

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معنی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن باری



تفسیر آیات از فین الباری

۳۴

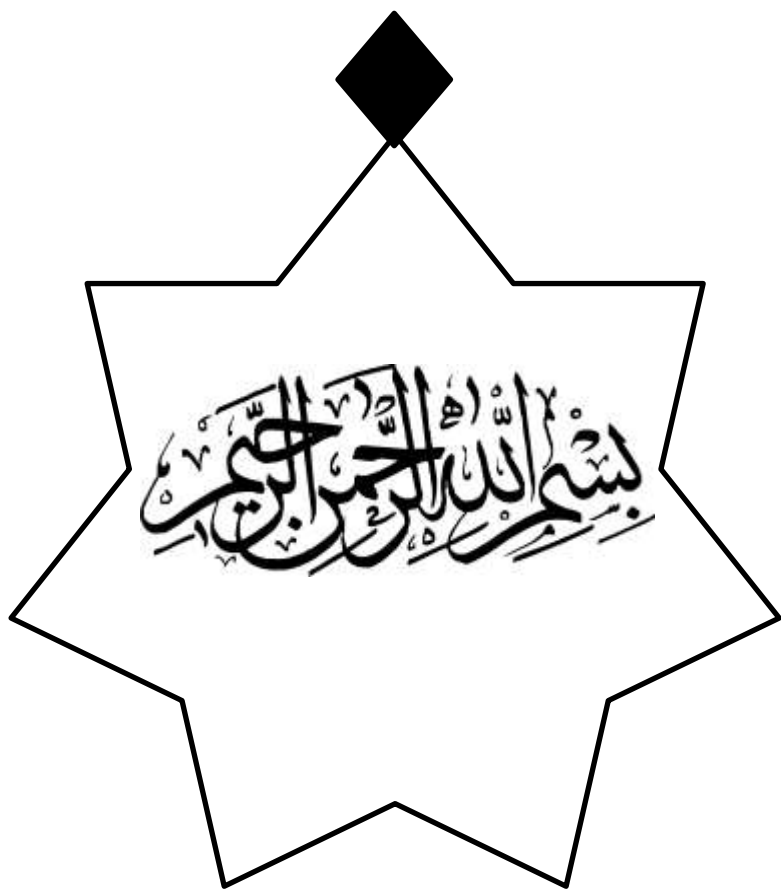
شرح صحیح البخاری

فارس

م د م ی د د : « د د د د د م ، د ر ح د ی ح ا د د د ا ر ی ا د م ا م »

احادیث (۵۵۹۷-۵۳۸۵)

از درویش: ی د ی ب د ل ف د و س ح ن ی م ر ح ه ا ل
ح س ن ی ق پ و ت ی م: ا ک ر ا ل ه ب





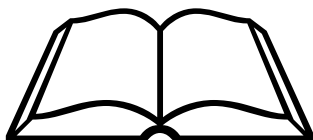
شرح صحیح البخاری

م د م ي د د : « د د د د د م ، د ر ح د ح ح ا د د ا ر ي ا د م ا م »

تختين شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی رحمه الله

الکبر



لین ک دروس طریقی [فلسفی رشی خ رح م ه ال:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین ک دروس طریقی [حقی رشی خ رح م ه ال:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شهادت شیخ رحمه الله تهیه و تنظیم شده است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب به حق و صواب رسیده باشم، این همان چیزی است که آرزو داشتم، و اگر غیر از این باشد از الله می خواهم که مرا ببخشد و از گناهانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح اربعین نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزہ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

فهرست

۸ - باب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْحِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

باب: قرص نازک و خوردن بر خوان و سفره..... ۱۸/

۹ - باب السَّوِيقِ

باب: سويق..... ۳۰/

۱۰ - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ مَا هُوَ

باب: پیامبر صلی الله علیه وسلم غذایی نمی خورد تا نام غذا گرفته نمی شد تا بداند که

چیست..... ۳۱/

۱۱ - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ

باب: غذای یک نفر، دو نفر را بسنده است..... ۳۳/

۱۲ - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ

باب: مسلمان در یک روده می خورد (کم خوار است)..... ۳۶/

۱۳ - باب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

باب: خوردن در حالت تکیه..... ۴۶/

۱۴ - باب الشَّوَاءِ

باب: گوشت بریان..... ۵۱/

۱۵ - باب الْحَزِيرَةِ

باب: خزیره (غذایی که آرد در آب گوشت ریزند)..... ۵۳/

۱۶ - باب الْأَقِطِ

باب: کشک..... ۶۴/



۱۷ - باب السَّلْتِ وَالشَّعِيرِ

باب: چغندر وجو...../۶۵

۱۸ - باب التَّهْسِ وَإِنْتِشَالِ اللَّحْمِ

باب: به دندان برکندن و از دیگ برآوردن گوشت...../۶۶

۱۹ - باب تَعْرِقِ الْعَضْدِ

باب: گوشت شانه را به دندان برکندن...../۶۹

۲۰ - باب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسَّكِّينِ

باب: بریدن گوشت با کارد...../۷۱

۲۱ - باب مَا عَابَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا

باب: پیامبر صلی الله علیه وسلم بر غذایی ایراد نگرفته است...../۷۲

۲۲ - باب التَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ

باب: دمیدن در جو (تا ناپاکی آن جدا گردد)...../۷۵

۲۳ - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

باب: آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم و یاران وی می خوردند...../۷۶

۲۴ - باب التَّلْبِينَةِ

باب: تلبینه (غذای آبگین مرکب از آرد و بعضاً عسل)...../۸۱

۲۵ - باب الثَّرِيدِ

باب: ثرید (نان و آبگوشت یا نان و خورشت)...../۸۲

۲۶ - باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

باب: گوسفند پاک شده از موی، شانه و پهلو...../۸۴

۲۷ - باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

باب: آنچه پیشینیان در خانه های خویش و در سفرهای خویش، مواد غذایی و گوشت و غیره

ذخیره می کردند...../۸۶



۲۸ - باب الْحَيْسِ

باب: حیس (طعامی مرکب از کشک و خرما و روغن)..... ۸۹/

۲۹ - باب الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَصَّضٍ

باب: خوردن در ظرفی که آب نقره داده شده باشد..... ۹۱/

۳۰ - باب ذِكْرِ الطَّعَامِ

باب: ذکرِ طعام..... ۹۳/

۳۱ - باب الْأُذْمِ

باب: اذم (نان خورش)..... ۹۵/

۳۲ - باب الْحُلُوءِ وَالْعَسَلِ

باب: شیرینی و عسل..... ۹۸/

۳۳ - باب الدُّبَاءِ

باب: کدو..... ۱۰۲/

۳۴ - باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

باب: کسی که غذا را برای برادر (مسلمان) خود تکلف می کند..... ۱۰۴/

۳۵ - باب مَنْ أَصَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ ، وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

باب: کسی که مردی را به غذا میهمان کرد و خود به کار خود مشغول شد..... ۱۱۱/

۳۶ - باب الْمَرَقِ

باب: شوربا..... ۱۱۲/

۳۷ - باب الْقَدِيدِ

باب: گوشت نمک زده ی خشک..... ۱۱۳/

۳۸ - باب مَنْ نَآوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ سَيِّئًا

باب: کسی که بر سر سفره برای هم کاسه ی خود چیزی داد یا پیش کرد..... ۱۱۴/

۳۹ - باب الرُّطْبِ بِالْقَتَاءِ

باب: خوردن خرما با خیار..... ۱۱۵/



باب - ۴۰

باب..... ۱۱۶/

باب - ۴۱ - باب الرُّطْبِ وَالتَّمْرِ

باب: خرماى تازه وخرماى خشک..... ۱۱۸/

باب - ۴۲ - باب أَكْلِ الْجُمَارِ

باب: خوردن پیه (خوشه‌ی) خرما..... ۱۲۵/

باب - ۴۳ - باب الْعَجْوَةِ

باب: خرماى عَجْوَه (خوب و مرغوب)..... ۱۲۶/

باب - ۴۴ - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

باب: دو خرما پى در پى خوردن..... ۱۳۱/

باب - ۴۵ - باب الْقَثَاءِ

باب: خيار (بادرنگ)..... ۱۳۸/

باب - ۴۶ - باب بَرَكَةِ النَّخْلِ

باب: برکت درخت خرما..... ۱۳۹/

باب - ۴۷ - باب جَمْعِ اللَّوْثَيْنِ أَوْ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

باب: دو نوع میوه یا دو نوع غذا را یکبارگی خوردن..... ۱۴۱/

باب - ۴۸ - باب مَنْ أَدْخَلَ الصَّيْفَانَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ

باب: كسى كه میهمانان را ده نفر ده نفر درآورد و ده نفر ده نفر بر سفره نشست..... ۱۴۲/

باب - ۴۹ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ

باب: آنچه ناخوش پنداشته می شد از سیر خام و سبزی های (بدبوی)..... ۱۴۴/

باب - ۵۰ - باب الْكِبَاثِ ، وَهُوَ تَمْرُ الْأَرَاكِ

باب: كباث، و آن برگ (میوه‌ی) درخت اراك است..... ۱۴۶/

باب - ۵۱ - باب الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

باب: شستن دهان پس از غذا..... ۱۴۸/



۵۲ - باب لَعُقِ الْأَصَابِعَ وَمَصَّهَا قَبْلَ أَنْ تُمَسَّحَ بِالْمُنْدِيلِ

باب: لیسیدن و مکیدن انگشتان قبل از پاک کردن با دستمال...../۱۴۹

۵۳ - باب الْمُنْدِيلِ

باب: دستمال...../۱۵۶

۵۴ - باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

باب: پس از فراغت از طعام چه باید بگوید؟...../۱۵۸

۵۵ - باب الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

باب: خوردن غذا با خدمتکار...../۱۶۹

۵۶ - باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

باب: شکر کننده‌ی خورنده‌ی غذا، مانند صبر کننده‌ی روزه دار است...../۱۷۲

۵۷ - باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِيَ

باب: مردی که به غذا فراخوانده می شود می گوید: این مرد نیز با من است...../۱۷۳

۵۸ - باب إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ فَلَا يَعْجَلُ عَنْ عِشَائِهِ

باب: اگر وقت نماز شام (خفتن) فرا رسد به خوردن غذا شتاب نکند...../۱۹۲

۵۹ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)

باب: فرموده الله عزوجل: «وقتی غذا خوردید، پراکنده شوید». [احزاب: ۵۳]...../۱۹۵

۷۱ - العقیقه

کتاب عقیقه...../۱۹۹

۱ - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ عَدَاةَ يَوْلَدَ ، لِمَنْ لَمْ يَعْقَ عَنْهُ ، وَتَحْنِيكِهِ

باب: نامگذاری نوزاد، در روزی که زاده می شود، برای کسی که عقیقه نمی کند و تحنیک وی

نمی کند...../۲۰۰

۲ - باب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

باب: دور کردن رنج از کودک در عقیقه...../۲۱۴



۳ - باب الْفَرَع

باب: فرع..... ۲۲۶/

۴ - باب الْعَتِيرَةِ

باب: عتیره..... ۲۲۸/

ذبح شرک آمیز..... ۲۳۳/

۷۲ - الذبائح

کتاب: ذبح و شکار..... ۲۳۶/

۱ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

باب: بسم الله گفتن در وقت شکار..... ۲۳۷/

۲ - باب صَيْدِ الْمُعْرَاضِ

باب: شکار با معراض..... ۲۴۹/

۳ - باب مَا أَصَابَ الْمُعْرَاضُ بِعَرَضِهِ

باب: حکم برآنچه معراض به عرض خود اصابت کند..... ۲۵۲/

۴ - باب صَيْدِ الْقَوْسِ

باب: شکار با تیر و کمان..... ۲۵۳/

۵ - باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

باب: خذف (انداختن سنگریزه با انگشت وسط و شصت) و بندقه..... ۲۵۹/

۶ - باب مَنِ افْتَتَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ أَوْ مَا شِئَ

باب: کسی که سگی را نگه می دارد که نه برای شکار است و نه برای نگهبانی مواشی (رمه‌ی

گوسفند)..... ۲۶۳/

۷ - باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

باب: اگر سگ، شکار را بخورد..... ۲۶۶/

۸ - باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

باب: اگر شکار (زخم رسیده) دو یا سه روز از نظر شکارچی ناپدید گردد..... ۲۶۹/



۹ - باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

باب: اگر با شکار (همراه سگ خود) سگی دیگر می بیند...../۲۷۳

۱۰ - باب مَا جَاءَ فِي التَّصْيِدِ

باب: آنچه درباره‌ی شکار آمده است...../۲۷۴

۱۱ - باب التَّصْيِدِ عَلَى الْجِبَالِ

باب: شکار بر کوه ها...../۲۷۷

۱۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)

باب: قول الله عزوجل «صید بحر و طعام آن بر شما حلال شده است» [مائده: ۹۶]...../۲۷۹

۱۳ - باب أَكْلِ الْجَرَادِ

باب: خوردن ملخ...../۲۹۴

۱۴ - باب آيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ

باب: ظروف مجوس (زردتشیان) و خوردن خود مرده...../۲۹۸

۱۵ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا

باب: گفتن بسم الله، بر حیوانی که ذبح می شود و کسی که عمداً ترک کند...../۳۰۵

۱۶ - باب مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَالْأَصْنَامِ

باب: حیوانی که به نام بتان یا نصب ذبح شود...../۳۱۹

۱۷ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ »

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «به نام الله ذبح کنید»...../۳۲۱

۱۸ - باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

باب: هرچه خون را بریزاند از نوع نی، سنگ سخت و آهن...../۳۲۱

۱۹ - باب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ

باب: ذبح توسط زن یا کنیز...../۳۲۴

۲۰ - باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفْرِ

باب: با دندان و استخوان و ناخن ذبح نشود...../۳۲۸



۲۱ - باب ذَبْحِ الْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

باب: شیوهی ذبح بادیه نشینان و مانند شان...../۳۲۹

۲۲ - باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

باب: ذبح اهل کتاب و چربی ها آن از اهل حرب و غیر شان...../۳۳۴

۲۳ - باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

باب: هر حیوان اهلی که می گریزد، حکم حیوان وحشی را دارد...../۳۳۸

۲۴ - باب التَّحْرِ وَالذَّبْحِ

باب: نحر و ذبح...../۳۴۳

۲۵ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثَلَّةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجْتَمَةِ

باب: آنچه مکروه ست از مثله و مصبوره و مجتمه...../۳۴۶

بیانیه هیئت علمای بلند پایه در مورد انجام آزمایشات و تجربه های علمی بر حیوانات..../۳۳۶

۲۶ - باب الدَّجَاجِ

باب: گوشت مرغ...../۳۷۳

۲۷ - باب لُحُومِ الْحَيْلِ

باب: گوشت اسب...../۳۸۶

۲۸ - باب لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

باب: گوشت خر اهلی...../۳۹۵

۲۹ - باب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

باب: خوردن هر حیوان نیشدار از درندگان...../۴۰۵

۳۰ - باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

باب: پوست حیوان مرده...../۴۰۸

۳۱ - باب الْمُسْكِ

باب: مشک...../۴۱۳



۳۲ - باب الْأَزْنَبِ

باب: خرگوش..... ۴۱۹/

۳۳ - باب الصَّبِّ

باب: سوسمار..... ۴۲۳/

۳۴ - باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمَنِ الْجَامِدِ أَوْ الذَّائِبِ

باب: اگر موش در روغن جامد یا گداخته بیفتد..... ۴۳۴/

۳۵ - باب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

باب: داغ و نشان در روی..... ۴۳۹/

۳۶ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِلَّا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ

باب: اگر گروهی به غنیمتی دست یافتند، و بعضی از آنها بدون اجازه‌ی یاران خویش

گوسفندی یا شتری ذبح کردند، گوشت آن خورده نشود..... ۴۴۲/

۳۷ - باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر شتر متعلق به گروهی فرار کند و کسی آنرا به صلاح آن گروه با تیر بزند و بکشد،

رواست نظر به حدیثی است که رافع از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.... ۴۴۳/

۳۸ - باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

باب: خوردن در حالت اضطرار و ناچاری..... ۴۴۵/

۷۳ - الْأَصْحَاحِي

کتاب قربانی..... ۴۵۶/

۱ - باب سُنَّةِ الْأَصْحِيَّةِ

باب: سنت قربانی عید اضحی..... ۴۵۶/

۲ - باب قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَصْحَاحِيِّ بَيْنَ النَّاسِ

باب: تقسیم کردن امام، گوسفندان قربانی را میان مردم..... ۴۶۰/

۳ - باب الْأَصْحِيَّةِ لِلْمَسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

باب: قربانی برای مسافر و زنان..... ۴۶۱/



۴ - باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

باب: اشتها به گوشت در روز عید قربان...../۴۶۶

۵ - باب مَنْ قَالَ الْأُضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

باب: کسی که گفت: ذبح باید در روز عید باشد...../۴۶۶

۶ - باب الْأُضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

باب: روز عید قربان و ذبح در مصلی (عیدگاه)...../۴۷۰

۷ - باب فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ وَيُذَكَّرُ سَمِيْنَيْنِ

باب: قربانی پیامبر صلی الله علیه وسلم که دو قوچ شاخدار بودند و گفته شده است فربه بودند:...../۴۷۱

۸ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي بُرْدَةَ « صَحَّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ »

باب: فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابوبرده: جذعه (بزغاله‌ی شش ماهه تا یک ساله) را قربانی کن (وقربانی جذع) پس از تو، هرگز بر کسی را روا نیست»...../۴۷۸

۹ - باب مَنْ ذَبَحَ الْأَصَاحِيَّ بِيَدِهِ

باب: کسی که قربانی را با دست خود ذبح کند...../۴۹۲

۱۰ - باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيْرِمَ

باب: کسی که قربانی دیگری را ذبح کرد...../۴۹۴

۱۱ - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

باب: ذبح پس از نماز (عید)...../۴۹۶

۱۲ - باب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

باب: کسی که پیش از نماز ذبح کند، دوباره ذبح کند...../۴۹۷

۱۳ - باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

باب: نهادن پای بر پهلوی (حیوان) قربانی...../۵۰۳



۱۴ - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

باب: تکبیر به هنگام ذبح...../۵۰۳

۱۵ - باب إِذَا بَعَثَ يَهْدِيهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْزَمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

باب: اگر کسی هدی (قربانی) خود را (به مکه) بفرستد تا در آنجا ذبح شود چیزی بر وی حرام نمی شود...../۵۰۴

۱۶ - باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَصْحَائِ وَمَا يُتْرَكُ مِنْهَا

باب: آنچه از گوشت قربانی خورده می شود و آنچه از آن توشه گرفته می شود...../۵۰۵

۷۴ - کتاب الأشربة

کتاب: نوشیدنی ها...../۵۲۰

۱ - باب وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ)

باب: قول الله عزوجل: «ای مومنان! شراب، قمار، سنگ های نصب شده برای پرستش و بخت آزمائی به وسیله تیرها، پلید است از کردار شیطان. بنابراین، از آن دوری کنید تا باشد که رستگار شوید». [مائده: ۹۰]...../۵۲۰

تعریف توبه، شرایط، اهمیت و ضوابط آن...../۵۳۱

۲ - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ

باب: شراب از انگور و غیره...../۵۳۹

۳ - باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالْتَّمْرِ

باب: فرود آمدن تحریم شراب و شراب از خرما و تر و خشک بود...../۵۴۴

۴ - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبَيْعُ

باب: شراب از عسل و آن بتع است...../۵۵۴

۵ - باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

باب: آنچه درباره شراب آمده که شراب آن است که عقل را بپوشاند...../۵۶۲



۶ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

باب: آنچه در مورد کسی آمده که شراب را حلال می پندارد و آنرا به غیر اسم آن می نامد:

۵۷۵/.....

۷ - باب الْإِنْتِثَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالْتَّوْرِ

باب: نبیذ کردن (نوشابه‌ی غیر الکلی) در ظروف و ظرف سنگی..... ۵۸۵/

۸ - باب تَرْخِصِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ التَّهْيِ

باب: اجازه دادن پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشابه را در ظرف پس از آنکه آنرا منع کرده

بود..... ۵۸۸/

۹ - باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسَكَّرْ

باب: نوشابه‌ی خرما تا آنکه مستی نیاورد..... ۶۰۱/



۸ - باب الخُبْزِ المُرَّقَّقِ والأَكْلِ عَلَى الْخَوَانِ وَالسُّفْرَةِ

باب: قرص نازک و خوردن بر خوان و سفره

توضیح: قوله: (باب الخبز المرقق، و "الأكل على الخوان واليُفْرَة")؛ اما درباره‌ی «نان نازک» (مرَّقَّق)، عیاض گفته است: منظور از «مرَّقَّق»، نانی نرم و خوش‌ساخت مانند نان سفید (حواری) و امثال آن است. و «ترقیق» به معنای نرم کردن است. در آن زمان غربال‌هایی (برای آرد الک کردن) در اختیار نداشتند.

و ممکن است مقصود از نان مرَّقَّق، نان نازک و پهن باشد.

و این معنای رایج آن است، و ابن اثیر نیز به همین معنا تصریح کرده و گفته: «رَقَاق» یعنی نان نازک، همان‌طور که می‌گوییم: «طَوَّال» یعنی بلند. بنابراین رَقَاق یعنی نان نازک و پهن.

اما ابن التین تفسیری عجیب ارائه کرده و گفته: مقصود از آن «سمید» (آرد گندم نرم) و فرآورده‌هایی مثل کلوچه و امثال آن است.

ابن جوزی گفته: مقصود، نان سبک است؛ گویی این واژه از «رُقَاق» گرفته شده، یعنی چوبی که با آن خمیر را نازک می‌کنند.

اما درباره‌ی «خوان»، مشهور آن است که حرف «خاء» آن به صورت شکسته (فتح) تلفظ می‌شود، ولی ضم آن هم صحیح است. و قرائت سومی هم هست که به صورت «إِخوان» با کسره همزه و سکون خاء آمده است.

ثعلب را پرسیدند: آیا به آن «خوان» گفته شده چون چیزی را که روی آن است کم می‌کند (یعنی باعث کاهش غذا می‌شود)؟ گفت: بعید نیست.

جوالمیقی گفته: درست آن است که «خوان» واژه‌ای معرَّب است.

جمع آن در صورت کم بودن، أَخُونَة، و در صورت زیاد بودن، خَوَان (با ضم اول) است.

و برخی دیگر گفته‌اند: «خوان» به ظرف غذا گفته می‌شود تا وقتی که غذایی روی آن نباشد. اما «سُفْرَة» به چیزی گفته می‌شود که غذا روی آن گذاشته می‌شود و اصل آن به معنای خود غذا است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۵۳۸۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَازٌ لَهُ فَقَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُبْزًا مَرْقَقًا وَلَا شَاءَ مَسْمُوطًا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ .

معنی کلمات:

- خبز: نان.
- مرقق: نازک و لطیف.
- مسطومه: پوست کنده و بریانی شده.

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - هرگز نان لواش و بزغاله تنورچه نخورد تا اینکه به دیدار الله شتافت.

توضیح: قوله: (کنا عند انس وعنده خباز له) ما نزد انس بودیم و او نانوا (خباز)ی داشت. نام او را نیافتیم. در روایت اسماعیلی از قتاده آمده: «ما نزد انس می آمدیم و نانوا در حال کار بود». ابن ماجه افزوده: «و خوان نیز پهن بود و او می گفت: بخورید». و در روایت طبرانی از راشد بن اُبی راشد آمده: «انس غلامی داشت که برای او سوسیس درست می کرد، دو نوع غذا برایش می پخت و برایش نان حواری می پخت و با روغن می آمیخت».

«حواری» با ضم «حاء»، تشدید واو و فتح «راء» به معنای آرد خالص است که چندین بار الک شده باشد.

قوله: (ما أكل النبي ﷺ خبزاً مرققاً ولا شاءً مسطوطاً) پیامبر صلی الله علیه وسلم نه نان نازک خورده و نه گوشت بره ای که با آب داغ موهایش را جدا کرده باشند. «مسموط» به گوسفندی گفته می شود که موی آن را با آب داغ از بین برده و سپس با پوست آن بریان یا پخته باشند، و این کار معمولاً در مورد بره های کم سن و لطیف انجام می شده و دو جنبه رفاه طلبی داشته است: نخست اینکه عجله در ذبح بره ای است که اگر صبر می کردند ارزشش بیشتر می شد؛ دوم اینکه پوست گوسفند ذبح شده معمولاً استفاده می شد، اما پوست «مسموط» از بین می رود.

ابن بطال بر این باور است که «مسموط» همان گوشت بریان است، لذا گفته: این روایت را می توان با حدیث عمرو بن امیه که دید پیامبر صلی الله علیه وسلم از شانه گوسفند می خورد، و حدیث ام سلمه که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گوشت دنده بریان آورد و او از



آن خورد، جمع کرد و گفت: احتمال دارد پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز کل یک گوسفند «مسموط» نخورده باشد، بلکه فقط تکه‌ای از شانه یا دنده خورده، و آن هم ممکن است گوشت مسموط باشد.

یا می‌توان گفت که انس فقط گفته «نمی‌دانم»، نه اینکه آن را با قطعیت نفی کرده باشد، و کسی که می‌داند، بر کسی که نمی‌داند، حجت است.

ابن المنیر در پاسخ گفته: صرف بریدن تکه‌ای از شانه دلیل نمی‌شود که آن گوسفند «مسموط» بوده باشد؛ شاید پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را بریده چون عرب‌ها عادت داشتند گوشت را ناپخته بپزند، و بنابراین نیاز به بریدن بود.

و شاید ابن بطال چون دیده که بخاری عنوان بعدی را «باب شاةٍ مسموطةٍ والکف والجنب» گذاشته، تصور کرده که مقصود او اثبات خوردن گوشت مسموط بوده.

و من (ابن حجر) می‌گوییم: خوردن از شانه یا دنده بریان، دالّ بر مسموط بودن نیست، چون بریان کردن گوسفند مسلوخ رایج‌تر از بریان کردن گوسفند مسموط است. اما ثابت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از «کُراع» خورده و آن فقط به صورت مسموط (آب‌پز) خورده می‌شود. و این، روایت انس درباره‌ی نخوردن گوشت مسموط را نقض نمی‌کند.

و ابو هریره نیز درباره نخوردن نان نازک همین را گفته، چنان که ابن ماجه از ابن عطاء از پدرش از ابو هریره روایت کرده: وقتی به دیدار قومش رفت و آن‌ها برایش نان نازک آوردند، گریست و گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز چیزی مثل این را با چشمان خودش ندیده است.

طیبی گفته: سخن انس که گفت «نمی‌دانم پیامبر صلی الله علیه وسلم نان نازک خورده باشد» به معنای نفی آگاهی و در واقع نفی واقع است؛ چون این نفی علم از کسی صادر شده که ملازمت زیادی با پیامبر صلی الله علیه وسلم داشته و تا زمان وفاتش همراه او بوده.^۱

۵۲۸۶ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ - قَالَ عَلِيُّ هُوَ الْإِسْكَافُ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَلِمْتُ

^۱ - فتح الباری.



الثَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ عَلَى سَكْرَجَةٍ قَطْ ، وَلَا خَبِرَ لَهُ مَرْقَقٌ قَطْ ، وَلَا أَكَلَ عَلَى خَوَانٍ . قِيلَ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ .

معنی کلمات:

- **سَكْرَجَةٍ:** ظرفی کوچکی که در آن نان و خورش ریزند.

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: سراغ ندارم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در ظرفهای کوچک و تشریفاتی، غذا بخورد و یا نان نازک (لواش) برایش پخته شود و یا اینکه روی میزهای نهارخوری، غذا بخورد.

مردم از قتاده که یکی از راویان حدیث است، پرسیدند: پس روی چه چیزی غذا می خوردند؟ گفت: روی سفره.

توضیح: قوله: (عن یونس قال عن علی: هو الإسکاف) علی، استاد بخاری در این روایت، همان ابن المدینی است. مقصود او این است که چون یونس در سند به صورت غیرمنسوب آمده، علی او را معرفی کرده تا شناخته شود، زیرا در همان طبقه شخصی به نام یونس بن عبید بصری وجود دارد که بسیار ثقة و راوی معروفی است. در روایت ابن ماجه، از محمد بن مثنی از معاذ بن هشام از پدرش از یونس بن ابی الفرات الإسکاف آمده، و این تنها روایت او در صحیح بخاری است. او بصری است و احمد و ابن معین و دیگران او را توثیق کرده اند. ابن عدی گفته: چندان مشهور نیست. ابن سعد گفته: شناخته شده بود و حدیث هایی داشته. ابن حبان گفته: نمی توان به او احتجاج کرد. اما کسانی که او را توثیق کرده اند، به احوال او آگاه تر از ابن حبان هستند.

هشام، همان «دستوایی» است که زیاد از قتاده روایت کرده، ولی احتمالاً این روایت را از او نشنیده. در این حدیث، روایت اقران (یعنی روایت دو نفر از یک طبقه) وجود دارد، زیرا هشام و یونس هم طبقه اند. سعید بن ابی عروبۀ نیز این حدیث را از قتاده روایت کرده و تصریح به «حدثنا» کرده، چنان که در کتاب «الرفاق» خواهد آمد.

ولی ابن عدی نقل کرده که یزید بن زریع، آن را از سعید چنین روایت کرده: «عن یونس عن قتادة»، پس احتمال دارد ابتدا آن را از قتاده با واسطه شنیده، سپس بدون واسطه شنیده و به هر دو شکل روایت کرده است.



قوله: (عن أنس) این روایت محفوظ است، ولی سعید بن بشر از قتاده چنین نقل کرده: «از حسن شنیدم که گفت: نزد عاصم بن حدره رفتیم و او گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز از خوان غذا نخورده است». این حدیث را ابن منده در «المعرفة» آورده. اگر سعید بن بشر در حفظ این حدیث درست عمل کرده، پس روایت قتاده دیگری است، چون مسیر دو خبر متفاوت است.

قوله: (على سُرْج) با ضم سین، کاف، و راء مشدد، سپس جیم مفتوح. عیاض گفته: ما همین گونه آن را ضبط کرده‌ایم و از ابن مکی نقل شده که فتح راء را صحیح دانسته. می‌گوییم: توربشتی هم به همین نظر تصریح کرده و افزوده: چون واژه‌ای معرب از فارسی است و راء در اصل مفتوح بوده. ولی این دلیل معتبری نیست، چراکه اسم‌های غیرعربی وقتی وارد زبان عربی می‌شوند، غالباً طبق قواعد عربی تغییر می‌کنند و بر اصل خود باقی نمی‌مانند. ابن جوزی از شیخ خود، ابومنصور لغوی (یعنی الجوالیقی) نقل کرده که گفته: راء باید مفتوح باشد. برخی از اهل لغت نیز گفته‌اند: صورت درست آن سُرْج است و واژه‌ای فارسی معرب است که به معنای ظرف سرکه است. و عرب‌ها نیز آن را به کار برده‌اند. ابو علی گفته: اگر بخواهی آن را کوچک‌سازی کنی، جیم و راء را حذف می‌کنی و می‌گویی: أسکر. و می‌توان کاف را مشبع خواند تا به آن «یاء» اضافه شود. و بر اساس قاعده‌ای که سیبویه در واژه «بریهیم» و «بریهیم» ذکر کرده، باید گفت: «سکیرجة» یا «سکیریجة» و آنچه پیشتر گفته شد، ارجح است.

ابن مکی گفته: این واژه به ظروف کوچک غذاخوری اشاره دارد که کوچک و بزرگ آن هست. ظرف بزرگ آن، گنجایش حدود شش «أوقیه» دارد، و بعضی گفته‌اند بین دو سوم اوقیه تا یک اوقیه. و توضیح داده که این ظرف‌ها را عجم‌ها برای خوردنی‌های اشتهاآور و هضم‌کننده به کار می‌بردند. اما داوودی تفسیر غریبی آورده و گفته: سکرجه کاسه‌ای چرب شده است! و ابن قرقول از برخی نقل کرده که: ظرفی دارای پایه چوبی است، مانند یک میز کوچک. ولی نظر نخست بهتر است.

شیخ ما در شرح ترمذی گفته: ترک غذا خوردن در سکرجه یا به این دلیل بوده که هنوز در آن زمان ساخته نمی‌شده، یا به خاطر کوچکی آن، چون عادت‌شان خوردن دسته‌جمعی بود،



با اینکه - چنان که گفته شد - مخصوص قرار دادن مواد هضم کننده بوده، و از آنجا که غالباً سیر نمی شدند، نیازی به چنین موادی نداشتند.

قوله: (قیل لقتادة) گوینده این عبارت، راوی است.

قوله: (فعلام) همین طور برای اکثر نسخه هاست و در روایت مستملی با «اشباع» آمده (یعنی با مذ).

قوله: (یا کلون) با اینکه فعل مفرد باید می آمد (چون درباره ی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود)، به صورت جمع آمده است؛ اشاره به اینکه این کار مختص پیامبر صلی الله علیه وسلم نبوده، بلکه یارانش نیز از او پیروی می کردند.

قوله: (علی السفر) جمع سفره است و پیشتر در حدیث طولانی عایشه درباره هجرت به مدینه بیان شد که اصل آن به غذای مسافر برمی گردد. و معمولاً آن را در پوست قرار می دادند. سپس نام غذا به آن چیزی که در آن قرار می گرفت، اطلاق شد. چنان که به «مَزَادَة» هم «روایة» گفته شد.

سپس مؤلف حدیث انس در داستان صفیه را نقل کرده که آن را به صورت مختصر آورده، ولی آن را در غزوه خیبر به صورت مفصل و با همین سند ذکر کرده، با این عبارت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم بین خیبر و مدینه سه شب توقف کرد تا با صفیه ازدواج کند». و افزوده: بین جمله «به سوی مراسم عروسی اش رفت» و «دستور داد که نَطْع پهن شود» آمده: «در آن مراسم، نه نان و نه گوشت بود، فقط دستور داد...» و پس از ذکر «سمن»، افزوده: «مسلمانان گفتند: او یکی از مادران مؤمنان است» و این حدیث قبلاً با شرح مفصل گذشت.^۱ در «فیض الباری» آمده است: اینکه پیامبر ﷺ چنین طعام هائی را به چنین کیفیتی نخوردند، سبب فقر و تنگدستی ایشان از یکطرف، و تواضع و عدم تکلف شان در زندگی از طرف دیگر بود، بنابراین اگر کسی اکنون گوسفند بریانی، و یا نان نرم و ملایمی، و یا طعامی را بر روی میز و یا دسترخوان می خورد، بر وی باکی نیست، و مهم آن است که این مالش از راه حلال بدست آمده باشد، و حق خدا را در آن مال اداء کرده باشد.

^۱ - فتح الباری.



۵۳۸۷ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَيَّ وَلِيَمِّمَنَّهُ أَمْرًا بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطْتُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ . وَقَالَ عَمْرُو عَنْ أَنَسٍ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمْرَ صَنْعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسیر راه بازگشت از خیبر توقف کرد تا با صفیه، زفاف کند. من مسلمانان را به ولیمه (ضيافت عروسی) آنحضرت فراخواندم. آنحضرت فرمود که سفره ها بگسترانند و گسترده شد و بر آن خرما و کشک و روغن نهادند. و عمرو از انس روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با وی (صفیه) زفاف کرد، سپس حیس (نوعی غذای مخلوط) ساخت و بر سفره نهاد.

توضیح: هلم پ زرگ وارسل لم ﷺ صوفی ه دج ر عی بی وه ز ن ک ن ل ه ب ه ل به ی ل ا ح ی ه ازدواج کرد. در صوفی ه عی س رور و س ر دار و زر گ ن ق و م ن ی ص ی پ و د، او از ش ه ی ت ی ا خ ل و ا د ه ای آن ق ی ل ب و د صوفی ه در چ ن گ ی پ ر س ل ی ر ش د ی م ت م ل م ل ا ن ف ت ا د. اس از آن د ی ه ا ن س ه م خ و د او ر گ ن ف ت، م گ ر ی ک ن ه ا ه ر ر ی و م ر ه و ر ز ا ن ص ه ح ل ک ه ر ا م ا ج ت م ا ع ک ر د ه ی ه م ی و ل خ د ا ع ر ض ک ر ف د ی ا م ی و ل ا ل ی ل ب ل ا و زر گ ن ق و م ن ی ص ی ر و ب ن ی ق ی ی ذ ه ل ت اس ج ن پ ر ا ی ت و ب ر ا ی ک ن س ی ی گ ر ش ک ی ت م ی ت .

هلم ر م م پ ا ن ن ظ ر ت ا ن ر ا ی ک و ل ل ه ل ت و ا ز ی ک ه ی ل ب ل ا و ی ش ی ف و زر گ ن ق ه و م د ی ا ک ن س ل ا ی ک ه ا ز ج ه ت م ی ل ت و ق ا م ل ل ی ث ر ا ز ا و ن ج ص ه و ر ز ل ی ر ی ه ر د ی ب ش ه د، ن ل ل ن د د ل ه ت. اس او ب ل ر ا ی ا ز د و ا ج خ و ب ر گ ن ی د و ا ز ا د ش ک ر د.

هلم ر ﷺ ی ا ز ن ا ح ر ا ن و ه ک ی ی ن م و د و ا ج ل ی ب ه ا و ل ط ه ف ن م و ک ن ه ی خ ه ی ا ز ا ه ر و خ ی ر ا ن خ و د او ر ل ر ی ح د ا د. و در ر ی ل ت س ل ت ک ن ه م ی و ل س ل ه ل م او ر ا د ی ا آ ز ا ش د ن و ل ا ح ا ق ب ه خ ه ل و ا د ه ا ش ی ا م ل ه د ن و ی ل س ی ق ب ه و د ی ب ه خ س ر ز م ی و ل ا ز ا د گ ق ل ت صوفی ب ا ل ا ح ر ا ن ق ی ل ه م ب ه م م ر ن م و د و ل ه ذ ا خ ه د ا و م ی و ل ی گ ب ل گ ن ی ه د و س ل ل م آ و ر د ن خ و د ر ا ل ر ک ا ر ک ر د، و م ل ل ی ا آن م ج ه ت ق ی ب ه ی ک ه ق ی ب ل ب ه ی ه ا س ل ه ل م



هتلت، تکرک ارساخت. و تل و صفت و طاعت امر که مضرب بته هله ایسه و لگ رامه ی هتلت، اع ل مک رد. و اه ر و قله وقوم خود ب برای هم رت رک رک رد. ب برای هم اچقر از درش رهات می کنن دک مگفت: فک امی که مصفی بیه خه دم ت می ول خ دافیت، فک لک رخ هله اوگفت: آری، در زت لحظ مک متش فک از شه مان س می خ تیه هودی م بل و مصفی مگفت: ای می ول خ دا، ال در کته خه هود مه یف رهله د: «ی لنفسی ب ارگنه اه فک ری بل دونن می ک رد».

سلس می ول خ هلم و د: تلخ اک اگت و هی اسل لم رقیه ولکه ردی، مه ته و را ب برای خ و دنگه می دارم، و گت و هی لی هود ب رنگنی دی مشی دکت و را آزادک رد دته ا ت به مردم ل تبلی فی دی گفتم: ای می ول خ دا! م اع تل سل لم م ت و رتصه هی که رد م قه ر ازلی اکت و م را دع و زن جلی، رک که م ا در ح ال حطر در نه زلت و هرقم، مه ا فک رقی از بیبه هی لی هوی تن دارم، رک که م نه دری ونه م ادر نی ده دارم ته و م را در بی اسل لم و کفر م می رن مودی، سب دانکه خ دا و می لی گفتم م از آزادی ب اگ رهت ب م س و قیوم م دوت هتنتی تر هتند. راوی می گوی د: سلس می ول خ دا او ب برای خه هود نگه هتلت، ب هی لصر و زلی ازن ارزش و طرلات رفرن بیبه ر عظمه ت ب زگه هی ته ا سل لم سلت. وی که هی اقی دس سل لپ قلبه این اک چگی تکت و لیس بته ا قه ر و هت در نه فک و دک رده و ج بلگی رد، گکر زملا ب ط و لیت ب و قلبه هه ا را محه و کتنه د، سلس لم سلت ح دیب می اقا ز آن را تکرک ارن جلی د: بگ و ح آم د ب طه رفیه ت، هملب ط رفیتی سلت». (الصراء: ۱۸).

ب منظر شه م ااه رهله ا ر دپه ا رهله ازدواج له مه یگ ونه دایه دریه ازدواج ی لگ نه حک مت و دوتی و ه طات و ش نصت؟

ب دونش ک می ول خ هله آنی هوی لای ک بیه اب دی ک رفی د، اسن ان و فک می ین مه هود ب هلی ازن دوتک ابه خ طریل م ان و سل لم گ عله یته ی ا امله هه رتقه هی مک ره د، در



صوتی که هـ در شرب ر ش هـی خ و دنیب تب به می ول سل لم کت بش دب هـ ود، لاه رک هـ یه ا
س و ت و طبع تیه و هی ان یی ث سل ت، آن یی ثات ول لای یک ب سل اس آیف زر گش هـ ده
لا دیکس لای یک ب سل اس ش رار ز وکی نقه و زی و ح هـ اد ز وفه اق ش هـی وعه داو نه
مهل ملان و می هـ ول رور گ هـ ارج هـی ان فلای هـ دمش ده ل هـ د. در حقیقه تقرر گش هـی م از
خطرا وین ان یی ر داده و آه ا بل صفت هـای که مقص فیه لای د بر آن فلای دمش ده لاد و
قبیل و تب هی رضیتن د، لاه رک هـ ی لب هی لب رای غلقت لاه یی یس ت، گک اکم رده سل ت.

ول لای م ر خ دا و یی ز در م و ری هـ و هی افرم و ده سل ت: ی لک هـ ای هـ کی هـ و دیبه یه ک
مهل م افتق هـ ان رد، گک ری اک هـ آنی هـ و دی قص فیه ر آن مهل م ان رک رد.
از دواج می ول خ دا و یی فلسفه وال را هر دار کک به ج زلای ره منان و صه ایچان
خرد در کنم می کنند د.

بالی کک هـ هـ و د، هم صفا ز و کفر و ع ناد و ش من کش ان می وم و م ره و د سل تب الی ا
ح ال، لای م ر خ دا و یی یی یس تک هـ از س و ش تنه ک و خه و خه و کک هـ خه طای گ او را
ب دان غل فرم و د م ب خ طار ع داو یی یرون رو یی لک ب ر ع س می ول سل لم به آه ان کک هـ ی
می کنند و آن را در یی ثات ول لای یی یی ران ره ام می کنند و آه ایبه ر خه و د می لای لاه د،
قتی که من می ول د هت ای یی یی رایض می به زد فیه سل لم ول لای م ر و طره ح گن یی یی لاه د.
خ دانی ده م را از لای ب و گن دلی گک هـ و مگ مه راه گک هـ دارد! و مه یی به راه سل هـ ت
سل لم یک یی ر از هزار و لاه رص مس الیه خطه را ز و گک هـ ی و کفر و ش من کش هـ ان
نیب تب هـ م اگ افرم و ده سل ت، هـ طای کنند. ام ایمل فیه لاه مه ام می ملان ام روز از صی ت
قرآن و تح فیرم ایبه هی هـ و ش هـ رار وین هـ ان لاه روی گک هـ رده و از حقیقه تیه امه ان طله ر
ملای م، ول رور گ ا ر خود و طرام و ش ک ری م و مال و زن و فرنی د و طامع فیه امه رت هـ
جلی یی به خ و د م ول لک رک هـ ضع ملای ران لای اسل تک هـ م راه ده می ش ود، خ دانی ده
هـ گش ان را لای رو یی و گک رده ده و ع یی ت امش ان یی به فی ان می لاد.



دروخ هلسرور مامح مدهس طهى پر آل طرح اوى اران اباد.

۵۲۸۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ يَا ابْنَ ذَاتِ النُّطَاقِينَ . فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يَا بَنَى إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنُّطَاقِينَ ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النُّطَاقَانِ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ ، فَأَوْكَيْتُ قَرِيبَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَحَدِهِمَا ، وَجَعَلْتُ فِي سَفَرْتِهِ آخَرَ ، قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنُّطَاقِينَ يَقُولُ إِيهَّا وَالْإِلَهَ . تِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرَةٌ عَنْكَ عَارَهَا .

ترجمه: از وهب بن کیسان روایت است که گفت: مردم شام (به هنگام جنگ با ابن زبیر) ابن زبیر را سرزنش و اهانت می کردند و می گفتند: ای پسر ذات النطاقین (پسر زن صاحب دو کمر بند) اسماء مادر ابن زبیر به او گفت: ای پسر من، مردم با گفتن: دو کمر بند از تو عیبجویی می کنند و آیا می دانی که «دو کمر بند» چه بوده است؟ آن کمر بند من بود که آنرا پاره کرده بودم که با یک پارهی آن دهانهای مشکولهای آب رسول الله صلی الله علیه وسلم را بستم و پارهی دیگر آن را سفرهی غذای آنحضرت ساختم. اهل شام که با گفتن: نطاقین (دو کمر بند) از تو عیبجویی می کنند، درست می گویند، و این شکایتی است که عار آن از تو زایل است.

توضیح: قوله: (وقال عمرو عن أنس: بنى بها النبي ﷺ ثم صنع حيساً في نطح) این هم بخشی از حدیثی است که مؤلف در کتاب مغازی آن را به صورت کامل از عمرو بن ابی عمرو، مولای بنی المطلب، از انس بن مالک آورده است.

قوله: (هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان) هشام، همان ابن عروه است که این حدیث را هم از پدرش، و هم از وهب بن کیسان نقل کرده. ابو نعیم در مستخرج از احمد بن یونس از ابی معاویه نقل کرده که فقط از هشام از وهب روایت کرده است.

اصل این حدیث در باب هجرت به مدینه از طریق ابی أسامه از هشام از پدرش و از همسرش فاطمه بنت المنذر آمده که هر دو از اسماء روایت کرده اند. و این نشان می دهد که هشام این حدیث را از پدرش، همسرش و وهب بن کیسان روایت کرده، و ممکن است هر کدام بخشی را روایت کرده باشند. در روایتی که پیش تر گذشت، جمله یعیرون (سرزنش می کردند) وجود نداشت.

و ابن الزبیر همان عبدالله بن الزبیر است.



و مقصود از اهل شام، سپاه حجاج بن یوسف است که از طرف عبدالملک بن مروان با او می جنگیدند. یا سپاه حصین بن نمیر که پیش از آن، از طرف یزید بن معاویه با او جنگیده بودند.

قوله: (يعيرونك بالنطاقين) گفته شده که درست تر این است که فعل «عَيَّر» به طور مستقیم به کار رود، مثل «عَيَّرَته کذا»، ولی شکل موجود هم در کلام عرب شنیده شده است. قوله: (وهل تدری ما کان النطاقین) برخی شراح چنین آورده اند. ولی برخی آن را نقد کرده و گفته اند: درست، «النطاقان» (با الف) است. و من در نسخه ها فقط به صورت «النطاقان» (مرفوع) دیده ام. اگر نسخه ای بدون الف باشد، می توان آن را این گونه توجیه کرد که در اصل جمله «وهل تدری ما کان شأن النطاقین» بوده و واژه «شأن» یا شبیه آن افتاده است.

قوله: (إنما کان نطاقی شقته نصفین فأوکیت) در حدیث هجرت آمده که این کار به دستور ابوبکر صدیق انجام شد، وقتی با پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی مدینه هجرت کرد.

قوله: (يقول إيهـا) در بیشتر نسخه ها چنین آمده و در برخی آمده: ابنها (با ب و نون)، که تصحیف است. و توجیه شده که این گفتار را راوی آورده و ضمیر به اسماء برمی گردد و «ابنها» یعنی ابن الزبیر. ابن التین به طرز عجیبی گفته: در تمام نسخه ها «ابنها» است. ولی خطابی با لفظ «إيهـا» ذکر کرده.

و در روایت احمد بن یونس آمده: إيهـا وربّ الکعبة. خطابی گفته: «إيهـا» با کسر همزه و تنوین، به معنای تصدیق و پذیرش چیزی است که گفته می شود.

عرب ها وقتی از کسی ادامه ی سخن می خواهند، می گویند: إيهـا یا إیه بدون تنوین. برخی ایراد گرفته اند که طبق گفته ثعلب و دیگران، وقتی می خواهی کسی ادامه دهد، می گویی: إیه، و وقتی می خواهی قطع کند، می گویی: إيهـا.

ولی این اعتراض قوی نیست، چون بسیاری از لغویان تأکید کرده اند که إيهـا با تنوین برای درخواست ادامه سخن است، و بعضی آن را تنظیم و شرح کرده اند که إيهـا با تنوین برای ادامه، و بدون تنوین برای قطع کلام است. و گاهی هم به معنی «چگونه؟» می آید.



قوله: (تلك شكاة ظاهر عنك عارها): «شكاة» با فتح شین، یعنی فریاد یا اعتراض با سخنان زشت. و برخی آن را با کسر شین آورده‌اند، ولی وجه نخست بهتر است. این واژه، مصدر «شکا، یشکو» است، و معانی آن: شکایت، اعتراض، و زاری است. «ظاهر» یعنی برطرف شده یا زائل.

خطابی گفته: یعنی آن عار از تو برطرف شد و به تو نچسبید. «ظهور» به معنای بالا رفتن و برآمدن هم به کار می‌رود؛ مانند آیه: «فما استطاعوا أن يظهروه»، یعنی نتوانستند بالا روند.

و نیز: «معارج علیها یظهرون». ابن الزبیر در این جا به بخشی از بیت شعری از «ابو ذؤیب الهذلی» استناد کرده که آغازش چنین است: «وعیرها الواشون أنى أحبها» یعنی: سخن چینی کردند و سرزنش که من او را دوست دارم. مقصود این است که: در این گفته، هیچ عیبی نیست.

مغلطای گفته: بعد از این بیت، این ابیات می‌آید: «فإن أعتذر منها فإني مكذب* وإن تعذر يردد عليك اعتذارها»

و آغاز این قصیده این است: «هل الدهر إلا ليلة ونهارها* وإلا طلوع الشمس ثم غيارها»

و سپس می‌گوید: «أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت* تحرق ناري بالشكاة ونارها» و بعد آن می‌آید: «وعیرها الواشون أنى أحبها» و این قصیده بیش از سی بیت دارد. ابن قتیبہ درباره این که آیا ابن الزبیر خودش این مصرع را سروده یا فقط از آن استفاده کرده، دچار تردید شده است. ولی اکثر علما بر این نظرند که او فقط از آن بهره گرفته و نه سروده؛ و این صحیح‌تر است، چراکه این مصرع، ضرب‌المثلی معروف بوده و ابن الزبیر عادت داشته در سخنانش زیاد از شعر استفاده کند، ولی خود شعر نمی‌سروده.^۱

۵۳۸۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حَفْصَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِنْتِ حَزْنٍ - خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضْبًا ، فَدَعَا بِهِنَّ فَأَكَلْنَ عَلَى مَا يَدْتِه

^۱ - فتح الباری.



، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْمُسْتَقْذِرِ لِهِنَّ ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكَلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: ام حفید بنت حارث بن حزن، خاله‌ی ابن عباس، برای پیامبر صلی الله علیه وسلم روغن و کشک و سوسمار هدیه داد. آنحضرت مردم را به خوردن آن فرا خواند و بر مائده (خوان) آنحضرت خوردند، و پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن (سوسمار) نخورد، مانند کسی که آنرا ناپاک بداند، ولی اگر آن حرام می بود بر مائده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم خورده نمی شد و مردم را به خوردن آن نمی فرمود.

توضیح: در این بخش حدیث ابن عباس درباره‌ی خوردن گوشت «ضب» توسط خالد (رضی الل عنه) بر سر سفره رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) آمده که شرح آن بعداً در کتاب «صید و ذبائح» خواهد آمد.

و عبارت «بر سر سفره‌اش» یعنی چیزی که برای حفظ غذا بر روی زمین گذاشته می شود مانند منديل (دستمال) یا سینی و مانند آن. این با حدیث انس که می گوید «پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ گاه بر خوان غذا نخورد» تعارضی ندارد، زیرا «خوان» معنای خاص تری نسبت به «مائده» دارد. نفی خاص، دلالت بر نفی عام نمی کند. این پاسخ، بهتر از گفته‌ی برخی شارحان است که گفته اند انس فقط از چیزی که خودش دیده خبر می دهد، پس قول کسانی که دیده اند نفی نمی شود.

درباره‌ی معنای «مائده»، زجاج گفته: از «ماد یمید» به معنای حرکت گرفته شده. دیگران گفته اند: از «ماد یمید» به معنای عطا کردن. ابوعبید گفته: «مائده» به معنای چیزی است که عطا شده، و مانند اسم فاعل است که به معنای مفعول آمده. چنانکه شاعر گفته: "تو برای مهمانان نیازمند، بخشنده (مائده) بودی."^۱

۹ - باب السَّوِيق

باب: سويق

توضیح: در باب «سويق» (نوعی آرد تفت داده شده)، حدیث سوید بن نعمان آمده که شرح آن قبلاً در کتاب طهارت بیان شده است.

^۱ - فتح الباری.



۵۳۹۰ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ - فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا ، فَلَاكَ مِنْهُ فَلَكُنَا مَعَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَيْنَا ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

ترجمه: از سويد بن نعمان روايت است كه گفت: آنگاه كه ما با پيامبر صلى الله عليه وسلم در صهبا بوديم و آن محل تا خيبر يك شب راه است، وقت نماز فرا رسيد، آنحضرت غذا طلبيد، به جز سويق چيزي نيافتيم. آنحضرت از آن خورد و ما همراه وي خورديم. سپس آب طلبيد و با آن دهان خود را شست. سپس نماز گزارد و نماز گزارديم و وضو (تازه) نكرد. **توضيح:** شرح حديث در كتاب نماز گذشت. مهم؛ جواز خوردن اين نوع غذاست.

۱۰ - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

باب: پيامبر صلى الله عليه وسلم غذايي نمي خورد تا نام غذا گرفته نمي شد تا بداند كه چيست

توضيح: در باب اين كه «پيامبر (صلى الله عليه وسلم) تا چيزي را نمي شناخت، نمي خورد»، آمده است كه در تمام نسخه هايي كه من ديده ام، به صورت اضافه (نه تنوين) آمده است. زركشي نيز همينطور شرح داده. ابن التين گفته: دليل سؤال پيامبر اين بود كه عرب ها به خاطر كمبود غذا، نسبت به خوراكي ها تنفري نداشتند، ولي پيامبر صلى الله عليه وسلم ممكن بود از برخي غذاها خوشش نيابد، براي همين سؤال مي كرد.

و احتمال دارد دليل سؤال اين باشد كه پيامبر صلى الله عليه وسلم زياد در باديه نبوده، پس با بسياري از حيوانات آشنائي نداشته، يا به خاطر اينكه برخي حيوانات در شريعت حرام شده اند و برخي حلال، اما عرب ها همه را مي خوردند، بنابراين ممكن بود چيزي را پخته يا بريان بياورند كه نياز به پرسيدن داشته باشد.^۱

۵۳۹۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنِيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ

۱- همان.



خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَيْمُونَةَ - وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا ، قَدِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حَفِيدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدِمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ قَلَمًا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمِّيَ لَهُ ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحَضَرِ الْأَخْبَرْنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا قَدِمْتَنِ لَهُ ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ » . قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْظُرُ إِلَيَّ .

ترجمه: «خالد بن ولید - رضی الله عنه - می گوید: با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نزد میمونه (که خاله خالد و ابن عباس بود) رفتیم، دیدیم حفیده دختر حارث خواهر میمونه سوسمار پخته شده ای را از نجد برای میمونه آورده است، میمونه هم آنرا پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گذاشت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کمتر اتفاق می افتاد قبل از اینکه بداند طعامی را که برایش آورده اند چیست دست به سوی آن بکشد، ولی این بار دست به سوی آن دراز کرد، وقتی که خواست از گوشت سوسمار بخورد یکی از زنانی که در مجلس حضور داشت گفت: شما ای زنان! به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خبر دهید غذایی را که برایش آورده اید چیست، ای رسول الله! این گوشت سوسمار است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از آن دست کشید و آن را نخورد، خالد بن ولید گفت: ای رسول الله! مگر گوشت سوسمار حرام است؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: خیر، حرام نیست، ولی چون سوسمار در سرزمین ملت ما وجود ندارد، من از خوردن آن خوشم نمی آید، خالد گوید: آن را پیش خود کشیدم، وقتی آن را می خوردم پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من نگاه می کرد.»

توضیح: در داستان خوردن گوشت «ضب»، ابن عباس نقل می کند که زنی از میان زنان حاضر گفت... (در ادامه توضیح می دهد) و در آن آمده است: «به پیامبر خبر دهید که این چه غذایی است.» طبق روایت طبرانی این زن، میمونه همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و گفت: «به پیامبر صلی الله علیه وسلم بگوئید این گوشت چیست.» و وقتی گفتند،



پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را نخورد. همچنین در روایت مسلم آمده است که میمونه گفت: «یا رسول الله! این گوشتِ ضب است» و پیامبر صلی الله علیه وسلم دستش را عقب کشید.^۱

۱۱ - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ

باب: غذای یک نفر، دو نفر را بسنده است

۵۳۹۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: طعام دو نفر کفایت سه نفر را هم می کند، و غذای سه نفر برای چهار نفر نیز کفایت می نماید».

توضیح: در باب اینکه «غذای یک نفر برای دو نفر کافی است»، حدیثی از ابوهریره آمده: «غذای دو نفر برای سه نفر و غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است.»

این موضوع برای برخی از شارحان سؤال برانگیز بوده، چون طبق عنوان باب، غذا باید نصف شود؛ ولی طبق حدیث، از دو به سه و از سه به چهار افزایش می یابد (یعنی بیش از نصف). در پاسخ گفته اند که عنوان باب اشاره به حدیث دیگری دارد که در اینجا ذکر نشده و اینکه مجموع این احادیث نشان می دهد غذای کم برای افراد زیاد کافی است، گرچه بیشترین آن تا دو برابر است.

همچنین این نکته که غذای یک نفر برای دو نفر کافی است، باعث می شود نتیجه بگیریم غذای دو نفر هم برای سه نفر کافی است، ولی برعکس الزام آور نیست. ابن راهویه از جریر نقل کرده که معنای حدیث این است که غذایی که شکم یک نفر را سیر می کند، می تواند قوت دو نفر را تأمین کند، و آنچه دو نفر را سیر می کند، برای قوت چهار نفر کافی است.

^۱ - فتح الباری.



مهلَب نیز گفته: هدف این احادیث تشویق به کرم و قناعت و صرفه‌جویی است، نه تعیین دقیق مقدار غذا؛ بلکه پیام حدیث، تشویق به مهمان‌نوازی و تقسیم غذا با دیگران است، مثلاً دو نفر باید نفر سوم را دعوت کنند و چهار نفر هم نفر پنجمی یا ششمی را. در حدیث عمر (رضی‌الله‌عنه) که ابن ماجه آن را نقل کرده، آمده: «غذای یک نفر برای دو نفر کافی است، غذای دو نفر برای سه یا چهار نفر، و غذای چهار نفر برای پنج یا شش نفر.»

در حدیث عبدالرحمن بن ابی‌بکر نیز پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «کسی که غذای دو نفر دارد، نفر سوم را ببرد؛ و کسی که غذای چهار نفر دارد، پنجمی یا ششمی را ببرد.»

در حدیثی از ابن عمر نزد طبرانی، آمده است که علت این برکت در غذا، اجتماع بر سر آن است، چنان‌که در حدیث آمده: «همگی با هم غذا بخورید و متفرق نشوید، که غذای یک نفر برای دو نفر کافی است.»

ترمذی نیز به حدیث ابن عمر اشاره کرده و در روایت هزار از سُرّه نیز مشابه حدیث عمر آمده است و افزوده شده: «و دست الله با جماعت است.»^۱

درسها و اندرزها!!

■ ابن منذر گفته: از حدیث ابوهریره، مستحب بودن اجتماع بر سر سفره فهمیده می‌شود و اینکه فرد نباید تنها غذا بخورد.

■ و در این حدیث همچنین اشاره‌ای است به اینکه اگر مواسات (همدلی و بخشش) حاصل شود، برکت نیز حاصل می‌شود و همه حاضران را فرا می‌گیرد.

■ و نیز نشان می‌دهد که انسان نباید آنچه دارد را کم و ناچیز بپندارد و از ارائه آن خودداری کند؛ زیرا ممکن است همین مقدار کم، نیاز دیگران را برطرف کند، یعنی باعث زنده ماندن و حفظ جان شود، نه اینکه الزاماً شکم را کاملاً سیر کند.

■ ابن‌المنیر گفته است: حدیثی با همین لفظ عنوان باب (طعام الواحد...) وارد شده، اما با معیارهای صحیح بخاری مطابقت ندارد، بنابراین بخاری از حدیثی دیگر، معنای آن را استخراج کرده است؛ زیرا کسی که می‌تواند یک‌سوم غذا را کنار بگذارد، حتماً می‌تواند نیمی

^۱ - فتح الباری.



از آن را هم کنار بگذارد، چراکه تفاوت زیادی ندارند. مُغلطای به این گفته ایراد گرفته و گفته: ترمذی این حدیث را از طریق ابوسفیان از جابر روایت کرده، و این روایت مطابق شرط بخاری است. اما واقعیت چنین نیست؛ زیرا هرچند بخاری از ابوسفیان روایت کرده، اما تنها سه حدیث را از او به صورت ضمیمه با ابوصالح از جابر نقل کرده، پس به تنهایی شرط بخاری را ندارد. همچنین مشخص نیست چرا فقط به روایت ترمذی اشاره شده، در حالی که مسلم نیز این حدیث را از طریق اعمش از ابوسفیان روایت کرده است.

احتمالاً ابن المنیر به گفته ابن بطلال اعتماد کرده که نقل کرده ابن وهب این حدیث را با لفظ عنوان باب از ابن لَهِیْعَه، از ابوزبیر، از جابر روایت کرده است، و ابن لهیعه قطعاً در شرط بخاری نیست.

اما باید گفت ابن بطلال در نقل خود کوتاهی کرده؛ زیرا مسلم نیز این حدیث را از طریق ابن جریج و سفیان ثوری هر دو از ابوزبیر از جابر روایت کرده، و در طریق ابن جریج صراحتهً شنیدن ابوزبیر از جابر ذکر شده است. بنابراین، حدیث از نظر سند صحیح است، اما نه مطابق شرط بخاری. والله أعلم.

در این باب، احادیثی از ابن عمر، سَمُرَة و نیز از ابن مسعود نزد طبرانی نیز آمده‌اند.^۱ در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: پیامبر ﷺ غذای یک نفر را برای دو نفر کافی دانسته و خوراک دو نفر را برای چهار نفر. همچنین بیان فرموده که غذای چهار نفر، برای هشت نفر کافی است. این، نشان می‌دهد که اگر غذایی داشتید و فرد دیگری سر سفره‌ی شما حاضر شد، بخل نورزید و نگویید که این غذا، فقط برای من کافی است؛ بلکه ایثار کنید و به آن شخص نیز غذا بدهید تا برای دو نفر کافی باشد. همچنین اگر دو نفر غذا داشتند و دو نفر دیگر نیز آمدند، دو نفر اول نباید بخل بورزند و ناراحت شوند که این غذا، کافی نیست؛ بلکه به دو نفر تازه‌وارد نیز غذا بدهند و بدانند که این غذا، برای همه‌ی آن‌ها کافی است. چنان‌که غذای چهار نفر برای هشت نفر کافی می‌باشد. این را رسول الله ﷺ از آن جهت بیان فرمود که انسان، غذای اضافی‌اش را به برادرش ببخشد.



۱۲ - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ

باب: مسلمان در يك روده می خورد (كم خوار است)

توضیح: باب: مؤمن در یک روده غذا می خورد. «معی» با کسر ه میم خوانده می شود و جمع آن «أمعاء» به معنای روده ها است. در شعری از قُطامی هم به صورت مفرد در معنای جمع آمده: «حوالب غُرّاً و معیُ جِیاعاً» (زنانی قوی هیکل با روده هایی گرسنه) عبارت «یأكل فی معی واحد» به این دلیل با «فی» متعدی شده که معنی آن قرار دادن غذا در ظرف (روده) است، مانند آیه «إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ» یعنی شکم هایشان پر از آن است.

ابوحاتم سجستانی می گوید: «معی» مذکر است و کسی از اهل اعتماد آن را مؤنث نکرده بگوید «معی واحدة»، گرچه افراد غیر موثق چنین نقل هایی کرده اند.

در روایت ابوذر از سرخسی آمده: باب: مؤمن در یک روده غذا می خورد، و در آن روایت ابوهریره از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمده است. ولی در روایت ابوالوقت از داودی از سرخسی این عبارت نیامده است. در روایت نسفی نیز حدیث قبلی را با عنوان «طعام الواحد یکفی الاثنين» ترکیب کرده و حدیث ابن عمر و دو طریق از ابوهریره را بدون تکرار ترجمه، در همان جا آورده، که وجه بهتری دارد؛ زیرا تکرار عین ترجمه معنای خاصی ندارد.

۵۳۹۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمَسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَأَدْخَلَتْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لَا تَدْخُلْ هَذَا عَلَى سَمْعَتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: تا وقتی که مسکینی نمی آوردند که با او غذا بخورد، غذا نمی خورد. نافع می گوید: مردی را آوردم تا با وی، غذا بخورد. آن مرد، بسیار غذا خورد. ابن عمر رضی الله عنهما گفت: ای نافع! دوباره او را نزد من نیاور. شنیدم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - می فرمود: «مؤمن در یک معده، غذا می خورد و کافر در هفت معده».

توضیح: (عبدالصمد) همان ابن عبدالوارث است. در روایت ابونعیم در «مستخرج» نیز نام کامل آمده. واقد بن محمد همان پسر زید بن عبدالله بن عمر است.



در حدیث آمده: «مردی را آوردند تا با ابن عمر غذا بخورد و زیاد خورد.» شاید آن مرد ابو نهیک باشد که بعداً ذکر شده. در روایت مسلم آمده: ابن عمر برایش غذا می گذاشت و او زیاد می خورد. وقتی دید او زیاد می خورد، گفت: او را نزد من نیاور! ابن عمر این سخن را طبق ظاهر حدیث گفت، و شاید دلیل نهی او این بود که دید آن مرد دارای صفتی است که در کافر توصیف شده.

یکی از ویژگیهای مؤمن، این است که به خاطر مشغول بودن به عبادت، کم می خورد، اما کافر، عکس این وضعیت را دارد؛ چراکه کافر، پیرو هوا و هوس خویش است و همواره درصدد پاسخگویی به شهوت خود می باشد و از اینرو از پیامدهای حرام نمی ترسد و اگر کم خور هم باشد، از بی رغبتی وی به دنیا نیست؛ بلکه برای حفظ صحت و سلامتی اش می باشد و این، از حرص و علاقه‌ی وافرش به دنیا است؛ چنانچه گویا در هفت معده، غذا می خورد. اما مؤمن، در یک معده غذا می خورد. رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - از طریق این ضرب المثل، به بیان وضعیت مؤمن و زهدش در دنیا و نیز به بیان وضعیت کافر و حرص و آزش در دنیا می پردازد.^۱

امام نووی رحمه الله، توضیح دیگری در مورد این حدیث داده است؛ وی، میگوید: "گفته شده که منظور از هفت شکم، هفت ویژگی است: حرص و اشتیاق وافر، پراشتهایی و میل افزون، دلبستگی و آرزوی طولانی، طمع، بد نهادی، حسد و فربه و چاقی (ناشی از پرخوری)"^۲.

ابن قیم رحمه الله گفته است: "آنچه که از طریق زیاده‌روی، همچون زیاده‌روی در استفاده از نعمتهای حلال و اسراف در خورد و نوش، مؤمن را به فساد و تباهی می کشاند؛ چراکه پرخوری، انسان را سست و تبیل میکند و از طاعات و عبادات باز میدارد و او را به مشکلات ناشی از پرخوری و سنگینی معده، مشغول می سازد و بدینسان تمام هم و غم انسان، شکمش می گردد و شهوتش، افزایش می یابد و راههای نفوذ شیطان در او، بیشتر می شود؛ چراکه شیطان، در آدمی، همانند خون، جریان می یابد. روزه گرفتن، راههای نفوذ و وسوسه‌ی شیطان را می بندد و پرخوری و زیاده‌روی در خوردن و آشامیدن، راههای نفوذ و

^۱ - فتح الباری شرح صحیح البخاری (۵۳۸/۹).

^۲ - شرح النووی علی صحیح مسلم (۲۳/۱۴).



وسوسه‌ی شیطان را بیشتر و گسترده‌تر می گردانند. کسی که زیاد می خورد، ناگزیر به نوشیدن آب بیشتری می شود و کسی که زیاد بنوشد، خوابش نیز بیشتر می گردد و بدین ترتیب فرصت‌های زیادی را از دست می دهد و زیانکار می شود.^۱

۵۳۹۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ - أَوْ الْمُنَافِقَ فَلَا أَدْرَى أَيُّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ - يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: انسان با ایمان، با یک معده غذا می خورد، (یعنی قانع است و حرص و جوش ندارد و زود سیر می گردد)، ولی کافر یا منافق دارای هفت معده می باشد».

توضیح: (یعنی کافر و منافق دارای طمع و حرص شدیدی هستند، و به هیچ چیزی قناعت نمی کنند مانند این است که هفت معده داشته باشند).

شاه ولی الله دهلوی در «حجة الله البالغة» می نویسد: من می گویم: معنی این حدیث این است که تمام هم و غم کافر شکم اوست و هم و غم مؤمن فکر آخرت است، و شایسته به مؤمن، این است که غذا کم بخورد، و این کم خوردن از خصایل ایمان است، شدت حرص در خوردن خصلتی از خصایل کفر می باشد.

حافظ ابن حجر می گوید: (عبدۃ) در سند، همان ابن سلیمان است، و عبیدالله، ابن عمر العُمَری.

عبیدالله می گوید: نمی دانم گفت «کافر» یا «منافق». این شک از عبدۃ است. اما مسلم این حدیث را از طریق یحیی قطان از عبیدالله بن عمر با لفظ «کافر» بدون تردید نقل کرده است.

همچنین عمرو بن دینار و دیگر صحابه هم با لفظ «کافر» نقل کرده‌اند، گرچه نزد طبرانی از سمرۃ روایت شده که به جای «کافر»، لفظ «منافق» آمده است.

^۱ - مدارج السالکین (۱/۴۵۸).



در روایت ابن بکیر (یعنی یحیی بن عبدالله بن بکیر) که ابونعیم آن را در «مستخرج» از طریق او آورده و در موطاً نیز از او روایت شده، آمده: «مؤمن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده.» اسماعیلی نیز این حدیث را از طریق ابن وهب نقل کرده که گفته: مالک و دیگران از نافع برایشان روایت کرده اند.

از این معلوم می شود که منظور بخاری از «مثله» (مثل آن) اشاره به متن اصلی حدیث است، نه به شک موجود در روایت عییدالله بن عمر از نافع.

۵۳۹۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ كَانَ أَبُو نَهَيْكٍ رَجُلًا أَكُولًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» . فَقَالَ فَأَنَا أَوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

ترجمه: از ابن عمر روایت است که گفت: ابونهییک مردی پرخور بود، ابن عمر به وی گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «مسلمان در یک روده می خورد و کافر در هفت روده می خورد». آن مرد گفت: من به الله و رسول او ایمان دارم (در آن زمره نیستم).

توضیح: در اینجا «سفیان» همان سفیان بن عیینه است. «عمرو» همان عمرو بن دینار است. در روایت حمیدی در مسندش و نیز از طریق او در «مستخرج» ابونعیم، تصریح شده که سفیان این حدیث را از عمرو شنیده است.

در مورد «أبو نهیک» آمده: او مردی پرخور بوده. در روایت حمیدی آمده: به ابن عمر گفته شد: ابو نهیک مردی از اهل مکه است و بسیار غذا می خورد. وقتی او آمد، گفت: من به الله و رسولش ایمان دارم. در روایت حمیدی نیز آمده: «گفت من ایمان دارم به الله...» به همین دلیل علما اتفاق دارند که باید حدیث را بر معنای غیرظاهری حمل کرد، که بعداً توضیح داده خواهد شد.^۱

^۱ - همان.



۵۳۹۶ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مَعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «مسلمان در یک روده می خورد و کافر در هفت روده می خورد».

توضیح: در حدیثی از ابوهریره آمده: «مسلمان در یک روده غذا می خورد.» در روایت دیگری از مسلم از طریق دیگر از ابوهریره آمده: «مؤمن در یک روده می نوشد.»

۵۳۹۷ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: یک نفر قبل از اینکه مسلمان شود پرخور بود، و همین که مسلمان شد غذای کمتری می خورد، این موضوع را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتند، فرمود: مسلمان با یک معده غذا می خورد، ولی کافر با هفت معده غذا می خورد».

توضیح: گفته او (عن ابی حازم): منظور سلمان اشجعی است با لام ساکن، نه سلمه بن دینار زاهد؛ چراکه او از سلمان کوچک تر بود و ابوهریره را درک نکرد.

گفته او (ان رجلاً کان یأکل أكلاً كثيراً فأسلم): در روایت مسلم از طریق ابوصالح از ابوهریره آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میزبان مردی مشرک شد و به او یک گوسفند دادند که شیر آن دوشیده شد و او نوشید، سپس گوسفند دیگری و دیگری، تا اینکه شیر هفت گوسفند را نوشید. سپس صبح شد و اسلام آورد. دوباره برای او یک گوسفند دوشیدند و شیرش را نوشید، سپس دیگری، ولی نتوانست آن را تمام کند. این مرد گمان می رود جهجه غفاری بوده باشد، چراکه ابن ابی شیبہ، ابویعلی، بزار و طبرانی از طریق او نقل کرده اند که با گروهی از قومش برای اسلام آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و در نماز مغرب با پیامبر صلی الله علیه وسلم حاضر شد. پس از نماز پیامبر فرمود: هر مردی دست همراهش را بگیرد، و تنها من باقی ماندم.



من مردی بزرگ جثه و بلندقد بودم که کسی بر من پیشی نمی گرفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا به خانه اش برد و برایم شیر یک بز را نوشید که آن را نوشیدم. سپس دیگری، تا هفت بز را نوشیدند و من همگی را نوشیدم. سپس غذایی در دیگ برایم آوردند و من آن را نیز خوردم. ام ایمن گفت: الله گرسنه کند کسی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم را گرسنه کرده! پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ای ام ایمن، آرام باش! او رزق خودش را خورد و روزی ما بر عهده الله است.

در شب دوم نیز مثل شب اول عمل شد. نماز مغرب را خواندیم، و برایم یک بز نوشید و سیر شدم. ام ایمن گفت: مگر این میهمان ما نیست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: او امشب در یک روده خورد، چون مؤمن است؛ ولی شب قبل در هفت روده می خورد، زیرا کافر بود. کافر در هفت روده می خورد و مؤمن در یک روده. در همه این اسناد، موسی بن عبیده هست که ضعیف است.

طبرانی با سند خوب از عبدالله بن عمر روایت کرده که هفت نفر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند. هر یک از صحابه یکی را برداشت، و پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی را برداشت. از او پرسید: نامت چیست؟ گفت: ابوغزوان. پس برای او شیر هفت گوسفند را نوشیدند و او همه را نوشید. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ای ابوغزوان! آیا اسلام می آوری؟ گفت: آری. پیامبر صلی الله علیه وسلم دست بر سینه اش کشید. صبح که شد، برایش شیر یک گوسفند نوشیدند، ولی کامل ننوشید. پیامبر فرمود: چه شده؟ گفت: به خدایم که تو را فرستاده، سیر شده ام. فرمود: دیشب تو هفت روده داشتی و امروز تنها یک روده. این روایت قوی تر از روایت جهجاه است و ممکن است ابوغزوان همان جهجاه باشد، ولی از آن جا که احمد از ابی بصره غفاری نیز حدیثی با این مضمون نقل کرده، احتمال تعدد قوی تر است. او گفت: وقتی قبل از اسلام آوردن به مدینه آمدم، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایم شیری از یک بز که برای خانواده اش می نوشید نوشید و من نوشیدم. صبح که شد اسلام آوردم، دوباره شیر برایم آورد و نوشیدم تا سیر شدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: سیر شدی؟ گفتم: سیر شدم، چنان که تا به حال چنین سیری را تجربه نکرده بودم. این روایت نام فرد مجهول در حدیث اصلی را روشن نمی کند، هر چند معنا یکسان است، اما جزئیاتی چون عدد معین در آن نیامده.



احمد، ابومسلم کجی، قاسم بن ثابت در دلائل و بغوی در الصحابه از طریق محمد بن معن بن نضله غفاری نقل کرده‌اند که: جدم نضله بن عمرو گفت: با شتران شیرده خود نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدم و اسلام آوردم. ظرفی آوردم و شیر نوشیدم، پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را نوشید. گفتم: ای رسول الله! من بارها از آن شیر می‌نوشیدم و سیر نمی‌شدم. در روایتی دیگر آمده: «من هفت ظرف می‌نوشیدم، اما سیر نمی‌شدم»؛ سپس حدیث را نقل کرد. این روایت هم به سبب تفاوت در سیاق نباید تفسیر همان شخص مبهم در حدیث اصلی دانسته شود.

نووی به پیروی از عیاض گفته: او نضره بن نضره غفاری است. ابن اسحاق نیز در سیره از ابوهریره نقل کرده که در داستان ثمامه بن أثال، وقتی اسیر شد و سپس مسلمان گشت، قصه‌ای شبیه به داستان جهجه‌برایش رخ داد؛ پس ممکن است او همان باشد، و مازری نیز چنین گمانی را مطرح کرده است.

در معنای حدیث اختلاف است. بعضی گفته‌اند که مقصود ظاهر آن نیست، بلکه مثالی است برای بیان حال مؤمن و زهدش در دنیا و حال کافر و حرصش به آن. مؤمن چون به دنیا کم رغبت است، گویی در یک روده می‌خورد؛ ولی کافر چون به دنیا حریص است، در هفت روده می‌خورد. منظور از خوردن، تمایل به دنیا، و از روده‌ها، اسباب آن است.

برخی نیز گفته‌اند: مؤمن حلال می‌خورد و کافر حرام؛ و حلال در دنیا کمتر از حرام است. این قول از ابن‌التین نقل شده و طحاوی هم نظیرش را از ابوجعفر بن ابی‌عمران آورده است. او گفته: بعضی این حدیث را بر رغبت به دنیا حمل کرده‌اند، همان‌گونه که می‌گویند: فلانی دنیا را می‌بلعد، یعنی به آن بسیار علاقه‌مند است. پس معنای "مؤمن در یک روده می‌خورد" این است که در دنیا زاهد است و اندک بهره‌ای از آن می‌برد؛ ولی کافر برعکس، حریص و بسیارطلب است.

همچنین گفته‌اند: مقصود، تشویق مؤمن به کم‌خوری است، چراکه آگاهی از اینکه پرخوری صفت کفار است، نفس مؤمن را از آن باز می‌دارد. برای اثبات این معنا به آیه «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ» استناد شده است. برخی هم گفته‌اند که حدیث بر ظاهر خود باقی است.

در این حالت نیز نظرات مختلفی وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که حدیث درباره شخص خاصی است و "ال" در «الرجل» عهدیه است، نه جنس. ابن‌عبدالبر این را قطعی



دانسته و گفته: نمی‌توان آن را بر عموم حمل کرد، چون واقعیت‌های مشهود خلاف آن را نشان می‌دهد؛ چه بسا کافری که کمتر از مؤمن می‌خورد و برعکس، و چه بسا کافری که پس از اسلام آوردن، میزان خوراکش تغییر نکرده است.

او گفته: حدیث ابوهریره نشان می‌دهد که درباره فرد خاصی وارد شده است، و به همین سبب مالک پس از حدیث عام، آن را آورده، و بخاری نیز چنین کرده است؛ یعنی گویا گفته شده: این شخص وقتی کافر بود در هفت روده می‌خورد، ولی وقتی مسلمان شد، به برکت اسلام و بهبودی حال، یک‌هفتم مقدار قبلی او را کافی بود.

طحاوی نیز پیش‌تر در مشکل الآثار همین دیدگاه را ذکر کرده و گفته: این حدیث درباره کافر خاصی است که شیر هفت گوسفند را نوشید، و وجه دیگری برای آن وجود ندارد. ابوعبیده هم پیش از او چنین گفته بود.

اما بر این دیدگاه اشکال شده؛ چراکه عبدالله بن عمر که روایت را نقل کرده، آن را به صورت عام فهمیده و وقتی دید کسی زیاد می‌خورد، او را از ورود به خانه‌اش منع کرد و به این حدیث استناد نمود. افزون بر این، چگونه می‌توان گفت فقط درباره یک فرد خاص است، در حالی که موارد متعددی با همان مضمون وجود دارد و این حدیث بعد از هر یک از آن‌ها تکرار شده است.

قول دوم: گفته شده که حدیث بر اساس وضع غالب صادر شده و مقصود از عدد «هفت» حقیقت عددی آن نیست. آنان گفته‌اند: تخصیص عدد هفت برای مبالغه در کثرت است، مانند قول الله: «وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ» (لقمان: ۲۷).

مقصود آن است که عادت مؤمن کم‌خوری است؛ چراکه او مشغول به عبادت است و می‌داند که هدف شریعت از خوردن، فقط رفع گرسنگی، حفظ توان، و کمک بر عبادت است. همچنین از حسابرسی زیاد خوردن در آخرت می‌هراسد.

اما کافر بر خلاف این همه است؛ او به هدف شرع کاری ندارد و تابع شهوت خویش است و بی‌محابا در آن می‌غلطد و از پیامدهای حرام نمی‌ترسد.

پس خوردن مؤمن - به دلیل آنچه گفته شد - وقتی در مقایسه با خوردن کافر قرار گیرد، نگار به اندازه یک‌هفتم آن است.



اما از این، عمومیت در حق همه مؤمنان و کافران لازم نمی آید؛ چراکه ممکن است برخی از مؤمنان زیاد بخورند، یا به خاطر عادت یا به خاطر بیماری یا دلایل دیگر. و ممکن است برخی از کافران کم خور باشند؛ یا از سر توجه به سلامت طبق نظر پزشکان، یا به دلیل ریاضت طبق روش راهبان، یا به خاطر بیماری هایی مثل ضعف معده. طبیعی گفته: خلاصه این است که طبیعت مؤمن زهد و قناعت به مقدار کم است، برخلاف کافر. پس اگر مؤمن یا کافری یافت شود که این ویژگی را نداشته باشد، به حدیث آسیبی نمی زند.

و شبیه همین معنا در آیه ای است که می فرماید: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» (نور: ۳). حال آن که گاهی زانی، زن آزاده می گیرد و زن زانیه، شوهر آزاد دارد. قول سوم: مراد از «مؤمن» در حدیث، مؤمن کامل و تمام عیار است. چراکه کسی که اسلامش نیکو شده و ایمانش کامل گشته، ذهنش مشغول مرگ و آخرت می شود و ترس و فکر زیاد، او را از افراط در شهوت باز می دارد. چنان که در حدیثی از ابوامامه آمده که پیامبر فرمود: «هر کس تفکرش زیاد شود، خوراکش کم می گردد؛ و هر کس تفکرش کم شود، خوراکش زیاد و دلش سخت می شود.» و حدیث صحیح از ابوسعید هم به این اشاره دارد: «همانا این مال شیرین و سبز است، پس هر که آن را با حرص بگیرد، مانند کسی است که می خورد و سیر نمی شود.» پس روشن می شود که مراد از مؤمن، کسی است که در خوراکش میانه روست. اما کافر طبیعتش حریص است و با ولع می خورد، مانند حیوان، و نه از سر نیاز برای استواری بدن.

خطابی این را رد کرده و گفته: از بسیاری از نیکان سلف نقل شده که زیاد می خورده اند، و این از ایمانشان نمی کاست.

قول چهارم: مراد آن است که مؤمن هنگام خوردن و آشامیدن نام الله را می برد، در نتیجه شیطان با او شریک نمی شود و غذای کم برایش کافی است. اما کافر نام الله را نمی برد، پس شیطان با او شریک می شود - همان طور که قبلاً توضیح داده شد - و در صحیح مسلم آمده: «شیطان، غذایی را که نام الله بر آن برده نشود، حلال می داند.»



قول پنجم: مؤمن، حرص کمتری به غذا دارد، پس الله در خوراکش برکت می‌نهد و از مقدار کم سیر می‌شود. ولی کافر، چشمی حریص به غذا دارد همچون چهارپایان و از مقدار کم سیر نمی‌شود. این تفسیر می‌تواند با تفسیر قبلی ترکیب شود و یک پاسخ مرکب واحد ارائه دهد.

قول ششم: نووی گفته: دیدگاه برگزیده آن است که مراد، برخی از مؤمنان است که در یک روده می‌خورند، و بیشتر کافران در هفت روده. و لازم نیست که هر یک از آن هفت روده، مثل روده مؤمن باشد.

و دلالت بر تفاوت اندازه روده‌ها، گفته عیاض است از اهل تشریح که گفته‌اند: روده‌های انسان هفت‌تا هستند:

۱. معده

۲. سه روده متصل به آن: بواب، صائم، رقیق (و این سه، نازک هستند)

۳. سه روده ضخیم: اعور، قولون و مستقیم.

پس معنایش این است که کافر، چون با حرص می‌خورد، تنها زمانی سیر می‌شود که هفت روده‌اش پر شود؛ ولی مؤمن با پر شدن یک روده سیر می‌شود. کرمانی از پزشکان نقل کرده که هفت روده عبارت‌اند از:

۱. معده

۲. سه روده نازک متصل: دوازدهه، صائم، و قولون

۳. سه روده ضخیم: فانفی (با دو نون و دو فا یا دو قاف)، مستقیم و اعور.

قول هفتم: نووی گفته: ممکن است مراد از «هفت» در مورد کافر، هفت ویژگی اخلاقی باشد: حرص، ولع، آرزوی دراز، طمع، بدخویی، حسد، و حب چاقی. و مقصود از «یکی» در مورد مؤمن، رفع نیاز ضروری است.

قول هشتم: قرطبی گفته: شهوات خوراک هفت‌اند:

۱. شهوت طبیعت

۲. شهوت نفس

۳. شهوت چشم

۴. شهوت دهان

۵. شهوت گوش



ع. شهوت بینی

۷. شهوت گرسنگی (که همان ضروری ترین عامل است که مؤمن بر اساس آن می خورد). اما کافر با همه این شهوات غذا می خورد.

سپس اصل این را در کلام قاضی ابوبکر ابن العربی یافتیم که به صورت خلاصه چنین گفته بود: «هفت روده» کنایه است از پنج حس، شهوت و نیاز. علماء از این حدیث توصیه به قناعت در دنیا و زهد و رضایت به اندک را استنباط کرده اند. و هم در جاهلیت و هم در اسلام، عاقلان بر کم خوری فخر می کردند و پر خوری را نکوهش می نمودند. چنان که در حدیث «ام زرع» آمده که زن درباره شوهرش گفت (در مدح): «او را بازوی بره سیر می کند». و حاتم طایی گفت: «اگر شکمت را رها کنی تا هرچه خواست بخورد، و فرجت را نیز، هر دو تو را به نهایت خواری خواهند رساند.» و در باب بعدی توضیحات بیشتری خواهد آمد.

ابن التین گفته: مردم در خوراک سه دسته اند:

۱. گروهی که هر غذای موجود را می خورند، چه نیاز داشته باشند، چه نه؛ و این روش نادانان است.

۲. گروهی که تنها هنگام گرسنگی به اندازه نیاز می خورند.

۳. گروهی که خود را گرسنه نگه می دارند تا شهوت را سرکوب کنند، و وقتی می خورند، فقط به اندازه حفظ جان می خورند.

و این درست است، ولی تطبیق حدیث بر این تقسیم را ذکر نکرده، با اینکه با قول دوم مناسب است.^۱

۱۳ - باب الأكل متکئاً

باب: خوردن در حالت تکیه

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: فرموده: «باب الأكل متکئاً»؛ یعنی حکم خوردن در

حال تکیه دادن چیست؟

و اینکه در عنوان باب به صورت قطعی حکم صادر نکرده، به این دلیل است که در این زمینه نهی صریحی وارد نشده است.

^۱ - فتح الباری.



۵۳۹۸ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا أَكُلُ مَثْكِنًا » .

ترجمه: از ابی جحیفه وهب بن عبد الله رضی الله عنه روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: تکیه زده نان نمی خورم (چنانچه عادت پرخواران است).
توضیح: فرموده: «حدَّثنا مسعر»: بخاری این روایت را از ابونعیم نقل کرده، و احمد نیز همین روایت را از ابونعیم آورده ولی گفته: «حدَّثنا سفیان» (یعنی سفیان ثوری). پس ابونعیم دو استاد برای این حدیث داشته است.

فرموده: «عن علی بن الأقرم»: یعنی علی بن عمرو بن حارث بن معاویه همدانی، وادعی، کوفی. نزد همه مورد اعتماد است و تنها همین حدیث را در صحیح بخاری دارد. و در روایت سفیان از علی بن الأقرم آمده: «عن عون بن أبي جحيفة» که نشان می‌دهد روایت رقیه از علی بن الأقرم از عون بن اُبی جحیفه و از پدرش، از مواردی است که اسناد به صورت متصل افزوده شده، زیرا در روایت مسعر، علی بن الأقرم تصریح کرده که این حدیث را مستقیماً از ابی جحیفه شنیده، بدون واسطه.

و ممکن است ابتدا آن را از عون (پسر ابی جحیفه) شنیده و سپس از خود پدرش نیز شنیده باشد، یا از ابی جحیفه شنیده باشد و بعداً عون هم آن را برایش تأیید کرده باشد.
فرموده: «من در حال تکیه دادن غذا نمی‌خورم»: در روایتی دیگر آمده: «به مردی که کنارش بود گفت: من در حال تکیه دادن غذا نمی‌خورم.»
کرمانی گفته: عبارت دوم در اثبات (روش پیامبر صلی الله علیه وسلم) تأکید بیشتری دارد و در نفی، عبارت اول قوی‌تر است.

سبب این حدیث، داستان عرب بادیه‌نشینی است که در حدیث عبدالله بن بسر در سنن ابن ماجه و طبرانی با سند حسن آمده: «گوسفندی به پیامبر صلی الله علیه وسلم هدیه شد، پس آن حضرت بر زانو نشست و شروع به خوردن کرد. عرب بادیه‌نشین گفت: این چه نوع نشستن است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: همانا الله مرا بنده‌ای بزرگوار قرار داد و نه جبار و متکبر.»

ابن بطلال گفته: پیامبر صلی الله علیه وسلم از روی تواضع برای الله چنین کرد.
سپس از طریق ایوب از زهری نقل کرده که گفت: «فرشته‌ای نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد که قبلاً نزد او نیامده بود. گفت: پروردگارت تو را مخیر می‌کند میان آنکه بنده‌ای



پیامبر صلی الله علیه وسلم باشی یا پادشاهی پیامبر صلی الله علیه وسلم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به جبرئیل نگاه کرد (گویا با او مشورت می کرد)، جبرئیل به او اشاره کرد که فروتنی را اختیار کن، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: بلکه بنده‌ای پیامبر خواهم بود. و سپس گفته شد: «از آن پس، در حال تکیه دادن غذا نخورد.» این روایت مرسل یا معضل است، ولی نسائی آن را با سند متصل از زهری نقل کرده که محمد بن عبدالله بن عباس گفته: ابن عباس چنین نقل می کرد...

ابوداود از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل کرده: «هیچ گاه دیده نشد پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال تکیه دادن غذا بخورد.»

و ابن ابی شیبہ از مجاهد نقل کرده: «پیامبر فقط یک بار در حال تکیه دادن غذا خورد، سپس خودداری کرد و گفت: بارالها، من بنده و فرستاده تو هستم.» این روایت مرسل است. و می توان جمع کرد که آن باری که مجاهد نقل کرده، عبدالله بن عمرو از آن آگاه نبوده. همچنین ابن شاهی در کتاب ناسخ از عطاء بن یسار مرسل نقل کرده: «جبرئیل پیامبر صلی الله علیه وسلم را دید که متکی غذا می خورد، پس او را نهی کرد.» و در حدیث انس آمده: «وقتی جبرئیل پیامبر را از غذا خوردن در حال تکیه نهی کرد، دیگر هرگز چنین نکرد.» در مورد معنای «تکیه دادن» اختلاف است:

- برخی گفته اند تکیه دادن یعنی راحت و آسوده نشستن هنگام خوردن،
- برخی گفته اند به یکی از پهلوها خم شدن،
- برخی گفته اند تکیه بر دست چپ به زمین.

خطابی گفته: عموم مردم گمان می کنند که تکیه دادن یعنی خم شدن به پهلو، ولی این طور نیست، بلکه تکیه دادن یعنی تکیه بر بالشی که زیر فرد است.

و معنای حدیث این است که من هنگام غذا خوردن مثل کسی که می خواهد زیاد بخورد، راحت نمی نشینم؛ بلکه فقط به قدر رفع نیاز غذا می خورم و بنابراین به صورت آماده و گوش به زنگ (نشسته) می خورم.

در حدیث انس آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال «اقعاء» (نشستن بر روی پاشنه ها) خرما می خورد. در روایتی دیگر آمده: در حال «محتفز» (جمع کردن بدن بدون تکیه) بود.



ابن عدی با سندی ضعیف نقل کرده: پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی کرد که مرد در هنگام غذا خوردن بر دست چپش تکیه کند.

مالک گفته: این نیز نوعی تکیه دادن است.

می‌گوییم: از گفته مالک چنین برمی‌آید که هر حالتی که خوردن در آن تکیه‌دار تلقی شود، مکروه است، نه فقط شکل خاصی.

ابن جوزی نیز در تفسیر، تکیه دادن را به خم شدن بر پهلوی معنا کرده و نظر خطابی را نپذیرفته.

ابن اثیر در النهایه آورده که برخی مفسران تکیه را به خم شدن بر پهلوی تفسیر کرده‌اند و آن را از نظر پزشکی مضر دانسته‌اند، زیرا موجب می‌شود غذا به درستی در مسیر خود نرود و هضم نشود، بلکه ممکن است آزاردهنده هم باشد.

در مورد حکم خوردن در حال تکیه، سلف اختلاف داشتند: ابن القاص گفته که این از ویژگی‌های خاص پیامبر بوده است.

بیہقی این را نقد کرده و گفته: برای دیگران هم ممکن است مکروه باشد، چون این حالت، شیوه متکبران و از سنن پادشاهان عجم است.

ولی اگر کسی بیماری داشته باشد که جز در حال تکیه نتواند غذا بخورد، کراهت بر او وارد نیست.

و برخی از سلف به همین علت در حال تکیه غذا می‌خوردند، ولی در اینکه این از روی ضرورت بوده، جای بحث است.

ابن ابی شیبہ نقل کرده که ابن عباس، خالد بن ولید، عبیدہ سلمانی، محمد بن سیرین، عطاء بن یسار و زہری غذا خوردن در حال تکیه را جایز می‌دانستند.

و اگر خوردن با تکیه مکروه یا خلاف اولی باشد، بهترین حالت نشستن برای غذا خوردن این است که روی زانوهای بنشیند و روی پنجه‌های پا تکیه کند، یا پای راست را بلند کند و بر پای چپ بنشیند.

غزالی نیز خوردن سبزیجات را در حال دراز کشیده استثنا کرده است.



در مورد علت کراهت، اختلاف است؛ قوی‌ترین دلیل آن چیزی است که ابن‌ابی‌شیه از ابراهیم نخعی نقل کرده: «سلف از غذا خوردن در حال تکیه کراهت داشتند، زیرا می‌ترسیدند شکم شان بزرگ شود.»

و این علت با آنچه در احادیث دیگر آمده همخوان است، و معنا و حکمت آن نیز روشن است، همچنین با نظر ابن اثیر از نظر پزشکی نیز هم‌سوست. والله اعلم.^۱

۵۳۹۹ - حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ « لَا أَكُلُ وَأَنَا مُتَكِيٌ » .

ترجمه: ابوجحیفه - رضی الله عنه - می‌گوید: نزد نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - بودم. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - به مردی که آنجا نشسته بود، فرمود: «من تکیه داده، غذا نمی‌خورم».

توضیح: در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: خوردن از نظر طرز نشستن بر دو گونه است: یک نوع آن ممنوع، و بر خلاف روش پیامبر ﷺ می‌باشد؛ بدین‌سان که انسان بر پهلوی خود تکیه زند و چیزی بخورد. زیرا تکیه زدن، نشان‌گر خودبینی و غرور است. همچنین خوردن در چنین حالتی زیان‌بار است. زیرا در این حالت، مجرای غذا، کج و غیرطبیعی‌ست و این، برای بدن و دستگاه گوارش، زیان دارد. از این‌رو همان‌گونه که در حدیث عبدالله بن وهب سواری ﷺ آمده است: پیامبر ﷺ فرمود: «تکیه‌زده، چیزی نمی‌خورم». یعنی روش من، این نیست که بر پهلو تکیه بزنم و چیزی بخورم. و این، دو علت دارد که بیان کردیم: علتی معنوی که همان خودبینی و غرور است و نیز علتی جسمی؛ یعنی این روش غذا خوردن برای بدن زیان دارد.

انس ﷺ می‌گوید: «رسول الله ﷺ را دیدم که نشسته و چمباتمه زده بود و خرما می‌خورد». یعنی ساق‌هایش را بالا گرفته و روی نشیمنگاه خود نشسته بود. پیامبر ﷺ از آن جهت چمباتمه می‌زد که مطمئن و خاطرجمع نباشد و زیاد نخورد. زیرا معمولاً کسی که خاطرجمع می‌نشیند، زیاد می‌خورد. گرچه گاه خلاف این هم دیده می‌شود؛ یعنی برخی از افراد با این که

^۱ - فتح الباری.



خاطر جمع به نظر نمی‌رسند، باز هم زیاد می‌خورند و برخی کاملاً عادی می‌نشینند و بدون عجله، اما اندک می‌خورند. در هر حال، یکی از روش‌های کم‌خوری یا کم کردن غذا، این است که انسان، هنگام غذا خوردن، چمباتمه زند و خاطر جمع ننشیند.

نتیجه این که دو روش نشستن برای غذا خوردن وجود دارد: یکی، تکیه زدن بر پهلویست که روش پیامبر ﷺ نمی‌باشد و سایر شیوه‌های نشستن، جایز است و بهترین روش، همان است که ذکر شد؛ یعنی چمباتمه زدن یا نشستن به گونه‌ای که گویا انسان، عجله و قصد برخاستن دارد تا بدین‌سان کم‌تر غذا بخورد. زیرا پُر خوری، پسندیده نیست. بهترین روش، این است که انسان تا می‌تواند یک‌سوم شکمش را برای غذا، یک‌سوم آن را برای آب و یک‌سوم را برای تنفس خود، قرار دهد. البته ایرادی ندارد که هر از چند گاهی، شکم سیر بخورد.

۱۴ - باب الشَّوَاءِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ) أَيْ مَشْوًى .

باب: گوشت بریان

و فرموده الله عزوجل: «گوساله‌ی بریان آورد» [هود: ۶۹]

توضیح: عبارت «باب الشَّوَاءِ» به فتح حرف «ع» و با کشیده خوانده می‌شود و این رسم‌الخط معروف است.

عبارت «وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيز» همان‌طور که در اصل آمده، بدون تغییر است و قبل از این قلم خورده و قرائت «إن جاء» آمده که بعداً توضیح داده خواهد شد.

کلمه «مشوی» در روایت سرخسی به همین صورت آمده و نسفی آن را به صورت «أی مشوی» یعنی «یعنی کباب شده» آورده است. این تفسیر از ابی عبیده نقل شده که در آیه «فما لبث أن جاء بعجل حنيز» منظور «محنوذ» یعنی کباب شده است، همانند «قتیل» در «مقتول». طبری از وهب بن منبه و سفیان الثوری چنین نقل کرده‌اند. ابن عباس هم معنای خاص‌تری داده و گفته است «حنيز» یعنی پخته شده. مجاهد هم از طریق ابن ابی نجیح گفته که «حنيز» یعنی کباب شده و پخته شده. از طرق دیگر هم قتاده، ضحاک و ابن اسحاق چنین گفته‌اند. همچنین سدی گفته که «حنيز» یعنی کباب شده روی «رضف» که



یعنی سنگ‌های داغ. مجاهد و ضحاک نیز چنین گفته‌اند. این معنا از جهت دیگری دقیق‌تر است و خلیل (صاحب لغت) بر همین معنا تصریح کرده است.

شمر بن عطیه گفته: «حنیذ یعنی چیزی که پس از کباب شدن آب آن قطره قطره می‌چکد.» این معنا هم از جهت دیگری دقیق‌تر است و خداوند بهتر می‌داند.

سپس مصنف حدیث ابن عباس درباره داستان خالد بن الولید و ضب را ذکر کرده که ان شاء الله شرح آن در کتاب «الصید والذبائح» خواهد آمد.

ابن بطلال اشاره کرده که گرفتن حکم برای این روایت واضح است چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خوردن میل داشت ولی فقط به خاطر اینکه حیوان ضب بود از خوردن آن خودداری کرد؛ اگر غیر از ضب بود می‌خورد.^۱

۵۴۰۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَضْبٌ مَشْوَى ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ ، فَقَالَ خَالِدٌ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ « لَا ، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ » . فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْتَظِرُ . قَالَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بَضْبٌ مَحْنُودٌ .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که خالد بن ولید گفت: برای پیامبر صلی الله علیه وسلم سوسمار بریان شده آورده شد، آنحضرت به سوی آن دست دراز کرد تا بخورد، به وی گفته شد: این سوسمار است. آنحضرت دست نگه داشت. خالد گفت: آیا این حرام است؟ فرمود: «نی»، ولی در سرزمین قوم من یافت نمی‌شود و بر من نامطبوع است» خالد از آن می‌خورد و رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌نگریست. مالک از ابن شهاب روایت کرده است: سوسمار بریان شده.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: حدیث ابن عباس درباره داستان خالد بن الولید و ضب که شرح آن ان شاء الله در کتاب الصید والذبائح خواهد آمد.



ابن بطال اشاره کرده که گرفتن حکم از این روایت واضح است؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواست بخورد و فقط به خاطر زب بودن حیوان از خوردن خودداری کرد، اگر حیوان غیر از زب بود می‌خورد.

عبارت آخر «وقال مالک عن ابن شهاب بضم محنوذ» ادامه روایت درباره ذبائح (گوشت‌های حلال) از طریق مالک است.

۱۵ - باب الخزيرة

وَقَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ الثُّخَالَةِ ، وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ .

باب: خزیره (غذایی که آرد در آب گوشت ریزند)

نضر گفت: خزیره، از سبوس ساخته می‌شود و حریره از شیر.

توضیح: عبارت «باب الخزيرة» با کسره حرف «خ» و فتحه حرف «ز» و کسره حرف «ر» و سکون حرف «ة» نوشته شده است. خزیره غذایی است که از آرد درست شده به صورت نوعی عصیده اما رقیق‌تر از آن. این را طبری گفته است. ابن فارس گفته: خزیره آردی است که با چربی مخلوط شده است.

قتبی و جوهری گفته‌اند: خزیره یعنی گوشت را تکه تکه کرده و آب زیاد روی آن می‌ریزند و وقتی پخته شد آرد روی آن می‌ریزند. اگر گوشت نداشت، آن عصیده است. همچنین گفته شده که مرق صاف شده از آرد سبوس است که بعد پخته می‌شود و یا شوربایی از آرد و چربی است.

عبارت «قل النضر» اشاره به شخصی به نام نضر بن شميل، نحوی و محدث مشهور است.

عبارت «الخزيرة» با اعراب (فتح حرف خ، ساکن ز، کسره ر) یعنی از سبوس و «الحريرة» با اغماض (یعنی بدون اعراب دقیق) یعنی از شیر است. این همان چیزی است که نضر گفته و ابو هیشم هم تایید کرده است، ولی گفته به جای شیر، آرد است که رایج‌تر است. احتمال دارد منظور از شیر این باشد که آن غذا به دلیل صاف بودن شدید، سفید رنگ و شبیه شیر است. الله بهتر می‌داند.



سپس مصنف حدیث عتبان بن مالک در نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه‌اش را آورده است که شرح مفصل آن در باب «المساجد فی البیوت» در ابتدای کتاب الصلاة آمده است. هدف از این حدیث جمله «وحبسنه علی خزیر صنعناه» است، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم نگذاشت که از منزلشان برود، چون برای او خزیر (غذایی) درست کرده بودند که بخورد.^۱

۵۴۰۱ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ - أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلَى لِقَوْمِي ، فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًى . فَقَالَ « سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . قَالَ عِتْبَانُ فَقَدَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَذِنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ لِي « أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ » . فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَبَّرَ ، فَصَفَّعْنَا ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرِ صَنْعَانَا ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُوو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَشَنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَقُلْ ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » . قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنُصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ . فَقَالَ « فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » . قَالَ ابْنُ شَهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحَصِينَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ فَصَدَّقَهُ .

معنی کلمات:

- «فتاب: آمد».

ترجمه: «عتبان بن مالک یکی از اصحاب رسول - صلی الله علیه وسلم - و شرکت کننده در جنگ بدر که از قبیله انصار بود، پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت و گفت:

^۱ - فتح الباری.



ای رسول الله! چشمانم ضعیف و کم نور شده است و امام جماعت و پیش نماز قوم خودم می باشم، وقتی که باران می آید سیل در دره ای که بین منزل من و منزل ایشان است جاری می گردد، نمی توانم به مسجد آنان بروم و نماز را برای ایشان به امامت بخوانم، ای رسول الله! دوست دارم بیایی در منزل من نماز بخوانی، تا جایی را که شما در آن نماز می خوانی مصلی (و محل نماز) خود قرار دهم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او فرمود: ان شاء الله بعداً این کار را انجام می دهم، عتبان گوید: روز بعد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با ابو بکر به هنگامی که مدتی از طلوع خورشید گذشته بود آمدند، اجازه وارد شدن خواست و به او اجازه دادم، در هیچ جایی توقف ننمود تا اینکه وارد منزل شد، آنگاه فرمود: دوست داری در کجای خانه ات نماز بخوانم؟ عتبان گوید به نقطه ای از منزل اشاره کردم، پیامبر بلند شد و تکبیر نماز را گفت و ما هم بلند شدیم و صف را تشکیل دادیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دو رکعت نماز خواند و سلام داد، عتبان گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را برای صرف غذایی که از گوشت کوبیده برایش آماده کرده بودیم نگهداشتیم.

عده فراوانی از اهالی محل هم آمدند و همه در آنجا جمع شدند، یکی از آنان گفت: مالک بن دخیشن یا پسر دُحْشَن کجا است (و چرا اینجا نیست؟) بعضی از آنها گفتند: مالک منافق است، الله و پیامبر الله را دوست ندارد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: چنین حرفی را نگوئید مگر نمی بینی که کلمه توحید (لا اله الا الله) را می گوید؛ و منظورش توحید و رضای الله است، آن مرد گفت: الله و پیامبر الله از همه عالم ترند، ولی ما مالک را می بینیم که دل و محبتش با منافق ها است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که محض رضای الله کلمه لا اله الا الله را بگوید، الله سوختن او را بر آتش حرام می نماید.

توضیح: عبارت «أخبرني محمود بن الربيع الانصاري أن عتبان بن مالك - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار - أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم» چنین در متون معتبر آمده است. کرمانی نقل کرده که در برخی نسخ آمده «عن عتبان» که واضح تر است و احتمال دارد «أن» دوم تاکید باشد، مانند آیه «أيعدكم أنکم إذا مئتم وکنتم تراباً و عظاماً أنکم مخرجون» (قرآن کریم)

من می گویم: تقدیر این است که عتبان نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، و چیزهایی بین آنها رد و بدل شد که مانع از صحت جمله اول نیست. اما ظاهر این است که این روایت



از قول محمود بن الربیع است و مرسل محسوب می‌شود، زیرا او داستانی را گفته که خودش شاهد آن نبوده است. این با حالتی که می‌گفت «عتبان بن مالک گفت نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدم» فرق دارد. قبلاً در باب مربوطه به وضوح این مطلب توضیح داده شده است.

عبارت «قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين» به اسنادی که ذکر شده متصل است. با دو مهمله ذکر شده است که در اینجا کوچک شده (تصغیر) است. پیش‌تر در بحث نماز گفته‌ام که القابی آن را با ضاد معجمه (حرف ض با شکل خاص) روایت کرده و این درست نیست. ابن التین از شیخ ابوعمران نقل کرده که بخاری در جامع خود «الحضیر» را با همزه مهمله، سپس ضاد و در آخر راء نیاورده، بلکه «الحصین» را با دو مهمله و نون آورده که نشان می‌دهد مسلم برای «أسید بن حضیر» روایت کرده اما بخاری آن را در کتاب خود وارد نکرده است. این گفته ناقص است؛ چون هر چند بخاری روایت‌های اسید بن حضیر را به صورت متصل نیاورده، ولی اشاره‌هایی از او کرده و نامش در جاهای دیگر ذکر شده، بنابراین نمی‌توان گفت او را در کتاب خود وارد نکرده است، اگرچه گاهی بخاطر اختلاف در نوشتن نون‌ها ممکن است دچار اشتباه شوند.

واژه «لیس» در «الحصین» با دو مهمله و «قون» (جمعی از اسامی، کنایات و پدران) و «الحضین» که به ضاد معجمه است، شبیه است و یکی از آن‌ها مسلم به نام «حضین بن منذر ابو ساسان» را روایت کرده که اصحاب داشت. عیاض به خطای قابسی در این زمینه اشاره کرده و اصیلی نیز افزود که قابسی گفته در بخاری جز «حضین بن محمد» با ضاد معجمه کسی نیست. ابن عیاض گفت این نظر اصیلی را در اصلش یافته و آن اشتباه است، و درست آن است که اسم‌های جمع با صاد مهمله نوشته شوند.

نسبت دادن این نظر به اصیلی صحیح نیست، چون نقطه بالای حرف لازم نیست از نویسنده اصلی باشد، برخلاف قابسی که به همین موضوع مسلط‌تر بود و ابو لیبید الوقشی گفته: «همین طور بر او خوانده شده» و گفته‌اند این اشتباه است، الله دانایتر است.^۱

^۱ - فتح الباری.



در «القول السدید» آمده است: عتبان به (کسره‌ی مهمله) ابن مالک بن عمرو بن عجلان انصاری از بنی سالم بن عوف است، ایشان صحابی معروفی است که در دوران خلافت امیر معاویه وفات یافت.

و گفته‌اش علیه السلام: (خداوند بر دوزخ حرام کرده است...) بدان که احادیثی آمده است که از ظاهر آن چنین برمی‌آید که هر کسی شهادتین را به زبان بیاورد دوزخ بر او حرام است، مثل حدیث مذکور و حدیث انس که می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله بر وسیله‌ای سوار بود و معاذ پشت ایشان سوار بود، پیامبر فرمود: ای معاذ! گفت: بله، لبیک ای پیامبر خدا. فرمود: هر بنده‌ای گواهی دهد که «لا إله إلا الله و محمد رسول الله» خداوند دوزخ را بر او حرام می‌گرداند» معاذ گفت: ای رسول خدا آیا مردم را از این باخبر نکنم تا شاد شوند؟

فرمود: «آن‌گاه آنان با تکیه براین، در عمل سستی می‌ورزند» آن وقت معاذ به هنگام مرگش به خاطر آن که گناهکار نشود مردم را از این حدیث آگاه کرد.^۱

امام مسلم از عبادۀ روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «هرکسی بر «لا إله إلا الله» و «محمد رسول الله» گواهی دهد خداوند دوزخ را بر او حرام می‌گرداند».

احادیثی آمده است که هر کس شهادتین را به زبان بیاورد وارد بهشت می‌شود و در آن نیامده که دوزخ بر او حرام می‌شود، از آن جمله حدیث عبادۀ است که پیش‌تر ذکر شد.

ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که در غزوه‌ی تبوک همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودند؛ پیامبر فرمود: «گواهی می‌دهم که هیچ معبود به حقی جز الله نیست و گواهی می‌دهم که من رسول خدا هستم. هر بنده‌ای که این شهادت را بدهد و در آن تردیدی نداشته باشد با خداوند روبرو نمی‌شود درحالی که از بهشت منع گردد»^۳.

از ابوذر در صحیحین روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

۱- صحیح بخاری (۱۲۸) و صحیح مسلم (۳۲)

۲- صحیح مسلم (۲۹).

۳- صحیح مسلم (۵۵/۱) ش (۲۷)



«هیچ بنده‌ای نیست که بگوید لا إله إلا الله و سپس بر آن بمیرد مگر آن که وارد بهشت می‌شود»^۱.

بهترین چیزی که درباره‌ی معنای این قبیل احادیث گفته شده مطلبی است که شیخ الاسلام و غیره گفته‌اند که: «این احادیث در مورد کسی هست که لا إله إلا الله را بگوید و بر آن بمیرد، چنان‌که با همین قید در حدیث آمده است. و باید گوینده، این کلمه را خالصانه از ته دل، با یقین و بدون شک بگوید، چون حقیقت توحید این است که روح کاملاً به سوی خدا کشانده و متوجه می‌گردد، پس هرکسی خالصانه از ته دل به لا إله إلا الله گواهی دهد وارد بهشت می‌شود؛ چون اخلاص متوجه شدن قلب به سوی خداست به این صورت که خالصانه از گناهان توبه نماید، پس اگر در این حالت بمیرد به بهشت می‌رود.

احادیث زیادی به صورت متواتر روایت شده است که هر کسی بگوید «لا إله إلا الله» و در قلبش به اندازه‌ی دانه‌ی جو، یا به اندازه دانه‌ی خردل و یا دانه‌ی ذرتی خیر باشد از دوزخ بیرون آورده خواهد شد.

احادیث زیادی آمده است که بسیاری از کسانی که «لا إله إلا الله» می‌گویند به دوزخ می‌روند و سپس از آن بیرون آورده می‌شوند.

احادیث متواتری آمده که خداوند بر آتش حرام کرده که محل سجده‌ی انسان را بخورد، چون آن‌ها نماز می‌خوانده‌اند و برای خدا سجده می‌کرده‌اند.

احادیث متواتری آمده است که اگر کسی بگوید «لا إله إلا الله» و گواهی دهد «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» دوزخ بر او حرام است.^۲

اما این احادیث با قید سنگینی آمده است. بیشتر کسانی که شهادتین را می‌گویند اخلاص و یقین را نمی‌دانند و هر کسی که اخلاص و یقین را نداند بیم آن می‌رود که به هنگام مرگ گرفتار فتنه شود و نتواند بر شهادتین بمیرد، بیشتر کسانی که آن را

۱- صحیح بخاری (۲/۱۹۳/۵) ش (۵۴۸۹) و صحیح مسلم (۹۵/۱) ش (۹۴).

۲- نگانظم المتنائر من الحدیث المتواتر کتانی ص (۳۸-۳۹، ۱۱۶) ش (۱۰۱، ۸).



می‌گویند از روی تقلید یا عادت آن را به زبان می‌آورند و ایمان به دل آن‌ها راه نیافته و آمیخته نشده است.

و بیشتر کسانی که به هنگام مردن و در قبر امتحان می‌شوند امثال این‌ها هستند، چنان که در حدیث آمده است: «از مردم شنیدم که چیزی می‌گفتند و من هم آن را گفتم»^۱.

اغلب اعمال چنین کسانی تقلید و الگوبرداری از افرادی همانند خودشان است و این‌ها بیشتر به کسانی می‌مانند که خداوند در موردشان می‌فرماید:

﴿لَا وَجْهَ لَهَا إِلَّا كَأُمَّةٍ عَلَى كَأَنَّهَا آخَرَةٌ﴾ [الزخرف: 23]. «ما،

نیاکانمان را بر چنین آیینی یافته‌ایم و به‌طور قطع از آنان پیروی خواهیم کرد». پس منافات و تضادی بین احادیث نیست، چون کسی که شهادتین را با اخلاص و یقین کامل بگوید در این صورت اصلاً بر انجام گناه اصرار نمی‌ورزد، چون کمال اخلاص و یقین او باعث می‌شود تا او خدا را بیشتر از هر چیزی دوست بدارد، پس در این صورت در قلب او اراده‌ای برای آن‌چه خدا حرام نموده باقی نخواهد ماند و او در دلش آن‌چه را که خداوند به آن فرمان داده ناپسند نمی‌داند، همین چیز است که دوزخ را بر او حرام می‌گرداند.

اگرچه چنین کسی قبلاً مرتکب گناهیانی شده است اما این ایمان، این توبه، این اخلاص، محبت و یقین همه‌ی گناهان او را محو می‌کنند همان‌طور که روشنایی روز، تاریکی شب را از بین می‌برد و محو می‌کند.

پس اگر فرد شهادتین را به صورت کامل که مانع از شرک اکبر و اصغر می‌شود بگوید، چنین کسی اصلاً بر ارتکاب گناه اصرار نمی‌ورزد و در نتیجه بخشیده می‌شود و دوزخ بر وی حرام می‌گردد.

و اگر شهادتین را به گونه‌ای بگوید که از شرک اکبر رهایی یابد اما همچنان به شرک اصغر مبتلا باشد و بعد از اقرار به شهادتین کاری نکند که شهادتین را نقض نماید، با این نیکی هیچ بدی نمی‌تواند برابری کند و اینجاست که به سبب این

۱- صحیح بخاری ش (۸۶) البیضا و صحیح مسلم ش (۹۰۵) از اسماء.



شهادتین کفهی نیکی‌های او سنگین‌تر می‌شود، چنان‌که در حدیث بطاقه آمده است و او بر دوزخ حرام می‌شود، اما در بهشت مقامش به اندازه‌ی گناهای که کرده پایین می‌آید.

این برخلاف کسی است که بدیهایش از نیکی‌هایش بیشتر باشند و او با اصرار بر بدی‌ها بمیرد، چنین کسی مستحق دوزخ است گرچه «لا إله إلا الله» را گفته باشد و به وسیله‌ی آن از شرک اکبر نجات یافته باشد، گرچه او آن را به زبان آورده و از شرک اکبر رهایی یافته است اما او بر آن نمرده است، بلکه بعد از اقرار به آن مرتکب گناهای شد که از نیکی توحید او بیشتر و سنگین‌تر بوده‌اند، پس او با این‌که مخلصانه به شهادتین اقرار کرده است اما مرتکب گناهای شده که این توحید و اخلاص را ضعیف کرده‌اند و آتش گناهان را تقویت نموده‌اند تا آن‌که این نیکی را سوزانده است.

اما مخلصی که صاحب یقین است خلاف این می‌باشد، نیکی‌های چنین کسی حتماً از گناهانش بیشتراند و بر گناه اصرار نمی‌ورزد و اگر او در چنین حالتی بمیرد وارد بهشت می‌شود، فقط بیم آن می‌رود که مخلص، گناهان و بدی‌هایش بیشتر و سنگین‌تر شوند که آن گاه ایمانش ضعیف می‌گردد؛ و او «لا إله إلا الله» را با اخلاص و یقینی که مانع از ارتکاب همه‌ی گناهان است به زبان نمی‌آورد و در معرض خطر شرک اکبر و اصغر قرار می‌گیرد.

اگر از شرک اکبر سالم و به دور بماند شرک اصغر با او همراه خواهد بود و گناهان به این شرک نیز افزوده می‌شوند و این‌گونه کفهی بدی‌ها سنگین‌تر می‌شود، گناهان و بدی‌ها، ایمان و یقین را ضعیف می‌کنند و به سبب آن «لا إله إلا الله» ضعیف می‌شود و از اخلاص در قلب جلوگیری می‌کند و گوینده‌ی «لا إله إلا الله» مانند کسی می‌شود که در حالت خواب آن را به زبان می‌آورد یا مانند کسی می‌شود که از روی مسخره آن را می‌گوید، یا مثل کسی می‌ماند که با صدایی زیبا آیه‌ای از قرآن را تلاوت می‌نماید بدون آن که طعم و شیرینی آن را احساس نماید، پس چنین کسانی شهادتین را با کمال صدق و یقین نگفته‌اند؛ بلکه بعد از گفتن آن مرتکب گناهای می‌شوند که این صدق و یقین را ضعیف می‌کند و از آن می‌کاهد و ممکن است آن را بدون صدق و



یقین بگویند و در همین حالت می‌میرند در حالی که گناهان زیادی دارند که مانع ورود آن‌ها به بهشت می‌شود.

وقتی گناهان فرد زیاد باشد به زبان آوردن شهادتین برای فرد دشوار خواهد بود و دل چنان سنگ و سخت می‌شود که شهادتین به زبان نمی‌آید و فرد عمل صالح را ناپسند می‌داند و گوش کردن قرآن برایش سنگین و سخت می‌شود و با ذکر غیر از خدا شاد می‌گردد و به باطل اطمینان می‌یابد و همنشینی با اهل غفلت و فساد برای او لذت‌بخش می‌شود و اختلاط با اهل حق را دوست نمی‌دارد، پس چنین کسی وقتی شهادتین را به زبان بیاورد در واقع با زبانش چیزی می‌گوید که در دلش نیست و با زبان چیزی می‌گوید که عملش آن را تصدیق نمی‌نماید، چنان که حسن^۱ می‌گوید:

«ایمان با آراستن و آرزو کردن نیست، بلکه ایمان چیزی است که در دل جای بگیرد و اعمال آن را تصدیق نمایند، پس هر کسی خیر بگوید و کار خوب انجام دهد از او پذیرفته می‌شود و هر کس بد بگوید و بد کند از او پذیرفته نمی‌شود^۲».

بکر بن عبدالله مَرْنِی می‌گوید: «ابوبکر با کثرت نماز و روزه بر آنان پیشی نگرفته بود، بلکه با آن چه در قلبش جای گرفته بود بر آنان پیشی گرفته بود^۳».

پس هرکسی «لا إله إلا الله» را به زبان بیاورد و به مقتضای آن عمل نکند، بلکه همراه با گفتن آن گناهان و بدی‌هایی نیز مرتکب شود و در گفتن «لا إله إلا الله»

۱- او حسن بن یسار بصری است.

۲- عبد بن حمید این را روایت کرده است همان‌طور که در الدار المنثور (۱۰/۷) آمده است و بیهقی در شعب الایمان ش (۶۶) و خطیب در اقتضاء العلم العمل ش (۵۶) و ابن بَته در الإبانة- کتاب الایمان ش (۱۰۹۳) این را روایت کرده است و سند آن حسن است. و ابن ابی شیبہ در المصنف ش (۳۰۳۵۱، ۳۵۲۱۱) و ابن مبارک در الزهد ش (۱۵۶۵) و عبدالله بن احمد در زوائد الزهد ص (۲۶۳) و خطابی در غریب الحديث (۱۰/۱۳) و ابن بَته در الإبانة کتاب الایمان ش (۱۰۹۴) تا «وصفته الأعمال» از طرق روایت شده‌ی بعضی صحیح می‌باشد. و ابن قیم در حاشیه‌اش بر سنن ابی داود (۲۹۴/۱۲) این را روایت کرده است. و از ابوهریره از پیامبر روایت شده چنان که ابن عدی در الکامل (۲۸۸/۶) آن را روایت نموده و گفته باطل است و لاکثائی در شرح اصول اعتقاد اهل السنة ش (۱۵۱۶) روایت کرده و گفته است حدیث باطل است همان‌طور که ابن عدی گفته و آفت آن محمد بن عبدالرحمان بن مجبر است که وی متروک است. همچنین از طریق انس به پیامبر نسبت داده شده است، که ابن نجّار در ذیل تاریخ بغداد آن را آورده است. و یکی از روایان آن فردی است که متهم به دروغ‌گویی است و منکر الحدیث و متروک است. نگا: السلسلة الضعيفة ش (۱۰۹۸)

۳- امام احمد در فضائل الصحابة ش (۱۱۸) و حکیم در الصلاة و مقاصدها ص (۸۰-۸۱) و در نوادر الاصول (۱۴۸/۱-۱۴۹) روایت کرده و سند آن صحیح است و همچنین به صورت مرفوع روایت شده است که موضوع (جعلی) است و اصلی ندارد و شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن قیم آن را به ابوبکر بن عیاش نسبت داده‌اند. نگا: منهاج السنة (۲۳۲/۶) و المنار المنيف ص (۱۱۵) و مفتاح دار السعادة (۸۲/۱) و جامع العلوم و الحكم (۱۴۱/۱ الرسالة) و فیض القدير (۱۴۴/۴) و مقاصد الحسنة سخاوی ص (۳۶۹) و تبیيض الصحیفة ش (۳۷).



صادق باشد و به آن یقین داشته باشد اما گناهانش چندین برابر صداقت و یقین او باشند و اضافه بر آن مرتکب شرک اصغر عملی شده باشد، این چیزها بر آن نیکی سنگین تر می شوند و او در حال اصرار بر گناه می میرد.

برخلاف کسی که آن را با یقین و صدق کامل می گوید، چنین کسی در حالت اصرار برگناه نمی میرد یا اصلاً برگناه اصرار نمی ورزد، یا این که توحید او که متضمن صداقت و یقین اوست، کفه ی نیکی هایش را سنگین تر می نماید.

کسانی که با وجود گفتن این کلمه به دوزخ می روند یکی از این دو شرط را نداشته اند.

یا آنان این کلمه را با صدق و یقین کامل، که با گناهان در تضاد است، نگفته اند، و یا این که بدی هایشان سنگین تر بوده است، یا این که آن را گفته اند اما بعد از آن، مرتکب گناهی شده اند که از نیکی هایشان بیشتر و سنگین تر بوده است؛ سپس به همین دلیل، صدق و یقین آن ها ضعیف شده و بعد از آن با صدق و یقین کامل آن را نگفته اند چون گناهان، این صدق و یقین را دل هایشان ضعیف کرده است، پس وقتی چنین کسانی لا إله إلا الله، را بگویند، این کلمه نمی تواند گناهانشان را محو نماید. بلکه بدی های آنان از نیکی هایشان سنگین تر خواهد بود.^۱

ابن قیم^۲، ابن رجب^۳، منذری، قاضی عیاض^۴ و غیره نیز همین مطلب را گفته اند. حاصل این است که «لا إله إلا الله» سبب می شود تا انسان وارد بهشت گردد و از دوزخ نجات یابد و همین را اقتضا می نماید، اما زمانی کارش را می کند که شرایط فراهم و موانع وجود نداشته باشند، بنابراین ممکن است به خاطر نبود شرطی از شرایط آن و یا به علت وجود مانعی به مقتضای خود عمل نکند، بنابراین هنگامی که به حسن بصری گفتند: افرادی می گویند: هر کسی بگوید «لا إله إلا الله» به بهشت

۱- منهاج السنة (۲۱۶/۶-۲۲۷).

۲- مفتاح دار السعادة (۸۲/۱).

۳- جامع العلوم و الحكم (۱۱۳/۱-۴، ۱۱۴/۴) و کلمة الاخلاص ص (۲۱-۲۳).

۴- نگا: اکمال المعلم بفوائد مسلم قاضی عیاض (۲۵۲/۱-۲۵۵).



می‌رود. او گفت: «هرکسی بگوید «لا إله إلا الله» و حق این کلمه و فرض آن را به جا بیاورد به بهشت می‌رود»^۱.

بشر بن معبد خصاصیه می‌گوید پیش پیامبر ﷺ رفتم تا با او بیعت کنم مرا امر نمود بر شهادت دادن به لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، اقامه‌ی نماز، دادن زکات و حج واجب و اینکه ماه رمضان را روزه بگیرم و در راه خدا جهاد کنم. گفتم: ای پیامبر خدا: سوگند به خدا توانایی انجام این دو یعنی جهاد و صدقه را ندارم، آنگاه پیامبر ﷺ دستش را بست و سپس آن حرکت داده و فرمود: «وقتی جهاد نمی‌کنی و صدقه نمی‌دهی پس با چه وارد بهشت می‌شوی؟!» گفتم: ای رسول خدا بر انجام همه اینها با تو بیعت می‌کنم.^۲

پس در حدیث آمده که جهاد و صدقه برای وارد شدن به بهشت به همراه توحید، نماز، حج و روزه شرط هستند. و احادیث زیادی در این مورد آمده است. حدیث مذکور دلیلی است بر این که برای ایمان فقط به زبان آوردن شهادتین بدون اعتقاد قلبی کافی نیست و عکس این هم کفایت نمی‌کند.

در حدیث اشاره شده که دوزخ بر کسانی که اهل توحید کامل هستند حرام است و نیز در آن اشاره شده که عمل انسان سودی نمی‌بخشد مگر آن که خالصانه برای خداوند انجام بگیرد.

فوائد حدیث:

۱) مالک بن دخیشن به شهادت پیامبر صلی الله علیه وسلم از منافقین نبود، ولی با آن‌ها از روی ضرورت روابطی داشت، و رابطه داشتن با منافقین اگر از روی ضرورت باشد

۱- جامع‌العلوم والحکم (۵۲۲/۱ الرساله) و (کلمة الاخلاص) ص (۱۴)

۲- احمد در السمند (۲۲۴/۵) و طبرانی در المعجم الکبیر ش (۱۲۳۳، ۱۲۳۴) و در الأوسط ش (۱۱۲۶) و محمد بن نصر در تعظیم قدر الصلوة ش (۴۵۱) و ابونعیم در (معرفه الصحابة) ش (۱۱۹۸-۱۱۹۹) و حاکم در المستدرک (۷۹/۲-۸۰) و بیهقی در السنن الکبری (۲۰/۹) و در شعب الإيمان ش (۳۲۹۶) و در الاعتقاد ص (۲۴۸) و خطیب در تاریخ بغداد (۱۹۵/۱) و دیگران از طریق ابی‌المثنیٰ عبدی از بشیر بن خصاصیه با همین سند روایت کرده‌اند. که سند آن حسن است و ابوالمثنیٰ عبدی موثر بن عفازه می‌باشد گروهی از تابعین از او روایت کرده‌اند چنان که حاکم گفته است، وعجلی او را فقه دانسته و ابن حبان او را در زمره ثقات ذکر کرده است و بخاری در تاریخ شرح حال او را بیان نموده و ابن ابی‌حاتم نیز با ذکر شرح حال او بر آن سکوت کرده است، پس او این شاء الله حسن‌الحديث است و حاکم او را صحیح قرار داده و ذهی تأیید کرده است. و احادیثی در مضمون حدیث بشیر در «جامع‌العلوم والحکم» (۲۲۶/۱-۲۲۷) شرح حدیث شماره: (۸)، آمده است.



مانعی ندارد، و دلیل دیگر بر منافق نبودنش این است که وی با معن بن عدی بنا به امر پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و مسجد (ضرار) را که منافقین ساخته بودند، به آتش کشید. (۲) این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: کسی که از صدق دل (لا إله إلا الله) بگوید، الله آتش دوزخ را بر وی حرام گردانیده است، مراد از آن این است که: برای همیشه به آتش دوزخ نمی ماند، زیرا در احادیث دیگری آمده است، که شخص گنهکار به اندازه گناه خود - اگر برایش آمرزیده نشود - در آتش می سوزد.

(۳) امامت دادن شخص کور جواز دارد، ولی باید شخصی باشد که بتواند لباس و بدنش را پاک نگهدارد، و یا کسی را داشته باشد که در این مورد با وی همکاری و کمک نماید.

(۴) در وقت عذر، از نرفتن به جماعت گناهی نیست.

(۵) کسی که روی معذرتی در خانه اش نماز می خواند، مستحب است که جایی را جهت نماز خواندن خود تعیین نماید.

(۶) خواندن نماز نفل به جماعت در روز جواز دارد.

(۷) اگر کسی را متهم به کاری می کنند، (ولی امر) مسلمانان نباید بدون ثبوت، قول متهم کننده را قبول نماید، بلکه بنا به استصحاب حال تا وقتی که متهم بودنش ثابت نمی شود، او را بریء الذمه بداند.

(۸) کسی که از صدق دل (لا إله إلا الله) بگوید، به طور جاوید در دوزخ نمی ماند.^۱

۱۶ - باب الأقط

وَقَالَ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَفِيَّةَ، فَأَلْقَى الثَّمَرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ صَنَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْسًا.

باب: كَشْك

وحمید گفت: از انس شنیدم که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با صفیه زفاف کرد و در ولیمه ی آن خرما و كَشْك و روغن صرف کردند.

^۱ - فیض الباری.



وعمر بن ابی عمرو گفته است که انس گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در ولیمه‌ی آن غذای حیس آماده کرد.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: عبارت «باب الأقط» با فتح همزه و کسر قاف و پس از آن طای مهمله ساکن است. «الأقط» نوعی پنیر تازه است که کره آن گرفته شده. شرح آن قبلاً در «باب زکات فطر» و جای دیگر آمده است.

عبارت «وقال حمید...» قبلاً در «باب الخبز المرقق» آمده است. عبارت «وقال عمرو بن أبی عمرو عن أنس» هم در همان باب ذکر شده اما به صورت معلق (بدون سند کامل). محل اتصال آن در آنجا توضیح داده شده است.

۵۴۰۲ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا ، فَوَضَعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَوْضَعْ وَشَرَبَ اللَّبَنَ ، وَآكَلَ الْأَقِطَ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: خاله ام برای پیامبر صلی الله علیه وسلم، سوسمار و کشک و شیر اهدا کرد. سوسمار بر مائده‌ی (سفره‌ی) آنحضرت نهاده شد. اگر حرام می بود بر آن نهاده نمی شد. آنحضرت شیر را نوشید و کشک را خورد.

توضیح: بخشی از حدیث ابن عباس درباره ضب آمده که گفته «أهدت خالتي ضباباً و أقطاً ولبناً» و شرح آن در ذبائح خواهد آمد.

۱۷ - باب السَّلَقِ وَالشَّعِيرِ

باب: چغندر و جو

توضیح: عبارت «باب السلق» با کسر سین مهمله است. «السلق» نوعی سبزی است که در آن درمان‌های مختلف از جمله برای کبد بیان شده و نوعی سیاه هم دارد که معده را تسکین می‌دهد.^۱

۵۴۰۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا نَنْفَرُحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أَصُولَ

^۱ - فتح الباری.



السَّلَقُ ، فَتَجْعَلُهُ فِي قَدْرِ لَهَا ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَيَاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ، إِذَا صَلَّيْنَا رُؤُوسَنَا فَقَرَّبْنَاهُ إِلَيْنَا ، وَكُنَّا نَضْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، وَمَا كُنَّا نَتَعَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ .

ترجمه: از ابو حازم روایت است که سهل بن سعد گفت: روز جمعه روز خوشی ما بود. پیر زنی بود که ریشه های چغندر را می گرفت و در دیگ می انداخت و دانه های جو را در آن می افکند. آنگاه که نماز جمعه را می گزاردیم، به دیدن وی می رفتیم و او آن غذا را به ما پیشکش می کرد. وبه همین سبب در روز جمعه خوشحال بودیم و ما را نه غذایی بود و نه خواب نیمه روز، مگر بعد از (نماز) جمعه، وبه الله سوگند که در آن غذا نه چربی بود و نه روغنی.

توضیح: مصنف حدیث سهل بن سعد درباره پیرزنی که جمعه ها برای آن ها آش می پخت را ذکر کرده است. شرح آن قبلاً در کتاب جمعه آمده و اشاره ای به کتاب استئذان شده است. بخاری این حدیث را به دو روایت از ابی غسان از ابی حازم تقسیم کرده است. در پایان حدیث عبارت اضافی «والله ما فيه شحم ولا ودك» آمده است. در روایت آمده که سلق جایگزین عرق شده است؛ عرق با فتح عین و ساکن راء به معنی گوشت باقی مانده روی استخوان است، اگر گوشت نبود عرق است. در این روایت تصریح شده که در آن چربی (شحم) و «ودك» (با فتح واو و كاف مهمله، یعنی چربی یا وزن) نبوده است. «ودك» به همراه شحم آورده شده که عطف عام بر خاص است، الله داناتر است. این حدیث نشان دهنده صرفه جویی و صبر سلف در کمبودها است تا زمانی که الله فتح و گشایش های بزرگ به آن ها داد. برخی در مباحثات وسعت داده و برخی به دلیل تقوا و ورع، به حداقل ها اکتفا کرده اند.^۱

۱۸ - باب النَّهْشِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

باب: به دندان برکندن و از دیگ برآوردن گوشت

توضیح: «النهش» به فتح نون و سکون هاء و سپس شین مهمله یا معجمه آمده که هر دو معنای یکسان دارند. اصمعی و جوهری این معنا را پذیرفته اند. «النهش» یعنی گرفتن

^۱ - فتح الباری.



گوشت با دهان و جدا کردن آن از استخوان و امثال آن. گفته‌اند معجمه یعنی با دندان گرفتن و مهمله یعنی گرفتن با لب‌های جلو. «النهس» مهمله برای گرفتن گوشت و رها کردن آن هنگام خوردن است.

شیخ ما در شرح ترمذی گفته است که حکم این عبارت به صورت توصیه است، زیرا علت آن این است که این کار راحت‌تر و ملایم‌تر است یعنی کمتر به معده فشار می‌آورد و راحت‌تر هضم می‌شود. گفته شده نهی از بریدن گوشت با چاقو ثابت نشده بلکه بریدن از شانه جایز است و بسته به نوع گوشت و شرایط مختلف فرق می‌کند، مثل سختی گرفتن گوشت با دندان که در این صورت چاقو مجاز است. همچنین بسته به عجله و تأمل تفاوت دارد. الله داناتر است.

«الانتشال» به معنای گرفتن و بریدن و کندن است. گفته می‌شود «نشلت اللحم من المرق» یعنی گوشت را از خورش جدا کردم. همچنین «نشلت اللحم» یعنی با دست گرفتن قسمتی از گوشت و رها کردن بقیه. این بیشتر وقتی است که گوشت هنوز نپخته است و به آن «نشیلا» گفته می‌شود.

اسماعیلی گفته که انتشال همراه با نهش ذکر شده است. انتشال یعنی گرفتن و بیرون آوردن، ولی به گرفتن گوشت «نهش» گفته نمی‌شود مگر وقتی که گوشت را می‌گیرد.

من می‌گویم: خلاصه این که «نهش» پس از «انتشال» است و هیچ یک از دو معنای گفته شده توسط بخاری با لفظ «نهش» نیامده، بلکه آن را با معنی «تعریق کتف» یعنی گرفتن گوشت با دهان که همان «نهش» است بیان کرده است. شاید بخاری با این تعبیر خواسته حدیثی را که در باب بعدی درباره نهی از بریدن گوشت با چاقو خواهد آورد، تقویت کند.^۱

۵۴۰۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ تَعَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَيْفًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشت شانه را به دندان بر کند و خورد سپس به نماز ایستاد و وضو (تازه) نکرد.

توضیح: عبارت «عن محمد» اشاره به ابن سیرین است. نسبت داده شده به روایت اسماعیلی، ابن بطلال گفته است: برای ابن سیرین صحیح نیست که از ابن عباس یا از ابن عمر حدیثی شنیده باشد.

من می گویم: پیش تر یحیی بن معین و همچنین عبدالله بن احمد از پدرش گفته اند که محمد بن سیرین از ابن عباس چیزی شنیده و فقط گفته اند «به ما رسید». ابن مدینی نقل کرده که شعبه گفته است: احادیث محمد بن سیرین از عبدالله بن عباس را او از عکرمه شنیده است، چون در زمان مختار با او ملاقات کرده بود. من نیز شنیدم خالد الحذاء گفته: هر چیزی که ابن سیرین گفته «ثابت است از ابن عباس» او از عکرمه شنیده است.

اعتماد بخاری در این بخش فقط بر سند دوم استوار است. ذکر کرده ام که ابن الطباع در سند اول عکرمه را بین ابن سیرین و ابن عباس آورده است. گویا بخاری با ذکر سند دوم به این نکته اشاره کرده که ابن سیرین از ابن عباس شنیده است. و این حدیث تنها حدیثی است که بخاری از ابن عباس دارد. اسماعیلی آن را از طریق محمد بن عیسی بن الطباع از حماد بن زید نقل کرده که بین محمد بن سیرین و ابن عباس عکرمه را وارد کرده است. این روایت فقط از طریق راه دوم صحیح است و بخاری آن را به همان صورتی که شنیده آورده است.

عبارت «تعرق رسول الله صلی الله علیه وسلم کتفا» در روایت عطاء بن یسار از ابن عباس آمده که پیش تر در باب طهارت ذکر شده است. مسلم نیز از طریق محمد بن عمرو بن عطاء از ابن عباس روایت کرده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هدیه ای آوردند که نان و گوشت بود و سه لقمه خورد». این حدیث جهت گوشت و مقدار خورده شده را مشخص می کند. عبارت «وعن ایوب» نیز متصل به سند قبلی است و اشتباه است کسانی که گفته اند معلق است.

ابو نعیم در «المستخرج» از طریق فضل بن الحباب از حجبی (عبدالله بن عبدالوهاب، شیخ بخاری) این حدیث را با سند یاد شده آورده است. مضمون حدیث نزد حماد بن زید از طریق دو سند است: یکی از ابن سیرین با لفظ اول و دیگری از عکرمه و عاصم الاحول با



لفظ دوم، محتوای دو روایت یکی است و بیان کننده ترک واجب وضو برای چیزی است که آتش را لمس کرده است. اسماعیلی گفته است که این حدیث از طریق ابراهیم بن زیاد، احمد بن ابراهیم الموصلی، عارم، یحیی بن غیلان و حوضی همگی از حماد بن زید روایت شده و همچنین محمد بن عبید بن حساب آن را به صورت مرسل روایت کرده است که در آن نام ابن عباس نیست.

من می گویم: روایت به اتفاق صحیح است چون تعداد و حافظان بیشتری آن را روایت کرده اند و سندشان متصل و مرسل است، پس حکم بر صحت آن داده می شود. دیگرانی نیز از غیر کسانی که ذکر شدند از حماد بن زید روایت کرده اند. و الله داناتر است.^۱

۵۴۰۵ - وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَصَامٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ .

ترجمه: از ابن عباس گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم گوشت استخواندار را از دیگ برآورد و خورد، سپس نماز گزارد و وضو (تازه) نکرد.
توضیح: شرح این حدیث در کتاب نماز گذشت.

۱۹ - بَابُ تَعْرِقِ الْعُضْدِ

باب: گوشت شانه را به دندان برکنند

توضیح: عبارت «باب تعرق العضد» آمده است. توضیح «تعرق» قبلاً داده شده است. «عضد» استخوان بین شانه و آرنج است.

۵۴۰۶ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ مَكَّةَ .

ترجمه: از عبدالله بن ابی قتاده روایت است که پدرش گفت: به همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی مکه برآمدیم.

^۱ - فتح الباری.



۵۴۰۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَازِلٌ أَمَامَنَا ، وَالْقَوْمُ مُحْرَمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرَمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحَشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي ، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ ، وَأَحْبَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ ، فَأَلْتَقْتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ . ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِئُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْحَ . فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِيثُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَغَضِبْتُ فَتَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ ، فَرَحْنَا وَخَبَاتَ الْعَصَدُ مَعِيَ ، فَأَذْرَكْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ » . فَنَاوَلْتُهُ الْعَصَدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعْرِفَهَا ، وَهُوَ مُحْرَمٌ . قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ .

ترجمه: از محمد بن جعفر از ابو حازم از عبدالله بن ابی قتاده سلمی روایت است که پدرش گفت: روزی همراه باران پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در یکی از منزلهای راه مکه نشسته بودم و رسول الله (صلی الله علیه وسلم) جلوتر از ما منزل کرده بود و مردم در احرام بودند و من در احرام نبودم. همراهان من گوره خری دیدند در حالی که من مشغول دوختن کفشهای خود بودم. مرا از آن آگاه نکردند ولی دوست داشتند که من خود آن را ببینم متوجه شدم و آن را دیدم به سوی اسب پیش رفتم و آن را زین کردم و سوار شدم ولی تازیانه و نیزه را فراموش کرده بودم که بردارم. به همراهان خود گفتم: تازیانه و نیزه را به من بدهید. گفتند: نه، به الله سوگند که تو را به هیچ چیز کمک نمی کنیم. خشمگین شدم و از اسب فرود آمدم و آنها را برداشتم و سپس سوار شدم و بر گورخر حمله کردم، آن را پی کردم سپس آن را آوردم و همانا مرده بود. همراهان من بر آن افتادند (پختند) و به خوردن مشغول شدند، سپس در جواز خوردن آن به شک افتادند و ایشان در احرام بودند. ما راهی شدیم و من بازوی آن را پنهانی برداشته بودم. رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را دریافتیم و از این موضوع از وی پرسیدیم، فرمود: «چیزی از آن همراه دارید؟» من هم بازوی آن را به وی پیش کردم، آن را خورد تا آنکه به دندان برکند در حالی که در احرام بود. محمد بن جعفر گفت: زید بن اسلم، از عطا بن یسار از ابوقتاده مثل این حدیث را روایت کرده است.



توضیح: مصنف حدیث ابی قتاده درباره داستان الاغ وحشی را ذکر کرده که شرح کامل آن در کتاب حج آمده است. ابی حازم مدنی در سندش «سلمه بن دینار» که همراه سهل بن سعد است، دارد. مراد او از عبارت «فناولته العُضد فأكلها حتى تعرقها» یعنی آنقدر خورد که دیگر روی استخوان عضد گوشتی باقی نماند.

عبارت «قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم» هم به سند قبلی وصل است. یعنی محمد بن جعفر (پدر بزرگ بخاری) دو سند دارد. در نسخ نسفی و اکثر روات «قال ابن جعفر» بدون نام آمده است.

در روایت ابی ذر از کشمیهنی «قال ابو جعفر» آمده است، اگر محمد بن جعفر لقب «ابا جعفر» را داشته باشد روایت کشمیهنی صحیح است وگرنه این پسر است و پدر نیست. الله دانایتر است.^۱

۲۰ - باب قطع اللحم بالسكين

باب: بریدن گوشت با کارد

۵۴۰۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِينِ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ .

ترجمه: «عمرو بن امیه می گوید: در حالی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - مشغول جدا نمودن و خوردن گوشت بریان از شانه گوسفندی بود دیدم که او را برای خواندن نماز صدا کردند، کاردی را که در دست داشت، بر زمین گذاشت و رفت و نماز خواند و وضو هم نگرفت».

توضیح: حدیث عمرو بن امیه که دیده پیامبر صلی الله علیه وسلم از کتف بره‌ای قطعه‌ای برید را در کتاب طهارت شرح داده‌ایم. معنی «یحتز» همان بریدن است. همچنین اصحاب سه سنن از حدیث مغیره بن شعبه روایت کرده‌اند که گفت: «شب در حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم بودم و او از کنار من گوشت می‌برید تا اذان بلال؛ سپس

^۱ - فتح الباری.



چاقو را کنار گذاشت.» گفته‌اند چرا دستش خاکی شده است؟ ابن بطال گفته این حدیث مقابل حدیث ابی معشر از هشام بن عروه از پدرش از عایشه است که او روایت کرده است: «گوشت را با چاقو نبرید که این کار از رسوم اجانب است؛ بلکه آن را با دندان جدا کنید که این آسان‌تر و ملایم‌تر است.» ابو داود گفته این حدیث قوی نیست.

من می‌گویم: شاهد این روایت حدیث صفوان بن امیه است که ترمذی آورده با عبارت «انهشوا اللحم نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ» یعنی گوشت را جدا کنید که این آسان‌تر و ملایم‌تر است. گفته شده این حدیث تنها از عبد الکریم است. عبد الکریم همان ابوامیه بن ابی المخارق است که ضعیف است، ولی ابن ابی عاصم از وجه دیگر از صفوان بن امیه آن را روایت کرده که حدیث حسن است، ولی در آن نهی قطع گوشت با چاقو به شدت ابو معشر نیامده است. بیشتر حدیث صفوان بر فضیلت جدا کردن گوشت با دندان تاکید دارد. در ابتدای حدیث شفاعت طولانی در تفسیر، از طریق ابی زرعه از ابی هریره روایت شده: «به پیامبر گوشت بازو آمد و آن را جدا کرد» که شرح آن آمده است.^۱

۲۱ - باب مَا عَابَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا

باب: پیامبر صلی الله علیه وسلم بر غذایی ایراد نگرفته است

توضیح: عبارت «باب ما عاب النبی صلی الله علیه وسلم طعاماً» است؛ یعنی غذای مباح. پیامبر صلی الله علیه وسلم غذاهای حرام را مذمت می‌کرد و از آن نهی. برخی گفته‌اند اگر عیب از نظر شکل و ظاهر باشد مکروه است، ولی اگر از نظر ساخت و ترکیب باشد مکروه نیست، چون ساخت الله قابل عیب نیست ولی ساخت انسان قابل نقد است.

من می‌گویم ظاهراً این حکم تعمیم دارد، چون عیب زدن به غذای مباح باعث شکستن دل تهیه‌کننده می‌شود. نووی گفته است: یکی از آداب مؤکد غذا این است که عیب نشود، مثل اینکه بگوییم شور است، ترش است، کم نمک است، زیاد نمک دارد، نپخته و امثال آن.

۵۴۰۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا قَطُّ ، إِنْ اِشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: هرگز پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از هیچ غذایی ایراد نمی گرفت، اگر نسبت به آن رغبت می داشت می خورد، و اگر رغبت نمی داشت آن را ترک می کرد».

توضیح: عبارت «عن ابی حازم» به اشجعی اشاره دارد. برای اعمش نیز شیخ دیگری است که مسلم از طریق ابومعویة از او از ابویحیی مولى جعدة از ابی هریره روایت کرده است. بخاری فقط از ابی حازم روایت کرده چون شرط او همین است و ابویحیی مولى جعدة بن هبیره مخزومی مدنی است که غیر از این حدیث در مسلم ندارد.

ابوبکر بن ابی شیبہ که ابن ماجه از او روایت کرده گفته است که ابومعویة در این روایت «از الأعمش از ابویحیی» تفرد دارد، یعنی وقتی این مسیر را روایت می کند در این قسمت با روایت «عن ابی حازم» مخالف است. دارقطنی هم این نقد را به مسلم کرده، اما عیاض گفته این از احادیث معیه است که مسلم در مقدمه کتابش گفته آن ها را می آورد و علتش را بیان می کند. واقعیت این است که در اینجا عیبی نیست چون ابومعویة هر دو مسیر را روایت کرده است. اگر فقط «ابویحیی» را روایت می کرد این روایت شاذ بود اما چون همه با «ابی حازم» موافق هستند، این اختلاف فقط به خاطر حفظ ابومعویة است و قابل قبول است. الله داناتر است.

قوله (وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) یعنی مثل چیزی که برایش پیش آمد درباره «ضب» (نوعی مارمولک)، و در روایت ابویحیی آمده است: «وَإِنْ لَمْ يَشْتَهُ سَكَتَ» یعنی از عیب آن چشم پوشی کرد. ابن بطال گفت: این از حسن ادب است، زیرا ممکن است شخص خودش چیزی را نپسند ولی دیگران آن را بخواهند، و هر چیزی که شرعاً خوردنش جایز باشد عیب ندارد. در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: «ایراد گرفتن از غذا درست نیست؛ بلکه تعریف از غذا مستحب است».

غذا شامل انواع خوراکی ها و نوشیدنی ها می شود؛ شایسته است که وقتی غذایی برای انسان می آوردند، قدر نعمت پروردگار را بدانند و الله را بر آن سپاس گزار باشد که این نعمت را نصیبش کرده است؛ نه این که از آن ایراد بگیرد؛ اگر میل دارد، بخورد و اگر دوست ندارد، نخورد و از آن بد نگوید. دلیلش، حدیث ابوهریره رضی الله عنه می باشد که فرموده است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم



هیچ گاه از هیچ غذایی ایراد نگرفت؛ اگر مورد علاقه اش بود، می خورد و اگر دوست نداشت، آن را ترک می کرد و نمی خورد».

به عنوان مثال: اگر برای کسی، خرمای نامرغوبی بیاورند، نگوید: چه خرمای بدی ست! اگر دوست دارد، از آن بخورد؛ و گرنه، از آن بدگویی نکند؛ زیرا این، نعمت خداست که به او ارزانی فرموده است. پس شایسته نیست که از آن ایراد بگیرد. همچنین وقتی برایش غذایی درست می کنند که آن را نمی پسندد، نباید از آن ایراد بگیرد؛ اگر از کیفیت آن غذا خوشش آمد، از آن بخورد؛ اگر دوست نداشت، نخورد.

و اما درباره ی تعریف از غذا، حدیث جابر رضی الله عنه آمده است؛ جابر رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله از خانواده اش نان خورشی خواست؛ گفتند: چیزی جز سرکه نداریم. لذا به خواست او سرکه را آوردند و شروع به خوردن کرد و می فرمود: «سرکه، نان خورش خوبی ست؛ سرکه نان خورش خوبی ست!» در این روایت، واژه ی «خَلّ» آمده است که به معنای سرکه می باشد؛ همچنین به آبی که حاوی خرما باشد و شیرین شود، خَلّ گویند. پیامبر صلی الله علیه و آله نان را در این آب فرو می برد و میل می کرد. غذایی بسیار ساده؛ اما می فرمود: «چه نان خورش خوبی ست!» از آن جهت به آن نان خورش می گویند که مایع است؛ یعنی به نوشیدنی ها یا خوراکی های مایع نیز غذا می گویند. چنان که الله متعالی می فرماید:

فَلَكُمْ مَاءٌ لَّحْمٍ مَّقْلَبٌ لِّلْوُدِّقَالَ إِنَّا لَنُهَيِّئُ لَكُمْ مِيقَةً فَمَكَّ بَ بَ مَكَّ فَلَكَ سَ مِّنْ وَمَ لَّحْمٍ مَّقْلَبٌ مِّنْ إِيَّالِ مَ أَتَفَّ قَوْ قَبِيْ دِهْ [البقرة: ۲۴۹]

هنگامی که طالوت با سپاهانش (از شهر) جدا شد، به آنان گفت: الله شما را با رودخانه ای آزمایش می کند؛ هر کس، از آب آن بنوشد، از یاران من نیست و کسی که آب نخورد یا فقط به اندازه ی کف دستش آب بردارد، از یاران من است.

لذا به چیزی که طعم یا مزه دارد و خورده می شود، غذا می گویند. این، روش پیامبر صلی الله علیه و آله بود که وقتی از غذایی خوشش می آمد، از آن تعریف می کرد؛ مثل این که بگوید: چه نان خوبی! این، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است.



۲۲ - باب النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ

باب: دمیدن در جو (تا ناپاکی آن جدا گردد)

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله (باب النفخ فی الشعیر) یعنی بعد از آسیاب کردن (آرد کردن) برای پراندن پوسته های آن، و گویا این ترجمه یادآوری کرده که نهی از دمیدن (نفخ) در غذا مخصوص غذاهای پخته شده است.

۵۴۱۰ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلًا هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّقْيَ قَالَ لَا . فَقُلْتُ فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ قَالَ لَا وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ .
معنی کلمات:

- **النقي:** نان سفید و نازک.
- **تنخلون الشعير:** یعنی آرد جو را با الک تمیز می کردید و سبوسش را با الک می گرفتید.

ترجمه: از سهل - رضی الله عنه - پرسیدند: آیا شما در زمان نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - آرد سفید خالص دیدید؟ گفت: خیر. دوباره پرسیدند: آیا آرد جو را غربال می کردید؟ گفت: خیر، بلکه آنرا فوت می کردیم.

توضیح: قوله (أبو غسان) یعنی محمد بن مطرف، و (أبو حازم) یعنی سلمه بن دينار که با قبلی فرق دارد و از او کوچک تر است، هر دو از تابعین اند.
قوله (النقي) با فتح نون یعنی نان از آرد سفید و پاکیزه. در حدیث بعثت آمده است: «الناس يُحشرون على أرض عفراء كقرصة النقي» و در باب بعدی از قول دیگری از ابوحازم ذکر شده که کامل تر است.

قوله (قال لا) موافق حدیث انس پیشین است: «ما رأی مرققا قط».
قوله (فهل كنتم تنخلون الشعير) یعنی بعد از آسیاب کردن.
قوله (ولكن كنا نفخه) در باب بعدی با لفظ «هل كانت لكم فی عهد رسول الله مناخل؟ قال: ما رأى النبى منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه» ذکر شده و احتمال داده شده منظور زمان قبل از بعثت است، زیرا پیامبر در آن زمان به سفرهای تجاری به شام می رفت



که آنجا در دست رومیان بود و نان سفید و الکاها زیاد بودند، اما پس از بعثت در مکه، طائف، مدینه و تبوک که بخشی از شام بود ولی فتح نشده بود، چنین چیزی نبود. کرمانی گفته: «نخلت الدقیق» یعنی الکا کردن آن است ولی اولی این است که گفته شود یعنی جدا کردن سبوس.^۱

۲۳ - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

باب: آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم و یاران وی می خوردند

توضیح: قوله (باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون) یعنی در زمان پیامبر و صحابه، و در آن شش حدیث ذکر شده است.

۵۴۱۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشْمَةً ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا ، شَدَّتْ فِي مَضَاغِي .

معنی کلمات:

- **حشفه:** بدترین نوع خرما؛ خرمای پوک و خکشیده.

- **مضاغ:** غذایی که جویده می شود، جویدن غذا.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: روزی، نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - میان یارانش، خرما تقسیم نمود و به هر نفر، هفت عدد خرما داد. به من نیز هفت خرما، عنایت فرمود که یکی از آنها خشک و نامرغوب بود. من از سایر خرماها، آنرا بیشتر پسندیدم. زیرا جویدن آن، دشوار بود (و بیشتر در دهانم می ماند).

توضیح: حدیث ابوهریره درباره تقسیم خرما، شرح آن در باب بعدی «باب القشاء والرطب» خواهد آمد. جمله «شدت من مضاغی» به فتح میم است و ممکن است ضاد شکسته و سبک شده باشد. «مضغی» یعنی چیزی که جویده می شود یا خود جویدن است. منظور آن است که خرما هنگام جویدن سخت بود و جویدن آن طول می کشید مثل آدامس. در باب بعدی با لفظ «هی أشدهن لضرسی» نیز آمده است.^۲

^۱ - فتح الباری.

^۲ - همان.



۵۴۱۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إسماعيلَ عَنْ قيسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ - أَوْ الْحَبْلَةِ - حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تَعَزَّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، خَسِرْتُ إِذَا وَضَلَ سَعْيِي .

ترجمه: از قیس روایت است که سعد گفت: من هفتم نفر از هفت کسی که نخست اسلام آورده اند، همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودم، ما طعامی نداشتیم به جز برگ خُبلَةُ خَبْلَةُ (خرمای ریز) تا آنکه مدفوع هر یک از ما مانند پشکل گوسفند بود. حالا قبیله‌ی بنی اسد به من درس اسلامی می دهند، زیانکار خواهم شد و مساعی من در اسلام هدر خواهد بود (اگر از ایشان اسلام نوین بیاموزم).

توضیح: حافظ می گوید: حدیث اسماعیل، پسر خالد، از قیس پسر ابوحازم، از سعد پسر ابی وقاص است. در شرح ابن بطال آمده و ابن مقن آن را نقل کرده با جمله «عن قیس بن سعد عن أبيه» که احتمال اشتباه شده و گویا قیس پسر سعد بن عیاده تلقی شده که خطای بزرگی است. حدیث قبلاً در مناقب سعد از طریق «وهو ابن أبي حازم سمعت سعداً» نقل شده و در روایت مسلم از قیس «سمعت سعد بن أبي وقاص» آمده است.

قوله (رأيتني سابع سبعة مع رسول الله) اشاره به قدم (قدمت) اسلام او دارد. در مناقب بیان شده است که این هفت نفر عبارتند از: ابوبکر، عثمان، علی، زید بن حارثه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص. چهار نفر اول به واسطه دعای ابوبکر به اسلام آمدند در اوایل بعثت، و علی و زید بن حارثه همزمان با پیامبر اسلام شدند.

قوله (إلا ورق الحبلَة أو الحبلَة) اولی با فتح مهمل و سکون موحده، دومی با ضم هر دو گفته شده است. منظور میوه «عضاه» و میوه «سمر» است که شبیه لوبیا است. همچنین گفته‌اند منظور شاخه‌های درخت است. توضیح بیشتر آن شاء الله در کتاب الرقاق خواهد آمد.

۵۴۱۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّقْيَ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّقْيَ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ . قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنَاحِلُ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنَاحِلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى



قَبِيضُهُ . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرِينَاهُ فَأَكْلَنَاهُ . (

ترجمه: از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از حینی که الله ایشان را فرستاد، تا زمانی که روحشان را قبض نمود، نان سفید خالص (یعنی طعام بی سبوس و پاکیزه از پوست گندم) را ندیدند. به او گفته شد: آیا شما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مناخل (طعامی که از جو پوست شده درست شده باشد) داشتید؟

گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از زمانی که الله ایشان را مبعوث نمود تا زمانی که روحشان را قبض نمود، مناخل را ندیدند.

به او گفته شد: چطور شما جو پوست نگرفته را می خوردید؟

گفت: جو را آرد نموده و آنرا پف می کردیم، آنچه که می رفت، می رفت، آنچه باقی می ماند، آنرا خمیر می کردیم.

توضیح: حدیث سهل درباره نقی و مناخل که در باب قبل آمده است. جمله «وما بقی ثریناه» با مثلثه آمده یعنی با آب تر کردیم.

قوله (فأكلناه) ممکن است به معنی خوردن بدون خمیر کردن و پختن باشد، یا اشاره به خمیر کردن پس از تر کردن و سپس پختن و خوردن باشد.

«المنخل» یکی از ابزار است.^۱

٥٤١٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْحَبْزِ الشَّعِيرِ .

ترجمه: همچنین روایت است که ابوهریره - رضی الله عنه - از کنار گروهی گذشت که جلوی آنان، گوسفندی کباب شده گذاشته شده بود. آنها از او خواستند تا از آن بخورد. اما ابوهریره - رضی الله عنه - امتناع ورزید و گفت: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در حالی از دنیا رفت که از نان جو، سیر نخورد.

^۱ - فتح الباری.



۵۴۱۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُوسُفَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خِوَانٍ ، وَلَا فِي سَكْرَجَةٍ ، وَلَا خَبِرَ لَهُ مَرْقُ . قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم بر خِوَان غذا نخورده و نه بر سکرجه (قاب کوچک) و نه قرص نان نازک خورد. به قتاده گفتم: پسر بر چه غذا می خورد؟ گفت: بر سفره.

توضیح: حدیث انس درباره «خِوَان» (ظرف غذا) و «لَسْ كِرَجَة» است که شرح آن به زودی خواهد آمد.

۵۴۱۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَتَّصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُدٌ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبَرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا ، حَتَّى قَبِضَ .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: از هنگامی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به مدینه آمد و تا وقتی که فوت کرد خانواده او سه شب پشت سر هم از نان گندم سیر نشدند».

توضیح: در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: انسان نباید بیش از حد به امیال و خواست های دنیوی خود اهمیت دهد؛ بلکه باید به اندازه ی نیاز خود، بسنده کند. همان گونه که پیامبر ﷺ چنین روی کردی داشت. احادیث نشان گر فرجام کسانی ست که از امیال نفسانی خود پیروی می کنند و نماز را تباه می گردانند. مانند این فرموده ی الله متعال که می فرماید:

فَلَا تَكُ مِ بَدِهِمْ كَفَ أَوَّلَ أَوَّلٍ لَوْ وَكَبُ وَالَّ وَفَسَ وَفَلَقُونَ كَا
إِلَ م تَابَ وَآمَ وَمَل لِحَاطُ وَكَلِ لَيْ دَلُونَ أَلَّةَ وَلِي لَمُونَ كَا ۱

[مريم: ۵۹، ۶۰]

آن گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را تباه کردند و از خواسته های نفسانی پیروی نمودند؛ پس سزای گمراهی (خویش) را خواهند دید، مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی وارد بهشت می شوند و هیچ ستمی نمی بینند.

یا کوتاهی در ارکان نماز مانند آرامش در رکوع و سجده و نیز آرامش در قیام و قعود.
یا کوتاهی در واجبات نماز مانند درخواست مغفرت در میان دو سجده، یا تسبیح رکوع و سجده، و تشهد اول و امثال آن.

(وَلَقَدْ وَاللَّهِ وَهَيْتَ): «و از خواسته‌های نفسانی خود پیروی نمودند». یعنی: همه‌ی فکر و خیالشان یا همه‌ی هم و اراده‌ای آنان، خواسته‌های نفسانی و امیال شکم می‌شود. از این رو به تن‌پروری و لذت‌جویی روی می‌آورند و نسبت به نماز، کوتاهی می‌کنند. پناه بر الله.

(إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَآمَلَ لِحُفَاؤُنَا إِنَّكَ ذُلُونُ أَلَّفَكَ وَلَى لَمُؤَنَّا كَ ۝ ۱
(مريم: ٦٠)

سپس مؤلف حدیث عایشه را درباره‌ی وضعیت زندگی پیامبر ﷺ نقل کرده که آن بزرگوار دو شب پیاپی از نان جو، سیر نخورد؛ زیرا تنگ‌دست بود و چه‌بسا سه هلال ماه نو در دو ماه می‌گذشت و در هیچ‌یک از خانه‌هایش آتشی برای پختن غذا روشن نمی‌شد. بلکه غذای مورد



استفاده‌ی آن‌ها، خرما و آب بود. حال آن که اگر پیامبر ﷺ می‌خواست، کوه‌ها برایش به طلا تبدیل می‌شد، ولی به کم‌ترین حد و سطح زندگی، بسنده کرد و بهره‌اش را برای زندگی آخرت، ذخیره نمود.

۲۴ - باب التَّلْبِيَّةِ

باب: تلبینه (غذای آبگین مرکب از آرد و بعضاً عسل)

توضیح: حافظ گفته است: قوله (باب اللبنة) با فتح تاء مثناه، سکون لام، کسر موحدۀ، سپس تاء و نون: غذایی است که از آرد یا سبوس تهیه می‌شود و گاهی در آن عسل می‌ریزند. این نام به سبب شباهتش به شیر در سفیدی و نرمی گذاشته شده است. قسمت نافع آن، همان تلبینه نرم و پخته است، نه خام و ضخیم.

۵۴۱۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ ، إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا ، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطَبَخَتْ ، ثُمَّ صَنَعَ ثَرِيدٌ فَصَبَّتِ التَّلْبِيْنَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلُّنَّ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « التَّلْبِيْنَةُ مَجْمَعٌ لِمَوَادِّ الْمَرِيضِ ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزَنِ » .

معنی کلمات:

- **بُرْمَة:** دیگی که از سنگ ساخته می‌شود.

- **تلبینه:** غذایی که از شیر و آرد و خرما یا عسل ساخته می‌شود.

ترجمه: از عروه رضی الله عنه روایت است که: «هرگاه یکی از افراد خانواده عایشه - رضی الله عنها - همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فوت می‌کرد، بعد از اینکه زنان جمع می‌شدند و سپس می‌رفتند و تنها افراد خانواده میت باقی می‌ماندند، عایشه دستور می‌داد سوپی را در دیزی تهیه کنند، بعد از آماده شدن آن، نان را خرد می‌کرد و سوپ را بر روی آن می‌ریخت و به افراد خانواده میت می‌گفت تا از آن بخورند، می‌گفت: من از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که فرمود: سوپ در درون و معده مریض (که آب بدنش کم می‌شود) تسکین و آرامش به وجود می‌آورد، همچنین باعث از بین بردن مقداری از حزن و ناراحتی است».



توضیح: (چون درون انسان محزون در اثر حرارت و فشار، خشک و آب بدنش کم می شود لذا ناراحتی و غم او بیشتر می گردد، اما با خوردن سوپ آب بدنش جبران می شود و آرامشی به او دست می دهد).

حافظ گفته است: قوله «مجمعة» با فتح جیم و میم ثقیل یعنی جای استراحت. همچنین روایت شده با ضم میم یعنی «مريحة». «الجمام» با کسر جیم یعنی آرامش، و «جم الفرس» یعنی وقتی که خستگی اش رفع شود.

۲۵ - باب الثريد

باب: ثريد (نان و آبگوشت يا نان و خورشت)

توضیح: قوله (باب الثريد) با فتح تاء مثناه و کسر راء، معروف است به غذایی که نان خشک را با آب گوشت نرم می کنند، ممکن است گوشت هم همراه آن باشد. مانند «الثريد» یکی از انواع گوشت است. گاهی نرمی و قوت ثريد بیشتر از خود گوشت پخته است وقتی با آب گوشت طبخ شود.

مصنف در این باب سه حدیث آورده است.^۱

۵۴۱۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ مَرْةَ الِهْمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَوْ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

ترجمه: «ابو موسی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مردان فراوانی به حد کمال انسانیت رسیده اند (و در تقوا و نیکوکاری به کمال مطلوب دست یافته اند) ولی در بین زنان جز آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران (مادر عیسی) زن دیگری به کمال فضیلت انسانی نرسیده است. فضیلت و برتری عایشه (ام المؤمنین) بر سایر زنان مانند برتری آبگوشت بر سایر طعامها است».

توضیح: حدیث ابوموسی درباره فضیلت عایشه که پیش تر در مناقب و احادیث انبیاء ذکر شده، در شرح ترجمه موسی علیه السلام در کتاب مناقب، همچنین در ترجمه مریم.

^۱ - فتح الباری.



واژه «الجملی» در سند حدیث ابوموسی با فتح جیم و تخفیف میم، نسبت به «بنی جمل» در یکی از محله‌های مراد است. شرح حدیث آنجا آمده و فضل ثرید بیان شده است. در حدیثی از احمد از ابوهریره آمده است که پیامبر در سحری و ثرید برکت طلبید، هرچند سند آن ضعیف است. در طبرانی از سلمان روایت شده که برکت در سه چیز است: جماعت، سحر و ثرید.^۱

۵۴۱۹ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي طَوَالَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَضَّلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَّلُ الثَّرِيدَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: فضل و برتری عایشه بر سایر زنان مانند فضل و برتری آبگوشت بر سایر غذاها است».

توضیح: (عرب آبگوشت را از هر غذای دیگری بیشتر دوست داشتند). حافظ می گوید: حدیث انس درباره فضیلت عایشه، پیش‌تر در مناقب و احادیث انبیاء آمده است. ابو طواله در حدیث انس، عبدالله بن عبدالرحمن بن حرم است. عیاض گفته که در روایت ابوذر اشتباه شده که نوشته «عن ابن ابی وله» که نادرست است. نسخه صحیح «عن ابی وله» است. قابسی گفته: «حدثنا خالد بن عبدالله بن ابی وله» که تصحیف است و درست آن «عن ابی وله» است.

۵۴۲۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا حَاتِمٍ الْأَشْهَلِيَّ بْنَ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غُلَامٍ لَهُ خِيَاطٌ ، فَقَدِمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ - قَالَ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ - قَالَ - فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَتَبَعُ الدُّبَاءَ - قَالَ - فَجَعَلْتُ أَتَتَّبِعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أَحِبُّ الدُّبَاءَ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «انس - رضی الله عنه - بن مالک می گوید: یک نفر خیاط پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را برای صرف غذایی که تهیه کرده بود دعوت کرد، انس گوید: من هم همراه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به آنجا رفتم، آن خیاط نان و سوپی برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آورد که کدو و گوشت داشت، دیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به دنبال پیدا کردن کدوها در کاسه غذا می باشد، (و از کدو خوشش می‌ید) من هم از آن روز به بعد همیشه به کدو علاقه مند شدم».

توضیح: قوله (سمع أبا حاتم) یعنی اشل بن حاتم بصری است. در نسخه صغانی و نسخه «حدثنا اشل بن حاتم» نام او و پدرش ذکر شده است. ابن عون عبد الله است. قوله (علی غلام له خیاط) قبلاً گفته شد که نام نبوده‌اند. شرح حدیث در باب «من تتبع حوالی لق» آمده است.^۱

۲۶ - باب شاة مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

باب: گوسفند پاك شده از موی، شانه و پهلو

توضیح: قوله (باب شاة مسموطة والكتف والجنب) در آن حدیث انس آمده و جمله «ولا رأى شاة سمیطة» و در روایت کشمیهنی «مسموطة» آمده است. همچنین حدیث عمرو بن أمیة «يحتز من كتف شاة» که پیش‌تر ذکر شد.

اما درباره «الجنب» اشاره به حدیث ام سلمه است که گفته «به نزد پیامبر جنبی کباب شده آوردند، پیامبر از آن خورد و سپس به نماز ایستاد» که ترمذی آن را نقل کرده و تصحیح کرده است.

همچنین در باب «قطع گوشت با چاقو» اشاره به حدیث مغیره بن شعبه شده است که در ابو داود و نسائی آمده: پیامبر بیمار شد، دستور داد جنبی را کباب کنند، و خودش با چاقو تکه‌هایی از آن را می‌برد.

^۱ - همان.



ابن بطال گفته: این حدیث و حدیث عمرو بن أمیة و قول انس که پیامبر «شاة مسموطة» ندیده است را جمع می کند و اشاره به بحث پیشین در «باب الخبز المرقق» دارد که کامل بیان شده است.^۱

۵۴۲۱ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَخَبَازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَغِيظًا مَرْقُوقًا حَتَّى لِحَقَّ بِاللَّهِ ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيظًا بَعِيْنِهِ قَطُّ.

ترجمه: از قتاده روایت است که گفت: ما نزد انس بن مالک رضی الله عنه می رفتیم و نان پز وی ایستاده بود (نان می پخت) انس گفت: بخورید، نمی دانم که پیامبر صلی الله علیه وسلم تا آنگاه که به الله پیوست نان نازک را دیده باشد و نه هرگز گوسفند پاک شده از موی را به چشم ندیده است.

توضیح: همان حدیث انس و ذکر «ولا رأى شاة سمیطة» و روایت کشمیهنی «مسموطة» و حدیث عمرو بن أمیة «يَحْتَزُّ مِنْ كَتَفِ شَاةٍ» تکرار شده است.

و باز در خصوص «الجنب» اشاره به حدیث ام سلمه همانطور که پیش آمد، همچنین اشاره به حدیث مغیره بن شعبه در ابو داود و نسائی.

ابن بطال جمع بندی کرده است که این روایات و قول انس را به هم ربط دهد و توضیح بحث «باب الخبز المرقق» را که قبلاً مفصل بیان شده یادآوری می کند.

۵۴۲۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتَفِ شَاةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فَطَرَحَ السَّكَيْنَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

ترجمه: از جعفر بن عمرو بن امیه ضمری روایت است که پدرش گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که از شانه‌ی گوسفندی می برید و از آن می خورد. چون به نماز فرا خوانده شد، کارد را انداخت و نماز گزارد و وضوی (تازه) نکرد.

توضیح: شرح آن در کتاب نماز گذشت.

^۱ - همان.



۲۷ - باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ سَفْرَةً .
باب: آنچه پیشینیان در خانه های خویش و در سفرهای خویش، مواد غذایی و گوشت و غیره ذخیره می کردند

و عائشه و اسماء گفته اند: برای رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوبکر (که عازم مدینه بودند) سفره‌ی غذا آماده کردیم.

توضیح: قوله (باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم) در این باب هیچ حدیثی درباره ذکر مستقیم غذا نیست، بلکه این موضوع از راه ضمیمه کردن یا از مقتضای قول عایشه گرفته می‌شود که گفت: «ما شبع من خبز البر المأدوم ثلاثاً» یعنی سه روز پشت سر هم از نان جو پخته شده (که معمولاً به عنوان غذا خورده می‌شود) سیر نشده است. از نفی «مأدوم» بودن به معنی نفی مطلق آن نیست.

وجود سه روز به طور مطلق نشان‌دهنده جواز خوردن و نگهداری آن در خانه‌ها است و احتمال دارد منظور «طعام» غذایی باشد که معمولاً خورده می‌شود و شامل هر نوع «إدام» (خورش یا همراه غذا) می‌گردد.

قوله (وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ سَفْرَةً) که حدیث عایشه مفصل آن در باب هجرت به مدینه آمده و حدیث اسماء نیز در باب جهاد پیش‌تر ذکر شده است.^۱

۵۴۲۳ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَتَهَيَّيْتُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوَكَّلَ لَحْمُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنَى الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنُتْرَفَعُ الْكِرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةَ . قِيلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَادُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسَ بِهَذَا .

^۱ - همان.



ترجمه: از عبدالرحمن بن عابس، از پدرش روایت است که گفت: به عائشه گفتیم: آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت قربانی برای بیش از سه روز منع کرده است؟ عائشه گفت: این کار را نکرده است مگر در همان سال که مردم از قطعی گرسنه بودند و خواست تا توانگر به تهی دست غذا بدهد و چنان بود که پاچه‌ی گوسفند را برمی داشتیم تا به مدت پانزده روز آنرا می خوردیم. به وی گفته شد: شما را چه چیز (به این حالت) ناچار ساخته بود؟ عائشه خندید و گفت: خانواده‌ی محمد صلی الله علیه وسلم برای سه روز پیایی از نان گندم با خورشت، سیر نشده است، تا آنکه آنحضرت به حق پیوست. و ابن کثیر گفت: سفیان از عبدالرحمن بن عابس همین حدیث را روایت کرده است.

توضیح: قوله (عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه) عابس با الف پسر ربیعہ نخعی کوفی است که تابع بزرگ است. او نباید با عابس بن ربیعہ غطفی صحابی که ابن یونس ذکر کرده و صحبتی داشته و در فتح مصر حضور داشته، اشتباه شود. برای این دومین هیچ روایتی از او نقل نشده.

قوله (قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير) عایشه در این حدیث توضیح داده که نهی از نگهداری گوشت قربانی‌ها بعد از سه روز فقط برای سالی بوده که مردم دچار قحطی شدند و قصد پیامبر صلی الله علیه وسلم این بود که ثروتمند فقیر را تغذیه کند. شرح بیشتر این موضوع در انتهای کتاب الأضاحی خواهد آمد.

و هدف بخاری از قول عایشه «وإن كنا لنرفع الكراع...» بیان جواز نگهداری گوشت و خوردن گوشت خشک شده (قدید) است، و معلوم شده که علت این کار کمبود گوشت بوده که آنان نمی‌توانستند سه روز پشت سر هم از نان جو سیر شوند.

قوله (وقال ابن كثير) محمد از مشایخ بخاری است که منظورش تایید قول سفیان ثوری درباره حدیث عبدالرحمن بن عابس است. این حدیث از طریق طبرانی در «الکبیر» از معاذ بن المثنی نقل شده است.^۱



۵۴۲۴ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لَحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ . تَابِعَهُ مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم گوشت حیوان قربانی را از مکه تا مدینه توشه می کردیم.

توضیح: (حدثنا سفیان) اشاره به ابن عیینة دارد، و سفیان دیگر که در حدیث عایشه آمده، سفیان ثوری است.

قوله (تابعه محمد عن ابن عينة) گفته‌اند این محمد همان ابن سلام است.

این حدیث در مسند محمد بن یحیی بن ابی عمر از سفیان نیز آمده با لفظ: «كنا نعزل عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وكنا نتزود لحوم الهدى إلى المدينة». قوله (وقال ابن جريج...) در کتاب الحج و باب «ما يؤكل من البدن» آمده با این لفظ: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث».

پیامبر رخصت داده است که بخورند و ذخیره کنند، اما این اضافه در روایت بخاری نیامده ولی در مسلم از محمد بن حاتم از یحیی بن سعید آمده که بعد از جمله «كلوا وتزودوا» پرسیده شد که آیا این تا وقتی است که به مدینه رسیدیم؟ و جواب مثبت داده شده. اختلاف لفظی بین بخاری و مسلم است که احمد و نسایی نیز همان روایت مسلم را دارند. محدثان به این اختلاف اشاره کرده‌اند ولی ترجیحی نداده‌اند.

از طرفی «لا» در حدیث نافی حکم نیست بلکه منظور این است که جابر نگفته این رفتار تا رسیدن به مدینه ادامه داشته است، و روایت عمرو بن دینار از عطاء نیز همین معنا را دارد: «كنا نتزود لحوم الهدى إلى المدينة» یعنی برای رفتن به مدینه بود و لازم نیست نگهداری گوشت تا رسیدن به مدینه ادامه داشته باشد.

مسلم از ثوبان روایت کرده که پیامبر قربانی کرد و به او گفت: «این گوشت را اصلاح کن» و او تا رسیدن به مدینه به خوردن آن ادامه داد.



ابن بطال گفته: این حدیث ردّ کسانی است که از صوفیان مدعی‌اند ذخیره غذا برای فردا جایز نیست، و کسی که چنین کند شایسته ولایت نیست و بدگمانی به الله دارد. این احادیث پاسخ کافی به چنین ادعایی است.^۱

۲۸ - باب الحیس

باب: حیس (طعامی مرکب از کشک و خرما و روغن)

توضیح: حافظ گفته است: قوله (باب الحیس) با فتح مهمله، سکون تحتانیه و سپس مهمله آمده که شرح آن در قصه صفیه در غزوه خیبر در کتاب المغازی آمده است. اصطلاح «الحیس» به آنچه از خرما، عسل و روغن گرفته می‌شود گفته می‌شود و گاهی جایگزین آن آقط نرم یا آرد است.

۵۴۲۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَأَبَى طَلْحَةَ» التَّمَسَّ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي» . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ ، يُرِدْفَتِي وَرَاءَهُ ، فَكُنْتُ أَخْذُهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّمَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» . فَلَمْ أَزَلْ أَخْذُمُهُ حَتَّى أَقْبِلَنَا مِنْ خَيْبَرَ ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْيٍّ قَدْ حَارَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بَعْبَاعَةً أَوْ بَكْسَاءً ، ثُمَّ يُرِدْفُهَا وَرَاءَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فِدَعَوْتُ رَجُلًا فَأَكَلُوا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ « هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمَ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِهِمْ وَصَاعِهِمْ » .

معنی کلمات:

- أَلْهَمَ: آنچه در حال حاضر فکر انسان را به خود مشغول دارد.

- الْحَزَنُ: آنچه در گذشته فکر انسان را مشغول داشته.



- ضَلَعَ الدَّيْنُ: سنگینی وام.

- غَلَبَةُ الرَّجَالِ: چیرگی مردان و قوه قهریه‌شان.

ترجمه: «انس بن مالک می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به ابو طلحه گفت: یک نفر جوان را در بین جوانان خودتان برایم پیدا کن تا مرا خدمت کند». ابو طلحه هم مرا پشت سر خود سوار کرد و پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتیم، پس از آن همیشه و همه جا من خدمتگزار پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودم، اکثر می شنیدم که می فرمود: «الها! به تو پناه می آورم از شرّ هم و غم و از شرّ ناتوانی و تنبلی، از شرّ بخل و ترس و از شرّ خم شدن کمر در زیر بار قرض، و از شرّ قهر و خشونت صاحب قرض». همینطور در خدمت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودم تا اینکه از غزوه خیبر برگشتیم و پیامبر با صفیه بنت حبی (که جزو غنایم خیبر بود) روبرو شد، آنرا برای خود انتخاب نمود سپس جایی را بر پشت شترش آماده نمود و صفیه را پشت سر خود بر آن سوار کرد، تا اینکه به محلی به نام صهء رسیدیم، در آنجا غذایی از خرما و کشک و روغن درست کرد، مرا فرستاد چند نفر را دعوت کردم، ایشان آمدند غذا را خوردند، این مراسم به عنوان مجلس عروسی با صفیه بود. آنگاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به طرف مدینه حرکت نمود، تا اینکه کوه أحد ظاهر شد، گفت: «این کوهی است که ما را دوست دارد و ما هم او را دوست داریم». وقتی که نزدیکتر شد، از نقطه بلندی مدینه را تماشا نمود، گفت: «الها! من بین دو کوهی را که مدینه در میان آنها واقع شده است حرم قرار می دهم، همانگونه که ابراهیم مکه را حرم قرار داد، چیزهایی که در حرم مکه حرام است در حرم مدینه نیز حرام می باشد. الها! خیر و برکت در ارزاق و غلات اهل مدینه قرار بده».

توضیح: قوله «وضع الدین» با فتح ضاد و لام یعنی سنگینی دین. ابن التین سکون لام را نقل کرده و آن را به معنی کج شدن و تمایل معنی کرده است. شرح بیشتر این دعا در کتاب الدعوات خواهد آمد.

قوله «یحوی» با حاء مهمل و واو ثقیل یعنی چیزی شبیه پوششی که دور قوز شتر می پیچند تا سوار هنگام تکیه دادن نیفتد و آرامش پیدا کند.



قوله (ثم أقبل حتى بدا له أحد) پیش‌تر در پایان مناسک حج ذکر شده است. درباره «مثل ما حرم به ابراهیم مکه» کرمانی گفته «مثل» منصوب به حذف ضمیر است یعنی «به مانند آنچه ابراهیم مکه را حرام کرد»، و لفظ «به» زائد نیست.^۱

در «شرح حصن المسلم» آمده است: این دعا نیز از دعا‌های جامع و فراگیری است که طبق قول راوی حدیث؛ انس بن مالک؛ رسول اکرم ﷺ خیلی زیاد این ورد را بر زبان می‌آورد. در این دعا از هر آن چیزی که باعث غم و اندوه برای انسان می‌شود به الله پناه خواسته شده است. چرا که این گونه موارد باعث مشغولیت فکری و ضعف و کسالت جسمی می‌شود و انسان را در طلب روزی حلال و همچنین انجام عبادات، فاقد نیرو می‌کند و این امر منجر به بخل، خودداری از انفاق و بزدلی که جزو بدترین خصلت‌ها هستند می‌شود.

و در پایان از ورشکستگی مالی و مدیون شدن و از چیرگی مردان که همان صاحبان دین هستند به الله پناه خواسته است که همه این‌ها نتیجه همان ضعف و ناتوانی است چه بسا انسان از کسی مالی قرض می‌گیرد سپس نمی‌تواند برگرداند و قرض دهنده عرصه را بر او تنگ و زندگی را به کامش تلخ می‌گرداند.

فوائد حدیث:

- ۱- پیوسته دعا کردن یکی از اسباب دفع بلا و مصیبت است.
- ۲- ناتوانی در پرداخت دیون باعث از دست دادن روحیه فرد می‌شود.
- ۳- رهایی قلب از ترس و بزدلی و تندرستی تن از ضعف و تبلی جزو اسباب موفقیت به شمار می‌روند.

۲۹ - باب الْأَكْلِ فِي إِثَاءٍ مُقَضَّضٍ

باب: خوردن در ظرفی که آب نقره داده شده باشد

۵۴۲۶ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حَذِيفَةَ فَأَسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجْوسِيًّا . فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ .

^۱ - همان.



كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ » .

ترجمه: «عبدالرحمن بن ابی لیلی - رضی الله عنه - می گوید: پیش حذیفه بودم، درخواست آب کرد، یک نفر مجوسی برایش آب آورد، وقتی که پیاله را به حذیفه داد، حذیفه آنرا به او پس داد (چون پیاله از طلا یا نقره بود)، گفت: اگر چندین بار پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ما را (از خوردن آب در ظرف طلا و نقره) منع نمی کرد، من آن را به او بر نمی گردانیدم، ولی شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: لباس حریر و دیباج نپوشید، در ظرف طلا و نقره آب ننوشید، در کاسه طلا و نقره غذا نخورید، حریر، طلا و نقره در دنیا مال کافران است، در قیامت مخصوص ما مسلمانان می باشد».

توضیح: قوله (باب الأكل في إناء مفضض) یعنی ظرفی که داخل آن نقره کوبیده شده باشد، تنها این نوع ظرف را محدود کرده است و خوردن در همه ظروف مجاز است مگر ظرف طلا و نقره.

در مورد ظرفی که تنها بخشی از آن طلا یا نقره است، اختلاف است: برخی گفته اند اگر داخل آن با نقره یا طلا پوشانده شده باشد، برخی گفته اند اگر مخلوط باشد یا رنگ زده شده باشد. حدیث حذیفه که در این باب آمده، نهی از نوشیدن در ظرف های طلا و نقره است و منع خوردن از آن به صورت ضمیمه گرفته می شود.

در حدیث ام سلمه در مسلم (که در کتاب آشامیدنی ها خواهد آمد) به خوردن اشاره شده که منع آن به نص است؛ این منع درباره ظرفی است که تمام آن از طلا یا نقره باشد. اما ظروفی که فقط قسمتی از آن طلا یا نقره دارد یا روکش شده اند (طلایی یا نقره ای رنگ شده) حدیثی از دارقطنی و بیهقی از ابن عمر نقل شده که پیامبر فرموده: «کسی که در ظرف طلا یا نقره یا ظرفی که چیزی از آن دارد بنوشد، درونش آتش جهنم را می کشد.» بیهقی گفته مشهور است که این روایت از ابن عمر موقوف است.

همچنین از ابن عمر نقل شده که از قدحی که حلقه نقره ای دارد یا با نقره پوشیده شده بود نمی نوشید و آن را ناخوش داشت.

در کتاب الأوسط طبرانی حدیث ام عطیه است که پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی کرد از نقره کوبیدن قدح ها اما برای زنان اجازه داد.



مغلطای گفت: حدیث تنها در صورتی با ترجمه مطابقت دارد که ظرفی که حذیفه در آن نوشید، ظرفی مضرب (یعنی دارای نقره کوبی) بوده باشد؛ زیرا «الضبة» یعنی محل قرار گرفتن لب هنگام نوشیدن. کرمانی پاسخ داد که لفظ «مفضض» هرچند ظاهراً به ظرفی که دارای نقره باشد اشاره دارد، اما شامل ظرفی می‌شود که تماماً از نقره ساخته شده باشد. نهی از نوشیدن در ظرف‌های نقره، شامل خوردن نیز می‌شود به دلیل حکم کلی، و این باعث مطابقت حدیث با ترجمه می‌شود، و الله داناتر است.^۱

۳۰ - باب ذکر الطعام

باب: ذکر طعام

توضیح: قوله (باب ذکر الطعام) در این باب سه حدیث ذکر شده است.

۵۴۲۷ - حَدَّثَنَا قُتَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَنْرَجَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الثَّمَرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .

ترجمه: أبو موسی اشعری - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: «مؤمنی که قرآن می خواند و به آن، عمل می کند مانند ترنجی است که طعم خوبی دارد و هم از بوی خوشی برخوردار است. و مؤمنی که قرآن نمی خواند ولی به آن، عمل می کند مانند خرمایی است که طعمش شیرین است ولی بویی ندارد. و مثال منافقی که قرآن می خواند، مانند ریحانی است که بوی خوش ولی طعمش تلخ است. و مثال منافقی که قرآن نمی خواند، مانند حنظل (هندوانه ابوجهل) است که هم طعمش تلخ یا ناپاک است و هم بوی تلخی دارد».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: حافظ گفته است: حدیث ابوموسی «مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن» که پیش‌تر در فضائل قرآن شرح داده شده است. هدف از ذکر آن تکرار ذکر «طعم» در آن است، زیرا «طعام» به معنای طعم نیز به کار می‌رود.

۵۴۲۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می‌گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می‌گفت: فضل و برتری عایشه بر سایر زنان مانند فضل و برتری آبگوشت بر سایر غذاها است».

توضیح: حدیث انس درباره فضیلت عایشه که قبلاً به آن اشاره شد و در آن غذا ذکر شده است.

۵۴۲۹ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: سفر پارچه‌ای از سختی و ناراحتی است، نان و آب و خواب را از انسان به دور می‌سازد، هرگاه مسافر کاری را که به خاطر آن سفر کرده است انجام داد، باید باعجله به سوی خانواده اش برگردد».

توضیح: «السفر قطعة من العذاب» (سفر قطعه‌ای از عذاب است) به دلیل عبارت «يمنع أحدكم نومه وطعامه» ذکر شده که شرح آن قبلاً در پایان ابواب عمره بعد از کتاب حج آمده است.

ابن بطال گفته: معنی این ترجمه جواز خوردن غذای خوب است و زهد در مخالفت آن نیست. تشبیه مؤمن به کسی که غذایش خوب است و کافر به کسی که غذایش تلخ است، ترغیب به خوردن غذای خوب و شیرین است.



سلف تنها از اعتیاد به خوردن طیبات پرهیز داشتند تا عادت نشود و نفس را برای فقدان آن طاقت‌پذیر سازد.

ابن بطلال درباره حدیث ابوهریره گفته: در این حدیث اشاره است که انسان در دنیا به غذایی نیاز دارد که بدنش را حفظ کند و او را در طاعت الله یاری دهد. الله فطرت انسان را به گونه‌ای آفریده که به این نیاز دارد.

اما مؤمن از این غذا به اندازه‌ای بهره می‌برد که ترجیح دادن آخرت بر دنیا را حفظ کند. مغلطای گفته: ابن بطلال پیش از حدیث ابوهریره گفته است که در آن حدیث اشاره‌ای به غذا نیست؛ این سخن از سر شگفتی است زیرا متن حدیث می‌گوید: «یمنع أحدکم نومه وطعامه» یعنی خواب و غذا را از او منع می‌کند. شیخ سراج‌الدین بن الملحق نیز گفته که این شگفتی درست نیست چون عبارت ابن بطلال اشاره به بهترین یا کمترین غذا ندارد.^۱

فوائد حدیث:

۱) مراد از منع خوردن و نوشیدن، و خواب، منع کامل این چیزها نیست، بلکه منع کمال این چیزها است، یعنی: برای انسان طوری که وسائل راحت و زندگی خصوصا در آن وقت در خانه‌اش میسر است، در سفر میسر نیست، و این امر برای همگان مشهود است.

۲) انسان نباید بدون حاجت از خانه‌اش سفر نماید، و اگر می‌کند، بعد از انجام دادن کارش بکوشد تا هرچه زودتر نزد خانواده‌اش برگردد.

۳) در روایتی از امام مالک نقل است که گفت: «کسی که از سفر برمی‌گردد، برای خانواده‌اش تحفه بخرد، و اگر چیزی نداشت، سنگی را با خود بیاورد»، و البته این سخن برای مبالغه است، ورنه از آوردن سنگ مگر آنکه سنگ کار آمدی باشد برای اهل خانواده منفعتی متصور نیست.^۲

۳۱ - باب الأدم

باب: ادم (نان خورش)

توضیح: قوله (باب الأدم) به فتح همزه و دال مهمله، جمع «إدام» است. گفته شده مفرد آن با سکون و جمع با ضم دال است.

^۱ - فتح الباری.

^۲ - فتح الباری.



در این باب حدیث عایشه درباره بریره آمده که در آن «فَأَتَى بِأَدَمَ مِنَ الْبَيْتِ» ذکر شده و همچنین درباره گوشتی که برای بریره صدقه داده شده است که شرح مفصل آن در داستان بریره در باب طلاق آمده است.

ابن بطال از طبری نقل کرده که این داستان نشان دهنده ترجیح پیامبر صلی الله علیه وسلم به گوشت هنگام امکان آن است.^۱

۵۴۲۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثَ سَنٍ ، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا ، وَلَنَا الْوَلَاءُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « لَوْ شِئْتَ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . قَالَ وَأَعْتَقْتُ فَخَيْرْتُ فِي أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ رُوجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بَرْمَثٌ تَفُورُ ، فَدَعَا بِالْعَدَاءِ فَأَتَتْ بِخَبْزٍ وَأَدَمَ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ « أَلَمْ أَرْ لَحْمًا » . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصَدَّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا . فَقَالَ هُوَ صَدَقَتْ عَلَيْهَا ، وَهَدِيَّتُ لَنَا .

ترجمه: از ربیعہ روایت است که قاسم بن محمد می گفت: در قضیه بریره (کنیزی که آزاد گردید) سه سنت بوده است عایشه خواست که او را بخرد و آزاد کند. مالکان وی گفتند: ولأء (حق میراث) وی از ما خواهد بود. عایشه این موضوع را به رسول الله (صلی الله علیه وسلم) یاد کرد. آن حضرت فرمود: «اگر میخواهی به ایشان شرط بگذاری همانا ولأء برای کسی است که آزاد کرده است». دوم اینکه وی آزاد شد و مخیر گردانیده شد که با شوهر خود باشد یا از وی جدا شود. سوم اینکه رسول الله (صلی الله علیه وسلم) روزی به خانه عایشه درآمد و دید که دیگی بر آتش می جوشد. آن حضرت غذا خواست برایش نان و خورش از نان خورش خانه آورده شد. فرمود: «آیا نمی بینم که گوشت می جوشد؟» گفتند: آری، یا رسول الله، ولی این همان گوشتی است که برای بریره صدقه داده شده و او برای ما هدیه کرده است. آن حضرت فرمود: بر وی صدقه است و برای ما هدیه.

توضیح: حدیث عایشه در داستان بریره که در آن «فَأَتَى بِأَدَمَ مِنَ الْبَيْتِ» آمده و اشاره به گوشتی که به بریره صدقه داده شده است که شرح کامل آن قبلاً در داستان بریره در طلاق آمده است.

۱- همان.



ابن بطال از طبری نقل کرده که این داستان بر ترجیح پیامبر صلی الله علیه وسلم به گوشت هنگامی که در دسترس بوده دلالت دارد.

سپس حدیث بریره را نقل کرده که پیامبر فرمود: «سید الإدام فی الدنيا والآخرة للحم» یعنی بهترین ادام در دنیا و آخرت گوشت است.

اما روایات عمر و دیگران از سلف درباره ترجیح خوردن غیر گوشت بر گوشت، یا به جهت کنترل نفس از شهوات و اعتیاد، یا به سبب کراهت اسراف و سریع خرج کردن مال در زمان کمیابی بوده است.

سپس حدیث جابر را ذکر کرده که پیامبر گوشت برایش آورد و ذبح کرد و وقتی به او داد، گفت: «گویی که به علاقه ما به گوشت آگاه شده‌ای.»

این موضوع به دلیل کمیابی گوشت بوده و علاقه آنان به آن نیز ناشی از همین کمبود بوده است.

حدیث بریره را ابن ماجه نقل کرده و حدیث جابر را احمد از طریق نبیح العنزی به صورت مفصل روایت کرده است و اصل آن بدون این اضافات در صحیح آمده است.

در مورد «الأدم» اختلاف نظر وجود دارد؛ جمعیت عمومی گفته‌اند که «الأدم» غذایی است که با آن نان خورده می‌شود و آن را خوشمزه می‌کنند، چه با آب گوشت باشد یا نباشد. ابوحنیفه و ابویوسف شرط کرده‌اند که «الأدم» باید ساخته شده (صنعتی) باشد. توضیح این مطلب در کتاب «الایمان والنذور» ان شاء الله خواهد آمد.

در حدیث عایشه آمده که «فقال أهلها: و لنا الولاء» که به محذوفی مربوط است که معنای آن این است که «آن را می‌فروشیم و ولاء آن برای ماست». همچنین در حدیث آمده که «لو شئت شرطتیه» که تشبیه در آن به دلیل اشباع حرکت به کار رفته است. در ادامه آمده «واعتقت فخیرت بین أن تقر تحت زوجها أو تفارقه»؛ این تین گفته ممکن است اصل کلمه از «وقر» باشد که راء آن مخفف و قاف آن کسره دارد. «وقرت» یعنی آرام گرفتن، و اصل حذف فاء فعل است. همچنین ممکن است قاف آن باز باشد با تشدید راء، به معنای «قررت بالمكان» و در نهایت روایت حفظ شده است.



(تنبیه) بخاری این حدیث را از طریق اسماعیل بن جعفر از ربیعہ از قاسم بن محمد آورده است که گفته: در بریره سه سنت بود. حدیث را نقل کرده ولی اسماعیلی گفته این حدیث که صحیح شده، مرسل است.

این معنا با ظاهر متن حدیث تطابق دارد ولی بخاری روی این تکیه کرده که حدیث را به صورت متصل از طریق مالک از ربیعہ از قاسم از عایشه روایت کند، همانطور که در باب نکاح و طلاق آمد. بخاری معمولاً از آوردن حدیث کامل در باب دیگر خودداری می‌کند. من این حدیث را در «باب لا یكون بيع الأمة طلاقاً» از کتاب طلاق توضیح داده‌ام. الله دانایتر است.^۱

۳۲ - باب الحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

باب: شیرینی وعسل

توضیح: قوله (باب الحلوی والعسل) که به صورت مقصور (با کسره) در نسخه ابوذر آمده و به صورت ممدود (با مد) در دیگران، که هر دو زبان هستند.

ابن ولاد گفته: در نزد اصمعی با قصر نوشته می‌شود با یاء، و در نزد فراء با مد با الف نوشته می‌شود، گفته شده هم به صورت مد و هم به صورت قصر نوشته می‌شود. لیث گفته: بیشتر به صورت مد است و به هر شیرینی که خورده شود گفته می‌شود. خطابی گفته: اسم «حَلْوَى» فقط به آنچه توسط صنعت تهیه شده گفته می‌شود.

در کتاب «المخصص» ابن سیدہ گفته شده: حلوی غذایی است که با شیرینی در آن تغییر ایجاد شده و ممکن است به میوه نیز اطلاق شود.^۲

۵۴۳۱ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

ترجمه: از هشام روایت است که گفت: پدرم مرا خبر داده که عائشه رضی الله عنها گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم شیرین وعسل را دوست می‌داشت.

^۱ - فتح الباری.
^۲ - همان.



توضیح: قوله (يجب الحلوى والعسل) یعنی در روایت همه با قصر آمده است. این موضوع در باب طلاق نیز به دو صورت آمده است.

ابن بطلال گفته: حلوی و عسل جزو طبیات ذکر شده در آیه «كلوا من الطيبات» هستند. این حدیث تقویت کننده قول کسانی است که گفته‌اند منظور از «الطبیات» خوراکی‌های خوشمزه مباح است.

همچنین هر چیزی که شبیه حلوی و عسل باشد، مثل انواع خوراکی‌های لذیذ، شامل این حدیث می‌شود، که در ابتدای کتاب «ال مة» توضیح داده شده است.

خطابی و ابن تین گفته‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم به معنای شدت رغبت به حلوی علاقه نداشت، بلکه وقتی غذایی تازه و سالم به او می‌رسید از آن می‌خورد که نشان می‌داد آن را دوست دارد.

از این حدیث می‌توان جواز انتخاب انواع متنوع غذا را فهمید، اما برخی اهل ورع خوردن هر نوع حلوی ساخته شده را نهی می‌کردند و فقط به خوردن شیرینی طبیعی مثل خرما و عسل رضایت داشتند. این حدیث به این نظر پاسخ می‌دهد.

سلف در ترک تناول طبیات تأخیر انداختند نه به دلیل بخل، بلکه از تواضع و اولویت دادن آخرت بر دنیا بود.

در کتاب «فقه اللغة» ثعالبی آمده که حلوی پیامبر صلی الله علیه وسلم «مجیع» بود که با جیم سنگین نوشته می‌شود، و میوه‌ای است که با شیر مخلوط می‌شود.

در باب جمع بین دو رنگ از کسانی که حدیث دوست داشتن کره و خرما توسط الله را روایت کرده‌اند، سخن گفته شده است. همچنین رد کسانی که گفته‌اند منظور از حلوی همان عسل مخلوط با آب است و پیامبر هر روز آن را می‌نوشید و حلوی ساخته شده را نمی‌شناخت، ذکر شده است.

گفته‌اند منظور از حلوی «فالودج» است نه آنچه روی آتش پخته می‌شود، و الله دانایتر است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۵۴۳۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الصَّدَائِكَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذئبٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِشَبْعِ بَطْنِي حِينَ لَا أَكُلُ الْخَمِيرَ ، وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ ، وَلَا يَخْدُمُنِي فَلَانٌ وَلَا فَلَانَةٌ ، وَأَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ ، وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِيَ كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي ، وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُخْرِجَ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَتَنْشَقُّهَا فَتَلْعَقَ مَا فِيهَا .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: من خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم را برای سیری شکم خود لازم گرفته بودم، هنگامی که نه نان خمیر می خوردم و نه لباس حریر می پوشیدم و نه مرا مردی یا زنی (غلام و کنیزی) خدمت می کرد، بر شکم خود سنگ می بستم، و از مردی می خواستم که آیتی (از قرآن) بر من بخواند، درحالی که خود آن آیه را می دانستم تا شاید مرا به خانه‌ی خود ببرد و غذا بدهد. بهترین مردم برای مستمندان، جعفر بن ابی طالب بود، وی ما را با خود می برد و آنچه در خانه داشت بر ما می خوراند، حتی (اگر چیزی نداشت) مشک خالی (عسل، روغن) را که در آن چیزی نبود برای ما بیرون می آورد و ما آنرا می دریدیم و می لیسیدیم.

توضیح: قوله (حدثنا عبد الرحمن بن شعبة) یعنی عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبه حزامی مدنی نسبت داده شده به جد پدری. بعضی اشتباه کرده و گفته‌اند عبد الرحمن بن ابی شيبه که لفظ «أبی» اشتباهی است و عبد الرحمن فقط دو جای دیگر در بخاری دارد.

قوله (ابن أبي الفديك) یعنی محمد بن اسماعیل که بیشتر اوقات بدون الف و لام می‌آید. قوله (كنت أُلزم) این حدیث قبلاً در مناقب از طریق ابن ابی ذئب آمده و شروع آن «يقول الناس أكثر أبو هـيرة» است.

قوله (لشعب بطنی) در روایت کشمیهنی به صورت «شبع» آمده که معنا متفاوت است، زیرا با باء حس معاوضه دارد ولی روایت با لام آن را نفی نمی‌کند.

قوله (ولا ألبس الحریر) در همه نسخ چنین آمده است. در مناقب با لفظ «الحمیر» به جای راء اول و گفته شده کشمیهنی دو روایت دارد.



عیاض گفته: در روایت قابسی، اصلی و عبدوس و همچنین ابودر روایت با موحدۀ آمده است و بقیه دو روایت مانند اینجا دارند.

عیاض روایت با موحدۀ را ترجیح داده و گفته: این همان لباس «محبر» است که لباس رنگین و زیباست و از «تحبیر» یعنی آرایش و بهبود گرفته شده است. گفته‌اند «الحمیر» لباسی مخطط است و یا لباسی نو.

روایت «الحریر» مردود است زیرا سیاق نشان می‌دهد که ابوهریره پس از مدتی آن را انجام داد، در حالی که اول و آخر هرگز آن را نمی‌پوشید. بر خلاف خوردن خمیر و پوشیدن «الحمیر» که پس از آنکه پیدا کرد انجام می‌داد.

قوله (ولا یخدمنی فلان فی لنة) ممکن است ابوهریره خودش را مبهم کرده باشد تا بزرگمایی کند یا اینکه نام کسی است و راوی به جای او کنایه زده.

ابن سعد از طریق ایوب از ابن سرین از ابوهریره نقل کرده که گفته: «دیدم خودم را که برای ابن عفان و دختر غزوان خادمی هستم، غذا برای شکم و بار برای پایم می‌آورم وقتی سفر می‌کردند و خدمتشان می‌کردم وقتی فرود می‌آمدند.»

زنی روزی به من گفت: «تو باید پابرنه برگردی و من باید ایستاده سوار شوم.» الله آن زن را به من داد و من گفتم: «تو باید پابرنه برگردی و من باید ایستاده سوار شوم.» سند روایت صحیح است. این در آخر حدیثی است که بخاری نقل کرده و ترمذی بدون این اضافه آن را آورده است.

ابن سعد و ابن ماجه نیز از طریق سلیم بن حیّان شنیده‌اند که گفته: «شنیدم ابوهریره می‌گفت: یتیم بزرگ شده‌ام، مهاجر مستمند بوده‌ام، و خادم بسره دختر غزوان بوده‌ام.» قوله (واستقرئ الرجل الآیة وهی معی) یعنی مردی آیه‌ای را می‌خواند در حالی که آن آیه همراه من بود. شرح داستان او با عمر در ابتدای کتاب «الأطعمة» آمده و داستان او با جعفر در کتاب «المناقب» ذکر شده است.

قوله (وخیر الناس للمساکین جعفر) یعنی بهترین مردم نسبت به مستمندان جعفر بود که شرحش در «المناقب» آمده است. در روایت اسماعیلی از طریق ابراهیم المخزومی از سعید المقبری از ابوهریره آمده است: «جعفر دوستدار مستمندان بود و نزد آنان می‌نشست و با آنها



گفتگو می کرد و آنان نیز با او سخن می گفتند، و رسول الله صلی الله علیه وسلم او را «ابو المساکین» (پدر مستمندان) خطاب می کرد.»

گفته شده ابراهیم المخزومی، پسر فضل یا اسحاق المخزومی مدنی است و ضعیف به شمار می رود و از شرطهای این کتاب نیست. این افزایش را در «المناقب» از طریق ترمذی آورده ام که باز از روایت ابراهیم است و ضعف او را اشاره کرده اند. ابن منیر گفته است که مناسبت حدیث ابوهریره با این ترجمه این است که «حلولی» به چیز شیرین گفته می شود و چون «عکه» معمولاً عسل دارد و در برخی طرق به صورت صریح آمده، نامگذاری باب منطبق بر ترجمه است.

گفتم اگر عسل در برخی طرق آمده باشد، ترجمه مطابقت دارد چون هر دو یعنی حلولی و عسل را شامل می شود. می توان از حدیث یکی از ارکان ترجمه را گرفت و لازم نیست هر حدیثی همه موضوعات ترجمه را دربرگیرد، بلکه کافی است موضوعات توزیع شده باشد. اطلاق «حلولی» به هر چیز شیرین خلاف عرف است که خطابی خلاف آن را تأیید کرده و آن معتبر است.

قوله (فَنَشْتَفُهَا) عیاض با شین معجمه و فاء ضبط کرده ولی ابن تین رجحان داده که با قاف باشد چون معنی فاء یعنی نوشیدن آنچه در ظرف است، اما منظور اینجا این است که پس از بریدن عکه، آن را لیسیدند تا کاملاً استفاده کنند.^۱

۳۳ - باب الدُّبَاءِ

باب: کدو

توضیح: قوله (باب الدُّبَاءِ) در آن حدیث انس درباره خیاط از طریق ثمامه از انس آمده که شرح و ضبط آن قبلاً آمده و اشاره به محل شرح آن شده است.

۵۴۳۳ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى مَوْئِيَّ لَهُ خِيَاطًا ، فَأَتَى بُدْبَاءَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ ، فَلَمَّ أَزَلْ أَحِبَّهُ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُهُ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم به خانه‌ی غلام خود که خیاط بود، رفت. وی برای آنحضرت کدو آورد. آنحضرت به خوردن کدو آغاز کرد از آنگاه که رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که کدو می خورد، من همیشه کدو را دوست می دارم.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث انس درباره خیاط از طریق ثمامه از انس آمده که شرح و ضبط آن قبلاً آمده است. ترمذی، نسایی و ابن ماجه از طریق حکیم بن جابر از پدرش نقل کرده‌اند که گفته: «به خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شدم و این «دباء» آنجا بود، پرسیدم این چیست؟ گفتند کُرْع (کدو) است که به آن دباء می‌گویند و با آن غذایمان را زیاد می‌کنیم.»

فواید کدو از نگاه طب سنتی و اسلامی:

۱. غذای پیامبران: در احادیث آمده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم کدو را دوست داشت و از آن در غذا استفاده می‌کرد. در روایت آمده است: (کدو را دوست می‌داشت). این نشانگر ارزش تغذیه‌ای و مزاجی بالای آن است.
۲. معتدل و ملین: در طب سنتی، کدو مزاجی سرد و تر دارد و برای افرادی با طبع گرم مفید است. ملین طبع بوده و یبوست را کاهش می‌دهد.
۳. تسکین‌دهنده حرارت بدن: به‌ویژه در ایام تابستان یا برای افراد گرم‌مزاج، مصرف کدو باعث کاهش حرارت بدن و تسکین صفرا می‌شود.
۴. آرام‌بخش ذهن: در منابع سنتی آمده که خوردن کدو به آرامش فکر و کاهش سودا کمک می‌کند.
۵. سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها: مانند ویتامین A، C و E که برای تقویت سیستم ایمنی، بینایی و سلامت پوست مفید هستند.
۶. کم‌کالری و سیرکننده: گزینه‌ای عالی برای کاهش وزن است؛ بدون اینکه مواد مغذی بدن را کاهش دهد.



۷. تقویت کننده قلب: پتاسیم بالا و سدیم کم در کدو، باعث کاهش فشار خون و حمایت از سلامت قلب می شود.
۸. تنظیم قند خون: کدو به دلیل فیبر بالا و قند پایین، برای افراد دیابتی مفید است.
۹. حفظ سلامت دستگاه گوارش: به خاطر فیبر محلول و غیر محلول، به بهبود هضم، کاهش یبوست و پاکسازی روده کمک می کند.
۱۰. تقویت بینایی: به ویژه به خاطر وجود بتاکاروتن، پیش ساز ویتامین A.
۱۱. کاهش التهاب: مصرف منظم کدو در کاهش التهابات مزمن بدن مؤثر است.

۳۴ - باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

باب: کسی که غذا را برای برادر (مسلمان) خود تکلف می کند

توضیح: حافظ گفته است: قوله (باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه): کرمانی گفته علت «تکلف» در این حدیث این است که تعداد را با «خامس خمسة» محدود کرده است و اگر تکلف نمی کرد، محدود نمی کرد. ابن تین نیز گفته که محدود کردن سبب نقص برکت است، و به همین دلیل وقتی ابوطلحه عدد را محدود نکرد، در غذای او برکت حاصل شد و تعداد زیادی را دربر گرفت.

۵۴۳۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَعِيبٍ ، وَكَانَ لَهُ عَلَامٌ لِحَاظٍ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذْنُتْ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ » . قَالَ بَلْ أَذْنُتْ لَهُ .

ترجمه: «ابو مسعود - رضی الله عنه - می گوید: یک نفر از انصار که کنیه اش ابو شعیب بود آمد، به غلامش که قصاب بود گفت: غذایی را که کفایت پنج نفر کند برایم تهیه کن، چون می خواهم (پنج نفر که) پیامبر پنجمین نفر آنان است دعوت کنم به راستی از



سیمای او تشخیص دادم که گرسنه می باشد، ابو شعیب آن پنج نفر را دعوت کرد، ولی یک نفر دیگر که دعوت نشده بود همراه ایشان رفت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به صاحب خانه گفت: این مرد هم همراه ما آمده است، اگر می خواهی به او اجازه بده و اگر بخواهی که برگردد بر می گردد، ابو شعیب گفت: خیر، او را بر نمی گردانم و به او اجازه می دهم که بیاید».

توضیح: قوله (عن أبی وائل عن أبی مسعود): در روایت ابواسامه از الأعمش آمده: «حدثنا شقیق وهو أبو وائل حدثنا أبو مسعود» و پس از آن بیست و دو باب خواهد آمد. اعمش در این مورد شیخ دیگری هم دارد که در اوائل کتاب البیوع اشاره کردم؛ مسلم از طریق زهیر و دیگران از ابوسفیان از جابر روایت کرده که در روایت ابو وائل از ابومسعود (عقبه بن عمرو) است. در برخی نسخ جدید «عن ابن مسعود» آمده که غلط است. قوله (كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعیب) نام او را پیدا نکردم. قبلاً در اوائل کتاب البیوع آمده که ابن نمیر در احمد و المحاملی از الأعمش روایت کرده و گفته که از ابومسعود از ابو شعیب بوده است و آن را در مسند ابو شعیب آورده‌اند.

قوله (وكان له غلام لحام) نام او را پیدا نکردم. قبلاً در کتاب البیوع از طریق حفص بن غیاث از الأعمش روایت شده که گفته «قصاب» و شرح آن قبلاً آمده است.

قوله (فقال اصنع لی طعاما أدعو رسول الله خمس خمسة): در روایت حفص آمده: «اجعل لی طعاما یکفی خمسة فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله علیه وسلم وقد عرفت في وجهه الجوع.» در روایت ابواسامه: «اجعل لی طعیمه» آمده و در روایت جریر از اعمش در مسلم: «اصنع لنا طعاما لخمسة نفر.»

قوله (فدعا النبی صلى الله علیه وسلم خامس خمسة) حذف تقدیر در کلام است یعنی ساخت و دعوت کرد، که در روایت ابواسامه صراحت دارد. در روایت ابومعویه از اعمش در مسلم و ترمذی آمده که «فدعاه وجلساؤه الذین معه» یعنی او پنجم آن پنج نفر بوده است. گفته شده «خامس خمسة» یعنی پنجم از پنج نفر، مشابه «ثانی اثنین» و «ثالث ثلاثة» در قرآن و «رابع أربعة» در حدیث ابن مسعود.

می‌توان «خامس» را منصوب روی حال گرفت یا مرفوع به معنای حذف کلمه‌ای که در تقدیر است؛ مانند «او من پنجم هستیم». جمله حالیه است.



قوله (فتبعهم رجل) در روایت ابی عوانه از أعمش در کتاب المظالم «فاتبعهم» با تشدید آمده به معنای «دنبالشان کرد»، همینطور در روایت جریر و ابو معاویه آمده است. داودی آن را با همزه قطع آورده، ابن تین برای آن دلیل تراشیده است. در روایت حفص بن غیاث آمده «فجاء معهم رجل».

قوله (وهذا رجل تبعا) در روایت ابی عوانه و جریر «اتبعنا» با تشدید آمده است. در روایت ابو معاویه آمده «لم یکن معنا حین دعوتنا» یعنی هنگام دعوتشان همراه ما نبود. قوله (فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته) در روایت ابی عوانه: «وإن شئت أن يرجع رج» آمده و در روایت جریر «وإن شئت رج» و در ابو معاویه «فإنه اتبعنا ولم یکن معنا حین دعوتنا فإن أذنت له دخل».

قوله (بل أذنت له) در روایت ابواسامه: «لا بل أذنت له» و در روایت جریر: «لا بل أذنت له یا رسول الله» و در ابو معاویه: «فقد أذنا له فليدخل». نام این مرد را در هیچ یک از طرق حدیث نیافتم و نام هیچ کدام از چهار نفر دیگر هم نیامده است.^۱

درسها و اندرزها

حافظ ابن حجر می گوید: در حدیث چند فایده وجود دارد:

■ جواز کسب از طریق حرفه قصابی و استفاده بنده (خادم) از آنچه در توان دارد از حرفه ها و بهره‌مندی از کسبش از آن طریق.

■ در حدیث مشروعیت ضیافت و تأکید بر استحباب آن برای کسی که نیازش غالب است آمده است.

■ نیز آمده که هر کس برای دیگری غذا تهیه کند، اختیار دارد که غذا را بفرستد یا او را به منزلش دعوت کند، و هر کس کسی را دعوت کند مستحب است کسانی از نزدیکان و اهل مجالس خود را نیز دعوت کند. این حکم به دلیل جمله «إني عرفت في وجهه الجوع» ثابت شده است.

■ صحابه همواره به چهره پیامبر نگاه می کردند و از برکت دیدار او بهره می بردند، اما بعضی از آنها از شرم، نگاه طولانی نمی کردند، همانطور که عمرو بن العاص در حدیث مسلم بیان کرده است.

^۱ - فتح الباری.



- حدیث نشان می‌دهد که پیامبر گاهی گرسنه می‌ماند.
- همچنین جواب دادن امام، شریف و بزرگ در دعوت بدون آنکه همه با آنها غذا بخورند جایز است، و خوردن غذایی که توسط فردی با حرفه‌ای غیر سطح بالا مثل قصابی تهیه شده، سبب سقوط ارزش و شهادت کسی که از آن حرفه گریزان است نمی‌شود.
- کسی که برای گروهی غذا درست می‌کند باید به اندازه آنها غذا تهیه کند، نه بیشتر، و نباید مقدارشان را کمتر بگیرد با این استدلال که غذای یک نفر برای دو نفر کافی است.
- اگر کسی در موقع دعوت حاضر نباشد، در دعوت عمومی وارد نمی‌شود، ولی در هدایای خوراکی شریک محسوب می‌شود. کسی که بدون دعوت به غذا می‌آید، صاحب دعوت حق دارد او را محروم کند و اگر بدون اجازه وارد شد، حق اخراج دارد.
- اما کسی که هدفش صرفاً حضور بدون دعوت باشد، منع اولیه ندارد زیرا ممکن است صاحب دعوت با حضور او راضی شود، پس این حدیث اصول جواز حضور بدون دعوت را بیان می‌کند اما مقید به نیاز طرف است.
- خطیب در کتاب اخبار الطفیلیین این موضوع را جمع‌آوری کرده و گفته که «طفیلی» از مردی بود به نام طفیل از قبیله عبد الله بن غطفان که معمولاً بدون دعوت به مهمانی‌ها می‌رفت و به «طفیل العرائس» مشهور بود. کسی که چنین صفاتی داشته باشد نیز «طفیلی» خوانده می‌شود.
- عرب‌ها کسانی که بدون دعوت دنبال مدعو می‌رفتند «وارش» می‌نامیدند و نون اضافی به کلمه می‌زدند تا نشان دهند دنبال کننده هستند. کرمانی گفته این نامگذاری نشان دهنده تبعیت مدعو و پیروی او است و نون اضافی برای تاکید کلمه است. او به این حدیث استناد کرده که بدون رضایت میزبان نمی‌توان دنبال دعوت‌شده‌ها رفت.
- طفیلی به خوردن غذای حرام متهم است. نصر بن علی جهضمی در این باره داستانی از طفیلی داشته و به حدیث ابن عمر استناد کرده که «هر کس بدون دعوت وارد شود، وارد دزد و خارج خرابکار است» ولی این حدیث ضعیف است. طفیلی به استناد چیزهایی گفته که منع مطلق را مخصوص کسانی می‌داند که نیازی ندارند یا صاحب غذا از ورود آنها متفر است، مثلاً به دلیل کم بودن غذا یا کراهت شخص. این نظر موافق فقه شافعی است



که دخول بدون دعوت فقط برای کسی جایز است که رابطه‌ای دوستانه و گشاده با صاحب خانه داشته باشد.

■ در حدیث آمده که دعوت شده اگر صاحب دعوت برخی از همراهانش را منع کند، حق امتناع از پاسخ را ندارد. روایت مسلم از انس نقل کرده که شخصی پارسی که مرق خوش طعمی ساخته بود، آن را به پیامبر داد و سپس دعوت کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: «آیا این برای عایشه است؟» او گفت: «نه.» پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «نه.» این نشان می‌دهد دعوت برای مهمانی نبوده و غذا به اندازه یک نفر بوده و او ترسیده اگر برای عایشه هم غذا بفرستد، برای پیامبر کافی نباشد. شاید فرق این بود که عایشه در زمان دعوت حاضر بود ولی آن مرد نه.

■ همچنین مستحب است که دعوت کننده خواص دعوت شده را همراه خود بیاورد همانطور که قصاب این کار را کرد ولی پارسی نه، و به همین دلیل پارسی اجازه دعوت دیگران نداشت مگر عایشه را دعوت کند یا از نیاز عایشه به آن غذا آگاه باشد.

■ در داستان ابوطلحه که پیامبر صلی الله علیه وسلم را به عصیده دعوت کرد، گفته شد: «قوموا» یعنی برخیزید. مازری گفته احتمال دارد ابوطلحه از رضایت خودش آگاه بوده و بدون اجازه او دعوت کرده اما از رضایت ابو شعیب آگاه نبوده و از او اجازه گرفته باشد. یا غذای خورده شده در منزل ابوطلحه به سبب برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و تهیه کننده غذا (ابوطلحه) در آن دخل و تصرف داشته و نیازی به اجازه نداشته است. یا به دلیل تفاوت محبت میان قصاب و ابوطلحه بوده و یا اینکه ابوطلحه غذا را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم تهیه کرده بود و اختیار کامل داشت ولی قصاب فقط برای خودش و ابوطلحه آماده کرده بود و به همین دلیل مقدار را محدود کرده بود تا باقی مانده غذا به او و خانواده‌اش برسد. پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز اجازه او را داد چون می‌دانست این کار به نفع او و خانواده‌اش است.

■ همچنین لازم است هر که اجازه گرفته است، به غریبه‌ای که بدون اجازه وارد می‌شود اجازه دهد، مانند کاری که ابو شعیب کرد، که این از اخلاق نیکو است. شاید او حدیث «غذای یک نفر برای دو نفر کافی است» را شنیده یا امیدوار بوده برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم شامل اضافی‌ها شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر احترام به نفس ابو شعیب اجازه داده بود و می‌دانسته که او مانع ورود غریبه نمی‌شود.



و اما تعلل پارسی در اجازه دادن به عایشه سه بار و امتناع پیامبر صلی الله علیه وسلم از پاسخ دادن، عیاض گفته شاید پارسی فقط به اندازه نیاز پیامبر صلی الله علیه وسلم غذا تهیه کرده بود و به نیاز پیامبر صلی الله علیه وسلم به تنهایی آگاه بود، و اگر دیگران هم می آمدند غذا کافی نبود.

■ پیامبر صلی الله علیه وسلم بر توکل به روزی و برکت الله و عادت خود در ایشار و اخلاق نیک در خانواده متکی بود و معمولاً بعد از سه بار تکرار اجازه نمی داد و به همین دلیل پارسی از امتناع برگشت.

■ در قول پیامبر صلی الله علیه وآله: «إِنَّهُ اتَّبَعْنَا رَجُلًا لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا» اشاره ای است به این که اگر آن مرد هنگام دعوت حضور داشت، نیازی به اجازه گرفتن نداشت. از این روایت استفاده می شود که اگر دعوت کننده به پیامبر صلی الله علیه وسلم بگوید «فلان و همراهانش را دعوت کن»، هرکسی که همراه اوست می تواند حضور یابد، هرچند این کار مستحب یا واجب نیست مگر با تعیین مشخص.

■ همچنین در روایت آمده که دعوت کننده نباید ظاهر رضایت نشان دهد اما در باطن کراهت داشته باشد، تا غذایی که خودش دوست ندارد به او نرسد و از جمع ریا و بخل و دو رویی پرهیز کند. عیاض به این دلیل استناد کرده ولی شیخ ما در شرح ترمذی گفته که در حدیث دلیل صریحی برای این موضوع نیست و این مسئله به اراده دعوت کننده برمی گردد که باید نفس خود را بر دفع این کراهت مجاهده کند.

■ آنچه درباره طیب النفس آمده، بدون شک بهتر است اما در این داستان نیست و گویا از حدیث دیگری گرفته شده است.

در جمله «اتَّبَعْنَا رَجُلًا» به عمد نام آن مرد ذکر نشده تا دلش نشکند. البته می دانسته دعوت کننده او را نمی راند، و اگر نمی دانست، باید اسم او را می آورد که ممکن بود دلش بشکند. در روایت مسلم آمده «این همان مرد است» که می توان این دو روایت را اینگونه جمع کرد که لفظ مبهم است ولی اشاره ای هم به او هست، این نوع رفق و مراعات حال اوست.

تنبیه: در اینجا از طریق ابوذر تنها روایت مستملی آمده که محمد بن یوسف فریابی از محمد بن اسماعیل (بخاری) نقل کرده است: «اگر گروهی دور سفره باشند، حق ندارند غذا را از یک سفره به سفره دیگر بدهند، بلکه فقط می توانند بین همان سفره به هم غذا بدهند یا



بگذارند (یعنی کنار بگذارند)». این احتمالاً از استئذان پیامبر صلی الله علیه وسلم به دعوت کننده برای مرد غریبه گرفته شده که کسانی که دعوت شدند اجازه تصرف در غذای سفره دارند ولی کسانی که دعوت نشده‌اند چنین اجازه‌ای ندارند.

در «شرح ریاض الصالحین» اما نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود: یکم: برای انسان جایز است که وقتی عده‌ای را دعوت می‌کند، تعدادشان را تعیین نماید؛ این، هیچ ایرادی ندارد. اما برخی از مردم، این کار را نشانه‌ی بُخل می‌پندارند و می‌گویند: فلانی بخیل است! در صورتی که ممکن است میزبان، تنگ‌دست باشد و نتواند از عده‌ی بیش‌تری پذیرایی کند. به‌ویژه در مناطقی که بیش‌تر ساکنانش فقیر هستند. اما الحمدلله که ثروتمندان، سفره‌ی پهن و گشوده‌ای دارند.

دوم: از این حدیث چنین برمی‌آید که انسان می‌تواند با دعوت‌شدگان یا مهمانان، همراه شود و به خانه‌ی میزبان برود تا در کنار آنان، از او نیز پذیرایی شود؛ و این، جایز است؛ یعنی جایز است که انسان، مهمان طفیلی شود؛ زیرا پیامبر ﷺ مردی را که با آنان همراه شد، برنگرداند و به او اجازه داد که با آنان همراه شود. زیرا در حدیث ابوهریره ؓ آمده است که وی با آنان همراه شد تا از این طریق شکمش را سیر کند.

سوم: از این حدیث چنین برداشت می‌کنیم که وقتی مهمانی ناخوانده با ما همراه شد، برای او از میزان اجازه می‌گیریم؛ به‌ویژه اگر گمانمان این باشد که میزبان، با هدف خاصی ما را دعوت کرده و می‌خواهد موضوعی را با ما در میان بگذارد که دوست ندارد کسی از آن اطلاع یابد. در چنین شرایطی حتماً باید از میزبان، برای مهمان ناخوانده‌ای که با ما همراه شده است، اجازه بگیریم.

چهارم: این حدیث، نشان‌گر این‌ست که اگر میزبان، به مهمان ناخوانده‌ای که با دعوت‌شدگان همراه شده است، اجازه‌ی ورود ندهد، ایرادی ندارد. زیرا اگر ایرادی در این کار بود، پیامبر ﷺ برای مهمان ناخوانده‌ای که با ایشان همراه شده بود، اجازه نمی‌خواست. و همین اجازه خواستن، نشان‌گر این‌ست که تصمیم با میزبان یا صاحب‌خانه می‌باشد. اگر بخواهد به او اجازه می‌دهد یا به او می‌گوید: بازگرد و اجازه‌ی ورود نمی‌دهد. الله متعال فرموده است:

(وَنَقُولُ لَكَ أَجْزٌ وَهَ أَجْزٌ وَهُوَ أَزْكَىٰ لَكَ) [النور: ۲۸]



و اگر به شما گفتند: باز گردید (و اجازه‌ی ورود ندادند)، پس باز گردید که این برای شما پاکیزه‌تر است.

لذا اگر از کسی اجازه خواستید و اجازه‌ی ورود نداد یا گفت: من، الآن مشغولم، ناراحت و دلخور نشوید؛ زیرا برخی از مردم همین که چنین پاسخی می‌شنوند، ناراحت می‌شوند. این، توقع نادرستی‌ست؛ زیرا مردم، کارها و مشغولیت‌های خاص خود را دارند و شاید کار و مشغولیت دیگری در رابطه با عده‌ای دیگر داشته باشند که به مراتب مهم‌تر باشد. لذا اگر از کسی وقت ملاقات خواستید و درخواست شما را قبول نکرد و گفت: اینک مشغولم، بدون این که ناراحت شوید، برگردید. این، رهنمود شریعت است.

۳۵ - باب مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ ، وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

باب: کسی که مردی را به غذا میهمان کرد و خود به کار خود مشغول شد

توضیح: حافظ می گوید: (باب من أضاف رجلاً وأقبل هو على عمله) اشاره شده که الزام نیست دعوت کننده حتماً با میهمان بخورد.

۵۴۲۵ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّضْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثُمَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنْتُ غُلَامًا أَمَشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غُلَامٍ لَهُ خِيَاطٌ ، فَأَتَاهُ بِقُصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَتَبَعُ الدُّبَاءَ - قَالَ - فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ . قَالَ أَنَسٌ لَا أَزَالُ أَحِبُّ الدُّبَاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَعَ مَا صَنَعَ .

ترجمه: از عبد الله بن عون، از ثمامه بن عبد الله بن انس روایت است که انس (رضی الله عنه) بن گفت من پسر بچه ای بودم که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را همراهی کردم رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به خانه غلام خود که خیاط بود درآمد وی کاسه غذایی آورد که در آن کدو بود و رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ریزه های کدو را بر می گرفت، چون این حالت را دیدم ریزه های کدو را جمع کردم و پیش آن حضرت نهادم، غلام به کار خود مشغول شد. انس گفت: پس از آنگاه که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را دیدم که چنان کرد، من همیشه کدو را دوست میدارم.



توضیح: اسماعیلی گفته جمله «وَأَقْبَلْ عَلَى عَمَلِهِ» فایده ندارد ولی گفته‌ام ترجمه حدیث دو فایده دارد: اسنادی و متنی. و اگرچه حدیث از نصر بن شمائل به ابن عون در برخی نسخه‌ها غریب است، اما بخاری آن را از طریق ازهر از ابن عون آورده، گویا از نصر نیامده. ابن بطلال گفته من شرط خوردن دعوت‌کننده با مهمان چیزی نمی‌داند جز اینکه این کار برای حفظ حیات و ادب است. اگر کسی چنین کند در نزد مهمانان تاثیر بهتر دارد و اگر نکند هم اشکالی ندارد. در داستان مهمانان ابوبکر آمده که آنها تا وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم نمی‌خورد، خودشان هم نمی‌خوردند و او آن را نکوهش کرد.

۳۶ - باب المَرَق

باب: شوربا

۵۴۳۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ خِيَاطًا دَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَطْعَامٍ صَنَعَهُ ، فَذَهَبَتْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَّبَ خُبْرَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقِصْعَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَيْهِ .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - بن مالک می گوید: یک نفر خیاط پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را برای صرف غذایی که تهیه کرده بود دعوت کرد، انس گوید: من هم همراه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به آنجا رفتم، آن خیاط نان و سوپی برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آورد که کدو و گوشت داشت، دیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به دنبال پیدا کردن کدوها در کاسه غذا می باشد، (و از کدو خوشش می‌آید) من هم از آن روز به بعد همیشه به کدو علاقه مند شدم».

توضیح: «باب المرق» که حدیث انس را آورده و در آن ظاهر است. ابن تین گفته در قصه خیاط چند روایت است؛ گاهی گوشت مرق، گاهی گوشت خشک‌شده، گاهی نان جو و گاهی ثرید بوده است. همه این روایت‌ها از منابع معتبر قابل قبول است. داودی گفته چون آنها خط نمی‌نوشتند گاهی راوی کلمه‌ای را فراموش می‌کرد و دیگران حفظ می‌کردند و آن را معتبر می‌دانستند. کامل‌ترین روایت از مالک است که می‌گوید: «نان جو و مرق با دبء و گوشت خشک شده آورد» و فقط ذکر ثرید را نیاورده است.



در خصوص تأکید بر مرق، حدیث صریحی وجود دارد که شرط بخاری نیست و توسط نسایی و ترمذی روایت شده و صحیح است.

همچنین ابن حبان از ابودر و احمد و بزاز از جابر روایت کرده‌اند که «اگر دیگی پخته شود مرق آن زیاد باشد و مقداری به همسایه بدهید».

در باب جابر در حدیث طولانی شرح حج در مسلم و سنن آمده که پیامبر و همراهان از گوشتی که از یک شتر گرفته و در دیگی پخته شده، خوردند و از مرق آن نوشیدند.^۱

۳۷ - باب القَدِيدِ

باب: گوشت نمک زده‌ی خشک

۵۴۲۷ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بِمَرْقَةٍ فِيهَا دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَعُ الدُّبَاءَ يَأْكُلُهَا .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدم که برایش شوربایی آورده شد که در آن کدو و گوشت نمک زده‌ی خشکیده بود، و آنحضرت را دیدم که کدو را برمی چید و می خورد.

۵۴۲۸ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنَى الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنُزْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةَ ، وَمَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ مَادُومٍ ثَلَاثًا .

ترجمه: عائشه رضی الله عنها گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم (نگهداری گوشت قربانی برای سه روز را) منع نکرد مگر در همان سال قحطی و گرسنگی، زیرا می خواست توانگران به مستمندان غذا بدهند و سپس ما پاجه گوسفند را حتی برای پانزده روز نگه می داشتیم و خانواده‌ی محمد صلی الله علیه وسلم از قرص نان گندم برای روز پیاپی سیر نشده است.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در باب «قدید» (گوشت خشک‌شده) حدیث انس که پیش‌تر ذکر شده، آمده و حدیث عائشه که گفته: «او (پیامبر) این کار را فقط در سالی انجام

^۱ - فتح الباری.



داد که مردم گرسنه بودند؛ منظورش این بود که ثروتمند فقیر را طعام دهد.» این حدیث خلاصه‌ای است از حدیثی که پیش‌تر در باب «آنچه سلف نگه می‌داشتند» آمده است و در آن سؤال تابعی درباره نهی از خوردن گوشت قربانی بیش از سه وعده مطرح شده بود و عایشه جواب داده بود. از این حدیث می‌توان فهمید ضمیر در عبارت «ما فعله» به نهی مربوط است.

۳۸ - باب مَنْ نَأْوِلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَأْوَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَتَأْوِلَ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةِ أُخْرَى .

باب: کسی که بر سر سفره برای هم کاسه‌ی خود چیزی داد یا پیش کرد.
ابن مبارک گفته است: اگر آنانی که هم کاسه هستند، بعضی به بعضی دیگر پیش کنند باکی نیست ولی از این سفره به سفره‌ی دیگر پیش نکنند.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: در باب «باب مَنْ نَأْوِلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى لَمْ أَ كَةِ شَيْئًا» ابن المبارک گفته است: «اشکالی ندارد که بعضی از آنان به دیگری در همان سفره چیزی بدهند اما انتقال دادن از یک سفره به سفره دیگر جایز نیست.» این معنا پیش‌تر آمده و این اثر از ابن المبارک در کتاب برّ و صلّه آمده است.

۵۴۲۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَطْعَامَ صَنْعَةٍ - قَالَ أَنَسُ - فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ - قَالَ أَنَسُ - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَتَبَعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحَفَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ . وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ ، فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

ترجمه: از مالک از اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه روایت است که از انس بن مالک شنیده است که می‌گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم را خیاطی برای غذایی که فراهم کرده بود دعوت کرد.



انس می گوید: من برای صرف این غذا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را همراهی کردم و برای رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قرص نان جوین و شوربایی که در آن کدو و گوشت خشکیده بود آورد. انس می گوید رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را دیدم که از اطراف کاسه کدو را بر می چید از آن روز است که من همیشه کدو را دوست میدارم و ثمامه گفته که انس گفته است: ریزه های کدو را به پیش آنحضرت جمع می کردم.

توضیح: حدیث انس درباره قصه خیاط آمده است که گفته: «و ثمامه از انس نقل کرده که من دباء را جلوی او جمع کردم.» این روایت مطابق با ترجمه است، چون تفاوتی بین این که غذا را از ظرف به دست دیگری بدهد یا ظرف را به او نزدیک کند، این بطلان گفته: فقط در یک سفره می شود چنین کرد چون غذا به آنان به طور عینی داده شده و در آن شریک اند. اگر کسی به دیگری از غذای پیش رویش بدهد، گویا سهم خودش را به او بخشیده است. اما اگر سفره جداگانه ای باشد، هر چند برای آن شخص حق دسترسی به غذای آن سفره باشد، دیگران حق ندارند از آن بخورند چون شریک نیستند. همچنین اسماعیلی اشاره کرده که قصه خیاط دلیل بر جواز دادن غذا به همدیگر مطلق نیست، چون آن غذا مخصوص پیامبر بود و خادمش ظرف را برای او جمع کرده بود، پس دلیل بر جواز مناوله مهمانان به طور مطلق نیست.^۱

۳۹ - باب الرُّطَبِ بِالنَّقَّاءِ

باب: خوردن خرما با خیار

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: باب «خوردن خیار با خرما» است، یعنی خوردن دو نوع غذا با هم. این باب بعد از چند باب دیگر تحت عنوان «جمع بین رنگها» آمده است.

۵۴۴۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالنَّقَّاءِ .

ترجمه: «عبدالله بن جعفر بن ابی طالب - رضی الله عنه - می گوید: دیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خرما را با خیار می خورد».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: حافظ گفته است: «عن أبیه» اشاره به سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف از تابعین کوچک است و عبدالله بن جعفر بن ابی طالب از صحابه کوچک. گفته شده پیامبر خرما را با خیار می خورد. کَرَمَانی گفته «در حدیث آمده خوردن خرما با خیار و ترجمه به عکس آن است؛ اما باء برای همراهی یا نزدیکی است.» من هم اضافه کنم که در روایت نسفی هم همین لفظ آمده و مسلم هم آن را با لفظ «می خورد خیار با خرما» روایت کرده است و ترمذی هم آن را آورده است. در باب «جمع بین رنگ‌ها» بیشتر درباره این حدیث صحبت خواهد شد.

۴۰ - باب

باب

۵۴۴۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ تَصَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا ، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا ، يُصَلُّي هَذَا ، ثُمَّ يَوْقِظُ هَذَا . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشْفَةً . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَسَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَنَا تَمْرًا فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسُ أَرْبَعِ تَمَرَاتٍ وَحَشْفَةً ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشْفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لُصْرَسِي .

ترجمه: از ابوعثمان روایت است که گفت: هفت شب میهمان ابوهریره بودم، ابوهریره و زن او و خادم او شب را میان میان خود به سه بخش نوبت کرده بودند، یکی نماز (شب) می گزارد و سپس دیگری را بیدار می کرد (که نماز شب بگذارد) و از وی شنیدم که می گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم، میان یاران خود خرما تقسیم کرد، برای من هفت خرما رسید، یکی از آن خرمای خشک بود.

از عاصم، از ابی عثمان روایت کرده که ابوهریره رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم میان ما خرما تقسیم کرد، پنج دانه‌ی آن به من رسید، چهار دانه‌ی آن خرمای خوب بود و یکی از آن ردی (خشک) بود، سپس دیدم که سخت ترین خرما برای دندان من است.



توضیح: «تضییف» به ضاد معجمه و فاء یعنی مهمان شد، و «سبعا» یعنی هفت شب. گفته شده آن شخص و همسرش بسرّه دختر غزوان بودند که صحابی و خواهر عتبه، صحابی بزرگ امیر بصره بود. نام خدمتکار آنها مشخص نیست.

کلمه «یعتقبون» با قاف به معنای انجام دادن نماز شب است و «أثلاثا» یعنی هر کس یک سوم شب را نماز می‌خواند و وقتی تمام کرد، دیگری را بیدار می‌کرد.

گفته شده قائل ابو عثمان النهدی است و کسی که شنیده ابو هریره بوده است. در این روایت در بعضی نسخ پس از عبارت «سپس این یکی را بیدار می‌کند» اضافه شده: «گفتم ای ابو هریره چگونه روزه می‌گیری؟ گفت من سه روز اول ماه را روزه می‌گیرم، اگر پیش بیاید چیزی پیش بیاید که آن روزه مثل روزه یک ماه برایم اجر دارد.» این اضافه در بخاری حذف شده چون موقوف (یعنی به پیامبر نسبت داده نشده) است.

این روایت با همین سند در باب نماز و ترغیب به روزه گرفتن سه روز از هر ماه مرفوع (نسبت داده به پیامبر) آمده و همچنین در باب روزه با روایت دیگری از ابو عثمان آمده که سبب پرسش ابو عثمان از ابو هریره درباره چگونگی روزه‌اش بوده که پیش‌تر در کتاب روزه شرح داده شده است.

گفته (إحداهن حشفة) در روایت پیشین اضافه شده است: «پس هیچ خرمایی در میان آنها نبود که خوشمزه‌تر از آن باشد.» شرح این در همانجا آمده است.

گفته (أربع تمر) با رفع و تنوین آمده که واضح است. و در روایتی آمده «أربع تمر» با افزودن هاء در انتها، یعنی هر یک از آن چهار خرما.

کرمانی گفته: اگر به صورت اضافی و جر بیاید، نادر است و خلاف قاعده است، مگر در مواردی مثل «ثلاثمائة» و «أربعمائة».

کلمه (وحشفة) با حرف هاء مهمل و سپس حرف معجمه مفتوح آمده است، یعنی خرمایی بی‌کیفیت و پایین. «حشف» یعنی خرمای رده پایین. این به این دلیل است که خرمای تازه پیش از رسیدن کامل خشک شده است و به آن حشفه گفته‌اند، شاید به علت خشک شدن آن، یا شاید منظور سخت بودن آن باشد. عیاض گفته: بر این اساس باید شین آن را سکون داد، ولی من می‌گویم روایت‌ها شین را با حرکت ثبت کرده‌اند و منافاتی بین بی‌کیفیت بودن و سخت بودن نیست.



تذکر: اسماعیلی از طریق عاصم، از حدیث ابی یعلی، از محمد بن بکار، از اسماعیل بن زکریا با سند بخاری روایت کرده که در انتهای حدیث اضافه شده: «ابو هریره گفت: بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد و ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد». این روایت به صورت موقوف صحیح از ابوهریره است و گویا بخاری آن را حذف کرده چون موقوف است و به باب مربوط نیست، هرچند به صورت مرفوع هم روایت شده، والله أعلم.^۱

۴۱ - باب الرُّطْبِ وَالتَّمْرِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهَزَى إِلَيْكَ بَجَذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا) .

باب: خرماى تازه وخرماى خشك

و فرموده الله تعالى: «وَتَهَزَّى إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ» را عبد بن حميد از طريق شقيق بن سلمه

خرماى تازه فروريزد» [مریم: ۲۵]

توضیح: عنوان (باب الرطب والتمر) همین گونه در همه جا آمده به جز ابن بطال که در آن (باب الرطب بالتمر) نوشته و در آن واو را با هاء نوشته است. همچنین برای عیاض در باب «ح ل» در بخاری آمده: «باب أكل التمر بالرطب» ولی در حدیث های آن باب نشانه ای برای این مطلب نیست.

گفته شده آیه «وَهَزَّى إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ» را عبد بن حمید از طریق شقیق بن سلمه روایت کرده که گفته: «اگر الله می دانست چیزی برای زن پس از زایمان بهتر از خرما است، مریم را به آن امر می کرد.» از طریق عمرو بن میمون آمده: «چیزی برای زن پس از زایمان بهتر از خرما یا رطب نیست.» از طریق ربیع بن خثیم آمده: «برای زن پس از زایمان چیزی مثل رطب نیست و برای بیمار چیزی مثل عسل نیست.» اسناد این روایات صحیح است.

ابن ابی حاتم و ابویعلی از حدیث علی چنین روایت کرده اند به صورت مرفوع: «نفسای^۲ خود را با خرما یا اگر رطب نیست با تمر تغذیه کنید.» همچنین گفته شده «هیچ درختی نزد الله عزیزتر از درختی نیست که زیر آن مریم قرار داشت.» اما این سند ضعیف است.

^۱ - همان.

^۲ - زنان نفاسه.



اکثر قاریان «تساقط» را با تشدید سین خوانده‌اند که اصلش «تتساقط» بوده است. خواندن حمزه که از ابو عمر روایت شده، به علت حذف یکی از تاءها تخفیف دارد. در این باب قرائات دیگری هم هست. سپس دو حدیث ذکر شده: اول حدیث عایشه.

گفته (وقال محمد بن یوسف) که فریابی، شیخ بخاری است و سفیان، الثوری. این حدیث قبلاً در ابتدای باب غذاها از طریق دیگری از منصور، پسر عبد الرحمن بن طلحه العبدری، سپس شیبی الحَجَبی که مادرش صفیه بنت شیبیه از صحابه خردسال است، آمده است. احمد از عبدالرزاق و از ابن مهدی هر دو از سفیان الثوری آن را روایت کرده‌اند. مسلم نیز از روایت ابی احمد الزبیری از سفیان به لفظ «وما شعبنا» نقل کرده است. صحیح آن روایت جماعت است. احمد و مسلم همچنین از طریق داود بن عبد الرحمن از منصور با لفظ «حین شبع الناس» روایت کرده‌اند. اطلاق «أسود» به آب از باب اغراق است، همچنین اطلاق «شبع» به جای آبیاری نیز چنین است. عرب‌ها معمولاً وقتی دو چیز با هم هستند، اسم مشهورتر را به هر دو نسبت می‌دهند. اگرچه آب برایشان فراهم بود، آبیاری بدون سیر شدن با غذا انجام نمی‌شد چون نوشیدن آب تنها مضرات داشت. اما بین آنها رابطه قرار دادند چون اگر یکی از آنها دیر می‌آمد، بهره نمی‌بردند. سپس این دو حالت (سیر شدن و آبیاری) را به فعل یکی از آنها تعبیر کردند، مثل تمر و آب که به وصف یکی از آن دو نامیده شدند. این مطلب قبلاً در باب «من أكل حتى شبع» ذکر شده است. حدیث دوم مربوط به جابر است.^۱

٥٤٤٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ ثَوَفَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ شَبَعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ .

ترجمه: «عایشه رضی الله عنها می گوید: وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فوت کرد، تازه از خوردن خرما و آب سیر می شدیم.»

توضیح: شرح حدیث قبلاً گذشت.



۵۴۴۳ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ وَكَانَ يُسَلِّفُنِي فِي تَمَرِي إِلَى الْجَدَادِ ،
وَكَانَتْ لِحَابِرِ الْأَرْضِ الْبَتَّى بِطَرِيقِ رُومَةٍ فَجَلَسْتُ ، فَخَلَا عَامًا فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ
الْجَدَادِ ، وَلَمْ أَجِدْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَيَأْتِي ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ « امْشُوا نَسْتَنْظِرُ لِحَابِرٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ
« . فَجَاءُونِي فِي نَحْلِي فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ
أَبَا الْقَاسِمِ لَا أَنْظِرُهُ . فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَطَافَ فِي النَّحْلِ
، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطْبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ « أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ » . فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ « افْرُشْ
لِي فِيهِ » . ففُرِشَتْهُ فَدَخَلَ فَرَقْدًا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقُبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا ،
ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرُّطَابِ فِي النَّحْلِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ « يَا
جَابِرُ جَدُّ وَاقْضِ » . فَوَقَّفَ فِي الْجَدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَّلْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ
حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَشَّرْتُهُ فَقَالَ « أَشْهَدُ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ » .

معنی کلمات:

- **یسلفنی:** از سلف، پیش خرید، سلم.
- **الجداد:** چیدن خرما.
- **رومه:** اسم محلی است.
- **فجلست فخلًا عامًا:** یعنی آن درختها یک سال ثمر نیاورد.
- **استنظره:** از او مهلت می خواستم.
- **عریش:** سایه بان، جایی که در باغ و زمین برای استراحت با چوب و برگ درخت ساخته می شود.
- **الرطاب:** جمع رطبه، گیاه، علف.

ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: یک نفر از یهود مدینه تا فصل چیدن خرما به من خرما قرض می داد. گفتمی است که باغ من در مسیر چاه رومه قرار داشت. در یکی از سالها، نخل هایم ثمر نداد. هنگام چیدن محصول، آن شخص یهودی نزد من آمد. حال آنکه در آن سال، من هیچ محصولی برداشت نکرده بودم. لذا از او تا سال آینده،



مهلت می خواستم. اما او نمی پذیرفت. ماجرا به اطلاع نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - رسید. آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - به یارانش گفت: «برویم تا از آن شخص یهودی برای جابر، مهلت بگیریم». آنگاه آنها در نخلستانم نزد من آمدند و نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - شروع به سخن گفتن با او نمود. و او همچنان می گفت: ای ابوالقاسم! به او مهلت نمی دهم. هنگامی که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - اصرار او را دید، برخاست و در میان نخل های خرما، گشتی زد و دوباره، نزدش آمد و با او صحبت کرد. اما باز هم نپذیرفت. سپس من برخاستم و اندکی خرما آوردم و جلوی نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - گذاشتم. آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - از آن خرما خورد. سپس فرمود: «ای جابر! سایبان کجاست؟» من آن را به نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - نشان دادم. فرمود: «چیزی در آن، پهن کن». من نیز چیزی، پهن کردم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وارد آن شد و خوابید. سپس بیدار شد. من یک مشمت، خرمای دیگر، برایش آوردم. آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - نیز قدری از آنها خورد و بار دیگر برخاست و با آن شخص یهودی، صحبت کرد. اما باز هم نپذیرفت. پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - برای بار دوم، در میان درختهای خرما، گشتی زد. آنگاه فرمود: «ای جابر! خرماها را بچین و قرض ات را ادا کن». و هنگام چیدن، خودش نیز آنجا ایستاد. من به اندازه ای از آن نخل ها، خرما چیدم که قرض ام را ادا کردم و مقداری هم باقی ماند.

سپس براه افتادم تا اینکه نزد نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - آمدم و به او مژده دادم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «گواهی می دهم که من، پیامبر الله هستم».

توضیح: گفته (أبو غسان) منظور محمد بن مطرف است و (أبو حازم) یعنی سلمه بن دینار.

گفته (عن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبی ربيعة) که او مخزومی است و نام پدر ربیعہ عمرو یا حذیفه و لقبش ذو الرمحین بود. عبدالله بن أبی ربيعة از مسلمة الفتح بود و والی سپاه در یمن به فرمان عمر بود و تا سال محاصره عثمان آنجا بود، سپس از مرکب افتاد و مرد. برای ابراهیم هم روایتی در نسائی هست که ابوحاتم گفته این روایت مرسله است. ابراهیم فقط همین حدیث را در بخاری دارد. مادرش ام کلثوم دختر ابوبکر صدیق است و از مادر و خاله اش عایشه روایت دارد.



گفته (کان بالمدينة يهودی) من اسم او اطلاعی ندارم.

گفته (وكان يسلفني في تيمر إلى الجذاذ) یعنی در فصل برداشت خرما که به آن «الصرام» هم گفته می‌شود، ممکن است فتح یا کسر جیم و سکون یا فتح ذال متفاوت باشد، ولی معنی کلی زمان برداشت خرما است. اسماعیلی این روایت را مشکل دار دانسته و آن را خلاف گفته‌های بخاری و دیگران دانسته است. در این سند دقت لازم است.

گفتم: در سند کسی نیست که وضعیتش بررسی شود جز ابراهیم، و ابن حبان او را از ثقات تابعین ذکر کرده است. همچنین فرزندش اسماعیل و زهری از او روایت کرده‌اند، اما ابن القطان گفته که وضعیت او شناخته شده نیست.

اما درباره «سلف تا الجذاذ» (یعنی زمان برداشت خرما) موضوعی وجود دارد که در مقابل دستور به تسلیم در زمانی معلوم قرار می‌گیرد. بنابراین این تعبیر را بر این می‌گذارند که قصور به «الجذاذ» تنها یک اختصار بوده و زمان اصلی عقد مشخص بوده است.

اشکال یا استثنایی که اشاره شده، با وجود تعدد روایت‌ها برطرف می‌شود؛ زیرا در متن اختلاف ظاهری دیده می‌شود و اینگونه فهمیده می‌شود که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در نخل‌هایی که پدر جابر در آنها دین (بدهی) داشته توقف کرده است و این پیش‌تر درباره طرق و اختلاف الفاظ آن در علامات النبوة توضیح داده شد. سپس پیامبر در نخل‌های اختصاصی جابر هم توقف کرده است تا دین خود را ادا کند، و خدا داناتر است.

گفته شده: «و زمین جابر که در مسیر رومه بود» در اینجا یک بازگشت یا داخل شدن صحبت را نشان می‌دهد، یا قسمتی از گفتار راوی است. اما روایت دیگری از ابی نعیم در «المستخرج» نقل شده که از طریق الرمادی از سعید بن ابی مریم، شیخ بخاری، آمده: «و زمین من بود که در مسیر رومه بود.» رومه با فتح راء و سکون واو چاهی است که عثمان آن را خرید و آب‌رسانی کرده و در همان مدینه است.

گفته شده رومه نام مردی از بنی غفار بود که آن چاه را قبل از خرید عثمان داشته و به او نسبت داده شده است. کرمانی گفته در برخی روایات به جای راء، «دومه» آمده که شاید دومة الجندل باشد.

اما من می‌گویم این باطل است چون دومة الجندل آن زمان باز نشده بود که جابر زمین داشته باشد. همچنین در حدیث آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به زمین جابر رفت و از



خرمای آن به او خوراند و در آنجا خوابید و سپس بیدار شد و در آنجا توقف کرد تا دین خود را ادا کند. اگر زمین در مسیر دومة الجندل بود باید مسافت زیادی می‌کرد چون بین دومة الجندل و مدینه ده مرحله است که هر کدام را ابو عبید البکری شمرده است. صاحب «المطالع» اشاره کرده که دومة همان چاه رومه است که عثمان خریده و آبرسانی کرده و داخل مدینه است، پس زمین جابر احتمالاً بین مسجد نبوی و رومه بوده است.

گفته شده: «فجلست فخلا عاماً» عیاض گفته: این تعبیر هم در قابسی و ابوذر و بیشتر راویان با جیم و لام آمده است. ابو مروان بن سراج این روایت را تنظیم کرده و گفته «فجلست» یعنی با سکون سین و ضم تاء که خطاب به جابر است و تفسیر آن. یعنی به قضای دین (بدهی) تأخیر افتاد، «فخلا» با فاء معجم و لام مشدد از «تخلیه» یا مخفف «الخلو» یعنی سالی تأخیر برای سلف پیش آمد. عیاض گفته چون اول حدیث درباره زمین بود نه درباره خود شخص، پس باید روایت با فتح سین مهممل و سکون تاء و ضمیر برای زمین ضبط شود. بعداً «تخلا» به جای «تخلا» با نون سپس معجم و سکون آمده یعنی زمین از جهت نخل‌ها تأخیر در ثمر دادن داشت. اصیلی «فحبست» با حاء مهممل و موحد آورده، ابوی هیشم «فخاست» با خاء معجم و الف پس از آن آورده که یعنی خلاف عادت بوده.

روایت دیگری گفته «خنست» با حاء معجم و نون یعنی تأخیر کرد. در روایت ابی نعیم در «المستخرج» همین صورت آمده ولی نمی‌دانم حاء مهممل و موحد است یا معجم و نون. در روایت اسماعیلی «فخنست علی عاماً» آمده که گمان می‌کنم حاء معجم، سپس سین مهممل سنگین، سپس «علی» با فتح دو ب و تشدید ت است. گویا اصل کلمه در «تخلا» است و «فخلا» تحریف از آن است، و نوشته شده به جای یاء الف سپس حرف عین، و علمش نزد الله است.

در روایت ابوذر از مستملی «قال محمد بن یوسف» که او فربری است، و ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وراق بخاری گفته محمد بن اسماعیل همان بخاری است. «فحلا» یعنی صاف، «لیس عندی مقیدا» یعنی درست ضبط نشده، سپس گفت «فخلا لیس فیه شک» یعنی در آن شک نیست.



گفتم: قبلاً تفسیرش داده شده، اما در نسخه با جیم و حاء معجم واضح تر است.

این قول که: «ولم أجد» با فتح همزه و کسر جیم با دال شدید.

این قول که: «أستظره» یعنی او را مهلت می‌دهم، یعنی به سال بعد.

این قول که: «فأخبر» با ضم همزه، کسر موحده و فتح راء به معنی فعل ماضی مجهول است، و ممکن است ضم راء به معنی مضارع با فاعل جابر باشد، و این نوع بیان برای ایجاد تصور بیشتر است. در روایت ابی نعیم در «المستخرج» آمده «فأخبرت».

این قول که: «يقول أبا القاسم لا أنظره» در اینجا حذف «یا» برای ندا شده.

این قول که: «أین عريشک» یعنی جایی که در باغ برای سایه‌نشینی و استراحت ساخته‌ای، که در پایان حدیث درباره‌اش توضیح داده می‌شود.

این قول که: «فجئته بقبضة أخرى» یعنی از رطب دیگری.

این قول که: «فقام فی الرطاب فی النخل الثانية» یعنی بار دوم. در روایت ابی نعیم آمده «فقام فطاف» به جای «قام فی الرطاب».

این قول که: «ثم قال یا جابر جذ» فعل امر به «الجذاذ» یعنی (میوه خشک خرما) و «واقض» یعنی ادا کن.

این قول که: «فقال أشهد أنى رسول الله» پیامبر این را گفت به خاطر شکستن عادت ظاهر، یعنی وفا به میزان زیادی از بدهی که انتظار نمی‌رفت حتی قسمتی از آن ادا شود چه برسد به تمام آن، یا فضله‌ای که اضافه شده است.

این قول که: «عرش» و «عريش» به معنای ساختمان است. ابن عباس گفته: «معروشات» یعنی چیزی که به آن درخت انگور یا غیره را عرش یا سایه‌بانی ساخته باشند. گفته «عروشها ابنیتها» یعنی بناهای آنها. این در روایت مستملی ثابت شده و در آغاز سوره انعام هم از ابن عباس نقل شده است. نقل شده که عرش انگور چیزی است که روی ساقه قرار می‌گیرد و غیر معروش آن چیزی است که روی زمین پهن می‌شود. تعبیر «عرش و عريش» تفسیر ابی عبیده است و در تفسیر اعراف نقل شده است. «خاوية على عروشها» هم تعبیر دیگری از ابی عبیده است. مراد از «عرش جابر» همان سایه‌بان یا جایی است که پیامبر روی آن خوابیده است. بیشتر مفسران معتقدند منظور سایه‌گاه است، ولی گفته‌اند شاید منظور تخت‌خواب باشد.



ابن التین گفته: در حدیث آمده که آن‌ها به دلیل کمی دین خود، هرگز از دین خالی نمی ماندند و استعاذه از دین یعنی مقدار زیاد آن یا چیزی که نتوان به آسانی ادا کرد. بنابراین پیامبر مرد و زره‌اش گروی جوئی بود که برای خانواده‌اش گرفته بود. در حدیث آمده دیدار پیامبر از یارانش و ورود به باغ‌ها و چرت زدن در آن‌ها و استراحت در سایه‌ها، و شفاعت برای مؤمنانی است که غیر از چشم پیامبر مستحق بود تا با وی مهربان‌تر باشند.^۱

۴۲ - باب أَكْلُ الْجُمَارِ

باب: خوردن پیه (خوشه‌ی) خرما

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: عبارت: «باب أَكْلُ الْجُمَارِ» - «جمار» با ضم جیم و تشدید میم تلفظ می‌شود، و مقصود قسمت مرکزی نخل (مغز درخت نخل) است که خوراکی است. در این باب، حدیثی از ابن عمر در مورد نخل ذکر شده است که پیش‌تر شرح کامل آن در کتاب العلم آمده است. همچنین درباره عنوان خاص این باب یعنی «خوردن جمار» در کتاب بیوع نیز صحبت شده است.

۵۴۴۴ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُلُوسٌ إِذْ أَتَى بِجُمَارٍ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لِمَا بَرَكْتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ». فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ التَّمْتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشْرَةِ أَنَا أَحَدُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هِيَ النَّخْلَةُ».

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: درحالی که نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، ناگاه خوشه‌ی خرما آورده شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «از جنس درختان، درختی است که برکت آن مانند برکت مسلمان است». پنداشتم که مراد آن درخت خرماست و خواستم که بگویم: آن درخت خرماست ای رسول الله، سپس متوجه شدم که من دهمین کس، و خردترین آنها هستم، پس خاموش ماندم. آنحضرت فرمود: «آن درخت خرماست».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: حدیث ابن عمر در مورد نخل قبلاً در کتاب العلم به طور کامل شرح داده شده است.

۴۳ - باب الْعَجْوَةِ

باب: خرماى عجوه (خوب و مرغوب)

توضیح: عبارت: «باب الْعَجْوَةِ» - «عجوه» با فتح عین و سکون جیم، نام نوعی خرماى شناخته شده است.

در مدینه، بنابر گفته نووی بیشتر از (۱۲۰) نوع خرما وجود دارد.

۵۴۴۵ - حَدَّثَنَا جُمُعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ» .

ترجمه: سعد - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «کسی که هر روز صبح، هفت عدد خرماى عجوه (نوعی از خرماهای مدینه) بخورد، در آن روزها، زهر و جادو به او ضرری نمی رساند».

توضیح: عبارت: «حَدَّثَنَا جُمُعَةُ» - «جمعة» با ضم جیم و سکون میم، نام کامل او جمعة بن عبدالله است، یعنی پسر زیاد بن شداد سلمی، معروف به ابوبکر بلخی. گفته می شود که نام اصلی اش یحیی بوده و «جمعة» لقب او است. همچنین به او ابو خاقان نیز می گفتند.

وی ابتدا از عالمان اهل رأی بود، اما سپس از برجستگان علم حدیث شد. ابن حبان او را در کتاب «ثقات» (راویان مورد اعتماد) آورده است. او در سال ۲۳۳ هجری قمری وفات یافت.

در صحیح بخاری و حتی در هیچ یک از کتب شش گانه حدیثی (صحاح سته) جز این حدیث، حدیث دیگری از او نیست.

شرح حدیث مربوط به خرماى عجوه بعداً در کتاب طب خواهد آمد، ان شاء الله.

در جمله «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ»، در نسخه ای از صَغَانِی حرف «باء» در اول کلمه اضافه شده و آمده: «بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ».



شیخ تویجری می گوید: خرما از بهترین انواع مواد غذایی است. در خانه‌ای که خرما نباشد، آن خانواده گرسنه هستند. خرما بدن را از سَمّ و جادو حفظ می‌کند و انواع زیادی خرما وجود دارد که با مزه (طعم)، رنگ و اندازه‌های مختلف هستند و بهترین نوع خرما، خرمای مدینه به ویژه عجوّه است.

الله تعالی می‌فرماید: (وَالْأَلُّ لِبُكْلٍ قَتْلٍ ۚ أَلٌ نَّيِّدٌ رِّقِّي اللَّيْدِ) [ق: ۱۰-۱۱]. «و نخل‌های بلند (قامت) که خوشه‌های برهم چیده دارند. (همه‌ی این‌ها را) برای روزی بندگان (رویانی‌دیم)».

خرما موجب تقویت کبد، آرامی اعصاب و تنظیم فشار خون می‌شود. و خرما از اکثر میوه‌ها بیش‌تر ارزش غذایی برای بدن دارد و سرشار از مواد قندی است و خوردن خرما در صبحانه کرم معده را می‌کشد. به این ترتیب خرما میوه، غذا، دارو و شیرینی است. دوم: تمام حیوانات خشکی، دریایی و همه پرندگان به جز آنچه در شریعت استثنا شده باشد که توضیح خواهیم داد.

د. راتب نابلسی می‌گوید: این حدیث را بخاری و مسلم در «کتاب الطب» روایت کرده‌اند، و امام «احمد» هم آن را از قول سعد بن ابی وقاص روایت نموده است. اما علما در مقابل این حدیث برداشت‌های متفاوتی دارند: برخی از آنها این خاصیت را مخصوص خرمای مدینه می‌دانند و دلیل آنها روایت مسلم است. من أكل سبعة تمرات مما بين لا بتيها: «هر کس ۷ خرما از خرمای درختان روئیده در میان شن زارهای مدینه مصرف کند» و این برداشت از طریق حدیثی که امام مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت کرده تأیید می‌شود آنجا که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «این خرمای عالی دارای شفا است» و علما گفته‌اند هیچ مانعی ندارد الله خاصیتی را به سرزمین ویژه‌ای ببخشد که در دیگر سرزمینها دیده نشود، همانطور که ممکن است برای برخی از بیماران داروهای منطقه‌ای مفید باشد ولی همان دارو برای افراد منطقه‌ای دیگر بی‌فایده باشد، چرا که ممکن است آن منطقه به خاطر تأثیرات آب و هوایی، یا به برکت وجود پیامبرص یا به برکت تماس ایشان با آن [درخت، گیاه یا....] دارای این خاصیت شده باشد، همانند درخت خرمایی که پیامبرص با دست مبارک خود آن را در مدینه کاشته است.



د. سباعی می گوید: من شخصاً این امر را در سال ۱۳۸۴ هـ ق هنگامی که به حج رفته بودم تجربه کردم، و به مدت ۵ ماه هر روز صبح هفت عدد از خرماهای مدینه مصرف می کردم، و چون من مرض قند (دیابت) داشتم پس از مصرف خرماها آزمایش ادرار و خون دادم اما در آنها هیچ اثری از افزایش میزان قند خون من دیده نشده، و اندازه‌ی آن همان مقدار بود که قبل از سفر به حج آزمایش داده بودم.

برخی دیگر از علما می گویند که این امر در مورد هر خرمایی صدق می کند، زیرا اسم ها و میکروب های موجود در بدن در اثر بالا میزان سرمای آنها از بین می روند، پس هرگاه انسان به طور مستمر صبح ها خرما مصرف کرد حرارت بدن او افزایش یافته و حرارت طبیعی بدن هم به آن کمک می کند، در نتیجه اینها برودت سمهای بدن را تقویت کرده و دیگر این سموم و میکروبها در بدن دوام نمی آورند.

ولی باید گفت آنچه اکثر علما به آن نظر دارند این است که این خاصیت به خرمای مدینه اختصاص دارد: ابن قیم در «زاد المعاد» می گوید «خرما غذایی عالی و حافظ سلامتی است، مخصوصاً برای کسی که به عنوان عادت غذایی آن را مصرف می کند، مانند اهل مدینه و غیره، چون خرما از بهترین غذاهایی است که می توان در مناطق گرم و سردی که درجه ی دمای آنها در درجه دوم است مصرف کرد.. تا آنجا که می گوید: خرمایی که دارای کیفیت خوبی باشد برای بدن آرام بخش، دارای طعمی لذیذ و واقعاً مزه ی شیرینی دارد، خرما می تواند هم به عنوان غذا و هم دارو و هم میوه مصرف شود، با سیستم بدنی اکثر افراد سازگار بوده و تقویت کننده ی حرارت طبیعی بدن است، و مانند سایر میوه ها و غذاها دارای مواد زاید و غیر قابل مصرف نیست و بلکه برای کسی که به خوردن خرما عادت دارد سبب دفع انواع عفونت ها و ناراحتی ها می شود. و به نظر من خطاب این حدیث به اهل مدینه و مناطق همجوار آن اختصاص دارد.

بدون شک برخی مکان ها دارای خصوصیتی هستند که به سبب آنها غذا ها و داروهای آن خواصی دارند که در دیگر مناطق دیده نمی شود، پس دارویی [خواه به صورت گیاه، میوه، و...] که در این مکان می روید برای شفای نوعی بیماری مفید است، در حالی که اگر همین دارو در مکان دیگری بروید دارای چنین خاصیتی نباشد و این امر ممکن است به خاطر تأکید نوع خاک یا آب و هوا و یا هردوی این عوامل در آن منطقه باشد چون زمین دارای خواص و ویژگیهای متفاوت انسان ها شبیه می باشد مثلاً بسیاری از گیاهان که در بعضی نواحی به



عنوان غذا مصرف می شود شاید برای مردم نواحی دیگر سمی کشنده باشد. در جای دیگر می گوید: خوردن خرما با ناشتا کرم ها را از بین می برد و به خاطر گرمازا بودن آن دارای قدرت پیشگیری است، و اگر استعمال آن به صورت ناشتا ادامه یابد تخم کرمها را ضعیف، مقدار آنها را کاهش و در نهایت نابود می کند، خرما هم میوه هم غذا و هم شربت و شیرینی است. در جای دیگر از سخنانش می گوید: فایده‌ی خوردن آن مقدار از خرما‌ی این سرزمین و این قطعه زمین پر برکت علاوه بر جلوگیری از مضرات سموم و سحر دارای چنان خاصیت هایی است که اگر بقراط و جالینوس و غیره آنها را بیان کرده بودند، پزشکان آن را پذیرفته و به آن اقرار کرده و از آنان اطاعت می نمودند هرچند این حکما در بیان خواص خرما به صورت تقریبی و شک و گمان حرف زده باشند. پس وقتی این سخن از سوی کسی گفته شده که همگی آن جای یقین و اطمینان است و جزو کلام پیامبری است که به وحی متصل بوده شایسته است آن را با دل د جان پذیرفته و نسبت به قبول آن اعتراضی نداشته باشیم.^۱

این خلاصه‌ی سخنان علما در مورد این حدیث بود پس به نظر اینجانب اقدام به تکذیب و رد این حدیث امری نادرست است، مگر وقتی که سند روایت سست بوده یا عقل و طب به طور قاطع به بطلان و جعلی بودن آن حکم نماید، در حالی که این حدیث توسط ائمه‌ی حدیث با بیشتر از یک روایت به صحت رسیده است. و آن را راویانی صادق و عادل روایت نموده اند که کسی نمی تواند آنان را تکذیب کند، و به طور اجمال متن آن صحیح است و بسیاری از مردم فایده‌ی آن را تجربه کرده اند و من شخصاً از کسانی هستم که آن را تجربه نمودم و فایده‌ی مصرف خرما را به روشنی دیدم، چون خوردن آن دارای منافع زیادی است، و حتی طب جدید هم به اثبات رسانده که این میوه‌ی بهشتی مغذی، آرام بخش و نشاط آور است و سبب از بین رفتن میکروبهایی پراکنده در بدن می شود، و بدون شک بیماری های داخلی از جمله عفونت روده ها و انتشار میکروب ها در بدن اگر به صورت وخیم باشد حیات انسان را به مخاطره می اندازد. پس در این صورت می توان گفت: به طور کلی خرما در دفع سموم بدون مفید بوده و از این جهت هیچ ایرادی به حدیث وارد نیست.

اما در رابطه با فایده‌ی خرما در مقابله با اثر سحر: وقتی معتقد باشیم که مسحور شدن نوعی بیماری روحی و روانی است، و نیازمند درمان روحی است، و تلقین های روحی در

^۱- زاد المعاد، ج ۳، ص ۹۴.



مورد این نوع امراض دارای تأثیر شایانی است، و خرما را هم با این ذهنیت مصرف کنیم که برای بدن مغذی و مفید بوده و سبب تقویت بنیه ی انسان شده و میکروب های بدن را از بین می برد و عفونت های آن را برطرف می کند، خصوصاً اگر از خرمای مدینه النبی باشد و خود آن حضرت هم به شفا دهندگی آن بشارت داده باشد پیامبری که از روی هوی و خواهش های درونی سخن نمی گوید، تردیدی ندارم که مصرف چنین چیزی اثر مفیدی در دوران فرد مسحور بر جای خواهد گذاشت، و علم پزشکی هم تأثیرات مثبت یا منفی تخیل، توهم و تلقین روحی را در مورد بسیاری از بیماری ها به اثبات رسانده است، پس آیا شایسته نیست در رد یک حدیث مادامی که دارای توجیه عقلی است تسریع نکنیم؟

اگر طب جدید تا حال موفق به کشف سایر خواص خرما نشده است، آیا تسریع در تکذیب حدیث خطای آشکاری نیست؟ و آیا کسی ادعا کرده که علم پزشکی به نهایت پیشرفت خود رسیده و یا خاصیت تمام خوردنی ها، نوشیدنی ها، گیاهان و میوه هایی که در دنیا موجود است کشف شده است؟ پس به راستی همراه ما تردیدی نخواهید داشت در مورد اینکه اقدام مؤلف «فجر الاسلام» در رد قطعی حدیث نشانه ی نهایت جسارت اوست و چنین اقدامی به هیچ وجه در محافل علمی پذیرفتنی نیست، زیرا مادام که سند آن صحیح و بدون اشکال بوده و متن آن نیز اجمالاً درست است، پس دیگر نمی توان از دید پزشکی این حدیث را مردود دانست زیرا علم تا حال نتوانسته دیگر خواص خرما را کشف نماید، و به طور قطع اگر سرزمین عربستان دارای انجمن های پزشکی فرهیخته ای بود یا اینکه این نوع خرمای عالی در دسترس غریبان بود تحقیقات جدید پزشکی می توانست خواص دیگری را در مورد خرما کشف کند، و اگر اکنون نتوانسته این خاصیت را کشف نماید شاید در آینده موفق به کشف آن شود. ان شاء الله.^۱

^۱- مکانة السنة فی الإسلام، سباعی، ص: ۵۶۷.



۴۴ - باب القرآن فی الثمر

باب: دو خرما پی در پی خوردن

توضیح: حافظ ابن کثیر می گوید: عبارت: «باب القرآن» - «قرآن» با کسر قاف و تخفیف راء، به معنای پیوستن دو خرما به هم است. مقصود این است که وقتی فردی با جمعی خرما می خورد، دو خرما را با هم برندارد و نخورد.

۵۴۴۶ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامٌ سَنَتْ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقْنَا تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لَا تَقَارِئُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْقُرْآنِ . ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ . قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

ترجمه: از جبله بن سحیم روایت شده که گفت: بر ما همراه ابن الزبیر سال قحطی روی آورد و خرمایی برای توشه دریافتیم و عبد الله بن عمر رضی الله عنهما از کنار ما می گذشت که ما می خوردیم و می گفت: دو دانه، دو دانه مخورید، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از دو دانه خوردن منع نمودند. و باز می گفت: مگر اینکه شخص از برادرش اجازه بگیرد.

توضیح: عبارت: «جمله» - نام شخصی است، با فتح جیم و باء مشدد و سبک (یعنی بدون تشدید).

عبارت: «ابن سُحَیم» - با دو حرف مهمل (بدون نقطه)، و به صورت کوچک شده است. وی تابعی (شاگرد صحابه) مورد اعتماد و اهل کوفه بود. در صحیح بخاری هیچ حدیثی از او جز از طریق ابن عمر وجود ندارد.

عبارت: «أصابنا عامسنة» - یعنی در سالی دچار خشکسالی یا قحطی شدیم. در روایتی از ابوداود طرابلسی از طریق شعبه آمده: «دچار گرسنگی (مَحْصَه) شدیم».

عبارت: «مع ابن الزبیر» - یعنی این اتفاق در زمانی رخ داد که عبدالله بن زبیر خلیفه بود. همچنین در «باب مظالم» از مسیر دیگر از شعبه روایت شده که گفت: «ما همراه برخی از مردم عراق در مدینه بودیم».

عبارت: «فَرَزَقْنَا تَمْرًا» - یعنی به ما در جیره و سهمیه غذایی، خرما داده شد. این مقدار خرما به جای پول از خراج یا اموال عمومی به افراد داده می شد، زیرا در آن زمان به دلیل قحطی، نقدینه کمیاب بود.



عبارت: «وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا» - یعنی می‌گفت: «دو خرما را با هم برندارید (نخورید)». در روایت دیگری از ابوالولید در «باب شرکت» آمده: «می‌گفت: لا تَقْرِنُوا». همین‌طور در «مسند» ابوداود طیالسی نیز آمده است.

عبارت: «عن الإقران» - بیشتر راویان چنین نقل کرده‌اند. در «کتاب حج» توضیح داده شده که زبان فصیح، این واژه را بدون «الف» می‌نویسد. ابوداود طیالسی آن را با لفظ «القرآن» روایت کرده است، همچنین احمد نیز از حجاج بن محمد از شعبه همین را نقل کرده است.

و نیز از محمد بن جعفر از شعبه نقل شده که واژه «الإقران» آمده. قرطبی می‌گوید: در همه روایات مسلم، واژه «الإقران» ثبت شده است. در سنن ابوداود بابی به نام «الإقران در خرما» وجود دارد. اما این واژه در لغت عرب شناخته‌شده نیست. «أقرن» از افعال رباعی است، ولی «قرن» از افعال ثلاثی و صحیح‌تر است.

فراء (لغت‌شناس معروف) گفته: در عربی گفته می‌شود «قرن بین الحج ول هكزة»، نه «أقرن». فعل «أقرن» برای چیزی گفته می‌شود که کسی از عهده‌اش برآید و بتواند آن را انجام دهد، مانند آیه: «و ما كنا له مقرنين» (سوره زخرف، آیه ۱۳) ولی در زبان عربی «أقرن الدم فی العرق» هم آمده، به معنای زیاد شدن خون در رگ.

بر این اساس، می‌توان گفت که در این حدیث، «نهی از الإقران» به معنای نهی از زیاده روی در خوردن خرما هنگام بودن با دیگران است. در نتیجه، این معنا به همان «قران» (ضم دو خرما) بازمی‌گردد.

من گفتم: اما این تفسیر باعث می‌شود معنا مبهم‌تر شود. حقیقت این است که این اختلاف لفظی ناشی از اختلاف راویان است. احمد بین کسانی که لفظ «أقرن» و «قرن» را از شعبه نقل کرده‌اند، تفاوت قائل شده. همچنین طیالسی نیز از شعبه لفظ «القرآن» را آورده. در روایت شیبانی، واژه «الإقران» آمده است. در روایت مسعر، «القرآن» آمده.

عبارت: «ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه» - یعنی اگر کسی بخواهد دو خرما با هم بخورد، باید از همراه خود که شریک خرماسست، اجازه بگیرد. اگر اجازه داد، اشکالی ندارد.



عبارت: «قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر» یعنی شُعبه (راوی حدیث) گفته که جمله «مگر اینکه از برادر خود اجازه بگیرد» از سخنان ابن عمر است، نه از سخنان پیامبر. این جمله به سند پیشین متصل است.

این روایت را ابوداود طیالسی در «مسند» خود از شُعبه به صورت مدرج (یعنی بخشی از سخن صحابی به حدیث پیامبر اضافه شده) نقل کرده است. همین‌طور در باب «شرکت» از ابوالولید و نیز از طریق اسماعیلی و از طریق معاذ بن معاذ در مسلم چنین آمده است. همچنین احمد بن حنبل نیز این روایت را از یزید و بهز و دیگران از شُعبه نقل کرده‌اند.

آدم (راوی دیگر) در روایتش، این جمله موقوف (وابسته به صحابی) را از بخش مرفوع (منسوب به پیامبر صلی الله علیه وسلم) جدا کرده است. شَبَابَةُ بن سوار نیز از شُعبه همین را نقل کرده و خطیب بغدادی این روایت را از او چنین آورده که: «تا جمله "الإقران"، سپس گفت: ابن عمر گفت مگر اینکه شخص از برادر خود اجازه بگیرد.»

همچنین عاصم بن علی از شُعبه نقل کرده: «گمان می‌کنم که عبارت اجازه گرفتن از سخن ابن عمر باشد.» این روایت نیز توسط خطیب بغدادی نقل شده است.

سعید بن عامر ضُبُعِی نیز این جمله را از شُعبه نقل کرده و جدا ساخته، و گفته است: «شُعبه گفت: مگر اینکه کسی از شما از برادرش اجازه بگیرد، این از سخنان ابن عمر است.» ولی سعید در نام تابعی (راوی از صحابی) دچار اشتباه شده و گفته: «از شُعبه، از عبدالله بن دینار، از ابن عمر»، در حالی که روایت صحیح از جبلة بن سحیم است، همان‌گونه که همه دیگر راویان نیز گفته‌اند.

نتیجه اینکه: روایت‌کنندگان از شُعبه اختلاف دارند: بیشترشان این جمله را به صورت مدرج نقل کرده‌اند؛ گروهی آن را به‌گونه‌ای روایت کرده‌اند که معلوم نیست آیا آن جمله اضافی، مرفوع (سخن پیامبر) است یا موقوف (سخن صحابی)؛ شَبَابَةُ و آدم این جمله را موقوف دانسته‌اند و با صراحت آن را از ابن عمر دانسته‌اند؛ سعید بن عامر نیز همین را گفته، ولی در نام راوی دچار اشتباه شده است؛ از آنجا که راویان در روایت از شُعبه اختلاف دارند و برخی با قاطعیت و برخی با تردید این جمله را موقوف یا مرفوع دانسته‌اند، به سراغ راویان دیگر رفته‌ایم:

روایت‌های دیگر از تابعین:



۱. سفیان ثوری؛ روایت او در باب شرکت آمده که می‌گوید: «نهی شده که کسی دو خرما را با هم بخورد، مگر اینکه از همراهان خود اجازه بگیرد.» ظاهر آن نشان‌دهنده مرفوع بودن (نسبت به پیامبر) است، ولی احتمال ادراج نیز وجود دارد.

۲. ابن اسحاق الشیبانی؛ روایت او را احمد و ابوداود چنین نقل کرده‌اند: «از قرآن نهی شد، مگر اینکه از همراهان اجازه بگیرد.» در مورد این روایت نیز مانند روایت ثوری می‌توان گفت که ظاهر آن مرفوع است، ولی احتمال ادراج وجود دارد.

۳. زید بن ابی‌أنیسه؛ روایت او را ابن حبان در بخشی از صحیح خود آورده، و چنین آمده است: «هر کس از خرما می‌خورد، نباید دو تا را با هم بخورد، مگر اینکه بخواهد چنین کند، در این صورت باید از همراهان اجازه بگیرد، و اگر اجازه دادند، اشکالی ندارد.» این روایت، صراحت بیشتری در مرفوع بودن دارد، هر چند باز هم احتمال ادراج هست.

روایت از غیر ابن عمر؛ این روایت همچنین از ابوهریره نیز نقل شده، و متن آن نشان می‌دهد که امر به اجازه گرفتن، حدیث مرفوع است.

در «مسند اسحاق» و به نقل از ابن حبان از طریق شعبی از ابوهریره آمده است: «من در بین اهل صفّه بودم. رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای ما خرماي عجوّه فرستاد، و آن را بین ما ریخت. از شدت گرسنگی دو تا دو تا می‌خوردیم. وقتی یکی از ما دو خرما با هم می‌خورد، به همراهش می‌گفت: من دو تا خوردم، تو هم دو تا بخور.»

این عمل در زمان پیامبر اتفاق افتاده و نشان می‌دهد که قابل قبول و شناخته‌شده بوده است.

و چون صحابی می‌گوید: ما در زمان پیامبر چنین می‌کردیم، طبق نظر اکثریت علما، چنین گفته‌ای در حکم حدیث مرفوع است.

روایت صریح‌تر: بزار از همین طریق روایت کرده و متن آن چنین است: «رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم خرما را بین یاران تقسیم کرد. بعضی از آنها دو تا دو تا می‌خوردند. پیامبر نهی کرد که کسی دو تا بخورد، مگر با اجازه‌ی همراهانش.»

بنابراین، آنچه برای من رجحان دارد (نظر قوی‌تر) این است که ادراجی در کار نیست و این جمله هم بخشی از حدیث پیامبر است.



بخاری نیز این جمله افزوده (اجازه گرفتن) را پذیرفته و در دو جای کتابش، در «کتاب المظالم» و در «باب شرکت»، عنوانی برای آن باز کرده است.

اینکه ابن عمر گاهی این جمله را به صورت غیر مرفوع (نظر شخصی) بیان کرده، مانع از آن نیست که اصل آن را از پیامبر گرفته باشد. چون از او نقل شده که در این باره فتوا داده است، و فتوادادن همیشه همراه با ذکر سند و دلیل نیست.

نسائی از طریق مسعر از صلیه روایت کرده است: «از ابن عمر درباره قرآن در خوردن خرما سؤال شد، او گفت: قرآن نکنید، مگر اینکه از همراهان خود اجازه بگیرید.»
یعنی زمانی که ابن عمر واقعه را نقل می کرد، آن را به صورت مرفوع نقل کرده، اما وقتی از او فتوا خواستند، فقط حکم را گفت و دیگر به منبع آن اشاره نکرد.

اختلاف فقهی در حکم:

امام نووی گفته: در این که نهی از قرآن (دو خرما خوردن با هم) حرام است یا مکروه، اختلاف نظر هست.

نظر صحیح: اگر غذا مشترک باشد، قرآن حرام است، مگر با رضایت دیگران. این رضایت می تواند صریح باشد یا از قرائن حالیه (مثلاً اگر معلوم باشد کسی ناراحت نمی شود). اگر غذا متعلق به دیگری باشد، قرآن حرام است. اگر غذا متعلق به یکی از آنان باشد و به دیگران اجازه داده باشد، باید رضایت او باشد. برای خودش اشکالی ندارد، ولی بهتر است برای رعایت ادب، از دیگران اجازه بگیرد. میزبان هم بهتر است قرآن نکند تا با مهمان خود برابر باشد، مگر آن که خوراک زیاد باشد.

در هر حال، ادب در غذا خوردن پرهیز از حرص و ولع است، مگر در مواردی مثل عجله برای کاری مهم.

دیدگاه خطابی: او گفته: این شرط گرفتن اجازه، مربوط به زمان آنهاست که امکانات و غذا کم بود.

ولی نووی نقد کرده و گفته: نظر صحیح، همان تفصیل است، زیرا ملاک، عموم لفظ حدیث است، نه خصوص مورد یا زمان آن. علاوه بر این، آن دلیلی که خطابی ذکر کرده، ثابت نیست.



من (ابن حجر) می گویم: حدیث ابوهریره که ذکر شد، مؤید همین است و روایت ماجرای ابن الزبیر نیز چنین دلالتی دارد.

ابن اثیر در کتاب النهایه می گوید: نهی (بازداشتن) از قِران (یعنی خوردن دو خرما یا دو لقمه با هم) به این دلیل صادر شد که این کار نشانه حرص و ولع زیاد است و این ویژگی برای صاحب آن مایه ننگ است. یا ممکن است در این کار نوعی ظلم به همراهان باشد. همچنین گفته شده است که نهی از قِران به این دلیل بوده که مردم آن زمان در تنگدستی و فقر به سر می بردند و در عین حال، از اندک داشته های خود به دیگران می دادند. وقتی با یکدیگر غذا می خوردند، گاهی بعضی ها، دیگران را بر خود ترجیح می دادند. در چنین شرایطی، ممکن بود کسی آن قدر گرسنه باشد که برای سیر شدن، دو خرما را با هم بخورد یا لقمه ای بزرگتر بردارد. پس پیامبر آنان را به اجازه گرفتن از دیگران راهنمایی کرد، تا دل بقیه هم آزرده نشود.

اما در داستان جبله بن سحیم، ظاهر ماجرا نشان می دهد که نهی به خاطر غبن و نابرابری بوده، چون همه در غذا سهم یکسانی داشتند. روایتی مشابه از ابوهریره نیز درباره اصحاب صفه نقل شده است؛ پایان.

ابن شاهین در کتاب ناسخ و منسوخ که در مسند بزار نیز آمده، از طریق ابن بریده از پدرش حدیثی مرفوع از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده که فرموده است: «من شما را از قِران (در خوردن خرما) نهی کرده بودم، ولی اکنون که الله بر شما گشایش داده، پس قِران کنید.» شاید نووی به همین حدیث اشاره داشته، گرچه سند آن ضعیف است.

حازمی گفته است: حدیث نهی صحیح تر و مشهورتر است، اما اختلاف در این مسئله چندان مهم نیست، زیرا این موضوع از احکام عبادات نیست، بلکه از مصالح دنیوی است، و در چنین مواردی همین مقدار کافی است. همچنین اجماع امت اسلامی نیز نشان می دهد که قِران جایز است.

همان طور که گفته شد، مقصود از جواز قِران این است که فرد مالک خوراکی باشد، حتی اگر مالکیت از طریق اذن خوردن باشد — همان گونه که نووی نیز تصریح کرده است. اما اگر خوراکی متعلق به دیگری باشد، هیچ کس از علما اجازه نداده که بدون رضایت صاحب مال، شخصی آن را به تنهایی مصرف کند.



حتی اگر نشانه‌هایی وجود داشته باشد که صاحب غذا راضی به بیشتر خوردن یک نفر نیست، باز هم استیثار (بیشتر خوردن از دیگران) حرام خواهد بود. احسان و بزرگ‌منشی در اینجا مشروط به وجود نشانه‌هایی از رضایت صاحب مال است. ابوموسی مدینی در کتاب ذیل الغریبین از عایشه و جابر بن عبدالله نقل کرده که: آنان قرآن را کاری ناپسند می‌دانستند، چون در آن نوعی حرص و طمع هست که به شخصیت فرد لطمه می‌زند.

امام مالک نیز گفته: «زیبا نیست که کسی بیشتر از همراهانش غذا بخورد.»

نکته مهم: حکم قرآن شامل خرمای تازه، کشمش، انگور و موارد مشابه نیز می‌شود، چون علت مشترک در همه آن‌ها روشن است.

قرطبی می‌گوید: اهل ظاهر این نهی را بر حرام بودن قرآن حمل کرده‌اند، اما این دیدگاه نادرست و ناشی از ناآگاهی از سیاق حدیث و مفهوم آن است.

اکثریت علما این نهی را مربوط به وضعیت شراکت در غذا و غذا خوردن دسته‌جمعی می‌دانند، و دلیل آن هم فهم صحیح ابن عمر (راوی حدیث) است، که بهتر از دیگران به معنا و زمینه روایت آشنا بوده است.

علما در این که چه زمانی فرد مالک غذایی می‌شود که جلوی او گذاشته شده، اختلاف دارند؛ برخی گفته‌اند: به محض گذاشتن غذا جلوی فرد، او مالک آن می‌شود. برخی گفته‌اند: زمانی که لقمه را به دهان می‌برد، مالکیت حاصل می‌شود. و دیدگاه‌های دیگری هم هست.

اگر فرض کنیم مالکیت از زمان گذاشتن غذا ایجاد می‌شود، پس همه در آن سهم مساوی دارند و نباید بدون اجازه دیگران قرآن کرد. اما اگر مالکیت از زمان خوردن شروع شود، قرآن جایز خواهد بود. در هر حال، همان تفصیل فقهی که قبلاً بیان شد مطابق با قواعد فقهی است.

در مورد غذاهایی که جلوی مهمان‌ها گذاشته می‌شود، یا شیرینی و تنقلاتی که در عروسی‌ها پخش می‌شود، عرف مردم بر بزرگواری و بخشش است، نه بر دقت و حساب‌کشی، چون: مردم در میزان غذا خوردن با هم تفاوت دارند؛ نیاز برخی بیشتر از دیگران است؛ اگر بخواهیم همه سهم مساوی داشته باشند، برای میزبان و مهمانان سخت خواهد بود؛ کسی که غذای کم او را سیر نمی‌کند، نباید بیش از سهم دیگران بخورد.



اما چون مردم در این موارد سخت گیری نمی کنند و رفتاری بر پایه مدارا و تسامح دارند، این نشان می دهد که حکم در چنین مواردی مطلق و ثابت برای همه شرایط نیست. و الله داناتر است.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: باب نخست درباره ی نهی از دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن در هنگامی ست که چند نفر با هم می خورند، مگر این که دوستانش اجازه دهند. عادت مردم، این است که معمولاً خرما و امثال آن را یکی یکی می خورند؛ لذا وقتی چند نفر یک جا و به صورت دسته جمعی می خورند، نباید دوتا دوتا بخورید؛ یعنی نباید دو خرما را با هم در دهان بگذارید. چون بدین سان بیش از دوستان خود خورده اید و این، انصاف نیست؛ مگر این که اجازه بگیرید و بگویید: آیا اجازه می دهید دوتا دوتا بخورم؟ اگر اجازه دادند، ایرادی ندارد.

این نکته را باید درباره ی تمام خوراکی ها یا میوه هایی - چون انگور - که دانه به دانه میل می شوند، رعایت کنیم. اما وقتی تنهایی مشغول خوردن هستیم، دوتا دوتا خوردن، ایرادی ندارد؛ مگر این که امکان پریدن در گلو یا خفه شدن وجود داشته باشد. مردم درست گفته اند که لقمه ی بزرگ، گلوگیر است. پس اگر این خطر وجود داشت، دوتا دوتا نخورید؛ زیرا برای انسان ضرر دارد و جسم و جان انسان، امانتی الهی ست و آسیب رساندن به جسم، جایز نیست.

۴۵ - باب الْقَتَاءِ

باب: خیار (بادرنگ)

توضیح: (باب خیار)، شرح حدیث آن در باب بعدی خواهد آمد، اگر خدا بخواهد.

۵۴۴۷ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقَتَاءِ .

ترجمه: «عبدالله بن جعفر بن ابی طالب - رضی الله عنه - می گوید: دیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خرمای تر را با خیار می خورد».

توضیح: شرح این حدیث نیز در باب بعدی خواهد آمد، ان شاءالله تعالی.



۴۶ - باب بَرَكَتِ النَّخْلِ

باب: برکت درخت خرما

۵۴۴۸ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زَيْنِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ^۱ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «از جنس درختان درختی است که مانند مسلمان است و آن درخت خرماست».

توضیح: (باب برکت درخت نخل)، در اینجا حدیثی کوتاه از ابن عمر ذکر شده، که پیش تر به آن اشاره شد و شرح کامل آن در کتاب علم آمده است.

۴۷ - باب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوْ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

باب: دو نوع میوه یا دو نوع غذا را یکبارگی خوردن

توضیح: (باب جمع بین دو نوع رنگ یا دو نوع خوراک در یک بار خوردن)، یعنی اینکه دو نوع غذا یا میوه را در یک نوبت بخورد.

در برخی شروح آمده است: «بمرّة» (یعنی یک بار از این و یک بار از آن)، اما تکرار «مرّة» در نسخه‌های اصلی دیده نمی‌شود.

شاید بخاری با این عنوان اشاره داشته به ضعف حدیث انس که می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم ظرفی (یا کاسه‌ای) را آوردند که در آن شیر و عسل بود، فرمود: «دو خوراک در یک ظرف؟ من نه آن را می‌خورم و نه آن را حرام می‌کنم». این روایت را طبرانی نقل کرده ولی راوی ناشناسی در آن هست.^۱

۵۴۴۹ - حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِتَاءِ .

ترجمه: عبدالله بن جعفر بن ابی طالب رضی الله عنهما می‌گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - را دیدم که خرمای تازه را همراه خیار، میل می‌فرمود.

^۱ - فتح الباری.



توضیح: (أخبرنا عبدالله): «عبدالله» منظور عبدالله بن مبارک است. بخاری این حدیث را پیش از این باب نیز آورده، و همچنین در ابواب قبلی، آن را از طریق دیگری نقل کرده است. علت آن این است که اساس حدیث بر ابراهیم بن سعد استوار است. ترمذی گفته: این حدیث «صحیح، ولی غریب» است و فقط از طریق او شناخته شده است.

گفت: «او رطب را با خیار می‌خورد.» در روایت طبرانی آمده که چگونگی خوردن آن دو با هم چنین بود: از عبدالله بن جعفر روایت شده که گفت: «در دست راست پیامبر صلی الله علیه وسلم خیار بود و در دست چپ رطب. از هر کدام یک بار می‌خورد.» اما سند این روایت ضعیف است.

در کتاب طب النبی صلی الله علیه وسلم از ابو نعیم نیز از انس نقل شده: پیامبر صلی الله علیه وسلم رطب را با دست راست و هندوانه را با دست چپ می‌خورد، و هندوانه محبوب ترین میوه برای او بود. سند این حدیث نیز ضعیف است.

نسائی با سندی صحیح از حمید از انس روایت کرده که: «دیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم رطب و خربز را با هم می‌خورد.»

(خربز: نوعی هندوانه زرد است که پوست زرد دارد. در گرمای شدید، خیار هم ممکن است زرد شود و شبیه خربز گردد، همان‌طور که در حجاز دیده شده.)

این روایت، نظر کسانی را که معتقد بودند «بَطِیْخ» در حدیث به معنی هندوانه سبز است، زیر سؤال می‌برد.

چرا که گفته‌اند هندوانه زرد گرم است، مثل رطب؛ ولی پاسخ این است که هندوانه زرد، نسبت به رطب سردتر است، هرچند به دلیل شیرینی‌اش اندکی گرمی دارد. و الله دانایتر است. در روایت دیگر نسائی با سند صحیح از عایشه آمده که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هندوانه را با رطب می‌خورد.»

و در روایتی دیگر از او آمده: «بین هندوانه و رطب جمع می‌کرد.» ابن ماجه از عایشه روایت کرده: «مادرم می‌خواست من را چاق کند تا مرا نزد پیامبر ببر، ولی این کار موفق نمی‌شد؛ تا اینکه رطب را با خیار خوردم و بهترین چاقی را پیدا کردم.» و در روایت نسائی از او آمده: «وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا به همسری گرفت، برای تقویت من چیزی تهیه کردند و خیار و خرما به من دادند و از این غذا بهترین چاقی را یافتم.»



در طب النبی صلی الله علیه وسلم از ابو نعیم نیز از طریق دیگری از عایشه آمده که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به پدر و مادرش دستور این کار را داده بود.» و از ابن ماجه از حدیث ابن بُسر نقل شده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم کره و خرما را دوست داشت.»

و در روایت احمد از اسماعیل بن ابی خالد از پدرش آمده: «وارد خانه مردی شدم که شیر را با خرما می خورد. گفت: بیا جلو؛ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم این دو را "دو خوشمزه" نامیده است.» سند این روایت قوی است.

نووی گفته: از این حدیث استفاده می شود که خوردن دو نوع میوه یا غذا با هم جایز است و همچنین گسترش در نوع خوراکها نیز مجاز است. در این مورد هیچ اختلافی بین علما نیست.

آنچه از سلف (گذشتگان) در مخالفت با این موضوع نقل شده، مربوط به کراهت است، آن هم برای جلوگیری از عادت به تجمل گرایی و اسراف در خوراک، بدون نیاز دینی. قرطبی نیز می گوید: از این حدیث می توان نتیجه گرفت که رعایت خصوصیات طبیعی و طبع غذاها و استفاده صحیح از آنها طبق اصول پزشکی جایز است. مثلاً: رطب گرم است و خیار سرد؛ اگر با هم خورده شوند، مزاج را متعادل می کنند. این اصل بزرگی در ترکیب داروها نیز هست.

ابو نعیم در کتاب طب النبی صلی الله علیه وسلم باب مخصوصی دارد با عنوان: «چیزهایی که همراه رطب خورده می شود تا ضرر آن برطرف گردد.» و این حدیث را آورده، اما زیادی آن را نیاورده است؛ این زیاده در ابوداود از عایشه آمده با این عبارت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هندوانه را با رطب می خورد و می فرمود: گرمی این را، سردی آن می شکند؛ و سردی آن را، گرمی این.» واژه «الطبیخ» (با طای مضموم در ابتدا) در زبان عربی، یکی از واژه های بکار رفته برای هندوانه است (با همان وزن)، و مقصود در اینجا همان هندوانه زرد (خریز) است، نه هندوانه سبز.

این نوع هندوانه بیشتر در منطقه حجاز وجود دارد، برخلاف هندوانه سبز که رایج نبوده است.



نکته: این عنوان و حدیث مربوط به آن، در نسخه نسفی نیامده است. همچنین اسماعیلی نیز آن را ذکر نکرده است.^۱

۴۸ - باب مَنْ أَذْخَلَ الصَّيْفَانَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ

وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّعَامِ عَشْرَةَ عَشْرَةَ .

باب: کسی که میهمانان را ده نفر ده نفر درآورد و ده نفر ده نفر بر سفره نشست

توضیح: یعنی اگر به دلیل کمبود غذا یا جای نشستن نیاز به این کار باشد، اشکالی ندارد.

۵۴۵۰ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ . وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ . وَعَنْ سَيَّانَ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ أُمُّهُ عَمَدَتٌ إِلَى مَدٍّ مِنْ شَعِيرٍ ، جَشَّتُهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً ، وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا ، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ قَالَ « وَمَنْ مَعِي » . فَجِئْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ ، وَمَنْ مَعِي ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْتَهُ أُمُّ سَلِيمٍ ، فَدَخَلَ فَجِئَ بِهِ وَقَالَ « أَذْخَلَ عَلَى عَشْرَةَ » . فَدَخَلُوا عَشْرَةَ . فَدَخَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قَالَ « أَذْخَلَ عَلَى عَشْرَةَ » . فَدَخَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قَالَ « أَذْخَلَ عَلَى عَشْرَةَ » . حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَامَ ، فَجَعَلَتْ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ .

ترجمه: از انس روایت است که گفت: ام سلیم، مادر انس یک مُد جو را گرفت و آرد کرد و خوراکی از آرد و شیر ساخت و مشک روغن را بر آن فشرده، سپس مرا نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرستاد. من راهی شدم و آن حضرت در میان یاران خود بود او را دعوت کردم. فرمود: «و هر کس که با من است.» من برگشتم و گفتم آن حضرت می گوید: «و هر کس که با من است. ابو طلحه به سوی آن حضرت راهی شد و گفت یا رسول الله، این غذایی است که ام سلیم برای آماده کرده است. آن حضرت به خانه درآمد و غذا برای وی آورده شد. فرمود: «ده نفر را نزد من در آور.» در آمدند و خوردند تا سیر شدند. سپس فرمود: «ده نفر را نزد من درآور» در آمدند و خوردند تا سیر شدند. سپس فرمود: ده نفر را نزد من

^۱ - فتح الباری.



در آور، تا آنکه چهل نفر را فراخواند. سپس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) غذا خورد و سپس برخاست و من می نگریم که آیا از آن خوراک چیزی کم شده است؟.

توضیح: گفته او (از جَعْد ابی عثمان از انس، و از هشام از محمد از انس، و از سنان ابی ربیعہ از انس): این سه سند از حُمَید بن زید است. هشام، پسر حسان است؛ محمد، پسر سیرین؛ و سنان ابی ربیعہ است. قاضی عیاض گفته که در روایت ابن سکن آمده "سنان بن ابی ربیعہ" که اشتباه است، بلکه درست آن "سنان ابی ربیعہ" است، و "ابو ربیعہ" کنیه اوست. من می گویم: این اشتباه از کسانی بعد از ابن سکن صادر شده. سنان، پسر ربیعہ است و "ابو ربیعہ" کنیه اوست که با نام پدرش یکی شده. او در صحیح بخاری جز این حدیث روایت دیگری ندارد و در این حدیث نیز همراه با دیگران نقل کرده. ابن معین و ابوحاتم در مورد او سخن گفته‌اند (و او را تضعیف کرده‌اند).

ابن عدی گفته: حدیث‌های کمی دارد، اما امیدوارم که اشکالی نداشته باشد. گفته او (جَسْتَه): با جیم و شین مهجمه، یعنی آن را "جَشی ش" کرده، و "جَشیش" آرد درشت است، نه نرم.

گفته او (خطیفة): با خاء و طاء مهمله، به وزن "عَصیده"، و معنایش همان است که قبلاً در باب «علامات نبوت» توضیح داده شده. گفته شده که اصل این واژه این است که شیر گرفته شود و بر آن آرد ریخته و پخته شود، و مردم با انگشت یا قاشق آن را می‌خورند و "می‌قاپند" (یعنی سریع می‌خورند)، پس به این نام نامیده شده. این کلمه بر وزن "فعیله" و به معنای "مفعوله" است. شرح این داستان به طور کامل در باب «علامات النبوة» آمده و روایت آنجا کامل‌تر از اینجا است.

و گفته او در این روایت که "فقط چیزی است که ام سلیم درست کرده": یعنی این غذا اندک است، چون کاری که زنی تنها آن را آماده کرده، معمولاً زیاد نیست. پیش‌تر در «علامات النبوة» آمده که در برخی روایات مسلم عباراتی هست که نشان می‌دهد اینجا اختصار شده، مانند روایت یعقوب بن عبدالله بن ابی طلحه از انس که: «ابوطلحه گفت: ای رسول الله، من انس را فقط فرستادم که تو را تنها دعوت کند و ما غذایی نداریم که دیگران را سیر کند.» و در روایت عمرو بن عبدالله از انس آمده: «ابوطلحه گفت: فقط یک قرص نان است.» پیامبر فرمود: «همین را الله برکت خواهد داد.»



ابن بطال گفت: گردهم آمدن بر سر سفره یکی از عوامل برکت است. و ابوداود نقل کرده از وحشی بن حرب که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بر سر غذا گرد آید و نام الله را بپريد تا در آن برکت داده شود.»

او گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم مهمان‌ها را ده‌تا ده‌تا وارد کرد، و الله داناست، چون ظرف غذا یکی بود و جماعت بزرگ نمی‌توانستند به راحتی از آن بخورند، پس آن‌ها را ده‌تا ده‌تا آورد تا بتوانند بخورند و ازدحام نکنند.

او گفت: در حدیث نهی‌ای از اینکه بیش از ده نفر بر سر غذا جمع شوند نیامده است.^۱

۴۹ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثَّوْمِ وَالْبُقُولِ

فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: آنچه ناخوش پنداشته می‌شد از سیر خام و سبزی‌های (بدبوی)

در این باب از ابن عمر از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

۵۴۵۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قِيلَ لِأَنْسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الثَّوْمِ فَقَالَ «مَنْ أَكَلَ فَلَا يَقْرَيْنَ مَسْجِدَنَا» .

ترجمه: از انس روایت است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره‌ی سیر خام چه شنیده‌ای که می‌گفت: انس گفت: می‌فرمود: «کسی که آنرا می‌خورد به مسجد ما نزدیک نشود».

۵۴۵۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - رَعَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا» .

ترجمه: جابر بن عبد الله رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می‌کند که ایشان فرمودند: هر کس سیر یا پیاز بخورد به مسجد ما یا به ما نزدیک نشود، و در خانه اش بماند».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: گفته او (باب آنچه از خوردن سیر و سبزی‌ها مکروه است): یعنی آن سبزی‌هایی که بوی بد دارند، و این که آیا نهی از آمدن به مسجد برای کسی است که آن‌ها را خام خورده یا شامل پخته‌شده‌ها نیز می‌شود؟ پیش‌تر در کتاب «نماز» توضیح داده شد. سپس مصنف سه حدیث ذکر کرد:

یکی از آن‌ها حدیث ابن عمر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است که پیش از این در پایان بخش «روش نماز» پیش از کتاب «جمعه» آمده، از نافع از ابن عمر که پیامبر در غزوه خیبر فرمود: «هر کس از این درخت (یعنی سیر) بخورد، به مسجد ما نزدیک نشود.» و سبب این حدیث نیز به ما رسیده: عثمان بن سعید دارمی در کتاب «الأطعمه» از طریق ابی‌عمر و نقل کرده: او (ابوعمر و) بشر بن حرب از او نقل کرده که: «گروهی در حالی به مجلس پیامبر آمدند که سیر و پیاز خورده بودند. پیامبر از بوی آن ناراحت شد و فرمود...» (ادامه حدیث آمده).

دومین حدیث، حدیث انس است که از مسدد نقل کرده، و پیش از این در کتاب نماز از ابی‌معمر نیز آمده، هر دو از عبدالوارث (پسر سعید) از عبدالعزیز (پسر صهیب). سومین حدیث، حدیث جابر است که آن هم پیش از این به صورت وصل و تعلیق آمده و در آن از سبزیجات یاد شده، ولی در اینجا به صورت مختصر نقل شده. و گفته پیامبر که فرمود: «بخور، چراکه من با کسی مناجات می‌کنم که تو مناجات نمی‌کنی» نشان می‌دهد که خوردن این چیزها برای غیر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم اشکالی ندارد اگر موجب آزار نمازگزاران نشود، و این احادیث را باید با هم جمع کرد. در مورد خود پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم اختلاف است: برخی گفته‌اند که خوردن این خوراکی‌ها بر او حرام بوده و قول صحیح‌تر آن است که برای او مکروه بوده، به دلیل عموم پاسخ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در برابر سؤال «آیا حرام است؟» که فرمود: «نه.» دلیل قول اول این است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم همیشه با فرشته‌ای در ارتباط بود و در هر لحظه ممکن بود فرشته‌ای به او برسد.

این احادیث نشان می‌دهند که خوردن سیر، پیاز، و تره جایز است، اما برای کسی که آن‌ها را خورده، رفتن به مسجد مکروه است. فقها نیز هر خوراکی با بوی بد را به این دسته ملحق کرده‌اند، مانند تربچه.



در طبرانی نیز در این باره حدیثی آمده، و قاضی عیاض آن را به کسی که از آن آروغ می‌زند منحصر کرده. برخی شافعی‌ها نیز فردی که دهانش خیلی بدبوست یا زخمی دارد که بوی بدی می‌دهد را ملحق کرده‌اند.

و دربارهٔ کراهت آن اختلاف است: اکثر علما آن را کراهت تنزیهی دانسته‌اند؛ ولی ظاهریه آن را حرام دانسته‌اند. عیاض در نظری عجیب نقل کرده که اهل ظاهر خوردن این خوراک‌ها را مطلقاً حرام دانسته‌اند چون مانع حضور در جماعت می‌شود و جماعت را فرض عین دانسته‌اند.

اما ابن حزم صراحتاً گفته که خوردن آن‌ها جایز است ولی بر کسی که آن را بخورد، حضور در مسجد حرام می‌شود، و او به مذهب خود آگاه‌تر است.^۱

۵۰ - باب الْكِبَاثُ ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

باب: کباث، و آن برگ (میوه) درخت اراک است

توضیح: گفته او (باب کباث): با فتح کاف و تخفیف باء و پس از الف، حرف سوم آن یکی از سه حرکت را می‌پذیرد (یعنی دارای سه وجه در اعراب است).

گفته او (وهو ثمر الأراک): این عبارت در روایت ابوذر از مشایخ او آمده و گفته شده: همین‌گونه در روایت آمده، ولی درست آن است که میوهٔ آراک باشد. نسفی در نسخهٔ خود «میوهٔ آراک» را آورده و دیگران هر دو صورت را آورده‌اند. در نسخه‌های اسماعیلی، ابی نعیم و ابن بطلال «برگ آراک» آمده و اسماعیلی دنبال کرده و گفته است: اصل آن میوهٔ آراک است که «برّیر» نام دارد - یعنی با موحده به وزن «حریر» - و اگر سیاه شود «کباث» نامیده می‌شود.

ابن بطلال گفته: کباث میوه نرسیده و تازه آراک است، و برّیر میوهٔ رسیده و خشک است.

ابن التّین گفته: عبارت «برگ آراک» صحیح نیست، و در زبان عربی درست آن است که میوه آراک باشد. گفته‌اند میوه نرسیده است و اگر تازه باشد «موز» نام دارد، و عده‌ای گفته‌اند بالعکس، یعنی کباث تازه است.

^۱ - فتح الباری.



ابو عبید گفته: کباث میوه خشک آراک است که در زبان غیر عربی نام ندارد. ابو زیاد گفته: شبیه انجیر است و مردم، شتر و گوسفندان آن را می‌خورند. ابو عمرو گفته: طعمی تند و مانند نمک دارد.

عیاض گفته: کباث میوه آراک است و گفته‌اند میوه نرسیده یا تازه است یا نارس، و شیخ ما ابن الملقن گفته: آنچه که در نسخه‌های بخاری دیده‌ایم «میوه آراک» است و این درست است. کرمانی گفته در نسخه‌ای از بخاری «برگ آراک» آمده که خلاف زبان است.^۱

۵۴۵۳ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَرِّ الظُّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَيْطَبُ». فَقَالَ أَكُنْتُ تَرَعِي الثَّنَمَ قَالَ «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا».

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - می‌گوید: با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - میوه درخت اراک را می‌چیدیم، فرمود: هوشیار باشید آنهایی که سیاه شده‌اند (و به خوبی رسیده‌اند) بچینید، چون لذیذترند، گفتند: مگر شما چوپان گوسفند بوده‌ای؟ (که به این مسائل آشنایی داری؟) فرمود: مگر هیچ پیامبری بوده که چوپان نبوده باشد؟!».

توضیح: گفته او (بِمَرِّ الظُّهْرَانِ) با تشدید راء و قبلش میم مفتوح و ظاء معجمه است، و «الظهر» جمع است. این مکان معروفی در میانه راه مکه است. «نجنی» یعنی می‌چینیم.

«فإنه أیطب» اینجا به صورت معکوس آمده و به معنی «اطیب» یعنی بهتر است. مانند برخی کلمات دیگر که به صورت معکوس گفته می‌شوند.

پرسش «آیا گله‌داری می‌کردی؟» مخفف و کوتاه است و منظور این است که آیا آنقدر گله‌داری کردی که بهترین کباث را شناختی؟ چون چوپان گوسفند زیاد زیر درخت‌ها می‌رود تا چراگاه و سایه بگیرد.

این موضوع در داستان موسی و در احادیث پیامبران قبلاً بیان شده و در حکمت چرای گوسفندان توسط پیامبران در ابتدای خدمتگزاری به آنها اشاره شده است. ابن التین از داودی

^۱ - فتح الباری.



نقل کرده که دلیل اختصاص پیامبران به این کار این است که نمی‌توانند سوار شوند تا حس برتری نسبت به سوار نداشته باشند.

ابن بطال گفته: این موضوع در آغاز اسلام بود وقتی غذا کم بود، ولی وقتی خداوند روزی و گندم فراوان داد دیگر نیازی به میوه آراک نیست.

من می‌گویم اگر این سخن دلالت بر کراهت خوردن آن داشته باشد، درست نیست، و وجود نعمت و فراوانی مانع حلال بودن چیزهای بدون قیمت نیست، و بسیاری از زاهدان علاقه بیشتری به این چیزهای مباح دارند تا به آنچه می‌خرند، الله داناتر است.

بیهقی این حدیث را در کتاب «الدلائل» از طریق عبید بن شریق از یحیی بن بکر روایت کرده که سندش به جابر می‌رسد و آخر حدیث گفته «این اتفاق در روز بدر، جمعه، روز سیزدهم رمضان بوده است.» بیهقی گفته: بخاری حدیث را از یحیی بن بکر بدون این تاریخ نقل کرده، یعنی بدون جمله «این اتفاق در روز بدر بود...» و احتمال دارد این اضافه از ابن شهاب یکی از راویان باشد.^۱

۵۱ - باب الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

باب: شستن دهان پس از غذا

۵۴۵۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أَتَى إِلَّا بِسَوِيقٍ ، فَأَكَلْنَا فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَتَمَضَّمْضَمْضًا .

ترجمه: از سويد بن نعمان روايت است كه گفت: به همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی خیبر برآمدیم و آنگاه كه به صهباء رسیدیم، آنحضرت طعامی طلبید، به جز سويق چیزی آورده نشد، آنرا خوردیم، آنحضرت دهان را شست و ما هم دهان خویش را شستیم.

۵۴۵۵ - قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - قَالَ يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رُوحَةٍ - دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أَتَى إِلَّا بِسَوِيقٍ ، فَلَكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ

^۱ - فتح الباری.



فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَقَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى .

ترجمه: یحیی گفته است: از بشیر شنیدم که می گفت: سوید گفت: به همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی خیبر برآمدیم. آنگاه که به صهباء رسیدیم - یحیی گفت: از آنجا تا خیبر یک شب راه است - آنحضرت غذا طلبید، به جز سویق چیزی آورده نشد، آن را جویدیم و با وی خوردیم. سپس آنحضرت آب طلبید، دهان خود را شست و دهان خود را شستیم سپس نماز شام را برای ما گزارد. و وضو (تازه) نکرد. وسفیان گفت: گویا (عین الفاظ را) از یحیی شنیده است.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: گفته او (باب مضمضة بعد الطعام): حدیث سوید بن نعمان در باب مضمضه بعد از خوردن سُوِیق (نوعی غذای آسیاب شده) است، که با یک سند در دو لفظ نقل شده، در یکی «پس خوردیم» و در دیگری اضافه «پس لیسیدیم» آمده، و سند و متن آن قبلاً در اوائل کتاب «الأطعمة» آمده است.

و در پایان آنجا گفته شده: «شنیدم از او بازگشت به اول» و در پایان اینجا سُفیان گفته: «گویی آن را از یحیی بن سعید می شنوی.» این جمله به این معنا است که علی بن المدینی آن را بارها از سُفیان شنیده و احتمال دارد در برخی الفاظ تغییراتی داده باشد.

۵۲ - باب لَعَقِ الْأَصَابِعِ وَمَصَّهَا قَبْلَ أَنْ تُمَسَّحَ بِالْمَنْدِيلِ

باب: لیسیدن و مکیدن انگشتان قبل از پاک کردن با دستمال

توضیح: حافظ گفته است: گفته او (باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمندیل): در اینجا اضافه شده «با مَندیل» و اشاره دارد به آنچه در برخی طرق حدیث آمده، مثلاً مسلم از طریق سُفیان الثوری از ابی الزبیر از جابر نقل کرده با لفظ «دست خود را با مَندیل پاک نکن تا انگشتان خود را لیس نزنی.» ولی حدیث جابر که در باب بعد آمده صریح است که آنها مندیلی نداشتند، و مفهومش این است که اگر مندیلی داشتند با آن پاک می کردند، پس نهی مخصوص کسانی است که مندیلی دارند ولی لیس نمی کنند، و حکم مشابه است اگر با چیزی غیر از مندیلی پاک کنند.



«وَمَصَّهَا» در ترجمه اشاره به برخی طرق حدیث جابر دارد که ابن ابی شیبہ از روایت ابی سفیان نقل کرده که گفته: «اگر کسی چیزی می خورد دست خود را پاک نکند تا لیس بزند.» و قفال در «محاسن الشریعة» گفته مراد از مندیلی که اینجا آمده، مندیلی است که برای برداشتن کثافت است، نه مندیلی که بعد از وضو استفاده می شود.

۵۴۵۶ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الثَّبَنِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا».

معنی کلمات:

- لَا يَمْسَحُ : پاکیزه نکند .

- يَلْعَقَهَا / يَلْعَقَهَا : آن را می لبسد .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: اگر شخصی غذایی خورد دستش را قبل از اینکه بلیسد تمیز نکند .

توضیح: «عن عمرو بن دینار عن عطاء» در روایت حمیدی و از طریق اسماعیلی آمده است: «حدثنا عمرو بن دینار أخبرني عطاء» (عمرو بن دینار خبر داد، عطاء به من خبر داد). در قول «عن ابن عباس» در روایت ابن جریج در صحیح مسلم آمده است: «سمعت عطاء سمعت ابن عباس»؛ ابن ابی عمر در روایت خود از طریق سفیان اضافه کرده است که «سمعت عمر بن قیس یسأل عمرو بن دینار عن هذا الحديث فقال: هو عن ابن عباس»، یعنی عمر بن قیس از عمرو بن دینار درباره این حدیث سؤال کرد و او گفت که این حدیث از ابن عباس است. سپس گفته است: «فإن عطاء حدثنا عن جابر، قال حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر» (عطاء این حدیث را از جابر نقل کرده، و ما آن را از عطاء از ابن عباس حفظ کرده ایم، پیش از آنکه جابر نزد ما بیاید).

اگر عمر بن قیس آن حدیث را حفظ کرده باشد، ممکن است عطاء آن را از جابر شنیده باشد، بعد از اینکه جابر آن را از ابن عباس شنیده است. این احتمال را تأیید می کند که حدیث از جابر در صحیح مسلم هم آمده است، هرچند که آنجا از طریق عطاء نقل نشده است. در متن حدیث، افزایشی هست که در روایت ابن عباس نیست؛ در ابتدا آمده است: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ» یعنی «اگر لقمه ای از دهان



کسی افتاد، آنچه که ضرر دارد از آن برطرف کند و آن را برای شیطان نگذارد». سپس حدیث باب آمده و در آخر نیز اضافه‌ای هست که ذکر خواهد شد. احتمال دارد این علت باشد که عطاء حدیث را از جابر نقل کرده است.

در قول «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ» مسلم از ابی بکر بن ابی شیبیه و دیگران از طریق سفیان افزوده اند: «طعاماً» (غذا). در روایت ابن جریج آمده است: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ» (اگر کسی از غذا خورد).

در قول «فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ» در حدیث کعب بن مالک در صحیح مسلم آمده است: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بَثَلَاتٍ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعَقَهَا» یعنی پیامبر با سه انگشت غذا می‌خورد و بعد آنها را می‌لیسد. ممکن است «ید» در اینجا به انگشتان دست اطلاق شده باشد، ولی احتمال قوی‌تر آن است که منظور کف دست کامل است تا شامل کسانی شود که با کف دست کامل یا با چند انگشت غذا می‌خورند. ابن عربی در شرح ترمذی گفته است که از این روایات برمی‌آید که پیامبر صلی الله علیه وسلم غذا را با کف دست کامل می‌خورد، زیرا او گوشت را می‌فشرد و می‌خورد و این معمولاً جز با کف دست کامل ممکن نیست.

استاد ما در اینجا تأمل کرده است، زیرا ممکن است با سه انگشت این کار ممکن باشد، پذیرفتیم که او دست خود را نگه می‌داشت ولی با آن غذا نمی‌خورد. اما محل ضرورت (مثلاً جایی که دست گرفته شده است) نمی‌تواند دلیل بر عمومیت حکم باشد.

از حدیث کعب بن مالک برداشت می‌شود که سنت غذا خوردن با سه انگشت است، هرچند خوردن با بیش از سه انگشت جایز است. سعید بن منصور از سفیان روایت کرده که عبیدالله بن ابی یزید گفته است که ابن عباس وقتی غذا می‌خورد با سه انگشت غذا می‌خورد. عیاض گفته است که خوردن با بیش از سه انگشت از حرص و بد ادبی است و بزرگ کردن لقمه و این کار لازم نیست چون لقمه را می‌توان با سه انگشت گرفت و نگه داشت، اما اگر به دلیل سبک بودن غذا و نجس‌بیدن لقمه به سه انگشت نیاز بود، ممکن است چهار یا پنج انگشت هم استفاده شود.

سعید بن منصور از ابن شهاب مرسل نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی غذا می‌خورد با پنج انگشت می‌خورد، بنابراین می‌توان این روایت را با روایت کعب بن مالک جمع کرد بسته به شرایط.



در قول «حتی یلعقها» (تا آن را بلیسد) در اصل فعل «یلعق» از مصدر ثلاثی است (او خودش می‌لیسد) یا «یُلْعَقُها» از مصدر رباعی است که یعنی دیگران آن را می‌لیسند. نووی گفته است که منظور لیسیدن دیگران است، کسانی که در این کار مشکلی ندارند، مثل همسر، کنیز، خدمتکار یا فرزند. همچنین کسانی که مانند شاگرد هستند و برای کسب برکت آن را می‌لیسند، یا حتی اگر حیوانی مثل گوسفند آن را لیسید.

بییهقی گفته است که «یا» در اینجا نشانه شک روایتگر است، سپس گفته: اگر هر دو یعنی خود فرد یا دیگری این کار را بکند، محفوظ است. یعنی شاید منظور آن باشد که یا کودک یا کسی که می‌دانند کثیف نمی‌کند آن را لیسد. همچنین ممکن است منظور این باشد که انگشت خودش را لیسد و به همین دلیل «یا» آمده است که به معنی شک است.

ابن دقیق العید گفته است که علت این مسئله در برخی روایت‌ها بیان شده است، آن هم اینکه «نمی‌داند برکت در کدام قسمت غذا است». شاید دلیل اینکه دستش را قبل از لیسیدن پاک نکند، این باشد که اگر پاک کند ممکن است چیز کثیفی به دستش برسد، در حالی که با آب دهانش پاک می‌کند و نیازی به پاک کردن نیست. ولی اگر حدیث با این دلیل صحیح باشد، نباید از آن عدول کرد.

من می‌گویم: حدیث صحیح است و مسلم آن را در پایان حدیث جابر آورده و لفظ آن از حدیث جابر چنین است: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذَى وَلِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» یعنی «اگر لقمه‌ای افتاد باید آزار آن را پاک کند و بخورد، دستش را پاک نکند تا خودش یا دیگری آن را لیسد، زیرا نمی‌داند برکت در کدام غذا است». نسائی نیز از این نظر گفته: «وَلَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا» یعنی تا آن ظرف را بر ندارد باید خودش یا دیگری آن را لیسد. احمد هم از ابن عمر روایت مشابه با سند صحیح نقل کرده، و طبرانی از ابی سعید روایت مشابهی آورده است. مسلم هم از انس و ابی هریره روایت‌هایی دارد. این علت (برکت) مانع از این نمی‌شود که حکم فقط به همین دلیل باشد، ممکن است حکم چند علت داشته باشد و اشاره به یکی دلیل نفی دیگر نیست.

عیاض علت دیگری هم گفته است که پیامبر دستور داده که کوچکترین غذای باقی‌مانده را رها نکنند.



نووی گفته معنی «فی آی طعامه البركة» این است که برکت در غذایی است که انسان آن را دارد، ولی نمی‌داند برکت در لقمه‌ای است که خورده یا لقمه‌ای که روی انگشت است یا لقمه‌ای که در ظرف باقی مانده یا لقمه‌ای که افتاده است. بنابراین باید همه را حفظ کند تا برکت را به دست آورد.

و در روایت مسلم از ابی سفیان از جابر در آغاز حدیث آمده است: «شیطان در هر کاری که مربوط به شماس، حاضر است، حتی هنگام غذا خوردن شما؛ پس اگر لقمه‌ای از شما افتاد، باید آزار آن را پاک کند و سپس بخورد و آن را برای شیطان نگذارد.» و روایت‌های مشابهی در حدیث انس آمده و افزوده شده است: «و دستور داده است که ظرف غذا را نیز لیسیده شود.»

خطابی گفته است: «سَلْت» به معنای دنبال کردن با زبان آن چیزی است که در ظرف غذا باقی مانده است.

نووی گفته است: منظور از برکت، آن چیزی است که از طریق آن تغذیه حاصل شود، و نتیجه‌اش به سلامت و قدرت برای اطاعت از خدا منجر گردد و علم آن نزد خداست. در این حدیث پاسخ کسانی داده شده که لعابیدن انگشتان را به دلیل نفرت از آن زشت می‌دانند. البته این نفرت درست است اگر هنگام غذا خوردن انجام شود، زیرا انگشتان را دوباره به غذا می‌زنند و آثار آب دهان روی آن است.

خطابی گفته است: گروهی که عقلشان را رفاه و تجمل از بین برده است، لعابیدن انگشتان را زشت شمرده‌اند، گویا نمی‌دانند که غذایی که به انگشتان یا ظرف می‌چسبد، بخشی از غذایی است که خورده‌اند، و اگر بقیه غذا زشت نباشد، بخش کوچکی از آن هم زشت نیست. لعابیدن انگشتان با لبه داخلی لب‌ها بسیار کوچک‌تر از این است.

شکی نیست که این کار اشکالی ندارد؛ انسان ممکن است دهانش را بشوید و انگشتش را به دهان بزند تا دندان‌ها و داخل دهانش را تمیز کند، و کسی نگفته است که این کار کثیف یا بد ادبانه است.

در این حدیث، استحباب مسح دست پس از غذا نیز آمده است. عیاض گفته است: این کار مناسب است وقتی نیازی به غسل کامل (شستشوی کامل دست) که غمر نام دارد و یا



پاک کردن چسبندگی‌ای که فقط با غسل از بین می‌رود، نیست؛ چون در حدیث ترغیب به غسل دست و هشدار درباره ترک آن آمده است.

همین طور گفته شده که این حدیث (باب) نهی از غسل و مسح دست بدون لعابیدن است، چون دستور صریح به لعابیدن به منظور تحصیل برکت داده است. اما گاهی مستحب است پس از لعابیدن غسل کرد تا بوی غذا از بین برود. بر این اساس، حدیثی که ابو داود با سند صحیح از ابی هریره نقل کرده است که پیامبر فرموده: «کسی که شب را با غمر (چربی یا آلودگی زیاد) در دست بخوابد و غسل نکند و به او آسیبی برسد، تنها خودش مقصر است» (ترمذی آن را بدون جمله غسل نکرده نقل کرده است).

در این حدیث نیز حفظ نکردن چیزی از فضل الله مثل خوراک یا نوشیدنی، حتی اگر به نظر مردم کم و ناچیز باشد، مورد تأکید قرار گرفته است.

(تلمیل) در حدیث کعب بن عجره که در الاوسط طبرانی آمده است، وصف لعابیدن انگشتان چنین است: «من دیدم رسول الله با سه انگشت خود غذا می‌خورد: شست و دو انگشتی که بعد از آن است (سبابه و وسطی)، سپس دیدم که سه انگشتش را قبل از پاک کردن لیسید: ابتدا وسطی، سپس سبابه، سپس شست.»

شیخ ما در شرح ترمذی گفته است که احتمال دارد علت آن این باشد که انگشت وسطی بیشتر غذا در آن باقی می‌ماند چون بلندتر است و ابتدا وارد غذا می‌شود. همچنین ممکن است کف دست به سمت صورت باشد و ابتدا انگشت وسطی لیسیده شود و سپس سبابه و شست، الله بهتر داند.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: این احادیث، حاوی چند نکته است: نکته‌ی نخست: پسندیده است که انسان با سه انگشت غذا بخورد: میانی، اشاره و شست. زیرا این، نشانه‌ی تواضع و کم‌خوری‌ست. البته این، درباره‌ی غذاهایی‌ست که می‌توان با سه انگشت خورد؛ اما در غذاهایی مانند برنج که سه انگشت کافی نیست، ایرادی ندارد که از انگشتان بیش‌تری استفاده کنید. در مواردی که خوردن با سه انگشت ممکن است، باید مطابق سنت پیامبر ﷺ عمل کنیم.

^۱ - فتح الباری.



نکته ی دوم: پسندیده است که انسان پس از پایان غذا، پیش از آن که دستش را با دستمال پاک کند، انگشتان خود را بلیسد؛ چنان که پیامبر ﷺ به لیسیدن انگشتان یا لیساندن آن به دیگران دستور داده است. این که انسان، خود انگشتانش را بلیسد، روشن است؛ اما می توان آن را به دیگران نیز لیساند. مانند زن و شوهری که به خاطر محبت و پیوند محکمی که با یکدیگر دارند، به سادگی این کار را انجام می دهند. برخی از مردم می گویند: «امکان ندارد پیامبر ﷺ چنین چیزی گفته باشد؛ مگر می شود انسان انگشت کسی دیگر را بلیسد؟» می گوییم: هر چه پیامبر ﷺ گفته، حق است و امکان ندارد که پیامبر ﷺ دستوری بدهد که غیر ممکن باشد؛ بلکه انجام چنین عملی، ممکن است. هم چنین گاه انسان انگشتان فرزندان کوچکش را پس از این که غذا می خورند، می لیسد و این، ممکن است. لذا لیسیدن انگشتان یا لیساندن آن به دیگران، هم سنت است و هم ممکن. ضمن این که این دستور، منحصر به لیساندن نیست؛ بلکه فرمود: خود بلیسد یا به دیگران بلیсанд. از این رو نمی توان این را دستوری دشوار قلمداد کرد.

پیامبر ﷺ فرمود: «شما نمی دانید که برکت در کدام قسمت غذایتان است». چه بسا برکت در همین اندک غذایی باشد که در انگشتان ما قرار دارد و آن را می لیسیم. حتی از برخی از پزشکان نقل می شود که لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا، مفید است و به هضم غذا کمک می کند. چه این گونه باشد و چه نباشد، چیزی که برای ما مهم است، فرمان برداری از پیامبر ﷺ و عمل کردن به سنت و رهنمود اوست.

نکته ی سوم: شایسته است که انسان بشقاب، کاسه و ظرف غذا را با انگشتان خود پاک کند و بلیسد. لذا پس از پایان غذا، مطابق دستور پیامبر ﷺ ظرف غذای خود را با انگشتان خود به گونه ای بلیسید که هیچ غذایی در اطراف آن نماند؛ زیرا نمی دانید که برکت در کدام قسمت از غذای شماست.

متأسفانه مردم بدون اجرای این سنت، از سر سفره کنار می روند و مشاهده می شود که مقداری غذا در اطراف ظرف وجود دارد. علتش این است که از این سنت بی اطلاع هستند. اگر اهل علم با عموم مردم هم سفره شوند و این سنت و سایر سنت های خوردن و آشامیدن را به آن ها تعلیم دهند، دیری نمی پاید که این سنت ها نهادینه می شود. امید است که الله متعال ما را ببخشد؛ به راستی که ما نسبت به سنت ها کوتاهی می کنیم و این، با دعوت به سوی حق، تعارض دارد.



نکته‌ی چهارم: وقتی لقمه‌ای از دست انسان می‌افتد، نباید آن را رها کند؛ بلکه آن را بردارد و خاک و خاشاکش را پاک نماید؛ زیرا انسان مجبور نیست چیزی بخورد که دوست ندارد یا برایش زیان‌آور است. لذا خاک و خاشاکش را پاک کند و سپس آن را بخورد. چرا؟ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «و آن را برای شیطان نگذارد». زیرا شیطان در هر کاری که انسان انجام می‌دهد، نزدش حاضر می‌شود؛ هنگام غذا خوردن، هنگام آشامیدن، و حتی هنگامی که با همسرش هم‌بستر می‌گردد تا بدین‌سان با او در این کارها شریک شود! چنان که در قرآن کریم آمده است:

فَإِلَّا أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِيَ كَ مِنْهُ فَإِنَّ جَفَاءَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءُ هَؤُلَاءِ ۖ وَلَيَقْزُزُنَّ لَيْتَ ۚ تَ مِنْهُ بِ تَوْكِ وَأَجْلِبْ ۚ لَكُم يَحْدُكُ وَرَجُلُكَ وَارِكُهُمْ فِي الْمَوْلِ وَالْوَلَدِ وَذُهُمْ وَمَوْلَى دُهُمَ لَ تَى ۚ إِلَّا رُورًا ۖ [الإسراء: ۴۳، ۴۴]

(پروردگار به ابلیس) فرمود: برو؛ آن دسته از آدمی‌زادگان که از تو پیروی کنند، به راستی که دوزخ، کیفر سخت و کامل شما خواهد بود. هر کدامشان را که توانستی، با صداقت (به سوی معصیت) برانگیز و با سربازان سواره و پیاده‌ات بر آنان حمله‌ور شو و در اموال و فرزندان، خودت را شریکشان بگردان و به آنان وعده بده؛ و شیطان، به آنان فقط وعده‌ی دروغین می‌دهد.

۵۳ - باب المُنْدِيل

باب: دستمال

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: باب مندیل (دستمال) که ابن ماجه آن را تحت عنوان «مسح الید بالمندیل» (پاک کردن دست با دستمال) آورده است.

۵۵۷ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ الثَّأْرُ ، فَقَالَ لَا قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلٌ ، إِلَّا أَكْفَنَّا وَسَوَّاعِدْنَا وَأَقْدَمْنَا ، ثُمَّ نَصَلَّى وَلَا نَتَوَضَّأُ .



ترجمه: از سعید بن حارث روایت شده که: وی از جابر رضی الله عنه در مورد وضوء از آنچه به آتش پخته شده، پرسید. پس گفت: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم مثل این طعام را بجز کم نمی دیدیم و اگر آن را می یافتیم، دستمالی بجز دستها و بازوها و قدمهای مان نداشتیم، سپس نماز می خواندیم و وضوء هم نمی گرفتیم.

توضیح: «محمد بن فلیح» یعنی ابن سلیمان المدنی، و گفته شده: «أبی عن سعید بن الحارث» یعنی ابن یحیی المعلى الأنصاری. ابن ماجه آن را از طریق ابن وهب از محمد بن أبی یحیی از پدرش از سعید نقل کرده است.

ابی نعیم در «المستخرج» گفته است که محمد بن أبی یحیی همان محمد بن فلیح است، چون فلیح کنیه ابا یحیی است و در روایت از سعید بن الحارث شناخته شده است. عده‌ای دیگر گفته‌اند که محمد بن أبی یحیی الاسلمی، پدر ابراهیم شیخ شافعی است و نام ابا یحیی سمعان است. احتمالاً دلیل این برداشت این است که ابن وهب از فلیح خودش روایت می‌کند و کسی این را بعید دانسته که از پسر فلیح یعنی محمد بن فلیح هم روایت کند، اما این جای تعجب ندارد. نظر من اولی است چون الفاظشان یکی است.

در روایت اسماعیلی از طریق ابی عامر از فلیح از سعید آمده است که جابر از او پرسیده: «آیا وضویی بر من واجب است اگر چیزی به آتش تماس داشته باشد؟» حکم مسح دست در باب قبل آمده است و حکم وضو برای چیزی که به آتش برخورد داشته در کتاب طهارت بیان شده است.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: «آیا باید پس از خوردن چیزهایی چون نان، برنج و امثال آن وضو بگیریم یا نه؟ برخی از علما گفته‌اند: هرکس چیزی بخورد که روی آتش پخته می‌شود، بر او واجب است که وضو بگیرد. دلیلشان این است که پیامبر ﷺ به وضو گرفتن پس از خوردن چنین خوراک‌هایی دستور داده است. اما دیدگاه صحیح، این است که واجب نیست؛ چنان که در حدیث جابر ﷺ که مؤلف ذکر کرده و در «صحیح بخاری» نیز آمده است: این عمل، واجب نیست؛ بلکه سنت می‌باشد. یعنی بهتر و افضل، این است که وقتی چیزی خوردیم که روی آتش پخته شده بود، حتی اگر وضو داشتیم، دوباره وضو بگیریم. البته وضو گرفتن واجب نیست. زیرا آنچه از پیامبر ﷺ ثابت شده، این است که این بزرگوار وضو گرفتن

^۱ - فتح الباری.



پس از خوردنِ خوراکِ پخته‌شده بر روی آتش را ترک نموده و به این عمل پای‌بندی نکرده است.

شخصی، از رسول‌الله ﷺ پرسید: آیا پس از خوردن گوشت شتر، وضو بگیریم؟ فرمود: «بله». آن شخص، سؤال کرد: آیا پس از خوردن گوشت گوسفند، وضو بگیریم؟ فرمود: «إِنْ شِئْتَ»^(۱). یعنی: «اگر بخواهی...». زیرا اگر کسی در حال وضو، گوشت شتر بخورد، وضویش می‌شکند و باید وضو بگیرد. اما شستن شرمگاه واجب نیست؛ زیرا ادرار و مدفوع نکرده است. فقط وضو گرفتن، واجب می‌باشد. لذا اگر کسی وضو داشت و گوشت شتر خورد، بر او واجب است که برای نماز، وضو بگیرد؛ فرقی نمی‌کند که این گوشت، نیم‌پخته بوده یا به‌طور کامل پخته است؛ همچنین فرقی نمی‌کند که این گوشت، از کدام قسمت شتر باشد: جگر، قلب، گوشت بدون چربی، شش و سیرابی و امثال آن؛ یعنی خوردن گوشت شتر از هر جای بدنش که باشد، وضو را می‌شکند. زیرا پیامبر ﷺ بدون این که هیچ قسمتی را مستثنا کند، به وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر، دستور داده است.

کتاب «ریاض الصالحین»، کتابی جامع و سودمند می‌باشد و به‌راستی بوستان نیکوکاران و گلشن صالحان است و در آن انواع گل‌ها و گیاهان زیبا و باطراوت وجود دارد. آری؛ این کتاب، حاوی مسایل علمی و نکات و آدابی است که در کم‌تر کتابی دیده می‌شود.

۵۴ - باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

باب: پس از فراغت از طعام چه باید بگوید؟

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: در باب «آنچه گفته می‌شود هنگام پایان غذا خوردن» ابن بطال گفته است: همه علما بر استحباب حمد پس از غذا اتفاق نظر دارند، و انواع مختلفی از آن وارد شده که هیچ کدام به‌صورت قطعی و اختصاصی واجب یا مستحب نیست.

^(۱) صحیح مسلم، ش: ۱۴۶۹.



در «فقه الأذکار» آمده است: سنت است که فرد مسلمان به هنگام شروع خوردن و نوشیدنش «بسم الله» بگوید تا محفوظ و در امان بماند و به خوراکی و نوشیدنی‌اش برکت داده شود.

امام بخاری و امام مسلم از عمر بن ابی سلمة رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: «من پسری نوجوان و تحت تربیت و پناه پیامبر صلی الله علیه و آله بودم و هنگام خوردن غذا دستم در اطراف کاسه دور می‌زد [از هر طرف لقمه برمی‌داشتم]، پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمودند: ای پسر! نام خدا را ببر و با دست راست بخور و از جلو دست خودت شروع کن؛ از آن به بعد همیشه این رسم غذا خوردن من بوده است»^۱.

گفتن بسم الله به هنگام غذا خوردن فواید بسیاری در بردارد؛ از جمله این که در غذای شخص برکت نهاده می‌شود، در سنن ابوداود و ابن ماجه و دیگران از وحشی بن حرب بن وحشی، از پدرش، از جدش رضی الله عنه روایت کرده‌اند که: «اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله [به ایشان] گفتند: ای رسول خدا! ما می‌خوریم ولی سیر نمی‌شویم، [چه دلیلی دارد یا راه علاج چیست؟] فرمودند: شاید شما جدا از هم غذا می‌خورید؟! گفتند: بله، فرمودند: پس برای خوردن غذایتان یک جا جمع شوید و [هنگام غذا] بسم الله بگویید، برایتان در غذا برکت انداخته می‌شود»^۲.

از دیگر فایده‌های گفتن بسم الله هنگام غذا، دور کردن شیطان است با این کار او این توانایی را نمی‌یابد که در غذا خوردن آدمی مشارکت جوید، در صحیح مسلم از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت: «هنگامی که با پیامبر صلی الله علیه و آله در [خوردن] خوراکی حضور می‌یافتیم، دستان خود را [در غذا] نمی‌گذاشتیم [و غذا خوردن را آغاز نمی‌کردیم] تا آن که پیامبر صلی الله علیه و آله آغا کند و دست‌اش را [در غذا] بگذارد [و بخورد]. یک بار ما با او در [خوردن] خوراکی حضور یافتیم. دخترکی [چنان شتابان] آمد که گویی از پشت او را می‌رانند، وی درصدد برآمد که دست‌اش را در غذا بگذارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دست‌اش را گرفت. سپس اعرابی ای [چنان شتابان] آمد که گویی از پشت

^۱ - صحیح بخاری شماره [۵۳۷۶] و صحیح مسلم شماره [۲۰۲۲].

^۲ - سنن ابوداود شماره [۳۷۶۴] و سنن ابن ماجه شماره [۳۲۸۶].



او را می‌رانند. پیامبر خدا ﷺ دست او را گرفت و فرمود: «اگر نام خدا بر خوراک برده نشود، شیطان آن را [برای خود] حلال می‌شمارد. شیطان این دخترک را آورد تا با او غذا را [برای خود] حلال سازد و من دست‌اش را گرفتم. سپس این اعرابی را آورد تا با او [غذا را برای خود] حلال سازد و من دست‌اش را گرفتم. سوگند به کسی که جانم در دست اوست که دست شیطان به همراه دست دخترک در دست من است»^۱. در حدیثی دیگر به اثبات رسیده که وقتی فرد مسلمان به هنگام ورود به منزل‌اش و هنگام غذا خوردنش گفتن بسم الله راترک می‌کند شیطان [به همراهان‌اش] می‌گوید: جای شب ماندن و غذا خوردن یافتید، این مطلب بیان می‌کند که گفتن بسم الله سبب طرد شدن شیطان، و مانع از ورود او به داخل خانه و مشارکتش در خوردن و نوشیدن می‌شود. کافی است که فرد مسلمان در این موقعیت بگوید: «بسم الله» اما این که «الرحمن الرحیم» را هم به آن بیفزاید حدیثی در این باره از پیامبر ﷺ به اثبات نرسیده است. اگر شخص مسلمان گفتن بسم الله را در ابتدای غذا خوردنش فراموش کرد برایش مقرر شده که در اثنای غذا خوردن وقتی که به یادش آمد بگوید: «بسم الله أَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ»: «بسم الله، در آغاز آن و در پایانش». ابوداود و ابن ماجه و دیگران از عائشه رضی الله عنها روایت کرده‌اند که رسول الله ﷺ فرمودند: «هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد، پس در آغاز آن نام خداوند والامرته را یاد کند و اگر در آغاز آن، نام خداوند را فراموش نمود [وقتی یادش افتاد] بگوید: «بسم الله أَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ»^۲.

این حدیث به صراحت بیان می‌دارد که محل گفتن بسم الله پیش از شروع به خوردن غذا است و اگر فرد مسلمان گفتن آن را در این موقعیت فراموش کرد در اثنای آن می‌تواند با این صیغه‌ی بیان شده در این حدیث آن را جبران کند.

^۱ - صحیح مسلم شماره [۲۰۱۷].

^۲ - سنن ابوداود شماره [۳۷۶۷]، و سنن ابن ماجه شماره [۳۲۶۴] و آلبنی رحمه الله در «صحیح الجامع» شماره [۳۸۰] آن را صحیح دانسته است.



در حدیثی که در اسناد آن ضعف وجود دارد آمده که وقتی فرد مسلمان بدین شیوه بسم الله می گوید شیطان با به استفراغ انداختن خود آنچه را در شکم دارد بیرون می ریزد، این مطلب در حدیثی است که ابوداود و نسائی از امیه بن مخشی رضی الله عنه روایت کرده اند که گفت: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود و مردی مشغول خوردن غذا بود و آن مرد بسم الله نگفت تا وقتی که از غذایش جز یک لقمه باقی نماند و وقتی که لقمه ی آخر را به سمت دهانش بالا برد گفت: «بسم الله أَوْلَهُ وَآخِرُهُ» آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله خندید و سپس فرمود: شیطان پیوسته با این مرد مشغول خوردن غذا بود و وقتی او بسم الله گفت، شیطان آنچه را خورده بود با به استفراغ انداختن خود از شکمش بیرون ریخت»^۱. اما این حدیث ضعیف است و حافظ ابن حجر و دیگران ضعف آن را بیان داشته اند، اما گفتن بسم الله در اثنای خوردن غذا در حق کسی که فراموش کرده آن هم با عبارت: «بسم الله أَوْلَهُ وَآخِرُهُ» صحیح و ثابت است، چنان که در حدیثی که پیش از این آمد بیان شد. سپس بر مسلمان واجب است که هرگاه از خوردن و نوشیدن فراغت یافت سپاس و ستایش خدا را به جای آورد بی شک باین کار خداوند از بنده اش راضی و خشنود می گردد، در صحیح مسلم از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بی گمان خداوند از آن بنده خشنود می شود که چون لقمه ای بخورد بر آن، او را بستانید [حمد بگوید] و یا چون جرعه ای آب بنوشد بر آن، او را بستانید [حمد بگوید]»^۲.

در سنت عبارت های متعددی در رابطه با نحوه ی گفتن حمد بعد از غذا آمده اگر فرد مسلمان توانایی آن را داشته باشد که آنها را حفظ کند و در پایان هر وعده ی غذایی یکی از این عبارت ها را بگوید بی شک چنین کاری کامل ترین شکل ادای حق توسط او و گویاترین شیوه در تبعیتش از رسول و پیامبرش صلی الله علیه و آله است و اگر نتوانست که

^۱ - سنن ابوداود شماره [۳۷۶۸] و بنگر به إرواء الغلیل [۲۶/۷].

^۲ - صحیح مسلم شماره [۲۷۳۴].



چنین کاری بکند بدنبال پایان غذا خوردنش حداقل بگوید: الحمد لله. این سخنی عظیم و مبارک و محبوب نزد خداوند متعال است.

از جمله عبارتهای ثابت شده در بیان حمد، پس از غذا این عبارت است که ابوداود و ترمذی از معاذ بن انس رضی الله عنه روایت کرده‌اند که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس طعامی را بخورد و پس از آن بگوید: «الحمد لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ: حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که این طعام را به من خوراند و آن را روزی من فرمود بدون این که نیرو و کوششی از طرف من در پدید آوردن آن دخیل بوده باشد». گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود.^۱

یکی دیگر از این عبارتها، عبارتی است که امام بخاری از ابو امامه رضی الله عنه روایت کرده که: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله سفره‌ی غذایشان را برمی‌داشت، می‌فرمود: «الحمد لله كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا: ستایش سزاوار خداوند است، ستایشی بسیار و پاک و پربرکت، ستایشی که بی‌پایان باشد و ترک شده هم نباشد و بی‌نیازی از این ستایش هم وجود ندارد، پروردگار ما ستایش و دعای ما را بپذیر».^۲

این که می‌گوید: «غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ» منظورش حمد و ستایش است، گویی گفته: حَمْدًا كَثِيرًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا الْحَمْدِ.^۳

یکی دیگر از عبارتهای نقل شده در این باره عبارتی است که امام احمد و دیگران از عبدالرحمن بن جبیر [تابعی] روایت کرده‌اند که مردی که هشت سال خادم پیامبر صلی الله علیه و آله بوده به او گفت که هرگاه غذایی را جلوی پیامبر صلی الله علیه و آله می‌گذاشت می‌شنید که ایشان می‌فرمود: «بسم الله» و می‌شنید که آن حضرت وقتی از خوردن غذا فارغ می‌شود فرمود: «اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَخْيَيْتَ، فَالْحَمْدُ عَلَى

^۱ سنن ابوداود شماره [۴۰۲۳] و سنن ترمذی شماره [۳۴۵۸]، و البانی رحمه الله در «صحیح الجامع» شماره [۶۰۸۶] آن را حسن دانسته است.

^۲ صحیح بخاری شماره [۵۴۵۸].

^۳ این برداشت در ترجمه گنجانده شده م.



مَا أُعْطِيَ: خداوند، تو به من طعام و آب دادی و مرا بی نیاز نمودی و با دادن نعمت راضی و خشنودم ساختی و به راه راست هدایتیم کردی و مرا زندگی بخشیدی، پس حمد و ستایش از آن توست در برابر آنچه که عطا فرموده‌ای»^۱.

مستحب است فرد مسلمان هنگامی که غذای افطار روزه داریش را می‌خورد بگوید: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: تشنگی برطرف شد و رگ‌ها تر شدند، و ان شاء الله اجر روزه‌داری قطعی شد». به خاطر این که ابو داود از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی افطار می‌نمود، می‌فرمود: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»^۲.

در سنت تعدادی دعا بیان شده که با آن‌ها برای میزبان دعا کرده می‌شود. برای فرد مسلمان مستحب که آنچه برایش میسر می‌گردد را حفظ کند و برای کسی که او را مهمان کرده یا غذایی به او تقدیم نموده، بیان دارد. از جمله‌ی این دعاها: در صحیح مسلم از مقدار رضی الله عنه روایت شده که گفت: «من و دو دوستم در حالی که از فرط خستگی نیروی شنوایی و بینایی مان را از دست داده بودیم نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتیم...» آن گاه حدیث را به شکلی طولانی بیان کرده و در آن آمده است که: «پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي»: خداوند، غذا بده به کسی که به من غذا داد و آشامیدنی بده به کسی که به من آشامیدنی داد»^۳.

از جمله‌ی این دعاها: در حدیث دیگری در صحیح مسلم از عبدالله بن بسر رضی الله عنه روایت شده که گفته است: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مهمان پدرم شد و ما طعام و نوعی غذای تهیه شده از خرما و پنیر آمیخته با روغن برای ایشان آوردیم و از آن خورد سپس خرما برای ایشان آورده شد و ایشان از آن می‌خورد و هسته‌های آن را در میان دو انگشتشان قرار می‌داد و انگشت سبابه و میانه‌ی خود را جمع می‌کرد سپس برای

^۱- المسنَد [۶۲/۴]، و آلبانی رحمته الله علیه در «صحیح الجامع» شماره [۴۷۶۸] آن را صحیح دانسته است.

^۲- سنن ابو داود شماره [۲۳۵۷]، و آلبانی رحمته الله علیه در «صحیح الجامع» شماره [۴۶۷۸] آن را حسن دانسته است.

^۳- صحیح مسلم شماره [۲۰۵۵].



ایشان آشامیدنی آورده شد و از آن نوشیدند، سپس آن را به کسی که در دست راست ایشان بود داد و پدرم در حالی که افسار چهارپای ایشان را گرفته بود گفت: برایمان دعا کن و ایشان فرمود: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمُهُمْ»: خداوندا، در آنچه که روزی ایشان کرده‌ای برایشان برکت قرار داده و آنان را بیامرزد و مورد رحمت خود قرار ده»^۱.

از جمله‌ی این دعاها: در حدیثی که ابوداود از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده آمده که: پیامبر صلی الله علیه و آله نزد سعد بن عبادہ رضی الله عنه آمد و او نان و روغن آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله از آن خورد، سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ: روزه داران نزد شما افطار کنند و نیکوکاران غذای شما را بخورند و فرشتگان بر شما درود فرستند»^۲. برای فرد مسلمان چه زیباست که در غذا خوردن آداب و اذکار آن را رعایت کند تا این کار سبب با برکت‌تر شدن غذا، و دلپذیرتر شدن و سودمندتر گشتن آن برایش گردد.

امام احمد رحمته الله می‌گوید: «هرگاه چهار ویژگی در غذا جمع شود غذایی کامل است: وقتی که در ابتدای آن بسم الله گفته شود و در پایانش حمد و ستایش خدا به جای آورده شود، و افراد زیادی از آن غذا بخورند و غذایی حلال باشد».

۵۴۵۸ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ ، رَبَّنَا » .

معنی کلمات:

- غَيْرَ مَكْفِيٍّ: نعمت‌هایش برگردانیده نمی‌شود.

- وَلَا مُودَعٍ: پایان ناپذیر.

- وَلَا مُسْتَغْنَى: دائما نیازمند به او هستیم.

^۱ - صحیح مسلم شماره [۲۰۴۲].

^۲ - سنن ابوداود شماره [۳۸۵۴]، و البانی رحمته الله در «صحیح ابوداود» شماره [۳۲۶۳] آن را صحیح دانسته است.



ترجمه: ابو امامه - رضی الله عنه - می گوید: هنگامی که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - سفره اش را جمع می کرد، می فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا». یعنی حمد و سپاس بسیار، مبارک، خالص و پاک از آن پروردگار ما؛ خدا؛ است که نعمت هایش برگردانیده نمی شود و پایان ناپذیر است و انسان از او بی نیاز نمی باشد.

توضیح: «سفیان» همان ثوری است و «ثور بن یزید» اهل شام است که نام پدرش با باء زیرخط دارد. بخاری این سند را از طریق ثور پایین تر آورده، سپس بالاتر نیز آورده و در بیشتر طرق بر ثور مدار است. برخی از تابعان مانند عامر بن جشیب که فتح جیم و کسر شین دارد، او را پیروی کردند و آخر نامش موحد و وزنش عظیم است. طبرانی و ابن ابی عاصم از طریق او روایت کرده اند و در متن روایت گفته اند: «عن عامر عن خالد قال: شهدنا صنيعا - أی ولیمة - في منزل عبد الأعلى ومعنا أبوإمامة» بخاری در تاریخ خود این عبد الأعلى بن هلال سلمی را ذکر کرده است.

(إذا رفع مائدته): قبلاً در باب «اگر از غذا خوردن فارغ شد» بیان شده، اسماعیلی از طریق وکیع از ثور روایت کرده با عبارت «اگر از غذا خوردن فارغ شد و سفره اش را برداشت» و از سوی دیگر روایت دیگری از ثور است با عبارت «اگر غذایش را از جلوی دستش برداشت».

در سند عامر بن جشیب از ابی امامه آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «به من یاد داده شده که هنگام پایان غذا خوردن و برداشتن سفره بگویم...»

قبلاً گفته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچگاه روی خوان غذا نخوردند، و مائدة (سفره) را به خوان تشبیه کرده اند که روی آن غذا می گذارند. برخی گفته اند انس آن را ندیده ولی دیگری روایت کرده و مثبت مقدم است بر نافی. یا منظور از خوان صفت خاصی است. مائدة می تواند به هر چیزی گفته شود که غذا روی آن گذاشته شود، چون از ماده «مید» است که یعنی حرکت دادن یا غذا دادن.

ممکن است مائدة به خود غذا یا باقی مانده غذا یا ظرف غذا هم گفته شود. بخاری گفته است اگر غذایی روی چیزی خورده شود و سپس آن را برداشتند، گفته می شود مائدة برداشته شده است.



عبارت «الحمد لله كثيرا» در روایت ولید از ثور در این ماجه آمده به صورت «الحمد لله حمداً كثيراً».

عبارت «غیر مکفی» با فتح میم و سکون کاف و کسر فاء و تشدید تحتیه است. ابن بطال گفته احتمال دارد از «کفاً» به معنای ظرف کفایت کردن باشد، یعنی آن نعمت غیر قابل رد است.

همچنین احتمال دارد از «کفایه» باشد که یعنی الله برای رزق بندگانش کفایت کننده است، چون آن‌ها را از دیگران بی‌نیاز می‌کند. ابن التین گفته یعنی الله نیازمند کسی نیست ولی خودش بندگانش را اطعام و کفایت می‌کند، که این نظر خطابی است.

قزاز گفته: معنایش این است که من (بنده) خودم از کفایت الله بی‌نیاز نیستم.

داودی گفته یعنی من از فضل و نعمت الله کافی نیستم.

ابن التین گفته نظر خطابی سزاوارتر است، زیرا «مفعول» به معنی «مفتعل» است که تغییر شکل یافته و از ظاهر عبارت خارج است. البته همه این‌ها وقتی است که ضمیر به الله برگردد، و احتمال دارد ضمیر به «حمد» باشد.

ابراهیم الحربی گفته ضمیر به «طعام» است و «مکفی» معنی معکوس «اکفاء» است ولی ظرف کفایت نیست که بتوان از آن بی‌نیاز شد.

ابن الجوزی از ابی منصور الجوالیقی نقل کرده که صحیح «غیر مکافأ» است یعنی نعمت الله قابل جبران نیست.

من می‌گویم این عبارت در حدیث ابی هریره به همین صورت آمده، ولی در حدیث باب «غیر مکفی» است که هر دو معنی قابل قبول است.^۱

فوائد حدیث:

۱) این حدیث بیانگر مستحب بودن گفتن حمد و ثنای الله متعال در پایان غذا و هنگام جمع کردن سفره است تا هم ادای شکری کرده و هم طالب بقا و استمرار نعمت باشد. چرا که انسان مسلمان عادات نعمت‌های الهی را نادیده نمی‌گیرد بلکه همواره بدان اعتراف می‌کند با زبان و عمل اظهار شکر و بندگی می‌نماید. باید دانست که از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی بر بندگانش نعمت آب و غذا است که به فضل و کرم خویش فراهم نموده است. رسول

^۱ - فتح الباری.



اکرم ج علاوه بر دعای فوق این دعا را نیز گهگاهی بعد از غذا می خواند «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا» «ستایش مر الهی را که خوارک و نوشیدنی داد و آن را گوارا گردانید و راهی برای بیرون شدن آن گشود».

۲) انسان لحظه ای از پرودگارش بی نیاز نخواهد بود.

۳) الله متعال مطلقاً غنی و بی نیاز است و هیچگاه محتاج کسی نمی شود.

۴) استحباب مبالغه و افراط در تعریف و ستایش الله متعال.

۵) بلند کردن دستان و بصورت دسته جمعی دعا نمودن از پس از غذا، جزو بدعتهای

مشهور محسوب می شود.

۵۴۵۹ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ - قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مَكْفُورٍ - وَقَالَ مَرَّةً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُودِعٍ - وَلَا مُسْتَغْنَى، رَبَّنَا» .

ترجمه: در روایتی دیگر، ابو امامه - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - بعد از غذا خوردن، می فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا، وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مَكْفُورٍ». یعنی حمد و ستایش از آن الهی است که ما را کفایت کرده و سیراب نموده است و نعمت هایش برگردانیده نمی شود و مورد ناسپاسی قرار نمی گیرد.

توضیح: عبارت «کفانا وأروانا» دلالت بر این دارد که ضمیر به الله است، زیرا الله کفایت کننده است، نه کسی که کفایت شود. «کفانا» از کفایت است که وسیع تر از سیر شدن و رفع تشنگی است. «أروانا» نیز از خاص به عام آمده است.

در روایت ابن السکن از فربری واژه «وَأَرْوَانَا» (با مد) به معنای پناه دادن آمده است.

در حدیث ابی سعید که نزد ابی داود است آمده: «الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وجعلنا مسلمين». ابی داود و ترمذی هم از ابی ایوب چنین حدیثی دارند: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا». نسایی، ابن حبان و حاکم نیز این حدیث را از ابی هریره با اختلافاتی نقل کرده اند.

نسایی از عبد الرحمن بن جبیر المصری نقل کرده مردی که ۸ سال خدمت پیامبر کرده گفته است: «هرگاه پیامبر غذا را پیش خود می دید، می گفت: بسم الله، و وقتی فارغ می شد



می گفت: اللهم أطعمت وسقیت وأغنیت وأقنیت وهدیت وأحيیت، فلک الحمد علی ما أعطیت.» و سند این روایت صحیح است.

عبارت «ولا مکفور» یعنی فضیلت و نعمت الله انکار نشده است، که این تقویت می کند که ضمیر به الله است.

عبارت «ولا مودع» به فتح دال سنگین یعنی رها نشده است، و احتمال دارد به کسر دال به معنی حال از گوینده باشد یعنی «رها نکرده».

عبارت «ولا مستغنی عنه» به فتح نون و تنوین است.

عبارت «ربنا» به رفع است به این معنی که مبتدای حذف شده است یعنی «او رب ما است» یا مبتدا است و خبر آن در ابتدا آمده. همچنین ممکن است منصوب باشد به معنی مدح یا تخصیص یا ضمیر اشاره، ابن التین گفته ممکن است جر باشد که به ضمیر برگردد. دیگران گفته اند به بدل از اسم در «الحمد لله» و ابن الجوزی گفته «ربنا» به نصب برای ندا بدون ذکر حرف نداست.

کرمانی گفته رفع و نصب «غیر» و «ربنا» متفاوت است و اختلاف در مرجع ضمیر زیاد است و این حدیث را می توان به روش های مختلف تفسیر کرد.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: احادیث نشان گر این ست که انسان باید پس از غذا خوردن، الحمد لله بگوید؛ یعنی این دعا را بگوید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَزَوَّجَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ». معنایش این ست که اگر الله متعال این غذا را برای شما فراهم نمی کرد، نمی توانستید به آن دست یابید؛ همان گونه که الله ﷻ می فرماید:

﴿لَا رَحْمَتَ مَّا اتَّزُّوْنَ ۚ ۱۰ عَلَّمْتُ زَرْعُهُمْ وَأَمَّ زَكَوْهُ لَّا يَرْزُقُوْنَ ۚ ۱۱﴾ [الواقعة: ۶۳ ۶۷]

آیا به آن چه می کارید، توجه کرده اید؟ آیا شما، آن را می رویند یا ما می روینیم؟ اگر بخواهیم، به طور قطع آن را گیاهی خُرد و خشکیده می گردانیم. و بدین ترتیب شما شگفت زده می شوید. (و می گویند: به راستی ما زیان کرده ایم؛ بلکه ما محروم و بی بهره ایم.

^۱ - فتح الباری.



از لحظه‌ای که انسان، بذری را در زمین می‌کارد و آن گاه آن بذر می‌روید و به ثمر می‌رسد تا زمانی که انسان، آن را درو، تمیز و آرد می‌کند و می‌پزد و آن گاه می‌خورد، لطف و کمکِ الله متعال است که این روزی برای انسان فراهم می‌گردد و اگر الله نمی‌خواست، انسان به این روزی دست نمی‌یافت.

از این رو علما گفته‌اند: پیش از هر روزی یا غذایی که به انسان می‌رسد، صدها نعمت الهی، پیش از رسیدن این روزی، در خدمتِ انسان هستند؛ ولی متأسفانه ما، بیش‌تر اوقات غافلیم! امید است که الله متعال به ما و همه‌ی مسلمان، روزیِ حلال عطا بفرماید و به ما توفیق سپاس‌گزاری و شکرِ نعمت‌هایش را عنایت کند؛ به‌یقین او، بر هر کاری تواناست.

در حدیث انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به گفتنِ این دعا تشویق نمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفَى وَلَا مُودَع وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا». یعنی ما از پروردگارمان بی‌نیاز نیستیم و هیچ‌کس جز او ما را بسنده نیست؛ تنها او برای ما کافی‌ست و اوست که به ما روزی می‌دهد.

۵۵ - باب الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

باب: خوردن غذا با خدمتکار

توضیح: باب «خوردن با خادم» یعنی با قصد تواضع. خادم به مذکر و مؤنث گفته می‌شود و عموم دارد، چه غلام و چه آزاد. این موضوع زمانی است که صاحب خانه مرد باشد و خادم زن باشد که یا ملک او یا همسر یا شیهه آن است و بالعکس.

۵۶۰ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَتَوَلَّهِ أَكْلًا أَوْ أَكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ حَرَّةٍ وَعِلَاجَةٍ .»

ترجمه: «ابو هریره می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه خدمتگزاری برای شما غذا آورد، اگر او را برای غذا خوردن بر سر سفره نمی‌نشانید، باید یک یا دو لقمه از آن غذا را به او بدهید، چون این خادم آن را پخته است و برای تهیه آن زحمت کشیده است.»

توضیح: «محمد بن زیاد» همان الجمحی است.



قوله «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ» با نصب «خادمه» با رفع.

قوله «فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ» در روایت مسلم آمده است: «فَلْيَقْعُدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ»، و در روایت اسماعیلی از طریق ابن ابی خالد از پدرش از ابی هریره در احمد و ترمذی آمده است: «فَلْيَجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَنَاوِلْهُ». و در روایت احمد از عجلان از ابی هریره آمده است: «فَادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ مِنْهُ». و در روایت ابن ماجه از طریق جعفر بن ربیع از الاعرج از ابی هریره آمده: «فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ». فاعل «أبی» و همچنین «إِنْ لَمْ يَفْعَلْ» احتمال دارد به معنای «سید» باشد.

معنی این است که اگر کسی خود را از شریک شدن غذا با غلامش بالا برد، یا بالعکس اگر خادم از شریک شدن با آقا خودداری کند.

احتمال اول را این روایت جابر از احمد تأیید می‌کند که گفته: «مَا أَمَرْنَا أَنْ نَدْعُوهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُنَا أَنْ يَطْعِمَ مَعَهُ فَلْيَطْعِمْهُ فِي يَدِهِ»، و سندش حسن است.

قوله «فَلْيَنَاوِلْهُ أَكَّةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ» به ضم همزه یعنی لقمه است. «أَوْ» برای تقسیم و بر اساس وضعیت غذا و خادم است.

و «أَوَّلُقْمَةٍ أَوْ لَقْمَتَيْنِ» شک راوی است. ترمذی آن را به صورت «لُقْمَةً» نقل کرده است. در روایت مسلم محدود شده به اینکه اگر غذا کم باشد و به صورت «فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْغُوهً قَلِيلًا» آمده است.

در روایت ابی داود آمده: «يَعْنِي قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكَّةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ»، و ابو داود گفته یعنی لقمه یا دو لقمه. بنابراین وقتی غذا زیاد است، یا باید خادم را بنشانند تا با هم بخورند یا سهم زیادی به او بدهند.

قوله «فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرِّهِ» یعنی خادم در کار طبخ و آماده کردن وسایل است، پیش از گذاشتن ظرف روی آتش.

از این حدیث فهمیده می‌شود که کسی که غذا را طبخ می‌کند در حکم حامل غذاست چون با آن پیوند دارد، و مستحب است هر خادمی که چنین است، از همان غذا بخورد تا چشمش آرام گیرد و از شرش دور شود.

مهلب گفته: این حدیث توضیح حدیث ابی ذر درباره مساوات در غذا و لباس با خادم است، که اختیار نشانیدن یا نخواباندن خادم با آقا است.



من می‌گویم در دستور ابی ذر «أطعموهم مما تطعمون» الزام به شریک شدن در غذا نیست، بلکه نباید چیزی را برای خود حصر کند بلکه باید در همه چیز شریک باشد، به شرط آنکه چشم حسود خادم را آرام کند.

ابن المنذر از همه علما نقل کرده که واجب است خادم را از غذای معمولی که مردم آنجا می‌خورند، مانند خودشان اطعام کنند، و همین حکم درباره لباس و پوشاک است. ولی آقا حق دارد از چیزهای نفیس خود استفاده کند، گرچه بهتر است خادم را شریک سازد، الله می‌داند. حکم نشانیدن یا دادن غذا متفاوت است. شافعی پس از نقل حدیث گفته: در نزد ما دو احتمال است: اول اینکه نشانیدن خادم بهتر است ولی واجب نیست، دوم اینکه اختیار با آقا است که بنشانند یا به دستش غذا بدهد. ممکن است این اختیار غیر قطعی باشد.

رافعی احتمال دوم را ترجیح داده و اولی را به واجب بودن نسبت داده است. یعنی نشانیدن خادم لازم نیست ولی اگر انجام شود بهتر است و اگر نشد باید به او غذا داد. ممکن است هر کدام واجب باشند یا هیچ کدام، و دوم نیت تشویق مطلق باشد.

تذکر: در روایت مسلم «فإن كان الطعام مشفوهاً» با شین معجمة و فاء آمده است، که به معنی «کم» است. اصل کلمه آب است که بر آن لب زیاد می‌چسبد و کم می‌شود. این یعنی محل نشانیدن یا دادن غذا وقتی است که غذا کم باشد، چون اگر غذا زیاد باشد جای آقا و خادم فراخ است. علت این دستور آرام کردن نفس خادم است که با غذا زیاد هم حاصل می‌شود نه با کم.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: اگر کسی، پول بدهد و برده‌ای را خریداری و آزاد کند، کار بسیار بزرگی انجام داده است. الله متعال می‌فرماید:

فَلَقَدْ قَتَحَ مَلِكٌ قَبْلَهُ ۖ وَمَا أَذْنُكَ مَالٌ قَبْلَهُ ۖ فَكَرِهَتْهُ ۖ أَوْ إِيَّاهُ سَمِعَتْهُ ۖ ذِي مَسْبَةِ ۖ هِيَ مَالٌ قَبْلَهُ ۖ أَوْ مِنْ لَدُنْهَا ۖ ذَا مَبْتَأَةٍ ۖ (البلد: ۱۱، ۱۶)

پس او به گردنه (و مسیر دشوار نیکی‌ها) وارد نشد؛ و تو چه می‌دانی که آن گردنه (گذرگاه سخت) چیست؟ آزاد کردن برده‌ای، یا غذا دادن در روز گرسنگی به یتیم خویشاوند یا (غذا دادن) به بینوایی خاک‌نشین است.

^۱ - فتح الباری.



در این آیه، نیکی‌هایی چون آزاد کردن برده به بالا رفتن از گردنه یا عبور از گذرگاه سخت، تشبیه شده است؛ زیرا انجام چنین کارهایی، برای نفسِ انسان دشوار است و انسان باید از مال خود، مایه بگذارد. (فَلَا تَكْ هَبَةً)، یعنی: «آزاد کردن کسی که در بند است» که هم شامل آزاد کردن برده می‌شود و هم شامل آزاد کردن اسیرِ مسلمان از اسارت دشمن. این آیه بیان‌گر فضیلت آزاد کردن اسیر و برده می‌باشد.

۵۶ - باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: شکر کننده‌ی خورنده‌ی غذا، مانند صبر کننده‌ی روزه دار است

در این باره ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: باب «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر»: از ابی هریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است (این حدیث از احادیث معلق است که در این کتاب به صورت کامل نیامده و در تاریخ کبیر (مصنف) و مستدرک (حاکم) آمده است) از طریق سلیمان بن بلال از محمد بن عبدالله بن ابی حره از عمویش حکیم بن ابی حره از سلیمان الأغر از ابی هریره که گفته است: «شکر کننده‌ی خورنده‌ی غذا، مانند صبر کننده‌ی روزه دار است».

در مورد محمد اختلاف است. ابن ماجه آن را از طریق دروردی از حکیم از سنان بن سنّه الأسلمی نقل کرده، و گفته شده دروردی از موسی بن عقبه از محمد از عموش از مردی که مسلمان شده نقل کرده، اما دروردی در روایت احمد گفته محمد بن ابی حره به او گفته است و شاید او حدیث را از موسی شنیده باشد. ابو زرعه این روایت را ترجیح داده است. بخاری در تاریخ از طریق وهیب از موسی بن عقبه از حکیم بن ابی حره از بعضی صحابه نقل کرده است.

ابن خزیمه و ابن ماجه از طریق محمد بن معن بن محمد الغفاری از پدرش از حنظله بن علی الأسلمی از ابی هریره نقل کرده‌اند. ترمذی، ابن ماجه و حاکم هم از روایت محمد بن معن از پدرش از سعید المقبری از ابی هریره نقل کرده‌اند. ابن خزیمه از روایت عمر بن علی از معن بن محمد از سعید المقبری نقل کرده که گفته: «من و حنظله بن علی الأسلمی در بقیع با ابی هریره بودیم و ابی هریره این حدیث را برای ما تعریف کرد.» این حدیث احتمالاً



به این معنا است که معن بن محمد این حدیث را ابتدا از سعید شنیده و سپس از حنظله نقل کرده است. ابن حبان آن را در صحیح خود از روایت معتمر بن سلیمان از معمر از سعید المقبری نقل کرده، اما این روایت قطع مخفی به ابن حبان دارد. عبدالرزاق نیز آن را از معمر نقل کرده است. این مرد احتمالاً معن بن محمد الغفاری است.

ابن التین گفته است: طعام کننده کسی است که غذایش خوب است. ابن بطلال گفته است این از فضل الله است که برای کسی که غذا می خورد و شکر می کند، اجر روزه دار صبور را قرار داده است. کرمانی گفته است: تشبیه در اصل پاداش است، نه در مقدار یا کیفیت آن، و تشبیه لازم ندارد که از همه جهات مثل باشد.

و گفته طیبی: شاید برخی اشتباه کنند و گمان کنند که ثواب شکر کردن کمتر از ثواب صبر کردن است، پس این توهم برطرف شود؛ یا وجه شباهت این است که هر دو در کنترل نفس مشترکند، پس صابر نفس خود را برای طاعت الله مهار می کند و شاکر نفس خود را برای محبت او.^۱

فوائد حدیث:

■ در این حدیث ترغیب به شکر الله برای همه نعمت ها آمده است، نه فقط برای خوردن.

■ و این حدیث اختلاف رای مشهور در مورد غنی شاکر و فقیر صابر را رفع کرده است که گفته اند برابرند. اما بر اساس متن حدیث، فقیر صابر برتر است؛ چون معمولاً مشبه به (یعنی صابر) بالاتر از مشبه (یعنی شاکر) است. در واقع اهل فن می دانند که پاسخ کلی به این پرسش وجود ندارد و بسته به افراد و شرایط فرق می کند. اما اگر همه چیز مساوی باشد و موانع برداشته شود، فقیر در آخرت عاقبت بهتری دارد و نباید سلامت تنها ملاک قرار گیرد، و الله داند. در کتاب «رقاق» دوباره به این موضوع بازخواهیم گشت. و پیش تر در پایان بحث صفت نماز قبل از کتاب جمعه درباره حدیث «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلی» هم بحث شده است. (تا این جا، گفتار ابن حجر بود)

^۱ - فتح الباری.



■ بل نهی م (رحمه الله) ادکرده سلت در چلگ اها و قیام ۱۱ ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

تَسْتَعِينُ﴾ فیکتاح: ۵ (شل زده وجه هت تب هی نشرح:

۱- اب التی ن چلگ اها سلت.

۲- اب التی از چلگ اها خرن و دی سلت، خرن و دی در مح دوده ی شرک ر سلت تب دون
آن شرک ری زفیس ت.

۳- می ازی م آن شرک ر سلت و هی می تگر آن شرک هی.

۴- خ داین ب مشرک زاری هت و ر داده و ازض د آن هی ف رم و ده سلت.

۵- اه لشکر ر سلت و ده و آه ا ربا خطر گان مردم توری فکرده سلت.

۶- شرک ر را غلت فلآینش و هت و ره ش قرار داده سلت.

۷- اه لشکر ر رب بمقی ن اداش و ع ده داده سلت.

۸- آن ر سلب هی لای دفضل ل خود طلیت سلت.

۹- شرک ر را نگهبان و گه دارن ع مت قرار داده سلت.

۱۰- بخر داده که اه لشکر ه ملان دک اه ازی ت شرب هره ن د می گرن د.

۱۱- ب برای آه ا نامی از آن س اچه سلت بکر و ر (که شرک ر رب ه م و ر د شرک ر

می و ر د و ف یتر از آن شرک زار خود م و ر د شرک ر و ق ع مئش و د.

۱۲- ن هت آن ه ر و ر گار اینف دهی خود می خواه د.

۱۳- او خود را شرک ر و شرک و رن لهی ده ب مشرک زار ان فی ز هی ن د و س م داده

سلت، از صفت خ و به آه ا داده و آه ا ربه نام خ و د ن لهی ده سلت، هی ن برای

دوست هتت ن شرک زاران ففضل اب ر آه ا کفلی سلت.

۱۴- خ داین د بخر داده مئش م ارش کران در هی ایضی گلاش ل کن د.

۱۵- شرک ر ن گهی ری لای ه م راه آن سلت.



۱۶- شکر هـ مان روی آوردن دل به دوستی صاحب بنعمت و اغیر به طاعت او و جاریش دین بانی بیاد و سستی ش اولست.

■ شکر ب مسره لقا مپو ط می شود: دل، بنیان و اغیر. معنی ای آنب الش لاخت سه لقا در لقا فی دلت:

۱- شرناخت نعمت یعنی آوردن آنبه ذه نمتش غیص دادن آن و مط لاش دن نیتب به آن. قتی لاس ان نعمت رلبشن ل دبه کم ک آنبه شرناخت نعمت دفی ده می پس دمتا از قلد تبی رونی ل، اکی نقیل درق رآن کی م بیاد مپی بی مبه منظور لی نکه لاس انی ننعقه را در ذه ن هلت بشل د و شرک رگی ببه ع لوه و ننعم ت رلبشن ل، خرد ببال هشا آن می گردد و و ن آن رلفلت مچت او را خ و لست ار مچش ود. قتی او را دوس تب دارب ه طلب او برای مری دنبه اب متک و مفلت د و او راشک رگ زاری می کند، از لی ن، بیاد حط ل می ل، بی رالی ن راهشک رگ زاری نعمت دفی ده سلت یعنی خ دا. شرناخت دروازه ی مچت سلت و هشا بیاد .

۲- بی رشن نعمت یعنی دیفالت آنب اظه ارضی ابه نعمت دفی ده ولی نکب هلد و ننعقه لب دونش کل یبند دص ور و نفوت ه سلت، بی را خ دا افضل و هنت خوب ه ملب خری ده سلت، ولی برب او واج بنب وده سلت.

۳- سستی ش ازص اح بنعمتبه خ لظرنعقه هاش، دونوع سلت: عام: لال ان سلت که او رلب بخرن گگی بزرگ واری، غیکی و احسان و گسنت رگی کرم هس فکفی د.

خاص: لال ان سلت که ننعقه هاش راکب مش م اعط اک ردب رنبا بی اوی د و بگهی کب مش م مری ده سلت: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿کس حی: ۱۱﴾ «و از نعمت رورگار سخ بگ و».

هپاره ی لی ن مورد دونظر هست:



نخستین کسی که هنعقه را ربش می‌د وی ادکفی، بف لبگ هی: «خ دانی د لقی ن و لئان ننعقه علی به م ن داده سلت..» به هی نسب بسبب ری از هفس ران در ففسری رلی ن علی از سوره یضحی گفت ه: «ننعقه علی راکه درلی نسوره خ دانی می‌کن د به توب خیری دهشکر گوی، مکن هت جری ن ح الت وک ههی پودی وشنسلا فت س از گم ای بی هی از کرفت س ازنی از م دی.»

لی نکه آن ننعقه را در سلت ای طاعت خ هب هک ایگی د.
سرتح دشب هنع م ستلی ش وت می د خ دانی به خ طرا نب مش مار می د. فی ز بلی د خ دانی د رب حفت ه ای بی اک شر که هسل ب جگا امشکر سلت تبسلی د، از قیل: هان، کی م، صاح بفضل می اد، دارای احسان و یی رگست رده، و دارای بخرش بزرگ وارله. او رب هنام ه ای فک شربخ ولی د وشکر یگی دت ح دشب هنع م ت، در ق ام ن علی تشکر گزاری سلت.

لئانک ماسلتناد در حقی ث چهار بق لش ده سلت: «مَن صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِي بِهِ فَلْيَسْتَنْ فإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَ مَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانُ كَلَابَسَ ثَوْبِي زُورًا:» «هر کس به او فکی ش و دبلی د اداش آن را بده د، گر قیزی ن هلت ک به خ طرا آن ب خیری دبلی د فکی کفند ده رت می د و ستلی ش کند، می را قتی او ربسلی هی غی او رشکر رگفت ه سلت، ام اگر آن نع م تی ا احسان را قوری دب دارد آن راکف رگفت ه سلت، و هر کس خود ربه قیزی ای دک ه ن دارد مکن دلی ن سلت ک لب اس ست می لبش د»^۱.

ت می د وستلی ش مکن دلی نک هگی د: «جزا الله خیراً»، «خ د اداش یی ده اد»، ونی ز دعاه ای یی وری یی رب رای شکر گزاری سلت.

^۱ - حدیث نیکی است: به روایت ابوداود (۴۸۱۳) بخش الأدب، باب فی شکر المعروف، شیخ البانی در صحیح الجامع آن را نیک دانسته است (۶۰۵۶).



■ مردم در مضووعشک‌گزازی نغمه‌گروفا:

گروهی‌شک‌گزازان عقیقه‌ها را می‌تواند. گروهی آن را لاکار می‌کنند و وی اکتان می‌کنند. و گروهی به ظاهر می‌نمایند که اه‌لشکر نغمه‌متلد، اما در حقیقت لقی‌نضبتن بلکه ه للاقان دک ه در حقیقت آم ده: «المتشبع بما لم یعط کلابس ثوبی زور»: کسی که خود را دارای لقای‌های دل‌دهن دارد، ملان د آنکس سلسلتک ملباس ست م لاقی ده سلت^۱.

از نغمه‌انب نبشیری رنقل سلسلتک مبر ه بر گفت: «هرکس به خاطر نغمه‌متلد دک شک‌رنگی دبه خاطر نغمه‌متفراوان فی‌زشرک‌گزازی ن می‌کند، هرکس از مردم مشرک نکند، از خدای ذی‌زشرک‌گزازی ن می‌کند، و تح‌دشب ه نغمه‌متلد لاه‌ی‌شکر سلسلت و ترک آن کفر، همراهی با جماعت هله‌ی رحمت سلسلت و ج‌های از آن‌باع ع‌ذاب^۲».

تح‌دشب ه نغمه‌متکه در بی‌نسفا رزش ده سلت، شحلیت ه سلت از اعماق دل برمی‌زد و ن‌زد بی‌گران فی‌زباززش‌ود. اما لاس‌انبرای کس‌لی‌که حس‌ودش هیتند متار سلت از لی‌ن مل‌ل‌مس‌غنی‌نگی د، و آن را لاقی دبه دارد، ی‌رادی ن دارد، کفران نغمه‌متلد سلت می‌ر اوبه خاطر لقتن‌گنظ ریب ه نغمه‌مت و کتف‌اه‌ی در ادای حق خ‌دا لی‌نکار ران‌ده سلت تبلیک ه برای فدع می‌انی‌غنی ح‌ر اد ، لقل م‌نی‌بی‌نی‌گ و ضرر سلت، و فدع می‌ان از جمله اه‌دافش‌ی ع‌ت سلت.

اما ق‌طلس‌ی نغمه‌مت‌ه در مورد نغمه‌ای لاه‌ی غی‌رم‌کن سلت. می‌توان بی‌ن بین‌گان‌لی‌نکار راکرد، ام‌لبی‌نضبت ده و ل‌رورگار م‌کن نضبت: گ‌شت و خون ل‌ه

^۱ - صحیح است. به روایت بخاری (۵۲۱۹) بخش نکاح، باب المتشبع بما لم یمل، و مسلم (۲۱۲۹) بخش اللباس و الزینة، باب النهی عن التزوییر فی اللباس و غیره.

^۲ - سخن نیکی است: امام احمد (۱۷۹۸۱) روایت کرده و البانی در صحیح الجامع (۳۰۱۴) آن را پسندیده است.



ه‌گ‌زبه خ‌دان می‌رسد ب‌بند ده د‌ب‌پ‌ار آن ه‌خ‌د‌ب‌ه او ارزلی ه‌لت‌ه، ه‌ق‌ازی
م‌ت‌ول‌ب‌ده د‌ب‌ب‌یل‌ی‌ن‌ی‌ه راه‌یب‌ه دادن‌اداش‌ض‌ت.

س‌ب‌ن‌د‌م‌ب‌ی‌ب‌دل‌د‌که او ه‌ه‌ش‌ه‌ک‌ت‌و‌ای می‌ک‌ند و ب‌رای‌ت‌م‌چی‌د و س‌ت‌ی‌ش
ر‌ورگ‌ای‌ب‌ی‌دن‌ع‌ق‌ه‌ش‌را در م‌ری‌ب‌ه‌ک‌ای‌ب‌گی‌رد‌که م‌ورد‌ض‌ی‌ت‌ای‌ب‌ش‌د. ام‌ا
اداش‌خ‌دا را داد‌ن‌ب‌رای‌ل‌س‌ان‌ه‌س‌ر‌ض‌ت و خ‌د‌ان‌د‌از ه‌ش‌ه‌و‌ک‌دار‌ه‌ای او
ب‌ه‌ری‌ن‌می‌گی‌رد و خ‌ی‌گر ل‌س‌ل‌ه‌ه‌م‌ه او ر‌ب‌ل‌ل‌م‌ت‌ن‌د‌در ل‌م‌ک‌او ق‌ازی‌ف‌لزود‌ه
ن‌م‌ش‌ود.

■ وظیفه‌ی ما در برابر نعمتهای الله ﷻ

ما ل‌س‌ل‌ه‌ه‌د‌ب‌پ‌ار‌ن‌ع‌ق‌ه‌ای‌ب‌ی‌ک‌ر‌لی‌که خ‌د‌ب‌ی‌م‌ان‌ف‌را‌ه‌م‌کر‌ده، ل‌ل‌د‌وظ‌ف‌ه
د‌ای‌م‌ک‌ب‌ی‌د‌آن ر‌ب‌ه‌ل‌ج‌ا‌ب‌ی‌ل‌ی‌م‌ف‌ر‌ی‌ق‌ن‌ی‌د‌ب‌پ‌ار‌او، م‌ل‌ن‌ف‌ر‌ی‌ق‌ن‌ی‌ش‌ک‌ر‌د‌ب‌پ‌ار
ک‌سی‌که او را ش‌ک‌ر‌می‌گی‌د، د‌وس‌ت‌ه‌لت‌ن‌خ‌دا آن‌گ‌ن‌ه‌که ش‌ی‌ط‌ن‌ی‌ل‌س‌ان
ش‌ک‌ر‌گ‌زار‌س‌ت، ا‌ع‌راف‌ب‌ه‌ن‌ع‌ق‌ه‌ش‌ت‌م‌چی‌د و س‌ت‌ی‌ش‌ای‌ب‌ه‌خ‌ل‌ط‌رن‌ع‌ق‌ه‌ا، و‌ی‌ن
که از آن در و‌س‌ل‌ت‌ای‌ض‌ی‌ت‌ا‌و‌س‌ل‌ف‌اده‌ک‌ند و آن را در م‌وارد‌ی‌که خ‌د‌ان‌د‌د‌وس‌ت
ن‌دار‌ب‌ه‌ک‌ار‌نگ‌ی‌رد.

ش‌ک‌ر‌گ‌زاری‌ف‌ز‌ه‌م‌ل‌ن‌دن‌ع‌ق‌ه‌ان‌ب‌ت‌ب‌ه‌ه‌م‌یکی از ه‌گ‌ری‌ب‌ق‌ری‌دار‌د‌ن‌وع و
ه‌زان‌ش‌ک‌ر‌گ‌زاری‌ل‌س‌ل‌ه‌ب‌ا‌ه‌م‌ف‌او دارد‌ش‌ک‌ر‌از‌خ‌دا ه‌م‌ا‌ق‌ل‌ب‌ل‌ج‌ام‌م‌ش‌ود
و ه‌م‌ا‌ن‌پ‌ان و ه‌گ‌ر‌ل‌دام‌ه‌ای‌ب‌دن.

شکرگزاری با دل

ل‌ن‌ن‌ای‌و‌ش‌ن‌ا‌خ‌ت‌ق‌ل‌ب‌ی‌ش‌ان‌ش‌ک‌ر‌س‌ل‌ت‌ب‌ی‌ن‌گ‌ن‌ه‌که ل‌س‌ان‌ب‌دل‌خ‌ه‌ل‌ت‌که
ت‌م‌ا‌ن‌ع‌ق‌ه‌ای‌که در آن غ‌وط‌ه‌می‌خ‌ور‌د‌ب‌ه‌ای‌ب‌خ‌ری‌ده‌س‌ت. م‌رد‌م‌گ‌اه‌ی‌از‌س‌ب‌ب
ن‌ع‌م‌ت‌ش‌ک‌ر‌گ‌زاری‌می‌ک‌ند و خ‌دا ر‌ب‌ف‌رام‌ش‌ی‌م‌س‌ان‌د‌خ‌ح‌ای‌که د‌ای‌ب‌ه
ک‌س‌ی‌ب‌خ‌ری‌د‌م‌ا‌ا‌و‌ف‌ی‌ب‌ه‌ل‌س‌ل‌ه‌ای‌ه‌گ‌ی‌د‌ده‌د‌س‌ش‌خ‌ص‌ث‌ر‌ی‌ق‌ن‌ت‌ن‌ه‌ا‌و‌ی‌ل‌ی‌



سلسلے تب راي ميں لا دنن عقمہ ا۔ مردم دري نگينہ م وارد از ميپر و راگ ذوتش کر ميکن د
وسر رائل مہ رلش کرن ميگين د۔

بلك وج به لی نكت ه درتپی تب □ ه ا غلی م ه م سلتك ب ریش انفه م ك دش ود
لی ن ن عقه ای فراوان ازك چ سلت، وب دلفن دكه خ داین دسر □ م هی روزی سلت ات
آه لشك رتپی تش ن د و ح سشك رگ زاری در لشن ان شس بب دول د. خ دفرم ود:

[illegible]

اما ما وارد یفرعی و طریقی اش دهک مبتدیت یفرعی را رلبه طریقی آنب ازگ ردهی م،
 مللن مس لبقی که ن عقی طریقی ملت و ن عقه ای فرعی بگری که از آن بی د می یان د،
 از قی ل: حرکت، راه فیت ن، ک ار، ورزش، خواب، خوردن، نوشی دن، مرفار و ...



هین طوثر و ، ق ت و هاش هم ن عقی لای لای د و هرک دامن عقیه ایبیش مار
نیادی را دیر دارد.

میت و هی ن عقیه را در کنار شربه و هملان ده ای آن قرار دی د. بقال او ما را اس
از فلای نش و لیج اب صفت مغل و قی ادکرده سرب ن عمت آدمی و لیس ایف و دن،
و آن گابر ما هت گ هتیه و ما را م و و فیه مرلی نگر هلا ده و ن عقیه ای ه طت
وی مان ربه ما ارزلی هتیه هتیه.

اس گر در ن عقیه ای که ما رف را گرفت هتیه دت ام ل کفی م مییی مکن خینی ن آن
ن عمت فلای نش و لیج طش سرت و دوی ن آن عمت آدمی و لیس ایف و دن. زان اس لی ن
که خ دام را از روی ن عمت خیش مرلم انقار داده سرت. نی را گ فضل و ن عمت
لاه یب و د، ش م ای هودی، بض رلی یب و لیج مییی د. فی زق کرش ی دک مبرش م
ن عمت ارزلی هتیه و ش م را از ش م ار اه ل سرت و به دور از لیج روی ایف دت قرار
داده سرت. خ داکرمن م و دهک مش م مرلم انسنی مییی د و نه مرلم ایف مییی.

ش م که اه ل طاعت و بین داری مییی ب ن عمت خ ه لبر خ و بنگی د و شرک کفی د
که عری لگ رضیی دی اگر هتیه دای دبیل ن عمت خ دای راس اس بیگ هی دک
ملان دن اهل انیی دی، اوش م را آم و زش داده و هاش و ه طت و لیج ن رل مش م اعط
کرده که با آن از لاج راف و گ مراهی دور می مییی د. گر د عقیگر راه حق مییی د.

بی ایی اوی دک ه دوی ه ن عمت لاه ی درش م ار درم لگ ان بی اراده م اییی د.
فی زش م از ن عمت تبیلند مقی و تبیه ت دوس تبیرخ و ردای دک مش خ ص را درج به
درج مال م یپرد و گ ایپ هگ ایپ ه او هاش می آم و ز دت لب هک م البیس دب التار از
هم می لی ن م وارد ن عمت لیج لهری سل تب رای لآن که خ ه لری گنی د، و لیج هی ان شه دا
وصلی نبیلای نفلای نش درج هه و هتیه هلی دارد.



ن جلال دن ن عقه ای لاه ی بر عام هی مردم به ی ه در امر دعو بسری ار مه ملت.
 دعو تگ رن عقه ای خ داین د رب رای مردم انی اداوری کند، روشن نس ازد. بف ل خ ویری د
 ن عقی ازسوی خ داسلت ب و نش در چلگاه آن، طلوع و غروبش در قوت خود
 ن عقی غنی ملت، گر لکی دیوترب و بسری اری از ک ره ها هنج م د میش د و گر
 لکی ن زنی کترب و د میس و خ ت...! ماهی رب ه نبه ی خ و دن ع م تگ رلق دری ملت، گر
 م ق عت ش ن زنی کترب ه زنی ن میس و د م د دی افلاک ش می هفت، و فی ا رف را می گفت،
 و گر لکی دیوترب میس و د فی ا خ ش ک میش دی اگر ت مفر وج و دن هلت نی گی
 در ک ره ی زنی ن لگ نی ه میس ر میش د؟

نکت هی تگ رلی ن که خ داین د آدمی رب ه لی ن احصا ص داده که او را در یان
 سربل رفلی گل شربا هست خ ی ش خلق کرده ملت. مردم صلیتی لی ن رب هی اد هلت ه
 بثلن د: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِكَ﴾ (ص: ۷۵) ﴿ه قانت و را ازسج ده ک ردن
 بر قازی که م ن آن رب اق در خ و دفلی دهم، ماعش د؟ بصلی ن در یان چل داران
 تنه ا آدم﴾ لعی ه لیس لم (ملت که خ داین د او رب ا هست خ ی ش فلای د ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ
 سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ لقم م ان: ۲۱)
 «لی ان بی بی ده خ داین د ل ه را در لیس م ان ه و زنی ن ملت رامش م ا کرد و ن عقه ای
 نلک ار ون ه لاش رب رش م ا ارزلی هلت؟»

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿۳۲﴾
 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۳﴾ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ
 مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾﴾
 بکرای م: ۳۲ - ۳۴ «و از لیس م ان آبف روف میتاد و با آن ی وه ه رب رای روفی ان



برای آنکه، و کشتی‌ها را به اخی‌لقان آورده و بفرمان ابر دی حرکت کند و روده
 ربه‌لقان من‌خ‌رگ‌رله‌د و خ‌ووشی‌د و ماه‌راکه‌م‌دام‌تبدان و درگ‌رشن‌ب‌متس‌خی‌ر
 شم‌ا‌درآورد و شب و روز را من‌خ‌ت‌ان‌کرد و هر‌لق‌ه‌خ‌ویشی‌ب‌ه‌شم‌ار‌ارزلی
 هلت و گ‌رب‌خ‌وای‌دن‌ع‌قه‌ای‌خ‌دا‌رلب‌شم‌ای‌د‌ه‌گ‌زق‌ادر‌ن‌خ‌وای‌ب‌ود، پس‌ان
 بس‌ری‌ارست‌ک‌ار‌ون‌ل‌لق‌اس‌سل‌ت».

درس‌وره‌ی‌ن‌ح‌ل‌ک‌ه‌س‌وره‌ی‌ن‌ع‌قه‌ای‌زن‌له‌ده‌می‌ش‌ود(ی‌اداوری‌کرده‌سل‌ت:
 ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً
 تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَکَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتْهُ بِالْجَمِّ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾
 وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾﴾ ل‌ح‌ل: ۱۴ - ۱۸)
 «اوست‌که‌دی‌ا‌ربه‌ا‌خی‌لقان‌در‌آورد‌از‌آنگ‌وش‌ت‌ت‌از‌ه‌خ‌ورک‌ت‌ان‌ش‌ود و ع‌قی‌دی
 ربه‌رای‌آل‌ش‌خ‌ود‌سل‌ت‌خ‌راج‌ک‌فی‌د‌و‌کشتی‌ها‌را‌ش‌ک‌فل‌ده‌دی‌ا‌م‌هی‌فی‌ت‌ا‌از‌فض‌ل
 خ‌دا‌روزی‌ب‌ب‌لی‌د‌و‌ش‌ک‌رش‌ربه‌جا‌ا‌وی‌د‌ک‌و‌ه‌ای‌سل‌ت‌واری‌در‌ز‌هی‌ن‌ب‌خ‌کن‌ت‌ا‌از
 ل‌رزش‌آن‌ب‌ک‌اه‌د‌وب‌ه‌شم‌ا‌آرام‌ش‌ب‌ب‌خ‌ش‌د‌ون‌ه‌ره‌ا‌و‌راه‌ه‌لی‌به‌و‌ج‌ود‌آور‌ت‌ا
 ه‌عل‌ت‌ش‌ی‌د‌و‌فی‌ز‌س‌ت‌ا‌گ‌ان‌را‌ع‌لق‌ی‌ب‌رای‌را‌ه‌لی‌ق‌رار‌داد‌لی‌آن‌که‌می‌فل‌ی‌ن‌د
 م‌ل‌ف‌د‌ک‌سی‌سل‌ت‌ک‌هن‌می‌فل‌ی‌ن‌د و ﴿را‌لل‌دن‌می‌گی‌ی‌د‌؟‌گ‌رخ‌سل‌ت‌ارش‌م‌ارش‌ن‌ع‌قه‌ای
 خ‌ه‌ل‌ب‌ل‌ی‌د‌ه‌گ‌ز‌از‌ع‌ده‌شم‌لس‌ا‌ت‌ه‌س‌ت،‌خ‌دانی‌د‌آم‌رن‌ی‌ده‌م‌م‌پ‌ان‌سل‌ت».

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
 لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْبَأْسَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾﴾ ل‌ح‌ل: ۸۱)»خ‌دانی‌د‌در‌فل‌ی‌ده‌هل‌ش‌سل‌ی‌ه‌لی‌لی‌د‌آورد



و درک و هه الله اگ اهی. ج امه های بک انق رار دادک مش ما را ازگرم ا خ ظکن د و فی ز
ج امه های که در م ق ع جن گ خ ل ظش صل ت ب بی ن ت بی بن ع ق هاش رب رای شم ا
کامل می کند ت تملی م اوم ر ش شی د»

از ج لمه ی هت های که خ دانی برگردن ما دارد و هت خ اص لاه ی سل ت ی م ان
سل ت: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (حج را : ۱۷) ب ت و هت می گ دانی دک هسل لم آورد ه د بگ و
به خ ط ر سل لم آورد ه انب ر م ن هت رگ ذی د، گ ر دی ت دی بی د خ هب دان سب
ک ب ه ی م ان رانی م هت انش ده سل تب ر ش م ا هت می نه د». ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (م ده: ۳) «ام روز بی نش ما را کامل
و ن ع م ت خ ود رب ر ش م ک م ام ک رد م و سل لم را بی نش م ب ر گ ی د م».

از ن ع م ت ه ط ت، آرام ش، اهت، گشای ش ب خ ش، رح م ت ب ک ت، س افی از ی
و فای ش روزی نش ی می ش ود.

س خ ن گت ن هپاره ی ن ع ه ای لاه ی از ج لم هب زاره و میری ل د ع و راه ح ق
سل ت ک ب ا د ع و ش بی گ ان ل ج ام می ی رت ش ک گ زاری در ی ان ل ه اح ط ل ش ود.
ش گف ت ی ن که در ی ن زم ان بی ش ت ر از هر دوره ی هگ ر ه ش ف و ک ت ش ف ا ب س ی اری
در ت بی دا کش اورزی، دامی، لب ط ا ، ی و آل ، قش ش، قش کی، در م ان و
ق ی د ه ای گ ی گ و ن و ز ه نه ه ای می اد هگ ری به هت آم ده سل ت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (بقی ره: ۲۴۳) «خ دانی د
نیب تب هف گ ل ش اح ر ان می کند د ی بی ش ت ر م ر د م ش ک ر ض ی ت د».

برخی از مردم در تفسیری ن ع ه ای انب ت دادن آن به هب ع ط ل گ ط ش ه ای
ش گف ت لگی زی قی داک ر د ه دک ه دور از و ط ع می نی د، ل ل ا ن ک ه ق ارون هت ی ن ع ه ای



فی ادخ دا در حق ابی طشی اداوری شد، لقی نکرد: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾
 بهس ص: ۷۸) علی بن اموال ربه مدد غمی که هفتت به هت آوردم «آه، اهل
 گم راهی و غرور فگامی که ن عقه ای خ هب طشی انی ادا میش ود، غرور و خ و طش ن دی
 سبب میش ود آن رب هکس بیگ رنبت تب دف د، بف لب ه بی کی یت و لا ه دی و بزاره ای
 خودی ا بیگ ران نبت می دف د...! لی ن لبته هکاری سلت که ه شرق لقی ه دان می کندی،
 خ دانی دم غب رحل د: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ (ن ح ل: ۵۳) «ن عقی دای د از
 جلاب خ هلت»، ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ (ط ارق: ۵) (الس انبطی بیدگ رد که از
 □ ه لقا ز فای دمش ده سلت»، ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ (ع ی س: ۲۴) (الس انب ه
 غ ذای خ ه ش بیدگ رد»، ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (ط وق ع: ۶۹) (الی ا
 ش م آن را از بار فرو میت ای ای ام؟»، ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ (ل ح ج ر: ۲۲)
 «دوس و بی کی مش ملت و لقی نگه داری آن ران دای د»، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (ط
 ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (ط
 (ط وق ع: ۶۸ - ۷۱) (الی ابلی راکه می ن نوی دی دهی د؟ ط اش م آن را از بار فرو
 ف میت ای ای ام؟ گ ب خ وای م آن ر تلخ خ رار می دی م □ س □ لرش کردن می کفی د؟».

شکرگزاری با زبان

بنیان لسان از آن □ ه در دل دارد، خیر می ده د. قتی دلس و ش از شکر خ
 میش ود، بنیان با ح م د و سبت طش او آن را بار از می دارد به ح م د و سبت طش و
 شکرگزاری موجود در دعای لقا بیدگی د:

۱- لقا بیدگی ﴿فگامی که از خ واسبی دار میش د، مغبرم ود: «الحمد لله الذی أحيانا
 بعدما أمتانا وإليه النشور:» □ اس خ طای راکه م □ اس از لی نکه ه رل د، بی ده کرد



بِاِزْكِشْتَبِ مَسْوًی اَمِیْتُ^۱. «الحمد لله الذی عافانی فی جسدی و ردّ علیّ روحی و اذن لی بذکره»: س[اس]خ دا راک مس لبقی جس میب ه م ن عطا کرد، روح م رلب ه م ن بگره ل د ب ه م ن اج ازه داد او رلی ادکن م^۲.

۲- قتیب مبسّتر خواب میفوت میفرمود: «الحمد لله أطعنا و سقنا و آواناکم من لا کافی له و لا مؤوی»: س[اس]خ دای راک به م ا غ ذا داد و آبن قرل د و م ا را لله داد، [بسی] این دکنس لی ک نه غ ذای کفلی دانی د ون لله لاه دنی د^۳.

۳- اوکه در طلب مقدر سر مشق هگ انب و دب ه نعمت خ دانی د و کبقاه ی خود در شرک گزاری معترف بود: «أَبُوؤ لَکْ بِنِعْمَتِکْ عَلَیَّ و أَبُوؤ بِذَنْبِی» نب ه نعمت و بر خود و فی زب گنگاه ل م معغف م^۴.

۴- در دعاه ه هیشه دعا رلب استیلاش او وت می د از اب ه آن [مشطی] هی آن سلت، آغ از می کرد.

۵- در هر خطبه، ازدواجی ا هرک ارمه می خ دانی د رلیستیش وت می د می کرد.

۶- در دعای سلطنت اح، سوره ی فسطح ه، طلیت ادن [س] از کوع، کره ای [س] از س ل م ن از، در هم هی یان دعا و کره ا ح م د و سلیش هست، همی ن طور در دعاه ایش ب نی ده داری: «اللهم لک الحمد أنت نُورُ السَّمَوَاتِ و الْأَرْضِ و مَنْ فِیهِنَّ» و «الله اکبر کبیراً و الحمد لله کثیراً و سبحان الله بکرة و أصیلاً»^۵.

^۱- صحیح است، به روایت بخاری (۷۲۹۴) بخش توحید، باب السؤال بأسماء الله تعالی و الاستعاذه بها.

^۲- درجه ی حدیث حسن است: به روایت ابوداود (۵۰۵۰) بخش الأدب باب ما یقال عند النوم، ترمذی (۳۴۰۱) بخش الدعوات، ابن ماجه (۳۸۷۴) بخش الدعاء، باب ما یذعو إذا أوی إلى فراشه، و احمد در مسند (۷۷۵۲)، همی آنها از حدیث ابوهریره رضی الله عنه نقل کرده اند. البانی در صحیح الجامع (۷۱۶) آن را حدیثی درجه ی حسن دانسته است.

^۳- صحیح است: به روایت مسلم (۲۷۱۵) بخش الذکر و الدعاء، باب ما یقول عند النوم.

^۴- صحیح است: به روایت بخاری (۶۳۰۶) بخش الدعوات، باب أفضل الاستغفار.

^۵- صحیح است: به روایت بخاری (۱۱۲۰) بخش الجمعة، باب التهجید باللیل، و مسلم (۷۶۹) بخش صلاة المسافرين و قصرها، باب الدعاء فی صلاة اللیل و قیامه.

^۶- صحیح است: به روایت مسلم (۲۶۹۶) بخش الذکر، باب فضل التهلیل و التسییح و الدعاء.



او وقتی نمازی می‌خوردی یا می‌نوییدی یا هزاره نمازی از او می‌پرسی یا می‌پرسی می‌کردی
می‌کردی اعطس می‌کرد، در همه‌ی آن موارد خدا را شکر می‌کرد.

۷- او در هر لحظه و هر ساعی از شب و روز خدا را شکر می‌کرد، ح م د
می‌کرد و «هر ساعی که شکر می‌کردی شکر می‌کردی»^۱.

از خسر عیسی علیه السلام نقل است که مشیبه طوری نقل می‌کرد که هرگاه در
دلش بخلیت اده و عیاد می‌کرد و بی‌ن دعا را از او شنید: «اللهم إني أعوذ بربضاك
من سُخْطِكَ، و بِمَعَاذِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أُثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ:» «خدا را از خشم و نارضایتی و به خشنودیت، از کفر به
بخشش و از توبه خود بپناه می‌برم، سعادتی که من می‌خواهم به تو می‌بخشیم و
لله الشكر و الحمد لله»^۲.

ابو معاذ گفت: «يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على
ذکرک و شکرک و حسن عبادتک:» «ای معاذ من تو را دوست دارم سفاقتش می‌کنم
تا از هر نمازی بی‌گهی خدایم را شکر کند و شکرگزاری و عبادت و به
طور احسن کند که کن»^۳.

شکرگزاری با اندامها

منظور از اندام‌ها غیر از دل و پنهان است. هرکاری و هر کرداری که بینی آدم در
طاعتی است یعنی لجام می‌دهد و دشمنان او را شکرگزاری او از هرگاه به خاطر عقیقه‌ای
بیک ریش‌سخت کار نمی‌کنی که شکرگزاری را اندام‌ها است. وقتی نفس اماره

^۱ - صحیح است: به روایت مسلم (۷۲۰) بخش صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب صلاة الضحی و أن ألقها ركعتان.

^۲ - صحیح است: به روایت مسلم (۴۸۶) بخش الصلاة، باب ما يقال في الركوع و السجود.

^۳ - صحیح است: به روایت ابوداود (۱۵۲۲) بخش الصلاة، باب في الاستغفار، و نسائی (۱۳۰۳) بخش السهو، و احمد در مسند (۲۱۶۱۴) ألبانی در صحیح الجامع (۷۹۶۹) آن را صحیح دانسته است.



سَلْ لَکَی مِی مِی د دَعَا مِی خِوَلَا دَک هَ قَرَأَنَی اِنْ مِی کُنْ د: ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُثْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (احق اف: ۱۵) (ت۱) مِی گامی ک ب ه وُش ب مِی د ب ه ل ه ل س ل ل گ ی در ل ی د، گ ی د ل ر و ر گ ا ر ا! م ر ل ت ف ی ق د م ت ا ش ر ک ر ن ع ی ق ت ر ا ک م ر م ن و ل د ر و م ا د ر م ا ر ز ل ی ه ل ی ت ه ا ی ب ه ج ا ا و ر م و ا ع م ا ل ص ل ل ا ح ی ل ا ج ا م د ه م ک ت و ر ا خ ر ن و م س ا ز د و ف ر ن ی د ل م ر ا ص ل ل ا ح ک ن ک ه م ن ف ت س ل ی مِش د ه ا م ب ه س و ی ت ب ا ز مِی گ ر د م .»

در ل ی ن ی ه ل س از در خ و ی ل ت ف ی ق د ر س ل ل ل گ ز ا ر ی ن ع م ت خ د ا، از ا و م ی خ و ا ه د ل ا ج ا م «ع م ل ص ل ل ا ح ی ب ر ا ی ا و ف ر ا ه م کُنْ د، مِظ و ر ی ن س ل ت ک ه ش ک ر گ ز ا ر ی ت ن ه ل ب ا ب ن ا ن ب س ن د ه ف ی س ت.

از ج ل ه م ی ل ه ه ا ی ش ر ک گ ز ا ر ی ب ا ل د ا م ا ن س ل ت ک ه در ل ی ن ح ی ت ه ا ا م د ه س ل ت: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يُصْبِحُ وَعَلَىٰ كُلِّ سَلَامَىٰ صَدَقَةٌ»: «ه ر آ د م ی در ح ل ا ی ر و ز ن و ر ا آ غ از م ی کُنْ د ک ه ه ر س ل م و در و د ی ک م ر م ن ف و ی ت ا د ه، ص ق ی ی ب ر ی ش م ح و ب ش د ه س ل ت.»^۱ ا م ل س ل ل ا ی ک ب مِظ ر م ی م ی د ی ن س ل ت ک مِش ک ر س ی ص د و ش ر ص ت ف ی ص ل ب د ن ر ا ل گ ی ن ه ا د ا کُنْ د؟ ی ن ح ی ت در ل ل ل خ ب ه م ا ک م ک م ی کُنْ د: «كُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»: «ه ر ح م د ی ص ق ی ی س ل ت، ه ر ل ل ه ا ل ا ل گ ف ت ن ی ص ق ی ی س ل ت م ف ا ر ش ب ه ک ا ر ن ی ک ی ب ر ه ل ی ت ن م و ج ب آ ز ا ر و ا ن ق ت از ر ا ص ق ی ه ل ت.»

ک ا ر ه ل ی ک ه ص ق ی ب ه ش م ا ر م ی ت ا ن د ی ا ف د ب ل ن ر ج ب در ش ر ح ش ب ر ل ی ی ن ن و و ی م و ا ر د ی از ا ن ر ا گ ر د آ و ر د ه س ل ت، م ل ل ن د: ط س ق ه ه ا ی ج م ی، ص ق ه ه ا ی

^۱ - صحیح است: به روایت مسلم (۷۲۰) بخش صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب صلاة الضحی و أن أقلها رکعتان.



ملای، مه ار دری اد دادن خفیلای و آوری، فمه لادن، آموزش، زم ان، قام و م ق بی ت...».

ذولقنی نبه گروہی از مردم ان آگ اصنع تسهس ازی آموختت ا لآه را از شر و خطر ش هائش انگه دارد.

کسلای که نلن ا و م اهر درک الحاق و غوم آن هتتشتی ح انبرای مردم و زم لای که برای لی نک ار میگ ذلن دب رای لآه لصل ق هسلت، درن هات قص دلی نسلت که لسل ان مرل م انب ا ه م هی لآه امه ایب فشبیل شکر خ دا رله ج ا آورده هرنوع ص ق یی، وشک رگ زاری ک روزکسی را از شک رگ زاری روز یگ بیی ازن می کند.

فرق میان شکر بنده و پروردگار

بیل د لسل تک مشک رگ زاری ایب دب لشکر رورگ اری کسل ان فسلت مشک رگ زاری از رورگ ار خضوع فریونی و میت ش در آن هت، دوشکر ایب ده بیل د او را میت شکر دسلکه در قبل لآزی فقط لآزی به او می دی دب لیلش دع ای غی می کفی دک خ دا او را اد اش غی ر ده د و درن هان و اژه دلب لیلش دع می کفی د و از وشکر می کفی د.

به علوبه ج ا آوردن شکر خ دا از نقطه نظری ویت، درجه و لواع طاعلی که در آن هتتبت لشکر از مرد فقر می کند. کسی که از مردم تشکر ن می کند لسل ان نسل للی سلت وشکیبگی شکر رگ زاری خ دا راهی زن دارد.

شکر سبب افزایش نعمتها

نعمه ای لاهیب لشکر رگ زاریب دف زنی می بیل د و از زوال به دور می لادن. لی ل انفرموده ی خ هلت: ﴿لَیْنِ شَکَرْتُمْ لَا زَیْدُ لَکُمْ﴾ (بقره ۷) «اگر شکر بیل د فلزنیب مش ما عطا خ وای مک رد»، ﴿وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنََّ وَسَأَلُوهُنَّ مِنْ فَضْلِهِ =
 ﴿النساء: ۳۲﴾ «آرزوی بقیه اینبشری ده که خ هلب به غری از ش ملب به غری بیگر داده
 ملت برای مردان به ره ای ملت از لّ به هرت آورد دل د برای زن انصهری، و از
 فضل خ دا ملت تکی ده».

تشرک از مردمب لک زاری خ دایف تع اضی ن دارد، ری را خ دایف د خ و ب تشرک از مردمب ارش کرده سلت و او ما ربه لی نک ار گ ام سلت و راف طای کرده که گر کسی در حق ماکارنی کی لاج ام داد، آن را چیران کفی م و در لکش لکش هم ه □ در و م اد رل دک ه در مورد لاه فرم ود: ﴿ اِنْ اَشْكُرْ لِي وَلَوْ لَيْدَاكَ اِلَى الْمَصِيرِ ﴾ (۱۴) لقم ان: ۱۴) سف ارش کر بی مک مبیل دس لک زار م ن و □ در و م اد ر ب ش ی که ب اگش تب س وی م ن سلت ﴿ لایله ر ﴾ فی زت کی ه فرم وف د: « لایشکر الله من لایشکر الناس »: « هر کس از مردمب لک زاری نکند از خ دایف دخی زس لک زاری ن می کند د. »^۱ □ س لک زاری از مردمب ط ل لک زاری از □ رورگ ار خ ه ی ی وارد ن می کند و از چ لگ اه و وج و ب آن م یک اه د ب لک ه لک ال در لی ن سلت ک ب رخی از مردم از بید ده ای خ د لک زاری می کند، اما از خلاق لاه اشک زاری ن می کند و لی ن صریح سلت.

برخی کارها خود به شکر منجر می‌شود؛ مانند موارد زیر:

۸ ب کس لایک ہ جاگ اہی **انظر** ترازش ما دان بدگی د، **انظر** فرمود: «انظروا الی من هو أسفل منکم و لاتنظروا الی من هو فوقکم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله» ب

۱- درجه ی حدیث نیک است: به روایت احمد در مسند (۱۷۹۸۱)، لفظ از اوست، و البانی در صحیح الجامع (۳۰۱۴) آن را نیک دانسته است



کس لای که در التراب از شرم و هتفتن دنگ اه کفی دن، به آن طایک مبتلا از شرم و هتفتن د. شریعتی بقدر آن سلت تک هن عمت لاهای ران الهی زلش می د^۱.

قتی لیس انب هکس انب التراب از خ و دنگ اه می کند و به آن امی لیش بیل ب دل د و لی مان هتلت بیل دک هی نقص مت خ دالمت و بیل دلی ن مورد او را از شرک رخ لب از دارد. در تلباف د آن ک هکس انب بقدر و التراب از خود را می بیند و از شرک رخ لب از می ماند دسبیل ب هتلت دک خ داین هف رمود: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلُوفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ (کاع ام: ۱۶۵) «اوست که مشم را در زین ج لیری نقرار داد و بعضی را نب تب هتگ ران مبتلا التراب خری ت لشم را ربه آن هتگ رکر رده سلت تبی از ط د^۲.

۲ حبیب دسبیل ب دل د او ع ده دارن عت طای سلت که خ لب ه او داده سلت بخ داین د فرمود: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (نکستار: ۸) «در آن روز از نعم طای که هتلتی ب از خ سلت خ وای دش د». قتی ب هی ن قی و فیل د و ب دل دک روز ویت اغی ز او مه لول آن نعم هاشن اخه می شود و به خ طار آن و خی آب سرد محلی ه میش ود، از خری ت آن روب مشکر می د ردا ز ب از خ سلت و هتلت ه در آن روز خود ع ذاب سلت^۲.

۵۷ - باب الرَّجُلُ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِيَ

وَقَالَ أَسْأَلُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَهَّمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ .

باب: مردی که به غذا فراخوانده می شود می گوید: این مرد نیز با من است

^۱ - صحیح است: به روایت بخاری (۶۴۹۰) بخش الرقاق، باب لیظنر الی من هو أسفل منه ولا یظنر الی من فضل علیه، و مسلم (۲۹۶۳) بخش الزهد و الرقائق.

^۲ - أعمال القلوب، شیخ صالح منجد.



وانس گفت: اگر بر مسلمانی در آیی که بر دین و دنیای او اتهامی زده نمی شود از غذایش بخور و از آشامیدنی اش بنوش.

توضیح: حافظ در «الفتح» می گوید: در این باب حدیث ابی مسعود درباره داستان غلام قصاب ذکر شده است که قبلاً بیش از بیست باب شرح مفصل آن آمده است. اما اسماعیلی اعتراض کرد و گفت عنوان باب «طاعم شاکر» است و در آن چیزی درباره «هذا معی» نیست، و منکر داستان شد که آن مرد خودسرانه دنبالشان رفته است. پاسخ: به نظر می رسد در روایت اسماعیلی عبارت «در آن حدیث از ابی هریره» حذف شده است.

و همچنین بخاری به حدیث انس درباره خیاط که پیامبر را دعوت کرد و گفت «هذه» یعنی عایشه، اشاره کرده و آن را توضیح داده است. بخاری این حدیث را به جای حدیث انس در اینجا آورده تا تفاوت دو داستان و حال دو گروه را نشان دهد.

قوله «وقال انس إذا دخلت علی مسلم لا يهتم فكل من طعامه واشرب من شرابه» این حدیث از طریق ابن ابی شیبہ از عمیر انصاری نقل شده که گفت «انس هم چنین گفته، ولی گفته باید فرد مورد اتهام نباشد.»

و روایت مشابهی از ابی هریره به صورت مرفوع آمده که احمد، حاکم و طبرانی از ابی صالح از ابی هریره نقل کرده اند: «اگر کسی به برادر مسلمانش وارد شد، غذایش را به او بدهد و از غذایش بخورد و از او سوال نکند.» طبرانی گفته این حدیث را مسلم بن خالد به صورت مستقل نقل کرده است.

من گفتم این حدیث محل بحث دارد ولی حاکم شاهی از ابن عجلان از سعید المقبری از ابی هریره با مضمون مشابه آورده است. ابن ابی شیبہ هم این حدیث را به صورت موقوف نقل کرده است.

مطابقت روایت با حدیث این است که قصاب مورد اتهام نبود و پیامبر صلی الله علیه وسلم از غذای او خورد و سوال نکرد، و بر این اساس حدیث ابی هریره به این شکل فهمیده می شود. الله بهتر داند.



۵۴۶۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شَعِيبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَامِ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَتَيَّ ، ثَلَاثِي أَدْعُو النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَامِسَ خَمْسَتَيَّ - فَصَنَعَ لَهُ طَعِيمًا ، ثُمَّ أَتَاهُ فِدْعَاهُ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا أَبَا شَعِيبٍ إِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذْنْتُ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ » . قَالَ لَا بَلْ أَذْنْتُ لَهُ .

ترجمه: از ابومسعود انصاری رضی الله عنه روایت شده که می گوید: «مردی از انصار به نام ابوشعیب، برده ای قصاب داشت. روزی به برده اش گفت: برای من غذایی تهیه کن. زیرا می خواهم رسول الله صلی الله علیه وسلم را با چهار نفر دیگر، دعوت نمایم. (او نیز غذایی تهیه کرد). آن مرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را با چهار نفر دیگر، دعوت نمود. اما شخص دیگری نیز با آنان آمد. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به ابوشعیب گفت: «شما پنج نفر را دعوت نمودید ولی این مرد نیز با ما آمد. پس می توانی به او اجازه بدهی و یا اجازه ندهی». ابوشعیب گفت: به او اجازه دادم.»

توضیح: داستان غلام قصاب ابی مسعود قبلاً مفصل شرح داده شده است.

۵۸ - باب إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ فَلَا يَعْجَلُ عَنْ عِشَائِهِ

باب: اگر وقت نماز شام (خفتن) فرا رسد به خوردن غذا شتاب نکند

توضیح: کرمانی گفته «عشاء» در عنوان ممکن است ضد ظهر باشد (با فتح) یا نماز عشاء باشد (با کسر). و «عن عشاءه» فقط با فتح آمده است. من گفتم روایت ما با فتح است و عنوان باب به جای ضمیر به ظاهر آمده تا معنای مورد نظر بیان شود. کسر بعید است چون حدیث درباره نماز مغرب است و منع نامیدن آن به «عشاء» آمده است.

این عبارت شبیه حدیثی است که مصنف در آغاز کتاب نماز از ابن شهاب از انس نقل کرده: «اگر نماز عشاء آمد، ابتدا به آن بپردازید پیش از خواندن نماز مغرب و برای شام خود



عجله نکنید.» همچنین از ابن عمر روایت شده: «وقتی شام گذاشته شد و نماز اقامه شد، ابتدا به شام بپردازید و تا تمام نکردید عجله نکنید.»^۱

۵۴۶۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فُدْعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِينِ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

ترجمه: از ابن شهاب روایت است که گفت: جعفر بن عمرو بن امیه به من گفت که پدرش عمرو بن امیه او را خبر داده است که: وی رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیده است که از شانه‌ی گوسفند که در دست وی بود، می برید. آنحضرت به نماز فرا خوانده شد، شانه و کاردی را که با آن می برید به دور انداخت، سپس به نماز ایستاد و وضوی تازه نکرد.

توضیح: قوله «وقال الليث حدثني يونس» یعنی یونس بن یزید (پسرش) از ابن شهاب ذہلی از طریق الزہریات از ابی صالح از لیث روایت کرده و اسماعیلی آن را از ابی ضمرة از یونس نقل کرده است.

قوله «فألقاها» یعنی قطعه گوشتی که برید. کرمانی گفته ضمیر به «کتف» برمی‌گردد و مؤنث است به دلیل مضاف‌الیه یا نوعی مؤنث سماعی. این حدیث نشان می‌دهد که پیامبر هنگام خوردن غذا، مشغول نماز هم بوده است.

منظور بخاری از نقل این حدیث این است که نشان دهد دستور ابن عمر و عایشه درباره ترک شروع نماز پیش از خوردن غذا، واجب نیست.

شرح بیشتر در کتاب نماز گذشت.

۵۴۶۳ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا وَضَعَ الْعِشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاْبْدَعُوا بِالْعِشَاءِ » . وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

ترجمه: «انس بن مالک می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: وقتی که شام حاضر شد و اقامه نماز گفته شد اول شام را بخورید.»

^۱ - فتح الباری.



توضیح: «عشاء: شام و غذای شب».

قوله «وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي نحوه» این حدیث ادامه سند قبلی است و از روایت وهیب از ایوب است. اثر ابن عمر این است که یک بار هنگام شنیدن قرائت امام شام خورده است. اسماعیلی آن را از روایت محمد بن سهل بن عسکر از معلى بن اسد شیخ بخاری با همین سند دوم و به لفظ «إذا وضع العشاء» نقل کرده است. همچنین از طریق عبد الوارث از ایوب روایت شده: «ابن عمر یک شب هنگام شنیدن قرائت امام شام خورد.»

٥٤٦٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم نحو آن روایت شده است. و از ایوب، از نافع روایت است که ابن عمر گفت: وی باری غذای شب می خورد و قرائت امام را می شنید.

٥٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعِشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ » . قَالَ وَهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ « إِذَا وَضَعَ الْعِشَاءُ » .

ترجمه: عائشة رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می کند که ایشان فرمودند: هر گاه نماز عشاء برپا شد و غذای شام حاضر بود به خوردن غذا پردازید .

توضیح: در روایت عایشه گفته شده (وهیب و یحیی بن سعید از هشام روایت کرده‌اند) که یعنی ابن عروه است: «اگر شام گذاشته شد»، یعنی این دو روایت را از هشام با لفظ «إذا وضع» نقل کرده‌اند به جای «إذا حضر» که همین لفظی است که در این باب از روایت سُفیان ثوری از هشام آمده است. اما روایت وهیب را اسماعیلی از طریق یحیی بن حسان و معلى بن اسد گرفته که گفته‌اند «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء». روایت یحیی بن سعید (القطان) هم همین لفظ را دارد. مصنف (بخاری) آن را با لفظ «إذا حضر» و گاهی «وضع» آورده است.

اسماعیلی از طریق عمرو بن علی الفلاس از یحیی بن سعید روایت کرده به این شکل: «إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا».



اسماعیلی گفته بیشتر اصحاب هشام آن را با لفظ «إذا وضع» و برخی با «إذا حضر» روایت کرده‌اند، و شعبه هر دو لفظ را نقل کرده است. ابن اسحاق گفته «إذا قدم». من می‌گویم: «قدم» و «قرب» و «وضع» معانی نزدیکی دارند و «حضر» می‌تواند شامل همه آنها باشد، هر چند معنای اصلی‌اش وسیع‌تر است، والله أعلم.^۱

۵۹ - باب قول الله تعالى (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)

باب: فرموده الله عزوجل: «وقتی غذا خوردید، پراکنده شوید». [احزاب: ۵۳]

توضیح: باب «قول الله عزوجل: فإذا طعمتم فانتشروا» در این باب حدیث انس درباره داستان زینب بنت جحش و ساختن خانه‌اش و نزول آیه حجاب ذکر شده است. و گفته شده «صبح رسول الله عروسی کرد با زینب»؛ واژه «عروس» صفتی است که مرد و زن در آن برابرند و «عرس» به مدت ساختن خانه مرد با زن اطلاق می‌شود و اصل آن «لزوم» است.

قبلاً اختلاف در دستور به «انتشار» بعد از نماز جمعه در آیه «فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض» بحث شده است. اما انتشار در اینجا بعد از غذا خوردن، یعنی حرکت از سر سفره برای آسان کردن کار میزبان، که مقتضای آیه است و در تفسیر سوره احزاب مفصل آمده است.^۲

۵۴۶۶ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِالْحِجَابِ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَتِ جَحْشٍ وَكَانَ تَرَوُّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَلَسَ مَعَهُ رَجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَشَى وَمَشِيَتْ مَعَهُ ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَتْ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ ، فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ الثَّانِيَةَ ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ قَامُوا ، فَضْرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا ، وَأَنْزَلَ الْحِجَابَ .

^۱ - فتح الباری.

^۲ - همان.



ترجمه: «انس می گوید: من از همه مردم به آیه حجاب عالم تر هستم، و ابی بن کعب درباره نزول آیه حجاب از من سؤال می کرد (یعنی من از او هم به نزول آن عالم ترم و نزول آن به این صورت می باشد)، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با زینب بنت جحش در مدینه عروسی کرد، بعد از بالا رفتن خورشید مردم را برای صرف غذا دعوت نمود، بعد از آنکه مردم رفتند پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نشست و عده ای هم با او نشستند، تا اینکه بلند شد و بیرون رفت، من هم با او بیرون رفتم تا دم در حجره عایشه رفت، خیال کرد که این عده بیرون رفته اند، لذا به منزل برگشت، من هم با او برگشتم، ولی هنوز این جماعت نشسته بودند، لذا دوباره تا دم در حجره عایشه حرکت کرد، من هم با او بودم آنگاه به سوی منزل زینب برگشت، من هم با او برگشتم دیدیم که آن عده رفته اند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین من و خود پرده ای قرار داد و آیه حجاب نازل شد».

توضیح: **فَلَمَّا بَلَغَ بَرْكًا وَارْتَعَلَ** در عرصه خیمه خضر زینب دختر جحش سه هجری و او هم بمبذت بی طاهر بک ه طاهر رخ داده و آرایش ده خیمه گنجه اح لثه به ا ش راجی بود ازدواج کرد.

طی ازدواج اهی تشریف ان کوری در نزد مردم هلت، لهراکه درای ازدواج هود که هی اسل لهرای الهی بلایی الهی ان آزاد به رده می اوا بقه راکه رد، هگه ره هی ب رده ای اح اسب رگن می کرد و هم خوهن طای ها و تکبر و اورولکاه انفعله. لهرای که عر از اسل طبرقن د خولا ده طران از ج هت دامادی و شبعار می طایقن د، در طی ازدواج هی اسل لم می لسل رخ ولگی رالکاه ان داد، لهراکه گنه ای اقها فیه ردی فرنی دی رکه از خودش بوب لسل ری می گفیت و هم لای کسل رطل یبه او مع الهه می کرد و کله ح و خه وقف رنه دطل لای ربه او بقله مه سه اخ تبیطه وری که ه از هم هگ ارش برده و هم ر او بلع د از طلقی ام گگف به ازدواج خه خود دنی می آورد و اح دی رلر او ریحی حن می داد.

اما قتی که هی اسل لم آمد هم طی اعاد از ج الهی رلتی داد وی هم مردم می اوا بق ران نمود، می ول عبی مثل می د عرصه مثل می خود ربه ازدواج رده



ولس رخ ولاده خی گکی فی د در آورد وی شکرک لای در آنزم میهن د. و نکه هی اسل لم دی ا هردوم او انب قیران موده سلت، و سولیب زک وار ﷺ ای ام او زربل مصور ز علم یثبات کرد و ای اع م رع ظلات و آزاگی و گ ثرت و ام اض هی اسل لم را شرک ارساخت. در رهات سلت فک امیک ه لای لای رخ دا ﷺ از دتار عمه خ و دش فنب برای ازدواج ای د درخ و سلتن مود، فنب لاین اعن مود و به خ طرفت خ اب مضب خ و د وک و لکش مردن قیام فی د ازدواج او ران ففیت. و در ای اع دت و لب رادرش ی دال فی ز و رتقی د میکر دبع د از لای که از جلاب رورگر ار ستم ان هت و ر آم د، از جلاب آن خ دای که هی ل اح دیق در ز رد حک م او ران دارد و حک م خ دای بل و دکه هی ازدواجی دص و ر زگی دبع د از لای که ه لای لای رخ هب مسوی فنب فیه و به او گفت: «م ای خواهی و بله ازدواج فی ب اح لثه در آورم و م احلحت و را در آن میهن م» ای هن ازلش د. فنب در ج و ا گفت: ای و سول خ دا! م او ر برای خ و دم ن میهن دم، م ا دتبی ز فقه و م خ و د و دتار عمه و هت م، م ا لای اکاری ران خواه م کرد. لگ امس خ ا التعلی ن ازلش د: «قی که ال و سول گ حک می راح ادرک رن د هی م ر د و زن م لای ح ای ا ر ام رتگ ریب رای خ و دن دارد، و ه که خ دای و سول رافلار م لای کنن د در حقیقت درگ م راهی شرک ایس رم به رد». س و ره حزا ، لای ۳۶)

س از ن زولای ای مکی میهن فنب ببه و سول خ دا ﷺ عرض کرک م امی هب ر م ان ت و هت م، هر لای ت می خواه دل ا هابه ده. لاس و سول خ دا ﷺ او بله ازدواج فی د در آورد و فی ب او در ح ال خ و ح لای و ش ادم لای مصت رش د، ابلعه د از لای افیه ککه م ک من ا ر ای هی را از جلاب فنب م راه دمکرت ا جلی یک ه فنب بب اخ رن ببا اوسه خ ا می گفت و هی ربه حرب و مضب خ و د میهنی د.

ت ای اکبب الخ ره فی د از هت اب هت گ آم مبه ه لای لای رخ دا ﷺ شکرک لای تنب ه رد. در ح لای که از لای لای رخ دا درخ و سلت طلق فنب رن مود. و سول خ دا ﷺ او گفیه ت: زن



خود را نگه دار و از خ هت برس. لاله رخ ده دا ﷺ در ح ملای که لس رخ ا وک رم و کک هب ه
 خ یوی می دلس ت فی د ی م ا و راط ل ق داده و از ا و ج داخ و اه ه ش ه د. خ ه د لاله لاله رش را
 ب ع د از ط ل ق دادن فی د هت و ر م هی ده کک هب ه ا و از د و ا ج ک نه هب ه خ ه ط ر بطه الهه د ع ت
 لاله رخ ولا گ ی. لاله و نک ه ه زن لاله رخ ولا ده خ ه و د را در ج الهه ت ه م ل نه د زن لاله رطس لای
 ح ا ن م و ده و از د و ا ج ا و را جی زن می دلس ت د، و م و ل خ دانی د و لاله ر ع ا د ز ع ر
 لاله رخ ولا ده خ و د گف ت ه و زن فی ح ی غ ی و ن بخی ز از ن ز کک ان اب و کک م ل س از ه م ه گ ر
 ج دلس فی د ل س خ ه ل لاله رش هت و ر داک ب ع د از ط ل ق فی ج ا و ن ب از د و ا ج ک ن ت ا
 ب هی ا و ی ل ه م و ل خ دا ک م ج الهه ت ر بط لک کرده و ک م هی اس ل ل م و ل ی اند ه د.



۷۱ - العقیقه

کتاب عقیقه

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: (بسم الله الرحمن الرحيم - کتاب العقیقه) با فتح عین مهمله، و این نام چیزی است که برای نوزاد ذبح می‌شود.

در اشتقاق آن اختلاف است: ابو عبید و اصمعی گفته‌اند اصل آن موهای سر نوزاد است که زمخشری و دیگران هم همین نظر را پذیرفته‌اند.

نام «عقیقه» برای گوسفندی است که در این حالت برای نوزاد ذبح می‌شود چون آن موها هنگام ذبح تراشیده می‌شوند.

احمد گفته عقیقه از «عَقَ» است که به معنی شکافتن و بریدن است و ابن عبد البر و گروهی همین را ترجیح داده‌اند.

خطابی گفته عقیقه نام گوسفند ذبح شده برای نوزاد است که نامیده شده چون ذبح آن را شکافته و بریده‌اند.

گفته‌اند عقیقه همان موهای تراشیده شده هم هست.

ابن فارس گفته گوسفند ذبح شده و مو هر دو «عقیقه» خوانده می‌شوند، و گفته می‌شود «عَقَّ» یعنی تراشیدن عقیقه فرزند.

قزاز گفته اصل «عَقَ» شکافتن است، و گفته شده عقیقه به معنای بریده شده است، و نام موهای نوزاد هم از نام گوسفندی که برایش ذبح می‌شود گرفته شده است.

همچنین گفته شده هر حیوانی که نوزادی بیاورد موهایش عقیقه نام دارد، و اگر موهای شتر ریخته شود عقیقه‌اش از بین رفته است.

و گفته شده «حامل عقیقه داشت یعنی عقیقه فرزندش در شکمش رشد کرد». من می‌گویم: از آنچه در نامیدن گوسفند به عقیقه آمده، آنچه بزار از طریق عطا از ابن عباس نقل کرده که «برای پسر دو عقیقه و برای دختر یک عقیقه است» و گفته که این لفظ را تنها با این سند می‌دانیم.

و در چند حدیث آمده «برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند»



۱ - باب تسمیة المولود غداة یولد ، لمن لم یعق عنه ، وتحنیکه

باب: نامگذاری نوزاد، در روزی که زاده می شود، برای کسی که عقیقه نمی کند

وتحنیک وی نمی کند

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «باب تسمیة المولود غداة یولد ، لمن لم یعق عنه»:

این عنوان در روایت ابی ذر از کشمیهنی آمده و لفظ «عن» برای عموم حذف شده است. نسفی گفته «و إن لم یعق عنه» یعنی «اگر برایش عقیقه نکرده باشد» به جای «برای کسی که عقیقه نکرده».

روایت فربری اول است چون روایت نسفی می گوید نامیدن در همان روز تولد است چه عقیقه انجام شده باشد یا نه، و این با اخبار دیگر درباره نامیدن در روز هفتم تعارض دارد که به زودی ذکر خواهد شد.

موضوع روایت فربری این است که کسی که نمی خواهد برایش عقیقه کنند، نامش را در همان روز تولد بگذارند و آن را به تأخیر نیندازد، مانند داستان ابراهیم بن ابی موسی و عبدالله بن ابی طلحه و همچنین ابراهیم فرزند پیامبر و عبدالله بن زبیر که نقل نشده برایشان عقیقه کرده باشند.

و کسانی که می خواهند برایشان عقیقه کنند نامشان را تا روز هفتم تأخیر می اندازند که در احادیث دیگر خواهد آمد.

و این جمع بندی لطیفی است که در جای دیگری غیر از بخاری ندیده ام.

گفته (و تحنیکه) یعنی در صبح روز تولد، و گویی این عبارت «در صبح» قیدی است که همراه خبر آمده است.

و «صبح» ممکن است به معنای هر زمان در روز باشد که این معنا در اینجا مورد نظر است، ولی تأخیر تحنیک به دلیل ضرورت واقعی اتفاق افتاده است؛ زیرا اگر مثلاً تولد در نیمه روز باشد، زمان تحنیک و نامگذاری قطعاً پس از صبح خواهد بود.

تحنیک یعنی چیزی را (معمولاً خرما) بجوند و در دهان نوزاد بگذارند و سپس به چانه اش بمالند تا او عادت کند به خوردن و قوی شود.

و هنگام تحنیک باید دهان نوزاد باز شود تا غذا به معده برود؛ بهتر است اول خرما باشد، اگر خرما در دسترس نبود خرمای نرم، و اگر آن هم نبود چیزی شیرین دیگر؛ شستن خرما



بهتر از چیزهای دیگر است، ولی چیزی نباید به دهان نوزاد داده شود که مانند چیزی که روزه را باطل می‌کند، حرارت دیده باشد.

از عبارت «و اگر نگرفت (نوزاد)» این نکته فهمیده می‌شود که عقیقه واجب نیست. شافعی گفته دو نفر در این باره افراط کردند، یکی گفت عقیقه بدعت است و دیگری گفت واجب است؛ کسی که واجب بودن آن را گفته، به لیث بن سعد اشاره کرده، اما امام حرمین (جوینی) واجب بودن را فقط از داود شنیده بود؛ گفته شده شاید شافعی منظورش داود نباشد چون داود چهار سال بعد از شافعی فوت کرده است. و همچنین واجب بودن عقیقه از ابو الزناد نقل شده که روایت احمد است.

کسی که گفته عقیقه بدعت است، ابو حنیفه بوده است. ابن منذر گفته پیروان رأی (اهل رأی) منکر سنت بودن عقیقه شدند و در این باره به روایات ثابت خلاف کردند، و بعضی استدلال کردند به روایت مالک در موطأ از زید بن اسلم که از مردی از بنی ضمره نقل کرده، که از پدرش شنیده از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره عقیقه پرسیده بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من عقوق (بی‌احترامی) را دوست ندارم» که گویا منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم، ناخوشایند بودن نامگذاری بد بود و سپس فرمود: «هر کس فرزندی داشته باشد و بخواهد برایش نذر کند، انجام دهد.»

در روایت دیگری از سعید بن منصور از سفیان از زید بن اسلم از مردی از بنی ضمره از عمویش نقل شده که «شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره عقیقه پرسید در حالی که روی منبر در عرفات بود.» و شاهی از حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از جدش که توسط ابوداود نقل شده، وجود دارد. یکی از این دو روایت دیگری را تأیید می‌کند. ابو عمر گفته من حدیثی مرفوع (مستند به پیامبر صلی الله علیه وسلم) جز این دو روایت نمی‌شناسم. و همچنین این حدیث را بزاز و ابو شیخ در باب عقیقه از حدیث ابوسعید نقل کرده‌اند و این حدیث دلیل بر نفی مشروعیت عقیقه نیست.

بلکه آخر حدیث، عقیقه را تأیید می‌کند و منظور از آن این است که بهتر است آن را «نُسَیْکَه» یا «ذُبَیْحَه» بنامند و به لفظ «عقیقه» نامگذاری نشود.

ابن ابی الدلم از برخی اصحاب نقل کرده که در نامگذاری شام مانند «عتمه» است، و محمد بن حسن ادعا کرده که حکم عقیقه توسط حدیث «نسخ الأضحی کل ذبح» نسخ شده است که دارقطنی آن را از حدیث علی نقل کرده ولی سند آن ضعیف است.



و درباره نفی ابن عبد البر از ورود این حکم، نقد شده است و اگر فرض کنیم که عقیقه واجب بوده و بعد وجوب آن نسخ شده، باز استحباب آن باقی می‌ماند، مانند روزه عاشوراء، و بنابراین برای کسانی که مشروعیت آن را نفی می‌کنند نیز دلیل نیست. سپس مصنف در این باب چهار حدیث آورده است.

۵۴۶۷ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بَرِيدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ وَلَدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَنَكَهُ بِتَمْرَةٍ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى .

ترجمه: «ابو موسی - رضی الله عنه - می گوید: صاحب پسری شدم، و آن را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - او را ابراهیم نام نهاد، دهن او را با یک دانه خرما شیرین کرد، دعای خیر و برکت برای او نمود، و او را به من پس داد، این پسر بزرگترین بچه های ابو موسی بود».

توضیح: گفته (برید) با موحده و راء مصغر، یعنی پسر عبدالله بن ابی برده است که از جدش ابی برده از ابوموسی اشعری روایت می‌کند. ابراهیم بن ابوموسی که در این حدیث ذکر شده توسط گروهی از صحابه شناخته شده، چون در این حدیث آمده، و این بدان معناست که برای او روایت وجود دارد. ابن حبان او را در میان صحابه ذکر کرده و گفته او چیزی از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده، ولی در میان تابعین ثقه بوده، که تناقض نیست بلکه براساس دو اعتبار است.

گفته (پس او را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد و نامش را ابراهیم گذاشت و تحنیکش کرد) دلالت دارد بر اینکه سریعاً نوزاد را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد و تحنیک پس از نامگذاری بوده است؛ این نشان‌دهنده تعجیل در نامگذاری نوزاد است و منتظر روز هفتم نمی‌ماند.

و اما آنچه اصحاب سه سنن از حدیث حسن از سمره در حدیث عقیقه روایت کرده‌اند که «در روز هفتم ذبح می‌شود و نامگذاری می‌شود»، در این عبارت اختلاف است که آیا واژه درست «یُسمی» است یا «یُدَمی» (با دال به جای سین)؟ و این بحث در باب بعدی خواهد آمد.



و بر این دلالت دارد که نامگذاری محدود به روز هفتم نیست، همانطور که در حدیث نکاح از ابواسید نقل شده که «او فرزندش را هنگام تولد نزد پیامبر آورد و نامش را منذر گذاشت» و همچنین آنچه مسلم از حدیث ثابت بنقل از انس روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «شب گذشته پسری برایم متولد شد و من نامش را به نام پدر ابراهیم گذاشتم و سپس او را به ام سیف سپردم.»

بی‌هیچی گفته: نامگذاری نوزاد هنگام تولد از صحیح‌ترین احادیث است، نه صرفاً در روز هفتم.

عرض کردم: در این مورد روایات دیگری هم آمده است، در بزار و صحیحین ابن حبان و حاکم با سند صحیح از عایشه نقل شده که «پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز هفتم برای حسن و حسین عقیقه کرد و نامگذاری کرد» و ترمذی از طریق عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده که «پیامبر صلی الله علیه وسلم به من دستور داد که در روز هفتم نوزاد را نامگذاری کنم.» این حدیث از آن احادیثی است که باید مراد از جد، صحابی باشد نه جد واقعی عمرو یعنی محمد بن عبدالله بن عمرو.

در باب نیز از ابن عباس نقل شده: «هفت کار در سنت نوزاد در روز هفتم است: نامگذاری، ختنه، پاک کردن ضرر (آفت و آزار)، سوراخ کردن گوش، عقیقه کردن، تراشیدن سر، مالیدن خون عقیقه، و صدقه دادن به وزن موی سر به طلا یا نقره.» این حدیث را طبرانی در الأوسط آورده که سندش ضعیف است، و همچنین از ابن عمر روایت شده که فرموده: «وقتی روز هفتم نوزاد رسید، خونس بریزید (عقیقه کنید)، آزار را از وی بردارید و نامگذاری کنید.» و سند این روایت حسن است.^۱

۵۴۶۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَصْبًى يُحَنِّكُهُ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَاتَّبَعَهُ الْمَاءُ .

^۱ - فتح الباری.



معنی کلمات:

- **فحنک:** از تحنیک، قرار دادن خرما یا چیزی شیرین در دهان نوزاد و مالیدن آن به قسمت بالای دهان او، تا شیرین شود.

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: کودکی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده شد، تا آنحضرت در کام او چیزی (تبرکاً) می کرد، وی بر جامه‌ی آنحضرت پیشاب کرد، آنحضرت بر جای پیشاب وی آب ریخت.

توضیح: گفته (یحیی) یعنی القطان و هشام همان ابن عروه است.

گفته (آمد پیش پیامبر با نوزادی که تحنیکش می کرد) در باب طهارت از روایت دیگری از هشام بن عروه آمده که در آن سخنی از تحنیک نیست و توضیح نام او داده شده است.^۱

۵۶۹هـ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مَتَمٌّ ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قَبَاءَ فَوَلَدْتُ بِقَبَاءَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَضَعْتُهُ فِي حَجَرِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِثَمَرَةٍ فَمَضَعَهَا ، ثُمَّ تَلَّ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ حَنَكُهُ بِالْثَمَرَةِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَضَرَحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ، لَأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ .

ترجمه: «اسماء - رضی الله عنها - (دختر ابو بکر صدیق) می گوید: با عبدالله بن زبیر حامله بودم، در حالی که مدت حملم به سر رسیده بود به مدینه مهاجرت کردم، به قباء رسیدم، در آنجا وضع حمل نمودم و بچه (عبدالله) را به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردم، او را در بغل پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انداختم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - یک دانه خرما را خواست، آن را جوید، سپس در دهان عبدالله تف ریخت، اول چیزی که داخل درون عبدالله شد تف پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بود، بعداً دهن او را با آن دانه خرمای جویده شیرین نمود، برایش دعای خیر و برکت کرد، عبدالله اولین اولاد مهاجرین بعد از هجرت به مدینه بود و با زادن وی مردم سخت شادمان شدند زیرا به ایشان گفته شده بود: یهود شما را سحر کرده اند و به شما فرزندی زاده نمی شود».

^۱ - همان.



توضیح: حدیث اسماء درباره تولد عبدالله بن زبیر است که شرح کاملش در باب هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمده است و اختلاف در سند آن بیان شده است. در انتهای این حدیث افزوده شده: «و آنها به شدت از تولدش شاد شدند چون به آنها گفته شده بود یهود شما را سحر کرده‌اند و برایتان فرزندی متولد نخواهد شد.» این مطلب تأیید می‌کند که تولد عبدالله بن زبیر بعد از استقرار مهاجران در مدینه بوده است، و اینکه در ابتدای حدیث گفته شده که او را در قباء به دنیا آورده و سپس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد، منظور این نیست که او را در قباء پیش پیامبر برده‌اند بلکه او را از قباء به مدینه حمل کرده‌اند.

ابن سعد در الطبقات از روایت ابی اسود محمد بن عبدالرحمن نقل کرده که «وقتی مهاجران به مدینه رسیدند و اقامت کردند، گفته می‌شد که برایشان فرزندی متولد نمی‌شود، گفتند یهود ما را سحر کرده‌اند، تا اینکه شایعات بسیار شد، اولین فرزند پس از هجرت عبدالله بن زبیر بود که مسلمانان یک صلوات بلند فرستادند و مدینه به تکبیر لرزید.» و گفته «و من نزدیک به تمام شدن بارداری بودم» و «تفل» به معنی انداختن بزاق و «برک» یعنی برایش دعا برکت کردند.^۱

۵۴۷۰ - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ ابْنُ لَاضِي طَلَحَةَ يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلَحَةَ ، فَحَبِضَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلَحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ هُوَ أَسْكَنَ مَا كَانَ . فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعِشَاءَ فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارِ الصَّبِيَّ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلَحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ « أَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا » . فَوُلِدَتْ غُلَامًا قَالَ لِي أَبُو طَلَحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بَتَمَرَاتٍ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَمَعَهُ شَيْءٌ » . قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٍ . فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَضَعَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ، وَحَنَكَهُ بِهِ ، وَسَمَاهُ عَبْدُ اللَّهِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: ابو طلحه - رضی الله عنه - پسری داشت که مریض بود، وقتی ابوطلحه از خانه بیرون رفت پسرش فوت کرد، زمانی که به خانه برگشت گفت: حال پسرم چطور است؟ امّ سلیم (زن ابو طلحه) گفت: از همه اوقات ساکت تر است، شام را برای ابو طلحه آورد، شام را خورد و با همسرش نزدیکی کرد، سپس امّ سلیم گفت: بچه را دفن کن (او مرده است) صبح ابو طلحه به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و جریان را به او خبر داد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: آیا امشب با همسرت عروسی و نزدیکی کرده ای؟ گفت: بلی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الهّا! به این نزدیکی برکت دهید.

بعد از مدّتی امّ سلیم پسری را به دنیا آورد، ابو طلحه به من (انس) گفت: آنرا بگیر و او را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ببر، من هم او را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردم، امّ سلیم چند دانه خرما را همراه آن پسر فرستاد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آن پسر را گرفت، فرمود: آیا چیزی همراه دارد؟ گفتند: بلی، چند دانه خرما همراه دارد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دانه های خرما را گرفت، آنرا جوید، بعداً آن را از دهان خود بیرون آورد در دهان آن بچه قرار داد و با انگشت آنرا در دهان بچه حرکت داد، و او را عبدالله نام نهاد».

توضیح: حدیث انس درباره پسر ابی طلحه به نام عبدالله که پدر اسحاق است، پیش‌تر در باب جنائز و زکات شرح داده شده است.

گفته (أعرستم؟) یعنی پرسش بدون واژه پرسشی و حرف عین ساکن است. «أعرَس» به معنی ازدواج یا خانه‌نشینی با زن است و همچنین به معنای نزدیکی جنسی که معمولاً بعد از خانه نشینی است، آمده است. روایت اصلی به صورت «أعرستم» با فتح عین و تشدید راء آمده که عیاض گفته اشتباه است چون «تعریس» به معنی نزول و فرود آمدن است، ولی برخی گفته‌اند این واژه رایج است، و به گفته ابن تیمیه در کتاب «التحریر» صحیح‌ترین واژه «أعرَس» است.

این قول که: (قال لی أبوطلحة أحفظه) در روایت کشمیهنی «آن را حفظش کن» آمده که اولی صحیح‌تر است.



این قول که: (محمد بن المثنی برایم حدیث گفت - تا اینکه حدیث را نقل کرد) این جمله ممکن است اینطور فهمیده شود که منظور حدیث قبلی است، ولی اینطور نیست چون عبارت‌ها متفاوت است و این دو حدیث جداگانه‌اند. ابن عون گفته یکی از آنها از انس بن سیرین است که اینجا ذکر شده و دیگری از محمد بن سیرین از انس است، و مصنف این حدیث را با همین سند و عبارت در باب لباس نقل کرده است که «ام سلیم به من گفت: ای انس، مراقب این کودک باش تا هیچ آسیبی نبیند تا صبح که او را نزد پیامبر ببری» و ادامه ماجرا را نقل کرده است.

در نسخه صغانی بعد از «و ساق الحدیث» آمده «ابو عبدالله گفت: اختلافی در انس بن سیرین و محمد بن سیرین وجود دارد یعنی ابن ابی عدی و یزید بن هارون در این باره اختلاف کرده‌اند.» و ابن عون گفته این دو حدیث هستند که الفاظشان متفاوت است.

مزّی گفته حماد بن سعد موافق ابن ابی عدی بوده و مسلم این حدیث را از طریق او نقل کرده ولی در کتاب مسلم نام محمد بن سیرین نیامده و فقط گفته «از ابن سیرین» و این موضوع روایت ابن ابی عدی را تأیید می‌کند چون احمد هم حدیث را مفصل از طریق همام از محمد بن سیرین نقل کرده است.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: در این حدیث، داستان ابوطلحه‌ی انصاری رضی الله عنه آمده که پسرش بیمار بود. ابوطلحه، شوهر مادر انس بن مالک رضی الله عنه بوده است. پسر ابوطلحه بیمار بود. وقتی ابوطلحه برای کارهای روزانه‌اش از خانه بیرون رفت، کودک فوت کرد.

هنگامی که ابوطلحه رضی الله عنه به خانه بازگشت، جویای حال بچه شد. ام‌سلیم گفت: «از همیشه آرام‌تر است». راست هم گفت؛ زیرا بچه مرده بود و مرگ، بزرگ‌ترین سکون است. ابوطلحه رضی الله عنه این‌طور برداشت کرد که حال بچه بهتر می‌باشد و از این‌رو آرام شده است. ام‌سلیم برای شوهرش شام آورد و ابوطلحه هم خوشحال از این‌که کودکش خوب شده، شامش را خورد و سپس با همسرش نزدیکی کرد. آن‌گاه ام‌سلیم به او گفت: بچه مرده است و باید دفنش کنید. صبح که شد، ابوطلحه رضی الله عنه پس از دفن بچه نزد رسول‌الله صلی الله علیه و آله رفت و ماجرا را برای ایشان تعریف کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: «آیا دیشب با هم نزدیکی کردید؟» پاسخ داد: بله. آن‌گاه رسول‌الله صلی الله علیه و آله برایشان دعا کرد که خداوند در شب آن‌ها برکت دهد. چندی بعد،

^۱ - همان.



ام‌سلیم فرزندی به دنیا آورد که رسول خدا ﷺ نامش را عبدالله گذاشت. و سال‌ها بعد، عبدالله صاحب نه فرزند شد که همه‌ی آنان به برکت دعای رسول الله ﷺ، قاری قرآن بودند.

از این روایت، به میزان صبر و شکیبایی ام‌سلیم پی می‌بریم؛ پسرش می‌میرد و او با صبر و حوصله، از شوهرش پذیرایی می‌کند و پس از زمینه‌سازی به شوهرش می‌گوید: بچه را دفن کنید.

این حدیث، دلیلی بر جواز توریه می‌باشد؛ یعنی انسان سخنی بگوید که منظور یا نیتش، چیزی غیر از مفهوم قابل برداشت از ظاهر سخنش می‌باشد. به عبارت دیگر، چیزی که ابتدا به ذهن مخاطب (شنونده) می‌رسد، غیر از نیت یا منظور گوینده‌ی آن است.

توریه، جایز است؛ البته در صورتی که از روی مصلحت یا نیاز ضروری و یا برای دفع ضرر باشد و گرنه، چنین کاری شایسته نیست؛ زیرا اگر انسان توریه کند و بعد، برای شنونده روشن شود که قضیه بر خلاف گمان و تصور او بوده است، توریه‌کننده را دروغ‌گو خواهد پنداشت و به او بدبین خواهد شد؛ ولی اگر واقعاً ضرورت حکم کند، اشکالی ندارد.

در این حدیث آمده است که انس رضی الله عنه برادر مادری‌اش را با تعدادی خرما، نزد رسول الله ﷺ برد. پیامبر ﷺ نوزاد را گرفت و خرمایی جوید و در دهان بچه گذاشت و آن را به کامش مالید. به این کار می‌گویند: «تحنیک». بدین‌سان آن کودک، به آب دهان رسول الله ﷺ متبرک شد و نخستین چیزی که به معده‌اش رسید، آب دهان پیامبر ﷺ بود. صحابه رضی الله عنهم هرگاه صاحب دختر یا پسر می‌شدند، او را نزد پیامبر ﷺ می‌بردند تا خرما به کامش بمالد.

تحنیک به قصد تبرک، ویژه‌ی رسول الله ﷺ بوده است و درست نیست که مثلاً فلان شخص، برای تبرک به کام کودک، خرما بمالد؛ زیرا تبرک جستن، فقط به عرق و آب دهان رسول الله ﷺ جایز بود و بس.

اما اگر تحنیک، بدین منظور انجام شود که نخستین چیزی که به معده‌ی نوزاد می‌رسد، خرما باشد، پس به کام هر نوزادی، خرما می‌مالیم؛ زیرا باعث تقویت معده‌اش می‌شود.

در این حدیث، به یکی از نشانه‌های الهی اشاره شد. چنان‌که این نوزاد سال‌ها بعد، به برکت دعای پیامبر ﷺ، صاحب نه فرزند شد که همه‌ی آن‌ها قاری قرآن بودند.

از این حدیث چنین برداشت می‌کنیم که گذاشتن نام «عبدالله» بر نوزاد، مستحب است؛ و همین‌طور نام «عبدالرحمن»؛ زیرا رسول الله ﷺ فرموده است: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ



عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ^(۱)؛ یعنی: «محبوب‌ترین نام‌های شما نزد الله، عبدالله و عبدالرحمن هستند». در این میان، روایت بی‌اساسی را به رسول الله ﷺ نسبت می‌دهند که در حقیقت، حدیث پیامبر ﷺ نیست؛ این روایت که: [بهترین نام‌ها، نام‌هایی هستند که با پیشوند «عبد» و یا با ریشه‌ی «حمد» باشند]^(۲)

حدیث صحیح، این است: «وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَامٌ»^(۳)؛ یعنی: «بهترین نام‌ها، عبدالرحمن و عبدالله هستند و راست‌ترین آن‌ها، حارث و همام». [حارث، یعنی کشاورز یا کسی که زمین را شخم می‌زند و به هر کسی گفته می‌شود که کار می‌کند؛ همام به معنای تصمیم‌گیرنده می‌باشد]. حارث و همام از آن جهت، راست‌ترین نام‌ها هستند که با واقعیت، مطابقت و هم‌خوانی دارند؛ زیرا هر انسانی، به‌نحوی کار می‌کند و همین‌طور تصمیم‌هایی می‌گیرد. به عبارت دیگر هر انسانی، دارای کار و اراده است. الله ﷻ می‌فرماید:

(قُلْ هَآ أِنِّ اِنْسَآءُ لِّىْ كَذٰبِحٍ اِلٰى رَبِّكَ كَذٰبِحٌ مُّطَهَّرٌ ۝ ۶) [الانشقاق: ۶]

ای انسان! به یقین تو تا ملاقات پروردگارت در تلاشی سخت خواهی بود و سپس ملاقاتش خواهی کرد.

یعنی هر انسانی همواره در تلاش و تکاپو و مشغول کار و کوشش می‌باشد. به هر حال، باید نام‌های خوبی برای دختران و پسران خود انتخاب کنیم تا از یک‌سو از اجر و ثواب این کار برخوردار شویم و از سوی دیگر، به فرزندانمان خوبی نموده و حششان را در این زمینه رعایت کرده باشیم. کسانی که نام‌های عجیب و غریبی برای فرزندان‌شان انتخاب می‌کنند، آن‌ها را در آینده دچار مشکلات و ناراحتی‌های روانی می‌نمایند؛ به‌طور قطع گناه رنجی که فرزند از بابت نام غیرمتعارف و زشت خود می‌کشد، بر پدر و مادرش خواهد بود؛ زیرا پدر و مادر، با انتخاب چنین اسمی، او را انگشت‌نمای مردم می‌کنند! البته نام‌گذاری فرزندان، به

^(۱) صحیح مسلم، ش: ۲۱۳۲.

^(۲) [به‌طور قطع نام‌هایی مثل «حامد» و «محمود» که از ریشه‌ی «حمد» گرفته شده‌اند یا نام‌هایی که در کنار نام‌های نیک خداوند با پیشوند «عبد» می‌آیند، اسم‌های خوبی هستند؛ ولی روایتی که در این زمینه در میان مردم، رایج و مشهور است، پایه و اساسی ندارد]؛ چنان‌چه عجلونی در «کشف الخفا» (۲۴۴) سخن سخاوی را درباره‌ی بی‌اساس بودن این روایت، آورده است.

^(۳) روایت ابوداود، ش: ۴۹۵۰ و مسند احمد (۴/۳۴۵)، و بخاری در الأدب المفرد (۸۱۴)؛ نگاه: علل ابن ابی حاتم (۳۱۲/۲، ۳۱۳).



اسم‌های کافران، حرام است؛ زیرا تشبه یا همانند شدن به آن‌هاست که حرام می‌باشد. رسول الله ﷺ فرموده است: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»؛ یعنی: «هرکس که خود را شبیه قومی بسازد، از جرگه‌ی آن‌هاست».

بر ما مسلمانان واجب است که به شدت از کافران بیزاری بجویم و کینه‌ی آن‌ها را از دل بیرون نکنیم؛ زیرا آن‌ها هرچه قدر که خود را به ما نزدیک نمایند یا با ما اظهار دوستی کنند، باز هم دشمنان ما و دشمنان الله ﷻ هستند و با فرشتگان الهی و پیامبران و بندگان نیک خدا دشمنی دارند. نباید هیچ فرقی بین کافران بگذاریم؛ بلکه باید از همه بیزاری بجویم، چه آن‌ها که در دنیا قدرتی دارند و چه کافرانی که قدرتی ندارند؛ حتی کارگران کافری که در کشور ما کار می‌کنند؛ زیرا پیامبرمان، محمد مصطفی ﷺ فرموده است: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»^(۱)؛ یعنی: «یهود و نصارا را از شبه جزیره‌ی عرب بیرون کنید». هم چنین فرموده است: «لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا»^(۲)؛ یعنی: «حتماً یهود و نصارا را از شبه جزیره‌ی عرب بیرون خواهم کرد و فقط کسی را که مسلمان باشد، در آن می‌گذارم». و در واپسین روزهای حیاتش که می‌خواست با امت وداع کند، فرمود: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»^(۳)؛ یعنی: «مشرکان را از شبه جزیره‌ی عرب، بیرون کنید». متأسفانه برخی از مردم، کارگر کافر را بر کارگر مسلمان ترجیح می‌دهند. پناه بر خدا! دل‌ها، دچار کجی و انحراف شده و تمایلی به حق ندارد. شیطان چنین کسانی را فریب داده که کارگر کافر، بهتر است؛ چنان‌که می‌گویند: کافر بیش‌تر به درد کار می‌خورد؛ زیرا تمام وقت کار می‌کند؛ چون نماز نمی‌خواند و برای ادای حج و عمره، مرخصی نمی‌گیرد و روزه نمی‌گیرد و توان بیش‌تری برای کار دارد! حال آن‌که آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین می‌فرماید:

^(۱) ابن ابی عاصم در الأحاد والمثنائی (۲۳۴) به روایت ابوعبیده ؓ فاکهی در أخبار مکه (۱۷۴۹)، و بزار در مسندش (۲۳۰) و خطیب در الفصل للوصل المدرج (۸۱/۲) به روایت عمر ؓ و مسلم به شماره‌ی ۱۷۶۷ بدین الفاظ روایت کرده است: «لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا».

^(۲) صحیح مسلم، ش: ۱۷۶۷.

^(۳) صحیح بخاری، ش: (۳۰۳۵، ۳۱۶۸، ۴۴۳۱) و مسلم، ش: ۱۶۳۷.



(وَلَبَدَّ مَوِّمَ مَ لِكْ وَلَكُوْا حَلْبَ كُمْ اُولَیْكَ لَتَكُوْنُ اِلَ الْكَارِ وَاَلْ
یَدُوْا اِلَ الْاَلَّةِ وَلَمْ یَرْقُبِ اِیْمًا) [البقرة: ۲۲۱]

برده‌ی مؤمن از مردِ (آزاد و) مشرک بهتر است؛ اگر چه (موقعیتش) شما را به شگفت وادارد. مشرکان به سوی جهنم دعوت می‌دهند و الله با شریعتش به سوی بهشت و مغفرت فرا می‌خواند.

عزیزانی که می‌توانند باید برادران خود را که دچار فریب شیطان شده‌اند و کارگران و کارشناسان غیرمسلمان را به سرزمین اسلامی می‌آورند و استخدامشان می‌کنند، نصیحت نمایند؛ آن‌ها باید بدانند که استخدام غیرمسلمانان در سرزمین اسلامی، کمک به کافران در برابر مسلمانان است؛ زیرا این‌ها به کشورهای خود مالیات می‌پردازند و این، کمکی به آن‌ها در برابر مسلمان‌هاست. دلایل و مدارک کافی در این زمینه وجود دارد؛ به هر حال بر ما واجب است که تا می‌توانیم، از کافران دوری و بیزاری بجوییم؛ نه نام‌های آن‌ها را انتخاب کنیم و نه با آن‌ها دوستی نماییم؛ هم‌چنین در سلام کردن به آن‌ها، پیش‌دستی نکنیم و اگر در مسیری از روبه‌روی ما می‌آمدند، برایشان راه را باز نگذاریم؛ زیرا رسول‌الله ﷺ فرموده است: «لَا تَبْدُؤُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَیْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِیْتُمُوهُمْ فِی طَرِیقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضَیْقِهِ»^(۱) یعنی: «شما، ابتدا به یهود و نصارا سلام نکنید و اگر در راهی با آن‌ها روبه‌رو شدید، آنان را ناگزیر کنید که به تنگ‌ترین قسمتِ راه بروند».

ما کجا و این رهنمودهای پیامبر ﷺ، کجا؟! ما، با فرموده‌ی رسول‌الله ﷺ که از روی هوس سخن نمی‌گفت، چه‌همه فاصله داریم! چرا با این‌همه فسق و فجوری که زیاد شده، از هلاکت و نابودی نمی‌ترسیم و به‌خود نمی‌اییم؟ باری رسول‌الله ﷺ در حالی از خواب برخاست که چهره‌اش سرخ شده بود؛ فرمود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَبِئْسَ لِلْغَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ». یعنی: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وای بر عرب از شری که نزدیک شده است». و در حالی که انگشت شست و سبابه‌اش را حلقه کرده بود، افزود: «فُتِحَ الْیَوْمَ مِنْ رَدَمٍ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجٌ مِثْلُ هَذِهِ». یعنی: «امروز، این اندازه از سد یأجوج و مأجوج، باز شد». هشدار شدیدی به عرب‌هاست که پرچم‌داران اسلام بودند. مادر مؤمنان، زینب پرسید: آیا با وجود افراد نیکوکار در جامعه، هلاک

^(۱) صحیح مسلم، ش: ۲۱۶۷.



می شویم؟ پیامبر ﷺ فرمود: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».^(۱) یعنی: «بله، هنگامی که فسق و فجور زیاد شود».

فرقی نمی‌کند که این خبثات و پلیدی، برآمده از اعمال زشت ما باشد یا به سبب وجود آدم‌های پلید در سرزمین اسلامی؛ در هر دو صورت، ما در معرض نابودی هستیم و واقعیت، همین است که امروزه مشاهده می‌کنیم. خداوند، سرزمین اسلام را از شر دشمنان شناخته شده و ناشناخته در حفظ و امان خویش قرار دهد و دسیسه و نیرنگ کافران و منافقان را به خودشان برگرداند.

به سخن ام‌سلیم برمی‌گردیم که به شوهرش گفت: «ای ابوطلحه! به من بگو: اگر گروهی، امانتی به خانواده‌ای بسپارند و بعد، امانتشان را بخواهند، آیا آن خانواده حق دارند که آن را به آن‌ها پس ندهند؟» مفهومی، این است که فرزندان، امانت‌های الهی در دست ما هستند و الله ﷻ هر زمان که بخواهد، آن‌ها را پس می‌گیرد. ام‌سلیم از آن جهت چنین پرسشی مطرح کرد که زمینه را آماده کند تا ابوطلحه ﷺ بتواند این خبر را بشنود و به نیت اجر و ثواب، صبر کند. این، بیان‌گر فراست و زیرکی ام‌سلیم می‌باشد و نشان می‌دهد که او، بانویی دانا و صبور بود؛ چراکه مرگِ فرزند، برای مادر خیلی سنگین است و بلکه بر مادر دشوارتر است تا پدر؛ ولی آفرین بر صبر و شکیبایی این بانو.

برکت دعای پیامبر ﷺ را در این حدیث مشاهده می‌کنیم که نتیجه‌اش نه قاری قرآن از فرزندان عبدالله بن ابی طلحه بود. این حدیث هم‌چنین بیان‌گر کرامت ابوطلحه ﷺ می‌باشد. ابوطلحه و همسر باردارش در سفری همراه پیامبر ﷺ بودند. هنگام بازگشت و قبل از رسیدن به مدینه، همسرش را درد زایمان می‌گیرد؛ ناگزیر می‌شود پیش همسرش بماند و رسول‌الله ﷺ برای این که به شب نخورند، به راهش ادامه می‌دهد. چون پیامبر ﷺ عادت نداشت که هنگام بازگشت از سفر، در شب؛ و بی‌خبر، نزد خانواده‌اش برود.^(۲) آن‌جا بود که ابوطلحه ﷺ دعا کرد: «الها! تو می‌دانی که من دوست دارم هنگام خروج و ورود رسول‌الله ﷺ، با ایشان باشم و می‌بینی که به ناچار این‌جا مانده‌ام». با پروردگارش راز و نیاز کرد و درد همسرش کمتر شد و توانستند به راهشان ادامه دهند. وقتی به مدینه رسیدند، همسرش وضع حمل کرد. این،

^(۱) صحیح بخاری، ش: (۳۳۴۷، ۳۵۹۸، ۷۰۵۹)؛ و مسلم، ش: ۲۸۸۰.

^(۲) نگا: بخاری، ش: ۵۲۴۳، و مسلم، ش: ۷۱۵.



کرامتی برای ابوطلحه رضی الله عنه بود که وقتی دعا نمود، درد همسرش کم شد و توانستند با پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه بروند. ام‌سلیم پس از زایمان به پسرش، انس بن مالک رضی الله عنه گفت که بچه را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ببر. می‌دانید که این نوزاد، از ناحیه‌ی مادر، با انس رضی الله عنه برادر بود. انس رضی الله عنه برادرش را طبق عادت مردم مدینه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برد؛ مردم مدینه وقتی صاحب فرزندی می‌شدند، او را با تعدادی خرما نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می‌بردند و پیامبر صلی الله علیه و آله مقداری از آن خرما می‌جوید و سپس آن را به کام کودک می‌مالید. در این کار دو فایده بود: یکی، برکت آب دهان رسول‌الله صلی الله علیه و آله؛ چون صحابه رضی الله عنهم به عرق و آب دهان پیامبر صلی الله علیه و آله تبرک می‌جستند. حتی عادت داشتند که صبح‌ها پس از نماز صبح، ظرف آبی با فرزندان‌شان می‌فرستادند و پیامبر صلی الله علیه و آله دستانش را در آب فرو می‌برد و دستانش را می‌شست؛ آن‌گاه بچه‌ها، آن آب را نزد خانواده‌هایشان می‌بردند و بدین ترتیب صحابه رضی الله عنهم به آثار پیامبر صلی الله علیه و آله، تبرک می‌جستند. هم‌چنین وقتی رسول‌الله صلی الله علیه و آله وضو می‌گرفت، هر یک از صحابه سعی می‌کرد که خود را به مانده‌ی آب وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله برساند. همان‌طور که از عرق و مویش، تبرک می‌جستند. چنان‌که یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله، مادر مؤمنان، ام‌سلمه جام یا صندوقچه‌ای سیمین داشت که چند تار مو از رسول‌خدا صلی الله علیه و آله را در آن نگه می‌داشت و مردم برای بهبود بیماری‌های خود، دو یا سه تار از این موها را در آب می‌گذاشتند و هم می‌زدند تا به این آب، تبرک بجویند؛ اما باید دانست که این امر، مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله علیه

ل لة والسلام بوده است.^(۱)

دومین فایده‌ی تحنیک، این است که خرما، خیر و برکت فراوانی دارد و برای معده، بسیار مفید است. رسول‌الله صلی الله علیه و آله به کام این نوزاد، خرما مالید و برایش دعای برکت کرد. در سخن ام‌سلیم به شوهرش، به موضوع مورد بحث ما در باب صبر، اشاره شده است؛ آن‌جا که به شوهرش می‌گوید: پس باید بر فقدان پسر صبور باشی و اجر این صبوری را از الله بخواهی.

^(۱) گفتنی است: کسی سراغ ندارد که چیزی از آثار رسول‌الله صلی الله علیه و آله مانده باشد و این، از حکمت الهی است تا زمینه‌ی شرک، مرتفع گردد. هم‌چنین هیچ‌یک از مسلمانان، پس از رسول‌خدا صلی الله علیه و آله به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما و سایر سرآمدان دینی تبرک نجسته‌اند و خود، دلیلی است بر این‌که این امر، مخصوص رسول‌الله صلی الله علیه و آله بوده است؛ رک: «التوسل، انواعه واحکامه» از علامه آل‌بانی رحمته الله که در این موضوع، بی‌تظیر است.



۲ - باب إِمَامَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

باب: دور کردن رنج از کودک در عقیقه

توضیح: «إمارة» یعنی برداشتن و رفع کردن.

۵۴۷۱ - ۵۴۷۲ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ . وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهْشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهْشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلُهُ . وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الصَّبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى » . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ .

ترجمه: سلمان بن عامر ضبی - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «با متولد شدن هر پسر، عقیقه ای وجود دارد. پس برایش گوسفندی، ذبح کنید و او را تمیز نمایید». (غسل اش دهید و سرش را بتراشید).

توضیح: گفته (از محمد) منظور محمد بن سیرین است.

گفته (از سلمان بن عامر) او الضبی است، صحابی ای که در بصره سکونت داشت. در صحیح بخاری جز این حدیث، حدیث دیگری از او نیست. بخاری آن را از طرق مختلف به صورت موقوف و مرفوع (از پیامبر) نقل کرده، در بعضی طرق رفع حدیث را تصریح نکرده اما در یک مسیر دیگر آن را موقوف دانسته و سایر راهها مرفوع هستند.

اسماعیلی گفته بخاری در این باب حدیث صحیح طبق شرط خود نقل نکرده است. حدیث حماد بن زید که به صورت متصل نقل شده، در واقع موقوف است و در آن ذکر ازاله آزار که موضوع بحث است نیست. حدیث جریر بن حازم بدون سند نقل شده، و حدیث حماد بن سلمه طبق شرط بخاری در اثبات حدیث نیست.



گفتم: حدیث حماد بن زید حدیث معتمد بخاری است اما او آن را مختصر آورده، گویا از استاد خود ابی نعمان چنین شنیده و فقط به آن اشاره کرده. احمد آن را از یونس بن محمد از حماد بن زید نقل کرده و اضافه کرده «خون را بریزید (عقیقه کنید) و آزار را بردارید» اما رفع بودنش را تصریح نکرده. همچنین از طریق هشام بن عروه آن را به صورت مرفوع از محمد بن سیرین نقل کرده است. همچنین از عبد الوهاب از ابن عون و سعید از محمد بن سیرین از سلمان به صورت مرفوع نقل کرده است. اسماعیلی آن را از راه سلیمان بن حرب از حماد بن زید از ایوب نقل کرده و گفته «مرفوع است».

حدیث جریر بن حازم که گفته شده بدون سند نقل کرده یعنی در اول سند نگفته «أنبأنا أصبغ» بلکه گفته «قال أصبغ» اما أصبغ یکی از مشایخ بخاری است و بسیاری از احادیث از او در صحیح نقل شده، پس به قول بیشتر علما حدیث متصل است همانطور که ابن الصلاح در علوم الحدیث گفته، و به قول ابن حزم حدیث منقطع است و این همان نکته‌ای است که اسماعیلی به آن اشاره دارد. مردم سخن ابن حزم را تحریف کرده‌اند. اینکه حماد بن سلمه شرط بخاری را دارد مسلم است اما آوردن حدیث برای استشهاد مثل همیشه مشکلی ندارد.

گفته (و حجاج گفت) منظور حجاج بن منهال است و حماد همان ابن سلمه. طحاوی، ابن عبد البر و بیهقی آن را از طریق اسماعیل بن اسحاق قاضی از حجاج بن منهال نقل کرده‌اند که «حماد بن سلمه این حدیث را به ما خبر داد». نسائی از روایت عفان و اسماعیلی از راه حبان بن هلال و عبد الاعلی بن حماد و ابراهیم بن حجاج همه از حماد بن سلمه نقل کرده‌اند و اضافه کرده‌اند به آن چهار نفر که بخاری ذکر کرده (ایوب، قتاده، هشام، ابن حسان، حبیب ابن شهید) یونس ابن عبید و یحیی بن عتیق را. بعضی از آنها از حماد نقل کرده‌اند که دیگری ذکر نکرده است. متن حدیث به لفظ حبان آمده و رفع بودن و عبارت «در عقیقه غلام خون بریزید (عقیقه) و آزار را بردارید» در آن آمده است.

اسماعیلی گفته: ثوری هم آن را متصل و مجرد نقل کرده و سپس از راه ابو حذیفه از سفیان از ایوب نیز همین روایت آمده، پس همه متفقند که این حدیث از سلمان بن عامر است. ولی وهیب خلاف آنها گفته و روایت کرده از ایوب از محمد از ام عطیه که شنیده پیامبر می‌گوید درباره غلام... مشابه آن، که ابو نعیم در مستخرجش از روایت هوثره بن محمد بن ابی هشام از وهیب آورده است. وهیب از رجال صحیحین است و ابو هشام، مغیره بن سلمه است که مسلم به او استدلال کرده و بخاری هم آن را تعلیق کرده و ابن مدینی و



نسایی و دیگران او را وثیق دانسته‌اند. هوثره نیز با فتح حاء، مهمله و مثلث وزن جواهره بصری و کنیه ابا الأَزهَر بوده است که ابن خزیمه در صحیح خود به آن استدلال کرده است. ابن ماجه نیز از میان شش کتاب حدیثی از او روایت کرده، و ابو علی الجیانی گفته که ابوداود نیز در کتاب «اللیة الوحی» از او روایت کرده خارج از سنن. ابن حبان او را در «الثقات» ذکر کرده است، پس اسناد قوی است اما حدیث شاذ است و محفوظ از محمد بن سیرین از سلمان بن عامر است، احتمالاً بعضی از راویان در داخل حدیث، حدیث دیگری وارد کرده اند.

گفته (و گفته برخی دیگر از عاصم و هشام از حفصه بنت سیرین از رباب از سلمان بن عامر الضبی از پیامبر)؛ من که این موارد را ناشناخته می‌دانم، این روایت از سفیان بن عیینه است که احمد آن را با همین سند روایت کرده و رفع بودن آن را تصریح کرده است، و متن حدیث مذکور و دو حدیث دیگر را آورده که یکی درباره افطار با خرما و دیگری درباره صدقه به خویشاوند است. ترمذی آن را از طریق عبد الرزاق و نسایی از عبدالله بن محمد زهری هر دو از ابن عیینه با داستان عقیقه روایت کرده است.

نسائی در روایت خود از رباب از عمویش سلمان نقل کرده است. رباب با فتح راء و دو موحدہ در اسناد بخاری جز همین حدیث نیست. عبد الرزاق از هشام بن حسان این سه حدیث را از احمد روایت کرده است. ابو داود و ترمذی نیز از راه عبد الرزاق آن را نقل کرده اند. عبدالله بن نمیر هم آن را از راه ابن ماجه از هشام روایت کرده است. احمد هم از یحیی القطان و محمد بن جعفر هر دو از هشام روایت کرده‌اند اما نام رباب در اسناد نیامده است. همچنین دارمی از سعید بن عامر و الحارث بن ابی اسامه از عبدالله بن بکیر السهمی هر دو از هشام روایت کرده‌اند.

گفته (و آن را یزید بن ابراهیم از ابن سیرین از سلمان روایت کرده است)؛ طحاوی در «بیان المشکل» گفته «محمد بن خزیمه گفت: حجاج بن منهال گفت: یزید بن ابراهیم این حدیث را موقوف نقل کرد».

گفته (و اصیغ گفت ابن وهب به من خبر داد)؛ طحاوی این را از یونس بن عبد الاعلی از ابن وهب نقل کرده است. اسماعیلی گفته بخاری ابن وهب را بدون سند ذکر کرده است. احمد بن حنبل گفته حدیث جریر بن حازم گویا بر اساس توهم یا چیزی شبیه آن است.



گفتم: لفظ «الأثرم» در نزد احمد ناشی از توهم در مصر بود و حافظ نبود، و این هم از احادیث جریر در مصر است اما دیگران نیز با آن موافق بوده‌اند که آن را از ایوب مرفوع کرده‌اند. اما عبارت «از محمد خبر داد سلمان بن عامر» اختصاص به او دارد. به طور کلی این طرق همدیگر را تقویت می‌کنند و حدیث مرفوع است و روایت موقوف در آن خللی ایجاد نمی‌کند.

گفته (عقیقه همراه نوزاد)؛ حسان و قتاده بر این نظرند که عقیقه درباره پسر انجام می‌شود نه دختر، ولی بیشتر علما گفته‌اند عقیقه درباره دختر هم است و دلیلشان احادیثی است که صراحتاً درباره دختر نیز گفته‌اند که بعداً خواهیم آورد. اگر دو نوزاد همزمان متولد شوند، مستحب است برای هر کدام عقیقه کنند. ابن عبد البر از لیث این را نقل کرده و گفته از هیچ عالمی خلاف این را ندیده است.

گفته (پس برای او خون بریزید): در این حدیث و همچنین در حدیث سمره که بعداً خواهد آمد، عبارت «هراق» (خون ریختن) مبهم است و به شکل‌های مختلف تعبیر شده است. در چند حدیث دیگر این موضوع تفسیر شده است، از جمله حدیث عایشه که ترمذی آن را آورده و از روایت یوسف بن ماهک آن را صحیح دانسته، در آن آمده: «آنها به نزد حفصه دختر عبدالرحمن - یعنی دختر ابوبکر صدیق - رفتند و درباره عقیقه سؤال کردند. او به آنها گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده برای پسر دو گوسفند یکسان و برای دختر یک گوسفند قربانی کنند.»

همچنین این روایت را چهار کتاب سنن از طریق ام کرز روایت کرده‌اند که او از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید درباره عقیقه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند.» ترمذی گفته این حدیث صحیح است. ابو داود و نسایی نیز آن را از طریق عمرو بن شعیب از پدرش از جدش به صورت مرفوع نقل کرده‌اند که: «کسی که بخواهد برای فرزندش قربانی کند، بکند: برای پسر دو گوسفند یکسان، برای دختر یک گوسفند.»

داود بن قیس از عمرو نقل کرده که پرسید از زید بن اسلم درباره کلمه «مکافئتان» و زید گفت: یعنی دو گوسفند مشابه که هر دو ذبح می‌شوند و نباید ذبح یکی را به دیگری تأخیر انداخت. ابو داود نیز از احمد نقل کرده که مکافئتان یعنی دو گوسفند نزدیک به هم هستند از نظر سن.



زمخشری گفته: معنای مکافئتان این است که دو گوسفند برابر در میزان زکات و قربانی هستند. بهتر از همه این‌ها روایت سعید بن منصور از طریق ام کرز است که از وجه دیگر از عبیدالله بن ابی یزید نقل شده به این صورت: «دو گوسفند مثل هم» و در حدیثی دیگر از طریق طبرانی نقل شده است که پرسیده شد مکافئتان یعنی چه؟ پاسخ دادند یعنی «مثل هم».

نکته زید بن اسلم درباره ذبح پشت سر هم یکی بعد از دیگری خوب است و احتمال دارد که منظور هر دو معنا باشد. بزار و ابو شیخ از طریق ابوهریره روایت کرده‌اند که «یهودیان برای پسر دو بره و برای دختر یک بره عقیقه کردند.» همچنین احمد از طریق اسماء بنت یزید از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده که «عقیقه برای پسر دو گوسفند است و برای دختر یک گوسفند.»

و از ابوسعید روایت مشابهی آمده است. حدیث ابن عباس که در اول باب آمده نیز همین معنا را دارد. این احادیث برای اکثریت مردم در تمایز بین پسر و دختر حجت است.

مالک گفته هر دو یکی است و برای هر کدام یک گوسفند عقیقه می‌شود و استدلال او حدیثی است که پیامبر برای حسن و حسین دو بره عقیقه کرده که ابو داود نقل کرده، هر چند این روایت در اصل حجت نیست چون ابو شیخ از وجه دیگر از عکرمه از ابن عباس با عبارت «دو بره دو بره» و همچنین از طریق عمرو بن شعیب مشابه آن را نقل کرده است. اگر روایت ابوداود ثابت شود، هیچ تعارضی با احادیثی که دو بره برای پسر مشخص کرده اند ندارد بلکه منظور آن استجازه (جواز) به شمارش کمتر است و این درست است، زیرا عدد شرط نیست بلکه مستحب است.

حلیمی گفته حکمت نصف بودن گوسفند برای دختر نسبت به پسر این است که مقصود حفظ جان است و مانند دیه است. ابن القیم این را به حدیثی که می‌گوید هر کس ذکوری را آزاد کند انگار عضوی را آزاد کرده و هر کس دو کنیز آزاد کند، استناد کرده است. احتمال دارد در آن زمان این میزان معمول بوده است.

دلیل اینکه گفته شده شات و شاتان گفته می‌شود این است که در عقیقه شرط‌هایی که در قربانی است وجود ندارد. درباره شافعیان دو نظر است؛ صحیح‌تر این است که شرط می‌کنند (ولی این بر اساس قیاس است نه خبر). نام بردن شات و گوسفند به این معناست که



برای عقیقه باید گوسفند باشد، و ابو شیخ اصفهانی این را ترجمه کرده و ابن منذر آن را از حفصه بنت عبدالرحمن بن ابوبکر نقل کرده است.

بندینیجی از شافعیان گفته که نص صریحی از شافعی در این موضوع نیست و نظر من این است که چیز دیگری جایگزین نمی‌شود. اکثر مردم نیز جملگی قبول دارند که شتر و گاو هم کافی است. حدیثی از طریق طبرانی و ابو شیخ از انس نقل شده که «برای عقیقه شتر، گاو و گوسفند کافی است.» احمد شرط کامل بودن را ذکر کرده و رافعی بحث کرده که گوسفند در قربانی دچار آسیب می‌شود مانند حیوانات هفت‌گانه، همانطور که در قربانی هست و الله داناتر است.

گفته (و امیطوا) یعنی بردارید و پاک کنید و معنایش همین است.

گفته (الآذی) این عبارت در ابوداود از طریق سعید بن ابی عروبه و ابن عون از محمد بن سیرین آمده که گفته: «اگر آزار چیزی جز تراشیدن سر نباشد، نمی‌دانم چیست.» طحاوی از طریق یزید بن ابراهیم از محمد بن سیرین نقل کرده که گفته: «کسی نیافتم که به من معنای آزار را توضیح دهد.»

اصمعی قطعیت داده که منظور تراشیدن سر است و ابو داود آن را با سند صحیح از حسن نیز نقل کرده است. در حدیث عایشه از طریق حاکم آمده که «فرمان داده شد آزار از سرشان برداشته شود» اما این الزام به تراشیدن سر نیست. در حدیث ابن عباس در طبرانی آمده «آزار برداشته می‌شود و سر تراشیده می‌شود» که عطف به هم شده‌اند، پس اولویت دارد که معنای آزار گسترده‌تر از تراشیدن سر باشد. این را تقویت می‌کند که در بعضی طرق حدیث عمرو بن شعیب آمده: «و آزارش را بردارید» و ابو شیخ آن را روایت کرده است.

گفته شده (حدثنا عبدالله بن ابی الأسود) منظور عبدالله بن محمد بن حمید بن الأسود بن ابی الأسود است که نسبش به جد جده می‌رسد، و برخی او را به جد پدرش هم نسبت داده اند؛ گفته‌اند عبدالله بن الأسود، از شیوخ معتبر بخاری بوده است. استاد او قریش بن انس، از بصره، فردی مورد اعتماد بوده و کنیه‌اش ابا انس است. قریش بن انس حدود سال ۲۰۳ هجری تغییر کرده و مدت شش سال شاگرد عبدالله بن ابی الأسود بوده است. پس اگر کسی قبل از این تاریخ از او حدیث شنیده باشد، صحیح است. در کتاب بخاری فقط همین حدیث با سند عبدالله بن ابی الأسود آمده است. ترمذی این حدیث را از بخاری و از علی بن المدینی



نقل کرده است، و در نسخ جامع فقط این روایت عبدالله بن ابی الأسود دیده شده، به نظر می‌رسد عبدالله بن ابی الأسود دو استاد داشته است.

برزنجی در صحت این حدیث شک کرده به خاطر اختلاط قریش، و گفته که قریش تنها این حدیث را نقل کرده و این خیال اوست (و وهم است). ظاهراً این نظر را بر اساس قول الأثرم درباره احمد گرفته که گفته حدیث قریش ضعیف است. ولی ما روایت موافقی هم داریم که ابو شیخ و بزار از ابوهریره نقل کرده‌اند و همچنین شنیده‌های علی بن المدینی و هم دوره‌های قریش پیش از اختلاطش وجود دارد. احتمال دارد احمد ضعف حدیث را به این خاطر گفته که تصور کرده قریش بعد از اختلاط این حدیث را نقل کرده است.

این قول که (حدیث ل فقیه): در بخاری توضیحی درباره حدیث گفته نشده و ظاهراً بسنده کرده به شهرت حدیث. اصحاب سنن حدیث را از روایت قتاده از حسن از سمره از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده‌اند که فرمود: «پسر به عقیقه‌اش گرو است، روز هفتم ذبح می‌شود، سرش تراشیده می‌شود و نامگذاری می‌شود.» ترمذی گفته این حدیث حسن و صحیح است. همچنین مانند آن از محمد بن سیرین از ابوهریره روایت شده که بزار و ابو شیخ در کتاب عقیقه از روایت اسرائیل از عبدالله بن مختار نقل کرده‌اند. ظاهراً وقتی حدیث نزد ابن سیرین از ابوهریره بوده و شنیده که حسن آن را نقل می‌کند، احتمال داده که او هم از ابوهریره یا دیگران شنیده، پرسیده و حسن گفته از سمره شنیده است، پس روایت این دو تابعی بزرگ تقویت شده است. در حدیث ابوهریره آخرین کلمه «و یسمی» نیامده است.

در مورد این کلمه بین اصحاب قتاده اختلاف است؛ بیشترشان «یسمی» با سین گفته‌اند، اما همام گفته «یدمی» با دال. ابوداود این قول همام را خلاف واقع و غیر قابل قبول دانسته و گفته «یسمی» صحیح‌تر است.

بعد از آن روایت از غیر قتاده هم با لفظ «و یسمی» نقل شده است. گفته شده ابوداود درباره روایت همام اشکالی دارد، چون بقیه روایت همام می‌گوید آنها از قتاده پرسیدند خون را چگونه استفاده کنند، گفت: وقتی عقیقه ذبح شد، مقداری پشم برداشتند، آن را به صورت گره‌ای به نواحی خاصی از بدن بچه زدند تا خون بر سرش بریزد، سپس سرش را شستشو دادند و تراشیدند.



بنابراین با این توضیح بعید نیست همام در مورد قتاده خطا نکرده باشد و اصل حدیث «و یسمی» باشد و قتاده خون را روایت کرده که در زمان جاهلیت رایج بوده است. ابن عبد البر گفته است که روایت همام به این صورت قابل قبول نیست مگر اینکه منسوخ باشد.

ابن حزم روایت همام را رجحان داده و برخی متأخران گفته‌اند که «و یسمی» یعنی نامگذاری هنگام ذبح، چون ابن ابی شیبہ از طریق هشام از قتاده روایت کرده که «نامگذاری در عقیقه مانند نامگذاری در قربانی است، با گفتن بسم الله عقیقه فلان» و از طریق سعید از قتاده هم همین را نقل کرده‌اند که اضافه کرده «اللهم منك ولك، عقیقه فلان، بسم الله والله اکبر» سپس ذبح می‌کنند.

عبد الرزاق از معمر از قتاده روایت کرده که گفته: «روز عقیقه نامگذاری می‌شود سپس سر تراشیده می‌شود و گفته بود سر را با خون رنگ می‌زنند.»

در چند حدیث نیز دلالت بر نسخ این عمل هست؛ از جمله در صحیح ابن حبان از عایشه که گفته: «در جاهلیت وقتی عقیقه می‌کردند، پنبه‌ای را به خون عقیقه آغشته می‌کردند و پس از تراشیدن سر بچه آن را روی سرش می‌گذاشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: جای خون را با خلوک (صمغ گیاهی) بپوشانید و از آغشته کردن سر نوزاد به خون نهی کرد.» ابن ماجه از روایت ایوب بن موسی از یزید بن عبدالله المزنی نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «عقیقه برای پسر است ولی سر او با خون تماس نمی‌یابد» این حدیث مرسل است زیرا یزید شاگرد پیامبر صلی الله علیه وسلم نبوده است. بزار نیز از همین طریق نقل کرده است و گفته این حدیث مرسل است.

ابوداود و حاکم از عبدالله بن بریده روایت کرده‌اند که گفته‌اند: «در جاهلیت وقتی اسلام آمد، شتری ذبح می‌کردند، سر بچه را می‌تراشیدند و آن را با زعفران رنگ می‌زدند.» این شاهی برای حدیث عایشه است و به همین دلیل اکثریت مردم تدمیه (رنگ زدن سر با خون) را ناپسند می‌دانند.

ابن حزم استحباب تدمیه را از ابن عمر و عطاء نقل کرده، ولی ابن منذر فقط از حسن و قتاده نقل کرده است. ابن ابی شیبہ با سند صحیح از حسن نقل کرده که تدمیه را ناپسند دانسته است. در کتاب ادب ان شاء الله درباره نامگذاری و آداب آن بحث خواهد شد.

در مورد معنی «مرتتهن بعقیقه» اختلاف نظر است. خطابی گفته: مردم در این باره اختلاف کردند. بهترین قول آن است که احمد بن حنبل گفته این عبارت درباره شفاعت



است؛ یعنی اگر عقیقه نشود و بچه بمیرد، شفاعتی برای والدینش نیست. گفته شده منظور این است که عقیقه واجب است و لازمی است؛ مثل گرو گذاشتن بچه به عقیقه است. این نظر کسانی که وجوب عقیقه را قبول دارند تقویت می‌کند. گفته شده معنا این است که بچه گرو گرفته شده به زحمت مویی که بر سرش است، به همین دلیل آمده «پس آزار از او برداشته شود.»

آنچه از احمد نقل شده را عطاء خراسانی از بیهقی روایت کرده است. ابن حزم از بریده الأسلمی نقل کرده که مردم روز قیامت به عقیقه همچون نمازهای پنجگانه عرضه می‌شوند. اگر این ثابت شود، قول دیگری برای کسانی است که وجوب عقیقه را قبول دارند. ابن حزم گفته همین مطلب درباره فاطمه بنت الحسین هم آمده است. عبارت «ذبح عنه یوم السابع» مورد استناد کسانی است که معتقدند عقیقه باید روز هفتم انجام شود و اگر قبل یا بعد از آن انجام شود درست نیست، که این نظر مالک است. همچنین گفته شده که اگر کسی قبل از روز هفتم بمیرد، عقیقه ساقط می‌شود. در روایت ابن وهب از مالک آمده است: «کسی که در هفته اول (تولد کودک) عقیقه برایش انجام نشده باشد، در هفته دوم انجام می‌شود.» ابن وهب گفت: «اشکالی ندارد که در هفته سوم نیز برایش عقیقه انجام شود.»

و ترمذی از اهل علم نقل کرده است که آن‌ها عقیقه در روز هفتم را مستحب می‌دانند. اگر ممکن نبود، در روز چهاردهم، و اگر آن هم ممکن نشد، در روز بیست و یکم. من این مطلب را به‌صراحت فقط از ابو عبدالله بوشنجی دیده‌ام، و صالح بن احمد نیز آن را از پدرش نقل کرده است.

در این باره حدیثی نیز آمده که طبرانی آن را از طریق اسماعیل بن مسلم از عبدالله بن بریده از پدرش روایت کرده، ولی اسماعیل ضعیف است، و طبرانی نیز گفته که تنها او این روایت را نقل کرده است.

مسئله‌ی عقیقه بعد از گذشت هفته‌ها:

در مذهب حنابلہ، درباره محاسبه‌ی هفته‌ها پس از آن اختلاف است، و در نزد شافعیه، ذکر هفته‌ها برای بیان ترجیح است، نه برای الزام. رافعی نقل کرده است که زمان انجام عقیقه از لحظه تولد آغاز می‌شود، و گفته است که ذکر روز هفتم در حدیث، به‌منظور تأکید بر عدم تأخیر است، نه برای تعیین الزام‌آور زمان. سپس گفت: بهتر آن است که تا زمان بلوغ



کودک، عقیقه به تأخیر نیفتد. اگر تا بعد از بلوغ به تأخیر افتاد، تکلیف از دوش کسی که می‌خواسته عقیقه انجام دهد، برداشته می‌شود؛ اما اگر کسی بخواهد از جانب خودش عقیقه انجام دهد، می‌تواند.

ابن ابی شیبّه از محمد بن سیرین نقل کرده که گفته: «اگر بدانم که برای من عقیقه انجام نشده، برای خودم عقیقه خواهم کرد.» قفال نیز همین نظر را انتخاب کرده است. در نقل از متن شافعی در کتاب "البویطی" آمده که: برای فرد بالغ، عقیقه انجام نمی‌شود. اما این نص صریحی در منع عقیقه‌ی شخص برای خودش نیست، بلکه ممکن است مقصود این باشد که برای فرد بالغ از طرف غیر او عقیقه نمی‌شود. گویا اشاره دارد به اینکه حدیثی که می‌گوید پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از نبوت برای خودش عقیقه کرد، ثابت نیست. همین‌گونه است، زیرا بزار آن را از طریق عبدالله بن محرّر از قتاده از انس روایت کرده و گفته است: تنها عبدالله این حدیث را نقل کرده و او ضعیف است. ابوالشیخ نیز این حدیث را از دو طریق دیگر نقل کرده است:

۱. یکی از طریق اسماعیل بن مسلم از قتاده، و اسماعیل نیز ضعیف است. عبدالرزاق گفته است: به خاطر همین حدیث، حدیث عبدالله بن محرّر را رها کردند، پس ممکن است اسماعیل آن را از او دزدیده باشد.

۲. دوم از طریق ابوبکر مستملی از هیشم بن جمیل و داوود بن المخبر، آن دو گفته‌اند: عبدالله بن مثنی از ثمامه از انس نقل کرد. داوود ضعیف است، ولی هیشم ثقة است، و عبدالله نیز از راویان بخاری است، بنابراین سند حدیث قوی است. همچنین محمد بن عبدالملک بن ایمن آن را از ابراهیم بن اسحاق سراج از عمرو ناقد نقل کرده، و طبرانی نیز در «الأوسط» از احمد بن مسعود از هیشم بن جمیل به تنهایی نقل کرده است.

اگر ضعف عبدالله بن مثنی نبود، این حدیث صحیح بود؛ اما ابن معین گفته است: او چیزی نیست (یعنی اعتبار ندارد)، و نسائی گفته: قوی نیست، ابوداود گفته: من از او حدیث نقل نمی‌کنم، و ساجی گفته: او ضعیف است، اهل حدیث نبوده و منکراتی روایت کرده است. عقیلی گفته: بیشتر احادیثش مورد متابعت واقع نشده است. ابن حبان در کتاب «ثقات» گفته: گاهی دچار خطا می‌شود، ولی عجل، ترمذی و دیگران او را توثیق کرده‌اند. این راوی از جمله کسانی است که اگر به تنهایی حدیثی را نقل کنند، به آن استناد نمی‌شود.



با این حال، حافظ ضیاءالدین به ظاهر سند اعتماد کرده و این حدیث را در کتاب «الأحادیث لم تارة» - که احادیثی غیر از صحیحین را گرد آورده - آورده است. ممکن است گفته شود که اگر این حدیث صحیح باشد، از خصوصیات پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است، همان گونه که برای کسانی که قربانی نکرده بودند، از طرف آنها قربانی کرد.

حکم کفایت قربانی به جای عقیقه:

در روایت عبدالرزاق از معمر از قتاده آمده است: «کسی که برایش عقیقه انجام نشده، قربانی او کفایت می کند.» و در روایت ابن ابی شیبہ از محمد بن سیرین و حسن آمده: «برای کودک، قربانی جای عقیقه را می گیرد.» در محاسبه روز هفتم:

منظور از «روز هفتم»، هفتمین روز از تولد است. اما آیا روز تولد نیز شمرده می شود؟ ابن عبدالبر از مالک نقل کرده که: اولین روز از هفت روز، روز بعد از تولد است، مگر اینکه کودک پیش از طلوع فجر به دنیا آمده باشد. همین مطلب از شافعی نیز در کتاب «البویطی» نقل شده. رافعی دو وجه نقل کرده و وجه شمردن روز تولد را برتر دانسته است. ولی نووی در ترجیح اختلاف دارد. انتهی

«یُذْبَح» به صورت مجهول آمده. فعل «يُذْبَح» به صورت مجهول آمده، که نشان می دهد ذابح (کسی که قربانی می کند) معین نیست. در نزد شافعیه، کسی که نفقه کودک بر اوست، باید این کار را انجام دهد. در نزد حنابله، پدر مکلف است، مگر اینکه به سبب مرگ یا امتناع او، انجام آن ممکن نباشد.

رافعی گفته: گویا حدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای حسن و حسین عقیقه کرد، تأویل دارد. نووی گفته: احتمال دارد که پدر و مادرشان در آن هنگام تنگدست بودند یا پیامبر صلی الله علیه وسلم با اجازه پدرشان این کار را کرد، یا «عَقَّ» یعنی دستور داد، یا اینکه از ویژگی های مخصوص او بوده است، همان گونه که از طرف کسانی از امت که قربانی نکردند، قربانی کرد.

حکم عقیقه برای یتیم، حکم تراشیدن سر:



مالک تصریح کرده که برای یتیم، از مال خودش عقیقه انجام می‌شود؛ ولی شافعیه آن را جایز نمی‌دانند.

و اینکه گفته شد: «و يُحْلَقُ رَأْسُهُ»، یعنی تمام سر کودک تراشیده می‌شود، چون در احادیث، از «قزع» (تراشیدن برخی موها و گذاشتن برخی دیگر) نهی شده است. همان‌گونه که در باب لباس خواهد آمد.

ماوردی کراحت تراشیدن سر دختر (جاریه) را نقل کرده و برخی از حنابله گفته‌اند که سر او هم تراشیده می‌شود.

در حدیث علی نزد ترمذی و حاکم درباره عقیقه برای حسن و حسین آمده: «ای فاطمه! سرش را بتراش و به وزن مویش صدقه بده.» گفت: «ما آن را وزن کردیم، یک درهم یا کمتر بود.»

احمد از حدیث ابی‌رافع نقل کرده: «وقتی فاطمه حسن را به دنیا آورد، گفت: ای رسول الله! آیا برای فرزندم خون بریزم؟ (عقیقه کنم) فرمود: نه، بلکه سرش را بتراش و به وزن موهایش نقره صدقه بده. فاطمه چنین کرد، و چون حسین به دنیا آمد نیز همان را انجام داد.»

توجیه عدم انجام عقیقه توسط فاطمه:

شیخ ما در شرح ترمذی گفته است: ممکن است پیامبر خودش عقیقه را انجام داده بود و سپس فاطمه خواست خودش هم عقیقه کند، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم او را بازداشت. من می‌گویم: ممکن است علت منع، تنگ‌دستی آن زمان بوده و پیامبر صلی الله علیه وسلم راه آسان‌تری برای صدقه به او نشان داد، سپس برای او عقیقه کرد.

بر این اساس، این حکم مخصوص کسی است که برایش عقیقه انجام نشده. سعید بن منصور به صورت مرسل از ابوجعفر باقر به صورت صحیح نقل کرده: «فاطمه هرگاه فرزندی به دنیا می‌آورد، موی سرش را می‌تراشید و به وزن آن نقره صدقه می‌داد.» ترتیب ذبح، حلق، و نام‌گذاری:

از آوردن این افعال با واو در عبارت «يُذْبَحُ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» فهمیده می‌شود که رعایت ترتیب در این افعال واجب نیست.

در روایت ابوالشیخ در حدیث سمره آمده: «در روز هفتم ذبح می‌شود، سپس سرش تراشیده می‌شود.»



عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده که: ذبح مقدم بر حلق است، و از عطا عکس آن نقل شده. روایانی هم همین دو وجه را از شافعی نقل کرده است.
 بنوی در «التهدیب» گفته: مستحب است که ذبح قبل از حلق انجام شود، و نووی در «شرح المذهب» آن را تصحیح کرده است. و الله أعلم.^۱

۳ - باب الفرع^۳

باب: فرع

توضیح: قوله (باب الفرع): با فتح فاء و راء و پس از آن «ع» مهمله. در این باب حدیث ابوهریره «لا فرع ولا تى» ذکر شده است، از طریق عبدالله - یعنی ابن المبارک - از معمر از زهری، و در آن تفسیر «فرع» و «تى» آمده و ظاهر حدیث این است که مرفوع (به پیامبر صلی الله علیه وسلم) است.

در کتاب المحکم آمده است که «فرع» اولین زاییده شتر یا گوسفند است که اهل جاهلیت آن را برای بتهای خود قربانی می کردند. همچنین گاهی وقتی شترها به تعدادی می رسید که صاحب آن آرزو داشت، یکی را می کشتند. و نیز اگر شترها به ۱۰۰ عدد می رسیدند، هر سال یک شتر برای آن قربانی می کردند و خود و خانواده اش از آن نمی خوردند. فرع همچنین به غذایی گفته می شود که به مناسبت تولد نوزاد شتر تهیه می شد؛ مانند «خرس» که برای نوزاد انسان تهیه می شود. از این نکته می توان فهمید که چرا بخاری حدیث «فرع» را در کنار حدیث «عقیقه» آورده است.^۲

۵۴۷۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ». وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيَّتِهِمْ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ .

^۱ - فتح الباری.

^۲ - فتح الباری.



ترجمه: «ابو هريره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: فرع و عتیره در اسلام وجود ندارد». «فرع: در دوران جاهلیت اولین بچه شتر را برای بتهای قربانی می کردند و آنرا فرع می نامیدند. عتیره: حیوانی است که در دوران جاهلیت برای بتهای قربانی می شد و خون آنرا بر سر بتهای می ریختند»

توضیح: باز همان حدیث ابوهیره: «لا فرع ولا عتیره» از طریق عبدالله (ابن المبارک) از معمر از زهری، و در آن تفسیر دو اصطلاح «فرع» و «عتیره» آمده و ظاهر آن مرفوع بودن است.

در کتاب المحکم آمده است که فرع اولین زاییدهی شتر و گوسفند است که اهل جاهلیت برای بتهای می کشتند، و در توضیح بیشتر: اگر شترها به ۱۰۰ می رسید، هر سال یک شتر قربانی می کردند که خودشان نمی خوردند، و فرع غذایی هم برای تولد شتر بود، شبیه «خرس». از این جهت ارتباط میان حدیث فرع و عقیقه توسط بخاری آورده شده است.

۴ - باب الْعَتِیرَة

باب: عتیره

توضیح: در ادامه آمده: باب العتیره (با فتح حرف عین و کسره ی حرف تاء و وزن «عظيمة»). در این باب نیز همان حدیث از طریق سفیان - یعنی ابن عیینه - از زهری آمده است. در روایت حمیدی از سفیان آمده: «حدثنا الزهري» و ابو نعیم نیز آن را از همین طریق آورده است.

ولی ابن ابی عمر شنود کرده و حدیث را از سفیان از زید بن اسلم از پدرش از ابن عمر روایت کرده است، و ابن ماجه آن را آورده و گفته که از فواید ابن ابی عمر است.^۱

۵۴۷۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَأَنَّهُمْ يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاعِيهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

^۱ - همان.



ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «فرع و عتیره ای، وجود ندارد». شایان ذکر است که فرع، به اولین حمل حیوان می گفتند که آنرا برای طاعوت هایشان (بتها) ذبح می کردند و عتیره، حیوانی بود که آنرا در ماه رجب، ذبح می کردند.

توضیح: قوله «ولا عتیره» با فتح حرف مهمله و کسره حرف ثاء، و وزن «عظيمة». قزاز گفته: علت نام گذاری آن به «عتیره» این است که در آن ذبح (عتر) انجام می شده، و این کلمه به معنای «مذبوحه» است. این حدیث با لفظ نفی آمده، اما مراد از آن نهی است.

در روایت نسائی نیز با لفظ نهی آمده و در روایت اسماعیلی هم چنین آمده: «نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم» و در روایت احمد آمده: «لا فرع ولا عتیره فی الإسلام».

عبارت «قال والفرع» مشخص نیست که گوینده اش کیست. ولی در روایت مسلم از طریق عبدالرزاق از معمر، تفسیر به صورت متصل با حدیث آمده.

در سنن ابی داود از عبدالرزاق از معمر از زهری از سعید بن مسیب نقل شده که: «فرع اولین نوزاد دام است» و حدیث را موقوف بر سعید کرده اند. خطابی گفته: گمان می کنم تفسیر از قول زهری باشد. می گویم: ابو قره در سنن خود، حدیث را از عبدالمجید بن ابی داود از معمر نقل کرده و تصریح نموده که تفسیر «فرع» و «عتیره» از قول زهری است.

در روایت کشمیهنی «أول النتاج» بدون الف و لام آمده، و «نتاج» به صورت «نتاج» با کسره نون، سپس تاء خفیفه، و پایانش «ج» است.

عبارت «کان ینتج لهم» با ضم اول و فتح حرف سوم آمده است. فعل «نتجت» برای نوقه به صورت خاص استعمال می شود وقتی که زایمان کند، و این فعل تنها به همین صورت به کار می رود.

عبارت «کانوا یذبحونه لطواغیتهم» آمده و در روایت ابی داود افزوده شده که: «سپس گوشت آن را می خوردند و پوستش را روی درخت می انداختند». در این کار اشاره ای است به علت نهی.

شافعی از این حدیث استفاده کرده که اگر ذبح برای الله باشد، اشکالی ندارد، و این را با حدیث دیگر جمع کرده که در آن آمده: «الفرع حق».



حدیث «الفرع حق» را ابو داود، نسائی و حاکم از داوود بن قیس از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش عبدالله بن عمرو نقل کرده‌اند.

در روایت حاکم آمده: «از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیده شد درباره فرع، فرمود: فرع حق است. اگر آن را بگذاری تا به سن ماده‌شتری برسد که باردار شود یا جوان نری که قابل سوار شدن باشد، سپس آن را در راه الله خرج کنی یا به بیوه‌ای بدهی، بهتر است از اینکه آن را ذبح کنی و گوشتش به مویش بچسبد و شترت را از آن محروم کنی.»

و در روایت حاکم از عمار بن ابی عمار از ابوهریره نیز آمده: «فرع حق است، آن را ذبح نکن وقتی هنوز به تو وابسته است، بلکه بگذار از شیر بهره‌مند شود، و چون از مال خوب تو شد، آن را ذبح کن.»

شافعی (نقل بیهقی از مزنی از شافعی) گفته: فرع چیزی است که اهل جاهلیت برای طلب برکت در مالشان می‌کشتند. یکی از آن‌ها نوزاد اول شتر یا گوسفند را ذبح می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم آن را پرسیدند، و فرمودند که مکروه نیست، ولی مستحب است آن را نگه‌دارید تا در راه الله استفاده شود.

عبارت «الفرع حق» یعنی این کار باطل نیست، و جواب به سائل است. بین این حدیث و حدیث «لا فرع ولا عتیره» تعارضی نیست، چون مراد آن است که «واجب نیست».

امام نووی گفته: شافعی در روایت حرمه تصریح کرده که فرع و عتیره مستحب هستند. این را حدیثی نیز تأیید می‌کند که ابوداود، نسائی، ابن ماجه آورده‌اند، و حاکم و ابن‌منذر آن را تصحیح کرده‌اند از نُبَيْشَة - با نون و باء و معجمه تصغیر شده - که گفته: «مردی فریاد زد و گفت: ای رسول الله! ما در جاهلیت در ماه رجب عتیره انجام می‌دادیم. چه فرمان می‌دهی؟

فرمود: برای الله ذبح کنید، هر ماه که باشد. گفت: ما در جاهلیت فرع هم انجام می‌دادیم. فرمود: از هر گله چرنده‌ای، یک فرع باشد که آن را پرورش دهی، و چون قابل باربرداری شد، آن را ذبح کرده و گوشتش را صدقه دهی. این کار بهتر است.» در روایت ابوداود از ابی‌قلابه آمده: «سائمه (گله چرنده) صد رأس است.»

اما حدیثی که اهل سنن از طریق ابی‌رمله از مُخَنَف بن سلیم نقل کرده‌اند که گفته: «ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم در عرفه ایستاده بودیم، و او فرمود: ای مردم! بر هر خانواده‌ای در



هر سال، یک قربانی و یک عتیره لازم است. آیا می‌دانید عتیره چیست؟ همان است که آن را رَجِیبه می‌نامند.» خطابی این حدیث را ضعیف دانسته، ولی ترمذی آن را حسن دانسته است. و در روایتی دیگر از عبدالرزاق از مُخَنَّف بن سلیم آمده است، و می‌توان آن را با همان معنایی که حدیث نُبِیْشَه حمل شده، تطبیق داد.

نسائی این حدیث را روایت کرده و حاکم آن را صحیح دانسته است از حدیث حارث بن عمرو که: او در «حجة الوداع» با پیامبر صلی الله علیه وسلم دیدار کرد. مردی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: ای رسول الله! درباره عَتَائِر و فَرَائِع چه می‌فرمایید؟ فرمود: «هر که خواست، عتیره انجام دهد و هر که نخواست، انجام ندهد؛ و هر که خواست، فَرَع انجام دهد و هر که نخواست، انجام ندهد.»

این سخن به صراحت نشان می‌دهد که این دو واجب نیستند، ولی نفی یا اثبات استحباب را نمی‌کند، و استحباب آن از حدیثی دیگر برداشت می‌شود.

ابو داود از طریق «ابی العشاء» از پدرش روایت کرده که: «از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره عتیره سؤال شد، و ایشان آن را نیکو دانست.»

ابو داود، نسائی و ابن حبان نیز (با سند صحیح) از «وکیع بن عدیس» از عمویش «ابو رُزَین عقیلی» روایت کرده‌اند که گفت: گفتم: ای رسول الله! ما در ماه رجب قربانی‌هایی می‌کردیم، می‌خوردیم و به مهمانان غذا می‌دادیم. فرمود: «اشکالی ندارد.» و کیع بن عدیس گفت: «من آن را ترک نخواهم کرد.»

ابو عبید با قاطعیت گفته که عتیره مستحب است؛ و این سخن ردی است بر کسانی که گفته‌اند فقط ابن سیرین قائل به آن بوده است. طحاوی از ابن عون نقل کرده که او خود این کار را انجام می‌داد.

ابن منذر نیز چنین نظری دارد و گفته است: عرب‌ها عتیره و فَرَع را انجام می‌دادند و برخی از مسلمانان نیز با اجازه شریعت انجام می‌دادند، سپس از آن نهی شد. و نهی کردن، فقط در صورتی معنا دارد که عملی انجام می‌شده باشد. هیچ‌کس نگفته که ابتدا نهی شده باشد، سپس اجازه داده شده، سپس باز نهی شده باشد، جز ابن سیرین. عیاض نیز نقل کرده که اکثر علما قائل به نسخ (منسوخ شدن) این عمل هستند، و حازمی نیز همین نظر را قاطعانه پذیرفته است. اما آنچه از شافعی نقل شده، گفته آنان را رد می‌کند.



ابو داود، حاکم و بیهقی (و لفظ از بیهقی است) با سند صحیح از عایشه روایت کرده‌اند که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را امر کرد که برای هر پنجاه رأس دام، یک فَرَع انجام دهیم.»

در روایت حمیدی آمده است: «عَثیره، گوسفندی است که در ماه رجب از سوی خانواده‌ای قربانی می‌شود.»

ابو عبید گفته: عَثیره همان «رجیه» است؛ یعنی قربانی‌ای که در جاهلیت در ماه رجب برای تقرب به بت‌ها انجام می‌شد.

دیگران گفته‌اند: عَثیره نذری بوده که اگر مال کسی به مقداری خاص می‌رسیده، از هر ده رأس دام، یکی را در ماه رجب قربانی می‌کرده است.

ابن سیده می‌گوید: در جاهلیت، مردی می‌گفت اگر دارایی‌ام به صد رأس برسد، یکی را عَثیره می‌کنم.

در «الصحاح» افزوده شده که این در ماه رجب بوده است.

ابو داود نقل کرده که این قربانی در دهه اول رجب انجام می‌شده، و نووی نیز اجماع علما را بر این مطلب نقل کرده، هرچند در آن جای تأمل هست.

فصل:

در خص وصتی فبذح: در بنوان عپی می‌گفتند: بذح ه بذح اگله ی گ ربی د. بذح: ع م ربذح ربسی ارلا ام داد. یذح: حی ولای راکفت.^۱

در شرط لحشی عتی زب ر ه ر حی ولای کب ه منط و ب خ ر گ قی پ ه لای، تحقه ه و ام ه ال ل ه ا پ قص ه ل ر ان ی گ ی و ت ق ر جت ب ه ل ر و ر گ ا ربذح می‌شود، ل ط ل ق می‌گردد.

لزوم اخلاص در ذبح

ل و ن بذح و س پی دن حی و ان ی ا د ز م ح و گت مبطاه د آن ر ل ه قتی مبله ه منطه ور کسب ض ای ل ر و ر گ ارلا ام داد. ازلی ا رو ه ر ک ه س ع م ربذح را — ه ر ل ه د از م ک ه م



ارزش ه هشل د ب برای ی رخ دال اه ام ده دم ره ره کقلده داشه ده و درصه ور زنبیه
نک ردیف برای ه ره در دوزخ خواه دملد.

خ دانی دتق ال لله لعلش ﷺ بیه الام بذخ وقبیلایتن مبرای خ ه رمه ان داده و آن
راج زو طره میری عویجی د و عیاد زقلد دادن موده ملت، لهس قته ی لله لعلش خ دا ﷺ
رعالتی الام لم زم ملت، م نه فیه ه طی الهی مخ طه بفهره الهی قه رارخه وای م
گفتی قرآنکی م لله لعلش ﷺ را دریه از نه نه لله لعلی ف رمه ان مهی ده ده: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَأَخِرْ ۝۲﴾ الکوتر: ۲

ح الک ه لله اسل تتن مبرای لارورگ ارخ و دن م انخ وان وقبیلایتنک ا).
درج های تگ ه رمه فخرجه ده: ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
۝۱۱۲ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝۱۱۳﴾ الأنعام: ۱۶۲ - ۱۶۳

بگ وین م از و عیاد ز و فیت اوم ردن م از آن خ داسله تکه ملارورگه ارج هله ان
ملت) وی اسل تکه تنده اخ دارال ویت گ میکنن م وک اراهی ای اجه ان خود را در میری
ضیلت اومیل دازم وپ ذل مال و جان در راهی زدان میکنن م و درلی اراه میهرم،
تا محبت م ذخی ره م هشل و د). خ دارای لشی یک یخصت).

خا طلب کنی - رح مه ال - دیفسی ری الهی میگی د: ال لله لعلش و لرم ان داده
به م رکی اک ه ی رخ داربلنگی و بیخ ه ه ربه نام یار وی سر م بیجی فد - اع لم
ن حل دنن م از، عیاد ز و فیت اوم رف گشتن مبرای خ دانی بوده و یار او را دخاله تنده ی
ده د، للال لله درس ورکثوبه و فخرم ان می ده دن م از وقبیلایتن رلتن مبلخه طر لجه ب
ض ای لارورگ ارل الهه دمت مبله ی اوسیله از م ره کی فطس ل مکفیه ه و هم هفت و
تصیی مگی ی طگ ربه آ زلل اخ لصرشست وش و ده د.

م اه دم میگی د: واژه هس کنبه معنی بذخ دوفیضه حج و عمره ملت.



ثوری ازس دی ازسجی ب اچی رلق رمی کئن کک: شرکی ببه معنی: بنه ح وقیبه لی م، سلت.

س دی وضح اکئنز لہی آگفتہ لاد.^۱

ذبح شرک آمیز

للہا قیل ریش لئ د، بذح وقیبلی جزو طارف راخ ای ب، اد زم حه و گ بقه و نبلی قص د لرخ دا در آن دخلات دادمش ود وگرنه لئ ان د ارش رک کعبه رشه ده و در دوزخ لرازع ذا ملاگ ارخ واه بود، اح ایث فی ادی درلی ابطه وارمش ده لہ کک: ه بخ طر لری ز از م لالت خ ولنگ افتنه ام واردی از لہ ا رلی اد آورخ وای مش د:

لعیب بلای طلاب ﷺ می گئی د: لہ لہ رخ دا ﷺ لہ لہ رخ وای مت ضری ح داد و فرمہ ود: « لعن الله من ذبح لغير الله، و لعن الله من لعن والديه، و لعن الله من آوى محدثا، و لعن الله من غیر منار الارض ».^۲

(خ دانی دکنسی رکب رای طه رخ دانبه ح طه دی ه ولله ین گ رقبه ی کئنه دی ه) ضس دی رالاه ده دی اح دود و مرزه رلک لہ ده دوی اک رده سلت).
لع اوفی ببه معنی: دورش دن ازسری ه رح مت لاه ی سلت مبلو لریع ادا زم می گئی ه د:
طس رلع ب رطرد و دور رلا دن از ح ی م رح مه ت لاه ی طه ل ق مه ی گ ردد، و ه رگه اه از س وی مرد هک ارفی تبه معنی: ثرن ام دادن سلت.^۳

ام اهن ووی - رح مه ال - درلی از ین ه مخ رطه د: قصه ود از آن در حه یی ث مینه ور بذح لای سلت تکب خ طر ب صر لی ب، مری، یسی، مح مد - لہ م الصلاة ولسه لم، کئنه و ام ال لہ صر و زگی رکه ه م هی ام واردخل ری او حصر رنظہ رازلا ه ام دف ده اش گ شت لہی اچی ولای فی ز - للہا لہ مش فلعی ولہه رولا گبهر آنظہ اقنظہر

^۱ تفسیر ابن کثیر / سوره انعام.

^۲ صحیح مسلم (کتاب الاضاحی) و سنن نسائی (کتاب الضحای).

^۳ تفسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید / ۱۷۵.



دانند -، حرام ملت. فی راهه د راز آفبزرگ هت وبعه اد زکاه رخ هله وده ول اه ام
د فده م هت ب مش م ارمی رود.^۸

زمخ رری نه ز درلی بلاره مه یگه ده: م ره کی اعهاد ز هت یقن دله س از خیه داری و
س اتع اخله ها ویله ره ب رداری از □ رمه ایبه هت منظور لگی ری از لیه ای اتع م های
جی ان، حی ولای رابح می ک رفند، ول فل دله اتس ا هت ملت. ازله اروامه ووی
می گه دبلاره م مروزی که ازله روان م ذه بش فلعی ملت - از غ م احب خه ارلقه ر
می کنن دک مری دن حی وان لگ □ احب رم لاری ان □ و فب خه طریه رخ داسلت، حه رام
محس و می گدرد.^۲

ط ارقب شه ا ازله رم رت می کنن د: « دخل الجنة رجل فی ذباب، و
دخل رجل النار فی ذباب. قالوا: کیف ذالک یا رسول الله؟ قال: مرّ رجلان علی قوم
لهم صنم لا یجوزہ أحد حتی یقرب له شیئا، فقالوا: لأحدهما: قرب. قال: لیس عندی
شیء اقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، فدخل النار. وقال
للآخر: قرب فقال: ما کنت لأقرب لأحد شیئا دون الله عز وجل فصریبا عنقه فدخل
الجنة. »^۳

ی کف فب خ طری گسی واربه رت ویکی هی هت گهر هه ب خه طری گسی وارد دوزخ
گ رت، خس ارلوی ن: لگ نه ای لاری رخ دایلم رمود: دوفر ازکنن ارق وم صبت □ م رت
ب ورک رفن دک ت قیبلای ک ردن لاری لگ □ احبت ران اجه از هه ور و مهرور بده هی □
ک سن می دانند، ول فل ویکی از آن گفتند: لاری ر قیبلای ک انگفت: لاری نه دارم
ت قیبلای کنن م گفتند: ح دق رگسی ببح ک ا، وی نه ز گسی رابح و راه بده ره گ

^۱ شرح النووی علی صحیح مسلم (کتاب التوحید).

^۲ تیسیر العزیز الحمید / ۱۵۸.

^۳ مسند احمد (کتاب الزهد).



گ روفد. آنکزی بگردد را هم لقی فلرم ان دافد، لی او در لیل خگفت: م ای □ قاهز
راج نبرای خ دق بیلین خواه مکرد، ول ذا وی بک مش هاد ز مین لاده و واربه رتشد.)
دو نکته ازلی احیای ثنبر هشت می شود:

۸- ملامت رک پت □ میت بیسی از خطی، حساس و قی سلت، فی را آن مه رتفه اه
بخ طر قبیلین مودن گنسی وارد دوزخ شد، ول فلیق د هم راه ای مت همه مشه رک را
م دود و غر و عوام ر آن رای رک اکرد.

۲- سلت و بی دوی □ میتی در دل ملامت سلیتی اوج انبک ف از جگه اه و هلیتی
بی نظی پر خ وردایش د، وله ذا آنی کفهر از بنه ح ختی ک گه س هه به رای طهر
خ دانی دلقناع وری ده و ج انگ و بک هلی گ وک دکرد.

نکته قابل توجه:

محرم ب ای دلوا - رح مه ال - دت ضریح ملامت هه م گفته ا لک و بی ده «مهی
نوس د:

مردی که هلیلم رخ دا □ داندش ارم می کند ازلی لحاظ وارد دوزخ گرتک هبوح
مپور رنه از روی قص د و فی تبلیک بخ طر رهلی از شر آنق وم لا ام داد.
درین المس لای لای گ می تی دو آن لایک ه: لظه ورم که اسله ت لای ا هف بیع اهت
ورود و بی ه نایگ دوزخش دیش دح ال لایک ه خ دانی دی لک س را در قبال الام ع لمی
طراحی اری محلی من خواه نکرد؟ در لیل میت وان دو نکته فی ر ام دنظر قرار داد:
لاف لی ا در شیعی ای گ فته رخسرت ج □ زبیه وده و مردمه ان آن زمه انق و لبرقه لاه د
کظم ا زکفر آهز بربان جاری فی قلع الشرک لآود رال ام دف د.

(وی شری دی ام ردق داب هبوح گس را از دورنهی ز □ فیت ه و آرام گلی ملی را
از هت دابیش د، وگرنه برسل اسبی ان رتیرگ رق آبرخ ورداری از لای ا آرام رهی



به فک ام قل داپه اع مال خ ل ر شرع م وچا ز خ ظ و س ل ا م م ل د ن ن ه ا ل ی م ا ن ر ط ه ر ا ه م و
به ه ل ه ح س ا ر ی ب ر ی گ م ح و م ی گ ر د د :

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ النحل: ۱۰۶

بک از آ انک ه ک ح ی ف ر ا ر و ا چ ا ر (و ا د ا پ ه ط ه ا ر ک ف ر م ی گ ر ف ن ه د و د ر ه م ه ا ن ح ه ا ل
ل ی ه ل ر ا ن ش ب ل ت ب ر ی م ا ن س ل ت .) ا ز ک ت ا العقيدة الصافية



۷۲ - الذبائح

کتاب: ذبح و شکار

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در برخی نسخه‌ها واژه "باب" آمده و در برخی نه. همچنین ترتیب آیات نیز در نسخه‌های مختلف متفاوت است. در برخی روایت‌ها بسم‌الله بعد یا قبل از عنوان آمده است.

۱ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمُ اللَّهُ بَشْيَءٍ مِنَ الصَّيْدِ) إِلَى قَوْلِهِ (عَذَابٌ أَلِيمٌ) . وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (أَجَلْتُ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعُقُودُ الْهُودُ ، مَا أَجَلَ وَحَرَّمَ (إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الْخَزِيرُ . (يَجْرِمَنَّكُمْ) يَحْمِلَنَّكُمْ (شَتَانٌ) عِدَاوَةٌ (الْمُنْخَبِقَةُ) تَخَنَّقَ فَتَمُوتُ (الْمَوْفُودَةُ) تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوقِدُهَا فْتَمُوتُ (وَالْمُتَرَدِّيَّةُ) تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ (وَالنَّطِيحَةُ) تُنْطَحُ الشَّاةُ ، فَمَا أَدْرَكَتْهُ يَتَحَرَّكُ بَدَنُهُ أَوْ بَعَيْنُهُ فَادْبَحَ وَكُلَّ .

باب: بسم الله گفتن در وقت شکار

و فرموده الله عزوجل: ای آن کسانی که ایمان آورده اید همانا می آزماید شما را الله به چیزی از شکاری که می رسد به آن دست‌ها و نیزه‌های شما تا بداند الله آن را که غائبانه از وی می ترسد پس هر که تجاوز کند بعد از این او را است عذاب دردناک.

وقول الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمانها و قراردادهای وفا کنید. (گوشت) چهارپایان برای شما حلال گردیده است، جز آنچه (حکمش) بر شما خوانده می شود، در حالت احرام صید را حلال ندانید، همانا الله هر چه بخواهد حکم می نماید. * ای کسانی که ایمان آورده اید! شعائر الله را حلال ندانید، و نه ماه حرام را، و نه قربانی‌های بی نشان، و نه قربانی‌های نشان‌دار را، و نه کسانی را که قصد آمدن به خانه الله را دارند و به دنبال فضل و خشنودی پروردگارشان هستند، و هرگاه از احرام بیرون آمدید، شکار کنید. و دشمنی قومی که شما را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند شما را وادار نسازد که تعدی و تجاوز کنید و یکدیگر را بر نیکی و پرهیزگاری کمک نمایید و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاری نکنید. و از الله بترسید، همانا الله کیفر شدیدی دارد. * بر شما حرام



شده است خوردن حیوان مرده، و خون، و گوشت خوک، و حیوانی که به نام غیر الله سر بریده شده، و حیوانی که خفه شده و حیوانی که بر اثر وارد شدن ضربه مرده، و حیوانی که از بالا پرت شده، و حیوانی که بر اثر شاخ زدن حیوانات دیگر مرده، و آنچه که درنده از آن خورده باشد، مگر اینکه آنها را (زنده یافته و) سر بریده باشید، و حیواناتی که برای غیر الله بر سنگ یا چیز دیگری که برای عبادت (غیر الله) نصب می شود ذبح گردد. و حرام است که به وسیله تیرهای قرعه به پیشگویی بپردازید. این امر موجب فسق و بیرون رفتن از دایره ی اطاعت خداست. امروز کافران از دین شما ناامید گشته اند، پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز برایتان کامل، و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم، و اسلام را به عنوان آیین برایتان پسندیدم. اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود و تمایلی به انجام گناه نداشته باشد (اگر از منهیات مذکور بخورد) همانا الله بخشنده و مهربان است» [مأئده: ۱ - ۳]

و ابن عباس گفت: «بالعقود» [مأئده: ۱] یعنی به عهدها، آنچه حلال و حرام گردیده است. «الا ما یتلی علیکم» [مأئده: ۱] (جز آنچه حکمش بر شما خوانده می شود) یعنی: خوک. «یجرمنکم» [مأئده: ۲] (کینه توزی گروهی) یعنی: خشمگین یا حمله ور سازد شما را. «شننان» [مأئده: ۲] «تعدی» یعنی دشمنی. «والمختنقة» [مأئده: ۳] «به چوب مرده» یعنی: به چوب زده شود. به چوب زده شود که بمیرد. «والمتردیت» [مأئده: ۳] «از بلندی افتاده» یعنی: از کوه بیفتد و بمیرد. «والنطیحة» [مأئده: ۳] «وبه ضرب شاخ مرده» یعنی: حیوان دیگری او را شاخ بزند. پس در همچو حالات، اگر دیدی که دم یا چشم حیوان حرکت می کند، آنرا بکش و بخور.

توضیح: در باب «نام بردن الله هنگام شکار»، واژه "باب" در نسخه های کریمه، اصیلی و ابوذر نیامده ولی در دیگر نسخه ها آمده است.

واژه "الصید" (شکار) در اصل مصدر فعل «صاد» است، اما به عنوان اسم برای حیوان شکار شده نیز استفاده می شود.

در آیه قرآن آمده: "حرمت علیکم المیتة... فلا تخشوه و اخشون" و همچنین آیه: "یا ایها الذین آمنوا لیبولنکم الله بشیء من الصید..." که برخی نسخه ها ادامه آیه «تناله ایدیکم و



رماحکم...» تا «عذاب أليم» را نیز آورده‌اند. در برخی نسخه‌ها آیات دیگری از جمله «أحلت لكم بهيمة الأنعام...» نیز آمده است.

در تفسیر آیه «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، ابن عباس گفته است: منظور عهدها و پیمان‌هاست؛ هر آنچه الله حلال و حرام کرده، واجب کرده و حدود آن را در قرآن بیان کرده است. ابن ابی حاتم این را از طریق علی بن ابی طلحة روایت کرده است. طبری نیز از این طریق روایت کرده و همچنین مشابه آن را از مجاهد، سدی و دیگران نقل کرده است. قتاده گفته: مراد از «عقود» در اینجا پیمان‌هایی است که در جاهلیت بسته می‌شد. دیگران گفته‌اند: منظور عهد و قراردادهایی است که مردم با هم می‌بندند.

و گفته شده که تفسیر اول مناسب‌تر است، چون بعد از این آیه، احکام حلال و حرام آمده است. «عقود» جمع عقد است، و اصل عقد، بستن چیزی به چیز دیگر است، مانند بستن طناب.

در تفسیر «إلا ما يتلى عليكم من الخنزير»، ابن عباس گفته: یعنی منظور از آن، میت‌ه (مردار)، خون و گوشت خوک است.

در تفسیر آیه «ولا يجرمكم شأن قوم» نیز ابن عباس گفته: یعنی بغض و دشمنی با قومی، شما را به ظلم نکشاند. طبری نیز همین معنی را با بیان دیگری از دیگران نقل کرده است.

گفته‌ی او: «(المنخنقة...)) بی‌هقی تمام این روایت را از طریق «علی بن ابی طلحة» از ابن عباس نقل کرده و در پایان آن آمده است: «هر حیوانی از این موارد (منخنقة، موقوذه،...)) که زنده باشد و دُمش حرکت کند یا چشمش بپرد، پس آن را ذبح کن و نام الله را بر آن ببر، و حلال است.» طبری نیز همین روایت را به این صورت نقل کرده است: «المنخنقة (حیوانی که خفه شده و مرده)، الموقوذه (که با چوب زده شده تا مرده)، المتردية (که از کوه پرت شده)، النطيحة (گوسفندی که گوسفند دیگری به آن شاخ زده)، و آنچه درنده‌ای خورده، همه این‌ها... مگر آنکه شما آن را به موقع ذبح کنید؛ یعنی اگر زنده باشد، دُمش حرکت کند یا چشمش بپرد، آن را ذبح کن و نام الله را ببر، و حلال است.»

و از ابن عباس از طریق دیگری نیز نقل شده که او می‌خواند: «و أکیل السبع» یعنی «آنچه درنده خورده است».



و از قتاده نیز نقل شده است: «هر چیزی از این موارد که نام برده شد - جز خوک - اگر زنده بود و چشمانش می‌پرید یا دمش حرکت می‌کرد یا پاهایش جنبش داشت، و تو آن را ذبح کردی، حلال است.»

و از علی رضی الله عنه نیز روایتی مشابه روایت ابن عباس نقل شده، و از قتاده آمده است که: اهل جاهلیت گوسفند را با چوب می‌زدند، و چون می‌مُرد آن را می‌خوردند. او گفته: المتردیه (آن حیوانی است) که در چاه سقوط کرده است.^۱

۵۴۷۵ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ « مَا أَصَابَ بَحْدَهُ فُكْلُهُ ، وَمَا أَصَابَ بَعْرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ « مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فُكْلٌ ، فَإِنْ أَخَذَ الْكَلْبُ ذِكَاةً ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيَتْ أَنْ يَكُونَ أَخْذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَتَلَهُ ، فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ » .

ترجمه: «عدی پسر حاتم - رضی الله عنه - می‌گوید: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره شکار به وسیله پرتاب عصای نوک تیز یا دارای آهن نوک تیز پرسیدم، فرمود: اگر حیوان در اثر نوک تیز عصا زخمی و شکار شود حلال است و گوشت آن را بخورید، اگر در اثر ضربه با وسطه عصا بمیرد آنرا نخورید، چون جزو موقوذه (در اثر ضربت کشته شده) است و به نص قرآن حرام می‌باشد»، و درباره شکار با سگ از او سؤال کردم، فرمود: مادام که سگ شما حیوان شکار را (بدون اینکه از آن بخورد) برای شما نگه داشت، گوشت آن را بخورید، کشته شدن شکار به وسیله سگ تربیت شده به منزله ذبح و سر بردن آن است. ولی وقتی که دیدید سگی یا چند سگ دیگر با سگ شما در کشتن این حیوان شکار شده شرکت کرده اند (از گوشت آن مخورید) چون بیم آن دارم که این سگ یا سگهای دیگر، همراه با سگ شما این شکار را گرفته و با هم آن را کشته باشند، بنابراین نباید از گوشت آن بخورید چون شما تنها بر سگ خود بسم الله را خوانده نه بر سگ یا سگهای دیگر».

توضیح: گفته‌ی او: «زکریا برای ما حدیث گفت» او زکریا بن ابی زائده است و «عامر» همان «شعبی» است، و این سند همگی از کوفه‌اند.

^۱ - فتح الباری.



گفته‌ی او: «از عدی بن حاتم» او عدی بن حاتم طائی است. در روایتی از اسماعیلی به نقل از عیسی بن یونس از زکریا آمده: عامر برای ما روایت کرد، عدی برای ما روایت کرد. اسماعیلی با عبارت «قال عامر حدثنا عدی» تأکید می‌کند که زکریا مدلس بوده و روایت را به صورت «عن عن» (بدون تصریح به شنیدن مستقیم) نقل کرده است. می‌گوییم: در روایتی دیگر از عبدالله بن ابی‌السفر از شعبی آمده: «شنیدم عدی بن حاتم می‌گفت...»

و در روایتی از سعید بن مسروق آمده است: «شعبی به من گفت: شنیدم عدی بن حاتم می‌گفت: او همسایه و مهمان ما بود و با ما در نهرین هم‌پیمان بود.» این را مسلم نقل کرده است.

پدر عدی، یعنی «حاتم طائی» به سخاوت مشهور است. خود عدی نیز مردی بخشنده بود. او در سال فتح (فتح مکه) مسلمان شد و با قوم خود بر اسلام پایدار ماند. او در فتح عراق نیز شرکت کرد و تا سال ۶۸ هجری زنده بود.

گفته‌ی او: «المعراض» با فتح میم، سکون حرف بعد، و آخر آن حرف غین معجم (غ) است.

خلیل و برخی دیگر گفته‌اند: تیر بی‌پر و بدون نوک آهنی است. ابن‌درید و ابن‌سیده گفته‌اند: تیری بلند با چهار پر نازک که هنگام پرتاب به صورت افقی حرکت می‌کند. خطابی گفته: نوعی تیر با نوک پهن و سنگین است. برخی گفته‌اند چوبی است با دو سر باریک و وسط ضخیم که به آن «حُذافه» می‌گویند.

یا چوب سنگینی است که انتهای آن عصایی با سر نوک‌تیز است، و گاهی هم نوک‌تیز نیست. نووی این نظر اخیر را (به پیروی از عیاض) قوی‌تر دانسته است. قرطبی گفته: این تفسیر (نظر اخیر) مشهورتر است.

ابن‌التین گفته: المعرض عصایی است که سر آن آهنی دارد و شکارچی آن را به شکار پرتاب می‌کند. اگر با قسمت تیز آن شکار را بزند، شکار حلال و ذبح‌شده محسوب می‌شود. اما اگر با پهلوی آن بزند، شکار موقوذه (مرده با ضربه) است.

گفته‌ی او: «اگر با پهلوی بزند، موقوذه است» در روایت ابن‌ابی‌السفر از شعبی آمده: «اگر با پهلوی زد و شکار مرد، آن حیوان موقوذه است و نخور.»



واژه «وَقِيدَ» با قاف و در انتها ذال معجمه است، به وزن «عظیم»، و صیغه فعیل به معنای مفعول است؛ یعنی چیزی که با چوب یا سنگ یا هر ابزار بدون لبه کشته شده باشد. موقوفه همان است که با چوب زده می‌شود تا بمیرد.

در روایت همام بن حارث از عدی آمده است: «گفتم: ما با معراض شکار می‌کنیم، فرمود: هر چیزی که نفوذ کرد (خَرَقَ)، آن را بخور.» «خَرَقَ» یعنی شکافت و نفوذ کرد. گفته می‌شود: «سهم خازق» یعنی تیر نافذ. و گاهی به جای زای، سین هم گفته شده است. و گاهی «خَرَزَ» گفته می‌شود، که یعنی شکاف دادن.

خلاصه اینکه: اگر تیر یا معراض با لبه تیزش به شکار بخورد، آن شکار حلال است و این همان ذبح شرعی است. ولی اگر با پهلوی تیر بخورد، حلال نیست، زیرا مانند چوب یا سنگ محسوب می‌شود. و منظور از «بعرضه» این است که با بخش پهن (نه تیز) زده شود. این نظر جمهور علماست. ولی از اوزاعی و برخی فقهای شام نقل شده که حتی در این صورت هم حلال است. ادامه بحث در باب بعد خواهد آمد، ان شاء الله.

گفته‌ی او: «از شکار با سگ پرسیدم...» فرمود: «هر چه سگ برای گرفت، بخور؛ زیرا گرفتن سگ همانند ذبح است.» در روایت ابن ابی‌السفر آمده: «اگر سگت را فرستادی و نام الله را بردی، پس بخور.» در روایت دیگر از «بیان بن عمرو» از شعبی آمده: «اگر سگ‌های آموزش دیده‌ات را فرستادی و نام الله را بردی، پس از هر چه برایت گرفتند، بخور.» منظور از «آموزش دیده»، سگ‌هایی هستند که: وقتی شکار به آن‌ها نشان داده شود، دنبالش بروند؛ وقتی نهی شوند، بازایستند؛ وقتی شکار را بگیرند، آن را نگه دارند تا صاحبش برسد. این شرط سوم مورد اختلاف است.

بغوی در «تهذیب» گفته: حداقل سه بار (باید اطاعت را نشان دهند). ابوحنیفه و احمد گفته‌اند: دو بار کافی است.

رافعی گفته: تعیین عدد مشخص ممکن نیست؛ زیرا رفتار حیوانات مختلف است. بنابراین معیار، عرف مردم است.

در روایت مجالد از شعبی از عدی که ابو داود و ترمذی نقل کرده‌اند، آمده: «از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره شکار با باز (باز شکاری) پرسیدم، فرمود: هر چه برایت گرفت، بخور.»



در ابو داود: «اگر از سگ یا باز چیزی آموختی، و آن را فرستادی و نام الله را بردی، پس از آنچه برای گرفت، بخور.» پرسیدم: «اگر شکار را کشت (ولی نخورد)؟» فرمود: «اگر کشت ولی از آن نخورد، بخور.» ترمذی گفته: علما بر این نظر هستند و خوردن شکار باز و شاهین را جایز می‌دانند.

و در معنای واژه‌ی «باز»، واژگانی چون «صقر» (شاه‌باز)، «عقاب»، «باشق» و «شاهین» قرار می‌گیرند. مجاهد، واژه‌ی «الجوارح» در آیه را به «سگ‌ها و پرندگان شکارگر» تفسیر کرده است، و این نظر جمهور علماست، مگر آنچه از ابن عمر و ابن عباس نقل شده که بین شکار با سگ و پرنده تفاوت قائل شده‌اند.

قوله: «إذ أرسلت كلابك المعلمة فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره» در روایت بیان آمده: «و اگر سگ‌هایی غیر از سگ تو با آن مخلوط شدند، نخور.» و او در ادامه‌ی روایتش پس از عبارت «مما أمسكن عليك» افزوده: «و اگر آنها (سگ‌ها) شکار را کشتند (هم اشکالی ندارد)، مگر اینکه سگ بخورد، زیرا می‌ترسم که آن را برای خودش نگه داشته باشد (نه برای تو)».

و در روایت ابن ابی‌السفر آمده: «گفتم: اگر خورد چه؟ گفت: نخور، زیرا برای تو نگه نداشته، بلکه برای خودش نگه داشته است».

و در چند باب بعدتر، افزوده‌ای در روایت عاصم از شعبی درباره‌ی تیراندازی به شکار و پیدا کردنش پس از یک روز یا بیشتر خواهد آمد.^۱

درسها و اندرزها!!

از این حدیث استفاده می‌شود که:

■ گفتن بسم‌الله هنگام شکار شرط است. در حدیث ابو‌ثعلبه، که در چند باب بعد خواهد آمد، آمده: «و آنچه را با سگ آموزش دیده‌ات شکار کردی و نام الله را بردی، بخور.»

■ علما بر مشروعیت گفتن الله اکبر هنگام شکار اتفاق نظر دارند، اما در اینکه آیا گفتن آن شرط حلیت خوردن است یا نه اختلاف دارند.

شافعی و گروهی (و این روایتی از مالک و احمد نیز هست) گفته‌اند که گفتن بسم‌الله سنت است؛ اگر کسی عمداً یا سهواً آن را ترک کند، اشکالی در حلیت خوردن ایجاد نمی‌شود.

^۱ - فتح الباری.



اما احمد (در روایت راجح) و ابو ثور و گروهی دیگر گفته‌اند که بسم الله واجب است؛ زیرا در حدیث عدی، حلیت شکار مشروط به آن شده و در حدیث ابو ثعلبه نیز اجازه‌ی خوردن بر آن متوقف شده است. و کسی که به مفهوم وصف قائل است، می‌گوید اگر وصف نباشد، حکم نیست، و شرط قوی‌تر از وصف است. و وجوب نیز به این دلیل تقویت می‌شود که اصل، تحریم مردار است، و آنچه از آن استثنا شده، مشروط به صفات خاصی است؛ بنابراین آنچه بر آن نام الله برده شده، موافق وصف است و آنچه نبرده‌اند، بر اصل تحریم باقی می‌ماند.

■ ابو حنیفه، مالک، ثوری و جمهور علما گفته‌اند اگر کسی از روی سهو نام الله را نبرد، اشکالی ندارد، اما اگر عمداً ترک کند، محل اختلاف است. در مذهب مالکی در این حالت دو قول است: آیا حرام است یا مکروه؟ و در مذهب حنفی، حرام است. و در مذهب شافعی در صورت عمد، سه وجه وجود دارد: صحیح‌تر این است که خوردن مکروه است. و گفته شده مکروه تنزیهی است. و گفته شده گناه دارد اما خوردن حرام نیست. و مشهور از احمد آن است که بین شکار و ذبیحه تفاوت می‌گذارد: در مورد ذبیحه به قول سوم (وجوب بسم الله) قائل نیست.

در ادامه، دلیل کسانی که گفتن بسم الله را در ذبیحه شرط نمی‌دانند، به تفصیل خواهد آمد.

■ و در این حدیث جواز شکار با سگ‌های آموزش دیده آمده است. اما احمد و اسحاق، سگ سیاه را استثنا کردند و گفتند با آن شکار حلال نیست، زیرا شیطان است؛ و از حسن، ابراهیم، و قتاده نیز چنین نقل شده است.

■ از حدیث استفاده می‌شود که خوردن آنچه سگ آموزش دیده گرفته جایز است، به شرط‌های مذکور، حتی اگر ذبح نشود. زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر سگ شکار را بگیرد، این خود همان ذبح است». پس اگر سگ آن را با پنجه یا دندان کشت، جایز است، و همچنین اگر با وزنش شکار را کشت، بنا بر یکی از دو قول شافعی، و آن قول راجح است. و اگر سگ شکار را نکشت، ولی آن را زخمی کرد و شکار با حال رمق افتاد و صاحبش نتوانست در وقت مناسب آن را ذبح کند و شکار مرد، باز هم خوردنش جایز است، به خاطر عموم حدیث: «اگر سگ بگیرد، همان ذبح است». این در صورتی است که سگ آموزش دیده باشد. اما اگر صاحب شکار را زنده یافت و فرصت ذبح داشت ولی ذبح نکرد، حرام است؛ خواه



عمداً ذبح نکرد یا به‌خاطر نبودن ابزار. و اگر سگ غیرآموزش‌دیده باشد، در این صورت باید شکار را زنده بیابد و خودش ذبح کند، و اگر مرده یافت، خوردن جایز نیست.

■ همچنین از این حدیث استفاده می‌شود که اگر سگ دیگری در شکار شریک شود، خوردن شکار حلال نیست، مشروط بر اینکه آن سگ خودش رها شده باشد یا کسی او را رها کرده باشد که صلاحیت ذبح ندارد. اما اگر کسی از اهل ذبح، آن سگ را رها کرده، شکار حلال است. سپس بررسی می‌شود: اگر هر دو سگ را با هم فرستادند، شکار برای هر دو است؛ وگرنه برای اولین سگ است. این نکته از تعلیل پیامبر برداشت می‌شود که فرمود: «زیرا تو نام الله را بر سگ خود بردی، ولی بر سگ دیگر نبردی». از این جمله فهمیده می‌شود که اگر فردی هنگام فرستادن سگ نام خدا را ببرد، شکار حلال است. در روایت بیان از شعبی آمده: «اگر سگ‌های دیگر با آن مخلوط شدند، نخور».

■ از این استفاده می‌شود که اگر شکار را زنده یافت و آن را ذبح کرد، خوردن جایز است، زیرا ملاک در حلیت، ذبح است نه گرفتن شکار توسط سگ.

■ از حدیث فهمیده می‌شود که خوردن شکاری که سگ از آن خورده، حرام است، حتی اگر سگ آموزش‌دیده باشد. در حدیث نیز چنین علتی آمده که «می‌ترسم سگ برای خودش گرفته باشد». و این نظر جمهور علماست و از دو قول شافعی، همین راجح دانسته‌اند. اما در قول قدیم شافعی – که قول مالک و برخی از صحابه نیز هست – گفته شده خوردن آن جایز است. ایشان به حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از جدش استدلال کرده‌اند که: «اعرابی‌ای به نام ابو ثعلبه گفت: ای رسول الله! من سگ‌هایی آموزش‌دیده دارم، درباره‌ی شکار شان مرا راهنمایی کن. فرمود: از آنچه برای تو شکار کردند بخور. گفت: حتی اگر از آن بخورند؟ فرمود: حتی اگر از آن بخورند». این حدیث را ابوداود روایت کرده و سندش ایرادی ندارد. علما برای جمع بین این دو حدیث راه‌هایی ارائه کرده‌اند: از جمله، قائلان به تحریم، حدیث ابو ثعلبه را بر حالتی حمل کرده‌اند که سگ شکار را کشته و رها کرده، سپس برگشته و از آن خورده است. و نیز روایت عُدی در صحیحین آمده و صحت آن مورد اتفاق است، اما روایت ابو ثعلبه در غیر صحیحین است و در ضعف آن اختلاف است. علاوه بر این، روایت عُدی صریح است و همراه با تعلیل مناسب تحریم است، یعنی «ترس از آنکه برای خودش گرفته باشد».



و این تعلیل با اصل تحریم مردار تقویت می‌شود؛ پس اگر در علت اباحه شک کنیم، به اصل رجوع می‌کنیم، و این با ظاهر آیه‌ی قرآن نیز هماهنگ است، آنجا که فرموده: (فکلوا مما أمسکن علیکم) پس مقتضای آیه آن است که آنچه بدون ارسال (و تسمیه) گرفته شده، جایز نیست. این دیدگاه همچنین با حدیثی دیگر نیز تأیید می‌شود؛ حدیث ابن عباس نزد احمد: «اگر سگ را فرستادی و شکار کرد و از آن خورد، نخور؛ چون آن را برای خودش گرفته است. و اگر فرستادی و کشت و نخورد، بخور؛ چون برای صاحبش گرفته است». و بزار نیز با سندی دیگر از ابن عباس، و ابن ابی شیبہ از ابورافع حدیثی با همین مضمون آورده اند. اگر صرف گرفتن شکار کافی بود، افزودن واژه‌ی «علیکم» (برای شما) در آیه نیازی نداشت. و از جمله راه‌های جمع، آن است که قائلان به اباحه، حدیث عدی را حمل بر کراهت تنزیهی کرده‌اند، و حدیث ابو ثعلبه را برای بیان جواز دانسته‌اند.

برخی گفته‌اند: تناسب میان این دو روایت (حدیث عدی و ابو ثعلبه) این است که عدی فردی ثروتمند بود، بنابراین حمل بر احتیاط بیشتر (یعنی ترک خوردن از صیدی که سگ از آن خورده) برای او مناسب‌تر دانسته شد؛ بر خلاف ابو ثعلبه که فقیر بود. اما ضعف این استدلال پوشیده نیست، زیرا در حدیث صراحتاً علت (نخوردن) ترس از این آمده که «شکار را برای خودش گرفته باشد».

ابن التین گفته: برخی از اصحاب ما گفته‌اند، این حدیث عام است و باید بر موردی حمل شود که سگ به علت شدت دویدن یا برخورد، شکار را مرده بیابد و سپس از آن بخورد؛ زیرا در چنین حالتی ارسال و نگه‌داشتن برای صاحب، دیگر معنا ندارد. و نیز احتمال داده‌اند که معنای «اگر خورد، نخور» این باشد که اگر تنها خوردن را مشاهده کردی بدون اینکه سگ را فرستاده باشی، منظور این جمله است و این جمله بریده از جملات قبل است.

اما روشن است که این توجیه نیز متکلفانه و ناپذیرفتنی است. ابن القصار گفته: همین که ما سگ را رها کنیم، کافی است که بگوییم شکار را برای ما نگه داشته، زیرا سگ نیت ندارد و قدرت تشخیص هم ندارد، بلکه با آموزش شکار می‌گیرد؛ پس اگر بخواهیم بگوییم که فرق بین این است که برای ما گرفته یا برای خودش، باید این را به نیت صاحب سگ نسبت دهیم، زیرا تنها اوست که نیت دارد.



بنابراین، اگر او سگ را فرستاده، یعنی برای خودش شکار کرده، و اگر نفرستاده، یعنی برای خودش (سگ) بوده است. اما این سخن نیز ناپذیرفتنی است و با سیاق حدیث ناسازگار است.

جمهور علما گفته‌اند: معنای «أمسکن علیکم» یعنی «برای شما شکار کردند»؛ و شارع خوردن سگ از شکار را علامتی قرار داده بر اینکه برای خودش گرفته نه برای صاحبش، و نباید از این تعبیر عدول کرد. در روایتی از ابن اُبی شیبیه آمده: «اگر از خون شکار بنوشد، نخور، زیرا آنچه به او آموخته‌ای یاد نگرفته». و این اشاره دارد به اینکه اگر سگ شروع به خوردن کند، نشانه آن است که آموزش‌دیده‌ای که شرط لازم است، نیست.

برخی از مالکیه از طریق ترجیح وارد شده‌اند و گفته‌اند: این جمله را «شعبی» نقل کرده، ولی «همام» نقل نکرده، و آن را معارض با حدیث ابوثعلبه دانسته‌اند، اما این ترجیح مردود است، به دلایلی که قبلاً ذکر شد.

برخی نیز به اجماع تمسک کرده‌اند که اگر سگ شکار را با دهان گرفت و قصد خوردن داشت و پیش از خوردن به آن رسیدی، خوردنش جایز است.

گفته‌اند: اگر خوردن سگ نشانه‌ی این است که برای خودش گرفته، پس برداشتن شکار با دهان و شروع به خوردن نیز همین معنا را دارد. پس باید صیاد منتظر بماند تا ببیند آیا سگ می‌خورد یا نه؛ والله اعلم.

■ در این حدیث، جواز شکار برای بهره‌برداری از گوشت یا فروش آن یا حتی تفریح آمده است، به شرط آنکه قصد تذکیه و بهره‌مندی داشته باشد. مالک آن را مکروه دانسته، ولی جمهور با او مخالف‌اند. لیث گفته: باطلی نمی‌شناسم که به اندازه‌ی این شیبیه به حق باشد؛ اگر شکار برای بهره‌مندی نباشد، حرام است؛ زیرا از مصادیق فساد در زمین و اتلاف بی جهت نفس است.

می‌توان گفت: شکار برای تفریح جایز است، ولی مکروه نیز هست، زیرا ممکن است انسان را از برخی واجبات یا مستحبات باز دارد.

ترمذی از ابن عباس نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هر که در بادیه سکونت کند، خشن می‌شود، و هر که به دنبال شکار رود، غافل می‌گردد».

و این روایت، شاهدی از ابوهیره دارد که ترمذی نیز آن را آورده، و روایتی دیگر از براء بن عازب در کتاب «الأفراد» دارقطنی آمده که گفته: تنها شریک آن را روایت کرده است.



■ از این حدیث جواز نگهداری سگ آموزش دیده برای شکار استفاده می‌شود، و در حدیث «هر که سگ نگه دارد...» بحث بیشتری درباره‌اش خواهد آمد.

■ و به استناد عبارت «سگت»، برخی جواز فروش سگ شکاری را نیز استنباط کرده اند، ولی مخالفان گفته‌اند این «اضافه» برای اختصاص است نه برای تملک.

■ و نیز بر طهارت آبی که سگ شکاری از آن خورده یا جای دهنش، استدلال کرده اند؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه خوردن از جایی را که سگ از آن خورده داده و شستن آن را ذکر نکرده، و اگر شستن واجب بود، در هنگام نیاز به بیان آن را ذکر می‌کرد.

■ برخی از علما گفته‌اند: تماس دندان سگ - اگر نجس باشد - در این مورد معاف است، با استناد به همین حدیث. و مخالفان که به نجاست قائل‌اند گفته‌اند: وجوب شستن آن چنان در بین مردم مشهور بوده که نیازی به ذکرش در حدیث نبوده است؛ ولی این پاسخ جای تأمل دارد. و نظر به معاف بودن تقویت می‌شود؛ زیرا سگ هنگام دودیدن دهانش خشک می‌شود، و احتمال انتقال بزاق به محل گزش بسیار کم است.

و از جمله استدلال‌هایی که شده، این است که: وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «از آنچه برایت گرفت، بخور»، شامل هر حیوانی می‌شود که سگ گرفت، حتی اگر حیوانی دیگر بوده باشد، به عموم عبارت «ما أمسک». و این نظر جمهور است. اما مالک گفته: جایز نیست. و روایت بویطی از شافعی نیز بر همین اساس است.

نکته: ابن المنیر گفته: در تمام آیاتی که ذکر شد و همچنین احادیث، فقط در آخر حدیث عدی به مسئله‌ی «نام الله بردن (تسمیه)» تصریح شده، پس گویی بخاری آن را تبیین کننده‌ی مجمل بودن سایر دلایل در این زمینه دانسته است.

و نزد اصولیین اختلاف است که اگر مجملی باشد و قرینه‌ی لفظی روشنگری بر آن بیاید، آیا آن قرینه جزو همان دلیل است یا توضیحی مستقل؟ پایان سخن ابن المنیر.

و اینکه گفت «احادیث»، ممکن است برای خواننده این تصور را ایجاد کند که در این باب چند حدیث آمده، در حالی که تنها حدیث عدی ذکر شده است. شاید منظور او اقوال ابن عباس بوده که آنها را نیز حدیث به شمار آورده، اما استدلالش درباره‌ی تسمیه در پایان حدیث عدی مردود است. و این مقصود بخاری نیست، بلکه او طبق عادت خود به برخی طرق حدیثی که نقل می‌کند، اشاره کرده است.



و بخاری کمی بعد، حدیثی از ابن ابی السفر از شعبی آورده که می‌گوید: «اگر سگت را فرستادی و نام الله را بردی، بخور»

و در روایت بیان از شعبی آمده: «اگر سگ‌های آموزش‌دیده‌ات را فرستادی و نام الله را بردی، بخور».

پس همان‌گونه که گرفتن توسط سگ آموزش‌دیده بدون اینکه در روایت اول ذکر شود، پذیرفته شد، بردن نام الله نیز - اگر در همه طرق نیامده باشد - پذیرفته شده است. و الله أعلم^۱.

۲ - باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

وَقَالَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُثَنَّى تِلْكَ الْمَوْقُودَةُ . وَكَرَهُهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ ، وَكَرَهُ الْحَسَنُ رَمَى الْبَنْدَقَةِ فِي الثَّرَى وَالْأَمْصَارِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ .

باب: شکار با معراض

و ابن عمر گفت: شکار توسط بندقه (گلوله‌ی گلی) مانند شکاری است که توسط چوب مرده است. (حلال نیست)

سالم وقاسم ومجاهد و ابراهیم و عطاء و حسن آنرا مکروه دانسته اند. و حسن بصری تیراندازی بندقه را درهات و شهرها مکروه دانسته (تا به مردم زیان نرسد) و در غیر از آنها در آن باکی نمی‌بیند.

توضیح: قوله: (باب صيد المعراض) - معنای آن در باب قبلی توضیح داده شد.

و درباره گفته‌ی ابن عمر در مورد حیوانی که با گلوله کشته شود (بندقه): «این همان "موقوده" است (یعنی کشته‌شده با ضربی سنگین)» و سالم و قاسم و مجاهد و ابراهیم و عطاء و حسن، آن را مکروه دانسته‌اند. اثر ابن عمر را بی‌هقی از طریق ابوعامر عقدی از زهیر (ابن محمد) از زید بن اسلم از ابن عمر نقل کرده که می‌گفت: «حیوانی که با بندقه کشته شود، همان موقوده است». و ابن ابی شیبہ نیز از نافع از ابن عمر نقل کرده که او از خوردن حیوانی که با بندقه شکار شده بود، خودداری می‌کرد.

^۱ - فتح الباری.



و مالک در "موطأ" از نافع نقل کرده که گفته: «دو پرنده را با سنگ زدم، یکی از آن‌ها مرد و این عمر آن را انداخت (نخورد)».

و اما سالم بن عبدالله بن عمر و قاسم بن محمد بن ابی‌بکر، ابن ابی‌شبیبه از ثقفی از عبیدالله بن عمر از آن دو نقل کرده که: «آن دو بندقه را مکروه می‌دانستند، مگر آنکه به ذبح برسد».

و در "موطأ" از مالک آمده: «به او رسیده بود که قاسم بن محمد، کشتن با بندقه و معراض را مکروه می‌دانست».

و مجاهد نیز در دو سند از ابن ابی‌شبیبه آن را مکروه دانسته، و در یکی افزوده: «مگر اینکه به ذبح آن برسی».

و ابراهیم نخعی نیز در روایت اعمش گفته: «آنچه را با بندقه بزنی، نخور، مگر اینکه آن را ذبح کنی».

و عطاء بن ابی‌رباع گفته: عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده که عطاء گفته: «اگر با بندقه به شکار زدی و آن را به ذبح رساندی، بخور، وگرنه نخور».

و حسن بصری نیز گفته: ابن ابی‌شبیبه از عبدالأعلی از هشام از حسن نقل کرده که گفت: «اگر کسی حیوانی را با جلاهیقه (نوعی بندقه) بزند، نخورد مگر اینکه آن را ذبح کند».

جلاهیقه با ضمه‌ی جیم و تشدید لام و کسره‌ی هاء و سپس قاف، همان «بندقه» است در فارسی، و جمع آن «جلاهیق» است.

و حسن بصری انداختن بندقه در روستاها و شهرها را مکروه می‌دانست و فقط در غیر این موارد اشکالی نمی‌دید.

و سپس حدیث عدی بن حاتم از طریق عبدالله بن ابی‌السفر از شعبی را ذکر کرد، که شرح آن به تفصیل در باب پیشین آمده است.^۱

۵۴۷۶ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُعْرَاضِ فَقَالَ « إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ

^۱ - فتح الباری.



فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ ، فَلَا تَأْكُلُ » . فَقُلْتُ أَرْسِلْ كَلْبِي . قَالَ « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ ، فُكُلٌ » . قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ « فَلَا تَأْكُل ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ » . قُلْتُ أَرْسِلْ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ . قَالَ « لَا تَأْكُل ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ ، وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَى آخَرَ » .

ترجمه: از حاتم رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم از شکار با معراض سوال کردم. فرمود: «اگر تیزی تیر به شکار اصابت کند آنرا بخور، و اگر عرض تیر اصابت کند پس آنرا کشته است زیرا شکار با چوب کشته شده است، آنرا مخور». سپس گفتم: سگ خود را (به سوی شکار) می فرستم؟ فرمود: «اگر سگ خود را فرستادی «وبسم الله» گفتی، بخور». گفتم: اگر سگ شکار را بخورد؟ فرمود: «آنرا مخور زیرا سگ آنرا برای تو نگه نداشته است بلکه آنرا برای خود نگه داشته است». گفتم: سگ خود را (به سوی شکار) می فرستم ولی سگ خود را با سگ دیگری می بینم؟ فرمود: «آنرا مخور، زیرا نام الله را به هنگام فرستادن سگ خود گرفته‌ای، و بر سگ دیگر نگرفته‌ای».

فوائد حدیث:

- (۱) شکار کردن روا است، و از امور مباحه بشمار می‌رود.
- (۲) اگر شکار با آله تیز مانند: نیزه، تیر، شمشیر و هر آله جارحه دیگری صورت بگیرد، حلال است، و اگر ذریعه آله پهن مانند: سنگ و چوب و امثال این‌ها کوبنده می‌باشد نه جارحه، صورت بگیرد، روا نیست، مگر آنکه پیش از مردن، شکار را ذبح نمایند.
- (۳) اگر سگ تعلیم داده شده شکاری، حیوانی را گرفت و کشت، کشتنش ذبح گفته می‌شود، و حلال است، و علامت سگ تعلیم داده شده آن است که از شکار نخورده باشد، و اگر از شکار خورده بود، تعلیم داده گفته نمی‌شود، و چیزی را که شکار کرده است، اگر کشته بود، نباید خورده شود.
- (۴) در وقت شکار (بسم الله) گفتن شرط است، و جمهور علماء بر این نظراند که اگر کسی تسمیه را قصدا ترک کرد، شکارش حرام است، و اگر سهوا ترک کرده بود، باکی ندارد.



۵) اگر با سگ شکارچی، سگ بیگانه اشتراک کرده بود، ولی شکار هنوز زنده بود، شکارچی می‌تواند آن را ذبح کند و بخورد، ولی اگر شکار کشته شده بود، نباید آن را بخورد، زیرا طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، نمی‌داند که این شکار را سگ خودش کشته است، و یا سگ دیگر.^۱

۳ - بَاب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضَ بِعَرَضِهِ

باب: حکم بر آنچه معراض به عرض خود اصابت کند

۵۴۷۷ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمَعْلَمَةَ . قَالَ « كُلْ مَا أَمْسَكَكَ عَلَيْكَ » . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَا قَالَ « وَإِنْ قَتَلْنَا . قُلْتُ وَأَنَا نُرْمِي بِالْمِعْرَاضِ . قَالَ « كُلْ مَا حَرَكَ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ » .

ترجمه: «عدی پسر حاتم - رضی الله عنه - می‌گوید: گفتم: ای رسول الله! ما سگهای تربیت شده را به دنبال شکار می‌فرستیم (حکم آنها چیست؟) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: گوشت حیوانی را که برای شما شکار می‌کنند و تا شما می‌رسید آن را نگه می‌دارند بخورید، عدی گوید: گفتم: هر چند این سگها شکار خود را بکشند باز گوشت آنها را بخوریم؟ فرمود: بلی، هر چند شکار را بکشند باز گوشت آن را بخورید، گفتم: ما چوب دستی را (که نوکش را تیز کرده ایم و آهن تیزی را بر سر آن کوبیده ایم) به سوی حیوان شکاری پرتاب می‌کنیم، آنرا می‌کشیم، (حکم آن چیست؟) فرمود: اگر قسمت نوک تیز عصا به حیوان اصابت کند و آنرا زخمی نماید و در اثر زخم و تیزی نوک عصا حیوان بمیرد گوشت آن را بخورید، اگر قسمت عرض و وسط عصا به حیوان اصابت کند و در اثر ضربت بمیرد نباید از آن بخورید».

«معراض: چوبی است که آهن نوک تیز بر سر آن قرار داده شده باشد، یا چوبی که نوکش تیز شده باشد».

^۱ - فیض الباری.



توضیح: فرمایش وی که گفت: «باب آنچه که با کنارهٔ معراض (ابزار شکار) به شکار رسد»؛ در آن، حدیث عدی بن حاتم از طریق همام بن حارث به طور مختصر آمده و من آن را در باب اول توضیح داده‌ام. دوباره حدیث عدی بن حاتم از طریق همام بن حارث به اختصار ذکر شده و من آن را در باب اول توضیح داده‌ام.^۱

۴ - باب صَيْدِ الْقَوْسِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا ، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رَجُلٌ ، لَا تَأْكُلُ الذِّیْ بَانَ ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ اسْتَعَصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيْسَرُ ، دَعَوْا مَا سَقَطَ مِنْهُ ، وَكَلَوْهُ .

باب: شکار با تیر و کمان

وحسن و ابراهیم گفته اند: اگر شکاری را بزند که دست یا پای آن جدا شود، همان بخشی را که جدا شده است نخورد و بقیه‌ی آنرا بخورد. و ابراهیم گفت: اگر گردن یا میان شکار را بزند، آنرا بخورد. و اعمش گفت که زید گفته است: شکار خر وحشی بر مردی از اولاد عبدالله (بن مسعود) دشوار گردید. وی امر کرد که شکار را بزنند به هر جای از بدن آن میسر گردد، بخش جدا شده را واگذارند و بقیه را بخورند.

توضیح: فرمایش وی: «باب شکار با کمان» کمان شناخته شده است، هم نوع مرکب دارد و هم غیر مرکب. واژهٔ «قوس» همچنین برای میوه‌ای که در پایین درخت نخل باقی می‌ماند نیز به کار می‌رود، ولی در اینجا این معنا مورد نظر نیست.

گفتار وی: «حسن و ابراهیم گفته‌اند: اگر به شکار ضربه زد و دستی یا پاییی از آن جدا شد، آنچه جدا شده را نخور و باقی‌مانده را بخور»؛ در روایت کشمیه‌نی آمده است: «باقی‌مانده‌اش را بخور». اما اثر حسن را ابن ابی شیبیه با سند صحیح نقل کرده که حسن گفت: مردی به شکار ضربه زد و یکی از دست یا پایش جدا شد، در حالی که زنده بود، سپس مُرد. گفت: آنچه جدا شده را نخور، مگر اینکه ضربه موجب مرگ فوری‌اش شده باشد؛ در این صورت خوردنش اشکالی ندارد.

^۱ - فتح الباری.



در مورد اثر ابراهیم: این اثر از قول او نقل نشده بلکه از روایتش نقل شده است و چون آن را رد نکرده، گویی بدان راضی بوده است. ابن ابی شیبہ از ابوبکر بن عیاش از اعمش از ابراهیم از علقمه نقل کرده که گفت: «اگر کسی به شکاری ضربه زد و عضوی از آن جدا شد، آنچه جدا شده را ترک کن و باقی مانده را بخور».

ابن منذر گفت: در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد: ابن عباس و عطا گفته‌اند: آن عضوی را که جدا شده نخور، ولی شکار را ذبح کن و همه‌اش را بخور.

عکرمه گفته است: اگر بعد از جدا شدن عضو، شکار زنده بماند، آن عضو را نخور و شکار را ذبح کن و بخور؛ اما اگر همان لحظه مرد، تمامش را بخور. شافعی هم همین را گفته است و می‌گوید: فرقی ندارد که به دو قسمت یا کمتر بریده شده باشد، اگر از همان ضربه مرده باشد. ثوری و ابوحنیفه گفته‌اند: اگر شکار به دو نیم شده باشد، هر دو قسمت را می‌توان خورد، اما اگر یک‌سومش جدا شده باشد و از طرف سر باشد، آن را می‌خورند و یک‌سومی که از طرف پشت است را نمی‌خورند.

گفتار وی: «ابراهیم گفته: اگر گردن یا وسطش را زدی...» مراد از «وسط» با فتح «س» و «ط» وسط بدن است؛ و واژه «وسط» با سکون به معنی محل یا مکان است.

گفتار وی: «اعمش از زید نقل کرده که...»: ابن ابی شیبہ از عیسی بن یونس از اعمش از زید بن وهب نقل کرده که گفت: از ابن مسعود در مورد مردی از خاندانش پرسیدند که به حمار وحشی ضربه‌ای زده و عضوی از آن را قطع کرده است. گفت: آنچه جدا شده را رها کنید، باقی مانده را ذبح کنید و بخورید.

از این روایت، هویت زید (ابن وهب) و اینکه عبدالله همان ابن مسعود است، روشن می‌شود. اما آن مرد از خاندان ابن مسعود شناخته نشد.

ابن التین در شرحش تردید کرد: آیا آن حمار، وحشی بوده یا اهلی؟ و سپس به ذکر اختلاف نظر میان مالکی‌ها درباره حکم گوشت حمار اهلی پرداخت.

مطابقت این آثار با حدیث اصلی در چیست؛ در جمله «اگر ذبح را دریافتی، بخور»، مفهوم آن است که اگر شکار بر اثر ضربه پیش از ذبح مرد، خوردنش جایز نیست. ابن بطال گفت: همگی اتفاق دارند که اگر تیر به شکار بخورد و زخمی‌اش کند، خوردنش جایز است، حتی اگر ندانی از ضربه مرده یا از سقوط، اما اگر مثلاً از کوه افتاده و مرده باشد، خوردنش



جایز نیست، و اگر تیر به جای حساس نخورده باشد، خوردنش تنها در صورت ذبح صحیح جایز است.

ابن التین گفت: اگر عضوی از شکار قطع شود که دیگر زنده ماندنش محتمل نباشد، گویی آن ضربه جای ذبح را گرفته است؛ این دیدگاه نزد مالک و برخی دیگر از علما مشهور است.^۱

۵۴۷۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَبِوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بَارِضُ قَوْمٍ أَهْلَ الْكِتَابِ ، أَفَنَأْكُلُ فِي أَنْيَتِهِمْ وَبَارِضُ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ « أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَمَا صَدَتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صَدَتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَادْرَكَتْ ذَكَاتُهُ فَكُلْ » .

معنی کلمات:

- الْأَنْيَتَةُ: ظرف .
- لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ: تربیتی نیست .
- الْمُعَلِّمُ: تربیتی .
- أَدْرَكَتْ: رسیدی .
- الذَّكَاءُ: بریدن سر .

ترجمه: ابو ثعلبه خُسنی - رضی الله عنه - می گوید: عرض کردم: ای پیامبر الله! ما در سرزمین اهل کتاب (یهود و نصاری) زندگی می کنیم. آیا می توانیم در ظرفهایشان، غذا بخوریم؟ همچنین در سرزمین ما شکار، زیاد است و من با کمان و سگ تربیت یافته ام و غیر تربیت یافته ام، شکار می کنم. خوردن کدامیک از این شکارها برایم مناسب است؟ فرمود: «در پاسخ سؤالی که درباره اهل کتاب پرسیدی، باید بگویم که اگر ظرفهای دیگری وجود داشت، در ظرفهای آنان، غذا نخورید. در غیر این صورت، ظرفهای آنان را بشوید و در آنها، غذا بخورید. و حیوانی را که با کمان ات شکار می کنی و هنگام شکار کردن، بسم الله می گویی، بخور. همچنین حیوانی را که با سگ تربیت یافته ات شکار می کنی، بخور».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: امام نووی می گوید: لازم به توضیح است سگ تعلیم داده شده به سگی گفته می شود که اگر صاحبش آن را به دنبال کردن شکار تشویق کند، آن را دنبال نماید و اگر آن را از تعقیب شکار منع کند آن را تعقیب نکند و سگی است که شکار را برای صاحبش نگهداری نماید و از آن نخورد.

البته تشخیص تعلم آن با اهل خبره در امر شکار می باشد، و علمای اسلام اجماع بر این دارند که به هنگام فرستادن حیوان شکاری به دنبال شکار بسم الله گفته می شود ولی اختلاف شان در این است که عده ای عقیده دارند گفتن آن واجب است و عده دیگر هم می گویند که گفتن بسم الله سنت است، امام شافعی عقیده دارد که گفتن بسم الله سنت است، بنابراین اگر بسم الله به هنگام فرستادن سگ یا سایر حیوانات شکاری به دنبال شکار چه به صورت عمد و چه به صورت سهو گفته نشود، گوشت حیوان شکار شده حلال است ولی ترک بسم الله مکروه است. این امر در ذبح و سر بردن حیوانات نیز همین حکم را دارد، شافعی می گوید: (گفتن بسم الله به هنگام ذبح حیوان سنت است و ترک آن مکروه می باشد).

(ضمناً شکار با تفنگ ساچمه که ساچمه ها در بدن شکار فرو می رود و شکار را زخمی می نماید و در اثر زخم کشته می شود حلال می باشد).^۱

حافظ ابن حجر می گوید: گفتار وی: «عبدالله بن یزید برای ما نقل کرد...» او همان «مقری» است و «حیوة» نیز «ابن شریح» است.

گفتار وی: «از ابو ثعلبه خشنی...» خشنی به بطن بنی خشین از نمر بن وبرة بن تغلب نسبت دارد.

ابو ثعلبه گفت: ای پیامبر الله، ما در سرزمین قومی هستیم که اهل کتابند... (یعنی شام). برخی از قبایل عرب مانند غسان، تنوخ، بهز، و برخی از قضاة در شام ساکن بودند و نصرانی شده بودند، از جمله خاندان خشین که ابو ثعلبه از آنان بود.

در مورد نام ابو ثعلبه اختلاف است: قول رایج: جرثوم، اقوال دیگر: جرهم، ناشب، جرثم، جرثومة، غرنوق، ناشر، لاشر، لاش، لاشن، لا شومه.

^۱ - شرح نووی بر مسلم» ج ۱۳، ص: ۷۳-۷۴.



در مورد نام پدرش نیز اختلاف است: عمرو، ناشب، ناسب، ناشر، لاشر، لاش، لاشم، لاسم، جلهم، حمیر، جرثوم. بر این اساس، از ترکیب نام او و پدرش اقوال بسیاری حاصل می‌شود.

او پیش از خیبر مسلمان شد، در بیعت رضوان حضور داشت، نزد قومش رفت و آنان را مسلمان کرد، برادری به نام عمرو نیز داشت که اسلام آورد.

گفتار وی: «در ظرف‌های آنان...»: یعنی ظروف اهل کتاب. در پاسخ گفته شد: اگر غیر از آن یافتید، در آن نخورید و اگر نیافتید، آن را بشوید و سپس بخورید.

برخی از این دستور برداشت کردند که استفاده از ظرف‌های اهل کتاب تنها در صورت شستن جایز است، زیرا آن‌ها با نجاسات سروکار دارند.

ابن دقیق‌العید گفت: اختلاف فقها بر سر تعارض میان اصل (طهارت) و غالب (نجاست) است.

برخی با استناد به این حدیث گفتند: احتمال غالب بر ظن اصل تقدم دارد.

و مخالفان گفتند: حکم به اصل است مگر آنکه نجاست ثابت شود؛ شستن را حمل بر استحباب کرده‌اند یا گفته‌اند که روایت ناظر به مواردی است که نجاست محقق است.

نووی گفت: منظور از ظروف در حدیث ابوثعلبه، ظروفی است که در آن گوشت خوک می‌پزند یا شراب می‌نوشند، چنان‌که در روایت ابو داود آمده است: «در جوار اهل کتاب هستیم که در ظرف‌هایشان خوک می‌پزند و شراب می‌نوشند»، و پیامبر پاسخ داد.

فقها در این مسأله نظرشان این است که هر نوع ظرفی از ظروف کفار (اعم از اهل کتاب یا غیر آن‌ها) در صورتی که در آن‌ها از نجاست استفاده نشده باشد، جایز است که بدون شستن هم مورد استفاده قرار گیرد. البته بهتر آن است که آن‌ها شسته شوند، نه به دلیل وجود کراهت، بلکه برای بیرون رفتن از محل اختلاف (فقهی).

و ممکن است گفته شود که استفاده از آن‌ها بدون شستن مکروه است، بر اساس پاسخ اول، و این همان چیزی است که از ظاهر حدیث برمی‌آید. و اینکه استفاده از آن ظروف پس از شستن، در صورت وجود ظرف دیگر، تنها یک رخصت است.

اما اگر ظرف دیگری پیدا نشود، استفاده از آن‌ها بدون کراهت جایز است؛ زیرا نهی از خوردن در آن ظروف به صورت مطلق وارد شده، ولی اجازه مشروط به نبودن ظرف دیگر و همراه با شستن آمده است.



برخی از فقهای مالکی به این دلیل تمسک جسته‌اند که می‌گویند: شکستن ظروف شراب در هر حال واجب است؛ چرا که این ظروف با شستن پاک نمی‌شوند.

آن‌ها برای این نظر، به همین تفصیل در حدیث استدلال کرده‌اند؛ زیرا اگر شستن باعث طهارت آن‌ها می‌شد، این تفصیل بی‌معنا می‌بود.

اما در پاسخ گفته شده: این گونه نیست که جسم ظرف، نجس باشد به گونه‌ای که اصلاً پاک نشود؛ بلکه ممکن است این تفصیل فقط برای نشان دادن اولویت باشد؛ زیرا ظرفی که در آن گوشت خوک پخته شده، حتی پس از شستن نیز نزد مردم مکروه است، همان‌طور که نوشیدن از ظرفی مانند محجمه (کاسه حجامت)، حتی اگر شسته هم شده باشد، به سبب استقذار مکروه است.

ابن حزم بر طهارت ظروف کفار نظر داده و گفته است: استفاده از ظروف اهل کتاب جایز نیست، مگر با دو شرط:

۱. اینکه ظرف دیگری پیدا نشود،

۲. و اینکه ظرف شسته شده باشد.

و در پاسخ به نظر ابن حزم گفته شده: اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در صورت نیافتن ظرف دیگر، به شستن دستور داده، دلالت بر این دارد که آن ظرف با شستن طاهر می‌شود. و اینکه پیامبر در صورت وجود ظرف دیگر، از استفاده از آن‌ها نهی کرده، برای تأکید در ایجاد نفرت و پرهیز است؛ همان‌طور که در حدیث سلمه بن اکوع (که در ادامه خواهد آمد) آمده است: پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد دیگ‌هایی را که در آن‌ها مردار پخته شده بود، بشکنند. یکی از صحابه پرسید: «آیا آن‌ها را نشوئیم؟» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا همین کار را می‌کنی؟!» یعنی از شدت نهی، ابتدا دستور شکستن داد، سپس برای تخفیف، اجازه شستن را داد. در اینجا هم همین معنا متصور است. والله أعلم.

در روایت آمده: (در سرزمینی شکار کردم با کمانم...) و پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ فرمود: «هر آنچه با کمانت شکار کردی و نام خدا را بردی، بخور.» از این جمله، کسانی که قائل به وجوب گرفتن نام الله در هنگام ذبح یا شکار هستند، استفاده کرده‌اند.

پیش‌تر مباحث مربوط به این موضوع در حدیث قبلی ذکر شده، و همچنین بحث در مورد سؤال سوم یعنی صید با سگ نیز ذکر شده است.



جمله «فکل» (پس بخور) در روایت ابوداود از طریق عمرو بن شعیب از پدرش از جدش، توضیح داده شده است. در این روایت آمده که اعرابی ای به نام ابو ثعلبه گفت: ای رسول الله! من سگ‌هایی دارم که آموزش دیده‌اند... و در ادامه آمده: از تیرم برایم فتوا بده؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر چه تیری که رها کردی، به سوی تو بازگرداند، چه ذبح شده باشد چه نه، بخور. آن مرد پرسید: حتی اگر از من پنهان شود؟ فرمود: آری، حتی اگر پنهان شود، تا زمانی که به آن نرسی یا در آن نشانه‌ای غیر از تیر خودت نبینی.

عبارت «یصل» (با صاد و لام مشدد) یعنی: فاسد و متعفن شود. مباحث این حدیث، در باب شکار اگر دو یا سه روز پنهان شود، پس از سه باب دیگر خواهد آمد. از فواید این حدیث این است که چند مسأله با هم پرسیده شده‌اند و پیامبر پاسخ‌ها را یکی یکی با کلمه «أما» و «أما» داده است.^۱

۵ - باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

باب: خذف (انداختن سنگریزه با انگشت وسط و شصت) و بندقه

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله (باب الخذف والبنْدُقَة): «خذف» در ادامه شرح داده خواهد شد. اما «بندقه» شناخته شده است؛ از گل درست می کنند و خشک می کنند و با آن پرتاب می کنند. مطالبی درباره آن در باب شکار با معراض آمده بود.

۵۴۷۹ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقِلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَمُقُّ الْعَيْنَ». ثُمَّ رَأَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أَحَدُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ - أَوْ كَرَهُ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا أَكَلَمَكَ كَذَا وَكَذَا.

معنی کلمات:

- الخذف: انداختن سنگریزه با دو انگشت سیاهی دستها.
- لا ینکا: از پا در نمی آورد.

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «عبدالله بن مغفل - رضی الله عنه - مردی را دید که با انگشتهای سبابه دستانش سنگ ریزه پرتاب می کند، به او گفت: سنگ ریزه را پرتاب مکن، چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از این کار منع می کرد، یا آن را دوست نداشت، پیامبر فرموده است: با انداختن سنگ ریزه به وسیله انگشتان نه شکاری از پا در می آید و نه دشمنی کشته می شود، بلکه باعث شکستن دندان و کور شدن چشم می گردد، عبدالله بعد از مدتی دید که آن مرد باز مشغول سنگ ریزه انداختن است، به او گفت: من برای شما از رسول الله حدیث روایت می کنم، می گویم: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از آن نهی می کرد، یا آن را دوست نداشت (ولی به آن توجه نمی کنید و باز) به سنگ اندازی ادامه می دهید؟ از این بیعد با شما سخن نمی گویم و با شما قهرم».

توضیح: قوله (حدیثی یوسف بن راشد): او یوسف بن موسی بن راشد بن بلال قطان رازی، ساکن بغداد است. بخاری او را به جدش نسبت داده است. در همان طبقه، یوسف بن موسی تستری نیز هست که ساکن ری بوده. احتمالاً بخاری از آن می ترسیده که این دو با هم اشتباه گرفته شوند.

قوله (واللفظ لیزید): احمد این حدیث را فقط با متن آن (بدون داستان) از وکیع نقل کرده. اما اسماعیلی آن را از یحیی قطان و وکیع هر دو، از کهمس نقل کرده، و گفته: متن حدیث از یحیی است، اما معنا در هر دو یکی است.

قوله (إنه رأى رجلاً): نام این مرد مشخص نیست. در روایت مسلم از معاذ بن معاذ از کهمس آمده: «مردی از اصحاب خود را دید». و در روایتی از سعید بن جبیر از عبدالله بن مغفل آمده: او یکی از خویشاوندان عبدالله بن مغفل بوده است.

قوله (یخذف): یعنی با سنگ ریزه یا هسته خرما بین دو انگشت اشاره، یا بین شست و اشاره، یا روی انگشت وسط و زیر شست پرتاب می کرد. ابن فارس گفته: «خذفت الحصة» یعنی آن را بین انگشتان پرتاب کردی.

و گفته شده: سنگ را بین اشاره دست راست و شست دست چپ می گذاشتند، سپس با اشاره راست پرتاب می کردند.

ابن سیده گفته: «خذف» یعنی پرتاب کردن با چیزی است، و برخی گفته اند مخصوص سنگ ریزه است.



«مُخَذَفَةٌ» ابزاری است که در آن سنگ می‌گذارند و پرنده را با آن می‌زنند؛ و بر مقلع هم اطلاق می‌شود. این را در «الصَّحاح» آورده است.

قوله (نهی عن الخذف، أو كان يكره الخذف): در روایت احمد از وکیع آمده: «از خذف نهی کرد» و در آن شک نیست.

ولی در روایت محمد بن جعفر از کهمس، شک وجود دارد، و معلوم شده که شک از کهمس است.

قوله (إنه لا يصاد به صيد): مهلب گفته: الله صید را با این وصف مجاز کرده: «با دست و نیزه‌هایتان آن را بگیرید.» اما پرتاب با بندقه و مانند آن، این شرط را ندارد، بلکه نوعی ضربه غیر کشنده است.

شارع فرموده: با خذف، شکار حاصل نمی‌شود؛ زیرا این ابزار، از وسایل مجروح‌کننده (مُجْهِزَات) نیست. و علما - مگر افراد اندکی - بر تحریم خوردن چیزی که با بندقه یا سنگ کشته شده، اجماع دارند.

علت این حکم آن است که این ابزار با قدرت بازوی فرد شکار می‌کند، نه با تیزی آن. قوله (ولا ينكأ به عدو): عیاض گفته: روایت با «کاف مفتوح» و همزه در آخر آمده، و این یک وجه لغوی است. ولی روایت مشهور با کاف مکسور بدون همزه است.

در شرح مسلم آمده: «لا ينكأ» با «کاف مفتوح و همزه» آمده، و روایتی هم هست به صورت «لا ينكى» با «کاف مکسور و یای ساکن»؛ که این صورت قوی‌تر است؛ چرا که «ينكأ» در اصل به معنای زخمی کردن زخم است، و در اینجا این معنا مقصود نیست. بلکه منظور آزار رساندن و ناتوان کردن دشمن است.

اما در کتاب العین آمده: «نكأت» در لغت همان «نکیت» است؛ پس بر این اساس، هر دو روایت درست هستند و انتقاد بر روایت اول وارد نیست.

ابن سیده گفته است: «نكأ العدو نكاية» یعنی به دشمن آسیبی رساند، سپس گفت: «نكأت العدو أنكوهم» در زبان به معنی «نکیتهم» است. بنابراین معلوم می‌شود که روایت از نظر معنا صحیح است و دلیلی ندارد آن را نادرست بدانیم.



ابن تین نیز تعجب کرده که چرا اصلاً به روایتی که با همزه (نه کسره) است توجه نکرده و شرح خود را فقط بر روایت با کسره کاف و بدون همزه نوشته است. سپس گفته است: «نکأت» به همزه یعنی زخمی کردن زخم.

در ادامه آمده: «ولکنها قد تکسر السن» یعنی رمیه (پرتاب سنگ) ممکن است باعث شکستن «سن» شود. «سن» به طور کلی اطلاق شده و شامل دندان یا دندانهای تیر یا سایر چیزها، چه انسانی و چه غیرانسانی، می شود.

در مورد جمله «لا أکلمک کذا وکذا» آمده که در روایت معاذ و محمد بن جعفر این عبارت آمده: «لا أکلمک کلمة کذا وکذا» یعنی «کلمه» با نصب و تنوین آمده و عبارت «کذا وکذا» مبهم است.

در روایت سعید بن جبیر در مسلم آمده: «لا أکلمک أبدا» و در این حدیث اجازه هجران داده شده است نسبت به کسی که خلاف سنت عمل می کند و از او سخن نمی گوید.

این موضوع در نهی از هجر بالاتر از سه روز داخل نمی شود؛ زیرا آن نهی مربوط به کسی است که خودش هجران می کند. بسط این مطلب در کتاب «الأدب» خواهد آمد.

در این حدیث همچنین نهی از پرتاب با بندقه آمده است، زیرا اگر شارع (اسلام) می گوید با آن صید نمی شود، پس پرتاب آن بی معناست و نوعی ظلم به حیوان و تلف کردنش بدون مالکیت است، و نهی از آن وارد شده است. البته ممکن است گوشت حیوانی که با بندقه زده شده، به ذبح برسد و خوردن آن جایز باشد.

به همین دلیل در جواز یا منع استفاده از بندقه اختلاف است؛ مجلی در کتاب «الذخائر» صریحاً منع کرده و ابن عبدالسلام نیز به همین فتوا داده است. نووی جواز را رد کرده و گفته این وسیله راهی برای شکار است.

تحقیق در این است که اگر بیشتر موارد رمیه آن طور باشد که در حدیث آمده، استفاده از آن ممنوع است، و اگر خلاف آن باشد، جواز دارد؛ به ویژه اگر هدف، حیوانی باشد که فقط با این وسیله قابل دسترس است و بیشتر اوقات کشته نمی شود.



پیش‌تر، دو باب قبل در همین بخش، قول حسن درباره کراحت پرتاب بندقه در شهرها و روستاها ذکر شده که مفهومی این است که در بیابان‌ها کراحت ندارد؛ پس دلیل نهی، بیشتر نگرانی از وارد شدن ضرر به مردم است. والله اعلم.^۱

۶ - باب مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

باب: کسی که سگی را نگه می‌دارد که نه برای شکار است و نه برای نگهبانی مواشی (رهمه‌ی گوسفند)

۵۴۸۰ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ الثَّيْبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ » .

ترجمه: «عبدالله بن عمر می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که سگی را نگهداری کند که برای حفظ حیوان و شکار نباشد، هر روز به اندازه دو قیراط انداخته می‌شود که الله می‌داند) از اعمال نیک او کم می‌گردد».

۵۴۸۱ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ لَصِيدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » .

ترجمه: از عبدالله بن عمر روایت است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده است که می‌فرماید: «کسی که سگ نگه می‌دارد به جز سگ شکاری یا سگ نگهبانی از مواشی هر روز دو قیراط از ثوابش کاسته می‌شود».

۵۴۸۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «عبدالله بن عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که سگی را نگهداری کند که برای حفظ حیوان و شکار نباشد، هر روز به اندازه دو قیراط اندازه ایست که الله می داند) از اعمال نیک او کم می گردد».

توضیح: باب من اقتنی کلبا لیس بکلب صید أو ماشیه: گفته شده «اقتنی» یعنی چیزی را برای نگهداری و حفظ به دست آورد. در این باب حدیث ابن عمر از سه طریق نقل شده است:

- روایت اول: «لیس بکلب ماشیه أو ضاریه»

- روایت دوم: «إلا کلبا ضاریا لصید أو کلب ماشیه»

- روایت سوم: «إلا کلب ماشیه أو ضاربا»

روایت دوم توضیح دهنده دو روایت دیگر است؛ اولی یا استعاره است که «ضارب» صفت گروهی از کسانی است که سگهای وحشی و آموزش دیده برای شکار دارند. در عربی گفته می شود: «ضرا علی الصید ضراوة» یعنی عادت و پیوسته آن را انجام می دهد. «ضرا الکلب وأضره صاحبه» یعنی سگ را عادت داد و تشویق کرد به شکار. جمع آن «ضوار» است.

یا «ضارب» برای تناسب با لفظ «ماشیه» است؛ مانند «لا دریت» و «لا تلیت» که اصل آن «تلوت» است.

در روایت سوم، تقدیر حذف شده و منظور «أو کلبا ضاربا» است.

در روایت دوم (غیر از روایت ابی ذر) «إلا کلب ضاری» آمده است که صفت است؛ یا لفظ «ضاری» صفت شکارچی مرد است، یعنی «سگ مرد شکارچی». و نیز تثبیت یاء در اسم منقوص، با حذف الف و لام آن، یک قاعده زبانی است. نویسنده حدیث این باب را از حدیث ابی هریره درباره «المزارعة» و «بدء الخلق» نقل کرده است.

همچنین آن را از حدیث سفیان بن ابی زهیر در هر دو کتاب آورده است.

شرح متن حدیث پیش تر در کتاب «المزارعة» به طور کامل آمده است.



در آنجا به اضافه شدن عبارت «أو کلب زرع» توسط ابی هریره و سفیان بن ابی زهیر توجه داده شده است، همچنین در لفظ «حرث» و همین طور اضافه در حدیث عبدالله بن مغفل در ترمذی ذکر شده است.^۱

علت تحریم پرورش سگ چیست؟

اولئس گنج سلایح نسلت و بنبایک ن ظفویک مس گ در آنلی س می نی بطل ات اا ففتب ارشیت مش ود.

ثانی اف وثیتگ انبه خ آنه ای که در آنسگی نگه داری می شود واردن می شود.
ثالثاً بواع و کوردن و گله ی زش دینا لطفی ان و هرلیه مباحثی جاد رع اب و و خست می شود نگه داری س گشتن مباحثی را ی شکر، نگهبانی و اهل ان و محس اول کش اورزی جلی زسلت.^۲

حکم پرورش سگ:

جلی زفخت لیس انس گ پرورش ده دگر آنک مس گب رای شکاری لسی بطل د که نگهبان مزرع می اگله و موفن دانبطل د؛ لئان که در حقیقت از لیل لصلی لاله غی و لله و مل م روی تش ده سلت.^۳

سگ های مس لکلفن دبه آن ثل ارهن موده گربه خ لطرشکار آنه را پرورش می ده دک بویله آنه لشکارکن د؛ و ن التعلای مخرمی د: «و حی ولا شکاری صری د می کلفن د و ش ملب دآنه آم و حه ی د از آن ه البه شم آم و حه سلت. از نخ بیری که لقی ن می ولتایب رای شم انگاه می دان بخوی د و نام ال ربلر آنیبی د و از البتوس د لراکه السی عللحس ابسلت.» [المائدة: ۴]

^۱ - فتح الباری.

^۲ فتاویٰ ابن ایشی خیل ن جی ن دوت ایخ ۱۴/۱۱/۱۴۲۳ ه. ا. ق

^۳ بخاری ۲۳۲۲ و مل م ۸۷۵۸، ۸۷۵۷



امّا اگر طبقه خ طری نس گ رورش می ده دک مس گ ه را دوس ت دارد، علی ن
ک ارش ح رام ون ا جلی زس لت. هر روز از اداش و ثواب اوی کتھی راطک م میش ود.
دوس ت دارم درکن جله لّ و بصیری اری انث رتق من دان لاج ام می د ف د فلی لک ه در
خ لاه هایش انس گ رورش می د ف د و گ اهیب اقی م ت گ فلی آن را می خ ن ت ک ر
ده مپ الی نک ه لّ لّ رصلّی اللّ اه عّیّ ه و لّ ه و لّ م از ولس گ نه ی کرده س لت؛^۱ امّا
آن مبلتقلی د از کف اری نک ار را می کفند و م ع و م س لت ک متقلی د از کف ار ح رایی ا در
لّ و خ صری ت کف لران س لت جلی زفص ت؛ و نک ه لّ لّ رصلّی اللّ اه عّیّ ه و لّ ه
و لّ م م م رصلّی د: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^۲ «هکس یب اق و می مریب ه ت کف د او از
آن م س لت».

ضری ح ت م نب هلی نب رادران لی ن س لت که از البت ورن د و لّ لّ هاش ان را از س رلی ع
ش دن و ثواب هاش ان را از ک مش دن خ لظ ت کفند دلی نس گ ه را ره اکفند و ب مس وی
الب از گ رن د و تبی هن مکن د. هر کس ی تبی مکن د البت تبی ه اش را می لّ ف ی رد.^۳

۷ - باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ (الصَّوَانِدُ وَالْكَوْاسِبُ) (اجْتَرَحُوا) اِكْتَسَبُوا (تَعَلَّمُوْنَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (سَرِيعَ الْحِسَابِ) . وَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ
(تَعَلَّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ) فَتَضْرِبُ وَتَعْلَمُ حَتَّى يَتْرُكَ . وَكَرِهَهُ ابْنُ عَمْرٍ .
وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرَبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ ، فَكُلْ .

^۱ بخاری ۲۲۳۵ و مهمل م ۸۷۶۵

^۲ جلد و داود ۱۳۳۸ و اح م ۲۷۳/۲

^۳ شعی خیل ن یغی ن دن و ر علی ل در ب، مکتبه لقهی اء ص ۷۴



باب: اگر سگ، شکار را بخورد

و فرموده الله عزوجل: «از تو می پرسند، چه چیز برای آنان حلال شده است؟ بگو: چیزهای پاکیزه برای شما حلال گردیده و نیز صید توسط حیوانات شکارگر، درحالی که آنها را تعلیم می دهید» [مائده: ۴]

«الصوائد»: الكواسب: یعنی: شکاریان.

«اجتزحوا» [جائیه: ۲۱] اکتسبوا: حاصل کردن، مرتکب شدن. «از آنچه خدایان تان آموخته برای آنها (سگان شکاری) تعلیم می دهید (برای شما حلال شده است) پس آنچه برای شما گرفته و نگه داشته اند، بخورید و از الله بترسید که الله زود حسابرسی است». [مائده: ۴]

و ابن عباس گفت: اگر از شکار، سگ بخورد پس آنرا فاسد کرده است و بقیه را برای خود نگه داشته است، الله می فرماید: «از آنچه خدای تان آموخته برای آنها تعلیم می دهید، پس بخورید» پس (سگ شکاری برای تربیت) زده شود و تعلیم داده شود تا (شکار را نخورد) و بگذارد.

و ابن عمر (شکاری را که از آن سگ خورده است) مکروه دانسته است. و عطاء گفته است: اگر خون شکار را (سگ) خورده باشد و شکار را نخورده باشد آنرا بخور.

توضیح: عنوان باب: «اگر سگ بخورد» در این باب حدیث عدی بن حاتم از روایت بیان بن عمرو از الشعبی آمده که شرح آن قبلاً در باب اول آمده است.

در آیه «می پرسند تو چه چیزهایی را برایشان حلال کرده ای» (آیه قرآن) آمده است: «مکلبین الکواسب» در روایت کشمیهنی «الصوائد» آمده و جمع آن در نسخه الصغانی است، این صفتی است که تقدیر آن «الکلاب الصوائد» یا «الکلاب الکواسب» حذف شده است.

«مکلبین» یعنی تربیت شده یا عادت کرده. گفته شده این واژه تفعیل از «کلب» به معنای حیوان نیست بلکه از «کلب» به فتح لام به معنای حرص آمده است. البته به نوعی به معنی سگ هم برمی گردد چون سگ معمولاً به خاطر شدت حرص خود برای شکار به کار می رود. البته شکار معمولاً با سگ انجام می شود اما اگر کسی با چیز دیگری شکار کند، همان است.

ابو عبیده درباره کلمه «مکلبین» گفته است: یعنی صاحبان سگ ها.



راغب گفته است: «الکلاب» و «المکلب» کسی است که سگ‌ها را تعلیم می‌دهد. عبارت «اجترحوا اکتسبوا» تفسیر ابو عبیده است و این آیه در این جا نیست بلکه برای توضیح اینکه «اجترح» یعنی کسب کردن آمده است و منظور از «مکلبین» معلمان سگ است، اگرچه اصل ماده از سگ است ولی سگ شرط نیست و شکار با انواع پرندگان شکاری هم صحیح است. واژه ابو عبیده یعنی پرندگان شکاری که تعلیم داده شده‌اند، و گفته می‌شود «فلان جارحة» یعنی کسب‌کننده آنها.

در روایت دیگر آمده: «کسی که کسب کند یعنی اجترح کند». در روایت دیگری آمده: «کسانی که بدی‌ها را کسب کردند یعنی اجترحوا».

(تذکره): برخی مفسران بر عبارت «کواسب و جوارح» اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند این با تفسیر آیه براء تناقض دارد، اما این درست نیست و اینجا اصل جمع مونث به کار رفته است.

ابن عباس گفته است: «اگر سگ خورد، آن را خراب کرده است، یعنی خودش ضرر زده، الله می‌فرماید (شما آنها را به آنچه الله به شما آموخته تعلیم می‌دهید) پس باید آن را بزنی تا ترک کند». این روایت از طریق سعید بن منصور به اختصار از عمرو بن دینار از ابن عباس نقل شده که گفته: «اگر سگ خورد، آن را نخورید، چون خودش به خودش ضرر زده است». همچنین از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس روایت شده که گفته: «اگر سگ آموزش دیده‌ات را فرستادی و نام بردی و سگ خورد، آن را نخور، اما اگر قبل از رسیدن صاحبش خورد، آن سگ دانا نیست، به دلیل آیه مکلبین که می‌گوید شما آنها را به آنچه الله آموخته‌اید تعلیم می‌دهید. باید سگ را بزنی تا این رفتار را ترک کند».

ابن عمر نیز متن این مطلب را روایت کرده و گفته اگر سگ از شکارش خورد، این یعنی سگ آموزش ندیده است. از یک طریق دیگر هم اجازه داده شده است در این مورد. این مطلب همچنین توسط سعید بن منصور و عبدالرزاق هم نقل شده است.

این گفته که: (و عطا گفته است اگر خون نوشید ولی نخورد، بخور)؛ این روایت را ابن ابی شیبہ از طریق ابن جریج با این عبارت نقل کرده است: «اگر خورد نخورد و اگر نوشید نخورد». و مباحث این مسئله قبلاً در باب اول آمده است.



۵۴۸۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ . فَقَالَ « إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعْلِمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَكَ عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ قَتَلْتَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ » .

ترجمه: «عدی پسر حاتم - رضی الله عنه - می گوید: از رسول الله پرسیدم، گفتم: ما جماعتی هستیم که با سگ شکار می کنیم، (تکلیف ما چیست؟) فرمود: وقتی که سگهای تعلیم شده را به دنبال شکار فرستادید و بسم الله را گفتید، حیوانی را که برای شما شکار می کنند و آن را نمی خورند و تا به آنها می رسید نگاهش می دارند، از گوشت آن حیوان بخورید، (بلا اشکال است) اگر حیوان را هم بکشند باز گوشت آن حلال می باشد، مگر اینکه این سگها شروع به خوردن حیوان شکار شده نمایند (در این صورت گوشت این حیوان حلال نیست) چون می ترسم سگ، حیوان را به خاطر خودش شکار کرده باشد (نه صاحبش)، و اگر سگهای تعلیم نشده در شکار با سگهای تعلیم دیده شرکت نمایند نباید از گوشت حیوانی که به وسیله آنها شکار و کشته می شود بخورید».

توضیح: حدیث عدی بن حاتم از روایت بیان بن عمرو از الشعبی است که شرح کامل آن قبلاً در باب اول آمده است.

۸ - باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ

باب: اگر شکار (زخم رسیده) دو یا سه روز از نظر شکارچی ناپدید گردد

۵۴۸۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتْلَ ، فَكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكَ وَقَتْلَ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ ، فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ » .

ترجمه: «عدی پسر حاتم - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه سگت را به دنبال شکار فرستادی و بسم الله را بر آن ذکر نمودی، اگر سگ



شکار را کشت و آن را برای شما نگه داشت (و خودش از آن نخورد) آنرا بخورید، ولی اگر سگ از آن خورد نباید از گوشت آن بخورید، چون این سگ حیوان را برای خوردن خود نگه داشته است نه برای شما، اگر سگ شما با چند سگ دیگر که بسم الله بر آنها خوانده نشده است مختلط گردیدند، و حیوانی را شکار کردند، و بعد از کشتن آن را نگه داشتند (از آن نخوردند) نباید از گوشت آن بخورید، چون نمی دانید کدام یک از آنها این شکار را کشته است. (فرمود): اگر حیوانی را با تیر زدید و بعد از یک یا دو روز دیدید (که این حیوان مرده) و اثری جز جای تیر شما در بدن آن دیده نمی شود، از گوشت آن بخورید، ولی اگر دیدید که در آب افتاده است آن را نخورید، (چون احتمال دارد مرگش در اثر غرق شدن در آب باشد)». **توضیح:** ثابت بن یزید، که ابو زید بصری الاحول است، و کلاباذی گفته که گفته شده «ثابت بن زید» ولی اولی صحیح تر است. من می گویم: زید کنیه اوست نه نام پدرش. شیخ او عاصم بن سلیمان الاحول است و در حدیث عدی بن حاتم از شعبی داستان تیر اضافه شده است.

عبارت «اگر تیر انداختی و بعد از یک یا دو روز آن را پیدا کردی که فقط اثر تیر تو در آن بود، بخور» یعنی اگر اثر دیگری جز تیر تو در شکار نبود، خوردن آن جایز است. این مشابه توضیحاتی است که درباره سگ آمد درباره وقتی که سگ شکارچی با سگ دیگری در شکار شرکت کرده است. ولی در اینجا اثر دیگری غیر از تیر تیرانداز وسیع تر است، مثل اثر تیر تیرانداز دیگر یا دلیل کشنده دیگری، که خوردن آن با تردید حرام است.

در روایت هایی از سعید بن جبیر درباره عدی بن حاتم که نزد ترمذی، نسائی و طحاوی آمده، این عبارت اضافه شده: «اگر تیر خود را در شکار پیدا کردی و در آن اثر جانوری شکار شده نبود و مطمئن بودی تیر تو شکار را کشت، از آن بخور».

رافعی گفته است از این روایت چنین برداشت می شود که اگر تیر به شکار آسیب زده، سپس شکار غایب شد و مرد، خوردن آن جایز نیست. این برداشت ظاهری نظر شافعی در کتاب مختصر است.

اما نووی گفته است که جواز خوردن صحیح تر است.

بیهقی در «المعرفه» از شافعی نقل کرده که در عبارت ابن عباس «هر چه را که هدف گرفتی بخور و آنچه را که پرورش دادی رها کن»، منظور «آنچه را هدف گرفتی» یعنی آنچه



توسط سگ شکارچی کشته شده و آن را دیدی، و «آنچه را پرورش دادی» یعنی آنکه شکارش غایب شده است.

من (ابن حجر) می گویم این نظر فقط اگر مخالف نص نباشد قابل قبول است، مگر اینکه چیزی از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره آن آمده باشد که نص پیامبر بر هر حکم مخالف رجحان دارد. بیهقی می گوید خبر حدیث این باب ثابت است و احتمالاً نظر شافعی همین است.

عبارت «اگر در آب افتاد آن را نخور» دلیل منع خوردنش از آنچه پیش تر آمده، است. چون در این حالت تردید می شود که آیا شکار با تیر کشته شده یا غرق در آب شده است؟ اگر یقین شود تیر شکار را کشته و بعد از آن در آب افتاده است، خوردن آن جایز است. نووی در شرح مسلم گفته اگر شکار در آب غرق شده باشد، خوردن آن به اتفاق حرام است.

رافعی گفته محل اشکال این است که اگر جراحاتی که باعث ذبح شده مثل قطع حلقوم باشد، پکی شکار کامل می شود و خوردن جایز است. این گفته توسط روایت مسلم «تو نمی دانی آب کشته یا تیر تو» تأیید می شود، یعنی اگر یقین شود تیر تو کشته، خوردن جایز است. گفته شده (و عبدالأعلی) یعنی ابن عبدالأعلی سامی با مهمله بصری است، داوود پسر ابی هند، و عامر همان شعبی است. این شرح توسط ابو داود از حسین بن معاذ از عبدالأعلی نقل شده است.

عبارت «فیفتقر» به معنای «دنبال کردن پشت شکار است تا آن را پیدا کند»؛ ابن بطال بر همین روایت اکتفا کرده است.

در روایت کشمیهنی «فیفتقی» آمده یعنی دنبال کردن، همین طور در مسلم و اصیلی و در روایت «فیقفو» که بهترین است.

عبارت «دو یا سه روز» اضافه بر روایت عاصم بن سلیمان «بعد از یک یا دو روز» است. در روایت سعید بن جبیر آمده «شب و دو شب از شکار غایب می شود» و در حدیث مسلم از ابو ثعلبه به سندی که معاویه بن صالح در آن است آمده «اگر تیر انداختی و شکار برایت غایب شد و رسیدی، بخور هر چه که بوی گندیدگی ندهد». همچنین در حدیث دیگری از ابو داود از طریق عمرو بن شعیب از پدرش از جدش آمده است.



حد نهایی این است که شکار بوی گندیدگی بدهد، اگر بعد از سه روز پیدا شود ولی بوی بد ندهد، خوردن آن جایز است و اگر بوی گندیدگی بدهد، جایز نیست. این ظاهر حدیث است.

نووی گفته است که نهی از خوردن شکار گندیده برای تنزیه است و در «باب صید البحر» این بحث را ادامه می‌دهم.

با این حدیث اثبات می‌شود که اگر شکارچی پس از تیراندازی مدتی صید را پیدا کند، خوردن آن به شرط‌های گفته شده جایز است و نیازی به توضیح اینکه شکار در غیابش بوده یا نه، نیست. اما در روایت آخر گفته «اثر او را دنبال کن» که پاسخ به سؤال است و برخی راویان آن را خلاصه کرده‌اند و نیازی به توضیح بیشتر نیست.

در باب نحوه طلب (جستجو و دنبال کردن شکار) اختلاف است: از نظر ابوحنیفه اگر یک ساعت پس از تیراندازی جستجو نکرد، خوردن آن جایز نیست، ولی اگر بلافاصله دنبال کرد و آن را مرده یافت، جایز است. از نظر شافعی باید دنبال شکار رفت.

درباره شرط دنبال کردن، دو نظر است؛ واضح‌تر این است که اگر شکار به روال معمولش حرکت کند حتی اگر سریع‌تر هم برود، پیدا کردن آن زنده کافی است.

امام الحرمین گفته‌اند باید کمی سریع‌تر رفت تا طلب واقعی محقق شود و نزد حنفیه هم اختلافی در این زمینه وجود دارد.^۱

۵۴۸۵ - وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يَرْمَى الصَّيْدَ فَيَقْتَضِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ « يَا كُلُّ إِن شَاءَ » .

ترجمه: از عامر روایت است که عدی گفت: وی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: شکاری را با تیر می‌زند و تیر در آن، جا می‌گیرد و برای دو یا سه روز. سپس شکار را مرده می‌یابد و تیر خود را در آن می‌بیند، آنحضرت فرمود: «اگر می‌خواهد آنرا بخورد».

توضیح: قبلاً شرح شد.

^۱ - فتح الباری.



۹ - باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

باب: اگر با شکار (همراه سگ خود) سگی دیگر می بیند

توضیح: در بابی با عنوان «اگر همراه شکار سگی دیگر یافت شود»، حدیث عدی بن حاتم از طریق عبدالله بن ابی السفر از شعبی ذکر شده است، و بررسی آن قبلاً در باب اول آمده است.

۵۴۸۶ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأَسْمَى فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ » . قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ ، لَا أَذْرى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ . فَقَالَ « لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَى غَيْرِهِ » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ « إِذَا أَصَبْتَ بَحْدَهُ ، فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَبْتَ بَعَرَضِهِ فَقَتَلْ ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ ، فَلَا تَأْكُلْ » .

ترجمه: «عدی پسر حاتم - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه سگت را به دنبال شکار فرستادی و بسم الله را بر آن ذکر نمودی، اگر سگ شکار را کشت و آن را برای شما نگه داشت (و خودش از آن نخورد) آنرا بخورید، ولی اگر سگ از آن خورد نباید از گوشت آن بخورید، چون این سگ حیوان را برای خوردن خود نگه داشته است نه برای شما، اگر سگ شما با چند سگ دیگر که بسم الله بر آنها خوانده نشده است مختلط گردیدند، و حیوانی را شکار کردند، و بعد از کشتن آن را نگه داشتند (از آن نخوردند) نباید از گوشت آن بخورید، چون نمی دانید کدام یک از آنها این شکار را کشته است. (فرمود): اگر حیوانی را با تیر زدید و بعد از یک یا دو روز دیدید (که این حیوان مرده) و اثری جز جای تیر شما در بدن آن دیده نمی شود، از گوشت آن بخورید، ولی اگر دیدید که در آب افتاده است آن را مخورید، (چون احتمال دارد مرگش در اثر غرق شدن در آب باشد)».

توضیح: حدیث عدی بن حاتم از روایت عبدالله بن ابی السفر از شعبی، که پیش تر در باب اول به آن پرداخته شده است.



۱۰ - باب مَا جَاءَ فِي التَّصِيدِ

باب: آنچه درباره‌ی شکار آمده است

توضیح: در بابی با عنوان «آنچه درباره شکار آمده است». ابن المنیر گفته هدف از این ترجمه، تنبیه دادن است که اشتغال به شکار برای کسی که معاشش به آن است مشروع است، و برای کسی که فقط گاهی انجام دهد و زندگی‌اش به چیز دیگری باشد، جایز است؛ اما شکار صرفاً برای تفریح مورد اختلاف است.

گفتم: این بحث قبلاً در باب اول آمده است. در این باب چهار حدیث ذکر شده است.^۱

۵۴۸۷ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَّصِدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ . فَقَالَ « إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمَعْلَمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَكَ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ ، فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا تَأْكُلْ » .

ترجمه: از حاتم رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدم و گفتم: ما مردمی هستیم که توسط همین سگ ها شکار می کنیم. آنحضرت فرمود: «اگر سگهای تعلیم داده را فرستادی و نام الله را گرفتی، پس آنچه را به تو نگه داشته است بخور، مگر آنکه سگ آنها خورده باشد، از آن مخور، زیرا می ترسم که سگ آنها برای خود نگه داشته است و اگر با سگ تو سگی دیگریجا شده بود آنها مخور».

توضیح: حدیث عدی بن حاتم پیشتر شرح شد.

۵۴۸۸ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ . وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدَّمَشَقِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضُ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، نَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ ، وَأَرْضُ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَعْلَمِ ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعْلَمًا ، فَأَخْبَرَنِي مَا الَّذِي يَجِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ « أَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بَارِضُ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، تَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ

^۱ - فتح الباری.



أَنِيتَهُمْ ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بَارِضَ صَيْدٍ ، فَمَا صَدَّتْ بِقَوْسِكَ ، فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ، ثُمَّ كُلْ ، وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعْلَمِ ، فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ، ثُمَّ كُلْ ، وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعْلَمًا فَادْكُرْ ذَكَاتَهُ ، فَكُلْ » .

ترجمه: از ابو ثعلبه روایت است که گفت: من نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم و گفتم: ای رسول الله، ما در سرزمین اهل کتاب زندگی می کنیم و در ظروف آنها غذا می خوریم و سرزمینی شکارگاه است که با تیر و کمان خود شکار می کنم و توسط سگ تعلیم دیده خود و سگی که تعلیم دیده نیست شکار می کنم، پس آگاهم کن که چیز چیز از این اینها بر ما حلال است؟ آنحضرت فرمود: «اما، آنچه یاد کردی که در سرزمین اهل کتاب زندگی می کنی، در ظروف ایشان غذا بخور، و اگر غیر از ظروف ایشان را دریابید در ظروف ایشان نخورید، و گر در نیابید، ظروف ایشان را بشوید و در آن بخورید، واما آنچه که گفتم که در سرزمین شکارگاه می باشی، آنچه با تیر و کمان خود شکار می کنی، نام الله را یاد کن، سپس آنرا بخور و آنچه را توسط سگ تعلیم دیده ات شکار می کنی، نام الله را یاد کن، سپس آنرا بخور و آنچه را توسط سگ تعلیم ندیده ات شکار می کنی، اگر شکار را زنده می یابی (آنرا ذبح کن) و بخور».

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: حدیث ابی ثعلبه که عالیاً آن را از ابی عاصم از حیوه و نزول آن از طریق ابن المبارک از حیوه (که او پسر شریح است) روایت کرده، و عالیاً آن را بر اساس روایت ابن المبارک آورده است. لفظ ابی عاصم پس از سه باب به صورت جداگانه ذکر شده است و قبلاً از زاویه ای دیگر، پنج باب پیش تر عالیاً آمده است.

۵۴۸۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغَبُوا ، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا ، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَرَكِهَا وَفَخَذِيهَا فَقَبِلَهُ .

معنی کلمات:

- الْأَرْنَبُ: خرگوش .



- **مَرَّ الظَّهْرَانِ** : منطقه ای در شمال مکه است که با آن دو کیلومتر فاصله دارد، امروزه به وادی فاطمه مشهور است .

- **لَغَبُوا** : خسته شدند .

- **الْوَرَك** : قسمت بالای ران .

- **الْمُخَدَّ** : ران .

ترجمه: انس بن مالک رضی الله عنه می فرماید: خرگوشی را در منطقه‌ی مر ظهران پیدا کردیم، مردم به دنبالش دویدند ولی خسته شدند، من به آن رسیدم و آن را گرفتم و به نزد ابو طلحه رضی الله عنه آوردم، ابو طلحه رضی الله عنه سرش را برید و قسمت بالای رانش یا رانش را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد و ایشان نیز آن را پذیرفتند .

توضیح: عبارت «أنفجنا أرنبا» در پایان ذبائح ذکر شده است، جایی که ترجمه جداگانه‌ای درباره خرگوش آمده است. معنای «أنفجنا» یعنی «اثری به وجود آوردیم».

و کلمه «لغبوا» که به صورت «غین» پس از «لام» نوشته شده یعنی خسته شدند و وزن کردند. در روایت کشمیهنی لفظ «تعبوا» ثبت شده است. و لفظ «بورکها» به صورت مفرد بیشتر آمده، ولی کشمیهنی آن را به صورت تثنیه یعنی «بورکیها» آورده است.^۱

*****۸*****

۵۴۹۰ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُخْرَمِينَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُخْرَمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا ، فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رَمَحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْجِمَارِ ، فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطَعَمَكُمُوهَا اللَّهُ » .

ترجمه: از نافع روایت است که ابوقتاده گفت: وی با رسول الله صلی الله علیه وسلم راهی بود تا به یکی از راه های مکه رسید، وی از یاران خود در احرام بودند از آنحضرت عقب افتاد و او خود در احرام نبود، ناگاه خرگوشی را دید، و بر اسب خود سوار شد، سپس از یاران

۱- همان.



خود خواست که تازیانه را به وی بدهند و آنها نپذیرفتند و از ایشان خواست که نیزه اش را به وی بدهند، نپذیرفتند، خود آنرا گرفت، سپس بر خر وحشی حمله کرد و آنرا کشت. بعضی از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم از گوشت آن خوردند و بعضی نخوردند. آنگاه که رسول الله صلی الله علیه وسلم را دریافتند از آنحضرت در این مورد که گوشت شکار در حالت احرام رواست سوال کردند. فرمود: «آن غذایی است که الله بر شما خورانیده است».

توضیح: حدیث ابی قتاده درباره داستان خرگوش وحشی که شرح کامل آن در کتاب حج آمده است.

۵۴۹۱ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ « هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ » .

ترجمه: از عطاء بن یسار از ابوقتاده به مثل این حدیث روایت است، به جز آنکه آنحضرت فرمود: «آیا چیزی از گوشت آن نزد شما می باشد؟».

۱۱ - باب النَّصِيدِ عَلَى الْجِبَالِ

باب: شکار بر کوه ها

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: در بابی با عنوان «شکار در کوه ها» که «جبل» جمع آن به صورت «جبال» با حرکت جیم است.

در آن حدیث ابی قتاده درباره خرگوش وحشی نقل شده که گفته «كنت رقاء على الجبال» یعنی باربر (یا کسی که در کوه ها رفت و آمد دارد) بوده است. «رقاء» با تشدید قاف و همزه به معنی زیاد بالا رفتن است.

۵۴۹۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى الثَّوَامَةِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرَمُونَ وَأَنَا رَجُلٌ حَلٌّ عَلَى فَرَسٍ ، وَكُنْتُ رَقَاءً عَلَى الْجِبَالِ ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّقِينَ لَشَيْءٍ ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ وَحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا قَالُوا لَا نَدْرِي . قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِي . فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتَ . وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوَطِي فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي سَوَطِي . فَقَالُوا لَا نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ . فَتَرَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ، ثُمَّ



ضَرَبْتُ فِي آثَرِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَاكَ ، حَتَّى عَمَرْتُهُ ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قُومُوا فَاحْتَمِلُوا . قَالُوا لَا نَمْسُهُ . فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ ، فَأَبَى بَعْضُهُمْ ، وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ ، فَقُلْتُ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَّبَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي « أَبْقَى مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ » . قُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ « كُلُوا فَهُوَ طَعْمُ أَطْعَمَكُمْوَهَا اللَّهُ » .

ترجمه: از ابونضر، از نافع مولى ابوقتاده و ابو صالح مولى توأمه روایت است که از ابوقتاده شنیده اند که می گفت: من پیامبر (صلی الله علیه وسلم) را در میان مکه و مدینه همراهی می کردم و آنها در احرام بودند و من مردی بدون احرام بر اسپ سوار بودم و بر کوهها بالا می رفتم در همان حالت مردم را دیدم که به چیزی نگاه میکنند من هم نظر کردم که خر وحشی است. به ایشان گفتم: آن چیست؟ گفتند: ما نمیدانیم. گفتم: خر وحشی است. گفتند: چیزی است که تو آن را دیده ای. من تازیانه ای (اسپ) خود را فراموش کرده بودم به ایشان گفتم تازیانه ام را به من بدهید. گفتند: ما تو را در این کار کمک نمی کنیم. فرود آمدم و آن را گرفتم، سپس به دنبال آن حرکت کردم و نگذاشتم تا آنکه آن را پی زدم سپس نزد ایشان آمدم و به آنها گفتم: برخیزید و آن را بردارید. گفتند به آن دست نمی زنیم. آن را برداشتم تا آنکه نزدشان آوردم. بعضی از آنها از آن خوردند و بعضی نخوردند. گفتم: من از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) این را می پرسم، آن حضرت را دریافتم و ماجرا را بیان کردم. به من فرمود: «از آن چیزی نزد شما باقی مانده است؟» گفتم: آری. فرمود: «بخورید، آن طعامی است که الله شما را خورانیده است».

توضیح: عبارت «أخبرنا عمرو» که او ابن الحارث مصری است، و «ابی النضر» مدنی است با نام سالم.

عبارت «وابی صالح» مولای التوأمه است به نام نیهان، که فقط این حدیث در بخاری از او آمده است. و او را با نافع مولای ابی قتاده آورده اند. داؤودی غفلت کرد و فکر کرد ابی صالح همان فرزندش صالح مولای التوأمه است و گفته که آن تعبیر در انتهای روایت داده شده است. اما کسانی که قدیم تر از او روایت گرفته اند مانند ابن ابی ذئب و عمرو بن الحارث روایت صحیح است. ابوعلی جیانی گفته ابی احمد در حاشیه نسخه اش کنار عبارت «و ابی صالح» نوشته است که این خطاست و روایت صحیح مربوط به نافع و صالح است. عبدالغنی بن سعید حافظ هم تأکید کرده که وقتی از کسی



درباره راوی این حدیث سؤال کردند و گفتند «از صالح مولای التوأمه» است، پاسخ داد این اشتباه است و فقط درباره نافع و ابی صالح (پدر صالح) است و غیر این روایت دیگری از او نیست.

واژه «التوأمه» در برخی نسخ با ضم «مثناة» ضبط شده که عیاض آن را از محدثین نقل کرده است. او گفته درستش با فتح «مثناة» است. برخی نیز حرکت همزه را به صورت واو بازخوانی کرده‌اند و ابن التین گفته است «التومة» به وزن «الحطمة» که ممکن است اصل آنچه محدثین نقل کرده‌اند همین باشد.

عبارت «رقاء على الجبال» در روایت ابی صالح بدون نام نافع مولای ابی قتاده آمده است. ابن المنیر گفته با این ترجمه قصد داشته اجازه دهد برای کسی که هدفی مشروع دارد، تحمل مشقات جایز است؛ یعنی اینکه شکار در کوه مثل شکار در دشت است، و به حرکت اسب در زمین سخت برای ضرورت جایز است و این شکنجه حیوان نیست.^۱

۱۲ - باب قول الله تعالى (أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)

وَقَالَ عُمَرُ صَيْدُهُ مَا اضْطَيْدَ ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الطَّافِي حَلَالٌ .
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ إِلَّا مَا قَذَرْتَ مِنْهَا ، وَالْجَرِيُّ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ
 نَأْكُلُهُ . وَقَالَ شَرِيحُ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ
 مَذْبُوحٌ . وَقَالَ عطاءُ أَمَّا الطَّيْرُ فَرَأَى أَنْ يَذْبَحَهُ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعطاءٍ صَيْدُ
 الْأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ أَصِيدُ بَحْرُهُ قَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَلَا (هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ
 وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاغٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا) . وَرَكِبَ الْحَسَنُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
 عَلَى سَرَجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ الْمَاءِ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ
 لَأُطْعِمْتَهُمْ . وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلْحَفَةِ بَاسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ مَنْ صَيْدَ الْبَحْرِ
 مَا صَادَهُ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ . وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْمَرَى ذَبَحَ الْخُمْرَ
 الثَّيْنَانَ وَالشَّمْسُ .

باب: قول الله عزوجل «صید بحر و طعام آن بر شما حلال شده است» [مائده: ۹۶]

و عمر گفت: صید آن، یعنی آنچه که توسط دام شکار میشود و طعام آن یعنی آنچه بحر بیرون می افکند (ماهی مرده).

^۱ - فتح الباری.



و ابوبکر صدیق گفت: طافی ماهی مرده بر روی آب حلال است.
و ابن عباس گفت: طعام آن که در آیه آمده که حلال است ماهی مرده دریاست مگر آنکه تو آن را ناپاک پنداری و مار ماهی را یهود نمی خورند و ما می خوریم.
و شریح که از صحابه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) است گفت: هر چیزی که در بحر است ذبح شده است نیازی به ذبح ندارد. و عطاء گفته است: اما پرنده می پندارم که آن را باید ذبح کنی. و ابن جریج گفته است به عطاء گفتیم: صید نهرها رودخانه ها و باتلاقها حکم صید بحر را دارد؟ گفت: آری، و سپس تلاوت کرد «و دو دریا یکسان نیستند: این یک شیرین تشنگی زدا و آن یک شور تلخ مزه است و از هر یک گوشتی تازه میخورید». (فاطر: ۱۲) و حسن (رضی الله عنهما) بر زینی سوار شد که از پوست سگهای آبی ساخته شده بود. و شعبی گفته است: اگر خانواده ام قورباغه (غوک) بخورند بر آنها میخورانم.
و حسن (بصری) به خوردن سنگ پشت باکی نمی بیند.
و ابن عباس گفته است: از صید بحر بخورید، هر چند آن را یهودی، نصرانی یا مجوسی شکار کرده باشد.
ابودرداء در مورد مری (نوشابه مخلوط از شراب و نمک و ماهی که در آفتاب می گذارند و اثر شراب از بین میرود) گفته است که حلال است.

توضیح: در بابی با عنوان «قول الله عزوجل: حلال شماسه شکار دریا و غذاهای آن، بهره شماسه» که این عبارت از نسفی است. دیگران فقط عبارت «حلال شماسه شکار دریا» را آورده اند.

گفته عمر بن خطاب: «شکار آن چیزی است که شکار شود، و غذا آن چیزی است که دریا برمی گرداند». این را مؤلف در کتاب «التاریخ» و عبد بن حمید از طریق عمر بن ابی سلمی از پدرش از ابوهیره نقل کرده که وقتی به بحارین رسید، اهل آنجا درباره آنچه در دریا فرو می ریزد پرسیدند و او دستور داد بخورند. وقتی پیش عمر آمد، این داستان را نقل کرد و عمر گفت الله در کتابش فرموده «حلال شماسه شکار دریا و غذاهای آن»، یعنی شکار آنچه شکار شود و غذا آنچه برمی گرداند.

گفته ابوبکر صدیق: «ماهی که روی آب است حلال است». این حدیث را ابوبکر بن ابی شیبه، طحاوی و دارقطنی از طریق عبد الملک بن ابی بشیر از عکرمه از ابن عباس نقل کرده



اند که گفته «شهادت می‌دهم که ابوبکر گفته ماهی که روی آب است حلال است». طحاوی اضافه کرده «برای کسی که بخواهد بخورد». دارقطنی و عبدبن حمید و طبری نیز روایت مشابه دارند که «شهادت می‌دهم ابوبکر آن ماهی که روی آب است را خورده است». «طافی» بدون همزه از «طفو» به معنی آن است که اگر چیزی روی آب بالا بیاید و فرو نرود، آن را «طافی» می‌گویند. دارقطنی از راه دیگر از ابن عباس از ابوبکر روایت کرده که «الله برای شما آنچه در دریا است را ذبح کرده، پس همه آن را بخورید که پاک است».

عبارت: «و گفت ابن عباس: طعامه میته إلا ما قدرت منها»: طبری این را از طریق ابوبکر بن حفص از عکرمه از ابن عباس در تفسیر آیهی (أحل لكم صید البحر وطعامه) نقل کرده که گفت: «طعامه میته» یعنی غذای آن مردار آن است.

عبدالرزاق نیز از طریق دیگری از ابن عباس روایت کرده که درباره‌ی شکار دریا گفت: «از آنچه روی آب مرده است نخور».

در سند آن، راوی‌ای به نام «الأجلح» وجود دارد که ضعیف است، و روایت قبلی از ابن عباس این روایت را تضعیف می‌کند.

عبارت: «و جرّی را یهود نمی‌خورند، اما ما آن را می‌خوریم»: عبدالرزاق این را از ثوری، از عبدالکریم جزری، از عکرمه، از ابن عباس نقل کرده که وقتی درباره‌ی «جرّی» از او پرسیده شد، گفت: «اشکالی ندارد، فقط یهود آن را ناخوش می‌دارند». ابن ابی شیبہ هم آن را از وکیع، از ثوری نقل کرده است.

در روایت آمده: «از ابن عباس درباره‌ی جرّی پرسیدم، گفت: اشکالی ندارد، یهود آن را حرام می‌دانند، اما ما آن را می‌خوریم.» و این روایت مطابق با معیارهای صحیح است. و نیز از علی و گروهی از تابعین نیز روایت مشابهی آمده است.

واژه‌ی «جرّی» با فتح جیم آمده است. ابن التین گفته: در نسخه‌ای دیگر با کسر جیم ضبط شده است (که با صحاح مطابق است) و نیز با کسر راء مشدد. همچنین گفته می‌شود «الجريت»، و آن نوعی ماهی بدون پوست است.

ابن حبيب از مالکيه گفته: «من آن را نمی‌پسندم، زیرا گفته شده از جمله‌ی حیوانات مسخ شده است».

ازهری گفته: «الجريت» نوعی ماهی است که شبیه مارهاست. برخی نیز گفته‌اند: ماهی‌ای است بدون فلس. و به آن «مرماهی» و «سلور» نیز می‌گویند.



خطابی هم گفته: «نوعی ماهی است که شبیه مارهاست.»

دیگران گفته‌اند: نوعی است که در وسط پهن و در دو سر باریک است.

عبارت: «و شریح صحابی پیامبر گفته: هر چیزی در دریا چون ذبح شده است. و عطا گفته: اما پرنده، به نظر من باید ذبح شود.» این را مؤلف در کتاب «تاریخ» و ابن منده در کتاب «معرفه الصحابة» از طریق ابن جریج از عمرو بن دینار و ابوالزبیر نقل کرده‌اند که گفته‌اند شریح صحابی پیامبر گفته است: «هر چیزی در دریا چون ذبح شده است.» گفتم این را به عطا، او گفت: «اما پرنده، به نظر من باید ذبح شود.»

دارقطنی و ابونعیم در «الصحابة» آن را به صورت مرفوع از شریح نقل کرده‌اند، ولی روایت موقوف (غیر مرفوع) صحیح‌تر است.

ابن ابی عاصم در کتاب «الأطعمة» از طریق عمرو بن دینار نقل کرده که: «از پیرمردی شنیدم که به الله قسم می‌خورد که هیچ جنبه‌ای در دریا نیست مگر اینکه الله آن را برای بنی آدم ذبح کرده است.»

دارقطنی نیز از عبدالله بن سرجس به صورت مرفوع (نسبت داده به پیامبر) نقل کرده: «الله همه‌ی موجودات در دریا را برای بنی آدم ذبح کرده است» ولی سندش ضعیف است. طبرانی هم همین معنا را از ابن عمر نقل کرده با سندی ضعیف. عبدالرزاق با دو سند قوی این مضمون را از عمر و سپس از علی نقل کرده: «تمام ماهی‌ها پاک و ذبح شده‌اند.»

نکته: این روایت در نسخه‌های ابوزید، ابن السکن و جرجانی نیامده است. در روایت اصلی آمده: «و گفت ابوشریح» که اشتباه است؛ ابوعلی جیانی و عیاض نیز بر آن تذکر داده‌اند و گفته‌اند مقصود شریح بن هانی (ابوهانی) است، ولی درست آن است که او نیست، و در بخاری جز در این موضع از او یاد نشده است. پدرش صحابی بوده ولی خود او فقط زمان پیامبر را درک کرده و نه شنیدنی از او دارد و نه دیداری.

اما شریح مذکور (در روایت اصلی)، خود صحابی است، و بخاری در «تاریخ» از او به عنوان صحابی یاد کرده، و نیز ابوحاتم رازی و دیگران.

عبارت: «وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ أَصِيدُ بَحْرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا (هَذَا عَذْبٌ فَرَأْتُ سَائِعُ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاوُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا)»: عبدالرزاق این را در تفسیر خود از ابن جریج به همین صورت نقل کرده، و فاکهی در کتاب



«مکه» از عبدالمجید بن ابی داوود از ابن جریج به صورت مفصل تر آورده که: از او پرسیده شد: «ماهی های برکه قُشیری - که چاهی بزرگ در حرم است - آیا صید هستند؟» گفت: «بله.»

و از او درباره ی «ابن الماء» و مشابه آن پرسیده شد: «شکار دریایی هستند یا خشکی؟» گفت: «هر جا بیشتر یافت شوند، همان جا محسوب می شوند.»

واژه ی «قلات» با کسر قاف و تخفیف لام و در پایان با «تاء» مثناه آمده، در حالی که در روایت اصیلی «مثله» (با سه نقطه) ضبط شده، ولی ضبط صحیح همان اولی است: جمع «قلت» به فتح اول آن، مانند «بحر» و «بحار»، و به معنای گودی در صخره که در آن آب جمع می شود.

عبارت: «حسن (رضی الله عنهما) بر زین ساخته شده از پوست سگ آبی سوار شد، و شعبی گفت: اگر خانواده ام قورباغه می خوردند، به آنان می خوراندم، و حسن درباره ی لاک پشت اشکالی نمی دید.» درباره ی حسن گفته اند: ممکن است حسن بن علی مراد باشد، و ممکن است حسن بصری. اما روایت «رضی الله عنه یا علیه السلام» قرینه ای است بر اینکه منظور، حسن بن علی است.

عبارت «بر زینی از پوست سگ آبی» یعنی زینی که از پوست سگ های آبی ساخته شده بود.

در مورد سخن شعبی: واژه ی «ضفادع» جمع «ضفدع» است، که به چهار صورت ضبط شده: با کسر اول، و فتح یا کسر دال، و همچنین با ضم اول و فتح دال. واژه ی «الضفادی» هم بدون عین ضبط شده که یک لهجه است.

ابن التین گفته: شعبی بیان نکرده که آیا نیاز به ذبح دارد یا نه؟ و نزد مالک، خوردن آن بدون ذبح جایز است، و برخی بین آنچه محل سکونتش آب است یا نه، تفاوت گذاشته اند. نزد حنفیه و در روایتی از شافعی، ذبح آن واجب است.

درباره ی لاک پشت، ابن ابی شیبہ از ابن طاووس از پدرش نقل کرده که در خوردن لاک پشت اشکالی نمی دید، و از مبارک بن فضاله از حسن نیز نقل شده که گفت: «هیچ اشکالی ندارد، همه اش را می توان خورد.»



واژه‌ی «سلحفاة» با ضم «سین» مهمله، فتح «لام»، سکون «حاء»، سپس «فاء»، سپس الف و سپس «هاء» آمده. جایگزینی هاء با همزه نیز جایز است، چنان‌که ابن سیده نقل کرده و این ضبط عبدوس است. همچنین در «محکم» ساکن شدن لام و فتح حاء نیز ذکر شده. همچنین «سلحفية» هم ضبط شده که مانند قبلی است، با این تفاوت که فاء مکسور است و پس از آن حرف «یاء» با فتح آمده است.

عبارت: «ابن عباس گفت: از صید دریایی بخور، اگر چه صیاد نصرانی، یهودی یا مجوسی باشد.» کرمانی گفته در نسخه‌های قدیم چنین آمده، و در برخی «ما صاده» پیش از کلمه‌ی «نصرانی» آمده.

گفتم: این روایت را بییهقی از طریق سماک بن حرب از عکرمه از ابن عباس آورده که گفت: «هرچه دریا بیندازد یا صید شود، اگر صیادش یهودی، نصرانی یا مجوسی باشد، بخور.» ابن التین گفته: مفهوم این جمله آن است که اگر صیاد غیر اینان باشد (مثلاً بت‌پرست)، خوردن آن جایز نیست، و نزد برخی این گونه است.

ابن ابی شیبہ با سند صحیح از عطاء و سعید بن جبیر و با سندی دیگر از علی، کراحت خوردن صید ماهی توسط مجوسی را نقل کرده‌اند.

عبارت: «وقال أبوذرءاء في المري: ذبح الخمر النيان والشمس»: بیضاوی گفته: «ذبح» به صورت فعل ماضی است و «الخمر» منصوب است به عنوان مفعول. و نیز نقل شده که به صورت اضافه (ذبحُ الخمر) آمده، و «الخمر» با کسر به معنای تطهیر و پاک‌سازی آن است.

گفتم: دیدگاه اول (که در اینجا مطرح شد) همان دیدگاه مشهور است، و این اثر (یعنی روایت مربوطه) در نقل نسفی نیامده، اما ابراهیم حربی آن را در کتاب «غریب الحدیث» خود از طریق ابی‌الزاهره از جبیر بن نفیر از ابوالدرداء نقل کرده و آن را به همان صورت ذکر کرده است. حربی گفته: «این مری در شام تهیه می‌شود: شراب را می‌گیرند، در آن نمک و ماهی می‌ریزند و در آفتاب می‌گذارند، تا طعم شراب از بین برود و تغییر کند.»

و نیز ابویشر دولابی در کتاب «الکنی» از طریق یونس بن میسره از ام‌الدرداء از ابوالدرداء روایت کرده که او درباره‌ی مری نینان گفته: «خورشید آن را تغییر داده است.»

و ابن ابی شیبہ نیز از طریق مکحول از ابوالدرداء نقل کرده که گفته: «اشکالی در مری نیست، آتش و نمک آن را ذبح کرده‌اند (پاک کرده‌اند).»



این روایت منقطع است، و مغلطای و پیروانش فقط به همین بسنده کرده‌اند و به جزم (قطعیّت) بخاری در نقل آن ایراد گرفته‌اند، در حالی که به گفتار حربی دست نیافته‌اند؛ در حالی که همین نظر حربی مقصود قطعی بخاری بوده است. برای این روایت، طرق دیگری نیز وجود دارد؛ طحاوی از طریق بشر بن عبیدالله از ابی‌ادریس خولانی روایت کرده است که ابوالدرداء، مری‌ای که در آن شراب ریخته می‌شد را می‌خورد و می‌گفت: «خورشید و نمک آن را ذبح کرده‌اند.»

و عبدالرازق نیز از طریق سعید بن عبدالعزیز از عطیه بن قیس نقل کرده که مردی از یاران ابوالدرداء از کنار مردی دیگر عبور کرد - سپس داستانی در اختلاف‌شان درباره‌ی مری ذکر شد - پس نزد ابوالدرداء رفتند و از او پرسیدند، او گفت: «شرابش را خورشید و نمک و ماهی ذبح کرده‌اند.»

و ما آن را در «جزء اسحاق بن الفیض» از طریق عطا خراسانی نقل کرده‌ایم که گفته: از ابوالدرداء درباره‌ی خوردن مری پرسیده شد، او گفت: «خورشید شیرینی شراب را ذبح کرده است، پس ما می‌خوریم و در آن باکی نمی‌بینیم.»

ابوموسی در «ذیل الغریب» می‌گوید: تعبیر «ذبح» در اینجا برای بیان تأثیر شدید نمک و خورشید در غلبه بر شراب و از بین بردن طعم و بوی آن به کار رفته، وگرنه تنها ذکر نینان (ماهی) بدون نمک به این معنا نیست که فقط نینان عامل تغییر بوده، بلکه مقصود حاصل می‌شود گرچه بدون ذکر نمک باشد.

او گفت: ابوالدرداء از جمله کسانی بود که فتوا به جواز تبدیل شراب به سرکه (تخلیل) می‌داد و می‌گفت: «ماهی، با ابزار و افزودنی‌هایی که به آن افزوده شده، بر شدت و خشونت شراب غلبه می‌کند و اثر آن را می‌برد، و خورشید در تخمیر و تخلیل آن مؤثر است، پس حلال می‌شود.»

او گفت: مردم روستاهای شام، مری را با شراب خمیر می‌کردند، و گاهی در آن ماهی‌ای می‌ریختند که با نمک و ادویه (که به آن صحناء می‌گفتند) پرورش داده می‌شد. هدف از مری، کمک به هضم غذا بود، و آن را به هر خوراک خوش طعم یا تند می‌افزودند تا معده را پاک و اشتها را تحریک کند.

ابوالدرداء و گروهی از صحابه این نوع مری تهیه‌شده با شراب را می‌خوردند. بخاری نیز آن را در باب طهارت صید دریایی آورده است؛ زیرا می‌خواهد بگوید که ماهی پاک و حلال



است و پاکی و حلیت آن به چیزهای دیگر نیز سرایت می‌کند، مانند نمک؛ تا جایی که چیزی که در اصل حرام و نجس است با این افزوده‌ها پاک و حلال شود. و این دیدگاه کسانی است که قائل به جواز تخلیل شراب هستند، مانند ابوالدرداء و گروهی دیگر.

ابن الاثیر در کتاب «النهاية» گفته است: واژه‌ی «ذبح» را به صورت استعاره برای حلال شدن استفاده کرده، یعنی همان گونه که ذبح حیوان موجب حلال شدن گوشت آن می‌شود و مردار حلال نیست، این افزودنی‌ها نیز در حکم ذبح هستند که شراب را حلال کرده‌اند. بیضاوی گفته: مقصود این است که شراب به وسیله‌ی ماهی ریخته شده در آن و پخته شدنش با خورشید حلال شده، و این در حکم ذبح برای حیوان است.

و دیگران گفته‌اند: معنای «ذبح» این است که اثر آن را باطل کرده است. و حاکم در بخش بیستم از کتاب «علوم الحديث» از ابن وهب از یونس از ابن شهاب از ابوبکر بن عبدالرحمن نقل کرده که او از عثمان بن عفان شنیده که گفت: «از شراب دوری کنید، زیرا آن مادر همه‌ی پلیدی‌هاست.»

ابن شهاب گفته: این حدیث دلالت دارد بر اینکه در شراب خیری نیست، و اگر فاسد شود نیز خیری در آن نیست، مگر آنکه الله آن را فاسد کند، که در آن صورت به سرکه پاک و پاکیزه تبدیل می‌شود.

ابن وهب گفته: از مالک شنیدم که می‌گفت: شنیدم ابن شهاب را که از او درباره شرابی پرسیده شد که در کوزه‌ای ریخته شده و همراه با آن نمک و افزودنی‌های فراوانی ریخته شده و سپس در آفتاب گذاشته شده تا تبدیل به مری شود؛ ابن شهاب گفت: شاهد بودم که قبیصه نهی می‌کرد که شراب به مری تبدیل شود، در حالی که همچنان شراب است.

گفتم: قبیصه از بزرگان تابعین است و پدرش صحابی بوده و خودش در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده، و به همین دلیل در شمار صحابه ذکر شده است. و این نقل با اثر ابوالدرداء تعارض دارد و مقصود از آن را تفسیر می‌کند.

«نینان» با دو نون است که اولی مکسور و میان‌شان یک یای ساکن است، جمع «نون» است که به معنای ماهی است. «مری» با ضمه‌ی میم و سکون راء و پس از آن یای نسبتی است، و در کتاب «النهاية» بر اساس «الصحاح» راء را مشدد دانسته‌اند، به نسبت «مرّ» یعنی



مزه‌ی خاص و مشهور، و شیخ محی‌الدین قول اول را برگزیده است. جوالیقی در کتاب «لحن العامة» گفته است که عامه راء را حرکت می‌دهند، در حالی که اصل آن ساکن است.^۱

۵۴۹۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْمُرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَعَلْنَا جَوْعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرَ حَوْتًا مَيِّتًا لَمْ يَرِ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَهَمَّ الرَّكَبُ تَحْتَهُ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: در لشکر خبط، جهاد کردیم و ابوعبیده امیر ما بود. ما سخت گرسنه شده بودیم، بحر ماهی مرده‌ای را بیرون افکنده بود که مانند آن دیده نشده بود و عنبر نامیده می شد. به مدت نیم ماه، از آن خوردیم و ابوعبیده یکی از استخوان هایش را گرفت و بلند کرد و سواره از زیر آن می گذشت.

توضیح: در حدیث بعدی. ان شاء الله

۵۴۹۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ بَعَثَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرَصُدُ عِيرًا لِقَرِيشٍ فَأَصَابَنَا جَوْعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ ، فَسَمَى جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَلْقَى الْبَحْرَ حَوْتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَأَدَهْنَا بَوْدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَهَمَّ الرَّكَبُ تَحْتَهُ ، وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجَوْعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَهَاہُ أَبُو عُبَيْدَةَ .

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ما را در یک گروه سیصد نفری به فرماندهی ابو عبیده بن جراح فرستاد تا منتظر آمدن کاروان تجارت قریش باشیم، (تا آن را به غنیمت بگیریم)، به مدت ۱۵ روز در کنار دریا اقامت نمودیم، گرسنگی شدیدی بر ما چیره شد، تا جایی که از برگ درخت سلم (که تلخ است) می خوردیم، به همین خاطر این لشکر بعداً به لشکر خبط (برگ درخت سلم خوار) معروف گردید، در این اثنا دریا یک حیوان را (که به اندازه تپه ای بزرگ بود) به ساحل انداخت که به آن عنبر می گفتند. مدت پانزده روز از گوشت آن خوردیم و از چربی آن استفاده نمودیم، تا اینکه بدنهای ضعیف شده ما قوت گرفت، و به حال عادی برگشت، ابو عبیده یکی از دنده های این

^۱ - فتح الباری.



حیوان را روی زمین نصب نمود، و یکی از همراهانش را که از همه بلندقدتر بود بر شتری سوار کرد، این مرد بلندقد که بر شتر سوار شده بود توانست از زیر آن دنده رد شود، (بدون اینکه سرش به آن بخورد).

جابر - رضی الله عنه - گوید: یکی از لشکریان (وقتی که دید رفقاییش دچار گرسنگی شدیدی هستند) در سه نوبت نه شتر را برای آنها سر برید، ولی بعداً ابو عبیده او را از سر بریدن شترهای بیشتر منع نمود.

توضیح: سپس مؤلف حدیث جابر را در داستان لشکر «خبط» از دو طریق ذکر کرده: یکی روایت ابن جریج از عمرو بن دینار که از جابر شنیده است، و سند و متن آن در باب مغازی (جنگ‌ها) پیش‌تر آمده و افزوده‌ای دارد از ابی‌الزبیر از جابر، و قبلاً شرح آن همراه با بقیه‌ی حدیث ذکر شده است.

طریق دوم روایت سفیان از عمرو بن دینار نیز آمده است، و در آن افزوده‌ای وجود دارد: «در میان ما مردی بود که سه شتر نحر کرد، سپس سه شتر دیگر نحر کرد، سپس ابو عبیده او را از این کار نهی کرد.» این مرد، قیس بن سعد بن عباده بود، همان‌طور که در باب مغازی توضیح داده شد. او شترها را از یک عرب بادیه‌نشین از قبیله جهینه خریده بود، هر شتر در مقابل یک وُسق خرما که در مدینه تحویل داده می‌شد. وقتی عمر این ماجرا را دید - او نیز در آن لشکر حضور داشت - از ابو عبیده خواست که قیس را از این کار باز دارد، و ابو عبیده با جدیت از او خواست که دیگر این کار را نکند، و قیس هم اطاعت کرد. به این موضوع در جای خود اشاره شده است.

مراد از واژه‌ی «جزائر» در عبارت «جزائر» جمع «جزیره» است، اما در اینجا جای تأمل دارد؛ زیرا «جزور» (شتر نحرشده) به «جزر» با ضمه بر هر دو حرف جمع بسته می‌شود، بنابراین شاید «جزائر» در اینجا جمع جمع باشد.

هدف از آوردن این داستان در اینجا، ذکر ماجرای ماهی (حوت) است؛ چرا که از آن استفاده می‌شود که خوردن مردار دریایی جایز است، چون در حدیث تصریح شده: «دریا ماهی‌ای مرده به نام عنبر (نهنگ) بیرون انداخت که مانند آن دیده نشده بود». پیش‌تر در باب مغازی (جنگ‌ها) از برخی طرق صحیح آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از آن خورد، و همین مطلب دلالت را کامل می‌کند. وگرنه اگر فقط صحابه از آن در حال قحطی و گرسنگی



خورده باشند، ممکن است گفته شود که به خاطر اضطراب بوده است؛ به ویژه با توجه به گفته‌ی ابوعبیده: «مرده است!» سپس گفت: «نه، بلکه ما فرستادگان پیامبر خداییم و در راه الله هستیم. شما مضطر شده‌اید، پس بخورید.»

این روایت از ابی‌الزبیر از جابر در صحیح مسلم نیز آمده و پیش‌تر از همین طریق در باب مغازی ذکر شده، ولی در آن جا آمده بود: «ابوعبیده گفت: بخورید»، اما ادامه‌ی آن ذکر نشده بود.

خلاصه‌ی سخن ابوعبیده این است که ابتدا از جهت عموم تحریم مردار سخن گفت، سپس به یاد آورد که برای مضطر استثنا قائل شده‌اند، مشروط به اینکه متجاوز و سرکش نباشد، و آنان نیز در چنین حالتی بودند؛ چون در راه خدا و در طاعت پیامبر بودند.

ولی در پایان حدیث روشن می‌شود که علت حلال بودن آن نه اضطراب بلکه از آن جهت بود که مردار دریایی بوده است؛ چرا که در پایان حدیث نزد بخاری و مسلم آمده: «وقتی به مدینه بازگشتیم، ماجرا را برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بازگو کردیم، فرمود: بخورید، این رزقی است که الله برایتان بیرون انداخته است، اگر چیزی همراه دارید به ما هم بدهید.» پس برخی از آنان عضوی از آن ماهی را برای پیامبر آوردند و او از آن خورد. این ماجرا نشان داد که آن گوشت به‌طور مطلق حلال بوده است.

و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم با خوردن از آن، تأکید بیشتری بر بیان حلیت آن کرد؛ چرا که خودش در حالت اضطراب نبود. پس استفاده می‌شود که خوردن مردار دریایی جایز است، خواه به مرگ طبیعی مرده باشد یا در هنگام شکار بمیرد، و این نظر جمهور (اکثریت فقها) است.

اما حنفیه می‌گویند: خوردن آن مکروه است، و تفاوت قائل شده‌اند میان چیزی که در آب جان داده و مرده، و چیزی که بدون آفت مرده باشد. آنان به حدیثی از ابی‌الزبیر از جابر استناد کرده‌اند که پیامبر فرمود: «آنچه را که دریا بیرون انداخته یا از آن پس‌زده شده، بخورید؛ و آنچه را که در آن مرده و بر سطح آمده، نخورید.» این حدیث را ابوداود به‌صورت مرفوع (از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم) از طریق یحیی بن سلیم طائفی از ابی‌الزبیر از جابر نقل کرده، اما سپس گفته: ثوری و ایوب و دیگران این حدیث را از ابی‌الزبیر به‌صورت موقوف (از جابر نه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم) روایت کرده‌اند.



و نیز این حدیث از طریقی ضعیف از ابن ابی ذئب از ابی الزبیر از جابر به صورت مرفوع روایت شده است. ترمذی گفته: از بخاری درباره اش پرسیدم، گفت: محفوظ نیست (یعنی سندش صحیح نیست)، و از جابر نیز خلاف آن روایت شده است.

یحیی بن سلیم را راوی ای راست گو دانسته اند اما حافظه اش ضعیف بوده است. نسائی گفته: قوی نیست. یعقوب بن سفیان گفته: اگر از روی کتاب روایت کند، حدیثش نیکوست، ولی اگر از حفظ روایت کند، هم موارد صحیح و هم نادرست دارد. ابو حازم نیز گفته: حافظ خوبی نبود. ابن حبان در «الثقات» گفته: اشتباه می کرد، ولی او را کسانی دیگر در نقل حدیث به صورت مرفوع تأیید کرده اند.

دارقطنی نیز این حدیث را از ابی احمد زبیری از ثوری به صورت مرفوع نقل کرده، ولی گفته: وکیع و دیگران آن را از ثوری به صورت موقوف روایت کرده اند، و این روایت صحیح است. و همچنین از ابن ابی ذئب و اسماعیل بن أمیه نیز به صورت مرفوع نقل شده ولی صحیح نیست، و روایت صحیح، موقوف است. و چون روایت صحیح فقط موقوف است، با قول ابوبکر و دیگران که حلیت را می پذیرند، تعارض ندارد. قیاس (استدلال عقلی) نیز اقتضا می کند که خوردن آن حلال باشد؛ زیرا اگر ماهی در خشکی بمیرد، بدون نیاز به ذبح خورده می شود، و اگر آب خشک شود یا توسط ماهی دیگر کشته شود، باز هم خوردنش جایز است؛ پس اگر در دریا بمیرد نیز باید خوردنش جایز باشد.

از این جمله ی روایت که «ما نیم ماه از آن خوردیم» استفاده می شود که خوردن گوشت حتی اگر فاسد شده باشد جایز است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از آن از آن گوشت خورد، در حالی که معمولاً گوشت در چنین مدت طولانی ای بدون فساد باقی نمی ماند، به ویژه در منطقه گرم سیر حجاز. با این حال، احتمال دارد که آنان آن را نمک سود و خشک کرده بودند و از فساد در امان مانده بود.

پیش تر هم گفته شد که امام نووی گفته: نهی از خوردن گوشت فاسد برای تنزیه (پرهیز از مکروه) است، مگر اینکه بیم ضرر برود، که در آن صورت حرام می شود. این پاسخ بر مبنای مذهب اوست. اما مالکیه آن را به طور مطلق حرام دانسته اند. و ظاهر این نظر، درست تر است. والله اعلم.

در بحث «الطافی» نیز همین معنا درباره گوشت فاسد آمده، که اگر بیم ضرر باشد، خوردنش جایز نیست. و از این حدیث، جواز خوردن همه ی حیوانات دریایی استفاده می شود؛



چرا که صحابه برای خوردن عنبر (نهنگ) دلیلی مخصوص نداشتند، و از آن خوردند. برخی گفته اند: آنان ابتدا به جهت اضطراب خوردند، ولی در پاسخ گفته می شود که آنان ابتدا با استناد به اینکه آن صید دریایی است از آن خوردند، سپس از حیث اینکه مردار است، درنگ کردند. پس روشن می شود که خوردن صید دریایی جایز است، و سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز روشن کرد که حتی مردار آن نیز حلال است، و میان ماهی مرده ای که روی آب آمده (طافی) یا غیر آن فرق نگذاشت.

برخی مالکیه به این استدلال کرده اند که آنان چند روز از آن خوردند؛ اگر آن را به عنوان مردار و از روی اضطراب می خوردند، ادامه نمی دادند؛ زیرا مضطر فقط به اندازه ی نیاز می خورد و سپس به دنبال غذای حلال دیگر می گردد. برخی از علما میان روایات مختلف جمع کرده اند و نهی را بر کراهت تنزیهی و بقیه را بر جواز حمل کرده اند.

بین علما درباره ی حلیت خوردن ماهی با همه ی انواع اختلافی نیست، بلکه اختلاف در حیواناتی است که شبیه حیوانات زمینی اند، مانند انسان، سگ، خوک، مار. نزد حنفیه (و قولی از شافعی ها) غیر از ماهی حرام است، و به این حدیث استدلال کرده اند؛ زیرا آن حوت ذکر شده در حدیث، به ظاهر «ماهی» نامیده نشده است.

در این نظر تأمل است، چرا که در خود روایت لفظ «حوت» آمده است. شافعی ها در قول راجح خود خوردن آن را مطلقاً جایز دانسته اند. مالکیه نیز همین نظر را دارند، مگر درباره خوک که در روایتی آمده است. دلیل شان آیه ی «حلال شد برای شما صید دریا» و حدیث «آب آن پاک کننده است و مردار آن حلال است» است؛ این حدیث را مالک و اصحاب سنن نقل کرده اند و ابن خزیمه و ابن حبان و دیگران آن را صحیح دانسته اند.

در میان شافعی ها، خوردن هر حیوان دریایی که نظیرش در خشکی خورده می شود، حلال است و آن چه نظیرش حرام است، حرام می دانند. و در نظر راجح، آن چه هم در دریا و هم در خشکی زندگی می کند دو نوع است: نوع اول آن چه نهی خاصی درباره اش وارد شده، مانند قورباغه؛ احمد نیز آن را استثنا کرده است؛ زیرا در حدیث عبدالرحمن بن عثمان تیمی (در ابوداود و نسائی و صحیح حاکم) آمده که کشتن آن نهی شده است.

و برای آن، شاهی نیز از ابن عمر نزد ابن ابی عاصم وجود دارد، و همچنین روایتی از عبدالله بن عمر، و نیز طبرانی در «الأوسط» آورده است که: «تقیق (صدا) قورباغه تسبیح است.»



پزشکان گفته‌اند قورباغه دو نوع است: خشکی و دریایی؛ نوع خشکی آن کشته شده است و نوع دریایی اش آسیب می‌زند. از موارد استثنائشده نیز تمساح است؛ زیرا با دندان می‌درد، و در مذهب احمد در این باره روایتی هست. همچنین کوسه در دریای شور، برخلاف فتوای محب طبری. همچنین مار، عقرب، خرچنگ، لاک‌پشت نیز به دلیل خبثت و سمی بودنشان حرام دانسته شده‌اند. «دنیلیس» گفته‌اند که اصلش همان خرچنگ است، و اگر این ثابت شود، حرام است.

نوع دوم، آن‌چه که نهی خاصی درباره‌اش وارد نشده، ولی شرط ذبح شرعی برای آن لازم است؛ مانند اردک یا پرندگان آبی. والله اعلم.

(تذکر): در پایان صحیح مسلم، در حدیث مفصل از طریق ولید بن عباد بن صامت آمده که آنان بر جابر وارد شدند و دیدند که با یک جامه نماز می‌خواند. در آن حدیث، داستان آب دهان در مسجد، ماجرای حرکت در منطقه‌ی بواط، ماجرای حوض، ایستادن مأمومان پشت امام آمده و در آن آمده: «ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردیم و خوراک هر نفر ما روزی یک عدد خرما بود. آن را می‌مکید و با تیرهای خود از درخت می‌خوردیم و می‌رفتیم تا در دره‌ای پهناور فرود آمدیم.»

در ادامه، داستان دو درختی که با فرمان پیامبر به هم رسیدند تا او برای قضای حاجت پشت آن‌ها پنهان شود، داستان دو قبر که بر هر یک شاخه‌ای قرار داد، آمده و نیز: «به لشکرگاه بازگشتیم، پس فرمود: ای جابر! مردم را برای وضو ندا بده»، سپس داستان آب جاری شده از میان انگشتانش را مفصل ذکر می‌کند. و نیز آمده: «مردم به پیامبر از گرسنگی شکایت کردند، فرمود: امید است الله به شما غذا دهد.»

پس به کنار دریا رفتیم، دریا موجی زد و جانوری انداخت، پس بر پهلویش آتش افروختیم و آن را پختیم و بریان کردیم و خوردیم و سیر شدیم.

ذکر شده که او (جابر) و جماعتی وارد بدن آن شدند، و داستان کسی که زیر دنده‌اش رفت و سرش را پایین آورد چون بزرگ‌ترین مرد قافله بر بزرگ‌ترین شتر بود نیز آمده است. ظاهر سیاق این داستان متفاوت با ماجرای این باب است، گرچه هر دو از جابر نقل شده‌اند. عبد الحق در کتاب «الجمع بین الصحیحین» گفته: این واقعه‌ای جدا از آن است؛ زیرا در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است.



ولی آنچه گفته، صراحتی در این جدایی ندارد؛ زیرا ممکن است حرف «فاء» در «فأتینا سیف البحر» فاء فصیحه باشد که نتیجه‌ی جمله‌ی محذوفی است، مانند: «پس پیامبر ما را با ابوعبیده فرستاد، پس به ساحل دریا رفتیم.» در این صورت، هر دو داستان یکی هستند، و این نزد من راجح است؛ زیرا اصل، عدم تعدد (و وحدت واقعه) است.

از جمله نکاتی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که واقدی ادعا کرده است که داستان اعزام «ابوعبیده» در ماه رجب سال هشتم هجری بوده، اما به نظر من این اشتباه است؛ زیرا در خود روایت صحیح آمده است که آنها برای تعقیب کاروان قریش خارج شدند، و قریش در سال هشتم در حال صلح با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بودند. من پیش‌تر در بخش مغازی (غزوات) به این نکته اشاره کرده‌ام و احتمال داده‌ام که این ماجرا قبل از صلح حذیبیه و در سال ششم یا قبل از آن بوده باشد.

اکنون دلیلی برای تقویت این نظر یافته‌ام، و آن سخن «جابر» در روایت «صحیح مسلم» است که گفته: «ما در غزوه بُواط شرکت کردیم.» غزوه بُواط در سال دوم هجری و قبل از جنگ بدر رخ داد، زمانی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با دویست نفر از اصحاب خود به قصد رهگیری کاروانی از قریش که در آن «امیه بن خلف» حضور داشت، از مدینه به سوی بُواط - که کوه‌هایی از ناحیه شام و در قلمرو قبیله جهینه است و چهار مرحله (برد) با مدینه فاصله دارد - حرکت کرد، اما کسی را نیافت و بازگشت. گویا پیامبر اکرم، ابوعبیده و همراهانش را جداگانه برای مراقبت از آن کاروان اعزام کرده بود.

آنچه در این روایت از سختی و تنگدستی ذکر شده، مؤید وقوع این ماجرا در اوایل اسلام است؛ چرا که در سال هشتم هجری و بعد از فتح خیبر، وضعیت مسلمانان بهبود یافته بود. بنابراین این دلایل نشان می‌دهد که این واقعه به سال دوم یا سوم هجری بازمی‌گردد. والله أعلم.^۱

^۱ - فتح الباری.



۱۳ - باب أَكْل الْجَرَادِ

باب: خوردن ملخ

توضیح: در عنوان «باب أكل الجراد» (باب خوردن ملخ)، واژه «جراد» با فتح جیم و تخفیف راء آمده و مفرد آن «جرادة» است. برای نر و ماده یکسان به کار می‌رود، مانند «حمامة» (کبوتر). گفته می‌شود این واژه از «جَرَد» گرفته شده، چون بر هر چیزی فرود آید آن را (نابود) می‌کند.

خلقت ملخ شگفت‌انگیز است؛ در آن ترکیبی از ده حیوان دیده می‌شود. برخی از علما مانند ابن شهرزور این ترکیب را چنین وصف کرده‌اند: "ران‌هایی مانند دختران باکره، ساق‌هایی چون شترمرغ، بال‌هایی شبیه عقاب، سینه‌ای همانند شیر، شکمی شبیه مارهای شنی، سر و دهانی چون اسب‌های تیزرو."

گفته شده که اوصاف دیگری مانند چشم فیل، گردن گاو، شاخ آهو و دم مار نیز دارد. ملخ دو گونه است: پرنده و جهنده. تخم‌های خود را در دل سنگ می‌گذارد و پس از خشک شدن، پراکنده می‌شود و به هر زراعتی برسد، آن را نابود می‌سازد. در مورد اصل آفرینش ملخ اختلاف است؛ برخی گفته‌اند که از آب‌دهان (نثره) یک ماهی در دریا به وجود آمده، از همین رو بدون ذبح هم حلال است. این مطلب در حدیثی ضعیف از ابن ماجه از انس آمده که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «ملخ نثره‌ای از ماهی در دریاست.»

در روایتی دیگر از ابوهریره آمده است: «با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای حج یا عمره خارج شدیم، گروهی از ملخ‌ها به ما رسیدند. شروع کردیم با نعل و تازیانه به آن‌ها ضربه زدن. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: "بخورید، که آن‌ها از صید دریا هستند." این حدیث را ابوداود، ترمذی و ابن ماجه نقل کرده‌اند، ولی سند آن ضعیف است. اگر این حدیث صحیح بود، حجتی برای کسانی بود که می‌گویند اگر مُحَرَّم (کسی که در حال احرام است) ملخی را بکشد، کفاره‌ای بر او نیست. با این حال، بیشتر علما بر خلاف آن هستند.

ابن‌منذر می‌گوید: تنها ابوسعید خدری و عروه بن زبیر گفته‌اند که در کشتن ملخ کفاره نیست؛ و در مورد کعب‌الاحبار اختلاف است.



با این حال، همه علما اجماع دارند که خوردن ملخ بدون نیاز به ذبح شرعی جایز است؛ گرچه در فقه مالکی مشهور است که برای آن ذبح لازم است. در کیفیت آن نیز اختلاف شده: برخی گفته‌اند سرش را قطع کنند، برخی گفته‌اند اگر در دیگ یا آتش بیفتد، حلال است. ابن وهب می‌گوید: گرفتن آن همانند ذبح است. مطرف از فقهای مالکی با جمهور موافق است که نیازی به ذبح ندارد، به استناد حدیث ابن عمر: «دو مردار و دو نوع خون بر ما حلال شده‌اند: ماهی و ملخ، و جگر و طحال.»

این حدیث را احمد و دارقطنی به صورت مرفوع نقل کرده‌اند، ولی گفته شده که روایت موقوف (گفته ابن عمر) صحیح‌تر است، گرچه بی‌هقی می‌گوید که حکم مرفوع دارد.^۱

۵۴۹۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا ، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ . قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ .

ترجمه: «ابن ابی اوفی - رضی الله عنه - می‌گوید: همراه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شش یا هفت بار به جهاد رفتیم و ما با او از گوشت ملخ می‌خوردیم».

توضیح: قوله (عن ابی یعفور): «ابو یعفور» با فتح یاء، سکون حرف «عین» و ضم فاء، از قبیله «عبد القیس» است. اسم او وقدان بوده و برخی گفته‌اند واقد. «مسلم» در صحیح خود اسم او را واقد و لقبش را وقدان ذکر کرده، و این ابو یعفور بزرگ‌تر است. ابو یعفور کوچک‌تر عبدالرحمن بن عبید نام دارد. هر دو از راویان ثقه (مورد اعتماد) کوفه هستند.

ابو یعفور بزرگ‌تر فقط همین حدیث و حدیثی دیگر در باب رکوع نماز از صحیح بخاری نقل کرده است.

نووی به اشتباه پنداشته که این راوی همان ابو یعفور کوچک‌تر است، ولی به‌درستی، کلاباذی و دیگران تصریح کرده‌اند که او بزرگ‌تر است، و نووی از ابن عربی در این زمینه پیروی کرده.

دلیل ترجیح نظر کلاباذی: ترمذی تصریح کرده که راوی حدیث ملخ (الجراد) همان کسی است که نامش واقد یا وقدان است، یعنی بزرگ‌تر.

^۱ - فتح الباری.



همچنین ابن ابی حاتم در ترجمه ابو یعفر کوچک تر تصریح کرده که او از «عبدالله بن ابی اوفی» حدیث نشنیده است.

قوله (سبع غزوات أو ستاً): بیشتر نسخه‌ها اینگونه نقل کرده‌اند و اشکالی ندارد.

در نسخه‌ای از «نسفی» آمده: «أو ست» بدون تنوین.

در کتاب «توضیح» ابن مالک آمده: «سبع غزوات أو ثمانی» که او درباره آن گفته: بهتر است گفته شود «سبع غزوات أو ثمانیه» (با تنوین).

زیرا «ثمان» و «جوار» ساختار مشابهی دارند، ولی «جوار» جمع است و «ثمان» نه؛ و با اینکه در حالت رفع و جر مشابه‌اند، اما تنوینشان متفاوت است: تنوین «ثمان» تنوین صرف است، ولی تنوین «جوار» تنوین عوض است. تفاوتشان در حالت نصب مشخص می‌شود.

او در ادامه می‌گوید: در اینکه «ثمان» بدون تنوین آمده سه احتمال وجود دارد، بهترین شان این است که مضاف‌الیه حذف شده، ولی مضاف بر همان حالت خود باقی مانده. مانند این شعر عربی: «خَمْسُ دَوْدٍ أَوْ سِتٍّ...» (پنج ستر یا شش تا...)

احتمال دیگر این است که واژه به سبک لهجه قبیله «ربیع» بدون الف نوشته شده باشد. و وجه سومی هم گفته که خاص «ثمان» است، ولی در هیچ کدام از نسخه‌های حدیث (نه در بخاری، نه در دیگر منابع) به شکل «ثمان» نیامده، پس نمی‌دانم این چگونه رخ داده است.

شک در تعداد غزوات از طرف «شُعبه» است، چراکه «مسلم» نیز از طریق شُعبه همین روایت با شک نقل کرده، و نسائی روایت بدون شک («ست غزوات») را نقل کرده. ترمذی هم از طریق «غندر» از شُعبه نقل کرده که فقط گفته: «غزوات» و عددی ذکر نکرده. قوله (و کنا نأکل معه الجراد): ممکن است منظور از «معه» فقط همراهی در غزوه باشد، نه خوردن ملخ.

اما احتمال قوی‌تر این است که منظور خوردن با پیامبر باشد، زیرا در روایت ابونعیم در بخش «طب» آمده: «و يأکل معنا» (او با ما می‌خورد) اگر این روایت صحیح باشد، گفته‌ی صیمری از فقه شافعی مبنی بر اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوردن ملخ پرهیز می‌کرد (چنان که از «ضب» نیز پرهیز داشت) مردود است.

دلیل صیمری: او به حدیثی استناد کرده که ابوداود از سلمان نقل کرده: پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره ملخ پرسیده شد، فرمود: «نه آن را می‌خورم و نه حرام می‌کنم». اما این



حدیث مرسل است. ابن عدی نیز در ترجمه «ثابت بن زُهَیر» از «نافع» از «ابن عمر» نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم همین سخن را در مورد «ضَب» و «ملخ» گفته. اما این روایت ثابت نیست، زیرا «ثابت» را نسائی ضعیف دانسته است.

نووی اجماع علما را بر حریت خوردن ملخ نقل کرده. ولی ابن عربی در شرح ترمذی میان ملخ حجاز و ملخ اندلس تفاوت قائل شده، و گفته: ملخ اندلس حلال نیست چون ضرر خالص دارد. و اگر ثابت شود که خوردن آن به طور خاص سمی است، باید از آن استثنا شود. والله أعلم.

قوله (وقال سفیان): مراد «سفیان ثوری» است. دارمی این روایت را از محمد بن یوسف (الفریابی) از سفیان نقل کرده و گفته: «ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم در هفت غزوه شرکت کردیم و ملخ می خوردیم.» ترمذی نیز همین روایت را از سفیان آورده.

همچنین سفیان بن عیینه نیز این حدیث را از ابو یعفر نقل کرده، ولی گفته: «در شش غزوه». احمد بن حنبل هم روایت ابن عیینه را با قید «شش غزوه» آورده. ترمذی گفته: «ابن عیینه گفت شش، ولی دیگران گفته اند هفت».

احتمالاً راوی ابتدا به هفت یقین داشته، ولی بعد دچار شک شده و عدد شش را که یقینی تر بوده بیان کرده است.

همچنین نقل سفیان بن عیینه از ابو یعفر متأخرتر از نقل سفیان ثوری و دیگران است. ابن حبان نیز از شیخ بخاری «ابو الولید» نقل کرده: «سبعاً أو ستاً» که در آن شُعبه دچار شک شده.

قوله (وأبو وُلّیة): مسلم این حدیث را از ابو کامل از ابو عوانه نقل کرده، و لفظش مانند روایت سفیان ثوری است. بزار نیز این روایت را از یحیی بن حماد نقل کرده و گفته: یک بار گفته از ابو یعفر و بار دیگر از شیبانی است، ولی احتمال قوی تر آن است که از ابو یعفر باشد؛ چنان که در سنن ابوداود آمده.

قوله (وإسرائيل): طبرانی از طریق عبدالله بن رجا از اسرائیل روایت کرده: «در هفت غزوه شرکت کردیم و همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم ملخ می خوردیم.»^۱

^۱ - فتح الباری.



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مؤلف روایتی بدین مضمون آورده است که عبدالله بن ابی اوفی می گوید: «در هفت غزوه با رسول الله ﷺ بودیم و با ایشان ملخ می خوردیم». ملخ، حشره‌ی حلالی است و فرقی نمی کند که انسان، آن را بکشد یا این که خود ملخ مرده باشد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْحِيتَانُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطُّحَالُ وَالْكَبِدُ»^(۱) یعنی: «دو حیوان هستند که ذبح نشده‌ی آنها نیز برای ما رواست و همین طور دو نوع خون؛ آن دو حیوان، ملخ و ماهی هستند و آن دو خون، طحال و جگر»؛ از این رو ماهی یا ملخی که صید می کنیم، سر نمی بُریم یا سرشان را نمی زنیم. گفتنی است: شکار ملخ یا پراندن آن در حرم مکه، جایز نیست؛ همان گونه که شکار و پراندن سایر پرندگان، جایز نمی باشد.

این حدیث، بیان گر این است که صحابه رضی الله عنهم تأیید پیامبر ﷺ را حجت می دانستند؛ یعنی اگر کاری انجام می دادند و پیامبر ﷺ آن را تأیید می کرد، حلالش می دانستند؛ زیرا پیامبر ﷺ می توانست آنان را منع کند و اگر حرام بود، حتماً این کار منعشان می نمود؛ لذا سکوتش، دلیل جواز است.

۱۴ - باب آئِنَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ

باب: ظروف مجوس (زردتشیان) و خوردن خود مرده

توضیح: قوله (باب آئِنَةِ الْمَجُوسِ): ابن التین گفته: بخاری این باب را با عنوان «ظروف مجوس» آورده، ولی حدیثی از ابو ثعلبه نقل کرده که در آن سخن از اهل کتاب است؛ شاید منظور او این بوده که مجوس نیز اهل کتاب اند.

ابن المنیر می گوید: بخاری به خاطر تشابه حکم مجوس و اهل کتاب (در بی پروایی نسبت به نجاست) این عنوان را انتخاب کرده.

کرمانی می گوید: یا از طریق قیاس، یا چون مجوس خود را اهل کتاب می دانند. من (شارح) می گویم: بهتر از همه این است که در برخی طرق حدیث، به صراحت نام مجوس آمده است.

^(۱) صحیح موقوف است و حکم رفع دارد؛ روایت بیهقی در الکبری (۲۵۷/۹)؛ شافعی در مسند خود (۳۴۰/۱) و نیز در الأم (۲۳۳/۲) و

ابن ماجه (۳۲۱۸)؛ و احمد در مستدرش (۹۷/۲)؛ و عبد بن حمید (۸۲۰) و....



در سنن ترمذی از ابو ثعلبه آمده: «از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره ظروف مجوس پرسیدند، فرمود: آنها را خوب بشوید و سپس در آن غذا بپزید.»

در لفظ دیگری نیز آمده: «گفتم: ما از کنار یهود، نصارا و مجوس عبور می‌کنیم و غیر از ظروف آنان چیزی نمی‌یابیم...» (ادامه حدیث)

این سبک نقل حدیث در بخاری رایج است؛ یعنی ممکن است حدیثی را که سندش ضعیف است ذکر نکنند، ولی عنوان باب را مطابق آن قرار دهد، و سپس حدیثی صحیح بیاورد که حکم شرعی از آن استنباط شود.

و حکم ظروف مجوس، همان حکم ظروف اهل کتاب است؛ اگر ذبیحه‌شان حلال باشد، مشکلی نیست؛ اگر حلال نباشد (چنان‌که بعداً بحث می‌شود)، و آنها گوشت مردار در ظرف بریزند، ظروفشان نجس است. اهل کتاب هم با توجه به اینکه به پرهیز از نجاست پایبند نیستند، همین حکم را دارند؛ زیرا در ظروفشان گوشت خوک می‌پزند و شراب و چیزهای دیگر قرار می‌دهند.

شاهد بر این: حدیثی در سنن ابوداود و بزار از «جابر» آمده: «ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم به جنگ می‌رفتیم و از ظروف مشرکان استفاده می‌کردیم و او ما را از آن نهی نمی‌کرد.» در روایت بزار آمده: «آنها را می‌شستیم و در آن غذا می‌خوردیم.»

قوله (وَلَا يَنْهَى) ابن المنیر گفته است: با ذکر «میت» به این نکته اشاره شده که چون گوشت الاغ (اهلی) حرام بود، ذبح (ذبح شرعی) در آن تأثیری ندارد و در حکم میت (گوشت مردار) باقی می‌ماند؛ و به همین دلیل نیز دستور داده شده ظرف‌هایی را که در آنها از گوشت آن خورده‌اند بشویند.^۱

نکته: مجوسیان در قرآن کریم و نظریات مفسران در مورد آنان

خ دانی دنقع ال مغب رحل د:

﴿إِنَّ لِّىَ عَاقِبَتُهُمْ وَإِلَىٰ هَادُوا وَلِىَّ نَبِىِّى وَالَّذِى ظَلَمُ جُوسَ وَآلِىَ أَتُوا إِنَّا لَنَكْفِىٰ لِبَنِّهِمْ وَلَقِىْمَهُ إِنَّا لَآلِىُّكَ عَیِّدٌ﴾ [الحج: ۱۷].

^۱ - فتح الباری.



بِه دیتی که خدای در روز قیامت می انکس لای که می ان آورد دلد و کس لای که می هودی ش دلد و می ان صلیان و می می ان و مج مری ان و کس لای که شریک ش دلد د داوری خواه دکرد و مهلم آخ داین بر هر لای ش اهد ون ظرسلت».

فهرس ران در مورد مج مری ان نظی ا مختلف می شری داین د:

۱- تفسیر قرطبی: مج مری ان شش می لای میتن دک هق لبه دوطن لنور و ظلمت تب رای ج هان میتی میتن دقت اده گفت هسلت: ای ان لای جت ا میتن دک ه از آن ه لای لای شری ط لای وی کی رح م لای سل ت^۱.

۲- تفسیر ابن عطیه: مج مری انکس لای میتن دک ش وفلت اب و ماه را می میتن د^۲.

۳- تفسیر آلوسی: مج مری ان بت وج به لای ه از قتا اده نق ل ش ده سل ت، قومی میتن دک هفلت اب و ماه و شش را می میتن د. عده ای هم لای ان رلتنه افلت اب و سرت و ماه و سرت خولا دلد و عده ای هگر لای ان رلتنه شش و سرت نای دلد دب رخ ی هم گفت هلد: مج مری ان قومی میتن دک ه از مری می ان کناره گفت ه ولب اس لای می ن شری ده و راه لزوا و گوش گیری در لای ش گفت هلد دب رخ ی فی رب ری لب اون دک ه مج مری ان قومی میتن دک ه قس بقی از می ن خود را از مری می ت و قس بقی را هم ازی ه ویتی گفت ه و معنی ف دک ه ج هان میتی دارای دوطن لنور و ظلمت سل ت. از کتا اب «مل و نحل» بک ه میت لای (لای رب رمی لای دک ه مج مری ان دارای طوی ف مختلف می میتن د و لای ان قبل ازی ه ویتی ان و مری می ان وجود هلت هلد و بر خ ل ف صلیان از کتا اب و شری عت خ اص خ و بر خ وردار میتن د و شش رلت عظم می کنن د. هم لای ن در کتا اب «مل و نحل» آم ده سل ت که مج مری ان ششک ده ای ف را ولای داین د. الی ن ششک ده ای که فدای دون» آن راس اخ ت ششک ده ی طوس و ششک ده ی ب خ اری ب ه نام «بردسون» و

^۱ تفسیر قرطبی: ج ۲، ص ۲۳.

^۲ تفسیر ابن عطیه: ج ۱۰، ص ۲۴۳.



نَشْرُک دهی کَرک و «در سیریت انب بود. مَجْوِی ان دِیخ اری نَشْرُک دهی تِگ رِی نِزب ن ام
قَب اذان» هَلْتِن د و هِی مرد» ه م دِی نِشِی راز و طِف ه ان نَشْرُک ده ای راس اِخ ب و د. در
تِگ رن و اِی کِی ران نِی ز نَشْرُک ده ای مَحْطِی و ج و د هَل ت ت م اِی ن نَشْرُک ده ه اِی ل از
«زیتش ت» و ج و د هَل ت ه د و «زیتش ت» نَشْرُک ده ی بِلِی «رِلِی ان ه ا د. درس رِی ن روم
نِش قِی (و بر دروازه ه ای ش ه ر قِی طِی ه مَلِی ل و ل کِی نِی (نَشْرُک ده اِی ب و د ک مِش ل و ر
لِی ل ارِی ر آن راس اِخ ب و د و ت ا ر و گ ا ر م ه دِی اِی لِی ب قِی م ل د ب و د. ب و ران»
دِی ر کِی رِی ه م درن زِی کِی ش ه بِی غ د ا د نَشْرُک ده اِی ب ن ام بِلِی «هَل ت و در ف د
و لَی ن ه م نَشْرُک ده ه ای و ج و د هَل ت. در ک ت ا ب ل غ ت ص ح ا ح آم ده س ل ت: «مَجْوِی»
ی کِی ن و کِی ش س ل ت، و «مَجْوِی» هِی و ب ب ه ل نِی ن و کِی ش س ل ت و ج م ع آن
«مَجْوِی» س ل ت. در ک ت ا ب ق ا م و س ه م آم ده س ل ت: «مَجْوِی» ب ر و ز ن ص ب و ب ه م عِی
ش خِی س ل ت ک ه گ و ش ه اِی ک و لِی د ا ر د و لِی نِی ر ل د ا ع ک ر د ه و م ر د م ر ل م س و ی
آن د ع و مِی کِی د و در و ق ع قِظ م عِی س ل ت ک ه از «هِن ک و ش» گ ف ت مِش د ه س ل ت.
ع ده ای ه م «مَجْوِی» ر ا م ع ر ب «مِک و ش»^۱ هَل ت ه د ک ه ل و ن مَجْوِی ان م و ه ای س ر
خ و د ر ل ت ل د ن گ و ش دراز مِی کِی ر ن د، لِی ن ف ظ ر لَی ن ل ق ش د ه س ل ت.^۲

۴- «تفسیر فتح البیان»: مَجْوِی ان، کِی لِی هِن د ک مَآش ر ا مِی لِی ن د و م ع ق ب ه
د و ط ل ن و ر و ظ م ت ب ر ا ی ج ه ان هِن تِی هِن د. ع ده ای ه م لَی ن ر ا ق و مِی مِی هَل د ک ه
ف ل ت ا ب و م ا ه ر ا مِی لِی ن د ب ر خِی ه م لَی ن ر ا گ ر و ه ی از مِی عِی ان هَل ت ه د ک ه از لَی ن کِی ن ا ر ه
گ ف ت ه و ج ا م ه ی ز ه د ر ل ت ن ک ر د ه د. ع ده ای ه م گ ف ت ه د: مَجْوِی ان کِی لِی هِن د ک ه
قِی ب قِی از ی نِی ه و د و قِی ب قِی از ی نِی مِی ح ر ا گ ف ت ه د.^۳

^۱ در متن کتاب به همین صورت قید شده است ولی ظاهراً «موگوش» بوده است.

^۲ تفسیر آلوسی: ج ۱۷، ص ۱۲۹.

^۳ تفسیر فتح البیان: ج ۹، ص ۲۵.



۵- تفسیر شوکانی: شکای هم مجری ان را نشاء است و معنی به دوطول نور و ظلمت برای چه ان هتای معفی کرده و سلسل قوال بیگری که در مورد آن گفت مش ده کر کرده است.^۱

قول راجح آن است که مجری ان جزو اهل کتاب است و حسان می‌توان به خاطر دلیلی که قبل در مورد مصداق ان کر کرده و فی به خاطر کتابت صاحب «تفسیر فتح البیان» نقل از ابن کمال «در تفسیری روی: ﴿وَهَذَا لَيْتَبُ الْقُلُوبِ هُاَ اِلْفَتْبِ وَهُ وَلَقُوا لَ كُتْرُحُونَ﴾ اَنْتَقِلُوا لِمَا اُزِلَ لَلْاِتِّبُ فَفِيْتِي مَ فَلَئَا وَن لُقَا دَرَلَتْ هَمْلَ قَلِي ﴿[النعام: ۱۵۵-۱۵۶]. گفت سلت: علی بن علی دلت می‌کند بر کتابت مجری ان جزو اهل کتاب است و حسان می‌تواند، بلکه اگر جزو اهل کتاب است و حسان می‌تواند، قوامی که کتابت آن از ازلش دمب و دسه طافه می‌فونده دوطول.^۲

صاحب «تفسیر فتح البیان» دونی لک ضریح و تفسیری سخ نبی کمال را نقل کرده است، گوی که آن را الهی ده سلت، لیست دلس که مجری ان در اراهی از احکام اهل کتابی عینی و هی ان و مریحی ان لحق می‌شود، بلکه هاهو در مورد آن فرموده است: «سُتُوا بِهِمْ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ». یعنی: «هم وون اهل کتاب با آن ان مجری ان (فیت اکنی د».

امام ملا که هم در کتاب «موطأ» از جعفر بن محمد و او از درش نقل کرده که عمربن خطاب رضی الله عنه در مورد مجری ان گفت: ن می‌توانم در مورد آن لگنی فیتار کنم؟ بی طارح مان بن عوف گفت: من گواهی می‌دهم که از هاهو رضی الله عنه شرفی دم که

^۱- تفسیر شوکانی: ج ۳، ص ۴۴۳.

^۲- تفسیر فتح البیان: ج ۴، ص ۲۸۱.



مخبرم: «سُئِلُوا بِهَمِّ سُنَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ».

بلان من درگفت هسلت: منظور ع مر بن خطاب رضی اللہ عنہ از لیک هگفت هسلت ن می دل ما آن ه □ هک ارکن متنه ا در مورد جی ه بوده هسلت. لی ن سخ ن □ لهر رضی اللہ عنہ دلالت می کن هبر لیک ه مج مری ان اهل کتاب نبوده دل، و ج م هورفق ه هبر لی نب او نی د. لی از ام شرفلعی روی تش ده که مج مری ان اهل کتاب بوده و کتاب خود رلحی فک رده دل و ظاهر ا ام شرفلعی رضی اللہ عنہ ح بی ث ضعیفی که از طی قبل مری بقال از ام غی رضی اللہ عنہ روی تش ده، سلتق ادکر ده هسلت بلان عطف هگفت هسلت: روی تش ده که □ لهر ریب ن ام «زیتش ت» در مری ان مج مری ان بع و ث ش ده هسلت^۱.

مج مری ان ه کلون دیغری از نواحی کاران وجود دای ن لی ع دلفان بی انفس ت.

۵۴۹۶ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَنَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ ، وَبَارِضُ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعْلَمِ ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بَارِضُ أَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَأْكُلُوا فِي آيَاتِهِمْ ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بَارِضُ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتِ بِقَوْسِكَ ، فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتِ بِكَلْبِكَ الْمُعْلَمِ ، فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتِ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ ، فَاذْكُرْ ذِكَاثَهُ ، فَكُلْهُ » .

ترجمه: از ابو ثعلبه روايت است كه گفت: نزد پيامبر (صلی الله عليه وسلم) آمدم و گفتم: يا رسول الله! ما در سرزمين اهل كتاب می باشيم و در ظروف ايشان می خوريم و در

^۱ تفسير قرطبی: ج ۸، ص ۱۱۱.



سرزمین شکارگاه هستیم که با تیروکمان شکار میکنیم و توسط سگ تعلیم دیده شکار میکنم و همچنان توسط سگ تعلیم ندیده شکار می کنم؟

پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «اما آنچه درباره سرزمین اهل کتاب یاد کردی در ظروف ایشان مخورید مگر آنکه چاره ای نداشته باشید اگر چاره ای نداشتید ظروف را بشوید و بخورید و اما آنچه ذکر کردید که در سرزمین شکارگاه هستید آنچه را با تیر و کمان خود شکار می کنی، نام الله را بگیر و بخور و آنچه توسط سگ تعلیم دیده شکار میکنی نام الله را بگیر و بخور و آنچه را توسط سنگ تعلیم نادیده شکار میکنی و شکار را زنده در می یابی آن را ذبح کن و بخور».

توضیح: حدیث ابو ثعلبه از ابی عاصم با سند عالی نقل شده و عین عبارت او آمده، که پیش تر شرح آن گذشت.

۵۴۹۷ - حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَمَسُوا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النَّيْرَانَ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النَّيْرَانَ » . قَالُوا لَحُومَ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ . قَالَ « أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا ، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا » . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نَهْرِيْقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَوْ ذَاكَ » .

ترجمه: از مکی بن ابراهیم از یزید بن ابی عبید روایت است که سلمه بن اکوع گفت شام روز فتح خیبر، آتش برای پختن برافروختند. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «این آتش را برای چه برافروخته اید؟» گفتند: گوشت خر اهلی پخته می کنیم. فرمود: «هر چه در دیگهاست بیرون ریزید و دیگها را بشکنید». مردی از میان گفت: آنچه در دیگهاست بیرون می ریزیم و دیگها را می شویم. فرمود: «یا چنین کنید».

توضیح: حدیث سلمه بن الاکوع درباره الاغهای اهلی، با سند عالی نقل شده و از احادیث ثلاثیات اوست، و شرح آن پس از سیزده باب خواهد آمد.



۱۵ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا ، وَقَوْلُهُ (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) .

باب: گفتن بسم الله، بر حیوانی که ذبح می شود و کسی که عمدتاً ترک کند

ابن عباس گفته است: اگر فراموش کند، باکی نیست. و فرموده الله عزوجل: «وَأَزِ أَنْجِهَ نَامَ اللَّهُ بِرَ أَنْ بَرْدَه نَشْدَه اسْت، مَخْرِيْد. زِيْرَا كَه أَنْ فُسْق اسْت». ابن عباس گفته است: کسی که فراموش کند، فاسق نامیده می شود. و فرموده الله عزوجل: «وَدَرْ حَقِيْقَت شَيْطَانِهَآ بِه دُوسْتَانْ خُودْ وَسُوسَه مِي كَنْنَدْ تَا بِا شَمَا سْتِيْرَه نَمَا يَنْدْ وَ اِكْرَا طَاعَتْ شَانْ كَنْيِدْ قَطْعًا شَمَا هَمْ مُشْرِكِيْد». [انعام: ۱۲۱]

توضیح: قوله (باب التسميه على الذبيحة ومن تركه متعمداً) يعنى: «باب نام بردن (ذکر بسم الله) هنگام ذبح، و کسی که عمدتاً آن را ترک کند». این عنوان در همه نسخه‌ها همین گونه آمده، ولی در برخی شروح، به اشتباه به صورت «كتاب الذبائح» آمده که خطاست؛ زیرا قبلاً «كتاب الصيد و الذبائح» یا «كتاب الذبائح و الصيد» عنوان شده و تکرار آن نیاز نیست.

با ذکر عبارت «متعمداً» (یعنی عمدتاً ترک کردن نام الله) به این نظر تمایل دارد که بین کسی که عمدتاً ذکر نام الله را ترک کند (که ذبیحه‌اش حلال نیست) و کسی که از روی فراموشی ترک کند (که ذبیحه‌اش حلال است) تفاوت باشد. وی این را با سخن ابن عباس و نیز با آیه قرآن پشتیبانی کرده که می‌فرماید: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» و سپس گفته است: «وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا»؛ یعنی فراموش کار فاسق نامیده نمی‌شود، و این را از آیه: «وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» استنباط کرده و گفته که فسق بودن مخصوص عمدی است، پس حکم مربوط به عمدی خواهد بود.

این تفکیک بین نسیان و عمد در ذبح، دیدگاه احمد بن حنبل و برخی دیگر است، و غزالی نیز در کتاب «احیاء علوم الدین» آن را تقویت کرده است و استدلال کرده که ظاهر آیه و احادیث، وجوب را به صورت مطلق بیان می‌کند، اما اخبار رخصت (اجازه) احتمال دارد که فقط برای فراموشی باشد، بنابراین حمل بر نسیان اولی‌تر است.



قوله (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ) دارقطنی این سخن را با سند از شعبه از مُغیره از ابراهیم نقل کرده که: «مسلمی اگر ذبح کند و ذکر نام الله را فراموش کند، اشکالی ندارد.» همچنین از شعبه از سفیان بن عیینه از عمرو بن دینار از ابی الشعثاء نقل شده که گفت: ابن عباس آن را بی اشکال می دانست. سعید بن منصور از ابن عیینه با همین سند نقل کرده، و در آن آمده: از عکرمه از ابن عباس درباره کسی که ذبح کرده و نام الله را فراموش کرده گفته: «در مسلمان نام الله هست، حتی اگر نام الله را ذکر نکند.» و سند آن صحیح و موقوف است.

مالک نیز آن را به صورت بلاغ (نقل بدون سند کامل) از ابن عباس آورده و دارقطنی از طریق دیگری آن را به صورت مرفوع (منتسب به پیامبر) از ابن عباس روایت کرده است. در مورد آیه: «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ»: مؤلف به نوعی اشاره دارد که نباید برای جواز ترک تسمیه (نگفتن نام الله) به تأویلات نادرست استناد کرد، چون ممکن است این از وسوسه شیطان باشد برای دور کردن مردم از ذکر الله.

گویا به روایت صحیحی از ابن عباس در تفسیر آیه اشاره دارد که: «کفار می گفتند: آنچه نام الله بر آن برده نشده نخورید، و آنچه برده نشده بخورید! پس الله فرمود: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.»»

همچنین روایت است که یهود نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند: «چگونه است که از ذبیحه ما می خورید، ولی از آنچه الله کشته (یعنی مردار) نمی خورید؟» پس این آیه نازل شد.

طبری از ابن عباس نقل کرده که منظور از «فسق» در آیه، خوردن مردار و آنچه برای غیر الله ذبح شده است. و گفته هرکس بگوید که اگر مسلمانی ذبح کند و ذکر نام الله را فراموش کند، آن گوشت حرام است، سخنی دور از صواب گفته است، چون از اجماع خارج شده.

برخی متأخرین اشکال گرفته اند که جمله «وَإِنَّهُ لَفَسِقٌ» خبری است و نمی شود به جمله قبلی که نهی است (طلبی) متصل شود. اما پاسخ داده شده که نحو یون بزرگ مثل سیویه این را جایز دانسته اند. برخی هم گفته اند که این جمله حالیه است، یعنی «نخورید در حالی که آن فسق است.»



آیه بیشتر در نهی از خوردن گوشت‌هایی است که برای غیر خدا ذبح شده، نه صرف ترک نام الله. بنابراین، شاید آنچه آیه از آن نهی می‌کند، همان ذبح‌های جاهلی است، نه نسیان ذکر الله.^۱

۵۴۹۸ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَذَى الْخَلِيفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَخْرِيَاتِ النَّاسِ، فَعَجَلُوا فَتَصَبَّأُوا الْقُدُورَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفَنَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْعَنَمِ بَبَعِيرٍ، فَتَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَاهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ لَهُذِهِ الْمَبَاهِئِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» . قَالَ وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى، أَفَتَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ «مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَاخَبْرُكُمْ عَنْهُ، أَمَّا السِّنُّ عَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» .

ترجمه: «رافع بن خدیج - رضی الله عنه - می‌گوید: در ذوالحلیفه با پیامبر بودیم، مردم بسیار گرسنه بودند، چندین شتر و گوسفند را هم به غنیمت گرفته بودند، پیامبر در آخر لشکر قرار داشت، مردم (به علت گرسنگی) شروع به سر بریدن حیوانات کردند، دیکها را بر روی آتش قرار دادند، (چون هنوز این حیواناتی به غنیمت گرفته شده تقسیم نشده بودند)، پیامبر دستور داد که دیکها را سرنگون سازند و گوشت آنها را دور بریزند، سپس پیامبر غنیمت را تقسیم نمود، و هر ده گوسفند را در مقابل یک شتر قرار داد، یکی از شترها از گله جدا شد و فرار کرد، اصحاب به دنبالش دویدند، ولی نتوانستند آن را برگردانند، در بین اصحاب هم کمتر کسی اسب داشت (تا بوسیله اسب، شتر را برگرداند)، یکی از اصحاب آن را با تیر زد و از فرار بازداشت، سپس پیغمبر گفت: این حیواناتی بی زبان گاهی به حالت وحشت درمی‌آیند و مانند حیوانات وحشی از انسان وحشت و تنفر پیدا می‌کنند، هر حیوانی که به حالت تنفر و فرار درآمد مانند این مرد با او رفتار کنید (و آن را با تیر بزنید).

^۱ - همان.



رافع - رضی الله عنه - گوید: گفتیم: ای رسول الله! ما می ترسیم که فردا با دشمن روبرو شویم و چاقو یا کاردی هم همراه نداریم، آیا با نی (یا چوب و یا هر چیز نوک تیز دیگری) می توانیم حیوان را سر ببریم؟ پیامبر گفت: از گوشت هر حیوانی که به وسیله چیز برنده ای کشته شود و در اثر آن خونش جاری گردد و اسم الله به هنگام ذبح بر آن ذکر شود بخورید، ولی این وسیله برنده نباید دندان و ناخن باشد، و به شما می گویم که چرا نباید دندان و ناخن باشد، چون دندان استخوان است و ناخن هم کارد اهل حبشه است (و اهل حبشه به عنوان کارد از آن استفاده می نمایند، شما نباید از ایشان که کافر هستند پیروی کنید)».

توضیح: «سعید بن مسروق» ثوری و پدر سفیان است و روایات صحیح بخاری و مسلم نیز بر پایه روایت او هستند.

قوله (عن جده رافع بن خدیج) اکثر شاگردان سعید بن مسروق این روایت را همین طور (با ذکر جد: رافع بن خدیج) نقل کرده اند، همان طور که در پایان کتاب «الصيد والذبائح» خواهد آمد.

ابوالأحوص گفته است: «از سعید از عُبَّابه، از پدرش، از جدش» روایت شده. ولی «رفاعة بن رافع» در کتاب های رجال (علم شناخت راویان) از قدمای علما نیامده است، بلکه تنها فرزند او یعنی «عُبَّابه بن رفاعة» ذکر شده است.

البته ابن حبان، رفاعة را در زمره «ثقات تابعین» (راویان قابل اعتماد نسل تابعین) آورده و گفته است: کنیه اش «ابوخدیج» بود.

حسان بن ابراهیم کرمانی نیز همانند ابوالأحوص، این اضافه (ذکر پدر در سند) را آورده و بیهقی آن را از طریق او روایت کرده است. همچنین «لیث بن ابی سلیم» از «ابی سلیم» از «عُبَّابه» از پدرش از جدش چنین آورده، همان طور که دارقطنی در کتاب «العلل» نقل کرده است.

دارقطنی همچنین نقل کرده که مبارک بن سعید ثوری نیز این گونه روایت کرده، اما طبرانی آن را از مبارک طوری نقل کرده که «عن أبيه» (از پدرش) در سند نیامده؛ بنابراین، احتمال اختلاف در روایت مبارک وجود دارد. و چون دارقطنی در علم علل حدیث بی دلیل سخن نمی گوید، این اختلاف مهم تلقی می شود.



روایت لیث بن ابی سلیم نزد طبرانی آمده، ولی دارقطنی به مسیر حسان بن ابراهیم اشاره نکرده است.

جیانی گفته است: بخاری این حدیث را از طریق ابوالأحوص چنین آورده است: «از سعید بن مسروق، از عبّایه بن رافع، از پدرش، از جدش»؛ این گونه در بیشتر نسخه‌هاست. ولی در نسخه ابن سکن از راوی فربری، عبارت «از پدرش» نیامده، و به نظر می‌رسد این حذف از اصلاحات ابن سکن بوده، چون ابن ابی شیبّه آن را از ابوالأحوص با عبارت «از پدرش» نقل کرده است.

ابوبکر (ابن ابی شیبّه) گفته است: در این سند، تنها ابوالأحوص عبارت «از پدرش» را آورده است.

در «باب التسمیه علی الذبیحة» (باب گفتن بسم‌الله بر ذبیحه) کسانی که ابوالأحوص را در این مورد تأیید کرده‌اند، ذکر شدند.

جیانی همچنین از عبدالغنی بن سعید، حافظ مصری، نقل کرده که بخاری حدیث را از مسدد از ابوالأحوص به صورت صحیح، یعنی بدون عبارت «از پدرش» روایت کرده، و این نسخه صحیح برای کار بعدی در علم حدیث قابل استناد است.

او گفته: چنین تصحیحی فقط در مورد حذف خطا جایز است، نه در افزودن. یعنی اگر اشتباهی وجود دارد، باید حذف شود، نه اینکه چیزی به متن اضافه شود. ولی جیانی می‌گوید: عبدالغنی تصور کرده بود که حذف «از پدرش» توسط خود بخاری صورت گرفته، درحالی‌که چنین نبوده، چون بیشتر راویان از بخاری با ذکر «از پدرش» نقل کرده‌اند.

قوله (کنا مع النبی صلی الله علیه وسلم بذی الحلیفة) سفیان ثوری از پدرش اضافه کرده: «در تهامه بودیم». این روایت قبلاً در باب شراکت آمده است.

«ذو الحلیفة» مکانی است که غیر از میقات مدینه است؛ میقات (محل احرام) در مسیر مدینه یا شام به مکه قرار دارد. اما این محل نزدیک ذات‌عرق بین طائف و مکه است، چنان‌که ابوبکر حازمی و یاقوت بدان تصریح کرده‌اند.

برخی (مانند قابسی و نووی) آن را همان میقات مشهور دانسته‌اند. گفته شده: این حادثه هنگام بازگشت پیامبر از طائف در سال هشتم هجری رخ داده است.



«تهامه» نام منطقه‌ای در جنوب حجاز است، که به دلیل گرمای شدید و رکود باد، یا به سبب تغییر هوا، این گونه نام‌گذاری شده است.

قوله (فأصاب الناس جوع) یعنی مردم دچار گرسنگی شدند؛ این جمله مانند مقدمه‌ای است برای توجیه اینکه چرا اصحاب شتر و گوسفندهایی را که یافتند، ذبح کردند. قوله (فأصبنا إبلًا وغنما) در روایت ابوالأحوص آمده: «گروهی از افراد تندرو جلوتر رفتند و غنیمتهایی به دست آوردند.» در روایت بعدی از ثوری آمده: «ما شتر و گوسفندانی را به صورت غارت شده یافتیم.»

قوله (وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس) یعنی در انتهای لشکر بود. «أخريات» جمع «آخری» است. در روایت ابوالأحوص آمده: «در آخر صف مردم بود.» این کار پیامبر برای حفظ نظم لشکر و نگهداری از افراد ضعیف بود، چون اگر جلوتر می رفت، ممکن بود ضعیف‌ترها از کاروان جا بمانند. از طرفی، چون مردم علاقه زیادی به همراهی با پیامبر صلی الله علیه وسلم داشتند، بودن او در انتهای صف، باعث می شد افراد قوی نیز در عقب بمانند تا با او باشند و در نتیجه از ضعیف‌ترها نیز مراقبت شود.

قوله (فعجلوا فنصبوا القدور) یعنی به دلیل گرسنگی، شتاب کردند، غنیمت‌ها را ذبح کردند و در دیگ‌ها گذاشتند. در روایت داوود بن عیسی آمده: «گروهی از پیش‌روها رفتند و قبل از تقسیم غنائم، ذبح کردند و دیگ‌ها را نصب کردند.» در روایت علی بن حکم از ابی‌عوانه آمده: «عجله کردند و ذبح کرده و دیگ‌ها را گذاشتند.» در روایت ثوری آمده: «دیگ‌ها را جوشاندند؛ یعنی زیر آن آتش روشن کردند تا بجوشد.

در روایت زائده از عمر بن سعید، که ابونعیم در «مستخرج بر مسلم» آورده و مسلم نیز سند آن را آورده، آمده: «اولین افراد ذبح کردند و دیگ‌ها را نصب کردند.»

قوله (فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم) «دفع» با ضمه، یعنی پیامبر به آن‌ها رسید. در روایت زائده از سعید بن مسروق آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن‌ها رسید» که طبرانی آن را روایت کرده است.

قوله (فأمر بالقدور فأكفئت) یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد دیگ‌ها را برگردانند و محتویاتشان را خالی کنند.

در این واقعه دو مسئله مطرح است:

۱. دلیل ریختن گوشت‌ها چه بود؟



۲. آیا گوشت‌ها عملاً نابود شدند؟

عیاض می‌گوید: چون آن‌ها وارد سرزمین اسلام شده بودند، دیگر خوردن غنائم بدون تقسیم جایز نبود. مجاز بودن استفاده از غنائم قبل از تقسیم، فقط در دارالحرب (منطقه جنگی) جایز است. احتمال دیگر این است که آن‌ها اموال را غارت کردند نه اینکه منصفانه و به اندازه نیاز بردارند.

عیاض به حدیث دیگری اشاره دارد که در سنن ابوداود از عاصم بن کلیب از پدرش (که صحابی بوده) نقل شده: «مردم دچار قحطی شدید شدند و گوسفندهایی را یافتند و آن‌ها را غارت کردند. دیگرها در حال جوشیدن بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اسبش آمد، دیگرها را با کمان خود واژگون کرد، گوشت‌ها را به خاک مالید و فرمود: «نهب (غارت) از مردار حلال‌تر نیست.»»

و این نشان می‌دهد که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آنان را به خاطر شتاب‌زدگی‌شان به کاری مخالف مقصودشان واداشت، همان‌گونه که قاتل را از ارث محروم می‌کنند.

اما مسئله دوم این است که امام نووی می‌گوید: دستور به ریختن محتویات دیگرها، تنها به منظور نابود کردن آبگوشت بود، به عنوان نوعی تنبیه، اما گوشت نابود نشد، بلکه احتمالاً جمع‌آوری شده و به غنیمت برگردانده شده است. گمان نمی‌رود که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور به نابودی گوشت داده باشد، زیرا او (صلی الله علیه وسلم) از تباه کردن مال نهی کرده است، و این گوشت از اموال غنیمت‌گیرندگان بود. افزون بر این، جنایت پختن غذا توسط همه صورت نگرفته بود؛ برخی اصلاً غذا نپختند، و برخی دیگر از مستحقان خمس بودند. اگر گفته شود که نقل نشده که گوشت را به غنیمت بازگردانند، پاسخ می‌دهیم: همان‌طور که نقل نشده گوشت را سوزانند یا نابود کردند، پس باید بر اساس اصول، تفسیر مناسب ارائه شود.

اما بر این سخن، حدیثی از ابوداود وارد شده که سند خوبی دارد و ذکر نکردن نام صحابی آسیبی به اعتبار آن نمی‌زند، چرا که راویان آن بر اساس شرط مسلم هستند. اگر کسی بگوید مالیدن خاک بر گوشت لزوماً به معنای نابود کردن آن نیست، زیرا شاید بتوان آن را با شستن پاک کرد، در پاسخ باید گفت: سیاق حدیث نشان می‌دهد که مقصود تأکید بر شدت بازداشتن از این عمل بوده است. اگر قرار بود بعد از آن از گوشت استفاده شود، اثر بازدارندگی زیادی



نداشت؛ زیرا سهم هر فرد اندک بود و با نابود کردن آن، با توجه به نیاز شدیدشان و علاقه شان به آن، تنبیه مؤثرتری اعمال شده است.

مهلَب به شکل دور از واقعیتی گفت که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آنها را به خاطر شتاب زدگی شان و اینکه او را در انتهای لشکر تنها گذاشتند، تنبیه کرد، در حالی که این امر او را در معرض خطر دشمن قرار می داد. ولی این نظر رد شده، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم آگاهانه در عقب لشکر حرکت می کرد، همان طور که در روایت قبلی بیان شد. پس نیازی به تکیه بر گمان نیست وقتی دلیل روشنی وارد شده است.

اسماعیلی گفت: دستور پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به ریختن محتویات دیگ ها ممکن است به این دلیل باشد که کسی که مالک کل آن نبوده، ذبح کرده و در نتیجه ذبیحه شرعی نیست، یا به این دلیل که آنان بدون تقسیم رسمی و خارج کردن خمس، اقدام به تصرف کرده بودند. در نتیجه، به عنوان تنبیه، از خوردن آنچه شتاب زده تصرف کرده بودند، محروم شدند تا از تکرار چنین رفتاری جلوگیری شود. سپس دیدگاه دوم را ترجیح داد و اولی را رد کرد، زیرا: اگر نظر اول صحیح بود، نباید خوردن شتری که یکی از آنان با تیر زد و فراری شده بود، جایز می بود، چون آن فرد از سوی همه اجازه نداشت، در حالی که همان روایت نشان می دهد که تیر زدن به شتر، نوعی ذبح شرعی برای آن محسوب شد.

بخاری به دیدگاه اول متمایل شده و در انتهای باب های قربانی همین موضوع را عنوان کرده است. می توان به آنچه اسماعیلی به آن استناد کرد، این گونه پاسخ داد که آن تیراندازی در حضور پیامبر و جماعت بوده و چون کسی اعتراض نکرد، سکوتشان نشانه رضایت بود، برخلاف افرادی که پیش از رسیدن پیامبر ذبح کرده بودند، لذا میان دو مورد تفاوت وجود دارد. والله أعلم.

قوله: (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير) این امر به این معناست که در آن زمان، ارزش شتر به اندازه ۱۰ گوسفند بوده است؛ شاید چون تعداد شتر کم و ارزشمند و گوسفندان زیاد و لاغر بودند. این با قاعده ی معروف در قربانی ها که هر شتر معادل ۷ گوسفند است، تعارضی ندارد، چرا که آن قاعده بر اساس ارزش معمول است، و این تقسیم خاص مربوط به واقعه ای خاص است که ممکن است به دلایل اقتصادی و شرایط آن زمان بوده باشد.



حدیث جابر نزد مسلم در این زمینه صریح است، جایی که می‌گوید: «پیامبر دستور داد که در شتر و گاو هر ۷ نفر با هم شریک شوند» و واژه «بدنه» هم به شتر و هم گاو اطلاق می‌شود. اما حدیث ابن عباس که می‌گوید: «در سفر با پیامبر بودیم، عید قربان فرا رسید، ما ۹ نفر در یک گاو و ۱۰ نفر در یک شتر شریک شدیم» را ترمذی نیکو دانسته و ابن حبان آن را صحیح شمرده و با حدیث رافع بن خدیج تأیید کرده است.

نتیجه اینکه: اصل آن است که هر شتر معادل ۷ گوسفند است، مگر اینکه شرایط خاصی مانند ارزش زیاد یا کمی گوسفند یا شتر پیش آید که در آن صورت، حکم بر اساس آن تغییر می‌کند، و بدین گونه، احادیث در این باب با هم سازگار می‌شوند.

به نظر می‌رسد که این تقسیم (ده گوسفند به ازای یک شتر) مربوط به آنچه طبخ نشده و ریخته نشده، از میان شتر و گوسفندهای غنیمت بوده باشد. اگر چندین واقعه رخ داده باشد، ممکن است در موردی (مانند داستان ابن عباس) گوشت‌ها از بین رفته باشند زیرا تکه‌تکه و برای پخت آماده شده بودند، ولی در داستان رافع، شاید گوسفندها کامل پخته شده بودند و فقط آبشان ریخته شده، و سپس دوباره در غنیمت جمع شده تا تقسیم شوند و فردی که آن را سهم برد، آن را بپزد. شاید این موضوع باعث شده که ارزش گوسفندان پایین‌تر از معمول باشد. والله أعلم.

قوله: (فَنَذَ) یعنی با نون مفتوح و دال مشدد، به معنای فرار کردن و رمیدن.

قوله: (مِنْهَا) یعنی از میان شترهای تقسیم‌شده.

قوله: (وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ) این جمله مقدمه‌ای است برای بیان اینکه چرا نتوانستند آن شتر فراری را بگیرند، زیرا اگر اسب‌های کافی داشتند، می‌توانستند اطراف شتر را بگیرند و آن را مهار کنند. در روایت ابو الأحوص آمده: «با آنها اسب نبود» که می‌توان آن را به این صورت جمع کرد که یا اسب‌ها کم بودند یا چابک و سریع نبودند، در نتیجه نفی برای ویژگی اسب‌هاست نه برای اصل وجودشان.

قوله: (فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ) یعنی شتر آنها را خسته کرد و نتوانستند آن را بگیرند.

قوله: (فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ) یعنی به سمت شتر حرکت کرد و تیر پرتاب کرد.

قوله: (فَحَسِبَهُ اللَّهُ) یعنی تیر به شتر اصابت کرد و او را متوقف ساخت.



گفته او: (إن لهذه البهائم) در روایت ثوری و شعبه - که پس از آن ذکر شده - آمده است: «إن لهذه الإبل». برخی از شارحان المصاییح گفته‌اند: این «لام» (در «لهذه») دلالت بر معنای «من» دارد، زیرا «بعضیت» (یعنی جزئیت) از اسم «إن» که نکره است فهمیده می‌شود.

گفته او: (أوبد) جمع «أبده» با الف کشیده و کسره‌ی باء است، به معنای چیز غریب و ناآشنا. می‌گویند: فلانی با «أبده» آمد؛ یعنی با سخن یا رفتاری ناخوشایند و ناپسند. همچنین گفته می‌شود: «أبدت» با فتح باء و «تأبدت» با ضم آن، و کسر نیز جایز است «أبوداً». نیز می‌گویند: «تأبدت» یعنی وحشی شد. مقصود این است که این حیوانات حالتی از توحش دارند.

گفته او: (فما ندّ علیکم منها فاصنعوا به هکذا) در روایت ثوری آمده: «فما غلبکم منها»، و در روایت ابی‌الأحوص آمده: «فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا»، و عمر بن سعید بن مسروق از پدرش افزوده: «فاصنعوا به ذلک وکلوه». این را طبرانی روایت کرده و دلالت دارد بر جواز خوردن حیوانی که با تیر زده شده و زخمی گشته، هر جا که از بدنش باشد، مشروط به اینکه وحشی یا متوحش باشد. بحث مفصل این موضوع در هشت باب بعد خواهد آمد.

گفته او: (وقال جدی) عبدالرازق در روایتش از ثوری افزوده: «یا رسول الله». این روایت ظاهراً مرسل است، زیرا عبایه بن رفاعه زمان آن قول را درک نکرده، ولی ظاهر سایر روایات این است که عبایه آن را از جدش نقل کرده است؛ در روایت شعبه از جدش آمده که گفت: «یا رسول الله»، و در روایت عمر بن عبید نیز چنین آمده، همچنین در روایت ابی‌الأحوص.

گفته او: (إنا لنرجو أو نخاف) تردید از راوی است. تعبیر به «رجاء» اشاره به اشتیاق ایشان برای دیدار دشمن دارد، به امید دستیابی به شهادت یا غنیمت. و «خوف» اشاره به این دارد که نمی‌خواهند دشمن به صورت ناگهانی بر آنان یورش آورد. در روایت ابی‌الأحوص آمده: «إنا نلقى العدو غداً» به صورت قطعی. شاید این را از شخص موثق شنیده یا از قرائن فهمیده باشد. و در روایت یزید بن هارون از ثوری نزد ابونعیم در مستخرج بر مسلم آمده: «إنا نلقى العدو غداً وإنا نرجو» - بدون ذکر متعلق رجاء - که ظاهراً مقصودش غنیمت است.

گفته او: (ولیست معنا مدی) «مدی» جمع «مدیه» است، با ضم اول و تخفیف و تقصیر، و مدیه یعنی چاقو، و مدیه از آن جهت چنین نامیده شده که «مدی الحیوان» یعنی عمر آن



را می‌برد. ارتباط این جمله با «نلقی العدو ولیست معنا مدی» ممکن است این باشد که اگر با دشمن روبرو شوند، نیاز به ذبح حیواناتی که غنیمت گرفته‌اند پیدا می‌کنند، یا اینکه نیاز به ذبح حیواناتی برای خوردن دارند تا در برابر دشمن نیرومند شوند. این را روایات قبلی تأیید می‌کند که گوسفندان و شترهایی بین آن‌ها تقسیم شد. آنان نمی‌خواستند با شمشیر ذبح کنند چون ممکن بود تیغه‌ی آن آسیب ببیند، درحالی‌که به آن نیاز داشتند.

بنابراین، درباره چیزی غیر از چاقو و شمشیر که برای ذبح کافی باشد پرسیده‌اند. و از این جهت بود که تنها «مدیه» و «قصب» (نی) ذکر شده، هرچند وسایل مشابه مدیه، مانند شمشیر نیز ممکن بود به کار آید.

در حدیثی دیگر آمده: «إنکم لاقو العدو غداً والفطر أقوى لکم»، یعنی شما فردا با دشمن روبرو می‌شوید و روزه‌خواری برای شما بهتر است، و آن‌ها را به افطار برای تقویت جسم ترغیب کرد.

گفته‌او: (أفندبح بالقصب؟) بحث آن بعد از دو باب خواهد آمد.

گفته‌او: (ما أنهر الدم) یعنی خونی را جاری و سرازیر کند، چنانکه آب از نهر می‌ریزد. عیاض گفته: این لفظ در روایات با «راء» مشهور است، و ابوذر خُشنی آن را با «زای» نقل کرده و گفته: «نهر» به معنای بلند کردن است، و این معنی غریبی است. «ما» در اینجا موصوله است و در جایگاه مبتدأست، و خبرش «فکلوا» است؛ یعنی «آنچه خون را روان کند، پس آن را بخورید». و نیز احتمال دارد شرطیه باشد. در روایت ابواسحاق از ثوری آمده: «کل ما أنهر الدم ذکاة»، و «ما» در اینجا موصوفه است.

گفته‌او: (وذكر اسم الله) در اینجا به همین صورت آمده، و همچنین نزد مسلم نیز بدون کلمه «علیه» آمده. ولی این عبارت (ذكر اسم الله «علیه») در همین حدیث در کتاب «الشركة» نزد بخاری ثابت است. و سخن نووی در شرح مسلم توهّم ایجاد می‌کند که این عبارت در بخاری نیامده، چراکه گفته: اینگونه در تمام نسخه‌های مسلم آمده و «علیه» در آن حذف شده است؛ یعنی باید «ذكر اسم الله علیه» یا «معه» در تقدیر گرفته شود. و در روایت ابی‌داود و دیگران آمده: «وذكر اسم الله علیه». پس گویی نووی چون این عبارت را در باب ذبائح از بخاری ندید، آن را به ابی‌داود نسبت داد؛ زیرا اگر در ذهنش بود که این عبارت در بخاری آمده، از تصریح به ذکر آن صرف‌نظر نمی‌کرد.



چرا که در این حدیث، اجازه (برای خوردن) وابسته به دو شرط است: جاری کردن خون و ذکر نام الله، و چیزی که مشروط به دو امر است، فقط با تحقق هر دو کامل می‌شود و در صورت فقدان یکی از آن‌ها باطل می‌گردد. بحث درباره وجوب ذکر نام الله در ابتدای باب گذشته آمده و به‌زودی دوباره خواهد آمد.

گفته او: (لیس السن والظفر) با نصب آمده به عنوان استثناء از کلمه «لیس»، و به‌صورت رفع هم جایز است؛ یعنی «دندان و ناخن» نه مباح هستند و نه مجزی. در روایت ابی‌الأحوص آمده است: «مادامی که دندان یا ناخن نباشد»، و در روایت عمر بن عبید آمده: «غیر از دندان و ناخن»، و در روایت داوود بن عیسی آمده: «مگر دندان یا ناخن».

گفته او: (وسأحدثکم عن ذلک) در روایتی غیر از روایت ابوذر آمده است: «وسأخبرکم» (شما را با خبر می‌کنم). و بحث در این باره - که آیا این جمله بخشی از حدیث مرفوع است یا جمله‌ای مدرج از راوی - در «باب اگر گروهی به غنیمت دست یافتند» در نزدیکی «کتاب الأضاحی» خواهد آمد.

گفته او: (أما السن فعضم) بیضاوی می‌گوید: این جمله قیاسی است که مقدمه دوم آن به دلیل شهرت بین مخاطبان حذف شده است؛ و تقدیر آن چنین است: «اما دندان، استخوان است، و هر استخوانی برای ذبح جایز نیست». و نتیجه نیز حذف شده زیرا دلالت استثناء بر آن کافی است.

ابن‌الصلاح در کتاب مشکل الوسیط می‌گوید: این جمله دلالت دارد بر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش‌تر این اصل را که ذبح با استخوان جایز نیست، مقرر کرده بود؛ از این رو فقط فرمود: «پس دندان استخوان است». او می‌افزاید: من پس از بررسی، کسی را نیافتم که برای منع از ذبح با استخوان، علتی معقول ذکر کرده باشد. همین سخن در کلام ابن عبدالسلام نیز آمده است.

و نووی گفته است: معنای حدیث این است که با استخوان ذبح نکنید، زیرا به سبب خون نجس می‌شود، و من شما را از نجس کردن استخوان‌ها نهی کرده‌ام، چرا که خوراک برادران جنی شماست. این توجیه محتمل است. و گفته نمی‌شود که می‌توان پس از ذبح، استخوان را تطهیر کرد؛ زیرا در استنجا (تطهیر بعد از اجابت مزاج) با استخوان نیز چنین فرضی هست، اما باز هم اجماعاً مجزی نیست.



ابن جوزی در مشکل می گوید: این حدیث دلالت دارد بر اینکه ذبح با استخوان در میان آنان (صحابه) شناخته شده و متداول بود که صحیح نیست، و شارع آن را تأیید کرده و در اینجا به آن اشاره فرموده است. من می گویم: بعد از دو باب، از حدیث حذیفه، روایتی خواهم آورد که اگر ثابت باشد، می تواند مستند این حکم تلقی شود.

گفته او: (وَأَمَّا الظفر فمدى الحبشة) یعنی ناخن، چاقوی مردم حبشه است، و آنان کافرنده، و شما از تشبه به آنان نهی شده اید. این را ابن الصلاح گفته و نووی نیز آن را پذیرفته است. و گفته شده که نهی از ذبح با دندان و ناخن به خاطر آن است که این کار موجب شکنجه حیوان می شود، و غالباً منجر به خفگی می شود نه ذبح شرعی. و گفته اند: حبشیان گلوی گوسفند را با ناخن پاره می کنند تا خفه شود و بمیرد.

اما بر این دلیل نخست (تشبه به کفار) اشکال گرفته شده که اگر چنین بود، پس باید ذبح با چاقو یا ابزارهای ذبح کفار نیز ممنوع می بود. پاسخ داده اند که ذبح با چاقو اصل است، اما ابزارهایی که به آن ملحق می شوند (مانند ناخن) نیاز به بررسی دارند که آیا موجب تشبه می شوند یا نه؛ زیرا در حکم ضعیف تری قرار دارند. از همین رو درباره ذبح با غیر از چاقو و مشابه آن سؤال می کردند، همان گونه که در ادامه روشن خواهد شد.

سپس در المعرفة اثر بیهقی از روایت حمله از شافعی آمده است که: شافعی ناخن در این حدیث را بر نوعی که در بخور استفاده می شود حمل کرده است (نوعی ماده معطر و خوش بو از سرزمین حبشه). وی گفت: مضمون حدیث این است که ذبح با دندان تنها زمانی مجاز است که دندان از بدن جدا باشد؛ اما اگر دندان در محل خودش باشد و با آن ذبح شود، ذبیحه به صورت خفگی (منخنقة) درمی آید. پس دلالت دارد که مراد از دندان، دندان جدا شده است، که این برخلاف قول حنفیان است که ذبح با دندان جدا شده را جایز می دانند.

شافعی در ادامه گفت: اما ناخن، اگر مقصود ناخن انسان بود، همانند دندان با آن برخورد می شد (یعنی باید تصریح می کرد)، ولی ظاهر آن است که مراد ناخنی است که نوعی ماده خوش بو از حبشه است، و آن قدرت بریدن ندارد و در حکم خنق است (یعنی حیوان را خفه می کند نه اینکه به روش شرعی ذبح کند).^۱

^۱ - فتح الباری.



درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می گوید: در این حدیث، افزون بر آنچه پیش تر بیان شد، فواید دیگری وجود دارد؛ از جمله:

■ حرمت تصرف در اموال مشترک بدون اجازه‌ی دیگران، هرچند مقدار آن اندک باشد و حتی در صورت نیاز نیز مجاز نیست.

■ انقیاد و فرمان برداری کامل صحابه از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی در ترک چیزی که به شدت به آن نیاز داشتند.

■ اینکه برای امام جایز است مردم را به امری که موجب نابودی منفعتی است مجازات کند، مشروط به این که مصلحت شرعی بر آن غلبه داشته باشد.

■ جواز تعدیل و قیمت گذاری هنگام تقسیم غنیمت؛ و لزومی ندارد که هر جزء از غنیمت به صورت جداگانه تقسیم شود.

■ اینکه حیوان اهلی که وحشی شده، حکم حیوان وحشی را دارد و بالعکس.

■ جواز ذبح با هر چیزی که مقصود از ذبح (یعنی جاری شدن خون) را حاصل کند، خواه آهنی باشد یا غیر آن.

■ جواز مجروح کردن حیوان رمیده برای کسی که توانایی ذبح آن را ندارد، مانند شکار وحشی یا حیوان اهلی که رم کرده است؛ و در این صورت، تمام بدن حیوان محل ذبح محسوب می شود و اگر از این زخم بمیرد، حلال است. اما حیوانی که در اختیار و تحت قدرت است، فقط با ذبح یا نحر (قربانی مخصوص شتر) حلال می شود، و این امر به اجماع علماست.

■ در حدیث اشاره شده که حرمت گوشت مردار به سبب باقی ماندن خون در بدن آن است.

■ همچنین، ذبح با دندان و ناخن - چه متصل باشد و چه جدا شده، و چه پاک باشد یا نجس - ممنوع است.

■ فقهایی حنفی بین دندان و ناخن متصل تفاوت قائل شده اند؛ بدین معنا که منع را مخصوص متصل دانسته اند و جواز را در صورت جدا بودن پذیرفته اند؛ چون دندان یا ناخن متصل در حکم خنق (خفه کردن) است، اما جدا شده مانند سنگ است و می تواند خون جاری کند.



■ ابن دقیق العید به صراحت گفته که حدیث مربوط به دندان و ناخن را باید بر حالت متصل حمل کرد، و سپس افزوده: برخی با استناد به این حدیث، ذبح با استخوان را به طور مطلق ممنوع دانسته‌اند، چون پیامبر فرمود: "اما دندان، پس استخوان است" و علت حرمت، استخوان بودن است؛ و حکم، با عموم علت گسترش می‌یابد.

از مالک در این مسئله چهار روایت نقل شده است:

۱. جواز ذبح با استخوان بدون هیچ محدودیتی.
۲. منع مطلق از ذبح با استخوان.
۳. جواز با استخوان ولی نه با دندان.
۴. جواز با هر دو (استخوان و دندان).

این چهار قول را ابن المنذر نقل کرده و طحاوی نیز از برخی علما قول به جواز مطلق را روایت کرده است.

آنان به روایت عدی بن حاتم استدلال کرده‌اند که پیامبر فرمود: «هرچه خون را جاری کند، با آن ذبح کن» (روایت ابو داود). اما عموم این روایت به وسیله حدیث صحیح رافع - که در آن نهی از دندان و ناخن آمده - تخصیص خورده است؛ پس باید به هر دو روایت عمل شود.

طحاوی راه دیگری نیز پیموده و گفته است: استثنای وارد شده در حدیث رافع، دلالت دارد بر تخصیص عموم حدیث عدی؛ ولی این تخصیص فقط درباره دندان و ناخن متصل محقق است، نه جدا شده. از نظر عقلی نیز چنین است.

ذبح با دندان و ناخن متصل، شبیه خفه کردن است، ولی با دندان و ناخن جدا شده، مانند ذبح با سنگ یا چوب و ابزار مستقل است. و الله داناتر است.

۱۶ - باب مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَالْأَصْنَامِ

باب: حیوانی که به نام بتان یا نُصَب ذبح شود

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: گفته او: (باب ما ذبح على النصب والأصنام) نُصَب با ضمه یا فتحه‌ی اول، جمع «نُصَب» است، و آن‌ها سنگ‌هایی بودند که در اطراف کعبه نصب می‌شدند و برای بت‌ها روی آن‌ها قربانی می‌کردند.



برخی گفته‌اند نُصِب به معنای هر چیزی است که غیر از الله عبادت شود، که در این صورت «اصنام» (بت‌ها) تفسیر همان است؛ اما قول مشهور همان معنای نخست است و با حدیث این باب سازگارتر است.

۵۴۹۹ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدِ حِمْيَرَ ، وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيُ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَفْرَةَ فِيهَا لَحْمٌ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ، وَلَا أَكُلُ إِلَّا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث می کرد. همانا آنحضرت، زید بن عمرو بن نفیل را در پایین موضع بلدح ملاقات کرد، و این قبل از نزول وحی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی سفره‌ای که در آن گوشت بود پیش کرد، وی از خوردن آن ابا ورزید و سپس گفت: همانا من از آنچه شما بر بتان خود ذبح می کنید نمی خورم و از آنچه نام الله بر آن نمی برید نمی خورم.

توضیح: حدیث ابن عمر درباره‌ی داستان زید بن عمرو بن نفیل. در این حدیث اختلافی مشابه آنچه در روایت‌های اواخر مناقب آمده دیده می‌شود؛ در بیشتر نسخه‌ها آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم برای او سفره‌ای آماده کرد»؛ ولی در نسخه کشمیری آمده: «برای پیامبر صلی الله علیه وسلم سفره‌ای آماده شد». ابن المنیر این اختلاف را چنین جمع کرده است: مردمی که در آن جا بودند، سفره را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم تهیه کردند و او آن را برای زید آورد. پس زید در پاسخ آن مردم آنچه گفت را خطاب به ایشان گفت. در روایتی از ابوذر آمده: «سفره‌ای که در آن گوشت بود»، و شرح کامل این حدیث در بخش پایانی کتاب مناقب گذشت.^۱



۱۷ - باب قول الثَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - « فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ »

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «به نام الله ذبح کنید».

۵۵۰۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَضْحِيَّةَ ذَاتِ يَوْمٍ فَإِذَا أَنَسَ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَاهُمُ الثَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ » .

ترجمه: از جندب بن سفیان بجلی روایت است که گفت: روزی با پیامبر صلی الله علیه وسلم قربانی های خود را ذبح کردیم و کسانی بودند که پیش از نماز عید، قربانی های خود را ذبح کرده بودند آنگاه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از نماز برگشت، آنها را دید که قبل از نماز ذبح کرده اند وگفت: «کسی که قبل از نماز ذبح کرده است به جای آن قربانی دیگری کند وکسی که ذبح نکرده تا آنکه نماز گزاردیم، باید به نام الله ذبح کند».

توضیح: گفته او: (باب قول النبی صلی الله علیه وسلم فلیذبح علی اسم الله) در این باب، حدیث جندب بن عبدالله درباره‌ی قربانی کردن پیش از نماز عید نقل شده است. و در آن، عبارت «فلیذبح علی اسم الله» آمده، که ممکن است مقصود از آن اجازه ذبح در آن زمان خاص باشد، یا دستور به گفتن بسم الله هنگام ذبح. شرح کامل آن ان شاء الله در کتاب الأضاحی خواهد آمد.

۱۸ - باب مَا أَنَهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرَّةِ وَالْحَدِيدِ

باب: هرچه خون را بریزاند از نوع نی، سنگ سخت و آهن

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: گفته او: (باب ما أنهر الدم من القصب والمرّة والحديد) یعنی جاری کردن خون. «مِرْوَة» سنگ سفیدی است که گفته‌اند از آن برای قرقه زدن و ایجاد آتش استفاده می‌شود.

مصنف (بخاری) با ذکر این ابزارها به برخی طرق حدیث رافع اشاره کرده است. در روایتی از حبیب بن حبیب از سعید بن مسروق نزد طبرانی آمده: «آیا با نی و مروه ذبح کنیم؟»

و در روایتی از لیث بن ابی سلیم از عبايه آمده: «آیا با مروه و شکاف چوب ذبح کنیم؟»



و ذبح با «مروه» در حدیثی دیگر نیز آمده که احمد، نسائی، ترمذی، و ابن ماجه از طریق شعبی از محمد بن صفوان روایت کرده‌اند.

در روایتی از محمد بن صیفی آمده است: «دو خرگوش را با سنگ (مروه) ذبح کردم، و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم مرا به خوردن آن‌ها امر فرمود.» این روایت را ابن حبان و حاکم تصحیح کرده‌اند.

همچنین طبرانی در معجم الأوسط از حذیفه روایت کرده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «با هر چیزی که رگ‌های اصلی را ببرد، ذبح کنید، جز دندان و ناخن.» در سند این حدیث، عبدالله بن خراش وجود دارد که درباره‌اش اختلاف است. اما حدیثی مشابه از ابوامامه نیز وجود دارد که آن را تقویت می‌کند.

در بیشتر روایات غیر از کسانی که نامشان برده شد، این عبارت آمده است: «آیا با نی (قصب) ذبح کنیم؟»

اما درباره آهن (حدید)، اشاره به آن در جمله‌ای است که آمده: «و با ما کارد (مدی) نبود»، و این نشان می‌دهد که استفاده از آهن برای ذبح، در نزد آن‌ها امری پذیرفته‌شده بوده است.

پرسش درباره «ذبح با مروه» اشاره به سنگ‌ها به‌طور کلی دارد، نه فقط سنگ خاص مروه. به همین دلیل در ادامه، حدیث کعب بن مالک آورده شده که در آن تصریح به ذبح با سنگ وجود دارد.

۵۵۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بَنَ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بَسْلَعُ ، فَأَبْصَرَتْ بَشَاةً مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْأَلَهُ ، أَوْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ . فَأَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَكْلِهَا .

ترجمه: از نافع، از پسر کعب بن مالک روایت است که به ابن عمر می‌گفت که پدرش کعب به او خبر داده است: آنها کنیز دختری داشتند که گوسفند‌ها را در موضع سلع می‌چراند وی یکی از گوسفندان را دید که در حال مرگ است، وی سنگی را شکست و آنرا ذبح کرد. کعب به خانواده‌ی خود گفت: از گوشت آن نخورید تا نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بروم و



از آن سوال کنم، یا کسی را بفرستم که از وی سوال کند. وی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، یا کسی را فرستاد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به خوردن آن امر کرد.

۵۵۰۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَزَعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بَسْلَعٌ ، فَأَصِيبَتْ شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا .

ترجمه: از نافع، از مردی از بنی سلمه (پسر کعب بن مالک) روایت است که به عبدالله بن عمر خبر داده است. کعب بن مالک کنیزی داشت که گوسفندان را در کوه کوچکی نزدیک بازار می چراند، و آن در موضع سلع بود، گوسفندی را آسیب رسید، وی سنگی را شکست و با آن گوسفند را ذبح کرد. از موضوع به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کردند، آنحضرت به خوردن آن امر کرد.

توضیح: (معتمر) معتمر فرزند سلیمان التیمی، و عبیدالله فرزند عمر العمری. (آن جاریه لهم) اسم آن معلوم نیست. (بسlec): کوه معروف در مدینه.

۵۵۰۳ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مَدَى . فَقَالَ « مَا أَثَرُ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ ، لَيْسَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ ، أَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ » . وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ « إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلِبَكُمْ مِنْهَا فاصْنَعُوا هَكَذَا » .

ترجمه: از عباس بن رفاعه بن رافع روایت است که پدر بزرگش (رافع) گفت: گفتم: ای رسول الله؛ ما کارد نداریم (که با آن ذبح کنیم). فرمود: به آنچه خون را بریزاند و نام الله برده شود، آنرا بخور. و نه با ناخن و دندان، و اما ناخن، کارد حبشیان است و اما دندان استخوان است» ناگاه شتری گریخت و آنرا با هدف قرار دادن تیر متوقف کردند. فرمود: «حیواناتی مانند این شتر همچون جانوران وحشی هستند. اگر بر آنها تسلط نیابید این چنین عمل کنید». (با تیر بزنید).

توضیح: (عن سعید بن مسروق) عبدان به طور قاطع روایت را از پدرش از شعبه نقل کرده. اما در روایت غندر از شعبه آمده: «تا جایی که یادم هست، این حدیث را از سعید بن



مسروق شنیدم، و سفیان ثوری آن را برایم نقل کرد.» نسائی این روایت را نقل کرده و احمد هم آن را از غندر آورده. روشن می‌شود که بخشی از حدیث که در آن آمده: «ده گوسفند معادل یک شتر حساب شد»، مورد تردید شعبه بود. به همین دلیل بخاری در نقل این حدیث، این بخش را نیاورد، چون بخش ثابت و قطعی از روایت نبود. بررسی‌های این حدیث، کمی پیش‌تر نیز بیان شد.

(عن عبایة بن رِفاعه): اما در نسخه‌ای دیگر آمده: «عبایه بن رافع» که این دو در واقع یکی‌اند، چون رافع، جد عبایه و پدر رفاعه بوده است. اگر به ظاهر روایت بسنده شود، گویا راوی خدیج پدر رافع است، اما چنین نیست. در روایت آمده: «شتری رم کرد و او را متوقف کردند» اما این روایت مختصر است. اسماعیلی از طریق معاذ از شعبه روایت کرده: «شتر رم کرد، مردم دنبال او دویدند، و مردی با تیر او را متوقف کرد.»^۱

۱۹ - باب ذُبِيْحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ

باب: ذبیح توسط زن یا کنیز

توضیح: باب: ذبیحه‌ی کنیز و زن. حافظ ابن حجر می‌گوید: به نظر می‌رسد این باب در پاسخ به کسانی است که ذبیح زنان را جایز نمی‌دانند. از محمد بن عبدالحکم از مالک نقل شده که ذبیح زن را مکروه می‌دانست، اما در کتاب مدونه جواز آن آمده است. برخی از فقهای شافعی نیز گفته‌اند: ذبیح زن برای قربانی مکروه است. ولی نزد جمهور علما، به‌ویژه در نقل صحیحی از سعید بن منصور از ابراهیم نخعی آمده: «در ذبیحه زن و کودک مشکلی نیست، اگر بتواند ذبیح کند و نام الله را ببرد.»

۵۵۰۴ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ لَكْنَبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذُبِحَتْ شَاةٌ بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ جَارِيَةً لِكَنْبٍ بِهِذَا .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: کعب بن مالک می گوید: همانا زنی گوسفندی با سنگ ذبح کرده بود، پس در این باره از پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم سؤال کرد، پس ایشان بخوردن آن دستور دادند.

توضیح: (عبدة) عبده بن سلیمان کلای کوفی، موافق با معتمر بن سلیمان التیمی بصری، هر دو از عبیدالله بن عمر روایت کرده‌اند.

دارقطنی می گوید: غیر از این دو، برخی دیگر هم از عبیدالله بن عمر روایت کرده‌اند، اما به گونه‌ای که گفته‌اند: «از نافع، از مردی از انصار.» همچنین، در روایت قبلی از جُویریه از نافع نیز همین مضمون آمده بود. لیث هم از نافع روایت کرده، و اسماعیلی آن را از احمد بن یونس از لیث نقل کرده است.

دارقطنی می گوید: محمد بن اسحاق نیز از نافع چنین روایت کرده، و آن را صحیح‌تر دانسته است.

برخی دیگر، روایت را به گونه‌ای بیان کرده‌اند که در آن آمده: «از نافع، از ابن عمر»، از جمله یزید بن هارون و مرحوم العطار.

دارقطنی از دیگران هم نقل کرده که برخی آن را مرسل روایت کرده‌اند (یعنی بدون نام صحابی)، و این را صواب دانسته است. بخاری در پایان باب، از مالک از نافع نقل کرده: از مردی از انصار، از معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ که گفته: «کنیزی از کعب (بن مالک) ...» این روایت در الموطآت آمده، از جمله توسط محمد بن حسن.

در روایت، میان معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ تردید شده، و گفته شده محمد در این مورد منفرد است. بقیه روایت‌کنندگان، به گونه‌ای دیگر نقل کرده‌اند که در آن آمده: «از مردی از انصار، از معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ.»

ابن وهب نیز این روایت را از طریق همان راویان نقل کرده، و در جای دیگر (غیر از موطأ) چنین گفته: «مالک و دیگر علمای اهل مدینه از مردی از انصار روایت کردند که ...» و گفته شده که روایتی که در الموطأ آمده، صحیح‌تر است.

ابن التین در نکته‌ای نادر گفته: این روایت نمونه‌ای از روایت صحابی از تابعی است؛ چون ابن کعب تابعی است و ابن عمر صحابی.

ولی در هیچ‌یک از طرق روایت، نیامده که ابن عمر از ابن کعب روایت کرده باشد، بلکه آمده است که ابن کعب برای ابن عمر نقل کرده، و نافع این را از ابن عمر شنیده است.



اما در روایتی که در آن آمده: «ابن عمر از پیامبر روایت کرده»، هیچ نامی از ابن کعب نیست، و آن روایت شاذ (نادر و غیرقابل اعتماد) شمرده می‌شود. و الله داناتر است.

۵۵۰۵ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ - أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْمِي غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَدْرَكَتَهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « كَلَّوْهَا » .

ترجمه: از مالک، از نافع، از مردی از انصار، از معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ روایت است که او را خبر داده است: کنیز کعب بن مالک در موضع سلج گوسفند می‌چراند. یکی از گوسفندان را آسیب رسید. وی آنرا گرفت وبا سنگ ذبح کرد. سپس موضوع را از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: فرمود: «آنها بخورید».

توضیح: کرمانی می‌گوید: شک راوی در اینکه راوی «معاذ بن سعد» بوده یا «سعد بن معاذ»، اشکالی وارد نمی‌کند؛ زیرا همه صحابه، عادل‌اند. و این گفته او درست است. اما اشکال در این است که راوی اصلی در این روایت نام‌برده نشده است (راوی مبهم است)، که این مسئله به اعتبار و صحت حدیث آسیب می‌زند، ولی از طریق‌های دیگر روشن شده که این حدیث اصلی دارد (یعنی معتبر است).

در عبارت «جاریه» آمده، و در برخی نقل‌ها «أمة» (کنیز) گفته شده، و این دو با تعبیر دیگر یعنی «امراه» (زن) منافاتی ندارد، چراکه «زن» واژه‌ای عام‌تر است، و طبق قاعده اصولی، روایتی که در آن ویژگی بیشتری ذکر شده (یعنی "کنیز" بودن)، بر دیگر روایات مقدم است.

در عبارت «فذبحتها» در نسخه کشمیه‌نی آمده: «فذگتها» (یعنی ذبح شرعی انجام داد)، و در روایت معن بن عیسی از مالک در موطأ آمده: «ذبحس را با سنگ انجام داد». در روایت لیث آمده: «سنگی را شکست و با آن ذبح کرد، سپس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و ماجرا را گفت، پیامبر فرمود: از آن بخورید».



از این روایت می‌توان فهمید که چه کسی سؤال را از پیامبر پرسید. در روایت جَوَیریه از نافع هم آمده که ماجرا را برای پیامبر بازگو کردند. و از روایت عبیدالله بن عمر شک در نقل وجود دارد.^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر گفته است: این حدیث دلالت دارد بر:

■ پذیرفتن سخن کارگر امین در آنچه به او سپرده شده، تا زمانی که دلیلی بر خیانتش ظاهر نشده باشد.

■ جواز تصرف امین (مثل امانت‌دار) در مال، حتی بدون اجازه مالک، به شرطی که مصلحت را رعایت کند. بخاری هم در کتاب وکالت به این مطلب اشاره کرده است.

■ ابن قاسم می‌گوید: اگر چوپان بدون اجازه مالک، گوسفندی را ذبح کرد و گفت "ترسیدم بمیرد"، طبق ظاهر این حدیث ضامن نیست. اما برخی این استدلال را نقد کرده‌اند، چون آن کنیز، خودش متعلق به صاحب گوسفندان بود، پس قابل تضمین نبود. و حتی اگر بپذیریم که او مالک نبود، در حدیث نیامده که قصد ضمان داشتند.

■ همچنین اگر کسی بدون اجازه، نری را بر ماده‌ها وارد کند و آن نر بمیرد، ابن قاسم گفته: ضامن نیست، چون این کار از صلاح مال محسوب می‌شود. بخاری نیز در کتاب وکالت همین دیدگاه را تأیید کرده، چون جواز تصرف را با قصد اصلاح مقدم می‌داند.

■ از این حدیث استفاده می‌شود که: خوردن ذبحی که بدون اجازه مالک انجام شده، جایز است، حتی اگر ذابح، ضامن باشد. اما طاوس و عکرمه مخالف این نظرند، و این موضوع در پایان کتاب ذبائح خواهد آمد.

همچنین این نظر اسحاق بن راهویه و ظاهرگرایان است، و بخاری نیز به آن متمایل شده، زیرا در همان باب، حدیث رافع بن خدیج را آورده درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد دیگ‌ها را واژگون کنند، و در آن بحث‌هایی آمده بود. در مقابل، حدیث دیگری نیز وجود دارد که احمد و ابو داوود با سند قوی از عاصم بن کلیب از پدرش روایت کرده‌ان: در داستان زنی که گوسفندی را بدون اجازه صاحبش ذبح کرد، پیامبر صلی الله علیه

^۱ - فتح الباری.



وسلم از خوردن آن امتناع کرد، اما فرمود: آن را به اسیران بدهید. این نشان می دهد که اگر آن گوسفند ذبح شرعی نشده بود، پیامبر دستور نمی داد آن را به اسیران بدهند.

■ از این حدیث استفاده می شود که: ذبح زن (خواه آزاد یا کنیز، بزرگ یا کوچک، مسلمان یا اهل کتاب، پاک یا ناپاک) در صورتی که ذبح شرعی انجام دهد، جایز است و گوشت آن حلال است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد از گوشت آن بخورند و درباره وضعیت زن سؤالی نکرد. شافعی صراحتاً همین نکته را گفته، و این قول اکثر علماست، و در ابتدای همین باب نیز آمده بود.

۲۰ - باب لَا يَذْكُرُ بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفْرِ

باب: با دندان و استخوان و ناخن ذبح نشود

توضیح: باب: ذبح کردن با دندان، استخوان، یا ناخن جایز نیست: کرمانی می گوید: دندان، نوعی استخوان خاص است، و ناخن هم همین طور. اما در عرف مردم، این دو استخوان محسوب نمی شوند. حتی نزد پزشکان هم همین طور است. اگر بپذیریم که دندان و ناخن استخوان اند، در این صورت، ذکر "استخوان" در روایت، از نوع عطف عام بر خاص و سپس خاص بر عام است. در این باب، بخشی از حدیث رافع بن خدیج آمده، و بررسی آن پیش تر انجام شده است. راوی حدیث، سفیان ثوری است. کرمانی می گوید: بخاری باب را با موضوع استخوان عنوان داده، ولی در متن حدیث به صراحت کلمه "استخوان" نیامده، اما حکم آن را از حدیث می توان فهمید.

من می گویم: بخاری طبق روش همیشگی اش عمل کرده که به مضمون حدیث اشاره می کند، حتی اگر لفظ دقیق نیاید؛ زیرا در حدیث آمده است: "اما دندان، استخوان است"، هرچند این جمله در متن این روایت ذکر نشده، اما در حدیث معروف و معتبر دیگر آمده است.^۱

۵۵۰۶ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلْ - يَغْنَى - مَا أَثْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ » .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: از رافع بن خدیج روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بخور - یعنی - از آنچه خونش ریخته می شود به جز با دندان و ناخن».

توضیح: حدیث رافع بن خدیج پیش تر بررسی شد، راوی آن سفیان ثوری است. در این حدیث آمده است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: بخورید، یعنی هر چیزی که خون را بیرون بریزد، جز دندان و ناخن.» همه راویان این عبارت را آورده اند.

من این روایت را در نقل های احمد از ثوری ندیدم. کلمه «کُلُّ» (بخور) فعل امر است، و عبارت «یعنی» به عنوان توضیح راوی است؛ گویی راوی گفته: مقصود پیامبر صلی الله علیه وسلم این بود.

بیهقی این حدیث را از طریق باغندی از قَبیصه (از مشایخ بخاری) نقل کرده، و گفته: ما همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در ذی الحلیفه بودیم، مردم به شتر و گوسفند دست یافتند، و بعد حدیث را به همین مضمون آورده، و در پایان افزوده: عبایه گفت: سپس در مدینه شتری افتاد، و از سمت سینه ذبح شد، ابن عمر از آن شتر ده شتر گرفت به قیمت دو درهم. و این حدیث به زودی از طریق یحیی القطان از ثوری به صورت مفصل تر خواهد آمد.^۱

۲۱ - باب ذَبْحِ الْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

باب: شیوهی ذبح بادیه نشینان و مانند شان

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: این عبارت برای بیشتر نسخه ها با «واو» آمده و در نسخه کشمیهنی به جای «واو»، «راء» آمده است، و همچنین در نسخه نسفی نیز چنین است، و هر دو وجه قابل قبول هستند.

۵۵۰۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ ». قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ . تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ . وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطَّافَاوِيُّ .

^۱ - همان.



ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که می گوید: گروهی به رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ گفتند: کسانی برای ما گوشت می آورند و ما نمی دانیم که آیا نام الله را در هنگام ذبح برده اند یا خیر؟ رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فرمود: «شما بسم الله بگویید و از آن بخورید». عایشه رضی الله عنها راوی حدیث می گوید: آن ها (سؤال کنندگان) تازه مسلمان بودند.

توضیح: گفته (اسامه بن حفص مدنی): وی شیخی است که بخاری در «تاریخ» تنها به ذکر همین اسناد بسنده کرده و چیزی بیش از آن نگفته است. دیگران گفته اند که یحیی بن ابراهیم بن ابی قتیله نیز از او روایت کرده است. بخاری به روایت اسامه اعتماد نکرده، زیرا این حدیث را از طرق دیگر مانند طفاوی و دیگران نیز آورده، چنانکه توضیح داده خواهد شد. گفته (تابعه علی عن الدراوردی): مراد از «علی» ابن عبدالله بن مدینی است، و «دراوردی» عبدالعزیز بن محمد. بخاری معمولاً از دراوردی فقط در پی متابعات روایت می کند. مقصود بخاری این است که دراوردی نیز این حدیث را از هشام بن عروه به صورت مرفوع روایت کرده، چنانکه اسامه بن حفص نیز چنین کرده است. اسماعیلی این حدیث را از طریق یعقوب بن حمید از دراوردی روایت کرده است.

گفته (و تابعه أبو خالد و الطفاوی): یعنی آنها نیز حدیث را از هشام بن عروه به صورت مرفوع روایت کرده اند. روایت ابو خالد (سلیمان بن حبان الأحمر) را خود بخاری در کتاب «توحید» آورده و گفته: «و همچنین محمد بن عبدالرحمن، دراوردی و اسامه بن حفص این حدیث را تأیید کرده اند.» روایت طفاوی (محمد بن عبدالرحمن) را بخاری در کتاب «بیوع» آورده است. در مقابل، مالک حدیث را به صورت مرسل روایت کرده، یعنی از هشام از پدرش بدون ذکر نام عایشه. دارقطنی در «علل» گفته: عبد الرحیم بن سلیمان، محاضر بن مروّع، نضر بن شمیل و دیگران این حدیث را از هشام به صورت متصل روایت کرده اند و مالک به صورت مرسل.

دارقطنی همچنین گفته که یحیی بن ابی طالب این حدیث را از عبدالوهاب بن عطاء از مالک به صورت متصل روایت کرده است.



من می‌گویم: روایت عبد الرحیم در ابن ماجه، روایت نضر در نسائی، و روایت محاضر در ابوداوود آمده است. بیهقی هم آن را از جعفر بن عون از هشام به صورت مرسل نقل کرده است.

از روش بخاری می‌توان استفاده کرد که وقتی در یک حدیث بین وصل و ارسال اختلاف باشد، روایت متصل ترجیح داده می‌شود به شرط اینکه:

۱. تعداد راویان متصل بیشتر از راویان مرسل باشد.
 ۲. قرینه‌ای در تأیید صحت روایت متصل وجود داشته باشد.
- چون عروه معروف است به روایت از عایشه و دریافت حدیث از او، این نشان می‌دهد که روایت متصل را بهتر حفظ کرده‌اند.

همچنین از روش بخاری استفاده می‌شود که اگر راوی دارای اندکی ضعف باشد ولی افرادی هم‌رده او روایت را تأیید کنند، ضعف او جبران می‌شود و حدیث در شرط صحیح بودن قرار می‌گیرد.

گفته (که گروهی به پیامبر گفتند): مشخص نیست دقیقاً چه کسانی بودند. در روایت مالک آمده: «از رسول الله سؤال شد.»

گفته (که گروهی گوشت برای ما می‌آورند): در روایت ابو خالد آمده: «گوشت‌هایی برای ما می‌آورند.» و در روایت نضر بن شمیل از هشام در نسائی آمده: «گروهی از اعراب...» و در روایت مالک آمده: «از بادیه‌نشینان.»

گفته (نمی‌دانیم که آیا نام الله را بر آن برده‌اند یا نه): در اینجا فعل به صورت مجهول آمده است. در روایت طفاوی در کتاب بیوع آمده: «نام الله را ببر...» در روایت ابو خالد آمده: «نمی‌دانیم که آیا نام می‌برند یا نه»، و در روایت ابو داود اضافه شده: «آیا بخوریم یا نه؟»

گفته (شما نام الله را ببرید و بخورید): در روایت طفاوی آمده: «بسم الله بگویید.» و در روایت نضر و ابو خالد آمده: «نام الله را بگویید.» ابو خالد اضافه کرده: «شما.»

گفته (و آنها تازه از کفر برگشته بودند): در نسخه‌ای آمده: «تازه عهدشان با کفر بود.» این جمله وصفی برای «اقوامی» است و احتمال دارد خبری دوم باشد پس از «گوشت می‌آورند».



گفته (از کفر): در نسخه‌ای «از شرک» آمده و در نسخه‌ای «از جاهلیت». مالک در آخر روایت افزوده: «و این در ابتدای اسلام بود.»

برخی با این افزوده استدلال کرده‌اند که این پاسخ پیامبر پیش از نزول آیه: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» بوده است. ابن عبدالبر می‌گوید این استدلال ضعیف است، زیرا خود حدیث دلالت دارد که پیامبر فرمود هنگام خوردن نام الله را ببرید، پس نشان می‌دهد آیه نازل شده بود و مقصود از آیه، نام بردن هنگام خوردن بوده است.

همچنین متفق‌اند که سوره انعام که آیه در آن آمده مکّی است و این واقعه در مدینه رخ داده، و اعراب مذکور در حدیث اهل بادیه اطراف مدینه بودند.

ابن عیینه در روایت خود افزوده: «آنها را قسم دهید که هنگام ذبح نام الله برده‌اند، سپس بخورید.» این افزوده در این حدیث نادر است، گرچه ابن عیینه ثقة است ولی روایتش مرسل است.

طبرانی نیز حدیثی شبیه از ابو سعید آورده ولی گفته: «آنها را قسم دهید که ذبح کرده اند.» و روایانش ثقة هستند.

طحاوی در کتاب «مشکل» آورده که: گروهی از صحابه از پیامبر پرسیدند: اعرابی‌هایی به ما گوشت و پنیر و روغن می‌آورند، نمی‌دانیم اسلامشان چقدر درست است. پیامبر فرمود: «بنگرید که الله چه چیز را حرام کرده، از آن اجتناب کنید، و آنچه را که مسکوت گذاشته برای شما مباح گردانیده و پروردگارت فراموشکار نیست. بر آن نام الله را ببرید.»

مهلّب گفته: این حدیث دلالت دارد که نام بردن هنگام ذبح واجب نیست، چون اگر واجب بود، در همه حال باید شرط می‌شد. همچنین همه بر این اتفاق دارند که گفتن بسم الله هنگام خوردن واجب نیست. پس وقتی بسم الله گفتن هنگام خوردن جایگزین بسم الله هنگام ذبح شد، معلوم می‌شود که آن مستحب بوده است، زیرا مستحب نمی‌تواند جایگزین واجب شود.

و این دلالت دارد که دستور پیامبر در حدیث‌های عدی و ابو ثعلبه برای دوری از شبهه و آموزش صید و ذبح در اسلام بوده، چون آن‌ها بر روش جاهلی صید می‌کردند. اما این گروه که از پیامبر پرسیدند درباره وضعی صحبت می‌کردند که واقع شده و امکان رعایت دقیق نبود. پس پیامبر اصل حلیت را برای آنان بیان کرد.



ابن التین گفته است: ممکن است مقصود از «نام بردن» (تسمیه) در اینجا، هنگام خوردن باشد، و نووی نیز به همین امر تصریح کرده است. ابن التین ادامه داده: اما اگر ذبح را فردی دیگر انجام دهد و ما از آن بی اطلاع باشیم، در این صورت تکلیفی متوجه ما نیست. فقط اگر خلاف آن ثابت شود، آن گاه از نظر صحت ذبح اشکال وارد است.

و ممکن است منظور این باشد که: «شما اکنون با نام بردن الله، خوردن آن را برای خود حلال می کنید، حتی اگر ندانید که هنگام ذبح نام الله برده شده یا نه، به شرط آنکه ذابح از کسانی باشد که ذبیحه اش در صورت بردن نام الله صحیح است.»

از این حدیث استفاده می شود که: هر آنچه در بازارهای مسلمانان یافت می شود، بر صحت و حلیت آن حمل می گردد. همچنین ذبیحه های اعراب مسلمان نیز همین گونه اند، زیرا غالباً با مسئله «تسمیه» آشنا هستند.

ابن عبدالبر نیز همین نظر را تأیید کرده و گفته است: «این حدیث دلالت دارد که هر آنچه مسلمان ذبح کرده، خوردن آن حلال است و فرض بر این است که او هنگام ذبح، نام الله را برده؛ زیرا از مسلمان جز خیر و نیکی گمان نمی رود، مگر آنکه خلافش ثابت شود.» اما خطابی برخلاف این نظر گفته: «این حدیث دلالت دارد بر اینکه تسمیه (نام بردن الله) شرط صحت ذبیحه نیست، زیرا اگر شرط بود، با وجود شک، ذبیحه حلال نمی شد. همان طور که اگر در اصل ذبح شک کنیم (مثلاً شک داشته باشیم اصلاً ذبح شده یا نه)، نمی توان به حلیت آن حکم داد.»

این نکته از سیاق حدیث هم برمی آید، آنجا که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «شما نام الله را ببرید و بخورید»؛ گویی فرموده اند: «نگران این مسئله نباشید، بلکه آنچه برای شما اهمیت دارد این است که خودتان نام الله را ببرید و بخورید.» این نوع پاسخ دادن، از شیوه های حکیمانه پیامبر صلی الله علیه وسلم است، چنانکه طبیبی نیز به آن اشاره کرده است.

از دیگر دلایل عدم شرط بودن تسمیه، این آیه قرآن است: «و طعام کسانی که به آن ها کتاب داده شده برای شما حلال است.» یعنی خوردن ذبیحه اهل کتاب جایز است، با اینکه احتمال دارد هنگام ذبح نام الله را نبرده باشند.

(تکمله): غزالی در کتاب «احیاء علوم الدین» در باب مراتب شبهه ها می گوید: مرتبه اول شبهه ها آن است که مستحب مؤکد است انسان از آن پرهیز کند. از جمله آن ها، پرهیز از



خوردن ذبیحه‌ای است که نام خدا بر آن برده نشده؛ چون آیه قرآن ظاهر در وجوب تسمیه است، و احادیث فراوانی نیز به آن امر کرده‌اند.

اما وقتی حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را صحیح فرض کنیم که فرمود: «مؤمن بر نام الله ذبح می‌کند، چه نام ببرد چه نبرد»، دو احتمال پیش می‌آید:

۱. یا این حدیث عام است و باعث می‌شود ظاهر آیه و احادیث دیگر حمل بر وجوب نشوند.

۲. یا اینکه این حدیث مخصوص فراموش کار است و برای غیر فراموش کار همان حکم ظاهر (وجوب تسمیه) باقی می‌ماند. غزالی می‌گوید: احتمال دوم قوی‌تر است، والله أعلم.

من می‌گویم (ابن حجر): حدیثی که غزالی به آن استناد کرده و آن را صحیح دانسته، نووی آن را به شدت رد کرده و گفته: این حدیث به اجماع، ضعیف است. نووی گفته: بی‌هقی این حدیث را از ابو هریره روایت کرده و گفته: این حدیث منکر است و به آن استدلال نمی‌شود.

ابو داود نیز در کتاب «مراسیل» از صلت نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ذبیحه مسلمان حلال است، چه نام الله را برده باشد چه نه.»

و من می‌گویم: صلت، سدوسی است و ابن حبان او را در ثقات (راویان مورد اعتماد) ذکر کرده، و این روایت مرسل خوبی است.

اما حدیث ابو هریره در آن «مروان بن سالم» وجود دارد که راوی متروک (بی اعتبار) است. هرچند چنین مضمونی از ابن عباس نیز نقل شده — چنان که در ابتدای باب «تسمیه بر ذبیحه» گذشت — و در رفع و وقف آن اختلاف است. اگر این روایت با روایت مرسل صلت جمع شود، قوت می‌گیرد ولی باز هم به حد صحت نمی‌رسد. والله اعلم.^۱

۲۲ - باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشَحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَإِنْ

^۱ - فتح الباری.



سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لَغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ . وَيَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَافِ .

باب: ذبح اهل کتاب و چربی ها آن از اهل حرب و غیر شان

و فرموده الله عزوجل: «امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده، و طعام کسانی که اهل کتاب هستند برای شما حلال و طعام شما برای آنان حلال است» [مائده: ۵]

و زهری گفت: در خوردن ذبجی که توسط عربهای نصرانی می شود باکی نیست، و اگر شنیدی که به وقت ذبح نام غیر الله را می گیرند، از آن مخور، و اگر نشنیدی، همانا الله آنرا برای تو حلال کرده است با آنکه آنها را دانسته است (چنانکه در آیه آمده است). از علی رضی الله عنه مانند این یاد شده است. و حسن بصری و ابراهیم نخعی گفته اند: در خوردن ذبجی که توسط پسری ختنه نا شده صورت گرفته باکی نیست و ابن عباس گفت: طعام آنها (که در آیه آمده است) مراد ذبح های ایشان است.

توضیح: گفته (باب ذبیحه های اهل کتاب و چربی های آن ها، چه از اهل جنگ و چه غیر آنان): اشاره به جواز استفاده از آن ها دارد. این نظر جمهور علماست. اما از مالک و احمد نقل شده که: ذبیحه هایی که اهل کتاب چیزی را در آن ذبح کرده اند و الله آن را بر خودشان حرام کرده، مثل چربی ها، برای ما هم حرام است.

ابن قاسم گفته است: آنچه الله حلال کرده، «طعام آن ها»ست، و چربی جزو طعامشان نیست، و آن را هنگام ذبح هم قصد نمی کنند.

اما این نظر مورد نقد قرار گرفته؛ زیرا ابن عباس «طعام اهل کتاب» را به «ذبیحه آن ها» تفسیر کرده است — چنانکه در ادامه باب خواهد آمد.

و وقتی ذبیحه شان حلال باشد، دیگر لازم نیست نیتشان را نسبت به اجزای ذبیحه بررسی کنیم. چون ذبح شامل تمام اجزای بدن حیوان می شود، و در نتیجه چربی هم به طور طبیعی داخل آن است.

علاوه بر آن، الله فرموده: «هر حیوان ناخن دار را بر آنان (یهودیان) حرام کردیم»، و اگر بگوییم چیزی که بر آن ها حرام است، برای ما نیز حرام است، پس اگر یک یهودی حیوان ناخن دار را ذبح کند، باید بگوییم برای ما هم حرام است. در حالی که اهل کتاب شتر را نیز نمی خورند، پس باید آن را هم برای ما حرام بدانیم — و این لازم نمی آید.



قول او (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ»): به همین صورت در نسخه ابوذر آمده است، اما دیگران ادامه آیه را تا «جَلُّ لَهُمْ» نیز نقل کرده‌اند، و با این بخش افزوده، مقصود از استدلال بر حلال بودن روشن‌تر می‌شود، زیرا در آن، نه ذمی را از حربی استثنا کرده و نه گوشت را از پیه جدا کرده است. و این که پیه‌ها بر اهل کتاب حرام است، به ما آسیبی نمی‌زند، زیرا آن تحریم مخصوص آنان است، نه ما؛ و نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که اگر ذبایح آنان بر ما حلال است، آنچه برای آنان در آن حرام شده، در شریعت ما سخنی از تحریم آن نیست، پس حکم به اباحه آن باقی می‌ماند.

قول او (و زهری گفت: ذبیحه نصارای عرب مانعی ندارد. اگر شنیدی که هنگام ذبح نام غیر الله می‌برد، نخور؛ و اگر نشنیدی، پس الله آن را برای حلال کرده، هرچند به کفرشان آگاهی داری). این روایت را عبدالرزاق از معمر نقل کرده است، که گفت: از زهری درباره ذبایح نصارای عرب پرسیدم، و او همین معنا را ذکر کرد، و در پایان افزود: «و "اهلال" او این است که بگوید: به نام مسیح».

و شافعی نیز همین‌گونه گفته است: اگر آنان هنگام ذبح، نام غیر الله را، مانند نام مسیح را، بر زبان آورند، حلال نیست؛ اما اگر نام مسیح را برای دعا و صلوات بگویند، حرام نمی‌شود.

و بیهقی از حُلیمی چنین بحثی نقل کرده است که: اهل کتاب در حقیقت برای الله ذبح می‌کنند، زیرا در اصل دین‌شان هدف‌شان از عبادت تنها الله است، و اگر نیت ایشان از آغاز این بوده باشد، ذبایحشان معتبر است، و سخن کسی از ایشان که مثلاً بگوید: «به نام مسیح»، زبانی نمی‌زند، چرا که مراد او از این گفتار، الله است - گرچه در عقیده‌اش کفرآمیز باشد.

قول او (و از علی چیزی مانند این روایت شده): من کسی را نیافتم که این روایت را به صورت متصل نقل کرده باشد، و گویا این قول از علی ثابت نیست؛ لذا آن را با صیغه تمریض (=با تعبیر «يَذْكُرُ» که نشان تردید است) آورده است. بلکه از علی روایت دیگری با سند صحیح آمده که ذبایح برخی از نصارای عرب را منع کرده است. شافعی و عبدالرزاق آن را با سند صحیح از محمد بن سیرین از عبیده سلمانی از علی نقل کرده‌اند که گفت: «از ذبایح نصارای بنی تغلب نخورید؛ زیرا آنان از دین‌شان جز شراب‌خواری چیزی باقی نگذاشته‌اند». و میان دو روایت از علی تعارضی نیست، چون مورد منع خاص‌تر از مورد جواز است.



قول او (و حسن و ابراهیم گفتند: ذبایح شخص نامختون اشکالی ندارد): "أَقْلَفٌ" با قاف و سپس فاء: به کسی گفته می‌شود که ختنه نشده باشد. و "قَلْفَه" یا "عُلْفَه" (با قاف یا غین معجمه) به پوست روی سر آلت گفته می‌شود. اثر حسن را عبدالرزاق از معمر نقل کرده که گفت: حسن برای کسی که پس از بزرگسالی اسلام آورده و بیم آن داشت که با ختنه آسیب ببیند، اجازه می‌داد که ختنه نکند، و خوردن از ذبیحه او را نیز مانعی نمی‌دانست.

اما اثر ابراهیم نخعی را ابوبکر خلال از طریق سعید بن ابی عروبہ از مغیرہ از ابراهیم نقل کرده که گفت: «ذبایح نامختون اشکالی ندارد». ولی در مقابل آن، روایتی مخالف نیز آمده است؛ ابن منذر از ابن عباس نقل کرده که گفت: «ذبایح نامختون خورده نمی‌شود، نماز و شهادت او نیز پذیرفته نیست».

و ابن منذر می‌گوید: اکثر اهل علم گفته‌اند: ذبایح او جایز است؛ زیرا الله ذبایح اهل کتاب را حلال کرده و برخی از آنان ختنه نمی‌شوند.

قول او (و ابن عباس گفت: طعام آنان، ذبایح آنان است): این نقل در نسخه مستملی به همین صورت آمده، و در نسخه سرخسی و حموی در پایان باب و پس از حدیث مرفوع ذکر شده است. و این روایت نزد بیهقی با سند متصل از طریق علی بن ابی طلحہ از ابن عباس در تفسیر آیه: «وَوَطَّأُوا الْأَرْضَ الْوُحْدَى أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ» آمده است که گفت: «مراد از طعامشان، ذبایح آنان است».

و کسی که این قول را بپذیرد، لازم است ذبیحه‌ی نامختون را نیز جایز بداند؛ زیرا بسیاری از اهل کتاب ختنه نمی‌شوند، و پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب به هرقل و قوش - که ختنه نمی‌شدند - فرمود: «ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی یکسان میان ما و شما...» و هرقل و قوش از اهل کتاب بودند، با آنکه ختنه نمی‌کردند.^۱

۵۵۰۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ حَبِيرٍ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجَرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَتَرَوْتُ لَأَخْذَهُ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «عبدالله بن مغفل - رضی الله عنه - می گوید: ما قلعه خیبر را محاصره کرده بودیم، یک نفر انبانی را انداخت که پیه در آن بود به عجله خم شدم تا آن را بردارم، ولی وقتی به عقب نگاه کردم دیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حضوردارد، از او شرم کردم و خجالت کشیدم».

توضیح: حدیث عبدالله بن مغفل: «ما در حال محاصره قصر خیبر بودیم، کسی کیسه‌ای (جراب) را که در آن پیه بود پرتاب کرد، و من به‌سوی آن جستم» - واژه «نزوت» با نون و زاء یعنی پریدن و جستن است. در روایت کشمیه‌نی آمده: «فبادرت» یعنی شتافتم (سریع حرکت کردم).

این حدیث پیش‌تر در بحث خمس آمده و در آن دلیلی است بر کسانی که منافع چیزهای حرام‌شده بر اهل کتاب (مثل پیه) را بر مسلمانان نیز حرام می‌دانند؛ زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم عبدالله بن مغفل را بر بهره‌بردن از آن کیسه حاوی پیه تأیید کرد.

در این حدیث جواز خوردن پیه ذبح‌شده توسط اهل کتاب، حتی اگر اهل حرب باشند، وجود دارد.^۱

۲۳ - باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

وَأَجَازُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ ، وَفِي بَعْضِ تَرَدُّي فِي بَثْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكَهُ ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ .

باب: هر حیوان اهلی که می‌گریزد، حکم حیوان وحشی را دارد

و ابن مسعود (عمل شکار را) در مورد آن اجازه داده است و ابن عباس گفت: اگر حیواناتی که در اختیار توست، بگریزند و تواز گرفتن شان عاجز آیی، حکم شکار را دارند، و شتری را که در چاه افتاده است، از هر بخش بدن آن که به آن دسترسی داری ذبح کن. علی و ابن عمر و عائشه هم بر این نظر هستند.

توضیح: قول او: (باب ما ندَّ...) یعنی «بخشی از حیوانات اهلی که رم کرده و فرار کند، در حکم حیوانات وحشی است»؛ یعنی می‌توان بدون رعایت شرایط ذبح عادی، آن را به

^۱ - فتح الباری.



صورت عقر (کشتن با ابزار شکار) از بین برد، همان طور که در حدیث آمده: «اگر چیزی از آن‌ها بر شما غالب شد، با آن چنین کنید». و همچنین قول پیامبر: «این شترها مانند شترهای رم‌کننده وحشی هستند»، ظاهراً این تشبیه مقدمه‌ای است برای اینکه در حکم نیز با حیوانات وحشی مساوی‌اند.

ابن المنیر می‌گوید: مراد فقط این است که آن‌ها رم می‌کنند مانند وحشی‌ها، نه اینکه حکم آن‌ها نیز یکسان باشد؛ ولی آخر حدیث این نظر را رد می‌کند.

قول او: (و ابن مسعود آن را جایز دانست): اشاره دارد به روایتی که در باب صید با کمان از ابن مسعود گذشته است. بیهقی از طریق ابی‌العمیس از غضبان بن یزید بجلی از پدرش نقل می‌کند که گفت: «مردی از قبیله ما ازدواج کرد و شتری خرید. شتر رم کرد و او آن را پی کرد و هنگام ذبح نام الله را گفت. عبدالله (ابن مسعود) دستور داد که از آن بخورند. آنان از خوردن خودداری کردند تا اینکه تکه‌ای از آن را برای ابن مسعود آوردند و او خورد».

قول او: (و ابن عباس گفت: حیوانی که از دست می‌گریزد در حکم شکار است، و اگر شتری در چاه افتاد، آن را از هر جا که توانستی ذبح کن): در روایت کریمه آمده: «از هر جا که توانستی بر او دست یابی، او را ذبح کن». اثر اول را ابن‌ابی‌شبیبه از عکرمه از ابن‌عباس نقل کرده و گفته: «در حکم شکار است». اثر دوم را عبدالرزاق از طریق دیگر از عکرمه از ابن‌عباس نقل کرده که گفت: «اگر شتری در چاه افتاد، از پهلوی به آن ضربه بزن، نام الله را ببر و از گوشت آن بخور».

قول او: (و علی و ابن عمر و عایشه نیز چنین نظری داشته‌اند) اثر علی: ابن‌ابی‌شبیبه آن را از ابی‌راشد سلمانی نقل کرده که گفت: «برای خانواده‌ام در پشت کوفه شترهایی می‌چراندم، یکی از آن‌ها به دره افتاد و ترسیدم که پیش از ذبح آن بمیرد. پس آهنی برداشتم و در پهلوی کوهانش فرو کردم، سپس آن را قطعه‌قطعه کرده و میان خانواده‌ام تقسیم کردم، ولی آنان از خوردن خودداری کردند. نزد علی رفتم و بر در کاخ ایستادم و فریاد زدم: ای امیرالمؤمنین، ای امیرالمؤمنین! پاسخ داد: لبیک، لبیک! ماجرا را برایش گفتم، فرمود: بخور، و مرا هم اطعام کن!»

اثر ابن عمر: عبدالرزاق در ادامه حدیث رافع بن خدیج، از سفیان از پدرش از عبایه بن رفاعه نقل کرده، که پیش‌تر در باب "ذبح با دندان و استخوان جایز نیست" آمده است. ابن‌ابی‌شبیبه نیز از عبایه نقل می‌کند: «شتری در چاهی افتاد، مردی برای نحرش پایین رفت و



گفت نمی توانم او را نحر کنم. ابن عمر گفت: نام الله را ببر و از پهلوی بزن. مرد چنین کرد و ابن عمر تکه ای از گوشت آن را به دو یا چهار درهم خرید.

اثر عائشه: این روایت به صورت متصل به دست نیامده، ولی ابن منذر و دیگران آن را از جمهور علما نقل کرده اند. مالک، لیث، سعید بن مسیب و ربیعہ مخالف آنند و گفته اند: «نمی توان از حیوان اهلی که وحشی شده خورد، مگر آن که در حلق یا گلوگاهش ذبح شود». حجت جمهور، حدیث رافع است که سپس حدیث رافع بن خدیج از یحیی قطان از سفیان ثوری ذکر شده، ولی داستان نصب دیگ ها و ریختن شان در آن نیامده و فقط باقی حدیث نقل شده است.^۱

۵۵۰۹ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوَمُ الْعَدْوُ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَى فَقَالَ « اَعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّمْرُ ، وَسَأَحَدُثُكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّمْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ » . وَأَصْبَنَّا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا » .

ترجمه: «رافع بن خدیج می گوید: گفتم: ای رسول الله! ما فردا با دشمن روبه رو می شویم و چاقو یا کاردی همراه نداریم، پیامبر گفت: با عجله هر چیزی که باعث جاری شدن خون از حیوان است برای ذبح آن به کار بگیرید، و نام الله را ذکر کنید، آنگاه از گوشت آن بخورید. ولی این وسیله برنده نباید دندان یا ناخن باشد، و برای شما توضیح می دهم به خاطر این نباید دندان باشد، چون دندان استخوان است (استخوان وسیله ذبح نیست)، و ناخن هم کارد اهل حبشه است (و ایشان به جای کارد از ناخن استفاده می نمایند شما نباید از کافران پیروی کنید)، رافع گوید: ما گله هایی از شتر و گوسفند را به غنیمت گرفتیم، یک شتر از گله جدا شد و پا به فرار گذاشت، یک نفر آن را با تیر زد و شتر از فرار باز ایستاد، پیامبر گفت: این شترها گاهی مانند حیوان وحشی از انسان نفرت پیدا می کنند، هرگاه یکی از آنها به حالت نفرت و عصبانیت درآمد مانند این مرد با او رفتار کنید (و آن را با تیر از پای درآورید)».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: قول راوی: (از عُبایه بن رفاعه بن خدیج) در اینجا نسب «رفاعه» به جد او داده شده، اما در روایت کریمه آمده: «رفاعه بن رافع بن خدیج» که نقصی در آن نیست. این قول که: (فقال أعجل أو أرن): در روایت کریمه «أرن» با فتح همزه، کسر راء و سکون نون آمده و خطابی نیز در سنن ابی داود چنین ضبط کرده است. در روایت ابوذر، راء ساکن و نون مکسور آمده، و در روایت اسماعیلی از همین طریق «وَأَرْنِي» با یای انتهای آمده است.

خطابی می گوید: این واژه مورد بررسی فراوان راویان بوده، و من آن را از اهل لغت پرسیدم ولی قول قطعی نیافتم، با این حال وجوهی برای آن بیان شده است:

۱. از ریشه «أران القوم» باشد، یعنی گله شان هلاک شد؛ پس معنایش این است که حیوان را با ذبح هلاک کن.

۲. از ریشه «انظرونا» باشد، یعنی نگاه کنید یا ببینید.

۳. یا اینکه «أرن» به معنای سرعت گرفتن باشد (از «أرن یرن» به معنای چالاک شدن و نشاط گرفتن)؛ در «شرح السنن» همین معنی سوم ترجیح داده شده و گفته شده: «صواب آن، أرن با همزه است و معنایش آن است که چابک و سریع باش، تا حیوان خفه نشود».

زیرا اگر ذبح با غیر آهن (چاقو) باشد، ذابح نیاز به سرعت عمل دارد تا پیش از آن که حیوان با فشار جان دهد، تمام حلقوم و رگ هایش را ببرد.

سپس گفت: من این واژه را در کتاب «غریب الحدیث» آورده ام و در آن وجوهی از تأویل را بیان کرده ام. گویی گفته ام: ممکن است کلمه تصحیف شده باشد، و اصل آن «أَرَز» (با زاء) بوده، از قول تو: «أَرَزَ الرَّجُلُ إصْبَعَهُ» یعنی وقتی انگشتش را در چیزی فرو می برد، و نیز «أَرَزَتِ الْجَرَادَةُ» یعنی ملخ، دُم خود را در زمین فرو برد. معنای آن می شود: «دست را محکم بر موضع نحر بگذار». و ادعا کرده که این وجه از همه وجوه نزدیک تر است.

ابن بطال می گوید: سخن خطابی را بر برخی از اهل نقد عرضه کردم. او گفت: برداشت او از «أران القوم» قابل اشکال است؛ زیرا «أران» متعدی نیست و گفته نمی شود: «أران الرجل غنمه» بلکه فقط «أران هو» گفته می شود.



اما وجهی که او آن را صحیح دانسته، قابل تأمل است؛ گویا از آن جهت که روایت آن را تأیید نمی‌کند. و اما وجهی که او آن را از همه نزدیک‌تر دانسته، در حقیقت دورترین وجه است؛ زیرا هیچ روایتی آن را تأیید نمی‌کند.

عیاض گفته: اصیلی واژه «أَرْنِی» را فعل امر از «رؤیت» ضبط کرده، و همین ضبط در صحیح مسلم نیز آمده، ولی در آنجا «راء» ساکن است. گفته: برخی از اهل اطلاع به من خبر دادند که در «مسند علی بن عبدالعزیز» این واژه را به صورت «أَرْنِی أَوْ أَعْجَل» ضبط کرده است. گویا راوی بین این دو واژه شک داشته، که هر دو به یک معنا هستند، و مقصود این بوده که: «ذبح را با چیزی انجام بده که سریع می‌برد و خون را جاری می‌سازد.»

نووی قول به اینکه «أَرْنِی» به معنای «أَعْجَل» است را برگزیده و گفته شک از جانب راوی بوده است. او «أَعْجَل» را با کسر جیم ضبط کرده. بعضی هم در روایتی از مسلم «أَرْنِی» را با سکون راء و بعد از نون، یاء (یاء متکلم) ضبط کرده‌اند، یعنی «ابزار ذبح را به من نشان بده»، سپس از آن عدول کرده و گفته: «أَوْ أَعْجَل». «أَوْ» در اینجا برای عدول از جمله قبلی است، گویا گفته: شاید آوردن ابزار ذبح ممکن نشود و در نتیجه بیان حکم به تأخیر بیفتد، پس حکم را بیان کرد و گفت: «هر آنچه خون را روان کند...»؛ و این معنا از حمل کردن واژه بر شک، بهتر است.

مذری گفته: در مورد این واژه اختلاف شده که آیا به وزن «أَعْطِ» است، یا به وزن «أَطْع»، یا اینکه فعل امر از رؤیت است؟

اگر به وزن «أَعْطِ» باشد، معنایش این است که: بریدن را ادامه بده؛ از «رَتَوْتُ» به معنای استمرار نگاه کردن.

اگر به وزن «أَطْع» باشد، یعنی «او را بکش» از «أَرَانِ الْقَوْمَ» به معنای اینکه چارپایان شان مردند. ولی اشکال این است که این فعل متعدی نیست.

در پاسخ گفته‌اند: معنا این است که: «تو کسی باش که گوسفندش هلاک شده»، یعنی هر چیزی که خون را جاری کند، جان او را گرفته است. گفتیم: این تفسیر واضحاً تکلف‌آمیز است.

و اگر به صورت فعل امر از رؤیت باشد، معنایش این است: «جریان خون را به من نشان بده». کسی که «راء» را ساکن کرده، حرکت آن را حذف کرده است. و کسی که «یاء» را حذف کرده، چنین حذف مجاز است. و جمله «واعجل» با همزه وصل، فتح جیم و سکون



لام، فعل امر از «عَجَلَ» (عجله کردن) است، یعنی: «عجله کن تا ذبیحه در اثر خفگی نمیرد». برخی هم آن را به صورت «افعل التفضیل» روایت کرده‌اند، یعنی: «ذبح را تا حد ممکن با سرعتی انجام بده که خون را روان کند». گفتیم: این معنا اگرچه با روایت ابوداود که در آن «أَرِنِي» مقدم بر «أَعْجِلْ» آمده، سازگار است، ولی با روایت بخاری که در آن «أَعْجِلْ» مقدم است، سازگار نیست.

و برخی در روایت «أَرِنِي» با سکون راء گفته‌اند که این واژه از «أَرَانِي» گرفته شده، یعنی: «آنچه دیدم، مرا به سوی خود متمایل کرد». بنابراین معنا این است که: «ذبح را به گونه‌ای زیبا انجام بده که ما دوست داشته باشیم به آن نگاه کنیم». این معنا را حدیث «إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا» تأیید می‌کند، که مسلم آن را روایت کرده است.

مباحث این حدیث پیش‌تر به صورت کامل بحث شده بود و سیاق آنجا کامل‌تر از اینجا است. و الله أعلم^۱

۲۴ - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ . قُلْتُ أَيْجِزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازٌ ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ . قُلْتُ فَيُخَلَّفُ الْأَوْدَاجُ حَتَّى يَقْطَعَ النَّخَاعُ قَالَ لَا إِخَالَ . وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعِظْمِ ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ . وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبَحُوا بَقَرَةً) وَقَالَ (فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الذِّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا بَأْسَ .

باب: نحر و ذبح

و ابن جریر گفته که عطاء گفته است: ذبح و نحر نشود، مگر در جای ذبح (که حلقوم گاو و گوسفند است) و از جای نحر (که بالای سینه‌ی شتر است).

گفتم: آیا رواست که آن حیوانی که باید ذبح شود، نحر کرده شود؟ گفت: بله. زیرا الله عزوجل ذبح گاو را یاد کرده است، پس اگر چیزی را که نحر کرده شود، ذبح کنی

^۱ - همان.



رواست ونحر کردن آن نزد من بهتر است، و ذبح کردن یعنی بیردن رگهای گردن. گفتم: اگر رگ گردن را بریدی و از آن بگذری و نخاع را قطع کنی؟ گفت: گمان نمی کنم. و نافع مرا خبر داده است که: ابن عمر از نخع (حرام مغز) منع کرده است و می گوید: و رای استخوان نخع بریده شود سپس حیوان را بگذارد تا بمیرد. و فرموده‌ی الله عزوجل «وهنگامی که موسی به قوم خود گفت: الله به شما فرمان می دهد که ماده گاوی را ذبح کنید» [بقره: ۶۷]

و الله فرموده: «پس آنرا ذبح کردند حال آنکه انجام آن (کار) نزد يك نبودند» [بقره: ۷۱] وسعيد از ابن عباس روایت کرده است: «الذکاة» بیردن رگ گردن و سر سینه معنا می دهد. و ابن عمر و ابن عباس و انس گفته اند: اگر سر حیوان بریده شود، باکی نیست. ۵۵۱۰ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُثَنَّرِ أُمِّ رَأْسِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ .

ترجمه: «اسماء دختر ابوبکر صدیق - رضی الله عنها - می گوید: در زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اسبی را سر بریدیم و گوشتش را خوردیم.»

۵۵۱۱ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ دَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ .

ترجمه: از فاطمه روایت است که اسماء گفت: در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما در مدینه بودیم، اسبی را ذبح کردیم و خوردیم.

۵۵۱۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ . تَابِعَهُ وَكَيْعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ .

ترجمه: اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنهما می گوید: در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - اسبی را نحر کردیم و خوردیم.

توضیح باب و احادیث مربوط آن: گفته: «باب نحر و ذبح». در روایت ابی ذر، واژه «والذبائح» به صورت جمع آمده است؛ گویا چون غالب موارد را در بر می گیرد این گونه آمده. نحر (سینه دریدن) ویژه شتر است، و دیگر حیوانات ذبح می شوند. احادیثی وارد شده‌اند که ذبح شتر یا نحر دیگر حیوانات را بیان کرده‌اند.



ابن التین گفته: اصل در شتر، نحر است، و در گوسفند و مانند آن، ذبح. درباره گاو، در قرآن ذبح آمده و در سنت نحر نیز آمده است. درباره این که آیا می‌توان حیوانی را که باید نحر شود ذبح کرد و بالعکس، اختلاف است: جمهور آن را جایز دانسته‌اند و ابن القاسم آن را منع کرده است.

گفته: «و ابن جریج از عطاء نقل کرده...» این روایت را عبدالرزاق از ابن جریج به صورت مقطوع نقل کرده. و گفته: «الذبح» یعنی بریدن «اوداج» و آن جمع «ودج» است به معنای رگ، و این رگ در «أخدع» قرار دارد و آن دو رگ هستند که روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند. گفته‌اند هر حیوانی بیش از دو «ودج» ندارد که این دو رگ اطراف «حلقوم» هستند. پس آوردن واژه به صورت جمع (اوداج) قابل تأمل است. ممکن است منظور این باشد که هر جفت «ودج» را برای انواع حیوانات جداگانه در نظر گرفته، یا آنکه واژه جمع به کار رفته چون معمولاً بیش از یکی بریده می‌شود. بسیاری از حنفیه گفته‌اند: اگر از چهار رگ، سه تای آن بریده شود، ذبح صحیح است، که این چهار عبارت‌اند از: حلقوم، مری، و دو رگ در هر طرف. ابن المنذر از محمد بن حسن نقل کرده که: اگر حلقوم و مری و بیش از نصف اوداج بریده شود، کافی است؛ ولی اگر کمتر از این بریده شود، صحیح نیست.

شافعی گفته: کافی است حتی اگر از ودج‌ها چیزی بریده نشود، زیرا ممکن است ودج‌ها در انسان یا غیره بریده نشوند و او زنده بماند.

ثوری گفته: اگر فقط دو ودج بریده شود و حلقوم و مری بریده نشوند، کافی است. مالک و لیث گفته‌اند: بریدن حلقوم و دو ودج شرط است. دلیل آنان حدیث «ما أنهر الدم» است؛ یعنی آنچه خون را روان سازد، و روان‌سازی خون با بریدن اوداج ممکن است، چون محل جریان خون هستند. اما مری محل عبور غذاست و خون زیادی در آن نیست که باعث جاری شدن خون شود.

و گفته: «نافع به من خبر داد...» گوینده این جمله ابن جریج است. و گفته: «النخع» با فتح نون و سکون خاء آمده، و در حدیث به معنای بریدن چیزی پایین‌تر از استخوان (قفا) است. نخاع، رگی سفید در مهره‌های پشت است که تا قلب امتداد دارد و به آن «ریسمان گردن» گفته می‌شود.

شافعی گفته: نخع آن است که بعد از ذبح گوسفند، گردنش از محل ذبح شکسته شود یا ضربه‌ای زده شود تا زودتر حرکتش قطع شود.



ابو عبید در کتاب «الغریب» از عمر نقل کرده که از ذبح اسب نهی کرد، سپس از ابی عبیده نقل کرده که منظور از «الفرس» همان «النخع» است. گفته می‌شود «فرست الشاة ونختها» یعنی گوسفند را ذبح کرد و نخع آن را برید. نخع یعنی رسیدن به استخوان گردن در هنگام ذبح. همچنین گفته می‌شود که نخع همان چیزی است که در مهره‌های ستون فقرات شبیه مغز است و به قفا متصل است. از ذبح که به این قسمت برسد نهی شده است. ابو عبید گفته: نخع همان است که گفته شد، اما «الفرس» به معنای شکستگی است. نهی شده که گردن ذبیحه پیش از سرد شدن شکسته نشود. این مطلب را حدیث «و لا تعجلوا الأنفس قبل أن تهزق» روشن می‌کند. این حدیث در سخنان عمر آمده و شافعی هم آن را از عمر نقل کرده است.

آیه «و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمرکم أن تذبحوا بقرة ... فذبحوها و ما کادوا يفعلون» در روایت کریمه اضافه شده است که «و قول الله تعالى: و اذ قال موسى لقومه» این اضافه به کمال ترجمه کمک می‌کند. نویسنده قصد داشته به قول ابن جریر در اثر مذکور اشاره کند که الله ذبح گاو را ذکر کرده، و این دلالت بر اختصاص گاو به ذبح دارد. استادش اسماعیل بن ابی اویس از مالک نقل کرده که «هر کس گاو را نحر کند، کار بدی کرده است.» سپس آیه را تلاوت کرده و گفته است که اشتهب گفته اگر شتری بی‌ضرورت ذبح شود، خورده نمی‌شود.

سعید از ابن عباس نقل کرده که «الذکاة فی الحلق و اللبة». این روایت را سعید بن منصور و بیهقی از طریق ایوب از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده‌اند و اسناد آن صحیح است. همچنین سفیان ثوری در جامع خود از عمر این مطلب را نقل کرده و به صورت مرفوع نیز از وجه ضعیف دیگری نقل شده است.

«اللبة» با فتح لام و تشدید واو، محل قلاده از سینه است که همان نحر است. به نظر می‌رسد مصنف به ضعف روایتی که اهل سنن از حماد ابن سلمه از ابی المعشر دارمی از پدرش نقل کرده اشاره کرده است که در آن گفته شده: «یا رسول الله ذکاة فقط در حلق و اللبة است، گفت اگر در ران هم فرو کنی، صحیح است» ولی برخی آن را فقط در مورد حیوانات وحشی و نیمه‌وحشی تفسیر کرده‌اند.



ابن عمر، ابن عباس و انس گفته‌اند: «اگر سر قطع شود، اشکالی ندارد.» اثر ابن عمر را ابو موسی الزمّن از روایت ابی مجلز نقل کرده که پرسیده است ذبیحه‌ای که سرش را قطع کرده‌اند، آیا خورده شود؟ ابن عمر اجازه داده است.

اثر ابن عباس را ابن ابی شیبّه با سند صحیح نقل کرده است که ابن عباس درباره مرغی که سرش بریده شده، گفته ذکاة است و «وحیة» به معنای سریع و عجل است.

اثر انس را ابن ابی شیبّه از طریق عبیدالله بن ابی بکر بن انس نقل کرده که قصابی به انس مرغی را ذبح کرده، ولی آن مرغ پریشان شده و سرش را با ضربه‌ای به پشت گردنش کنده‌اند، مردم خواستند آن را دور بریزند، اما انس دستور داد که آن را بخورند.

مصنف در این باب حدیث اسماء بنت ابی بکر درباره خوردن اسب را ذکر کرده که از روایت سفیان ثوری و جریر هر دو از هشام بن عروه با لفظ «نحرنا» نقل شده است. و گفته است وکیع و ابن عیینّه هم از هشام در نحر روایت کرده‌اند. همچنین روایت عبدة بن سلیمان از هشام با لفظ «ذبحنا» آمده است. روایت ابن عیینّه که به آن اشاره شده، بعد از دو باب از روایت الحمیدی از سفیان و ابن عیینّه با لفظ «نحرنا» خواهد آمد.

روایت وکیع را احمد روایت کرده به لفظ «نحرنا» و مسلم نیز از محمد بن عبدالله بن نمیر از پدرش، حفص بن غیاث و وکیع هر سه از هشام به لفظ «نحرنا» نقل کرده است. عبدالرزاق هم از معمر و ثوری هر دو از هشام با لفظ «نحرنا» نقل کرده است. اسماعیلی گفته: همام، عیسی بن یونس و علی بن مسهر از هشام به لفظ «نحرنا» روایت کرده‌اند.

درباره حماد بن زید و ابن عیینّه اختلاف است؛ اکثر اصحاب آنان گفته‌اند «نحرنا» و بعضی گفته‌اند «ذبحنا». دارقطنی از روایت مؤمل بن اسماعیل از ثوری، وهب بن خالد، ابن ثوبان و یحیی القطان همه از هشام با لفظ «ذبحنا» نقل کرده‌اند. از روایت ابی معاویه هم لفظ «انتحرنا» آمده که مسلم آن را از ابی معاویه و ابی اسامه نقل کرده، اما لفظش را ذکر نکرده است. ابو عوانه هم آن را به لفظ «نحرنا» نقل کرده است.

این اختلاف لفظی درباره هشام است و نشان می‌دهد که او گاهی «ذبحنا» و گاهی «نحرنا» را روایت می‌کرده است. این تفاوت به یکسان بودن معنای این دو لفظ اشاره دارد و اینکه «نحر» و «ذبح» ممکن است هر دو برای یک عمل گفته شوند و تفاوت واقعی در معنی نباشد مگر اینکه یکی از دو لفظ ترجیح داده شود.



مصنف می گوید این اختلاف نمی تواند دلیل بر جواز «نحر کردن حیوانی که ذبح شده» یا «ذبح حیوانی که نحر شده» باشد؛ زیرا این به معنی تکرار عمل است، و اصل این است که مخرج عمل یکی است و چند بار عمل نمی شود.

نووی در شرح خود برای توجیه این اختلاف گفته: روایت ها ممکن است هر دو قضیه را داشته باشند؛ یعنی گاهی «نحر» کرده اند و گاهی «ذبح»، یا ممکن است قصه یکی باشد و یکی از دو لفظ مجاز باشد و لفظ اول صحیح تر باشد. و این سخن او است و الله دانایتر است.

مصنف در این باب حدیثی از «اسماء بنت ابی بکر» درباره خوردن اسب آورده است. این حدیث را از طریق روایت های «سفیان ثوری» و «جریر» که هر دو از «هشام بن عروه» نقل کرده اند با لفظ «نحرنا» (ذبح کردیم) آورده است. در پایان حدیث گفته شده که «وکیع» و «ابن عیینه» نیز از هشام در موضوع نحر پیروی کرده اند. همچنین این حدیث را از روایت «عبد» (فرزند سلیمان) از هشام با لفظ «ذبحنا» (کشتیم) نقل کرده است و روایت «ابن عیینه» که به آن اشاره شده است، پس از دو باب و از روایت «حمیدی» از «سفیان» و «ابن عیینه» با لفظ «نحرنا» خواهد آمد.

روایت وکیع را احمد بن حنبل با لفظ «نحرنا» نقل کرده، و مسلم نیز از «محمد بن عبدالله بن نمیر» آورده که «پدرم، حفص بن غیاث و وکیع هر سه از هشام با لفظ نحرنا روایت کردند». عبدالرزاق نیز از «معمّر» و «ثوری» هر دو از هشام با لفظ «نحرنا» نقل کرده است. اسماعیلی گفته که «همام، عیسی بن یونس و علی بن مسهر» نیز از هشام با لفظ «نحرنا» نقل کرده اند. درباره «حماد بن زید» و «ابن عیینه» اختلاف است، اکثر اصحاب آنها «نحرنا» گفته اند و برخی «ذبحنا». دارقطنی نیز از روایت «مؤمل بن اسماعیل» از ثوری و «وهیب بن خالد» و از روایت «ابن ثوبان» و «یحیی القطان» هر کدام از هشام با لفظ «ذبحنا» نقل کرده است. همچنین از روایت «ابو معاویه» از هشام لفظ «انتحرنا» نقل شده است، و مسلم نیز از روایت «ابو معاویه» و «ابو اسامه» همین لفظ را بدون ذکر متن روایت آورده است. ابوعوانه از آنها با لفظ «نحرنا» نقل کرده است.

این اختلاف در نقل همه از هشام است و نشان می دهد که گاهی هشام لفظ «ذبحنا» و گاهی «نحرنا» را روایت می کرده که در واقع به یک معنی هستند؛ زیرا «نحر» و «ذبح» به هم اطلاق می شوند. بنابراین با این اختلاف نمی توان حقیقت دقیق کلام را مشخص کرد مگر این که یکی از دو لفظ بر دیگری ترجیح داده شود.



اما اینکه گفته شده از این اختلاف می توان جواز «نحر المذبوح» و «ذبح المنحور» را برداشت کرد، این سخن دور است، زیرا اگر چنین باشد یعنی دو عمل متفاوت در کار بوده است که در حالی که اصل این است که با یک خروج (کشتن) کار تمام شود و چند بار اتفاق نیفتد.

نووی هم مانند همیشه این اختلاف را بر وجه تعدد حمل کرده و گفته پس از ذکر اختلاف در لفظ «نحرنا» و «ذبحنا» می توان جمع کرد که دو بار انجام شده: یک بار «نحر» و یک بار «ذبح». سپس گفته ممکن است که یک داستان باشد و یکی از دو لفظ مجاز و لفظ اول صحیح تر باشد، و این نظر اوست، و الله دانایتر است.^۱

۲۵ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثَلَّةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجْتَمَةِ

باب: آنچه مکروه ست از مثله و مصبوره و مجثمه

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: مثله به معنای بریدن اعضای بدن حیوان زنده یا بخشی از آن است. گفته می شود «مثلت به» یعنی به شدت مثله کرده است. کلمه «المصبورة» با صاد مهمله و «المجثمة» با جیم و مثله مفتوحة به کار رفته اند: مصبوره به پرنده ای گفته می شود که برای هدف تیراندازی بسته شده باشد، اگر آن پرنده در این حالت مرده باشد خوردن آن حلال نیست، و جثوم به پرنده و امثال آن گفته می شود، مشابه بروک برای شتر. اگر پرنده خودش جثوم باشد، یعنی به صورت جاثم و مجثمه است. اگر در حالتی که شکار شده ذبح شود خوردن آن جایز است، اما اگر تیر بخورد و بمیرد خوردن آن جایز نیست چون به صورت شکار مرده است.

در این باب چهار حدیث آمده است.

در پایان، اشاره به حدیث دیگری است که گفته شده: «از هشام بن زید» است، که منظور ابن انس بن مالک است.

۵۵۱۳ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَبِيوبَ ، فَرَأَى غِلْمَانًا - أَوْ قَتِيَانَا - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا . فَقَالَ أَنَسُ تَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: از هشام بن زید روایت است که گفت: به همراهی انس نزد حکم بن ایوب رفتم، انس، نوجوانانی را دید که مرغی را بسته اند و آنرا به تیر می زنند. انس گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از تیر زدن جانوران در بند نگه داشته شده منع کرده است.

توضیح: گفته (داخل شدم با انس بر حکم بن ایوب) یعنی پسر ابی عقیل ثقفی، که عموی حجاج بن یوسف و جانشین او در بصره بود و همسر خواهرش زینب دختر یوسف بود. درباره او جریر مدح گفته است: «تا آنکه در خانه حکم، خلیفه حجاج غیر متهم را خم کرد.» ذکر او در چندین حدیث آمده و در ظلم و جور با عمویش برابری می کرد. یزید ضبی نیز داستان بلندی درباره او دارد که دلالت بر همین مطلب می کند و ابو یعلی الموصلی آن را در مسند انس نقل کرده است. در روایت اسماعیلی آمده است که «با انس بن مالک از خانه حکم بن ایوب، امیر بصره خارج شدم.»

گفته (فرأی غلماناً أو فتیاناً) راوی در مورد نام آنها شک دارد و من هم به نامشان نرسیدم، ولی به ظاهر از یاران حکم بن ایوب مذکور هستند.

گفته (أن تصبر) با ضم اول، یعنی صبر به معنی حبس کردن برای تیراندازی تا جان دادن حیوان است. در روایت اسماعیلی از همین وجه آمده با لفظ «شنیدم انس بن مالک می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی فرمود از صبر روح» و اصل صبر به معنای حبس است. عقیلی در کتاب «الضعفاء» از طریق حسن نقل کرده از سمره که گفته: «پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی فرمود که حیوان را صبر کنند و اگر صبر^۱ کردند گوشتش خورده نشود.» عقیلی گفته در نهی از صبر حیوان احادیثی درباره اسبها آمده و نهی از خوردن گوشت آنها فقط در این حدیث شناخته شده است.

من می گویم اگر این روایت ثابت شود، باید حمل شود بر اینکه حیوان بدون ذبح شرعی مرده، مثل همان حیوانی که با تفنگ کشته شده است.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: ابن عمر از کنار تعدادی از جوانان قریش گذشت که پرنده ای را- به عنوان نشانه- بسته بودند و به سوی او تیراندازی می کردند. آنها همین که ابن عمر را دیدند، پراکنده شدند. ابن عمر فرمود: «چه کسی این کار را کرده است؟

^۱ - صبر: نشان قرار دادن حیوان.



لعنت الله بر کسی که این عمل را انجام داده است؛ رسول الله ﷺ بر کسی که از جان داری به عنوان هدف و نشانه‌ی تیراندازی استفاده کند، لعنت فرستاد؛ زیرا این کار باعث اذیت و آزار حیوان است و مرگش را سخت و دشوار می‌گرداند؛ یکی به بالش می‌زند و دیگری به سر و گردن پرنده و آن یکی، به سینه و پهلویش و بدین‌سان پرنده یا حیوان زبان‌بسته رنج و درد فراوانی می‌کشد و سپس می‌میرد؛ اما حیوانی که مرده باشد، دردی حس نمی‌کند. در حدیث انس رضی الله عنه آمده است: «رسول الله ﷺ از این که جانوران زنده و دربند را هدف و نشانه‌ی تیراندازی قرار دهند، نهی فرمود»؛ یعنی این کار، جایز نیست؛ زیرا می‌توان حیوان دربند و بسته را ذبح کرد؛ از این رو نیازی به نشانه‌گیری‌اش نیست؛ تیراندازی به سوی چنین حیوانی علاوه بر این که برایش دردآور است، تباه شدن یک نعمت را هم در پی دارد.

۵۵۱۴ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةٌ يَرْمِيهَا ، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُصْبِرَ بِهِيمَةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْقَتْلِ .

ترجمه: از ابن عمر روایت است که وی نزد یحیی بن سعید رفت و دید که یکی از پسران یحیی، ماکیان را بسته است و آنرا به تیر می‌زند، ابن عمر به سوی ماکیان رفت و آنرا از بند گشود و سپس ماکیان آن پسر را با خود (نزد یحیی بن سعید) آورد و گفت: پسر خود را توبیخ کن که این پرنده را دربند کرده و به سوی آن تیر می‌اندازد تا آنرا بکشد، همانا از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده‌ام که از بستن جانوران و غیره که برای کشتن هدف قرار گیرند منع کرده است.

توضیح: گفته (که داخل شد بر یحیی بن سعید) یعنی پسر العاص، که برادر عمرو معروف به اشدق بود، پسر سعید بن العاص و پدر سعید بن عمرو که راوی از ابن عمر است. گفته (و غلامی از بنی یحیی) یعنی پسر سعید مذکور، نامش را نیافتم. یحیی چند پسر داشت از جمله عثمان، عنبسه، أبان، اسماعیل، سعید، محمد، هشام و عمرو. یحیی بن سعید امارت مدینه را داشت و همچنین برادرش عمرو.



گفته (پس ابن عمر تا محل آن رفت تا آن را باز کرد) با تشدید لام. در روایت سرخسی و مستلمی آمده «حملش کرد» و در روایت کشمیهنی واضح تر است به علت آغاز حدیث با بسته بودن مرغ و در روایت اسماعیلی و ابی نعیم در «المستخرج» آمده: «مرغ را باز کرد.» گفته (غلامان خود را از آن دور کنید) در روایت کشمیهنی «غلمان» آمده است. (در مورد اینکه صبر^۱ کنند) در روایت کشمیهنی «صبر کنند» به صورت جمع آمده که با جمله قبلی هماهنگ است. ابی نعیم در پایان حدیث افزوده است: «اگر می خواهید آن را ذبح کنید، پس ذبح کنید.» گفته (این پرنده) کرمانی گفته این لفظ در زبان عوام معمول است و معمول زبان عربی برای مفرد «طائر» و جمع «طیر» است.

من می گویم احتمال دارد منظور جمع باشد و اولویت دارد که منظور جنس (نوع) باشد. گفته (که حیوان یا غیر آن را برای کشتن صبر کنند) حرف «یا» برای تنويع آمده نه برای شک. این حدیث اضافه بر حدیث انس است که شامل حیوانات و پرندگان و دیگران می شود. مشابه حدیث ابی ایوب که گفته: «به الله قسم اگر مرغ بود آن را صبر نمی کردم، شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی می کرد از کشتن صبر» که ابو داود با سند قوی نقل کرده است. و این با حدیث شداد بن اوس در مسلم جمع می شود که از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده: «هرگاه کشتید، کشتن را نیکو انجام دهید، و هرگاه ذبح کردید ذبح را نیکو کنید، و تیغه خود را تیز کنید و ذبیحه خود را رقیق نمایید.» ابن ابی جرمة گفته است: این نشان رحمت الله به بندگانش حتی در هنگام کشتن است؛ الله امر به کشتن کرده و نیز امر به مهربانی در آن کرده است.

و از این حدیث می توان فهمید که الله بر همه بندگان قاهر و مالک است و اجازه نداده هیچ کس در چیزی بدون دستور او تصرف کند و برای هر کاری شیوه و نحوه ای قرار داده است.

۵۵۱۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِقَيْتِيَّةٍ أَوْ بَنَصْرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَصَرَّفُوا عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱- نشانه قرار دادن حیوانات را صبر گویند.



- لَعْنُ مَنْ فَعَلَ هَذَا - تَابِعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَعْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَانِ . وَقَالَ عَدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: «سعید بن جبیر - رضی الله عنه - می گوید: پیش ابن عمر بودم از کنار عدّه ای از جوانان یا چند نفر دیگر رد شد دید که مرغی را بسته و آن را نشانه قرار داده بودند و به سوی آن تیراندازی می کردند. آنها وقتی که ابن عمر را دیدند پراکنده شدند و مرغ را ترک نمودند. ابن عمر گفت: اینها چه کسانی هستند که دست به چنین کاری زده اند؟ همانا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کسانی را که حیوانات را نشانه قرار می دهند لعن و نفرین نموده است».

توضیح: گفته او (عن ابی بشر): منظور جعفر بن ابی وحشیّه است. گفته او (فمروا بفتیه أو بنفر): این عبارت به تردید راوی اشاره دارد که نمی داند "جوانانی" (فتیه) بودند یا "گروهی از مردم" (نفر).

در روایت اسماعیلی آمده: «پس دیدند جوانانی مرغی را عمود کرده اند (به حالت ایستاده) و به سوی آن تیر می اندازند، و هر کس خطا می کرد تیرش را از دست می داد»، یعنی کسی که تیرش به هدف نمی خورد، تیرش را از دست می داد و دیگران آن را برمی داشتند. گفته او (و قال ابن عمر: من فعل هذا): در روایت اسماعیلی اضافه شده: «پس پراکنده شدند».

گفته او (إن النبی صلی الله علیه وسلم لعن من فعل هذا): در روایت مسلم آمده: «پیامبر کسی را که چیزی را که دارای روح است هدف تیراندازی قرار دهد، لعنت کرده است»؛ "عَرَضًا" یعنی آن را به عنوان هدف تیراندازی برپا کند.

در روایتی دیگر از اسماعیلی آمده: «رسول الله کسی را که با حیوان مثله کند (یعنی آن را شکنجه داده یا اعضای بدنش را قطع کند)، لعنت کرده است». و در روایتی دیگر آمده: «با چارپایان چنین کند». و در روایتی دیگر آمده: «کسی که آن را بنشانند» (و در معرض آزار قرار دهد). لعنت، نشانه ای از حرمت (حرام بودن) است. و در روایت احمد از ابی صالح حنفی از یکی از صحابه - که احتمالاً از ابن عمر است - آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:



«کسی که با موجودی دارای روح مثله کند، و سپس توبه نکند، الله در روز قیامت او را مثله خواهد کرد». راویان این حدیث مورد اعتماد هستند.

گفته او (تابعه سلیمان): منظور سلیمان بن حرب است.

گفته او (لعن النبی...): یعنی کسی که حیوان را نگه دارد و بر آن تیر بزند. "مثله" با ضم میم و ثاء. این متابعت را بیهقی از طریق اسماعیل بن اسحاق قاضی از سلیمان بن حرب نقل کرده و در آن داستانی را هم افزوده: ابن عمر در یکی از راههای مدینه خارج شد و پسرانی را دید و مانند روایت ابی بشر گفت، و در آن آمده: «چون او را دیدند، گریختند و او خشمگین شد».

مغلطای دچار اشتباه شد و شیخ ما ابن الملقن و دیگران از او پیروی کردند و به اشتباه گفتند که این سلیمان، همان ابوداود طیالسی است، به این دلیل که ابونعیم این روایت را در مستخرج خود از طریق ابوخلیفه از طیالسی آورده است.

می‌گویم: این اشتباه آشکاری است؛ زیرا طیالسی که ابوخلیفه از او روایت می‌کند، ابوالولید، هشام بن عبدالملک است، و ابوخلیفه، ابوداود طیالسی را درک نکرده؛ چرا که ابوداود در سال ۲۰۴ هجری وفات یافته، و ابوخلیفه در سال ۲۰۶ هجری متولد شده است. و "منهال" در سند، منهال بن عمرو است، یعنی او روایت ابی بشر از سعید بن جبیر را تأیید کرده، اما عدی بن ثابت با آن‌ها مخالفت کرده و این حدیث را از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده است، همان‌طور که در طریق بعدی بیان شده.

گفته او (وقال عدی): یعنی عدی بن ثابت از سعید بن جبیر از ابن عباس. این روایت متصل به سندی است که از عدی بن ثابت از عبدالله بن یزید آمده است، و بخاری نیز آن را در تاریخ خود از حجاج بن منهال از عبدالله بن یزید آورده، و در آن آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «چیزی که دارای روح است را هدف تیراندازی قرار ندهید».^۱

۵۵۱۶ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّهْبِطِ وَالْمَثَلَةِ .

^۱ - همان.



ترجمه: از عبدالله بن یزید روایت است که می گوید: آنحضرت از غارت و چپاول و مثله منع کرده است.

توضیح: گفته او (سمعت عبدالله بن یزید): منظور عبدالله بن یزید خطمی است، با فتح حرف "خ" و سکون "ط"، که در باب استسقاء نیز آمده است.

گفته او (نهی عن النهی): "نَهْی" با ضمه نون و سکون هاء و باء موحده به صورت مقصور (نه نَهْی)، یعنی برداشتن مال مسلمان به زور و آشکارا، و از آن جمله گرفتن مال غنیمت قبل از تقسیم رسمی و به شکل قاپیدن و بدون رعایت عدالت است.

گفته او (والمثلة): ضبط و معنای آن قبلاً بیان شد. و در باب "قصه عکل و عرینه" از مغازی، طریقی دیگر از همین حدیث آمده، و اسماعیلی اختلاف روایت را از شعبه در این حدیث بیان کرده، و گفته یعقوب حصرمی آن را از شعبه همان گونه روایت کرده که حجاج بن منهال روایت کرده، ولی بین عبدالله بن یزید و پیامبر، ابویوب را واسطه قرار داده. روایت یعقوب بن اسحاق نیز توسط طبرانی نقل شده است.

در این احادیث، حرمت شکنجه دادن حیوانات انسان و غیر انسان آمده است. همچنین حدیث اول نشان دهنده قدرت انس بن مالک در امر به معروف و نهی از منکر است، با وجود اینکه حاکم زمان (حجاج بن یوسف) بسیار سخت گیر بود. ولی خلیفه وقت، عبدالملک بن مروان، حجاج را از تعرض به انس نهی کرده بود، بعد از آنکه حجاج با خشونت با انس برخورد کرده بود. انس شکایت کرد، و عبدالملک حجاج را سرزنش و او را به احترام انس امر کرد.^۱

^۱ - فتح الباری.



فصل:

حقوق حیوان در اسلام (یاسخنامه شیخ ابن باز)

از پی طلاع هی بن پی دالب نب اب برادب زگ وار... لیس لم غی کم و رح مة ال و
ب کشته... امّبلع د:

نامت آن راکه درت ایخ ۱۹۸۲/۱۱/۲۴ فیت ادب ویت د دیفلت نام ودم، ش م ا در
لی ن نام ه از ما خ ولت ب ویت دکه در خ و ص لی نکه از کش و ر سلت رلی بله خ اوریت له،
هی ول ا راج بله ج ا می کفی د و هی ول ا به غلّت ش لی طن اهنل ب ک هی ون ه و
کشتی علی ک با آن قل م ی ش ی د؛ اخیّت م ی ش ی د، لظه ارنظر کفی م ض م ن لی نکه از
التعلای ب رای ش م ا و ما ه طت را خ ولت ای م؛ از لی نک م به لی ن چنه ی م ه م
گوش زدن م ودمس لللگ زای م. هم للی ن از لی نکه در لقت و قرآن و سنّت و اح ای شی که
به فیک ی ک ردنب ا هی ول ا ح للگ گشت و ح رام گوش تفتش ی قن م وده ل د، للل خ
گفت ب ویت د و ب خشی از اح ای شی که در آن ب رای کس لای که هی ول ا رلب اگ مرنه نگاه
هلت ن ویت و ج ه یب مش لی ط لقل و لقل آ ن ش کفج ه م ی ن مای د، ویت د آم ده سل ت
را ک ر ک رد ب ویت د، خ و ش ح للی م.

التعالیٰ مغیرمحل: «وَفِي كَيْفِيَّةِ دَكِّهِ الْفَيْكِيَّ اِرَانِ رَا دَوْتِ دَارِدَ». [البقرة: ۱۹۵] و مغیرمحل: «التعالیٰ به داگری و فیکری اری فرم ان می ده د» [النحل: ۹۰]:
 مریلم و طرح ابسرنن از لایله رصلی اللہ اعلیٰه و لایله مریلم و ریلات می کنند دکه
 فرمود: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قُتِلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
 فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ»^(۱) «التعالیٰ احسان و بر خورد
 فیک را در هر کاری قرار هفت به آن امرن موده است؛ هرگه اکسری راکشی د او را



به خبی بکشی د، و هگاه هجی ولای رابض کرب به خبی آن رابض کفی د و بی د
ک ایت ان رلی زکفی تا هجی وان راحت بضحش ود»

در م ورد مری دنه دادکسی که د ار شرک لگره ده ملت؛ در ح بی شخص ح
آم ده که هرک سب به داد لقی زفردیب م د، اداش بزگی داده و گناه لاشبش و ده
مکش د.

از بلوهی ره ضری لاه عه رهط ملت که لاه رصلی لاه عه و لاه مرم
فرم ود: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ
خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ
الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيْنِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى
الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟ فَقَالَ:
فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»^(۱) «مردی در راهی می فوت و مشد تشنه شد. لگه اه
بلی رافلت به داخل اه فوت و آب نری د؛ سبی رون آم د. ن گه ان بی دک
سگی به غت تشنگی نبلاش بی رونش ده و خ که را می خ ورد. آن مرد گفت: علی
س گبه ح دی تشنه ملت که م نشن ب و دم. لگه داخل اه فوت و موزه اش را از
آب رن مود و با ده لاش آن را گفوت و از ابال آم د و مس گ آب داد. لگه ال
تع لای عمل او را لرن بی د و گناه لاش رلش بی د. گفتند: ای رسول ال! آیا در
بری گی به هجی ولا بنافست به م اداش می م د بفرم ود: کم ک کردن به هر
م و د بی ده ای م و جب اداش ملت.»

^۱ بخاری ۲۳۶۳، ۲۱۶۶، ۶۳۳۰ و مرم ۲۲۱۱



از بلو و هی ره ضری لاءه عه رهطت ملت که لاه رصلی لاءه عه ولله و لاه و لاه م
فرمود: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَّتُهُ إِيَّاهُ فَغَفِرَ لَهَا بِهِ»^{۱۱}

«در حالیکه مسگی لطراف اه ای دور می زد و نزهی کب و هتشرگی او را از بی ن
ببردن گه انیکی از بی انفاش مبی سلر لال لاس شربه آنس گفلتاد، و آن زن
کفش خود ربلی رون آورد با آب برای سگ آب کشی د به آن آب دابه خ طری ن
ک ارگذا هلا شرب خری دمش ن د»

همان طور که سل لاه هتیک و اری تشی قن موده از ظلم و تع دین هی کرده ملت؛
التعلای مخرط د: «وتع دى وتجا ووز نکفی دکه التعلای بقج اوزان را دوسر
ن دارد». [البقرة: ۱۹۰]

التعلای مخرط د: «و هر کسی از شماست که کند عذاب بزرگی به او می
لله م». [الفرقان: ۱۹]

دو صحیح م رطت ملت که مبن ع م رضى لاءه عه از کفار عده ای مردم
گشت که مرغی را شلگ هتت بوند و ب مسوی آنی رل دازی می کردند. قتی
بن ع م رضى لاءه عه را بی ن د رکن دمش ن دبن ع م رضى لاءه عه هتت: «مَنْ
فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا»^{۱۲} «هکسی
لی نکار را کرده ملت؟ رسول الصلی لاءه عه ولله و لاه و لاه م کسی که لی نکار را
می کند دل غی ت کرده ملت».

^{۱۱} - م ل م ۲۲۱۱

^{۱۲} - بخاری ۷۷۸۷ و م ل م ۸۰۷۱



از لیس ضریّ اللّٰه عَهِ رَهِلَت سَلَت کِه «نَبِی رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اَنْ تُصْبِرَ الْبَهَائِمُ»^۱ لَهِل رَصَلَّی اللّٰه عَهِ وَلَّه مَرَلَمَ از لَن کِه عَهِ وَا
 نِ دَلِی شِی دَن هِی کَر دِه سَلَت.

دَر حِثِّی هَکَر از لَهِل رَصَلَّی اللّٰه عَهِ وَلَّه مَرَلَمَ رَهِلَت سَلَت کَفَر مَوْد: «لَا
 تَتَّخِذُوا شَیْئًا فِیهِ الرُّوْحُ غَرَضًا»^۲

«لَهِل زِی کِه رُوْح دَارِد وِی دِه سَلَت، شَک مَقَرَارَن دِی د.»

از بَلَن عِیَاس ضریّ اللّٰه عَهِ رَهِلَت سَلَت کِه هَکَفَت: «اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ
 وَسَلَّم نَبِی عَنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ»^۳

لَهِل رَصَلَّی اللّٰه عَهِ وَلَّه مَرَلَمَ از کَشْتَن لَهِل اَر عِیَوان نِه هِی کَر دِه سَلَت:
 مَوْر لَه، فِی وَر عِل، هَدِه د وِشِی رَگَن جَش ک.»

دَر صِیَح مَرَلَم رَهِلَت سَلَت کِه لَهِل رَصَلَّی اللّٰه عَهِ وَلَّه مَرَلَمَ فَر مَوْد:
 «عُدْبَتْ اَمْرَاةٌ فِی هَرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِیْهَا النَّارُ؛ لَا هِیْ اَطْعَمَتْهَا وَ سَقَتْهَا اِذْ
 حَبَسَتْهَا، وَلَا هِیْ تَرَکَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ»^۴

«نِیَبِه خَطَر اَن کِه گِیپِه اِی رَا نِ دَلِی کَر تَا اَن کِه مَرِد، عِذَاب دَاد مَش د وِیَبِه
 دَوَز خَفِت. اَن زَن قَتِی گِیپِه رَا نِ دَلِی کَر دِیَب وِیَبِه اَن اَب وِغِ ذَا مِی دَاد وِیَبِه اَن
 رَا مِی گِ قَتْل ت کِیَب رَوْد از خَش رَا زِی فِی خ وَرِد.»

^۱ بخاری ۷۷۸۳ و مهمل م ۸۰۷۶

^۲ مهمل م ۸۰۷۵ و ۸۰۷۱

^۳ اح م د ۳۳۲/۸ و ابوداود ۷۲۶۵ و ابی امامه ۲۱۱۱ بطن ادحس ۱. و لفظ بصری حرن لبی داود ۱۳۱۵

^۴ بخاری ۳۱۱۲ و مهمل م ۲۲۱۲



درس نبی و داود از بلای و فی دُضی اللّٰه اُعّٰه رُحٰتِ سَلٰتِ کَ هَکَت: لَیْلُ رِصْلٰی
لِلّٰه اُغْیٰه وَّلَیْهِ رِیْلَ فَرْمُود: «مَا قُطِعَ مِنَ السَّبِیْمَةِ وَهِيَ حَیَّةٌ فَهِيَ مِیْتَةٌ»^(۱) «وَرَأَى أَنَّهُ
أَزْجِیْ وَانْ یَنْ دَمَقَطَ عَشْ و د م ر د ا ر س ل ت».

از بل من مع و د ض ی اللّٰه اُعّٰه رُحٰتِ سَلٰتِ کَ هَکَت «کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا،
فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ
هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رَدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرِيَّةً تَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا
نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»^(۲)

«در سفری همراه لیل رصلی اللّٰه اُغْیٰه وَّلَیْهِ رِیْلَ فَرْمُود می. کس انب برای قضا
حاجت فیت. گنجشکی را می می که دو جوجه هم راهش بودند. ما جوجه ها را
گفتی. گنجشک آمد و بال می زد و بی تبلی می کرد. آنگاه لیل رصلی اللّٰه اُغْیٰه
وَّلَیْهِ رِیْلَ فَرْمُود و فرمود: «کسی بی گنجشک ربا گفتن جوجه ها را ش ن ا ر ا ح ت
و در دهن دکرده سلت بمی ن ت ل ا ش ر ب ه ا ب گ ر ه ی د. ل نه م و ر ه ای را بی د ک ه ت ا ش
ز د م ب و ی م ف ر م و د: «کسی ل نه م و ر ه ا ر ا ت ا ش ز د م س ل ت؟ گفستی: م ا ف ر م و د:
ش م ل ت ه ی س ت ک ب ا ت ا ش ج ز ل و ر گ ا ر ت ا ش ک س ی ر ا ع ذ ا ب د ه د»

^۱ - اح مد د ۲۸۱/۷ و یله و داود ۲۱۷۱ و ترمذی ۸۱۱۳ و یله ا ح م د ۳۲۸۶. و قه اللّٰه ر م د ی: «س ه ا ا ی ه ب». و رواه ل ا ح م ک م یضه ا ۸۲۱/۱ ۳۰
(۵۸۷۳، ۵۸۷۲، ۵۷۰۵). و ص ح ه و ف ی ل ه ل ا ف ی ی.

^۲ جله و داود ۲۶۵۷، ۷۲۶۱. و خ ر ج م ی ب ن ح و ی ب ه د و ن ک ه ر ق ی ه ل ل م ر: ح م د ۱۳۱/۸، و ل ا ح م ک م ۲۳۰/۱ (۵۷۰۰) و ص ح ح ه و ف ی ل ه ل ا ف ی ی.
و ل ظ ر ه ی ح ر ن ل ب ی داود ل ل ی ل ی (۲۳۲۰)



از بن عمر رضی اللہ عنہ روایت است کہ علیہ رضی اللہ عنہ ولّاه ویرم
فرمود: «مَا مِنْ اِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا اِلَّا سَأَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا.
قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَاْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَاسَهَا يَرْمِي بِهَا»^{۱۱}

«هر لیس لای، گفت چشکی ای! لای زیب زگتر از آن رلب نه اح قبیکش، خ دایند او را از آن می پس د. گفتند: ای رسول الکشت ربه حق آن لیس ت هم بود؛ لی نک ه آن را بفح کف د و بخورد؛ نه لی نک مس رش ققط عکف د و خودش رلیین دازد.»

ازبنا بن عباس ضری اللہ اہ غنہ م ا رحلت سلسل تک ہ فی اہل رسل ی اللہ اہ غنہ وللہ ویرام
از کفار الغی گشت ک مبر ہ رہ اش داغش دمب و دفرم ود: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي
وَسَمَهُ»^{۲۳}

لَا عِثَاتُ الْبَرْكُسِ بِادْكِهِ لَنْ رَا دَاغْكَ رَدَهْ سَلَتْ.»

در روایتی دیگر آمده که «بِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ»^{۳۸} ظاهر از زدن به ☐ و داغ کردن آن نهی کرده است»

وی نن هی ش امل لئس ان و حی وان میس ود.

لی نض و ص و آن ب ه ه م و م آن س ل ت ش ل گ ر و ی ل گ ر ی ن ه ت ف د ک م ش ک ن ج ه
ک ر د ن ح ی و ا ن ب ه ه ر ص و ی ت ی ح ر ا م و ن ا ج ی ز ل م ت ، ح ی ی ح ی و ا ن ب ی ک ه د ر ش ی ع ت
ک ش ت ن آن م ج ا ز ل م ت ب ی د ش ک ن ج م ش ی ن د ی ل ی نض و ص م ل ا ر ب ه ی ن د ا ن د ک ه م ل م
ب ه ح ی و ا ن ف و ج ه م و د ه و م ق ل ع آن ر ا د ر ن ظ ر گ ف ت ه و ا ن ی ت و آ ز ا ر آن ر ا م ن ع ک ر د ه

^أ - نص لى ١٣٧، ١١٧٣ و حک م ١/٢٢٣ (٥٧٥١) و ص ح ه و ف ل ه ف ب ی . و خ ر ج ه ح م د ٢/١٦٦ (ب ن ح و ه ، ج ی ع ه م ا ح ی ث و د ا ل ب ا ع ر و

ب. الاعاصِ ضی اللہ عنہما

٢- جول م ٢٨٨٥

۲۸۸۶-۳



سَلْتِ بِنْفَلَا نِ شَوْقِ هَلَايَ كَه سَلْمِ دَر سَلْتِ اِي تَوْجِ مَبَه عِي وَلا كَرْنِ مَوْدَه وَ
شَوْقِ دَارِ هَلَايَ كَه دَر خَسْ وَصِ اِخْتِ وَ آزارِ اَن دَا دِمِبِلْدَه مَمَوَارَه مَدَنْظَرِ قَرَارِ دَا دَه
شَوْقِ دَبَه خَسْ وَصِ هَلَايَ كَه دَر نَامِتِ اَنْبَه اَن شَلْ اَرَهْشِ دَه سَلْتِ؛ وَ نِ اَن
هَلَايَ اَن اَرَزْشِ دَانِ دِ وَ گُشْتِ اَن هَا خِ وَ رَدَه مِشْ وَ دِ بَرَايِ قِبَلَايِ وَ عِي رَه سَلْفِ اَدَه
مِشْ وَ دِمِبِلْدَه مَمَوْرَتْ وَ جِهْ رَا رِگِي نِ دِ. اَزْ طَرَفِ يِگَرِ اَزْ اَن جَا كَه اَن هَلَايَ اَنْبَه
فُگَامِ حَمَلِ وَ تَقْلِتِ دَا دِلْ وَ هِي اَزْ اَن دَر مَعْ رَضِ شَرْكَلِ وَ سَخِي هَلَايَ قَرَارِ
دَانِ دِ وَ مَرْفَلْتِ هَايِ طَوْلَنْزِي جِلْبَه جَا مِشْ دِي دَبِ سَبَبْتِ عَدَايِ اَن هَلَايَ
لَغَرِ وَضْعِي فَمِي يِ نِ دِ وَ گُشْتِ وَ تَشْرِگِي وَ تَشْرِگِي دِي مِي كُشْنِ دِي مَارِي هِي كِبَه يِگَرِي
سَلْتِ مِي كُنْدِ.

اَزْ اَن رِي بِلْدَه مِ اَن اَمْرِ هَر هَلَايَ زَوْتَرِ وَضْعِي يِ تَبِي بِ دَفْدَكَه عِي وَلا اَزْ
سَلْمِ شَبِثْ لَنْ دِ وَ آبِ وَ خِ وَ رَا كُشْ اَن رَلْتِي نِ اَن دَقْضِي بَارِ وَ جِلْبَه جَلَايِ وَ تَهِي هِ
وَ مَعْ لَاجِ هَشْ اَن رَلْبَرِي نِ مَوْدَه وَ فَرَاهِمِ اَوِي نِ دِ. عِي وَلا وَضْعِي فِ وَ لَغَرِ رَا اَزْ
عِي وَلا اَقِ وَ فَمِي وَ عِي وَلا مِي ضِ رَا اَزْ سَلَامِ جِ دَا سَا نِ دِ. اَمْرُ وَ مَبَرَايِ
مَلْسِ اَشْرَكَتِ هَا وَ فِلْدَرَادِي كَبِ مَصَادِرَا وَ وَا رَدَا عِي وَلا شَوْغُولِ مِشْ دِ،
يِ نِ كَا رَه اَلْسِ اَن سَلْتِ وَ يِ نِ وَظْفَه مَلَاكِ اَن سَلْتِ كَه اَن نِ كَا رَه اَلْ اَجَامِ دَفْدِ.

اَن هَلَايَ مَلْسِ فِلْسِ مِي لْدِ اَزْ اَن دَوْرِي شَوْدِ؛ رَشْ هَلَايَ سَلْتِ كَه اَمْرُ وَ زَه دَر
بِشْتِ رَكُشْ وَ رَه اِي خِ اَرْجِي دَر بَنَحِ عِي وَلا اَزْ اَن سَلْفِ اَدَه مِشْ وَ دِ. دَرِي نِ كُشْ وَ رَه
قِبَلِ اَزْ بَنَحِ، عِي وَ اَن دَر مَعْ رَضِ لَوْ اَعْشِ كُنْجِ هَقَرَارِ مِي گِي رَدِ. لَلَا نِ كَه قِبَلِ بَنَحِ سَرِ اَن
رَا شَوْكِ لَلَكْتِي كِي مِي دَفْتِ بِي حَسْشِ وَ دَسْ سَقِ لَبِ هَلَايَ اَن رَا دَر حَلَايِ كَه
يِ نِ دَه سَلْتِ وَ اَرِي هِ مِي كُنْدِ دَبِ مَوِي لْ مَبَرَقِبِ هَا اَرْخِ لَه هَايِ بَنَحِ وَ بَسْتِ مَبْنَدِي بَرْدَه
مِشْ وَ دِ. لَاجِ اَفْلَرَادِي اَن رَا بَنَحِ مِي كُنْدِ. اَزْ جِلْمِ هَشْ كُنْجِ هَا كَرْدَنِ عِي وَ اَن يِ نِ سَلْتِ
لَه اِي مَرْغَه وَ يِ نِ گَا نِ رَا دَر حَلَايِ كَه يِ نِ دَه لَدِ مِي كُنْدِ اَن رَا دَر آبِ مِغْلِي دَاغِ



فرو مہین دب رای دور کردن [در] شبہ آن در حلای کہ فی دہ سل تبخار می دند.
می گویند کہ ہلی نگ فی ہنح آن راح بت رسل ت.

لی نک ارہلہ ہنت ورشی عت سل لمی ک مبل با عی ولا با ہ خہی فیت ارشود
مخلاف سل ت. ہر ع لمی کہ مخلاف شی ع تبطل عت دی وست م محسوب میشد و
لاج ام دندہ آن مورب ازخ سل تقرار می گرد. لہ انکہ در حی شخص عی ح آم دہ: «إِنَّ
اللَّهَ كَيَقْتَصُّ لِلشَّاةِ الْجُلَحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَنَاءِ»^{۱۱}

«التعالی قص اصگ موفی بیش اخ را ازگ موفی ہش اخ دار می گرد.»
[سکس کی کہ ظلم را می داند و از [ت] چہ د آن گاہ سل ت وس [س] بہ آن حرت می
نی د لگ فی ہ خواہ بود؟

بسل اس نص و ص شرعی و قہری آن فقہ ای قلاونگ ذاری سل لمی در
خس و ص عی وانہ طور کدی بلوی از قیل واجب، متحب و حرامی اکروہ قرر
ہلہ لہ د. لہ مہ و طہ عی ولا ح ل لگ ثرت سل تب مفسری ل کر کردہ لہ د. م
بخشی از لہ فقہا در مورد ہنح عی وان گفتہ لہ د رلی ان می گھ م.

از آن جملہ امور ذیل مستحب است:

۱- عی ولای کہ قرار سل تبخاش و بلی د آب دادمش و دبہ لی ل حی ثر بلاق
کہ «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»^{۱۲} «التعالی احسان رلر ہر قلازی قرار
کر دہ سل ت»

۲- مریلہ ای کہ عی وانہا آن ہنح میش و بلی ہنی ز و ب [د] بطل د. ہنح کلندہ
بلی بلاق در وسر ع تبر محل ہنح ملا د و محل ہنح لب ہب التار از سرنہ (در شتر و
درگ موفی د و غیرہ حل ق سل ت.

^{۱۱}-ملم ۲۷۱۲

^{۱۲}تخج آن دیبہ دایف و یگ ثرت.



۳- شت بیل د هرت □ □ آنهست مش وود و در حلات کتبت اده بنحش وود. گرهس ر
سلت رب هقیله ببلش د.

۴- غی ر ازشت ریگر چی ولا ا بیل بر □ لوی □ □ رب هقیله خ میلاد دمش بی د.
بنح کشف ده لکش رلرگردن چی وانگ هلت ه و هرت ولکش رلنن دد. هم لکی ن هرت
و □ ای آن ران □ لاند و قبل از ج ان دافش هرت و □ ای آن رانش کشف د. فی ز ج دا
کردن گرهش قبل از آنکه ه چی وان آرابگی رد، کروهه سلت. کروهه سلت که ه چی ولای
در قبل لکس م چی وان بیگر بنحش وود.

امور م کوروبه فگام بنح ه چی وان متحب ه متف دمت الی نگی بی مبا چی ولا ا ب
نکی و م میله فی تارش وود و خ ل ف ل □ هگفت مش د کروهه سلت. گفت ن □ ای چی وان
و کش ل دن آن کروهه سلت. بی طارزاق ازب ن ع م رضی لاله ا ع ع ه م ا رهت می کن دکه
او مردی را بی دکه □ ای بی زی راگفته و می کش ل ت ا آن رانح کن دبل ن ع م رضی
لاله ا ع ع ه مبه اوگفت: «وَيْلَكَ.. قَدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْداً جَمِيلاً»^۱

«واحببت و... آن رب مسوی مرگبه خبیبر».

هم لکی ن کروهه سلت که ارد چلوی لکس م ان چی وان می زش وود، □ ون در مرن د
ام ام اح م د ازب ن ع م رضی لاله ا ع ع ه م ا رهت سلت که «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشُّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ»^۲ لکس رصلی لاله ا ع ع ه
ولله مزل م می زک ردن ک ارده ا به هی نک مبل د از بی د □ ای ان لاله انش بی د امر
کرده سلت»

در معج م طرکی بکی ر (و) اوسط (از بی دالب ن بی اس رضی لاله ا ع ع ه م ا رهت
سلت که لکس رصلی لاله ا ع ع ه ولله مزل م ازکنار مردی گشت که لکش را روی

^۱- مرن فی طارزاق ۱۶۳۷

^۲- اح م د ۳۱/۲ مبل ام ج ۲۸۵۲ و طرکی ۸۳۸۱۱



بزیگ قتل بود و کاردش رلی ز میگرد و بربا لیس ملشرب ه اونگاه میگرد لیس
 صلی اللّٰه علیّه و آلّه و سلّم فرمود: «أَفَلَا قَبْلَ هَذَا؟ أَتُرِيدُ أَنْ تُمَيِّتَهَا مَوْتَتَيْنِ»^(۱) «ای
 ن میش دکل قبل از بضح بکارد رلی زکفی (ای امی خواهی مپار او رب می رلی»

شک اراه ای و خری وی ای و لای که □ و ن می وان و خری بضح آن ق دورخصت ای
 شتیری ک فرار می کند و گفت ن آن ق دورخصت می و انبع د ایس م الگفت ن آن را
 بلسی ز دب مشرط آنک می رلیتخ وانی انخ نبش د. گ رب رثا رطریا تسی رب می رد
 خ وردن آن چلی زلسل ت؛ □ و ن کشت ن آنف ه ن لی بضح آن سلت، قتی که ج زلسی ر
 بضح آن م ک نبش د.

آن □ در لی ج اگفت مش د هم ه طلاب در مورد حق و عی و لا اخصت مبلک ه
 طلاب م عقیب و دک ه در □ لخب ه ن ام مش م اگفت مش ده سلت. سل لم بی ن رح مت و
 شیعت نک ک اری سلت و روش تک ام لیفک ه نی گی سلت و راهی سلت که لیس ان
 ربه ال و بشت می یل د. □ سبیل ه ب سل لم دع و داد و برای داوری به آن
 مراجع ه ن م و بیل دک ژری د آن ربه کس لای که ن می دلف د معفی کفی ه عوام مرلی ن
 که احکام و قسط د آن ران می دلف به خ لار ض ای التعللیت کاردی د.

آموزه های شیعت سل لمی درن هلت داگری و حک مت قرار دانی د و هر می وان
 هفی د را □ و نب و علی ه ا ح رام قرارن می دند و هر می وان ضرر را هم □ و نکس لای که
 خو ک و دنگان را می خونی د ح ل ل نک رده سلت. سل لم حرمت هر موجود نی ده و
 مال و بآرو را محرم دلت ه سلت.

التعللی را دین یارن عقی لای شک بزرگتی ن آن سل لم سلت □ اس می گ ذای م و
 عاج زله از او می خوای مک ه بی ن خود رلی اری کف د و م ا ربه خ لار کتقوای هلی مان
 در معرض فتنه و عذاب ست مگ رانق ران ده د.

^۱ - طب رلی در لکبری ۸۸۰۸۶ و در الیو ط ۳۷۰۳



وصلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی الہ وصحبہ و من اہتدی بہدیه الی یوم
الدين. والسلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ.^۱

بیانیه هیئت علمای بلند پایه در مورد انجام آزمایشات و تجربه های علمی بر حیوانات

فت‌وای ش ۸۸ ت ای خ ۱۴۱۸/۱۱/۲۵

الحمد لله والصلوة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

مجلس علمای بلخ در سال و هشتاد و نهمین نشست خود که در شهر
یاض دت ای خ ۱۴۱۸/۱۱/۱۷ آغاز گردید، مضمون و عریه و ش
کردن محی و لا و لاج ام آزمایشا شرکتی بر آن ها در آن ده ازلی نفت چپه ۱۰ در
معالجه نفس ان سلف ادمشود، را مورب رسی قرار داد یکی از شرکتان درگارد می
از مجلس علمای بلخ در سال و هشتاد و نهمین نشست خود که در

جناب علای می‌دهی دکه ح وادث، شعلج وخی می‌دان دکه دربسیاری موارد
 ص دوی ن در محل ح لک می‌بلع د از وری دینب می‌م ایت ان هوا می‌کشد. ازلی ن رو
 بک وچ به‌کشر ح وادث می‌م ایت آن‌ه ایبزرگ ج‌ه‌ان دوره‌های آم‌وشی بخش‌فته
 ایبرای‌ن‌ج‌ا دادن نی‌گی ص دوی ننتی ب داده‌لد. لی ن دوره‌ها درک‌اهش
 نسبت مرگ و می‌به‌غلت ص دوی تب‌ه شری‌ت لاه‌ی‌تشی رشتی هلت‌ه‌لد و آم‌ار
 مغلی‌ت‌های جس‌می راک‌اهش داده‌سرت بقبالی نی‌م ایت ان لم‌کف‌ه‌درگ‌ارد
 لم‌ی‌لی ن دوره‌ها رلب‌رای‌شک‌ان ج‌راح‌کش‌ور‌ا‌ه‌ای‌س‌ع‌ودی‌ب‌رگ‌زارن‌م‌وده
 سرت.

دری ن دوره های آموشی آژنش ا برحی والئی هم ونگ مفید وس گ لاج ام میگی نب هی نص ور که دالمش ک، حی وان راک ام لبی هوش می کند وس بس آن را

^{۹۱} مشی خب نب از، مبله لا دعوه ش ۹۱



روی می‌زنم مخصوص می‌گذرانم و نگاه می‌کنم که در دوره می‌گذرد درس‌ها و شکم و قلب و حنجره‌ها را می‌چکانم و عمل جراحی انجام می‌دهم و در فطر و بعد از عمل جراحی بعد از آنکه مطمئن شوم که می‌توانم در سلامت آن را بفهمم. بیشتر روی من و او می‌نشیند و شکم و دهان را می‌چکانم. اما بعضی‌ها می‌گویند که در آنوقت می‌تواند مرا صرف می‌کند.

تذکرات:

اصبغی را برای اجزای کتف می‌نهد و اسفاده از لایق می‌تواند بسیار است.
۲- می‌تواند که در وقت می‌نهد اسفاده می‌شود و کم‌کم لایق می‌شود و می‌تواند دردی و ناراحتی از اعمال جراحی احساس نمی‌کند.
۳- بعضی از این اعمال جراحی به گونه‌ای می‌تواند که می‌تواند در دهان و بی‌هوشی باشد.

۴- کتف می‌تواند تحت نظر پزشک آن عمل انجام می‌گیرد.
۵- کتف می‌تواند برای کسانی که آن را انجام می‌دهند و فیلد می‌تواند دارد و به دنبال آن می‌تواند بی‌حسی و بی‌هوشی را در آن انجام دهد.
لطفاً در مورد این کارها و ... لطفاً از اینان و بی‌دلیل جراحی بخواب کردن سنگ دوست‌ها؟

مجلس از گزارش بخواب می‌تواند و بی‌هوشی و خوردن آن‌ها را در لگن و بیشتر در و از گزارش‌های پزشک می‌تواند و از وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها که می‌تواند و دانشگاه‌ها که می‌تواند و به طور مفصل از کارهای که بعد از این می‌تواند و عمل جراحی را انجام می‌گیرد و به نظر می‌رسد که لایق است.

بعد از این بحث و مباحثه و تبادل آراء و تأمل در دلیلی که از قیاس کتاب و سنت که بی‌لگاری می‌تواند که ال، پس آن را به بی‌ساری از قیاس‌ها می‌تواند و ال



در مَسْمُومِ آن‌ها و زهی نسل تب برای لُحْسِ آن‌ها قرار کرده است. مَجْلِسِ آبِ رَأْيِ کَثِیْفَتِ ام‌ور
بقی ل رلتص هی بدن مود:

۱- حبیه ووشک ردن هی ولّا درص ور هی از و اج رای اع مال ج راح یبر آن چل از
سلت، گری نک ایپ ه صلحت لُحْسِ انبثل د؛ امّلی د موطببثلن دک ه هی وان رابلی د
ب دونهی ه وشی ج راح ی کرد و ع ذاب داد.

۲- بذخ و خ وردن هی ولّلی که ح للگ وشت هتند. گربع د از عم ل ج راح ی
نی دمبثلن د چل از سلتب ه شرط آنک می م بقخص ص لّشکی تشغی ص ده دک ه
خ وردن گ وشت آنب ه خ طار م وادشی هیلی کی که ب ه فگ امی ه وشی آن سلّیف ادهش ده
ب رای سلّیف اده کشف ده هی لای ن دارد.

۳- هی ولّلی که خ وردن گ وشت آن ح للّ فُحْسِ تبیه غت م وادشی هیلی کی که در
بی ه وشی از آن سلّیف ادهش ده سلتب قبیل خ وردن فُحْسِ ت، گربع د از عم ل ج راح ی
مع ذب هتند بلی دکشت مش ی د.

۴- مَجْلِسِ عِلّاتِ عی ام ایبلن دلّاب ه لّشک ان و ه م کس لای که دیبیه ووشک ردن
و لّج ام عم ل ج راح ی هرت داند رلب متق وای لاهیت صریه می کند و لی نک با
هی ولّا ح للگ وشت و ح رام گ وشت تب ه م مپلای فوت ارکنند د.

در ه م ع لّلی کی که مبر هی وان لّج ام میگی رهک وشن دک مبرسل اس آموزه های
شرعی که اثر ان را لّج ام دف د وی ننگ ی فرم ان لّلی رصلّی اللّاه عیّه ولّیه و مَلَمَ را
ج ام ه عم لبلا وشن دک ه مبرعل د: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِیُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، فَلْیُرِخْ ذَبِیحَتَهُ»^۱:
«التعلای احسان و فکی هی را در هر لّلی فرم ان داده است، ه گاه کشی ه



خوبی بکشی د و هگاه بنح کربیه به خوبی بنح کنی د وکارد خود رلی زکنی فت ا
چی وان راحت بنح ش ود.»

مجلسی صریح می نملی دکه ع لپی ا آم وشری وت می نی بر چی ولّا ا ج راشرین د
مگر آنک ض روتی بی ثل د و در آن صرح ت طبی و لکریک برای لیس ان نفث مبثل د
که جزیب الی نکاره ای آم وشری وت می نی حس توفلتندی ضس ت.

وبال لثغویق وصلی ال وصل م غلی پی ده و می لیه و بنی ا م ح م د و لاه و صریح ه.

و لک غی ام یبلن د لک ه، ج ام ع لک ت او ی ل لپی ه، ص ۳۵۱-۳۵۳

ج م ع آوری کترب پی طلاع پی زیع ظلام حس ن

حکم داغ، پاره و سوراخ کردن گوش حیوان

پرسش: شریخی به م مفتوا داده ملت که داغ کردن و سوراخ وی ا ا ره ن مودن
گوش چی وان کاری شری طلی ملت و سبب م بیش وت ا ا تلغ لکی کن ده لی نک ار رالغ ت
کنی د، بی ا لی ن دوس ملت تی ان ه؟

پاسخ: طر ل درسل ل ملی ن ملت که ه ا ا ا لک ان م حرم ل د و بیلی ب ل س وراخی ا داغ
ی ا ا ره کردن ب شری ی ل م ام گوش مورد آزار و ا نی تق رارگی ن د؛ مگر آنک به لی ن
کارنی انبثل د. بفل لی نک مبخواه د آن ربا داغ کردن در غی ر ا ره وی اش کفک ن
کوه انشتری ک به ع و انقب لای ب رده می ش ود، ع لم تگ ذاری ن ملی تبل رای او وی ا
تگ ران شخ ص ش ود. لکن جمل ت که در لی نص ور ش کلای ن دارد.

درص چی ن از لاس وری ل لاه ع ه رطی ملت ت که ه گت: «عَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمُ
يَسْمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ»^۱



طیب ح فک ام ی دالب نبلی طاح ه ران زد لقا لہ رصلی اللہ اہ غنیہ وللہ ولّ مبردم
ت اخ ورنی ب ہک ام شرب ملا دیکھی ک (و ہی دمک ہلش ان ویرلہ ی داغ کلفدہ ای در
ہرت دارد وشت ران کا ربا داغ کردن ع لم تگ ذاری می ن حل د)۔
اح م د وبل ن م اچ ہ رھل ت کردہ ل د: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَسْمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا»^(۱):

لقا لہ رصلی اللہ اہ غنیہ وللہ ولّ مبردم را ہی دمک ہگ ویرلہ لقا ربا داغ کردن
گوش ہلش ان ع لم تگ ذاری می کرد۔

درصی ج خاری از م و ب ن مخرم و مروان رھل ت سلت کہ گفتند: «خَرَجَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا
كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ»^(۲):

«در زم انصل ح ہی ہ لقا لہ رصلی اللہ اہ غنیہ وللہ ولّ مبردم از م ہنہ ہ م رابا ہزار
وصد ولا دی انصل جی رون آم تبل ہل نکہ ذی لالحفہ ہری د۔ لگا ہ لقا لہ رصلی
للہ اہ غنیہ وللہ ولّ مبردم رقت رقب لقا راق لدہ درگ کردن مود وک و ہلش رلش کفدت۔
ل ن ع لم ت آنب و د کہ ہی وانقب لقا سلت؛ ام داغ کردن ہر ہرہ جی زھست۔
ون لقا لہ رصلی اللہ اہ غنیہ وللہ ولّ مبردم از آنہ ہی کردہ وکسی راکہ لقا نکاری
لج ام می دہ دل غت کردہ سلت»^(۳):

ہوال لقا ہی ق وصلی ال وصل م غلی ہی دہ و م لہ م ح م د وص ہ وصل م

اللجنة الدائمة، فتاوى اسلامية ٤٤٦/٤

^۱- اح م د ۳/۲۷۱، ۲۷۰، وبل ام اچہ ۳۷۶۷، وطی ر آن درصی ہی الملت: ۷۷۱۲، و مہل م ۲۸۸۰۔

^۲- اح م د ۳/۲۷۱، ۲۷۰، وبل ام اچہ ۳۷۶۷، وطی ر آن درصی ہی الملت تبخاری ۷۷۱۲ و مہل م ۲۸۸۰

^۳- مہل م ۲۸۸۵



سرگرمی با پرندگان و گذاشتن آن در قفس

پرسش: کسی که پرنده را چرم می‌کند و آن را در قفسی می‌گذارد تا آن گدازه خود و فرنی تلاش رله گرم می‌دهد، حکمش چیست؟
 پاسخ: مثل کلای ن دارد و مشروطی که خوراک و آب آن را رتبی نه می‌دهد، چون در طول آن کاری چل زلزلت و تا چلی که ما می‌دهیم لیلی بر خلف آن وجود ن دارد. وال لی لی لیلی ق

بارور سازی مصنوعی حیوانات

پرسش: سه صورت از تلقیح صناعی بی ن می‌دهد و به خصوص سلب را خ دم تشمله عرض می‌دهد م:
 صورت اول بیرون آوردن ن از آلات تنلی سلب و گفیل ن آن در رحم سلب م ادمت الی نگدنه ب ادرارش ود.

صورت دوم: گفت نفخ م که از رحم سلب م ادمع د از ع م لتلقیح و گفیل ن آن در رحم سلبی بیگرتا در رحم آن وش دکن د و بزرگش ود.

صورت سوم: و ب ر ه ل ن نفخ م که از رحم سلب م ادمع د و ن سلب نر و قرار دهنش ان در لی ص ن ن ی ب از گر ه ل ن آبه رحم سلب م ادمع

همه ای نک ارمه رای آن لاج م م ش و ت ان ل سلب م بقرش ن د. ما را در مورد حکم الی نک ارمه هت وادی د.

پاسخ: طول و مع م و ل ب رلی ن سلت که می‌وان ن ب ا می‌وان م ادمع خواه سلب ب بشل د ی اگ او بخت گیری می‌کند و ب صورت طبعی می‌وان م ادمع ح المه م ش و د و لی ن گ ن م لی د ن ف ل می‌دهد. ام آلی ن صورت هاکه مق و فرم وده لی د ل ل ز ج ی دی منتف دکه غی مبه آن ل ر د ا ب ه ل د. ی ل کسی افق ه ر ب ی ادن دارم ک بر چلی زی ا ن ا چلی ب و د ن آن ل ل زی گفت م بشل د. از آن جاکه لی ن ام ری مع م لی و ب د اول گ ر ی ده



و فی دسرت و تنفل لب ا آن لاج ام می قی ردب دنظر م ا چلی زسرت. گر □ ه دل لسان
گواران می کند، □ و نب ای ن کارش رگاه می ول ا را سرت می زند. سرت های ا
میرله را در رح م می ول ا م اده داخل می کنند و بیگر ارطای که لسانن می لرن دد.
وال اعلم

شیخی بن چینی نقول و اضای کلش ان دیت ای خ ۱۴۲۴/۹/۲ ه

حکم کشتن حشرات موجود در خانه

پرسش: علی ا حش و طای که در خانه میتند از قبیل مور □ ه، سوسک و غیره را
میت و انبا ا بی لس و زلا دن کشت؟ □ ه که ایلی دکر د؟

پاسخ: گری ن حش را م و ذی بطن د کشتن آن چلی زسرت؛ ام لب ه سرت آن که
ب میرله ه کش کشت ه بش فی دبلک با حش ره کش ه ای بیگر ازی نب رنی د. □ و ن لیل
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَغْرَبًا: «خَمْسُ فَوَاسِقٍ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ
وَالْحِدَاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»^۱:

للج می وان م و ذی در حل و حرم کشت ه میش فی د: ک لغ، مار، موش، غرب و
سگ ازگی نه»

لایله رصلی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَغْرَبًا: کش ن لی ن می ول ا ب ه غت م و ذی و بش ان
اج ازه داده سرت. ه لهن حش و طای که م و ذی ل د نفل مور □ ه، سوسک و لله ه و
م لند آن در حل و حرم کشت ه میش فی د.^۲

^۱ بخاری ۱۲۰، و مرل م ۸۰۱

^۲ شیخی بن باز، مج م و غتاوی و قال نقنوع، ۳۱۱، ۳۱۲/۵



۲۶ - باب الدَّجَاج

باب: گوشت مرغ

توضیح: گفته او (باب لحم الدجاج): یعنی "گوشت مرغ" که اسم جنس است. دال آن در حالت ضم، فتح و کسر آمده. منذری در حاشیه، ابن مالک و دیگران نیز آن را ذکر کرده اند، ولی نووی ضمه را نقل نکرده است. "دجاجة" نیز اسم مفرد است و سه وجهی است. برخی گفته‌اند ضم در آن ضعیف است. جوهری گفته: "تاء" در آخر برای مفرد مؤنث وارد شده مثل "حمامة".

ابراهیم حربی در کتاب "غریب الحدیث" گفته: "الدجاج" با کسره مخصوص نر هاست و مفرد آن "دیک" است. و "بالفتح" مخصوص ماده هاست و مفرد آن "دجاجة" است. و گفته که علت نامگذاری آن به "دجاج" به خاطر شتاب زدگی آن در رفت و آمد است، از ریشه «دَجَّ يَدُجُّ» یعنی به سرعت رفت و آمد کردن.

می‌گوییم: "دجاجة" نام زن نیز هست و فقط با فتح استفاده می‌شود، و به توپک نخریسی هم گفته می‌شود.^۱

۵۵۱۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زُهْدَمِ الْجَزَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى - يَغْنِي الْأَشْعَرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ دَجَاجًا .

ترجمه: ابوموسی - رضی الله عنه - می‌گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - را دیدم که گوشت مرغ، میل می‌فرمود.

توضیح: گفته او (حدثنا يحيى): منظور یحیی بن موسی بلخی است. ابوعلی بن سکن او را چنین معرفی کرده، و کلاباذی و ابونعیم نیز تصریح کرده‌اند که او فرزند جعفر است. گفته او (عن أيوب): در روایت دوم آمده: "ابن أبي تيممة" که همان ایوب سختیانی است. و احمد از عبدالله بن ولید از سفیان نقل کرده: «ایوب به من گفت که از ابوقلابه شنیده».

^۱ - فتح الباری.



گفته او (عن ابی قلابه): همین طور سفیان ثوری از ایوب چنین روایت کرده، و سفیان بن عیینه هم نزد مسلم همین طور از ایوب روایت کرده. همچنین عبدالسلام بن حرب نیز همین را از ایوب روایت کرده، چنان که در بخش مغازی آمده است.

عبدالوارث نیز همان طور که در حدیث بعدی آمده، از ایوب از قاسم (به جای ابوقلابه) روایت کرده، و ابن علیهِ نیز همین طور، که در باب ایمان و نزورات نیز می آید.

حماد بن زید گفته: «از ایوب از ابوقلابه و قاسم شنیدم» و افزود: «حدیث قاسم را بهتر به یاد دارم». بخاری آن را در باب خمس آورده است. وهیب نیز همین روایت را از ایوب نزد مسلم روایت کرده است.

گفته او (عن زهدم): با فتح زاء، یعنی زهدم بن مضرب، با ضم م و فتح ضاد و تشدید راء مکسوره و پس از آن باء موحده. او از قبیلۀ جُرُمی، بصری و ثقه است. در صحیح بخاری تنها دو حدیث از او آمده: این حدیث و حدیثی از عمران بن حصین که در باب مناقب آمده و در جاهای دیگری نیز ذکر شده است.

گفته او (رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یأکل دجاجا): این روایت را به صورت مختصر نقل کرده، و همچنین احمد نیز آن را از وکیع به همین صورت مختصر آورده است. ولی ابوالاحمد زیبری آن را از سفیان با تفصیل بیشتری نقل کرده، و ترمذی نیز در کتاب «الشمائل» آن را از طریق دیگری به صورت مفصل روایت کرده است، همان گونه که مؤلف (یعنی بخاری) از طریق عبدالوارث از ایوب از قاسم (یعنی قاسم بن عاصم تمیمی) نقل کرده است. قاسم در صحیح بخاری تنها همین حدیث را دارد. این روایت در مواضع مختلفی آمده، گاهی به صورت پیوسته با روایات دیگر، گاهی تنها، گاهی مختصر و گاهی مفصل، و در بردارنده ی داستان مردی است که از خوردن گوشت مرغ امتناع کرد و بر ترک آن سوگند خورد. ابوموسی (الاشعری) به او فتوا داد که کفاره ی سوگند را بپردازد و آن را بخورد، سپس برایش حدیث پیامبر را نقل کرد و علت آن را شرح داد، که علت این نقل روایت، ماجرای درخواست مردم از پیامبر برای حمل و همراهی در سفر بود.

مؤلف داستان درخواست سواری و آنچه پس از آن آمده درباره ی حکم سوگند و کفاره ی آن را ذکر کرده، اما ماجرای مرغ را ذکر نکرده، هرچند آن را از روایت غیلان بن جریر از ابی بردۀ بن ابی موسی از پدرش در باب کفاره ی سوگند آورده است. همچنین در بخش مغازی



نیز آن را از طریق یزید بن عبدالله بن ابی برده از جدش ابی برده با تفصیل بیشتری در داستان درخواست سواری نقل کرده است، ولی در آن ذکری از کفاره‌ی سوگند نیست. در کتاب خمس و مغازی در شرحش ارجاع داده‌ام به کتاب «الایمان والنذور»؛ اینجا بخشی را که مربوط به گوشت مرغ است ذکر می‌کنم.^۱

۵۵۱۸ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زُهْدَمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ ، فَأَتَى بَطْعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٌ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرٌ فَلَمْ يَذَنْ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اذْنُ فَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ مِنْهُ . قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذَرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَكُلَهُ . فَقَالَ اذْنُ أَخْبِرَكَ - أَوْ أَحَدْتُكَ - إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضَبَانُ ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعْمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ، قَالَ « مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ » . ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَهَبٍ مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ « أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ » . قَالَ فَأَعْطَانَا خَمْسَ دَوْدٍ غَرَّ الدُّرَى ، فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي نَسَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَهُ ، فَوَاللَّهِ لَبِثْنَا نَعْمَلُنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا . فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا فَظَنْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ . فَقَالَ « إِنْ اللَّهَ هُوَ حَمَلَكُمْ ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَتَحَلَّلْتُهَا » .

ترجمه: از ایوب بن ابی تمیمه از قاسم روایت است که زهدم گفت: ما نزد ابوموسی اشعری بودیم و میان ما و این قبیله از قبایل جرم رابطه برادری بود غذایی آورده شد که در آن گوشت مرغ بود و در میان حاضرین مردی سرخ گون نشسته بود وی به غذا نزدیک نشد. ابوموسی به وی گفت: نزدیک بیا، همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدم که از گوشت مرغ می خورد.

آن مرد گفت من مرغ را دیدم که چیزی مردار می خورد، پس سوگند یاد کردم که گوشت مرغ نخورم.



ابوموسی گفت نزدیک بیا تا تو را آگاه کنم - یا حدیثی بگویم - من با کسانی از اشعریها نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رفتیم و او را در حالی ملاقات کردم که خشمگین بود و حیواناتی را که زکات بود تقسیم میکرد. ما شتران سواری از آن حضرت تقاضا کردیم آن حضرت سوگند خورد که شتران سواری به ما ندهد و فرمود: «نزد من شتر سواری نیست که به شما بدهم» سپس برای رسول الله (صلی الله علیه وسلم) شترانی از مال غنیمت آورده شد. آن حضرت فرمود: «اشعریها کجا هستند؟ اشعریها کجا هستند» آن حضرت برای ما پنج شتر سفید بزرگ کوهان داد. راه دور نرفته بودیم که توقف کردیم و به یاران خود گفتم: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) سوگند خود را فراموش کرده است و به الله سوگند کند که اگر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را از سوگندش در غفلت بگذاریم هرگز رستگار نخواهیم شد. نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بازگشتیم و گفتیم یا رسول الله، همانا ما را شتر سواری دادی و سوگند یاد کرده بودی که شتر سواری ندهی و می پنداریم که سوگند خود را فراموش کرده ای. آن حضرت فرمود: او الله است که شما را سوار کرده است همانا من - اگر بخواهد - من بر امری سوگند یاد نمی کنم و اگر سوگند یاد کردم و چیزی بهتر از آن دیدم، همان را که بهتر است بر می گیریم و کفاره سوگند میدهم.

توضیح: گفته او (کنا عند أبی موسی الأشعری وکان بیننا وبنه هذا الحی): "هذا الحی" به صورت مجرور، بدل از ضمیر "بنه" گرفته شده، این برداشت از ابن التین است، اما برداشت درستی نیست؛ زیرا چنین معنا می دهد که زهدم جرّمی گفته باشد: بین ما و این قبیله ی جرّم برادری (اخوّت) وجود داشت، در حالی که مقصود این نیست. بلکه مقصود این است که ابوموسی و قوم او (یعنی اشعریان) با قبیله ی زهدم یعنی بنی جرم، اهل مودت و اخوّت بودند.

در روایت کشمیهنی آمده: «و بیننا و بین هذا الحی» و همچنین در روایت اسماعیل از ایوب از قاسم و ابی قلابه نیز همین گونه آمده است - چنان که در باب کفاره ی سوگند خواهد آمد - و این مؤید سخن ابن التین است، گرچه معنای آن درست در نمی آید. در پایان کتاب توحید نیز از طریق عبدالوهاب ثقفی از ایوب از ابی قلابه و قاسم - هر دو از زهدم - چنین آمده: «بین این قبیله ی جرم و اشعریان محبت یا برادری (وَدّ یا إِخاء) بود». این روایت، قابل اعتماد است.



گفته او (إخاء): با کسره اول آن و به صورت کشیده آمده است. ابن التین می گوید برخی آن را به صورت کوتاه خوانده اند که اشتباه است.

گفته او (وفی القوم رجل جالس أحمر): یعنی مردی با رنگ چهره‌ی سرخ فام میان آنان نشسته بود.

در روایت حماد بن زید آمده: مردی از بنی تیم الله بود، سرخ چهره، گویی از موالی (برندگان آزاد شده یا عجم‌ها) بود. این شخص همان زهدم راوی است که در اینجا خودش را مخفی کرده است. ترمذی از طریق قتاده از زهدم چنین روایت کرده: «بر ابوموسی وارد شدم در حالی که داشت گوشت مرغ می خورد. گفت: نزدیک بیا و بخور، که من دیدم رسول الله آن را می خورد» — به صورت مختصر.

این موضوع اشکال ایجاد کرده، چرا که در روایت آمده آن مرد از بنی تیم الله بوده ولی زهدم از بنی جرم است. برخی گفته اند که ظاهر این است که هر دو نفر، یعنی زهدم و آن مرد تیمی، با هم از خوردن مرغ امتناع کردند. و برخی تصور کرده اند که این دو نفر متفاوت اند؛ چرا که بعید می دانستند کسی به هر دو قبیله نسبت داده شود. اما این بعید نیست؛ چرا که احمد حدیث مورد نظر را از عبدالله بن ولید عدنی از سفیان ثوری چنین روایت کرده: «از مردی از بنی تیم الله به نام زهدم؛ پس بنا بر این روایت، ممکن است زهدم گاهی به بنی جرم و گاهی به بنی تیم الله نسبت داده شود.

قبیله جرم از قبیله‌ی قُضَاعَة است و به جرم بن زبان بن عمران بن الحاف بن قُضَاعَة نسبت داده می شوند. و تیم الله نیز شاخه‌ای از بنی کلب و از قُضَاعَة است و به تیم الله بن رفیده بن ثور بن کلب نسبت داده می شوند. حلوان، عموی جرم است. رشاطی در کتاب «الأنساب» می گوید: "بسیار پیش می آید که فرد را به عمویش نسبت می دهند."

می گویم: و چه بسا خود را مخفی کرده، چنان که در مواضع متعدد همین کار را کرده است؛ پس بعید نیست که زهدم همان صاحب ماجرا باشد و اصل نیز بر عدم تعدد است. بیهقی نیز این حدیث را از طریق فریابی از ثوری با همان سند نقل کرده که زهدم می گوید: «دیدم ابوموسی در حال خوردن مرغ بود. مرا دعوت کرد، ولی گفتم دیدم آن متعفن می خورد، پس گفت: نزدیک بیا و بخور». سپس حدیث مرفوع (نسبت داده شده به پیامبر) را ذکر کرد.



و از طریق صعق بن حزن از مطر الوراق از زهدم نیز روایت شده که: «بر ابوموسی وارد شدم در حالی که گوشت مرغ می‌خورد. گفت: بیا و بخور. گفتم: من قسم خورده‌ام که آن را نخورم»... حدیث. این روایت را موسی از شیبان بن فروخ از صعق نیز آورده، گرچه لفظ آن را نیاورده است. همچنین ابوعوانه در صحیح خود از طریق دیگری از زهدم همین گونه روایت کرده و در آن آمده: «گفت: بیا و بخور. گفتم: نمی‌خواهم»... حدیث.

پس این‌ها چندین طریق هستند که زهدم در آن‌ها تصریح کرده که او خود صاحب داستان است؛ پس این روایت قابل اعتماد است. تنها چیزی که ممکن است ایجاد شبهه کند، آن روایتی است که در صحیحین آمده و ظاهراً این است که بین زهدم و فردی که از خوردن مرغ امتناع کرد، تفاوت وجود دارد. در آن روایت آمده: «ما نزد ابوموسی بودیم که مردی از بنی تیم‌الله با چهره‌ای سرخ مانند موالی وارد شد. ابوموسی گفت: بیا، ولی او تعلل کرد»... که ظاهر آن این است که آن مرد وارد شد در حالی که زهدم نزد ابوموسی نشسته بود.

اما می‌توان گفت که منظور زهدم از «کنا» (ما بودیم) این است که خودش همراه جمعی از قومش پیش ابوموسی رفته بود، و این کاربرد مجازی است که در موارد مشابه نیز دیده شده، مانند آنچه ثابت بنانی گفته: «عمران بن حصین برای ما خطبه خواند»، در حالی که ثابت زمان آن خطبه را درک نکرده بود؛ بلکه مقصود این بود که آن خطبه برای مردم بصره ایراد شده بود.

پس احتمال دارد زهدم همان کسی باشد که وارد شد و این ماجرا برای او پیش آمد، و نهایت چیزی که در اینجا هست این است که خود را مخفی کرده، که عجیب نیست. والله أعلم.

گفته او (اینی رأیتہ يأکل شيئاً فقذرتہ): یعنی من دیدم که او چیزی می‌خورد و آن را "نفرت‌انگیز" یافتم (ذال در "قَذَرْتُه" با کسره و معجمه است).

در روایت ابوعوانه آمده است: «من دیدم آن [مرغ] چیزی ناپاک می‌خورد». گویی او گمان برده بود که آن مرغ زیاد از چنین چیزهایی خورده و تبدیل به "جلاله" (حیوانی که از نجاست تغذیه می‌کند) شده است. اما ابوموسی برایش توضیح داد که چنین نیست، یا این که دیدن یک مرغ در آن حالت به این معنی نیست که همه مرغ‌ها چنین‌اند.



عبارت «فقال ادن» برای اکثر نسخه‌ها به صورت فعل امر از ریشه "ذنو" (نزدیک شدن) آمده است. اما در نسخه مستملی و سرخسی آمده است: «إذا» با کسره همزه و ذال معجمه همراه تنوین که حرف نصب است. اگر «فقال ادن» درست باشد، جمله «أخبرک» مجزوم است و اگر «إذا» باشد، آن جمله منصوب است. جمله «أو أحدثک» هم نشانه تردید راوی است.

عبارت «إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» در باب «ایمان و نذور» توضیح داده خواهد شد. و جمله «فأعطانا خمس ذود غر الذری» یعنی: پنج شتر ماده سفید با کوهان‌های برافراشته. "غر" جمع "أغر" به معنی سفید، و "الذری" جمع "ذروه" به معنی بالاترین بخش چیزی است و در اینجا کوهان شتر مدنظر است. یعنی شترهایی با کوهان‌هایی بلند و سفید که ممکن است واقعا سفید بوده باشند یا منظور پاک بودن و بدون بیماری‌شان باشد.

ممکن است «غر» منصوب یا مجرور خوانده شود. «خمس ذود» نیز به صورت مضاف آمده که ابوالبقاء آن را نادرست دانسته و می‌گوید باید «خمس» تنوین بگیرد و «ذود» بدل از آن باشد، چون در غیر این صورت معنا تغییر می‌کند و «خمس ذود» به معنی پانزده شتر خواهد بود، چون «ذود» به سه شتر اطلاق می‌شود. اما نویسنده می‌گوید چنین مشکلی نیست، چون در برخی روایات آمده که «این دو شتر را بگیر، و آن دو تا را...» تا شش بار شمرده شد. بنابراین، اگر هم تعداد بیشتر باشد، مشکلی در معنا نیست.^۱

فوائد حدیث:

حافظ ابن حجر می‌گوید:

■ در این حدیث جواز وارد شدن فرد بر دوستش در حال خوردن غذا آمده، و این که میزبان می‌تواند مهمان را دعوت به خوردن کند حتی اگر غذا کم باشد؛ زیرا جمع شدن بر سر سفره باعث برکت است، همان‌طور که قبلاً آمده است.

■ در این حدیث جواز خوردن گوشت مرغ خانگی و وحشی آمده که نزد همه فقها مجاز است، جز برخی افراد زاهد که از روی احتیاط پرهیز کرده‌اند. برخی نیز خوردن «جلاله»

^۱ - فتح الباری.



را استثنا کرده‌اند، یعنی حیوانی که از نجاسات تغذیه می‌کند. اما ظاهراً ابوموسی به این موضوع اهمیتی نمی‌داد.

■ جلاله حیوانی است که از مدفوع تغذیه می‌کند (جله = مدفوع خشک‌شده). ابن حزم ادعا کرد که این حکم تنها شامل حیوانات چهارپا می‌شود، ولی رای رایج‌تر این است که شامل همه حیوانات می‌شود. ابن ابی شیبیه با سند صحیح از ابن عمر نقل کرده که او مرغ جلاله را سه روز نگه می‌داشت (تا پاک شود).

■ مالک و لیث گفته‌اند خوردن جلاله از مرغ و غیره اشکالی ندارد و نهی پیامبر برای جلوگیری از تنفر و چندی بوده است. اما در برخی روایات نهی از خوردن آن آمده، از جمله روایتی از قتاده از ابن عباس که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از خوردن «مجمشه» (حیوانی که برای نشانه‌گیری کشته می‌شود)، شیر جلاله و نوشیدن از دهانه مشک نهی کرد. این روایت از نظر رجال حدیث در حد صحیح بخاری است. روایت دیگر از ابی هریره آمده که پیامبر از خوردن و نوشیدن و سوار شدن بر جلاله نهی کرده است. ابن ابی شیبیه از جابر نیز روایت کرده که پیامبر از خوردن گوشت یا نوشیدن شیر جلاله نهی کرد. ابوداود و نسائی هم از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل کرده‌اند که در روز خیبر پیامبر از خوردن گوشت الاغ اهلی و جلاله نهی کرد، چه از جهت سواری چه خوردن.

■ فقهای شافعی به طور عمومی خوردن گوشت جلاله را در صورت تغییر طعم و بوی آن مکروه دانسته‌اند و بسیاری از آنان آن را کراهت تنزیهی (یعنی بهتر است ترک شود، ولی حرام نیست) دانسته‌اند، که با عمل ابوموسی سازگار است. دلیل آنان این است که غذای ظاهر پاک، اگر در شکم حیوان نجس شود، این باعث نجاست گوشت یا شیر آن نمی‌شود. در پاسخ گفته شده که غذای پاک اگر صرفاً در کنار نجاست باشد، می‌توان آن را به حیوان داد، چون حیوان از غذای پاک تغذیه می‌کند نه نجاست؛ اما جلاله این‌گونه نیست. جمعی از فقهای شافعی، همچنین حنبله، این نهی را دال بر حرمت دانسته‌اند. ابن دقیق‌العید هم گفته بسیاری از فقها همین را گفته‌اند. ابو اسحاق مروزی، قفال، امام الحرمین، بغوی و غزالی نیز این قول را پذیرفته‌اند و گفته‌اند تخم مرغ جلاله هم همین حکم را دارد. هر حیوانی که با



نجاست تغذیه شود، مثل گوسفندی که از شیر سگ تغذیه می کند، در حکم جلاله است. برای جواز خوردن آن، باید بوی نجاست از بین برود و با غذای پاک تغذیه شود. همان طور که قبلاً آمد، این عمر مرغ جلاله را سه روز نگه می داشت تا پاک شود. و بیهقی با سندی که در آن اشکال هست از عبدالله بن عمرو روایت کرده که پیامبر فرموده: «گوشت آن [= حیوان خاصی] خورده نمی شود تا چهل روز علف داده شود». (تا اینجا، فوائدی که ابن حجر بیان کرده بود، ذکر شد، اما پس از این، از علمای معاصر است).

■ حکم گوشت مرغهایی که به دستگاه ذبح می شوند؟ چنانچه کشتارگاه حیوانات مسلمانان اداره میکنند و احکام ذبیحه را مراعات میکنند اشکالی نیست که از این گوشتها خورد، و همچنین اگر کشتارگاه اهل کتاب (یهود و نصاری) باشد و حیوانات را ذبح کنند، باز هم اشکالی ندارد، چه با دستگاه و دسته جمعی حیوانات را ذبح کنند و چه با دست، زیرا ذبیحه های اهل کتاب بر مسلمانان مباح است مگر در صورتیکه حیوانات را بدون ذبح بکشند، که در اینصورت حرام است. در ضمن، گوشت ذبیحه در صورتی حرام خواهد بود که متأكد باشید که بر اساس احکام شریعت ذبح نشده باشد، و یا اینکه غیر مسلمان و غیر اهل کتاب مانند مجوس، هندوس، کمونیست، و غیره آنرا ذبح کرده باشد، بنابراین اگر شما نمی دانید و متأكد نیستید که گوشتی که یک مسلمان میفروشد حلال است یا نه، میتوانید از آن گوشت بخورید زیرا اصل اشیاء مباح هست، مگر اینکه معلوم شود که آن چیز حرام هست، و شما نباید در روش ذبح گوشتهایی که توسط مسلمانان فروخته میشود شک کنید، زیرا ذبیحه های مسلمانان حلال هست.

■ در خصوص گوشتهای وارد شده از کشورهای دیگر از جناب شیخ ابن عثیمین رحمه الله سوال می کنند که ایشان جواب می دهند: " خوردن گوشتهای وارداتی از کشورهای غیر اسلامی، اگر کار ذبح مستقیماً توسط یهود و نصاری انجام می شود، اشکالی ندارد و شایسته نیست که سؤال شود، چگونه ذبح کرده اند؟ آیا هنگام ذبح نام الله را برده اند یا خیر؟ زیرا رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم از گوشت گوسفندی که یهودیان برای ایشان به عنوان هدیه فرستاده بودند، خوردند (بخاری (۲۵۰۸، ۲۰۶۹) و نپرسید که چگونه ذبح کرده اند و آیا نام الله را در



هنگام ذبح بر زبان آورده‌اند یا خیر؟ همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم از خوراکی که یک نفر یهودی ترتیب داده بود خورد.

در صحیح بخاری روایت است که: گروهی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: کسانی برای ما گوشت می‌آورند و ما نمی‌دانیم که آیا نام الله را در هنگام ذبح برده‌اند یا خیر؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: [سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ] «شما بسم الله بگویید و از آن بخورید». عایشه رضی الله عنها راوی حدیث می‌گوید: آن‌ها (سؤال کنندگان) تازه مسلمان بودند. بخاری (۲۰۵۷، ۷۳۹۸، ۵۵۰۷).

این احادیث خود دلیلی است بر این که سؤال کردن از کیفیت ذبح کار جالبی نیست مادامی که کار ذبح توسط افراد معتبر انجام می‌پذیرد؛ و این خود از حکمت شرع و آسانی آن است. اگر از مردم بخواهیم که از صحیح بودن شرایط ذبح تحقیق کنند، نوعی سختی و فشار بر آن‌ها وارد می‌شود و شریعت اسلام، شریعتی سخت و مشقت بار معرفی خواهد شد.

اما اگر حیوان ذبح شده از کشورهایی بود که اسلام ذبح آن‌ها را قبول ندارد؛ مانند: آتش پرستان، بت پرستان و بی‌دینان، خوردن گوشت آن بر فرد مسلمان حلال نیست، چرا که الله تعالی خوردن غذای غیر مسلمان، بجز یهود و نصاری را بر مسلمان مباح قرار نداده است. اگر شک وجود داشت که آیا اهل کتاب آن را ذبح کرده‌اند یا دیگران، اشکالی در خوردن آن به وجود نمی‌آید.

فقه‌ها گفته‌اند: اگر حیوان ذبح شده‌ای در جایی رها شده بود که ذبح اکثر اهالی آن حلال است، خوردن گوشتش حلال است. اما در این حالت بهتر است کاری را انجام دهیم که از شک و گمان بر طرف شود. همچنین: اگر گوشتی را از جایی آوردند که ذبح بعضی از آن‌ها حلال است و به صورت شرعی ذبح می‌کنند و بعضی دیگر از راه غیر شرعی، اما اکثریت با گروه اول است، لذا خوردن آن گوشت اشکالی ندارد، اما بهتر است از خوردن آن گوشت امتناع شود. (شیخ ابن عثیمین - جریده المسلمون، العدد ۲).

■ شیخ ابن باز در مجموع فتاوی ابن باز (۱۸/۲۳) می‌گوید که گوشت‌های وارداتی از کشورهای غیر اسلامی که اهل کتاب هستند حلال است مگر اینکه از غیر شرعی بودن آن



مطلع باشی زیرا اصل بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب است ولی اگر از آن آگاه باشید که غیر شرعی است در اینصورت حرام است. والله اعلم

■ حکم خوردن گوشت مرغ هایی که با دستگاه در کشتارگاه ذبح می شوند؟ ذبح مرغ بوسیله ی دستگاه و سایر آلات تیزی که امروزه در دنیا جهت ذبح بکار می روند جایز است و خوردن گوشت آن مرغها نیز حلال است به دو شرط:

- ۱- هنگامی که تیغ دستگاه گردن مرغ ها را در یک لحظه ی واحد می برد، قبل از زدن کلید دستگاه باید شخص متصدی بر روی دستگاه خود "بسم الله" بگوید.
 - ۲- متصدی و یا مسئول زدن تیغ بر گردن مرغ ها باید شخصی مسلمان موحد باشد نه مشرک یا کافر (البته اگر از اهل کتاب باشد یعنی مسیحی یا یهودی باز جایز است).
- در این مورد هیئت علمای بلند پایه چنین فتوا می دهد:

"ذبح مرغ بوسیله ی دستگاه و آلات جدید به شرطیکه تیغ دستگاه تیز و برنده باشد و نیز هم گردن و هم مری مرغ ها را قطع کند، جایز است. و اگر دستگاه ذابح بصورت همزمان تعداد زیادی از مرغ ها را سر ببرد، در آنصورت گفتن یکبار بسم الله توسط شخصی که دستگاه را به حرکت درمی آورد تا گردن مرغ ها را قطع کند - البته به نیت ذبح - کافیت، در ضمن شخص متصدی دستگاه یا تیغ بایستی مسلمان یا اهل کتاب باشد." "فتاوی اللجنة الدائمة" (۴۶۳/۲۲)

بر این اساس چنانکه مرغ هایی که در ایران توسط دستگاه ذبح می شوند، دارای این شرایط باشند و توسط شخص موحدی تیغ زده شوند، پس خوردن گوشت مرغ نیز حلال می شود وگرنه خیر. والله اعلم

■ آیا در وقت ذبح مرغ لازمست رو به قبله قرار دهیم؟ خواباندن حیوانی که قرار است ذبح شود رو به جهت قبله واجب نیست و شرط صحت ذبح تلقی نمی شود، ولی انجام آن سنت است، یعنی اگر رو به جهت دیگری ذبح کند ذبیحه او حلال است ولی ترک سنت کرده است.



از جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت شده است: «ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ» أحمد (۱۵۰۲۲) وأبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱).

یعنی: «پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز عید قربان دو قوچ شاخدار و سیاه مائل به سفیدی و اخته شده را ذبح کرد، وقتی آنها را رو به قبله کرد، گفت: (این وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض علی ملة ابراهيم حنیفا و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین، اللهم منك و لك عن محمد و أمته، بسم الله و الله أكبر) بیگمان من رویم را به سوی ذاتی می‌کنم که آسمانها و زمین را آفریده است، و من بر دین ابراهیم حنیف بوده و از مشرکین نیستم، نمازم، قربانی، زندگی و مرگم برای الله پروردگار عالمیان است که هیچ شریکی ندارد و به این امر شده‌ام و من از مسلمانان هستم، خداوند! (این قربانی ای است) از تو و برای تو، از (طرف) محمد و امتش، بسم الله و الله اکبر، سپس (حیوان را) ذبح کرد». شعبان ارنؤوط گفته: اسناد آن محتمل بر تحسین است.

و در کتاب دائرة المعارف فقهی آمده در بین آداب ذبح آمده: «فرد ذابح رو به قبله بایستد و ذبیحه اش را رو به همان سمت بگرداند، زیرا قبله، جهت رغبت به طاعت الهی است، و نقل است که ابن عمر رضی الله عنهما خوردن ذبیحه ای که در جهتی غیر جهت قبله ذبح شده باشد مکروه می‌دانست، و هیچیک از صحابه با او مخالفت نمی‌کرد. همین قول از ابن سیرین و جابر بن زید نیز منقول است» "الموسوعة الفقهية" (۱۹۶/۲۱).

و در فتاوی هیئت دائمی افتاء آمده: «مستحب است که ذابح رو به قبله بایستد، و همینطور ذبیحه را رو به قبله بگرداند، زیرا قبله شریف ترین جهات است، و انگیهی رو به قبله ایستادن در طاعات مستحب است، مگر دلیلی خلاف آن دالالت کند، و اگر ذبیحه متعلق به قربانی یا هدی (مخصوص حاجیان) باشد در آنصورت جهت قبله سنت مؤکده هم خواهد شد، و از



عایشه رضی الله عنها روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «ضحوا وطيّبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة» وكان يقول: «أنفقوا قليلا تؤجروا كثيرا». یعنی: «قربانی کنید و بوسیله آن نفس خود را (از گناه) پاک گردانید، هر مسلمانی که قربانی خود را رو به قبله بخواباند (و بعد ذبح کند) جز این نخواهد بود که خون و سرگین و پشم آن در روز قیامت برای او حسناتی در میزانش خواهد شد» و می فرمود: «به میزان کم انفاق کنید و اجر فراوان بگیرید».

این حدیث را عبدالرزاق در مصنف خود روایت کرده و همینطور ترمذی و ابن ماجه و بیهقی شبیه آنرا روایت کردند، هرچند بعضی از ائمه اسناد حدیث را مورد ضعف قرار داده اند، اما در فضائل اعمال به آن عمل می شود، و آنچه بیان شد را تقویت می کند، و برای همین ابن عمر و ابن سیرین خوردن ذبیحه ای که رو به قبله ذبح نشده بود را مکروه می دانستند، و اگر (ذابح) ذبیحه خود را رو به جهتی غیر از قبله بخواباند و تنها تسمیه بگوید، ذبیحه اش صحیح است اما ترک افضل نموده، و این رأی قاسم بن محمد و نخعی و ثوری و ابن منذر و دیگران است». "فتاوی اللجنة الدائمة" (۶۷/۱).

■ حکم گوشت مرغ هایی که در کشورهای اروپایی می فروشند: هر چند که کشورهای اروپایی اسلامی نیستند، اما با این وجود ذبایح اهل کتاب (کسانی که یهودی یا نصرانی باشند) برای مسلمین جایز هستند. زیرا الله تعالی می فرماید: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ». (مائده ۵). یعنی: «امروز برای شما چیزهای پاکیزه حلال کرده شده، و غذای اهل کتاب برای شما حلال است، و غذای شما برای آنها حلال است».

بنابراین یک مسلمان می تواند ذبایحی را که اهل کتاب تهیه کرده اند استفاده کند. اما متأسفانه با توجه به اینکه اکثراً در کشورهای اروپایی حیوان را از طریق خفه کردن یا شک الکتریکی می کشند، و این شیوه ذبح در حقیقت موجب می شود که حیوان مُردار شود،



لذا خوردن گوشت این نوع ذبایح حرام است چرا که حکم مُردار را دارند و الله متعال خوردن مُردار را حرام کرده است: « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ » (بقره ۱۷۳). یعنی: خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیر الله به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است.

پس اگر این شیوه ذبح در کشوری رایج باشد، خوردن آن ذبایح حرام است و نباید از این نوع گوشتها تهیه شود، اما اگر اطمینان دارید که در آن کشور معمولاً مرغ یا گاو را از طریق ذبح شرعی (بریدن و قطع کردن گردن) ذبح می کنند و برای فروش عرضه کرده اند، در آنصورت می توانید از آن استفاده کنید، زیرا ذبایح اهل کتاب برای مسلمانان جایز است البته به شرطیکه از طریق صحیح ذبح شده باشند.

اما اگر اطمینان ندارید می توانید تحقیق و بررسی کنید تا متوجه شوید که شیوه ذبح در کشور آلمان چگونه است، و اگر احیاناً از طریق غیر معمول (قطع کردن گردن) حیوان را می کشتند، در آنصورت خوردن آن ذبایح حرام است.

اما در کل پیشنهاد می شود که جهت اطمینان خاطر و احتیاط گوشت خود را از فروشگاه های متعلق به مسلمانان اروپا تهیه کنید که گوشتهای آنها از طریق ذبح حلال تهیه شده باشند. الله اعلم

۲۷ - باب لَحُومِ الْخَيْلِ

باب: گوشت اسب

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در مورد سخن وی (باب: گوشت اسبها)، ابن المنیر گفته است: حکم شرعی را ذکر نکرده، به دلیل تعارض دلایل. چنین گفت. و دلیل بر جواز، از قوت آشکاری برخوردار است، چنان که خواهد آمد.

۵۵۱۹ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلْنَاهُ .

ترجمه: از فاطمه رضی الله عنها روایت است که اسماء گفت: در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اسبی را نحر کردیم و گوشت آنرا خوردیم.



توضیح: (سفیان)، مقصود سفیان بن عیینه است، و هشام همان هشام بن عروه است. و فاطمه، دختر منذر بن زبیر است و دخترعموی هشام و همسر اوست، و این موضوع به صراحت در «باب نحر و ذبح» پیش‌تر گذشت.

در سند این حدیث از هشام اختلاف است: ایوب، طبق روایتی از عبدالوهاب ثقفی، از هشام، از پدرش، از اسماء نقل کرده، و ابن ثوبان نیز از طریق عتبۀ بن حماد همین را از هشام بن عروه نقل کرده است.

اما مغیره بن مسلم، آن را از هشام، از پدرش، از زبیر بن عوام روایت کرده؛ و بزار این روایت را آورده، و دارقطنی نیز این اختلاف را نقل و در نهایت روایت ابن عیینه و هم‌نظرانش را ترجیح داده است.

در روایت آمده: «در زمان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم اسی را نحر کردیم و خوردیم»، عبده بن سلیمان از هشام اضافه کرده: «و ما در مدینه بودیم»، که این پیش‌تر دو باب قبل آمده بود.

در روایتی از دارقطنی آمده: «ما و اهل بیت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آن را خوردیم»، و پیش‌تر اختلاف در تعبیر «نحر کردیم» و «ذبح کردیم» بیان شد و مفسران در توجیه این اختلاف اختلاف نظر دارند. برخی گفته‌اند: نحر، مجازاً به معنای ذبح آمده است.

و گفته شده که این واقعه دو بار رخ داده است، و نووی نیز به همین احتمال گرایش دارد. ولی این نظر قابل تأمل است، زیرا اصل در روایات عدم تکرار است، و منبع روایت یکی است، فقط در نقل از هشام اختلاف وجود دارد: برخی گفتند «نحر کردیم» و برخی «ذبح کردیم». و از این تفاوت چنین برداشت می‌شود که هر دو شیوه نزد آنان جایز بوده و یکی از این دو در (ذبح شرعی) کفایت می‌کند؛ و گر نه جایز نبود که به جای آن دیگری نقل شود.

و از جمله سخن اسماء که گفت: «ما در مدینه بودیم» دانسته می‌شود که این رخداد پس از فرض جهاد بوده است، و این پاسخ کسانی است که ممنوعیت خوردن گوشت اسب را به‌خاطر آن که جزو ابزار جهاد است توجیه کرده‌اند.

و از جمله عبارت وی «ما و اهل بیت پیامبر...» پاسخی است به کسی که گمان کند در حدیث اشاره‌ای به اطلاع پیامبر بر این ماجرا نیست، زیرا حتی اگر چنین تصریحی هم نشده باشد، نمی‌توان تصور کرد اهل بیت ابوبکر در زمان پیامبر کاری انجام دهند مگر آن که به



جواز آن علم داشته باشند، زیرا آنان بسیار با پیامبر مرتبط بودند و از او جدا نمی‌شدند، و اصحاب نیز همواره مشتاق پرسش از احکام شرعی بودند.

از همین رو، قول صحابی که می‌گوید: «ما در زمان پیامبر چنین می‌کردیم» در حکم مرفوع (منسوب به پیامبر) تلقی می‌شود؛ زیرا ظاهر آن است که پیامبر بر آن آگاه بوده و آن را تأیید کرده است؛ و اگر این در مورد هر صحابی صادق است، پس درباره اهل بیت ابوبکر به طریق اولی چنین است.^۱

۵۵۲۰ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْغَنَائِلِ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز خیبر از خوردن گوشت خر منع کرد و خوردن گوشت اسب ها را اجازه داد.

توضیح: در این جا «حماد» همان حماد بن زید است، و «عمرو» همان عمرو بن دینار، و «محمد بن علی» همان محمد بن علی بن الحسین بن علی است، که به او «امام باقر، ابوجعفر» می‌گویند.

در این حدیث، حماد بن زید محمد بن علی را میان عمرو بن دینار و جابر قرار داده است، اما نسائی می‌گوید: کسی جز حماد این کار را نکرده، و او نیز این حدیث را از طریق حسین بن واقد روایت کرده است، و هم نسائی و هم ترمذی آن را از سفیان بن عیینة از عمرو بن دینار از جابر روایت کرده‌اند که در آن محمد بن علی وجود ندارد.

ترمذی نیز تمایل به ترجیح روایت ابن عیینة داشته و گفته: از محمد شنیدم که می‌گفت: «ابن عیینة حافظه‌اش بهتر از حماد است».

گفته‌ام: ولی بخاری و مسلم فقط طریق حماد بن زید را روایت کرده‌اند. ابن جریج نیز از عمرو نقل کرده که واسطه‌ای بین او و جابر بوده ولی نام نبرده است. ابو داود این را از طریق ابن جریج آورده، و او نیز روایت دیگری از جابر دارد که مسلم از ابن جریج، ابو داود از حماد،

^۱ - همان.



و نسائی از حسین بن واقد نقل کرده‌اند که همگی آن را از ابو الزبیر از جابر آورده‌اند. نسائی نیز آن را به‌طور صحیح از عطا از جابر نقل کرده است.

بی‌هقی در این باره نظر عجیبی دارد که می‌گوید عمرو بن دینار از جابر حدیث شنیده است! برخی فقها نیز سخن ترمذی مبنی بر اینکه روایت ابن عیینه صحیح‌تر است را به چالش کشیده‌اند، چرا که بی‌هقی آن را منقطع دانسته؛ ولی این غفلت است، زیرا منظور ترمذی این است که نزد او اتصال سند ثابت بوده، و مخالفت بی‌هقی دلالتی بر نپذیرفتن ترمذی ندارد.

و اگر روایتی باشد که عمرو تصریح کند آن را از جابر شنیده، در این صورت روایت حماد بن زید در حکم «مُزید متصل» است، و گرنه روایت او سند متصل محسوب می‌شود. و حتی اگر تعارضی میان روایات باشد، حدیث از طرق دیگر نیز از جابر روایت شده و در هر صورت صحیح است.

در روایت آمده: «در روز خیبر درباره گوشت الاغ‌ها...» و مسلم در روایت خود افزوده: «الاغ‌های اهلی».

و آمده: «و در مورد گوشت اسب اجازه داده شد»، و در روایت مسلم آمده: «اجازه داده شد» به جای «رخصت داده شد»، و در روایت ابن جریج آمده: «در زمان خیبر، اسب‌ها و گورخرها را خوردیم و پیامبر ما را از گوشت الاغ‌های اهلی نهی کرد»، و در حدیث ابن عباس نزد دارقطنی آمده: «دستور داد».

طحاوی گفته: ابو حنیفه قائل به کراهت خوردن گوشت اسب شده، ولی دو شاگردش و دیگران با او مخالفت کردند و به احادیث متواتر در حلیت آن استدلال کردند. اگر فقط به نظر اکتفا می‌شد، میان اسب و الاغ فرق نمی‌بود؛ اما هنگامی که روایات صحیح از پیامبر موجود است، به آن‌ها عمل می‌شود، نه به قیاس نظری، به‌ویژه با روایت جابر که گفت: پیامبر خوردن گوشت اسب را اجازه داد، در همان زمانی که خوردن گوشت الاغ را ممنوع کرد؛ که این نشانگر تفاوت حکم آن دو است.

گفته‌ام: بعضی از تابعین از صحابه نقل کرده‌اند که خوردن آن را حلال می‌دانستند، بدون استثناء هیچ‌کس. ابن ابی شیبہ با سندی صحیح مطابق با شرط شیخین از عطاء نقل کرده که گفت: «نیاکان تو همیشه گوشت اسب را می‌خوردند». ابن جریج گفت: «یعنی صحابه رسول الله؟» گفت: «آری».



و اما آنچه از ابن عباس نقل شده مبنی بر کراهت آن، ابن ابی شیبہ و عبدالرزاق آن را با دو سند ضعیف روایت کرده‌اند. و ضعف این نقل با آنچه در باب بعدی از ابن عباس به صورت صحیح خواهد آمد تأیید می‌شود که وی برای جواز خوردن الاغ‌های اهلی به آیه (قل لا أجد...) استدلال کرد؛ و اگر این آیه برای حلال بودن الاغ‌ها دلیل باشد، برای اسب‌ها نیز هست و تفاوتی نیست.

و در آن جا نیز آمده که ابن عباس در مورد علت نهی از خوردن الاغ‌ها مردد بود که آیا نهی دائمی بود یا به خاطر آنکه آن‌ها وسیله حمل و نقل مردم بودند؟ و چنین احتمالی درباره اسب هم هست. پس بعید است که از او هم تحریم اسب و هم تردید در مورد الاغ نقل شده باشد. بلکه دارقطنی با سندی قوی از ابن عباس حدیثی مانند روایت جابر آورده که پیامبر صلی الله علیه و سلم از گوشت الاغ‌های اهلی نهی و به خوردن گوشت اسب دستور داد.

و کراهت خوردن گوشت اسب فقط از حکم بن عیینه، مالک و برخی حنفیه و بعضی از مالکیه و حنفیه نقل شده است، که بعضی از ایشان حتی قائل به تحریم آن شده‌اند. و فاکهی گفته است: مشهور نزد مالکی‌ها، کراهت است؛ ولی قول صحیح نزد محققان آنان، تحریم است.

و ابو حنیفه در کتاب «الجامع الصغیر» گفته است: «گوشت اسب را مکروه می‌دانم». ابو بکر رازی این را بر «کراهت تنزیهی» حمل کرده و گفته: ابو حنیفه تحریم را به صورت مطلق برای آن نگفته و آن را همانند الاغ اهلی ندانسته است. ولی اصحاب کتاب‌های المحيط، الهدایه و الذخیره، تحریم را به طور صحیح از او نقل کرده‌اند، و این قول بیشتر حنفی‌هاست. از برخی نیز نقل شده که خوردن آن گناه دارد، ولی به آن "حرام" گفته نمی‌شود.

ابن قاسم و ابن وهب از مالک نقل کرده‌اند که او قائل به منع بوده و برای این نظر به آیه‌ای استدلال کرده که در ادامه خواهد آمد. محمد بن حسن در کتاب الآثار از ابو حنیفه با سندی از ابن عباس مطلب مشابهی روایت کرده است.

قرطبی در شرح صحیح مسلم گفته: مذهب مالک کراهت است، و ابن بطال برای این دیدگاه به آیه استدلال کرده است.

ابن المنیر گفته: شباهت طبیعی و ظاهری اسب با بغل و الاغ، موجب تقویت قول منع می‌شود، از جمله: شکل ظاهری، بوی ناخوشایند گوشتش، سفتی گوشت، نوع مدفوع و اینکه نشخوار نمی‌کند. وی افزود: وقتی این شباهت طبیعی تأکید شود، تفاوت از بین می‌رود و از



طرفی شباهت آن با چهارپایانی که خوردنشان مورد اتفاق است، کم می‌شود. و از سخن طحاوی که قبلاً گذشت، می‌توان پاسخی به این استدلال گرفت.

شیخ ابومحمد بن ابی‌جمره گفته است: دلیل بر جواز، به‌طور مطلق روشن است؛ ولی سبب کراهت مالک برای خوردن اسب این است که غالباً در جهاد به کار می‌رود. پس اگر کراهت نباشد، استفاده از آن زیاد می‌شود، و این موجب کشتن اسب‌ها می‌شود، که منجر به نابودی آنان و در نتیجه کاهش قدرت بازدارندگی در برابر دشمن می‌شود، همان‌گونه که الله در آیه «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ» بدان دستور داده است.

گفته‌ام: بر این اساس، کراهت به دلیل علتی خارجی است، نه ماهیت حیوان. و این محل بحث ما نیست. چرا که اگر برای حیوانی که خوردنش مباح است، اتفاقی بیفتد که اگر ذبح شود به یک ضرر شرعی منجر شود، می‌توان از ذبح آن خودداری کرد، ولی این باعث نمی‌شود حکم به تحریم آن داده شود. همچنین اگر گفته شود که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، خوردن اسب نادر بود، و اگر بگوییم مکروه است، استفاده از آن کم می‌شود، و این با وضعیت آن زمان سازگارتر است.

این سخن نمی‌تواند دلیل بر کراهت باشد، بلکه نهایت آن است که خوردن اسب خلاف اولی (مستحب‌تر بودن ترک) باشد. و این که بگوییم چون خوردنش باعث نابودی می‌شود، پس حرام است، سخن درستی نیست.

اما برخی از کسانی که خوردن اسب را حرام می‌دانند، گفته‌اند: اگر حلال بود، می‌شد آن را در قربانی به کار برد. در پاسخ باید گفت: این اشکال به حیوانات خشکی‌زی مانند آهو هم وارد است، چرا که گوشت آن حلال است ولی برای قربانی مشروع نیست. و شاید دلیل آن که اسب برای قربانی مقرر نشده، این باشد که باید برای جهاد حفظ شود، و اگر قربانی با آن جایز بود، استفاده از آن در مهم‌ترین امورش (جهاد) از بین می‌رفت.

طحاوی، ابو بکر رازی و ابن حزم، از طریق عکرمه بن عمار از یحیی بن ابی‌کثیر، از ابی‌سلمه، از جابر روایت کرده‌اند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از خوردن گوشت الاغ، اسب و بغل نهی فرمود. طحاوی گفته: محدثان، عکرمه بن عمار را تضعیف کرده‌اند.

گفته‌ام: به‌ویژه در نقل او از یحیی بن ابی‌کثیر، زیرا هرچند عکرمه در وثاقت مورد اختلاف است و مسلم هم از او روایت کرده، اما نه در روایتش از یحیی بن ابی‌کثیر. یحیی بن



سعید قطان گفته: روایت‌های او از یحیی بن ابی‌کثیر ضعیف است. بخاری نیز گفته: حدیثش از یحیی مضطرب است. نسائی گفته: جز در مورد یحیی، اشکالی ندارد.

احمد بن حنبل نیز گفته: روایتش از غیر ایاس بن سلمه مضطرب است، که این سخن قوی‌تری است و شامل یحیی بن ابی‌کثیر هم می‌شود. و حتی اگر این سند صحیح فرض شود، باز هم از عکرمه اختلاف نقل شده است. مثلاً در روایت احمد و ترمذی از او، نامی از اسب نیامده است. و اگر فرض کنیم این اضافه صحیح است، باید گفت روایات مختلف از جابر که در آن‌ها میان اسب و الاغ تفاوت گذاشته شده، اتصالشان بهتر، رאיانشان دقیق‌تر، و تعدادشان بیشتر است.

برخی از حنفی‌ها نیز حدیث جابر را تضعیف کرده‌اند به این دلیل که ابن اسحاق گفته جابر در خیبر حضور نداشته؛ ولی این ایراد وارد نیست، چون نهایت آن است که روایت، مرسل صحابی باشد که حجت است. یکی از دلایل کسانی که خوردن اسب را ممنوع دانسته‌اند، حدیث خالد بن ولید است که در سنن آمده: «پیامبر روز خیبر از خوردن گوشت اسب نهی فرمود».

این روایت مورد نقد است و گفته‌اند شاذ و منکر است، زیرا در متن آمده خالد در خیبر حضور داشته، که نادرست است؛ چون او پس از خیبر مسلمان شد. بیشتر علما معتقدند اسلام او در سال فتح مکه بود، و سخن قطعی در این زمینه از مصعب زبیری است که آگاه‌ترین مردم به قریش بوده و گفته: ولید بن ولید نامه‌ای به خالد نوشت، زمانی که خالد از مکه فرار کرده بود تا پیامبر را نبیند، و در آن نامه او را به اسلام دعوت کرد؛ و این داستان مربوط به عمرة القضاء است، که قطعاً بعد از خیبر بوده. و نیز در سند حدیث خالد، راوی‌ای مجهول وجود دارد. طبری از یحیی بن ابی‌کثیر از مردی از اهل حمص نقل کرده که گفته: «ما با خالد بودیم»، و گفته که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم گوشت الاغ، اسب و بغل را حرام کرد. این روایت نیز به دلیل تدلیس یحیی و مجهول بودن راوی، ضعیف است.

ابو داود گفته: حدیث خالد منسوخ است، ولی ناسخش را مشخص نکرده. نسائی هم گفته: احادیث دال بر جواز قوی‌ترند، و اگر این حدیث صحیح باشد، منسوخ است. به نظر می‌رسد که وقتی این دو حدیث (خالد و جابر) در تعارض قرار گرفتند، و در حدیث خالد «نهی» آمده و در حدیث جابر «اجازه»، پس ممکن است اجازه ناسخ نهی باشد. ولی در این نظر تأمل است؛



زیرا این که نهی پیش از اجازه باشد، لازمه‌اش این نیست که اسلام خالد قبل از خیبر بوده باشد. بیشتر علما بر خلاف آن‌اند، و نسخ با احتمال اثبات نمی‌شود.

حازمی نیز نسخ بودن را پذیرفته و گفته: حدیث خالد «شامی» است و با الفاظ مختلف آمده، ولی آنچه در حدیث جابر با تعبیر «رخص» و «اذن» آمده، نشان‌دهنده آن است که ابتدا نهی و سپس اجازه داده شده است. و گفته: اگر این واژه‌ها (رخص، اذن) نیامده بودند، ادعای نسخ مردود بود چون تاریخ مشخص نبود.

ولی در واژه‌های «رخص» و «اذن» هم چیزی نیست که به‌وضوح دلالت بر نسخ داشته باشد. آنچه ظاهر است این است که در مورد اسب، بغل و الاغ، حکم شرعی در ابتدا بر اساس برائت اصلیه (یعنی اباحه) بوده؛ پس وقتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در خیبر از خوردن الاغ و بغل نهی کرد، بیم آن می‌رفت که مردم گمان کنند اسب هم حرام است، چون به آن‌ها شباهت دارد؛ لذا به‌صراحت اجازه خوردن اسب را داد، و این نهی در مورد الاغ و بغل باقی ماند. و نظر راجح این است که اشیاء تا وقتی که در شرع حکمی برای آن‌ها نازل نشده، نه حلال محسوب می‌شوند و نه حرام، بنابراین نسخ در چنین مواردی معنا ندارد.

حازمی نقل کرده که یکی از راه‌های اثبات نسخ این است که نهی از خوردن اسب و الاغ ابتدا به‌صورت عمومی بود، به‌دلیل اینکه مردم آن‌ها را قبل از تقسیم غنائم می‌کشتند و می‌خوردند، پس پیامبر دستور داد دیگ‌ها را بشکنند. سپس پیامبر با بیان اینکه گوشت الاغ ناپاک است، روشن ساخت که تحریم الاغ ذاتی است، اما نهی از اسب به دلیل بی‌توجهی به تقسیم غنائم بود.

ولی ایراد این است که دستور به ریختن دیگ‌ها به‌خاطر طبخ گوشت الاغ در آن‌ها بوده، نه اسب، چنان که در صحیح آمده. بنابراین این تحلیل کامل نیست. و حقیقت این است که حتی اگر حدیث خالد صحیح باشد، باز در برابر حدیث جابر که دلالت بر جواز دارد نمی‌ایستد، چون حدیث اسماء نیز آن را تأیید می‌کند. حدیث خالد را احمد، بخاری، موسی بن هارون، دارقطنی، خطابی، ابن عبدالبر، عبدالحق و دیگران تضعیف کرده‌اند. برخی نیز میان این دو حدیث جمع کرده‌اند و گفته‌اند: حدیث جابر دال بر جواز کلی است، و حدیث خالد بر منع در شرایط خاص، چون در خیبر اسب‌ها کمیاب بودند و برای جهاد مورد نیاز بودند، پس نهی در آن مورد خاص بوده و شامل همه حالات نمی‌شود.



و این نکته روشن می‌سازد که دلیلی برای کراهت مطلق خوردن گوشت اسب وجود ندارد، چه رسد به تحریم.

در روایت دارقطنی از حدیث اسماء آمده است: «در زمان پیامبر (صلی الله علیه وسلم) ما اسبی داشتیم که در حال مرگ بود، پس آن را ذبح کردیم و خوردیم.» در پاسخ به حدیث اسماء گفته‌اند: این ماجرا یک مورد عینی و خاص است، شاید آن اسب آن قدر پیر شده بود که دیگر در جهاد به کار نمی‌آمد؛ بنابراین نهی از خوردن گوشت اسب ممکن است به خاطر علتی بیرونی باشد، نه به خاطر ذات آن، و این توجیه خوبی است.

برخی ادعا کرده‌اند که حدیث جابر در این باب دلالت بر تحریم دارد، زیرا در آن آمده است: «رخص» (اجازه داده شد)، و «رخصت» به معنای اجازه در شرایطی است که در اصل ممنوع بوده و به علت وجود مانع، اجازه داده شده است؛ پس این واژه نشان می‌دهد که خوردن گوشت اسب به خاطر شدت گرسنگی در خیبر مجاز شمرده شده، نه به طور مطلق. پاسخ داده شده که در بیشتر روایت‌ها واژه «اذن» (اجازه) آمده و در برخی نیز «امر» (دستور)، که نشان می‌دهد منظور از «رخص» همان «اذن» است، نه اصطلاح خاص فقهی که بعدها رایج شد.

همچنین این اشکال وارد شده که اگر اجازه خوردن اسب به خاطر گرسنگی بود، پس باید در مورد الاغ‌های اهلی که تعدادشان بیشتر و دسترسی به آن‌ها آسان‌تر بود، این اجازه اولویت می‌داشت. به‌ویژه که اسب‌ها در آن زمان کمیاب بودند و برای جهاد نیز به کار می‌آمدند، در حالی که الاغ‌ها فقط برای بارکشی استفاده می‌شدند و نه جنگ. همچنین در روایات بعدی (که در باب بعدی خواهد آمد) تصریح شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دستور داد دیگ‌هایی که گوشت الاغ در آن پخته شده بود، ریخته شوند، با این که مردم در آن زمان در مضیقه بودند. این نشان می‌دهد که اجازه خوردن اسب‌ها، مجوزی عمومی بوده، نه فقط به خاطر ضرورت و گرسنگی.

اما آنچه از ابن عباس، مالک و دیگران نقل شده که برای تحریم گوشت اسب به آیه‌ی (وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوَهَا وَزِينَةً) استناد کرده‌اند، باید گفت: بیشتر قائلان به تحریم به این آیه استناد کرده‌اند و دلایل‌شان چنین است:



۱) لام در آیه، لام تعلیل است، و این نشان می‌دهد که این حیوانات فقط برای سواری و زینت آفریده شده‌اند. پس تحلیل خوردن آن‌ها خلاف ظاهر آیه است.

۲) همراهی (عطف) بین اسب، قاطر و الاغ در آیه دلالت بر یکسان بودن حکم آن‌ها دارد؛ بنابراین اگر کسی حکم اسب را از قاطر و الاغ جدا کند، نیاز به دلیل خاص دارد.

۳. آیه در سیاق منت‌گذاری آمده است، و اگر خوردن این حیوانات مجاز بود، الله باید به آن نیز منت می‌نهاد، چرا که این منفعت، مستقیم‌تر و مهم‌تر از زینت و سواری است.

۴. اگر خوردن آن‌ها مجاز بود، باعث از بین رفتن آن‌ها می‌شد و در نتیجه منافع اصلی شان (مثل سواری) از بین می‌رفت.

در پاسخ کلی باید گفت: آیه نحل (آیه‌ی مورد نظر) به اتفاق مفسران مکی است، و اجازه‌ی خوردن گوشت اسب بعد از هجرت پیامبر و حدود شش سال بعد از آن بوده؛ اگر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از آن آیه برداشت تحریم داشت، اجازه‌ی خوردن صادر نمی‌کرد.

همچنین آیه نحل صراحتی در تحریم خوردن ندارد، در حالی که حدیث، صریح در جواز است.

و حتی اگر فرض کنیم آیه دلالت بر ترک خوردن دارد، این ترک می‌تواند به دلایل مختلف باشد: تحریم، کراهت یا فقط اولویت نداشتن؛ و چون مشخص نیست، به احادیثی که صراحت در جواز دارند تمسک می‌شود.

به صورت جزئی‌تر:

اولاً: اگر بپذیریم لام آیه برای تعلیل است، باز هم حصر در استفاده به سواری و زینت را نمی‌پذیریم؛ چون از اسب‌ها برای اهداف دیگری غیر از خوردن هم استفاده می‌شود. مانند روایتی در صحیحین که گاو خطاب به کسی که سوارش شده گفت: «ما برای این کار آفریده نشده‌ایم، بلکه برای شخم‌زنی هستیم»، با اینکه گاو را می‌خورند و برای کارهای دیگر نیز استفاده می‌شود.

ثانیاً: دلالت همراهی (عطف) دلالت اقترانی است و ضعیف است.

ثالثاً: آیه برای امتنان به چیزی است که مردم آن زمان می‌شناختند؛ و چون خوردن اسب در آن زمان رایج نبود، در آیه هم به آن اشاره‌ای نشده، بر خلاف حیواناتی مثل گاو و گوسفند.



رابعاً: اگر اجازه‌ی خوردن باعث نابودی اسبها می‌شد، همین منطق برای گاو و گوسفند نیز باید صادق باشد، در حالی که اینطور نیست.^۱

۲۸ - باب لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: گوشت خراهی

در این باره سلمه از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: در عنوان «باب لحوم الحمر الإنسية» (باب گوشت الاغ‌های اهلی)، همان بحثی مطرح است که در مورد گوشت اسب مطرح شد، ولی درباره‌ی الاغ‌ها، قول راجح تحریم است.

واژه «الإنسية» (با کسر همزه و سکون نون) منسوب به «إنس» (انسان) است، و گاهی هم «أنسية» (با فتح هر دو حرف) گفته می‌شود. ابن اثیر نقل کرده که در سخن ابوموسی مدینی آمده که «الأنسية» (با ضم اول و سکون دوم) درست است، چون گفته: «الأنسية» آن است که به خانه‌ها انس دارد. ولی هیچ کدام از روایت‌ها این شکل را ندارد، و حتی ابوموسی هم آن را با دو فتحه گفته است.

در برخی احادیث، به جای «أنسية»، واژه «أهلية» (اهلی) آمده، و از این تقيید استفاده می‌شود که خوردن گوشت الاغ وحشی جایز است، همان‌طور که در حدیث ابو قتاده در حج به صراحت آمده است.

در ادامه گفته شده که «سلمة» که در حدیث آمده، سلمة بن أکوع است که روایت مفصل او در کتاب مغازی آمده است. سپس در ادامه، احادیث مرتبط دیگر نیز ذکر شده است.^۲

۵۵۲۱ - حَدَّثَنَا صَدَقْتُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ حَيْبَرَ .

^۱ این مطالب از فتح الباری گرفته شده است.

^۲ همان.



ترجمه: از عمر رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز جنگ خیبر از خوردن گوشت خر اهلی منع کرده است.

توضیح: عبده همان ابن سلیمان است و عبیدالله، همان عمری (العمری) است. روایت از سالم و نافع نقل شده است. این گونه عبد الله بن نمیر از عبیدالله در روایت مسلم و محمد بن عبید نیز همین طور نقل کرده اند، همان گونه که در کتاب «مغازی» قبلاً آمده بود. سپس مصنف (نویسنده کتاب، یعنی بخاری) حدیث را از طریق یحیی قطان از عبیدالله از نافع تنها نقل کرده است.

در ادامه آمده است: «تابعه ابن المبارک»؛ این روایت را مؤلف در کتاب مغازی به طور متصل آورده است.^۱

۵۵۲۲ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ . تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ . وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ .

ترجمه: از ابن عمر روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت خر اهلی منع کرده است.

توضیح: حافظ گفته است: گفته شده: ابو اسامه از عبیدالله از سالم روایت کرده است. بخاری این روایت را در مغازی از طریق او آورده، و در روایت او میان نهی از خوردن سیر (ثوم) و گوشت الاغ تفکیک شده است: نهی از سیر فقط از نافع نقل شده و نهی از گوشت الاغ فقط از سالم. این تفکیکی دقیق است.

اما یحیی قطان که حافظ حدیث بود، ممکن است عبیدالله فقط برای ابواسامه این تفکیک را بیان کرده باشد و در روایتهایی که از سالم و نافع با هم نقل می کرد، این دو موضوع را ترکیب کرده و برخی از روایان به دلیل ظاهر روایت، فقط یکی از آن دو را گرفته اند.

^۱ - همان.



۵۵۲۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتَعَتِّ عَامَ خَيْبَرَ وَالْحَوْمِ حُمُرَ الْإِنْسِيَّةِ .

ترجمه: علی رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم در سال جنگ خیبر از (نکاح) متعه و از گوشت خر اهلی منع کرد.

توضیح: حدیث علی به صورت مختصر ذکر شده است و قبلاً به صورت مفصل در کتاب نکاح آمده بود.

۵۵۲۴ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ ، وَرَخَصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم از خوردن گوشت خر منع کرده و به خوردن گوشت اسب اجازه داده است.

توضیح: حدیث جابر قبلاً در باب قبل آمده بود.

۵۵۲۵ و ۵۵۲۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ .

ترجمه: از براء و ابن ابی اوفی رضی الله عنهما روایت است که گفته اند: پیامبر صلی الله علیه و سلم از خوردن گوشت خر منع کرده است.

توضیح: حدیث براء و ابن ابی اوفی، به صورت مختصر در این جا نقل شده، در حالی که در کتاب مغازی با جزئیات بیشتری آمده و همچنین به صورت جداگانه از ابن ابی اوفی در باب خمس نیز ذکر شده که در آن، اختلاف در سبب نهی آمده است.

۵۵۲۷ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ . تَابَعَهُ الرَّبِيعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ



وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ .

ترجمه: از ابو ثعلبه روايت است كه گفت: پيامبر صلى الله عليه وسلم گوشت خر اهلی را حرام گردانید.

و ابن اسحاق از زهری روايت کرده است كه گفت: پيامبر صلى الله عليه وسلم از خوردن گوشت درندگان نيشدار منع کرده است.

توضيح: اسحاق همان ابن راهويه است، و يعقوب بن ابراهيم، همان ابن سعيد، و صالح، همان ابن كيسان است.

در اين روايت آمده: «رسول الله صلى الله عليه وسلم گوشت الاغ‌های اهلی را حرام اعلام کرد.»

در اين زمينه، روايت‌هایی از الزبيدي و عقيل از زهری وجود دارد: روايت زبيدي را نسائي از طريق بقيه نقل کرده كه می‌گويد: «از خوردن هر درنده‌ای كه دارای نيش است و از گوشت الاغ‌های اهلی نهی شد.»

روايت عقيل را احمد نقل کرده با همين عبارت و افزوده است: «و گوشت هر درنده‌ی نيش‌دار.»

در روايت ديگري كه نسائي نقل کرده، از ابو ثعلبه چنين آمده: «با پيامبر صلى الله عليه وسلم در غزوه خيبر شركت كرديم و مردم گرسنه بودند. الاغ‌های اهلی پيدا كردند و آن‌ها را ذبح كردند. پيامبر، عبدالرحمن بن عوف را فرستاد تا ندا دهد: آگاه باشيد كه گوشت الاغ‌های اهلی حلال نيست.»

در ادامه آمده است: مالك، معمر، ماجشون، يونس و ابن اسحاق از زهری نقل کرده‌اند كه پيامبر الله صلى الله عليه وسلم از خوردن گوشت هر درنده‌ای با نيش نهی كرد، ولی نامی از الاغ‌ها در آن نيامده است.

حديث مالك بعداً در باب بعدی به صورت متصل خواهد آمد.

احاديث معمر و يونس را حسن بن سفيان از طريق عبدالله بن مبارك از آن‌ها نقل کرده است.

حديث ماجشون (يوسف بن يعقوب بن ابي سلمه) را مسلم از طريق يحيى بن يحيى نقل کرده.



حدیث ابن اسحاق را اسحاق بن راهویه از عبده بن سلیمان و محمد بن عبید از او روایت کرده اند.^۱

۵۵۲۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَكَلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَكَلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَفْنَيْتِ الْحُمُرَ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رَجَسٌ. فَأَكْفَنْتِ الْقُدُورَ وَأَنَّهَا لَتَقُورَ بِاللَّحْمِ.

ترجمه: از انس روایت است که گفت: کسی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: خران خورده شدند، سپس کسی آمد و گفت: خران خورده شدند، سپس کسی آمد و گفت: خران نیست و نابود گردیدند. آنحضرت منادی را فرمود که به مردم اعلان کند که: «الله و رسول او شما را از خوردن گوشت خر اهلی منع می کند و آن نجس است». دیگهایی که در آن گوشت خر می جوشید واژگون گردید.

توضیح: حدیث انس در مورد ندا دادن نهی از خوردن گوشت الاغ آمده است: در مسلم آمده که ابوطلحه این ندا را داده، و نووی آن را به روایت ابویعلی نسبت داده است و این نقل را ناقص دانسته. در جای دیگر از مسلم آمده که بلال آن ندا را داده. در نقل نسائی آمده که عبدالرحمن بن عوف ندا داده.

ممکن است ابتدا عبدالرحمن بن عوف به طور کلی نهی کرده باشد، سپس ابوطلحه و بلال، با جزئیات بیشتر اعلام کرده باشند: «زیرا این حیوان ها نجس اند، دیگ ها واژگون شد، در حالی که هنوز گوشت در آن ها می جوشید.»

در کتاب شرح کبیر رافعی آمده که خالد بن ولید آن ندا را داده، اما این اشتباه است، زیرا او در خیبر حضور نداشت و بعد از فتح خیبر مسلمان شد.

در ادامه آمده است: شخصی نزد پیامبر آمد و گفت: «الاغ خوردم.» نام این مرد و دو نفر بعدی مشخص نیست. ممکن است همه یک نفر باشند. چون ابتدا گفت: «خوردم» و شاید

^۱ - فتح الباری.



پیامبر صلی الله علیه وسلم نشنید یا چیزی نفرمود، و در بار دوم نیز همین طور. اما وقتی بار سوم گفت: «الاغها را تمام کردیم» - یعنی به دلیل کثرت ذبح - آن هنگام، دستور تحریم صادر شد.

شاید همین موضوع باعث شده که برخی بگویند نهی از خوردن الاغها به خاطر آن بوده که مرکب مردم بودند، همان طور که بعداً نیز خواهد آمد.^۱

۵۵۲۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمَرُو قُلْتَ لِحَبْرَةَ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغَفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبِي ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ (قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أَوْحَى إِلَيَّ مُحَرَّمًا) .

ترجمه: از عمرو روایت است که گفت: به جابر بن زید گفتم: می گویند که رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت خر اهلی منع کرده است؟ جابر گفت: حکم بن عمرو غفاری در بصره همین را به ما می گفت، ولی ابن عباس، آن بحر علم از آن ابا ورزید. وخواند: «بگو ای پیامبر! حرامی نمی یابم در آنچه که بر من وحی شده است بر طعام دهنده‌ی که از آن طعام می دهد مگر ...»

توضیح: سفیان همان ابن عیینه است و عمرو همان ابن دینار.

عبارت «قلت لجابر بن زید»: یعنی گفتم به جابر بن زید که همان ابو الشعثاء بصری است.

عبارت «یزعمون» (می گویند): نام هیچ کدام از گویندگان این ادعا مشخص نشده، اما در باب قبلی آمده بود که عمرو بن دینار این روایت را از محمد بن علی از جابر بن عبدالله نقل کرده، و برخی از راویان آن را بدون واسطه از جابر نقل کرده‌اند.

عبارت «قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة»: در مسند حمیدی از سفیان با همین سند آمده: «الحکم بن عمرو این سخن را از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می کرد.» و ابوداود نیز آن را از ابن جریج از عمرو بن دینار در کنار حدیث جابر بن عبدالله درباره نهی از گوشت الاغ اهلی به صورت مرفوع (منسوب به پیامبر) آورده است.

^۱ - فتح الباری.



اما در این روایت تصریحی به مرفوع بودن حدیث حکم (به پیامبر) نشده است. عبارت «ولکن ابی ذلک البحر ابن عباس»: منظور از «ابی» یعنی امتناع کرد (نپذیرفت). «البحر» صفتی برای ابن عباس است که به سبب گستردگی دانشش به او داده‌اند. این تعبیر به صورت تقدیم صفت بر موصوف برای بزرگداشت اوست، گویی «بحر» به عنوان لقبی برای او به کار رفته است. این صفت به جهت شهرتش آورده شده، هرچند شاید برای برخی ناشناخته باشد. در روایت ابن جریج آمده: «وَأَبَى ذَلِكُ الْبَحْرُ يَرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ» یعنی همان «بحر» منظور ابن عباس است، که نشان می‌دهد در روایت ابن عیینه نوعی ادراج (جمله اضافه‌شده توسط راوی) وجود دارد.

عبارت «و قرأ قل لا أجد فیما أوحی إلی محرماً...»: در روایت ابن مردویه (که حاکم نیز آن را صحیح دانسته) از طریق محمد بن شریک از عمرو بن دینار از ابو الشعثاء از ابن عباس آمده: «در دوران جاهلیت، مردم برخی چیزها را می‌خوردند و برخی را به دلیل کراهت، ترک می‌کردند. پس الله پیامبرش را فرستاد و کتابش را نازل کرد، حلال را حلال و حرام را حرام اعلام کرد. پس آنچه در قرآن حلال آمده، حلال است و آنچه حرام آمده، حرام، و آنچه درباره‌اش سکوت شده، در حکم عفو است.» سپس این آیه را خواند: «قل لا أجد...»، تا انتهای آیه.

این استدلال در جواز خوردن در صورتی پذیرفتنی است که درباره‌اش نصی (صریح پیامبر) در تحریم وجود نداشته باشد، اما در مورد گوشت الاغ اهلی، احادیث صریحی در تحریم آن آمده، و تصریح به تحریم، مقدم بر عموم تحلیل (اجازه) و قیاس است. در کتاب مغازی از ابن عباس آمده که درباره نهی از خوردن گوشت الاغ اهلی تردید داشت که آیا دلیل خاصی داشت یا نهی مطلق بود؟

از شعبی نقل شده که ابن عباس گفت: «نمی‌دانم پیامبر الله از آن نهی کرد چون حیوان بارکش مردم بود و نمی‌خواست وسیله حمل و نقلشان از بین برود، یا این که آن را در روز خیر به طور مطلق حرام اعلام کرد؟» این تردید معتبرتر از روایت‌هایی است که با قاطعیت دلیل خاصی را بیان می‌کنند.

همچنین در روایت طبرانی و ابن ماجه از طریق شقیق بن سلمه از ابن عباس آمده: «پیامبر الله گوشت الاغ اهلی را از ترس کمبود مرکب (حیوان باربر) حرام کرد.» اما سند این روایت ضعیف است.



در حدیث ابن ابی اوفی که در مغازی آمده، گفته شد: «گفته می‌شد دلیل نهی این بود که آن‌ها خمس (مال غنیمت شرعی) نشده بودند.»
 برخی دیگر گفته‌اند: «چون الاغ‌ها مدفوع می‌خوردند (عذره‌خوار بودند)، از آن‌ها نهی شد.»

اما در حدیث انس که قبلاً بیان شد، این احتمالات رد شده است؛ چون آمده بود: «فإنها رجس» - یعنی: «این حیوانات ناپاک‌اند» و دیگرها را با گوشت جوشان واژگون کردند. همچنین در حدیث سلمه دستور به شستن دیگ آمده که نشان‌دهنده ناپاکی است. قرطبی می‌گوید: عبارت «فإنها رجس» نشان می‌دهد که ضمیر به الاغ‌ها برمی‌گردد، چون موضوع بحث آن‌ها هستند و دستور واژگون کردن دیگرها و شستن آن‌ها به آن مربوط است، که حکم نجاست است و نشان از حرام بودن ذاتی گوشت آن‌ها دارد، نه به دلیل بیرونی.

ابن دقیق العید می‌گوید: دستور به واژگون کردن دیگرها نشان‌دهنده حرمت گوشت الاغ است، و اگر روایاتی با دلایل دیگر هم صحیح باشند، می‌توان چند علت برای حکم شرعی در نظر گرفت. اما حدیث ابو ثعلبه در این باره صریح در تحریم است و جای تأویل ندارد. پاسخ به این استدلال که تحریم به دلیل ترس از کمبود مرکب بود: طحاوی پاسخ داده است: اگر این‌گونه بود، اسب‌ها که کم‌یاب‌تر و نیازمندتر بودند، باید زودتر از الاغ‌ها تحریم می‌شدند، اما در حدیث جابر همزمان با نهی از الاغ‌ها، اجازه خوردن اسب آمده، پس این دلیل قابل قبول نیست.

پاسخ به آیه سوره انعام («قل لا أجد...»): این آیه در مکه نازل شده، اما خبر تحریم در مدینه و بعدتر از آن نازل شده، پس آیه مقدم نیست. همچنین آیه تنها درباره وضعیت موجود در زمان نزول سخن می‌گوید، و مانعی ندارد که بعدها احکام دیگری نازل شود؛ مثل تحریم شراب در سوره مائده که بعد از آن آمده است.

در سوره مائده همچنین تحریم گوشت‌هایی مانند منخنقه (خفه‌شده)، ما اهل لغیر الله و... بیان شده، و همچنین تحریم درندگان و حشرات.

نووی می‌گوید: اکثر علمای صحابه و بعد از آن‌ها، به حرمت گوشت الاغ اهلی فتوا داده‌اند، و اختلافی از صحابه در این مسئله یافت نشده، جز از ابن عباس. در مذهب مالکیه سه روایت وجود دارد که سومین آن، کراهت (نه حرمت) است.



در حدیثی که ابوداود از غالب بن الحر نقل کرده، آمده: «قحطی شد و تنها چیزی که برای خوراک خانواده‌ام داشتم، الاغ‌های فربه بود. نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدم و گفتم: تو گوشت الاغ اهلی را حرام کردی، اما ما در قحطی هستیم.

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: از گوشت الاغ‌هایت بخور، من آن‌ها را فقط به خاطر اطراف روستا (به خاطر جلاله بودن = مدفوع‌خوار بودن) حرام کردم.» اما سند این روایت ضعیف است و متن آن نیز شاذ (شاذ و غیرقابل اعتماد) است و با احادیث صحیح مخالفت دارد؛ بنابراین نمی‌توان بر آن اعتماد کرد.

همچنین در روایتی از طبرانی از ام نصر محاربه آمده: «مردی از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره گوشت الاغ اهلی پرسید. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا علف نمی‌خورد و از درخت تغذیه نمی‌کند؟ گفت: بله. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: پس از گوشتش بخور.» ابن ابی شیبہ نیز حدیثی مشابه از مردی از بنی مره نقل کرده است. اما سند هر دو روایت قابل ایراد است و اگر هم صحیح باشند، مربوط به قبل از تحریم هستند.

طلحوی می‌گوید: اگر روایت تحریم گوشت الاغ اهلی متواتر نبود، عقل حکم به جواز آن می‌داد، چون حیوانات اهلی‌ای که حرام شده‌اند مثل خنزیر، در حالت وحشی هم حرام‌اند. اما همه علما بر حرمت گوشت الاغ وحشی اتفاق دارند، پس از نظر عقلی هم باید گوشت الاغ اهلی حلال می‌بود؛ مگر اینکه روایت صریح تحریم داشته باشیم، که در این مورد داریم. من گفتم: ادعای اجماع (هم‌نظر بودن علما) رد شده است، زیرا درباره بسیاری از حیوانات اهلی، درباره نظیر وحشی آن‌ها اختلاف وجود دارد؛ مانند گربه.^۱

درسها و اندرزها!!

■ در حدیث آمده که ذبح شرعی، چیزی را که خوردنش حرام است پاک نمی‌کند، و هر چیزی که با نجاست تماس پیدا کند، شستن یک‌باره برای پاک شدن آن کافی است؛ چون دستور به شستن داده شده و یک بار شستن نیز اطاعت از دستور به حساب می‌آید و اصل هم این است که بیش از آن لازم نیست.

^۱ - فتح الباری.



■ اصل در اشیاء، اباحه (جواز استفاده) است؛ زیرا صحابه (یاران پیامبر) اقدام به ذبح و پختن آن حیوانات کردند مانند سایر حیوانات، پیش از آنکه از پیامبر اجازه بگیرند، در حالی که آن‌ها برای پرسش از امور دینی بسیار مشتاق بودند.

■ همچنین شایسته است فرمانده سپاه، به حال سربازانش رسیدگی کند و اگر کسی را دید که کاری برخلاف شرع انجام می‌دهد، باید از آن جلوگیری کند؛ یا خودش مستقیماً به آنان بگوید یا فردی را مأمور کند تا در میان مردم اعلام کند، تا کسی دچار اشتباه نشود و گمان نکند آن کار جایز است.^۱

۲۹ - باب أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

باب: خوردن هر حیوان نیشدار از درندگان

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: گفته شده: «باب خوردن هر حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد»: این حکم به‌طور قطعی بیان نشده، چون درباره آن اختلاف یا تفصیل وجود دارد (که در ادامه بیان می‌شود).

در برخی روایات آمده: «از درندگان» و در بخش «کتاب الطب» نیز با لفظ «من السبع» آمده، که به‌جای مفرد، مقصود جنس است (اسم جنس است نه یک حیوان خاص). در روایت ابن عیینه در کتاب طب از زهری آمده: «این را نشنیدم تا اینکه به شام آمدم» و در صحیح مسلم از روایت یونس از زهری آمده: «من این را از علمای حجاز نشنیده بودم تا اینکه ابو إدريس که از فقه‌های شام بود، برایم نقل کرد.»

گویا زهری حدیث عبیده بن سفیان که از مدنی‌ها و از ابوه‌ریره نقل کرده بود، شنیده بود؛ در حالی که حدیث صحیحی است و مسلم نیز آن را نقل کرده، با این لفظ: «هر حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد، خوردنش حرام است.» و نیز مسلم از طریق میمون بن مهران از ابن عباس نقل کرده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوردن هر حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد و از هر پرنده‌ای که چنگال دارد نهی فرمود.»

^۱ - همان.



چنگال پرنده مانند ناخن درندگان است اما ضخیم تر و قوی تر است، مانند دندان نیش برای درندگان.

ترمذی نیز از جابر با سندی که اشکالی ندارد نقل کرده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم گوشت الاغ‌های اهلی، گوشت قاطر، هر حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد، و هر پرنده‌ای که چنگال دارد را حرام کرد.»

و از عراباض بن ساریه نیز همین مضمون را با اضافه «در روز خیر» نقل کرده است.

۵۵۲۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ . تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ .

ترجمه: از ابو ثعلبه روایت است که گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت هر حیوان نیشدار درنده‌ای منع کرده است.

توضیح: در ادامه آمده: یونس، معمر، ابن عیینه و ماجشون از زهری این حدیث را تأیید کرده اند.

در بخش قبلی بیان شد که احادیث آن‌ها چگونه به ما رسیده، به جز ابن عیینه که به آن نیز در این باب اشاره شد.

ترمذی گفته: بیشتر علما بر این روایت عمل کرده‌اند، ولی برخی آن را تحریم نکرده‌اند. ابن وهب و ابن عبدالحکم از مالک نیز روایت کرده‌اند مانند دیگر علما، ولی ابن عربی گفته مشهور از مالک، کراهت (و نه حرمت) است.

ابن عبدالبر گفته: از علی، ابن عباس، عایشه و جابر درباره این مسأله اختلاف نقل شده و از ابن عمر هم با سندی ضعیف، و همچنین از شعبی و سعید بن جبیر.

آنان به عموم آیه «قُلْ لَا أَجِدُ...» استناد کرده‌اند. ولی پاسخ آن است که این آیه مکی است، در حالی که حدیث تحریم، پس از هجرت نازل شده است.

همچنین هدف آیه، بیان عدم حرمت چیزی غیر از آن موارد در آن زمان بوده، نه اینکه در آینده نیز چیزی حرام نشود.



و عده‌ای گفته‌اند که آیه مخصوص به بهائم چهارپاست، چون پیش از آن آمده که مشرکان بعضی از چهارپایان را به دلخواه خود تحریم کرده بودند، پس آیه نازل شد که بگوید حرام نیست مگر آنچه خدا گفته.

در ادامه آمده: آیه «قل لا أجد...» خبر از وضع موجود در آن زمان است، و نه نافی چیزی که در آینده حرام شود.

خوردن گوشت خوک نیز با ذکر علت «رجس بودن» همراه است، و نه به طور مطلق. امام الحرمین از شافعی نقل کرده که درباره چنین آیاتی، خصوص سبب را می‌پذیرد (یعنی می‌گوید این آیه در موقعیتی خاص نازل شده و به آن مورد مربوط است). پس نمی‌توان گفت که این آیه، به طور عام هر نوع تحریم را نفی می‌کند، چراکه آیه در پاسخ به کافرانی است که چیزهایی را بر خود حلال یا حرام کرده بودند برخلاف شرع. قرطبی نیز نقل کرده که برخی گفته‌اند این آیه در حجة الوداع نازل شده و ناسخ (منسوخ کننده) احکام قبلی است، ولی رد شده چون مکی است، و این موضوع با دلایلی تقویت می‌شود که آیات قبل از آن نیز در رد اعتقادات مشرکان درباره حیوانات بود، که همه قبل از هجرت نازل شده‌اند.

در مورد اینکه چه حیوانی دارای دندان نیش است و خوردنش حرام، اختلاف است. برخی گفته‌اند مقصود آن حیوانی است که با دندان نیش شکار می‌کند و طبعاً درنده است؛ مانند شیر، پلنگ، شاهین، عقاب. اما حیواناتی مانند کفتار و روباه که به انسان حمله نمی‌کنند، مشمول نمی‌شوند.

شافعی، لیث و پیروانشان این نظر را پذیرفته‌اند. در مورد کفتار، احادیثی در حلال بودنش وارد شده که اشکالی ندارند.

اما درباره روباه، حدیثی از خزیمه بن جزء نقل شده که سندش ضعیف است.^۱



۳۰ - باب جُلُودِ الْمَيِّتَةِ

باب پوست حیوانِ مرده

۵۵۳۱ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ « هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا » . قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ . قَالَ « إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا » .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم از کنار گوسفندی مرده گذشت و فرمود: «چرا از پوست آن استفاده نمی کنید؟» گفتند: آن مرده است. فرمود: «خوردن آن حرام گردیده است».

توضیح: باب پوست حیوان مرده: در کتاب «بیوع»، این موضوع با قید «پیش از دباغی» (دباغ: عمل پاک کردن پوست) آمده، ولی اینجا مطلق است. پس اینجا باید مطلق را با مقید در آنجا حمل کرد (تفسیر کرد).

حدیثی از صالح بن کیسان آمده؛ در آن آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از کنار گوسفندی مرده عبور کرد.

در نقل های مختلف آمده که برخی این روایت را به «میمونه» نسبت داده اند، اما بیشتر محدثان روایت زهری را بدون ذکر میمونه دانسته اند.

مسلم و نسائی نیز از ابن جریر نقل کرده اند که از ابن عباس شنید که «میمونه این را به او گفته است».

در حدیث آمده «با إهاب آن» إهاب یعنی پوست قبل از دباغی. جمع آن «أهَب» است. مسلم از طریق ابن عیینة نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «چرا پوست آن را برنداشتید و دباغی نکردید تا از آن استفاده ببرید؟» حدیث مشابهی نیز از ابن عمر نقل شده که دارقطنی آن را حسن دانسته است.

در ادامه، اصحاب گفتند: «این حیوان مرده است.» ولی نام دقیق گوینده مشخص نشده. قوله (قال إنما حرم أكلها) ابن ابی جمرة گفت: در این جمله، دلالت است بر جواز بازخواست و پرسش از امام (رهبر و پیشوا) درباره حکمی که شنونده معنی و وجه آن را در نمی یابد؛ گویا آنان گفتند: چگونه ما را به بهره برداری از چیزی فرمان می دهی که بر ما حرام شده؟ پس پیامبر صلی الله علیه وسلم علت حرمت را برایشان روشن ساخت.



و از این حدیث گرفته می‌شود که تخصیص (استثنا زدن بر اطلاق) آیات قرآن به وسیله سنت جایز است؛ چرا که لفظ قرآن فرموده است: «حَرَمْتُ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةَ» (خودمرده بر شما حرام شد) و این عبارت همه اجزای مردار را در هر حالی شامل می‌شود، ولی سنت این حکم را تنها به خوردن محدود ساخته است.

و در این حدیث، حسن گفتار و بلاغت ایشان (صحابه) در سخن گفتن دیده می‌شود؛ زیرا معانی فراوانی را در یک جمله کوتاه جمع کردند، و آن جمله این بود که گفتند: «این مردار است». و زهری با این حدیث استدلال کرده است بر جواز بهره‌برداری از پوست مردار، خواه دباغی شده باشد یا نه؛ اما از طرق دیگر قید «دباغی» صحیحاً نقل شده است، و این قول، حجت جمهور (اکثریت علما) است.

شافعی از میان مردارها، سگ و خوک و آنچه از آن‌ها به وجود آمده را استثنا کرده، زیرا نزد او این‌ها ذاتاً نجس‌اند. اما ابویوسف و داوود چیزی را مستثنا نکرده‌اند و به عموم حدیث چنگ زده‌اند. این، همچنین روایتی از مالک است.

مسلم از حدیث ابن عباس، روایت مرفوعی آورده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هرگاه پوست دباغی شود، پاک می‌گردد». و در لفظ شافعی، ترمذی و دیگران از همین طریق چنین آمده: «هر پوستی که دباغی شود، پاک است».

مسلم این روایت را با سندش آورد ولی لفظ آن را نقل نکرد، اما ابونعیم در کتاب المستخرج با همان سند، لفظ روایت را نیز نقل کرده است. و در لفظی از مسلم از همین طریق از ابن عباس آمده است: «از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این باره پرسیدیم، فرمود: دباغی، پاک‌کننده آن است».

و در روایتی از هزار از طریق دیگر آمده که گفت: «دباغی پوست، پاکی آن است». رافعی و برخی از اصولیان با قطعیت گفته‌اند که این لفظ در مورد گوسفند میمونه (که مرده بود) وارد شده است؛ اما من به‌طور صریح بر آن نیافتم، هرچند احتمال آن قوی است، چون همه روایات از ابن عباس است.

برخی با استناد به خصوص سبب (گوسفند میمونه) جواز بهره‌برداری را به حیوانات خوراکی محدود کرده‌اند؛ زیرا خبر در مورد گوسفند آمده. این نظر از نظر عقلی هم تقویت می‌



شود، چرا که دباغی چیزی بر تطهیر اضافه نمی‌کند، و حیوانات غیرخوراکی، اگر ذبح هم بشوند، به قول اکثریت پاک نمی‌شوند؛ پس دباغی هم پاکشان نمی‌کند.

اما کسانی که حکم را تعمیم داده‌اند، به عموم لفظ حدیث تمسک کرده‌اند، که مقدم بر خصوص سبب است، و همچنین به عموم اجازه‌ی بهره‌برداری. و نیز گفته‌اند: حیوان قبل از مرگ طاهر و مورد بهره‌برداری بود، پس دباغی بعد از مرگ نیز جایگزین همان حالت زندگی است. والله أعلم.

گروهی گفته‌اند از مردار هیچ بهره‌ای نمی‌توان برد، خواه پوست دباغی شده باشد یا نه. ایشان به حدیث عبدالله بن عکیم استناد کرده‌اند که گفت: «نامه‌ای از رسول الله صلی الله علیه وسلم به دست ما رسید، اندکی پیش از وفاتش، که در آن نوشته بود: از پوست و عصب مردار بهره نبرید».

این حدیث را شافعی، احمد، و چهار سنن (أبو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه) نقل کرده‌اند و ابن حبان آن را صحیح دانسته و ترمذی آن را حسن شمرده است.

در روایتی از شافعی، احمد و ابوداود آمده که این نامه «یک ماه پیش از وفات» پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است. ترمذی گفته: احمد به این حدیث قائل بود و می‌گفت: این آخرین فرمان پیامبر صلی الله علیه وسلم است، اما بعداً آن را ترک کرد، زیرا در سند آن اضطراب یافتند. خَلَّال نیز همین را گفته است.

اما ابن حبان پاسخ داده به کسانی که به اضطراب سند استناد کرده‌اند و گفته: ابن عکیم نامه را شنید که خوانده می‌شد، و آن را از مشایخ قبیله جهینه از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید، پس اضطرابی در آن نیست.

برخی دیگر این حدیث را به دلیل انقطاع سند، ضعیف دانسته‌اند، ولی این دلیل نیز مردود است. عده‌ای دیگر گفته‌اند که چون حدیث در قالب نامه آمده، حجت نیست، اما این نیز علت قاحلی نیست.

عده‌ای دیگر ایراد گرفته‌اند که ابن ابی لیلی که این حدیث را از ابن عکیم نقل کرده، خودش از او نشنیده؛ زیرا در روایتی از ابوداود آمده که گفت: «من و گروهی نزد عبدالله بن عکیم رفتیم، اما من بیرون ایستادم و آنان وارد شدند، و پس از بیرون آمدن به من خبر دادند».



این روایت نشان می‌دهد که در سند، فردی نامشخص وجود دارد؛ اما عبدالرحمن بن ابی لیلی صریحاً گفته که این حدیث را از ابن عکیم شنیده، پس این ایراد نیز بی‌اثر است. قوی‌ترین دلیلی که مخالفان به آن استناد کرده‌اند، این است که احادیث صحیحی که با این حدیث معارض‌اند، مستقیماً شنیده شده‌اند، اما این حدیث از طریق نامه نقل شده، و احادیث شنیده شده از نظر سند قوی‌ترند.

و قوی‌تر از آن، این است که بین دو حدیث جمع کنیم؛ بدین صورت که «إهاب» (پوست) به پوست دباغی نشده اطلاق می‌شود، و اگر دباغی شود، دیگر «إهاب» نامیده نمی‌شود، بلکه به آن «قربه» و امثال آن گفته می‌شود. این را برخی از اهل لغت چون نصر بن شمیل گفته‌اند. این روش ابن شاهین، ابن عبدالبر و بیهقی است.

و دور از صواب است که بگوییم نهی ناظر به پوست سگ و خوک است چون اصلاً دباغی نمی‌شوند، یا اینکه گفته شود نهی درباره باطن پوست و اجازه درباره ظاهر آن است. ماوردی از برخی نقل کرده که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات یافت، عبدالله بن عکیم یک‌ساله بود، ولی این سخن باطل است؛ چرا که او مردی بالغ و بزرگ‌سال بود.^۱

۵۵۳۲ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ « مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوْ اِشْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا ».

ترجمه: از ابن عباس روایت است که می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم از کنار ماده بزرگ‌ساله‌ای گذشت و فرمود: «بر مالک آن باکی نیست اگر از پوست آن استفاده کند».

توضیح: قوله (حدثنا خطاب بن عثمان) خطاب بن عثمان همان قُوزی است، با فتح فاء و سکون واو و زای پس از آن. و محمد بن حُمَیر با کسر «حاء»، سکون میم و فتح «یاء». کسانی که آن را به صورت مُصَغَّر (حَمِیر) گفته‌اند، اشتباه کرده‌اند. او از قبیله قضاعه، اهل حمص است؛ و همچنین شیخ او و راوی از او نیز حمصی‌اند.

^۱ - فتح الباری.



در صحیح بخاری غیر از این حدیث، برای آن‌ها حدیث دیگری نیامده، جز محمد بن حمیر که در هجرت به مدینه حدیثی دارد. ثابت نیز کسی است که ابن معین و دُحَیم او را توثیق کرده‌اند.

و گفت احمد: من در این باره توقف می‌کنم (یعنی در پذیرش یا رد این حدیث تردید دارم). ابن عدی سه حدیث غریب برای او (خطاب) نقل کرده است. عقیلی گفته: در حدیث او کسی از او پیروی نکرده است. اما محمد بن حمیر را نیز ابن معین و دُحَیم توثیق کرده‌اند. و ابوحاتم گفته: به حدیث او استناد نمی‌شود. اما خطاب را دارقطنی و ابن حبان توثیق کرده‌اند، هرچند گفته‌اند که گاهی دچار خطا می‌شود. پس این حدیث به خاطر این راویان در شمار متابعات (شواهد) است، نه اصول (روایات اصلی و مستقل). روایت اصلی، حدیث قبلی است، و از این حدیث استفاده می‌شود که از حالت "غرابت" (تنهایی در نقل) خارج شده است.

خطیب بغدادی ادعا کرده که این حدیث فقط از این راویان نقل شده، و گفته است: پس از آنکه حدیث را از طریق «عمر بن یحیی بن حارث حرّانی» نقل کرد که گفت: «جدم خطاب بن عثمان برایمان روایت کرد»، چنین گفت: «این حدیثی است کمیاب و کم‌سند». (پایان نقل قول)

اما من برای محمد بن حمیر، متابع (راوی دیگر با همین مضمون) یافتم؛ طبرانی آن را از طریق عبدالملک بن محمد صغائی از ثابت بن عجلان روایت کرده است. و برای خطاب نیز متابعی یافتم که اسماعیلی آن را از طریق علی بن بحر از محمد بن حمیر نقل کرده است. و از ابن عباس حدیث دیگری در همین معنا وجود دارد که در باب «ایمان و نذر» خواهد آمد، از طریق عِکْرَمَه از او، از سوده، که گفت: «گوسفندی از ما مرد، پس پوستش را دباغی کردیم...»

و «المِسْك» با فتح میم و سکون «س» به معنی پوست است. این حدیث، حدیث مورد بحث ما نیست، ولی دلیلی است برای تقویت قول کسانی که در حدیث، ذکر «دباغی» را اضافه کرده‌اند.

احمد آن را با سندی طولانی نقل کرده از طریق سِماک بن حرب از عکرمه از ابن عباس، که گفت: گوسفندی برای سوده بنت زمعه مرد. او گفت: ای رسول الله، فلان گوسفند مُرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: چرا پوستش را نگرفتید؟ سوده گفت: آیا ما پوست



گوسفندی که مرده را برداریم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: الله فقط فرمود: «قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً...» و شما آن را نمی‌خورید، اما اگر آن را دباغی کنید، می‌توانید از آن بهره‌مند شوید. راوی گفت: پس سوده کسی را فرستاد، پوست آن را کردند، دباغی‌اش کرد و از آن قمقمه‌ای ساخت.

قوله (بعنز) «عنز» با فتح «عین»، سکون «نون» و «زای» یعنی بُز ماده، که همان «ماعزة» است. و این با روایت سِمَاک که گفته «شاة» مرد، منافاتی ندارد؛ زیرا بز و گوسفند، هر دو به «شاة» (گوسفند) اطلاق می‌شود.^۱

۳۱ - باب المسك

باب: مشک

۵۵۳۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا مِنْ مَكْلُومٍ يَكْلُمُ فِي اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلَمُهُ يَدْمَى ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ مَسْكٍ » .

ترجمه: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: هیچ شخص زخمی ای نیست که در راه الله زخمی می‌گردد، جز اینکه در روز قیامت می‌آید، در حالیکه از زخمش خون جاریست، رنگ، رنگ خون است و بوی، بوی مشک.

توضیح: قوله (باب المسك) باب مُسْک (با کسر میم) که همان عطر معروف است. کرمانی گفته: مناسب آوردن این حدیث در باب ذبایح (قربانی‌ها) این است که مشک، از فضولات حیوانی (آهو) است.

من می‌گویم: مناسب بودن این روایت با باب قبلی (طهارت پوست مردار با دباغی) از این جهت است که... جاحظ گفته: مشک از حیوان کوچکی در چین به دست می‌آید که به‌خاطر نافچه و سره‌اش شکار می‌شود. وقتی شکار می‌شود، با بندهایی بسته می‌شود و از آن بندها خون جمع می‌شود.

^۱ - فتح الباری.



پس از ذبح، سُرّه بسته شده را در مو دفن می کنند تا آن خون بسته شده و مردار، به عطری خوشبو تبدیل شود، در حالی که پیش از آن بوی بسیار بدی دارد.

از همین رو قفال گفته: پوست مشک به واسطه مشک درونش دباغی می شود و پاک می گردد، چنان که سایر پوست های دباغی شده پاک می گردند.

و مشهور آن است که غزال مشک مانند آهوست، ولی رنگش سیاه است و دو دندان کوچک سفید در آرواره پایین دارد.

مشک، خون غلیظی است که در سُرّه اش در زمان معینی از سال جمع می شود، و وقتی زیاد شد، آن قسمت ورم کرده، و آهو بیمار می شود تا اینکه آن قسمت بیفتد. گفته شده که مردم آن سرزمین میخ هایی در بیابان نصب می کنند تا آهو خود را به آن ها بمالد تا نافچه اش بیفتد.

ابن الصلاح در مشکل الوسیط گفته: نافچه در درون آهوست، مانند شیردان درون بزغاله، و از علی بن مهدی طبری شافعی نقل شده که آن را از درون خود دفع می کند، همان گونه که مرغ تخم می گذارد. و می توان میان دو قول جمع کرد که آن را از سُرّه خود بیرون می دهد و تا هنگامی که خود را به چیزی بمالد، به همان جا چسبیده می ماند.

نووی گفته است: همه علما اجماع دارند که مشک پاک است و استفاده از آن در بدن و لباس جایز است و فروش آن نیز جایز می باشد.

اصحاب ما (شافعی ها) از شیعه مذهبی باطل در این باره نقل کرده اند. و این مسئله استثنایی است از قاعده «هرچه از بدن زنده جدا شود، مردار است».

ابن تین از ابن شعبان مالکی نقل کرده که نافچه مشک باید در حال زنده بودن یا ذبح توسط کفاری که ذبحشان شرعی نیست، گرفته شود.

ولی با این حال حکم به طهارتش داده شده، چون خون آن دگرگون می شود و به مشک تبدیل می گردد، چنان که خون به گوشت تبدیل می شود و پاک و حلال می شود. و نافچه حیوان نیست تا گفته شود با مرگ، نجس می شود، بلکه چیزی است که از بدن حیوان پدید می آید مانند تخم مرغ. و اجماع مسلمین بر طهارت مشک است، جز آنچه از عمر نقل شده که آن را مکروه می دانست. ابن منذر نیز از گروهی همین را نقل کرده، سپس گفته: منع از آن تنها از عطاء نقل شده و معتبر نیست؛ زیرا او بر اساس اینکه مشک جزء جداشده از حیوان است، حکم به ناپاکی داده است.



مسلم در حدیثی از ابوسعید نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «المِسْك أَطْيَبُ الطَّيْبِ»؛ مشک خوشبوترین عطرهاست. و ابوداود نیز همین مقدار از حدیث را نقل کرده است.

قوله (ما من مَكْلُومٍ): یعنی: هیچ مجروحی نیست (در راه الله)، و «كَلِمَةٍ» (با فتح كاف و سکون لام) یعنی زخمش، و «يَدْمِي» (با فتح اول و سوم) یعنی خون از آن جاری می‌شود. این حدیث قبلاً در «کتاب الجهاد» شرح داده شده است.

نووی گفته: ظاهر جمله «فی سبیل الله» آن است که این پاداش مخصوص کسی است که در جنگ با کفار کشته شده باشد، اما کسانی مانند کشته‌شدگان در جنگ با بغات، دزدان راه و کسانی که امر به معروف می‌کنند نیز در این حکم داخل‌اند، چون همگی در حکم شهید هستند.

ابن عبدالبر گفته: اصل حدیث در مورد کفار است، اما دیگران به قیاس معنا به آن ملحق می‌شوند، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من قتل دون ماله فهو شهيد»؛ هر کس در دفاع از مال خود کشته شود، شهید است.

برخی متأخرین در شمول این حکم بر دفاع از مال توقف کرده‌اند، چون چنین کسی برای حفظ مالش می‌جنگد، که جنبه‌ی غریزی دارد. اما در ادامه حدیث اشاره شده که این فضیلت مخصوص مخلصان است، چرا که فرمود: «و الله أعلم بمن يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ». و پاسخ داده‌اند که ممکن است کسی هم برای رضای الله بجنگد، و هم برای دفاع از مال، یعنی قصدش جلوگیری از گناه دشمن و اطاعت امر شرع در دفع او باشد، نه صرفاً حفظ مال. مثل کسی که برای سربلندی دین می‌جنگد، اما در دل آرزوی غنیمت هم دارد.

ابن المنیر گفته: وجه استدلال بخاری به این حدیث بر طهارت مشک و نیز حدیث بعدی، این است که خون شهید را به مشک تشبیه کرده است، و چون این تشبیه در مقام بزرگداشت و کرامت است، اگر مشک نجس بود، از خبیثات به شمار می‌رفت، و شایسته نبود که در این مقام به آن تشبیه شود.^۱

^۱ - فتح الباری.



۵۵۳۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمُسْكَ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمُسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً » .

معنی کلمات:

- **يُحْذِيكَ:** به تو می بخشد.
- **نافخ:** دمندهی آتش.
- **کیر:** کورهی آتش.

ترجمه: «ابو موسی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: نمونه رفیق خوب و بد مانند کسی است که مشک را حمل نماید و یا کوره آتش را بدمد، کسی که مشک را حمل می کند یا مقداری از آن را به شما هدیه می دهد، یا از او خریداری می نمایید، یا از بوی خوش آن متلذذ می شوید (در هر صورت از آن مشک استفاده خواهید کرد) اما کسی که کوره آتش را می دمد یا لباس شما را می سوزاند، یا بوی بد آن شما را اذیت می کند».

توضیح: مسلماً رفاقت و نزدیکی با انسانهای صالح موجب پیروی از اخلاق و اعمال آنان خواهد شد و رفیق صادق و صالح انسان را از بدبختی به دور می سازد و رفاقت با انسانهای فاسد و بداخلاق انسان را به بدبختی و فساد و آبروریزی می کشاند.

ناصح علوان می گوید: یکی از عوامل سلسله‌ای که هیچ‌چیز به لحاظ رافرفرنی د می‌شود، دوست‌انبد و همراه‌انفلس دلت. خص‌صراً زم‌لایک‌فرد از لحاظ ذفی و ش‌د نه‌لپ‌ی‌ن‌دارد و از جهت ع‌ی‌ض‌ع‌ف ه‌ل‌ت‌ه و س‌س‌ت‌خ‌ل‌قب‌ش‌ل‌د، م‌خ‌ل‌ی‌س‌ی‌ع تحت‌م‌ت‌ظ‌ر‌ف‌ی‌ق‌ب‌د‌ق‌ر‌ار‌م‌ی‌گ‌ی‌ر‌د و ب‌ز‌ود‌ی‌ا‌ز‌ی‌ن‌د‌م‌ی‌ت‌ا‌ن‌ف‌ا‌ج‌ر‌و‌ف‌س‌ل‌ق‌، ا‌خ‌ل‌ق‌ن‌ح‌ط‌و‌ع‌ا‌دا‌ش‌ت‌و‌ن‌ل‌ل‌ر‌ن‌د‌ر‌ا‌ک‌س‌ب‌م‌ی‌ک‌ن‌د‌و‌م‌م‌ر‌اه‌ل‌ا‌ن‌ب‌ه‌س‌ر‌ع‌ت‌ب‌ر‌اه‌ش‌ر‌ق‌ا‌و‌م‌ب‌د‌ع‌ی‌گ‌ا‌م‌م‌ی‌ن‌ه‌د‌ت‌ا‌ل‌ک‌ه‌ج‌ر‌م‌و‌خ‌ل‌ف‌ک‌ا‌ری‌ج‌ز‌و‌ط‌ی‌ع‌ت‌ا‌و‌م‌ش‌و‌د‌و‌ت‌ب‌ک‌ا‌ری‌ب‌رای‌ا‌ب‌ه‌ع‌ل‌ف‌ی‌ت‌ب‌ی‌ل‌م‌ش‌و‌د‌ک‌ه‌ل‌س‌ا‌ز‌ی‌ن‌م‌ر‌ح‌ل‌ب‌ا‌ز‌گ‌ر‌ه‌ل‌د‌ن‌ا‌و



ب‌راه سلامت و ن‌ج‌ا از بیمارل قب‌ب‌ب‌ج‌ی و ل‌ح‌ف‌ل‌ی‌ک‌ه ه‌ر ل‌ح‌ظ‌م‌ب‌ش‌ت‌ر در آن‌ف‌ر و
م‌ی‌رود و از م‌ری‌ر ه‌ن‌ح‌ف‌ی‌ک‌ه وارد آن‌ش ده‌سل‌ت‌ب‌ب‌ری‌ار ش‌رک‌ل م‌ب‌ش‌ود.
ی‌ک‌ی از ن‌ک‌ا م‌ه‌م در ع‌ل‌ی‌م‌ب‌ب‌ت‌ی‌ک‌م‌ب‌ل‌د و ل‌ا‌ی‌ن و م‌ب‌ی‌ان‌ب‌ه آن‌ت‌وج ه‌ن‌ع‌ان‌د،
د‌م‌ب‌ان و ف‌ی‌ق‌ای‌ن‌ز‌ب‌ی‌ک‌ب‌□ ه‌ای آن‌م‌ل‌ت‌ب‌خ‌ص‌وص‌د‌رس‌ن‌ن‌وج‌ول‌ای‌لی‌ن م‌ض‌وع
اه‌ی‌ت‌ب‌ب‌ش‌ت‌ری‌ل‌ا‌م‌ی‌کن‌د.

بطلان دفت و آمده ای لانتحت نظر و بر روی ولایتی نبش د و بطلان دک مبه
کج ا میرین د به هک ارطای مشغولند و آنه را رافعی کشف تا دوت انشکلیت ه
ای تلخ اب کشف دکه آداب مطلوب و اخلاق ارشمنه د و عا دال لکن بی ده را از لآن
کسب کشف د و لآن ربح ذر دانی متبلا ه مشرین ان نشکلیت و فیهی انب د، نرس ت و
برخسلیت نکشف تا در دامگم راهی و لاح راف گفوت ارشمن د.

در کلنجا رفی موده ای بی نیل س لم در بیط مبا هن غفرنی دان از م عثلر با
دویت ایند و فوق ای بیلا استق بی م خس ور خ ولانگ ان عی زم یگردد.

خ هتعالی دپ اب دوتیب افکاردن اهل مغربی رمی د:

﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 177]

«روزی که مش‌خ‌ص‌ظلام لگشت ح‌س‌ر ب‌ده‌ان می‌گ‌ی‌رد و م‌ای‌گی‌اد: ای‌ک‌اش!
 ه‌م‌راه م‌ی‌ول‌خ‌ه‌ل‌ودم و ف‌ل‌ن‌ی‌رب‌ع‌ان د‌ی‌ات و ه‌م‌اراه‌ل‌خ‌اب‌ن‌م ای‌ک‌ارد‌م، او
 ب‌اع‌ش‌ب‌ع‌د از ل‌گ‌ه‌ط‌ی‌ق ه‌ح‌ل‌ت ر‌ف‌ت‌م‌گ‌م ا‌را‌ش‌اوم و از راه‌ر‌س‌ل‌ات‌ح‌ار‌ف
 گ‌رد‌م و ب‌ر‌س‌ل‌ت‌یک‌م‌ث‌ری‌ط‌ان‌ل‌س‌ان ر‌ب‌س‌ری‌ار‌ل‌ل‌ت و ح‌ی‌ر می‌ک‌ند.»
 و ه‌م‌ل‌ل‌ان م‌غ‌ی‌ر‌ه‌ل‌د:

﴿بَقَالَ قَيْنُهُ هُوَ يَبْدَأُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَهُوَ وَلَىٰ لَكَ كَنْفٌ لَّيْبِي﴾ ﴿ق: 27﴾.



«در قیامت (بقی ن لیس انگ مره) م و ج و دی ک ه قی نش خست ایست (میگی ا د :
 □ رورگ ارام ن او بلب طغی ان و ا دارنک رد مبلک ه خ و دش درگ مره ای دوریب و د».

و درس و ره زخرف مغبه دل د :

﴿أَلْ لَّعْنُومِ فَبْ هُم لْ كُؤِالَ لَهْقَى﴾ [الزخرف: 67].

«دوبت ان وی ا رانص می، لَروز (لَروزه) امت (ن م نیک بیگ ن د، مگر لیس ان ه ای
 بقی بکه دوبتی آن مبرای خ هلب و ده ملت)».

و رسول کرم ﷺ مغبه دل د : «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مِنْ
 يُخَالِلِ».

«هر لیس لای لارو بی ن دوست ن زنی ک خ و د ملت، □ س هری ک از ش م ا خوب
 بی ل هیش دک با □ ه کسی ص می ملت)» (رهی ت ترم ذی).

و در رهت بیگری نه ز از بسخاری و «مهل م» آم ده ملت که ه لای لهر خ دا ﷺ
 فرم و د : «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ فَحَامِلُ
 الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكَبِيرِ إِمَّا
 أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً».

«ه هری ن خ و ب م ل ن د کسی ملت ک با خ و د م اده ای بیسری ار خ و ب و داردی ب ملت و
 ه قی داری از آن را می ده ه قی داری از او می خری وی ا ح قی لبوی خ وری از آنبه
 ت و میس د، ام افی قی ب د م ل ن د کسی ملت که در دم آفگری می دم دک می البملت را
 نش می ن د وی ب و بیسری ایب دی از ایست و میس د».

و ه م لای نفرم و ن د : «المرء مع من أحب، وله ما اكتسب» «آدم بیب اکسی ملت که ه
 دوبت ش دارد و هر اخ لقی که دارد از او گفیت ه ملت)» (رهی ت ترم ذی)

فرم و د : «إياك وقرين السوء فإنك به تعرف» «از دوست تب ب لاری ز، بی رت و را
 به و ملت ه او می شن نلن د» (رهی تب ل ن عر ک ر)



هک میس تک ه دران و م ادران عی ب ه لی ن رف موده ای ارش ه توج ه ن جلن د
وب ه آن عم ل کشف دت ا اخ ل قف رنی د لئس انتک امل و تع لای ل داکن د و ن افج ای ه لئس ان
طس لح گردد و نثار اخ لقی و ش خ صهی لآن درنظام ج امع ه ظاهرش ود وب ه لی ن
تتیب ع الهی برای خ و شب خعی ج امع ه خ ی ش ب وده و ه لئان طس لح و
دع و کشف گ انب ه ه طس تبث ل ن دک ب لی ش کل یگی لآن ج امع ه فی ز طس لح ش ود و
ام ت سل لم ه ه لئ ن لئ قف رنی د لیب ا لی ن اع م ال وصف ا سب و د ه لئ خ ارکن د.

نکته: سبب ورود حدیث در این باب، به خاطر لفظ «مسک» است.

۲۲ - باب الأرنب

باب: خرگوش

۵۵۳۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَنَفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرْ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعِبُوا ، فَأَخَذْنَهَا فَبَجَّتْ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا ، فَبَعَثَ بِوَرَكَيْهَا - أَوْ قَالَ بِمُخَذَّيْهَا - إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَّلَهَا .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می گوید: در محلی به نام مرّ ظهران (در نزدیکی مکه) خرگوشی را فراری دادیم، دیگران خسته شدند و نتوانستند آن را تعقیب کنند ولی من تعقیبش کردم و آن را گرفتم و به نزد ابو طلحه آوردم، ابو طلحه سرش را برید، و قسمت بالای ران یا هر دو رانش را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرستاد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آن را قبول کرد و آن را خورد».

توضیح: قوله (باب الأرنب): یعنی «باب خرگوش». خرگوش حیوانی کوچک است که شبیه بزغاله (عناق) است، اما پاهایش درازتر از دست هایش است. واژه ی «أرنب» به صورت اسم جنس هم برای نر و هم برای ماده به کار می رود. همچنین گفته شده که به خرگوش نر «خُرْز» (بر وزن عُمَر، با حروف معجم)، به ماده «عِکرشه»، و به نوزاد خرگوش «خُرْنق» گفته می شود (با کسره خ، سکون ر، فتح ن و پس از آن قاف). این اصطلاحات مشهور هستند.



و گفته جاحظ: «أرنب» فقط برای ماده گفته می‌شود. همچنین گفته شده که خرگوش بسیار ترسو و شهوت‌ران است، و به گونه‌ای است که یک سال نر و یک سال ماده می‌شود، و حیض هم دارد (در ادامه ذکر خواهد شد چه کسی این مطلب را روایت کرده است). همچنین گفته‌اند خرگوش با چشمان باز می‌خوابد.

قوله (أنفجنا): یعنی با فاء مفتوحه و جیم ساکنه، به معنای «برخاستانیدیم» یا «به حرکت واداشتیم» است.

در روایت مسلم آمده: «استنفجنا» که صورت استفعالی آن است. گفته می‌شود: «نفج الأرناب» یعنی خرگوش‌ها پریدند یا گریختند، و «انتفج» نیز همین معنا را دارد. «أنفجته» یعنی او را از جایش برخیزاندی. و نیز گفته‌اند «انتفاج» به معنای برافراشته شدن موها یا سیخ شدن بدن از ترس است. بنابراین، معنای آن چنین است: با تعقیب ما، خرگوش‌ها به حالت گریز و سیخ شدن موها افتادند.

در شرح مسلم از مازری آمده که به جای «أنفجنا» گفته شده: «بعجنا» (با باء موحده و عین مفتوحه)، که آن را به معنای شکافتن دانسته، مانند «بعج بطنه» یعنی شکمش را شکافت. قاضی عیاض این واژه را تصحیف (تحریف نوشتاری) دانسته و رد کرده، چون در ادامه روایت آمده که آنها به دنبال خرگوش دویدند؛ اگر شکمش را شکافته بودند، دیگر دویدن دنبالش معنا نداشت.

قوله (بِمَرِّ الظَّهْرَانِ): «مرّ» با م مفتوحه و ر مشدد، و «الظهران» با ظای معجمه به صورت تشبیه، نام مکانی است که یک منزل از مکه فاصله دارد. گاهی برای تخفیف، فقط یکی از این دو واژه گفته می‌شود. عوام مصری آن را به اشتباه «بطن مرو» می‌نامند، درحالی که صحیح آن «مرّ» با تشدید راء است.

قوله (فسعى القوم فلغبوا): یعنی «قوم دویدند و خسته شدند»؛ «لغبوا» با غین معجمه و باء موحده به معنای خسته شدن است. در روایت کشمیه‌نی به جای آن «تعبوا» آمده که همان معنا را دارد. در کتاب «هبه» پیشتر درباره اشتباه داوودی در نقل این واژه توضیح داده شده است.

قوله (فأخذتها): در روایت «هبه» آمده: «او را گرفتم». در روایت مسلم آمده: «دویدم تا او را گرفتم». و در روایت ابوداود از حماد بن سلمه از هشام بن زید آمده: «و من پسری حزور



نوجوان بالغ) بودم». واژه‌ی «حزور» با حای مهمله، زای مشدده و واو، و راء آمده، و گاهی زای آن را ساکن و واو را مخفف می‌کنند. به معنای نوجوان همراهی است.

قوله (إلى أبي طلحة): یعنی خرگوش را نزد ابوطلحه، که شوهر مادرش بود، بردم.

قوله (فذبحتها): در روایت طيالسی آمده: «با سنگی آن را ذبح کرد». و در روایت حماد آمده: «آن را بریان کردم».

قوله (فبعث بورکیها أو قال بفخذیها): یعنی «دو ساق یا دو ران خرگوش را فرستاد»; این تردید از راوی است. در کتاب «هبه» پیش‌تر به این مطلب اشاره شده بود. در روایت حماد آمده: «بَعَثَ بَعْجَها» (یعنی قسمت پشتی بدنش را فرستاد).

قوله (فَقَبَّلَها): یعنی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم هدیه را پذیرفت. در کتاب «هبه» از همین راوی (هشام بن زید) آمده که گفت: «گفتم: آیا از آن خورد؟ گفت: بله، از آن خورد»، سپس گفت: «پس آن را پذیرفت». در روایت ترمذی از طریق ابوداود طيالسی آمده: «او از آن خورد. گفتم: خورد؟ گفت: پذیرفت». این تردید از هشام بن زید است، زیرا پدرزیرگش (انس بن مالک) را دید که گفت: پیامبر آن را خورد، اما خودش در بیان خوردن مردد بود ولی قبول کردن هدیه را تأیید کرد.

دارقطنی از عایشه روایت کرده که گفت: «به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم خرگوشی هدیه دادند، در حالی که من خواب بودم، پس از قسمت عقب آن را برای من کنار گذاشت، و زمانی که بیدار شدم، به من خوراند». اگر این روایت صحیح باشد، دلالت دارد که پیامبر از آن خورده، ولی سند آن ضعیف است.

در کتاب «الهدایة» از فقهای حنفی آمده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم از گوشت خرگوشی که برایش بریان شده بود، خورد و اصحابش را نیز به خوردن آن امر کرد. به‌نظر می‌رسد مؤلف این نظر را بر اساس دو حدیث بیان کرده است: یکی همان حدیثی که در باب (پیش‌تر) گذشت و اشکالات آن روشن شد، و دیگری حدیثی است که نسائی آن را از طریق موسی بن طلحه از ابوهریره روایت کرده: «یک عرب بادیه‌نشین نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم آمد در حالی که خرگوشی را بریان کرده بود و آن را جلوی پیامبر گذاشت. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم خود از آن نخورد، اما به اصحابش دستور داد از آن بخورند».



راویان این حدیث همه مورد اعتماد هستند، ولی درباره روایت موسی بن طلحه اختلاف زیادی وجود دارد.

در این حدیث، جواز خوردن گوشت خرگوش ثابت می‌شود، و این نظر تمام علمای اسلام است؛ به جز برخی که خوردن آن را مکروه دانسته‌اند. این نظر از عبدالله بن عمر (از صحابه)، عکرمه (از تابعین) و محمد بن ابی لیلی (از فقها) نقل شده است. ایشان برای اثبات کراهت، به حدیث خزیمه بن جزء استناد کرده‌اند: «گفتم: ای رسول الله! درباره خرگوش چه می‌فرمایید؟ فرمود: من آن را نمی‌خورم، ولی حرام هم نمی‌دانم. زن عرب گفت: پس من از آنچه تو حرام نکرده‌ای می‌خورم.

گفت: ای رسول الله! چرا نمی‌خوری؟ فرمود: به من خبر داده شده که حیض می‌بیند.» اما این حدیث سند ضعیفی دارد، حتی اگر صحیح هم باشد، دلالتی بر کراهت ندارد، همان‌طور که در باب بعد توضیح داده خواهد شد. شاهی نیز از عبدالله بن عمرو روایت شده که گفته است: «خرگوشی را نزد پیامبر آوردند، او نخورد و نهی هم نکرد و گفت: گفته شده که حیض می‌بیند.» این روایت را ابوداود آورده است.

و همچنین شاهی از عمر بن خطاب نیز در مسند اسحاق بن راهویه نقل شده است. رافعی از ابوحنیفه نقل کرده که گوشت خرگوش را حرام دانسته، اما نووی این نقل قول را از ابوحنیفه اشتباه دانسته است.

در این حدیث همچنین جواز شکار کردن و بیرون رفتن به قصد شکار ثابت می‌شود. اما در حدیثی که ابوداود و نسائی از ابن عباس روایت کرده‌اند آمده: «کسی که دنبال شکار برود، دچار غفلت می‌شود.» این حدیث مربوط به کسی است که پیوسته و بیش از حد به شکار می‌پردازد تا آنجا که او را از عبادات و امور دینی و دنیوی غافل کند.

در این حدیث همچنین آمده است که هر کس شکار را بگیرد، مالک آن می‌شود و کسانی که در تحریک حیوان با او همکاری کرده‌اند، در آن شریک نیستند.

در حدیث، جواز هدیه‌دادن شکار و قبول کردن آن از سوی شکارچی نیز اثبات می‌شود. همچنین این مطلب که هدیه‌دادن چیز کم‌ارزشی که برای گیرنده ارزش دارد، جایز است، نیز اینکه ولی صبی (کودک) می‌تواند در اموال او، در صورت وجود مصلحت، تصرف کند.



در حدیث، استعمال و پرسش شاگرد از استاد خود در مورد مواردی که شک یا تردیدی در آن‌ها دارد نیز مشروع دانسته شده است، همان‌گونه که هشام بن زید از انس بن مالک در مورد ماجرای خرگوش پرس‌وجو کرد.^۱

۳۳ - باب الضَّبِّ

باب: سوسمار

توضیح: قوله (باب الضب): یعنی «باب مارمولک بیابانی» (نوعی سوسمار صحرایی). این حیوان شبیه موش صحرایی است، ولی از آن بزرگ‌تر است. کنیه‌اش «أَبَا جِل» است (با دو حرف مهمله)، و به ماده‌ی آن «ضَبَّه / ضب» گفته می‌شود. قبیله‌ای نیز به همین نام نامیده شده است. در «خَیْف» (ناحیه‌ای در منی) کوهی هست به نام «ضَبَّ». همچنین «ضب» به بیماری‌ای در پای شتر هم گفته می‌شود.

گفته شده است که آلت تناسلی نر این حیوان دو شاخه است، لذا به آن «ذَکْران» (یعنی دو نر) گفته می‌شود.

ابن خالویه گفته است که «ضب» تا ۷۰۰ سال عمر می‌کند، آب نمی‌نوشد، و در هر چهل روز تنها یک قطره ادرار می‌کند. دندان‌هایش نمی‌ریزد، بلکه دندان‌هایش به صورت یک پارچه است.

گفته شده که خوردن گوشت آن باعث از بین رفتن تشنگی می‌شود. ضرب‌المثلی عربی نیز هست که می‌گوید: «این کار را انجام نمی‌دهم تا زمانی که ضب آب بخورد»؛ یعنی هرگز این کار را نخواهم کرد، چرا که ضب آب نمی‌نوشد و به هوای خنک و نسیم قناعت می‌کند و در زمستان از سوراخ خود بیرون نمی‌آید.

مصنف (مولف کتاب) در این باب دو حدیث ذکر کرده است.^۲

۵۵۳۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الضَّبُّ لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا أَحَرِّمُهُ» .

^۱ - فتح الباری.

^۲ - فتح الباری.



ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: من نه گوشت سوسمار را می خورم و نه آن را حرام می نمایم».

توضیح: قوله (الضب لست أكله ولا أحرمه): یعنی «ضَب را نمی خورم، ولی آن را حرام نمی دانم». این حدیث به صورت مختصر آمده، اما مسلم از طریق اسماعیل بن جعفر از عبدالله بن دینار آن را چنین روایت کرده: «از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره ضَب پرسیده شد، فرمود: نمی خورم و آن را حرام نمی دانم». و از نافع از ابن عمر نیز آمده: «مردی از پیامبر پرسید...»

در روایتی دیگر از نافع آمده که این پرسش زمانی مطرح شد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بر منبر بود. این پرسش کننده ممکن است خزیمه بن جزء باشد؛ ابن ماجه از او چنین روایت کرده: «گفتم: ای رسول الله! نظرت در مورد ضَب چیست؟ فرمود: من نمی خورم و آن را حرام نمی دانم. گفتم: پس من از آنچه تو حرام نکرده ای می خورم». ولی سند این حدیث ضعیف است.

در صحیح مسلم و نسائی از ابوسعید خدری روایت شده که مردی گفت: «ای رسول الله! ما در سرزمین پر از ضَب زندگی می کنیم؛ چه دستور می دهی؟» پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «به من گفته اند که قومی از بنی اسرائیل به شکل حیوانات مسخ شدند. پس نه امر کرد و نه نهی کرد».

عبارت «مُضَبَّة» (با ضم میم و کسر ضاد) به معنای منطقه ای پر از ضَب است. ممکن است این شخص همان «ثابت بن ودیعة» باشد؛ زیرا ابوداود و نسائی از او روایت کرده اند: «گفتم: ضبی شکار کرده بودم و یکی از آنها را بریان کردم و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آوردم. پیامبر چوبی برداشت و با آن انگشت هایش را شمرد، سپس فرمود: قومی از بنی اسرائیل مسخ شدند و به حیواناتی تبدیل شدند. من نمی دانم کدام حیوانات مسخ شده اند، بنابراین نخورد و نهی هم نکرد.» و سند این حدیث صحیح است.^۱

۵۵۲۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بَنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ

^۱ - همان.



رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ مَيْمُونَةٍ فَأَتَى بِضَبٍّ مَحْثُودٍ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النَّسَوَةِ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ . فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ « لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ » . قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ .

ترجمه: « خالد بن ولید - رضی الله عنه - می گوید: با پیامبر - صلى الله عليه وسلم - به نزد میمونه (که خاله خالد و ابن عباس بود) رفتیم، دیدیم حفیده دختر حارث خواهر میمونه سوسمار پخته شده ای را از نجد برای میمونه آورده است، میمونه هم آنرا پیش پیامبر - صلى الله عليه وسلم - گذاشت، پیامبر - صلى الله عليه وسلم - کمتر اتفاق می افتاد قبل از اینکه بداند طعامی را که برایش آورده اند چیست دست به سوی آن بکشد، ولی این بار دست به سوی آن دراز کرد، وقتی که خواست از گوشت سوسمار بخورد یکی از زنانی که در مجلس حضور داشت گفت: شما ای زنان! به پیامبر - صلى الله عليه وسلم - خبر دهید غذایی را که برایش آورده اید چیست، ای رسول الله! این گوشت سوسمار است، پیامبر - صلى الله عليه وسلم - از آن دست کشید و آن را نخورد، خالد بن ولید گفت: ای رسول الله! مگر گوشت سوسمار حرام است؟ پیامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: خیر، حرام نیست، ولی چون سوسمار در سرزمین ملت ما وجود ندارد، من از خوردن آن خوشم نمی آید، خالد گوید: آن را پیش خود کشیدم، وقتی آن را می خوردم پیامبر - صلى الله عليه وسلم - به من نگاه می کرد.»

توضیح: عبارت "عن أبي أمية بن سهل" یعنی پسر سهل انصاری؛ او پیامبر را دیده و پدرش از صحابه است. این حدیث در آغاز کتاب اطعمه از طریق یونس بن یزید از ابن شهاب آمده که گفت: «ابو امامه به من خبر داد».

عبارت «عن عبدالله بن عباس عن خالد بن ولید» در روایت یونس چنین آمده: «ابن عباس به من گفت که خالد بن ولید، همان کسی که به او سیف الله گفته می شود، به او خبر داده». در این حدیث بین علما اختلاف است که آیا حدیث از ابن عباس نقل شده یا از خالد؟ همچنین در نقل از مالک اختلاف است؛ بیشتر روایات به نقل از ابن عباس از خالد است. یحیی بن بکیر در "موطأ" و گروهی از علما حدیث را از قول مالک با سندی از ابن عباس و خالد روایت کرده اند که هر دو داخل شدند.



یحیی بن یحیی تمیمی از قول مالک روایت کرده: «ابن عباس گفت: من و خالد وارد خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم شدیم». این روایت را مسلم از طریق عبدالرزاق از معمر از زهری نیز چنین نقل کرده: «ابن عباس گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتیم در حالی که در خانه میمونه بود و دو عدد ضب بریان شده آوردند». هشام بن یوسف نیز این حدیث را از معمر مثل دیگران نقل کرده. تطبیق این روایت‌ها چنین است که ابن عباس شاهد ماجرا در خانه خاله‌اش میمونه بوده، همان‌طور که در یکی از روایت‌ها نیز تصریح شده است.

او احتمالاً از خالد که پرسش‌کننده درباره حکم ضب بود و خودش آن را خورد، جزئیاتی را تأیید گرفته، بنابراین گاه این حدیث را از خالد روایت می‌کرد.

حدیث محمد بن منکدر از ابو امامه بن سہل از ابن عباس چنین است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه میمونه بود و خالد بن ولید هم حضور داشت که گوشت ضب آورده شد». این حدیث را مسلم روایت کرده. همچنین سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده اما در آن نام خالد نیامده است. در روایت یونس آمده: «او (میمونه) خاله من و خاله ابن عباس بود». اسم مادر خالد "لبابه صغری" و مادر ابن عباس "لبابه کبری" است که کنیه‌اش "ام الفضل" بود و مادر فضل بن عباس نیز هست. این دو و میمونه، هر سه دختران حارث بن خزَن از قبیله هلالی هستند.

عبارت "فأتی بضب محنوذ" یعنی ضب بریان شده‌ای که بر سنگ‌های داغ پخته شده است. در روایت معمر به صورت "ضب مشوی" (بریانی) آمده است. "محنوذ" اصطلاح خاص‌تری است.

یونس اضافه می‌کند که "خواهر میمونه، حفیده آن را آورد". در روایت دیگر، آمده است: «ام حفیده دختر حارث بن حزن، خاله ابن عباس، برای پیامبر صلی الله علیه وسلم روغن، کشک و گوشت ضب هدیه آورد».

در روایتی از عوف از ابو بشر از سعید بن جبیر از طحاوی آمده که «ام حفیده ضب و خارپشت آورد». آوردن خارپشت عجیب است. گاه گفته شده نام او "هزبله" است و این در "موطأ" از مرسل عطاء بن یسار آمده است. شاید دو اسم داشته یا یکی لقب باشد. در برخی منابع، نام او "حمیده" و کنیه‌اش "ام حمید" آمده است. برخی تصحیف‌ها نیز در منابع دیده می‌شود.



عبارت "فأهوى" (یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم دست برد تا بخورد) یونس اضافه می کند: «پیامبر صلی الله علیه وسلم بندرت دست به غذا دراز می کرد تا اینکه نوع آن برایش روشن می شد».

در روایتی از اسحاق بن راهویه و بیهقی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم هدیه را نمی خورد تا صاحبش خودش از آن بخورد، به خاطر اتفاقی که در خیبر با گوشت سمی پیش آمده بود.

عبارت "فقال بعض النسوة..." یعنی برخی زنان گفتند: به پیامبر صلی الله علیه وسلم بگوئید که این غذا چیست. گفتند: ضب است. در روایت یونس آمده: یکی از زنان گفت: «ای رسول الله، این ضب است». او گویا می خواست دیگری به پیامبر بگوید اما چون کسی نگفت، خودش گفت.

در روایت مسلم آمده: «در خانه میمونه بودیم و خوانی آوردند که بر آن گوشت بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم خواست بخورد، میمونه گفت: این گوشت ضب است. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم دست کشید». در روایتی از طبرانی آمده که میمونه گفت: "به پیامبر صلی الله علیه وسلم بگوئید این چیست".

عبارت "فرع يده" یعنی دست خود را از ضب برداشت. یونس اضافه کرده که فقط از خوردن ضب خودداری کرد، نه دیگر غذاها. در روایت سعید بن جبیر آمده که «پیامبر صلی الله علیه وسلم کشک خورد و شیر نوشید».

عبارت "لم يكن بأرض قومي" یعنی ضب در سرزمین قوم من (قریش) نبود. برخی معترض شده اند که ضب در حجاز زیاد است. ابن العربی پاسخ داده که در حجاز چنین نیست، یا شاید به اسمی دیگر شناخته می شده. ابن عبدالبر نیز این دیدگاه را داشته است. اما مقصود پیامبر صلی الله علیه وسلم از "قومی" تنها قریش و نواحی مکه بوده، نه همه حجاز.

در روایت مسلم آمده: «در مدینه عروسی ما را دعوت کرد و ۱۳ ضب آوردند که برخی خوردند و برخی نه». این نشان دهنده فراوانی ضب در آن منطقه است.

عبارت "فأجذني أعافه" یعنی "من از آن بدم می آید و میلی ندارم". در روایت سعید آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم گویا از خوردن ضب تنفر داشت. اگر حرام بود، بر سفره اش



نمی آمد و دیگران را به خوردنش امر نمی کرد». هرچند واژه "امر" به کار رفته اما مقصود نوعی اجازه و تأیید بوده نه دستور قطعی.

در روایت مسلم آمده: «به آنان فرمود بخورید، پس فضل، خالد و زن خوردند». در روایت دیگری نیز آمده: «بخورید و به دیگران بدهید، حلال است، اما خوراک من نیست».

بیان شده که علت نخوردن پیامبر صلی الله علیه وسلم ناآشنایی با آن غذا بود. همچنین در "موطأ" از مرسل سلیمان بن یسار آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: بخورید، من کسی را از سوی الله در کنار خود دارم». ماذری گفته منظور حضور فرشته‌ها بوده و ممکن است ضب بویی داشته که پیامبر به همین خاطر از خوردن آن خودداری کرده، مانند سیر که با اینکه حلال است، پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را نمی خورد.

می توان گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم به دو دلیل ضب را نخورد: اول، ناآشنایی؛ دوم، بوی نامناسب آن.

قوله (قال خالد فاجترته) گفته خالد «فاجترته» (با جیم و دو راء) است. این صورت در کتب حدیث معروف است. برخی از شارحان کتاب «المهذب» آن را با «زاء» پیش از راء ضبط کرده اند، ولی نووی آن را غلط دانسته است.

قوله (ینظر): در روایت یونس افزوده شده است: «به آن نگاه می کرد».

در این حدیث از فواید، جواز خوردن گوشت ضب (نوعی خزنده بیابانی) است. عیاض نقل کرده که برخی خوردن آن را حرام دانسته اند و حنفیه آن را مکروه می دانند. ولی نووی این نظر را رد کرده و گفته: من گمان نمی کنم این نسبت به کسی درست باشد، و اگر هم صحیح باشد، با نصوص شرعی و اجماع پیشینیان رد می شود.

من (ابن حجر) می گویم: ابن المنذر این قول (کراهت خوردن ضب) را از علی نقل کرده، پس چگونه می توان از اجماع سخن گفت؟ ترمذی نیز کراهت را از برخی از اهل علم نقل کرده است.

طحاوی در کتاب «معانی الآثار» می گوید: گروهی خوردن ضب را مکروه دانسته اند، مانند ابوحنیفه، ابویوسف و محمد بن حسن. محمد (بن حسن) به حدیث عایشه استناد کرده است: «به پیامبر صلی الله علیه وسلم ضبی هدیه شد، آن را نخورد. سائلی آمد. عایشه خواست آن را به او بدهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا چیزی را می دهی که خودت نمی خوری؟».



طحاوی در پاسخ می‌گوید: این حدیث دلیل بر کراهت نیست، چرا که ممکن است پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط از آن نفرت داشته، و هدفش این بوده که صدقه دادن به الله باید از بهترین طعام‌ها باشد، همان‌طور که صدقه دادن با خرمای بد را نهی کرده است.

درباره نهی از خوردن ضب: حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است که خوردن ضب را نهی کرده، و ابوداود با سندی حسن آن را روایت کرده است. این روایت از اسماعیل بن عیاش از ضمضم بن زرعه از شریح بن عتبّه از ابی راشد حبرانی از عبدالرحمن بن شبل است. و راویان شام هستند و ثقّه‌اند. برخلاف دیدگاه‌هایی که سند آن را ضعیف دانسته‌اند، مثل خطابی، ابن حزم و بیهقی. بخاری روایت اسماعیل از شامیان را قوی دانسته و ترمذی برخی از این روایات را تصحیح کرده است.

درباره احتمال مسخ شدن ضب: ابوداود از عبدالرحمن بن حنبل روایت کرده: «در زمینی پر از ضب فرود آمدم، و از آن خوردم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: امتی از بنی اسرائیل به حیواناتی مسخ شده‌اند، می‌ترسم این‌ها همان باشند، پس دیگ‌ها را برگردانید.» این حدیث را احمد روایت کرده و ابن حبان و طحاوی آن را صحیح دانسته‌اند. طحاوی از طریق دیگری از زید بن وهب، و همراه او حارث بن مالک، یزید بن ابی زیاد، و وکیع نقل کرده که در پایان روایت آمده: «به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته شد که مردم از آن خورده‌اند، ولی او نه خورد و نه نهی کرد.»

جمع‌بندی میان احادیث: احادیث پیشین دلالت بر جواز خوردن ضب دارند. جمع بین آن‌ها و احادیث نهی، به این صورت است که نهی مربوط به ابتدا بوده، زمانی که احتمال می‌داد ضب حیوانی مسخ شده باشد. سپس، پس از آنکه دانست حیوانات مسخ شده تولیدمثل نمی‌کنند، حکم را تغییر نداد ولی از آن به دلیل نفرت شخصی نخورد، در حالی که آن را حرام اعلام نکرد و در سفره‌اش نیز خورده شد، که این دلیل بر جواز است. پس، کراهت (تزییه) فقط برای کسی است که از آن نفرت دارد، نه برای همه.

درباره حدیث ابن عباس: در حدیثی از یزید بن الأصم آمده که وقتی داستان ضب را برای ابن عباس تعریف کرد، مردم زیاد صحبت کردند تا یکی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «نمی‌خورم، نهی هم نمی‌کنم و حرامش نمی‌دانم.» ابن عباس گفت: چه حرف بدی دیدی! پیامبر صلی الله علیه وسلم برای حلال یا حرام کردن آمده بود. (روایت مسلم)



ابن العربی گفته: ابن عباس گمان کرد گوینده منظورش این است که «نمی خورم» یعنی «حلالش نمی دانم»، و این را رد کرد، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم نمی تواند چیزی را نه حلال بداند و نه حرام.

نقد و پاسخ به ابن العربی: شارح ترمذی این را نقد کرده و گفته: اگر حکم چیزی در شرع مشخص نباشد، جزء موارد مشتبّه است و به حکم حالت پیشاشرعی برمی گردد. ولی نظر صحیح (به نقل از نووی) این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره موضوعی پرسیده می شود، باید حکم شرعی آن را بیان کند، و این منظور ابن العربی و ابن عباس است. در روایتی از ابوبکر بن ابی شیبّه که استاد مسلم بوده، آمده: «نمی خورم، نهی نمی کنم، حلال نمی دانم، و حرام هم نمی دانم.» شاید مسلم این قسمت را عمداً حذف کرده چون شاذ است، چون در هیچ کدام از دیگر طرق نیامده، نه در روایت ابن عباس و نه دیگران. معروف ترین راوی این عبارت «نمی خورم و حرام نمی دانم» ابن عمر است، و هیچ گاه نگفته «حلال نمی دانم». بنابراین، جمله «لا أحله» (آن را حلال نمی دانم) ثابت نیست و راوی آن (یزید بن الأصم) هرچند ثقه است، ولی آن را از گروهی از مردم نقل کرده که نامشان معلوم نیست. دلیل دیگر کسانی که خوردن ضب را ممنوع می دانند: روایت ابوسعید در صحیح مسلم: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «به من گفته اند که امتی از بنی اسرائیل مسخ شده اند.» و قبلاً هم به آن اشاره شد.

طبری گفته: این حدیث دلالت قطعی ندارد که ضب از مسخ شده هاست، بلکه پیامبر صلی الله علیه وسلم احتمال داد چنین باشد، و بعداً که الله به او آموخت که مخلوقات مسخ شده نسل ندارند، توقف کرد.

طحاوی نیز همین را گفته و از طریق معرور بن سوید از عبدالله بن مسعود نقل کرده: از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره میمون و خوک سؤال شد که آیا از مسخ شده ها هستند؟ فرمود: «الله قومی را که هلاک یا مسخ کرده، برای آن ها نسل و بازمانده ای قرار نداده است.» اصل این حدیث در صحیح مسلم آمده.

ابن العربی گفته بود: «اینکه گفته شود مسخ شده ها نسل ندارند، ادعایی است بی دلیل، چون این چیزی نیست که عقل بفهمد، بلکه نیاز به نقل دارد.» اما پاسخ این است که روایت های صحیح، خلاف این را نشان می دهند و بر آن تکیه می توان کرد.



طحاوی پس از این شواهد، حدیث ابن عمر را نقل کرده و نتیجه گرفته: بر اساس این آثار، خوردن ضب اشکالی ندارد، و من نیز به همین فتوا می‌دهم.

درباره استدلال محمد بن حسن: محمد بن حسن برای تأیید دیدگاه خود به حدیث عایشه استناد کرده، و طحاوی آن را نقل می‌کند: حماد بن سلمه از حماد بن ابی سلیمان از ابراهیم از اسود از عایشه که می‌گوید: به پیامبر صلی الله علیه وسلم ضبی هدیه شد و او آن را نخورد. سائلی آمد و عایشه خواست آن را به او دهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «چیزی را می‌دهی که خودت نمی‌خوری؟» محمد بن حسن از این برداشت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نه تنها برای خودش بلکه برای دیگران نیز کراهت داشت.

ولی طحاوی در پاسخ می‌گوید: ممکن است این هم مانند آیه (وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) باشد؛ یعنی چیزی که انسان با بی‌میلی می‌پذیرد. و سپس احادیثی را نقل می‌کند که دلالت بر کراهت صدقه دادن با خرمای فاسد دارد، که در کتاب نماز، باب آویختن خوشه خرما در مسجد، ذکر شده است.

می‌گوید: (كانوا يحبون الصدقة بأرداء تمرهم، فنزلت: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}) آن‌ها دوست داشتند از خرمای بی‌کیفیت خود صدقه بدهند، پس این آیه نازل شد: «از بهترین چیزهایی که به دست آورده‌اید انفاق کنید». او گفت: به همین دلیل، عایشه از صدقه دادن با گوشت ضب (سوسمار بیابانی) کراهت داشت، نه به دلیل حرام بودن آن. این نشان می‌دهد که او از محمد بن حسن چنین فهمیده بود که کراهت، در اینجا به معنای تحریم است؛ در حالی که آنچه از بیشتر حنفیان معروف است، کراهت تنزیهی (نه تحریمی) است.

برخی به سمت تحریم تمایل پیدا کردند و گفتند: چون احادیث متعارض‌اند و نتوانستیم زمان تقدیم و تأخیر آن‌ها را بفهمیم، جانب تحریم را ترجیح دادیم تا نیاز به نسخ کمتر شود. اما این ادعا که فهم زمان آن ممکن نیست، نادرست است، همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد. والله أعلم.

و از ابن‌العربی تعجب می‌شود، آنجا که گفته: «گفتن اینکه مخلوقات مسخ‌شده نسل ندارند، صرفاً یک ادعاست؛ زیرا این موضوع با عقل قابل شناخت نیست و تنها از راه نقل باید اثبات شود، ولی در این مورد چیزی که قابل اتکا باشد وجود ندارد.»



این در حالی است که گویا او حدیث صحیح مسلم را به خاطر نداشته. سپس می‌گوید: «و حتی اگر فرض کنیم که ضب (سوسمار) واقعاً از جمله مخلوقات مسخ‌شده باشد، باز هم این دلیل بر حرمت خوردن آن نیست؛ چرا که ماهیت انسانی‌اش کاملاً از بین رفته و اثری از آن باقی نمانده است. بلکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از خوردن آن به خاطر نازل شدن غضب الهی بر آن قوم، کراهت داشت، همان‌گونه که نوشیدن از آب‌های قوم ثمود را نیز مکروه دانست.» مسأله جواز خوردن انسان، اگر به حیوانی مأکول‌الحکم (قابل خوردن) مسخ شده باشد، را من در کتاب‌های فقهی ندیده‌ام.

درسها و اندرزها!!

■ در این حدیث همچنین مشروعیت اعلام چیزی که در آن تردید وجود دارد برای روشن شدن حکم شرعی آن آمده است.

■ و نیز اینکه صرف تنفر و نپسندیدن چیزی دلیل بر حرمت آن نیست.

■ و اینکه نقل شده پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم هیچ‌گاه غذایی را نکوهش نمی‌کرد، مربوط به غذاهایی است که انسان تهیه کرده بود، تا مبدا دل او بشکند یا به کوتاهی در تهیه غذا متهم شود.

■ اما در مورد چیزهایی که به طبیعت آن‌ها چنین تنفیری نسبت داده شده، این دیگر نکوهیده نیست.

■ از این روایت برداشت می‌شود که این رفتار عیبی برای کسی که آن را انجام داده، نیست؛ برخلاف دیدگاه برخی افراد سخت‌گیر.

■ و اینکه طبع‌های انسانی نسبت به برخی خوراکی‌ها متفاوت‌اند؛ و حتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر گوشتی فاسد شده باشد، لزوماً حرام نیست، چون برخی طبع‌ها از آن نفرت ندارند.

■ همچنین در این حدیث آمده که بستگان همسر می‌توانند با اجازه یا رضایت شوهر وارد خانه او شوند. ابن‌عبدالبر در این باره دچار خطایی بزرگ شد و گفت: «ورود خالد بن ولید به خانه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در این ماجرا، قبل از نزول آیه حجاب بوده است.» ولی از آن



غافل شد که خودش نقل کرده بود اسلام خالد میان عمره قضیه و فتح مکه رخ داده، و حجاب قبل از آن، به اتفاق علما نازل شده بود. و در روایت این حدیث آمده: «خالد گفت: ای رسول الله، آیا این گوشت حرام است؟» پس اگر این ماجرا قبل از نزول حجاب بود، یعنی قبل از اسلام آوردن خالد بوده، و در این صورت اصلاً سؤال کردن درباره حلال و حرام از او معنا نداشت، و نمی توانست پیامبر صلی الله علیه وسلم را با لفظ «یا رسول الله» خطاب کند.

■ در این روایت همچنین جواز خوردن غذا در خانه خویشان، داماد، یا دوستان وجود دارد. و به نظر می رسد خالد و دیگر کسانی که همراهش خوردند، یا خواستند دل کسی که هدیه داده بود را خوش کنند، یا برای اطمینان از حلیت آن، یا برای اطاعت از امر پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «بخورید». و کسانی که نخوردند، چنین فهمیدند که دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها از باب اباحه (اجازه دادن) بوده نه الزام.

■ از این حدیث استفاده می شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم با یارانش غذا می خورد و اگر گوشت در دسترس بود، می خورد؛ و اینکه او از غیب چیزی نمی دانست مگر آنچه که الله به او آموخته بود.

■ همچنین فهم و عقل بالای میمونه (یکی از همسران پیامبر) و خیرخواهی عمیقش نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم را نشان می دهد؛ چراکه متوجه شد ممکن است پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوردن آن گوشت احساس تنفر داشته باشد، پس مانع از آن شد، و در این کار حدس درستی زد.

■ از این برداشت می شود که اگر کسی احتمال می دهد شخصی از چیزی نفرت داشته باشد، نباید آن را پنهان کند یا مخفیانه به او بخوراند، مبادا که زیان ببندد. و این مورد در مورد برخی افراد واقعاً دیده شده است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۲۴ - باب إِذَا وَقَعَتِ الْمَأْرَةُ فِي السَّمَنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

باب: اگر موش در روغن جامد یا گداخته بیفتد

توضیح: حافظ گفته: یعنی آیا حکم متفاوت است یا خیر؟

ظاهراً برای اجتهاد و اختلاف زیاد، در این مورد حکم قاطع داده نشده است. قبلاً در بحث طهارت اشاره شده که انتخاب می‌شود که موش فقط وقتی موجب نجاست است که تغییر در ماده ایجاد کند (یعنی ماده نجس شود). احتمالاً همین نکته باعث شده راه یونس که مفصل این موضوع را آورده است، ذکر شود.

۵۵۲۸ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَاتَتْ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا فَقَالَ « أَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ » . قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنْ مَعَمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّاتًا .

ترجمه: میمونه رضی الله عنها همسر پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم می گوید: موشی داخل ظرف روغنی افتاد؛ و در آن مرد، از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در این باره سؤال شد، فرمود: «موش و روغن های اطراف را دور بریزید، و دیگر روغن ها را بخورید».

توضیح: در مورد میمونه (همسر پیامبر) قبلاً در پایان کتاب وضو بیان شده که در روایات درباره سند میمونه اختلاف وجود دارد؛ اینکه حضور او در سند اثبات شود یا نه، اما غالب نظر بر اثبات حضور اوست. همین‌طور درباره مالک اختلاف است که او سند را وصل می‌داند یا قطع.

در حدیث آمده: «بگو: بیاندازید آن (موش) و اطراف آن را»؛ این عبارت در بیشتر روایات ابن عیینه آمده و در مسند اسحاق بن راهویه هم هست. در یکی از روایت‌های ابن عیینه به صورت مفصل آمده: «اگر جامد بود، بیاندازید آن و اطرافش را و بخورید؛ و اگر آب‌شده بود، نزدیکش نشوید.» این اضافه در روایت ابن عیینه کمی عجیب است و درباره‌اش بعداً بحث خواهد شد.

وقتی گفته شده «به سفیان گفتند»، منظور علی بن المدینی، استاد بخاری است که این موضوع را در علل احادیث هم آورده است.



مسیر روایت معمر از طریق ابوداود از حسن بن علی الحلوانی و احمد بن صالح است که هر دو از عبدالرزاق و او از معمر نقل کرده‌اند. ترمذی گفته این مسیر اشتباه است و روایت محفوظ، روایت زهری از طریق میمونه است. ذهلی گفته هر دو روایت صحیح‌اند. ابوداود روایت‌هایی از حسن بن علی و احمد بن صالح دارد که آن‌ها نیز از عبدالرزاق از معمر از طریق میمونه نقل کرده‌اند. همین‌طور نسائی روایت دارد. اسماعیلی گفته لیث روایت زهری از سعید بن المسیب را دارد که می‌گوید: «به ما رسیده که پیامبر دربارهٔ موش افتاده در کرة (روغن) جامد سؤال شد.» این نشان می‌دهد اصل روایت از زهری از سعید وجود دارد.

اینکه سفیان بن عیینه این روایت را فقط از طریق میمونه حفظ کرده، دلیلی نیست که نزد او سند دیگری نداشته باشد. زهری روایت سومی هم دارد که الدار قطنی نقل کرده از عبدالجبار بن عمر از زهری از سالم از ابن عمر. البته درباره عبدالجبار اختلاف است. بیهقی گفته از روایت ابن جریج از زهری هم این مطلب آمده، اما سندش ضعیف است. محفوظ این است که این روایت از ابن عمر است. وقتی گفته شده «سفیان گفت من بارها از زهری شنیدم»، منظور از طریق میمونه است. روایت اسماعیلی از جعفر الفریابی از علی بن المدینی استاد بخاری هم این را تأیید می‌کند.^۱

۵۵۳۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ ، الْفَأَرَةُ أَوْ غَيْرُهَا قَالَ بَلَعْنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِفَأَرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فُطِرَحَ ثُمَّ أَكَلَ ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

ترجمه: از زهری روایت است که درباره‌ی جانوری که در روغن جامد یا مایع می‌افتد و می‌میرد، چه موش باشد یا جانور دیگر گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر رسیده که در مورد موش که در روغن افتاده و مرده بود فرمود که موش و روغن اطراف

^۱ - همان.



آنرا دور بیندازند، سپس روغن خورده شود. این حکم از روایت عبیدالله بن عبدالله معلوم شده است.

توضیح: (عبدالله) ابن المبارک است و یونس (ابن زید) است.

ظاهراً زهری در این حکم تفاوتی میان کره یا روغن، جامد یا مایع نمی‌گذارد، چون در سؤال هر دو ذکر شده و در استدلال، حدیث درباره کره است.

تشبیه بقیه موارد به کره واضح است و اینکه جامد و مایع فرق ندارد به این دلیل است که زهری در عبارت استدلالی، تفکیکی نکرده.

این امر به اعتبار روایت معمر از زهری که توسط ابوداود و نسائی نقل شده و توسط ابن حبان و دیگران صحیح دانسته شده، پذیرفته شده است. البته در این موضوع بین معمر اختلاف است.

ابن ابی شیبہ روایت کرده از عبدالأعلی از معمر بدون جزئیات، نسائی از ابن قاسم از مالک گزارش داده که کره در حدیث جامد است. همین موضوع در مباحث طهارت نیز توضیح داده شده است.

همچنین احمد از روایت اوزاعی از زهری و بیهقی از روایت حجاج بن منهال از ابن عیینہ و ابوداود الطیالسی از سفیان نقل کرده‌اند.

در روایت اسحاق بن راهویه از سفیان افزوده‌ای آمده که مورد نقد قرار گرفته است چون سفیان این تفصیل را از طریق میمونه آورده ولی شاگردان اصلی‌اش مانند احمد و غیره آن را ندارند.

همچنین در روایت عبدالجبار بن عمر از زهری از سالم از پدرش همین تفصیل آمده است که گفته شد احتمالاً روایت موقوف است.

به نظر من این تفکیک را می‌توان به این صورت فهمید که در روایت زهری از سالم از پدرش این جمله تفصیلی آمده و در روایت کلی که مرفوع است نیامده؛ اگر این روایت مرفوع بود، چرا بین جامد و مایع در فتوای زهری تفاوت قائل شده است؟

زهری از لحاظ حفظ روایات بسیار قوی بود و بعید است چنین جزئیاتی از دستش در رفته باشد.^۱

^۱ - همان.



۵۵۴۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ فَارَةَ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ « أَتَقْوَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ ».

ترجمه: ام المومنین؛ میمونه رضی الله عنها؛ روایت می کند که: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - درباره موشی که در روغن افتاده باشد، سؤال شد. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «موش و مقداری از روغن های اطراف آن را بیرون بریزید و بقیه روغن را بخورید».

توضیح: در مورد حدیث عبیدالله بن عبدالله، سند آن به نظر می رسد که حضور میمونه مشخص نیست. اسماعیلی آن را از طریق نعیم بن حماد از ابن المبارک نقل کرده و گفته: «از عبیدالله بن عبدالله از پیامبر صلی الله علیه وسلم» (بدون ذکر واسطه ها). این روایت مرسل است و در «المستخرج» ابو نعیم گفته شده غریب است.

اما در روایت دیگری از طریق فربری از بخاری از عبدان با ذکر ابن عباس و میمونه آمده است.

بخاری آن را نقل کرده و برای یکی از دو روایت احمد استدلال کرده که در مایع اگر نجس شد فقط با تغییر نجس می شود، که این قول بخاری و ابن نافع مالکی است. احمد از اسماعیل بن علیّه از عماره بن اُبی حفصه از عکرمه نقل کرده که ابن عباس درباره موش مرده در کره گفته: «موش و اطرافش را بردارید؛ گفتم اگر اثرش در تمام کره بود چه؟ گفت فقط وقتی که زنده بوده این گونه بوده و مرد جایی که بود.» رجال این حدیث صحیح اند.

احمد روایت دیگری دارد درباره وقتی که موش در روغن می افتد و می پرسند «آیا روغن تماماً نجس می شود؟» پاسخ داده شده: «موش فقط در جایی که مرده است اثر دارد.» اکثریت فقها میان مایع و جامد فرق گذاشته اند، به طوری که مایع با تغییر نجس می شود. ابن العربی «و اطرافش» را به کره جامد مربوط دانسته، چون اگر مایع بود، اطرافش معنا نداشت، چون اگر از هر طرف منتقل شود، سریعاً جای دیگر را نیز نجس می کند و باید همه را دور ریخت.



ابن حزم نیز مایع بودن را ویژه موش می‌داند؛ یعنی اگر غیر موش از جانوران در مایع بیفتد، تنها با تغییر نجس می‌شود. میزان مایع نزد جمهور آن است که هر چیزی که به سرعت در مایع منتقل شود، موجب نجاست کل می‌شود.

از لفظ «مات» نیز این استفاده شده که اثر موش در مایع به مرگش در آن وابسته است؛ اگر موش زنده خارج شود، اثری ندارد.

اما روایت مالک این قید را ندارد و در نتیجه کسانی که مطلق را به مقید حمل می‌کنند باید بگویند که حتی اگر موش زنده خارج شود، اثر می‌گذارد. ابن حزم نیز این نظر را دارد که مخالف جمهور است.

گفتار (ألقوها وما حولها): در مسیر صحیح ذکر نشده که دقیقاً چه چیزی باید انداخته شود، اما ابن ابی شیبیه از طریق مرسل عطاء بن یسار روایت کرده که مقدار آن به اندازه کف دست است و سندش خوب است اگرچه مرسل است. همچنین در کتاب «دارقطنی» از روایت یحیی القطان از مالک آمده است که در این حدیث آمده است: «او دستور داد آنچه اطراف آن است را جمع کرده و پرتاب کنند» که نشان می‌دهد منظور چیز جامدی است از عبارت «وما حولها»، بنابراین نظر ابن العربی در این مورد تقویت می‌شود.

اما آنچه طبرانی از ابی الدرداء نقل کرده که مقدار گرفته شده سه قاشق با کف دست است، سند ضعیفی دارد و اگر صحیح بود ظاهراً مربوط به مایع می‌شود.

استدلالی که از جمله «وإن كان مائعا فلا تقریبه» (اگر مایع بود به آن نزدیک نشوید) شده این است که استفاده از آن در هیچ چیزی جایز نیست، که این موضوع نیاز به جواب دارد، مخصوصاً برای کسانی که استفاده غیر خوراکی را مجاز می‌دانند مانند شافعی‌ها و کسانی که فروش آن را جایز می‌دانند مانند حنفیه. آنها برای تفکیک جامد و مایع از این حدیث استفاده کرده‌اند. همچنین برخی از آنها به روایت عبدالجبار بن عمر از بیهقی استناد کرده‌اند که ابن عمر در آن فرموده است: «اگر روغن مایع بود استفاده کنید ولی نخورید»، و روایت مشابهی از ابن جریج نیز نقل شده که قبلاً صحیح بودن توقف روایت آن ثابت شده است.

از طریق ثوری از ایوب از نافع از ابن عمر آمده که وقتی موشی در روغن افتاد، «با آن وضو گرفتند و با آن پوست خود را چرب کردند»، این سند صحیح است اما روایت موقوف



است. این حدیث برای طهارت ظاهر موش است و ابن عربی از قول شافعی و ابوحنیفه نقل کرده که موش نجس است.

گفتار در روایت مالک (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم): در اکثر روایات سوال کننده مجهول است، اما در روایت اوزاعی از احمد آمده که میمونه سوال کرده است «در باره موش» و روایت مشابیهی از یحیی القطان از مالک نیز از ابن عباس نقل شده که میمونه سوال کرده است. الله عالم تر است.^۱

۳۵ - باب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

باب: داغ و نشان در روی

توضیح: کلمه «العلم» با فتح دو لام و «الوسم» با فتح اولی و سکون مهمله نوشته شده، ولی در برخی نسخه‌ها با «معجمه» آمده که گفته شده معنای آن برای محل مهمله است و با معجمه برای سایر بدن. بر این اساس صحیح «الوسم» با مهمله است چون در «الصورة» آمده است و منظور «وسم» این است که چیزی را به چیزی نشانه‌گذاری کند که تأثیر زیادی در آن داشته باشد، اصل آن گذاشتن علامت بر حیوان برای تشخیص از دیگران است.^۲

۵۵۴۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُضْرَبَ . تَابِعَهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّورَةُ .

ترجمه: از سالم روایت است که گفت: ابن عمر ناخوش می دانست که بر روی حیوان نشان گذاشته شود. و ابن عمر گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم منع کرده است که بر روی حیوان زده شود.

توضیح: (از حنظله) حنظله، پسر ابی سفیان جمحی است و سالم پسر عبدالله بن عمر. «أن تعلم» یعنی علامت‌گذاری کردن. در روایت کشمینی کلمه «الصورة» به صورت «الصور» جمع آورده شده، که جمع «صورة» است و منظور صورت است.

^۱ - همان.

^۲ - همان.



ابن عمر گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نهی کرده که ضربه به صورت زده شود، این حدیث برای رد کراهت این کار است. احتمال دارد به حدیث مسلم از جابر اشاره کند که پیامبر نهی کرده صورت را ضربه بزنند و وسم کنند. در لفظی آمده: پیامبر از کنار خرسامی که روی صورتش وسم زده بودند گذشت و فرمود: «لعن الله کسی که این کار را کرده».

روایت از قتیبه، عنقزی: انواع گیاهانی که نام «عنقر» دارد و در کتب طب سنتی به «مرزنجوش»، «شمار» یا «شذاب» معروف است. «عنقزی» نام شخصی است: عمرو بن محمد کوفی که مورد اعتماد ابن حبان و نسایی بوده و گفته اند او عنقر می فروخته است. روایت او از شیوخ بخاری است و آن را برای توضیح بیشتر ذکر کرده اند، به خصوص برای کلمه «أن تضرب» که ضمیر در روایت عبیدالله به «الصورة» باز می گردد چون آن در ابتدا ذکر شده بود. روایت از حنظله از طرق مختلفی نقل شده است که بیان می کند «صورت» یعنی «وجه».

محمد بن بکر و اسحاق بن سلیمان نیز این روایت را از حنظله نقل کرده اند که سالم پرسیده بود درباره «علامت زدن در صورت» و پاسخ داده شده که ابن عمر کراهت داشت که صورت را علامت گذاری کنند و پیامبر نهی کرده که به صورت ضربه زده شود.

اسماعیلی گفته: روایت درباره «ضرب صورت» اختلاف دارد اما درباره «علامت گذاری» از قول ابن عمر است که منظور کی کردن است. این روایت با متن ترجمه مطابقت دارد. ذکر «الوسم» هم ممکن است توضیحی بر «العلم» باشد یا از نوع عطف کلی به جزئی.

همچنین در حدیث جابر آمده است که پیامبر از کنار خرسواری که روی صورتش وسم شده بود عبور کرد و فرمود: «لعن الله کسی که این کار را کرده» و «کسی حق ندارد صورت را بزند». این حدیث در منابع عبدالرزاق، مسلم و ترمذی آمده و شاهد خوبی برای حدیث ابن عمر است.^۱



۵۵۴۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ ، وَهُوَ فِي مَرْبِدٍ لَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً - حَسِبْتُهُ قَالَ - فِي آذَانِهَا .

ترجمه: از انس روایت است که گفت: برادر خود را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بردم او را تحنیک کند. آنحضرت در محل نگهداری حیوانات بود و دیدم که گوسفندی را داغ می کرد - راوی می گوید - گمان می کنم که انس گفت: گوش آنرا داغ می کرد.

توضیح: عبارت «عن هشام بن زید» پسر انس بن مالک است.

عبارت «عن أنس» اشاره به جد او دارد.

عبارت «بأخٍ لی یحنکة»: برادر او از مادر است که عبدالله بن ابی طلحة می باشد و در مباحث لباس از جنبه ای دیگر مفصل تر خواهد آمد.

عبارت «فی مربد» با کسر میم و سکون راء و فتح موحدۀ، یعنی مکانی برای نگهداری شترها که ظاهراً گوسفندان نیز در کنار شترها وارد آن شده اند.

عبارت «وهو یسم شاة» در روایت کشمیهنی «شاء» با همزه آمده است و جمع شاة مانند «شیاه» است. همچنین در روایتی دیگر در باب لباس آمده «وهو یسم الظهر الذی قدم علیه» که دلالتی بر این دارد که این ماجرا بعد از بازگشت از غزوه فتح و حنین رخ داده است. منظور از «الظهر» شتر است و ظاهراً انس در حال نام بردن شترها و گوسفندان بوده که با نخستین ورود او در حال نام بردن گوسفند دیده شده است.

عبارت «حسبته» را شعبه گفته و ضمیر آن به هشام بن زید برمی گردد که در روایت مسلم روشن است.

عبارت «فی آذانها» محل ترجمه است که به معنای تغییر از نشانه زدن صورت به نشانه زدن گوش است. از این استفاده می شود که گوش جزو صورت نیست. این نکته برای جمهور فقها حجت است که می توان حیوانات را با کی گذاشت، اما حنفی ها به دلیل عموم نهی از عذاب به آتش این کار را جایز نمی دانند. برخی گفته اند که نشانه زدن حیوانات نسخ شده و آن را اختصاصی از عموم نهی می دانند. والله أعلم^۱.



۳۶ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبِحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تَوْكُلْ

لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرَمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوهُ .

باب: اگر گروهی به غنیمتی دست یافتند، و بعضی از آنها بدون اجازه‌ی یاران خویش گوسفندی یا شتری ذبح کردند، گوشت آن خورده نشود

نظر به حدیثی است که رافع از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: حافظ می گوید: عبارت «باب إذا أصاب قوم غنیمه» با باز کردن اول کلمه «وزن عظیم» آغاز می شود.

عبارت «فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل لحديث رافع» این نظر بخاری است که علت منع خوردن گوسفندی که در داستانی که رافع بن خدیج نقل کرده به صورت پخته آمده، این است که تقسیم نشده بود. پیش تر در باب «التسمية على الذبيحة» بحثی شده و گفته شده «وسأحدثكم عن ذلك» که نووی جزم کرده از کلام پیامبر است و به نظر ابوالحسن بن قطان در «بيان الوهم والإيهام» این سخن در واقع از قول راوی رافع است. همچنین گفته شده بیشتر راویان از سعید و مسروق آن را به صورت مرفوع نقل کرده‌اند.

عبارت «وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه» توسط عبدالرزاق از آن‌ها نقل شده با عبارت «إنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها». حکم آن در باب ذبیحه زن بیان شده است.

۵۵۴۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ عَدَاً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى . فَقَالَ « مَا أَنْتُمْ بِالدِّمِّ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُمْرٌ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعُظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّمْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ » . وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ النَّاسِ فَتَصَبَّوْا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْنَفْتُ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بَعْشَرِ شِيَاهُ ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ . فَقَالَ « إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فافعلوا مثل هذا » .



ترجمه: «رافع بن خدیج گوید: گفتیم: ای رسول الله! ما فردا با دشمن روبه رو می شویم و چاقو یا کاردی همراه نداریم، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: با عجله هر چیزی که باعث جاری شدن خون از حیوان است برای ذبح آن به کار بگیرید، و نام الله را ذکر کنید، آنگاه از گوشت آن بخورید. ولی این وسیله برنده نباید دندان یا ناخن باشد، و برای شما توضیح می دهم به خاطر این نباید دندان باشد، چون دندان استخوان است (استخوان وسیله ذبح نیست)، و ناخن هم کارد اهل حبشه است (و ایشان به جای کارد از ناخن استفاده می نمایند شما نباید از کافران پیروی کنید)، رافع گوید: ما گله هایی از شتر و گوسفند را به غنیمت گرفتیم، یک شتر از گله جدا شد و پا به فرار گذاشت، یک نفر آن را با تیر زد و شتر از فرار باز ایستاد، پیامبر الله گفت: این شترها گاهی مانند حیوان وحشی از انسان نفرت پیدا می کنند، هرگاه یکی از آنها به حالت نفرت و عصیان درآمد مانند این مرد با او رفتار کنید (و آن را با تیر از پای درآورید)».

توضیح: «أوبد: جمع آمده، حیوانی است که از انسان وحشت دارد».

نویسنده حدیث رافع بن خدیج را نقل کرده که قبلاً توضیح مفصلی درباره آن داده شده است.

۳۷ - باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ لِّخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: اگر شتر متعلق به گروهی فرار کند و کسی آنرا به صلاح آن گروه با تیر بزند و بکشد، رواست نظر به حدیثی است که رافع از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: حافظ گفته است: عبارت «باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ» در روایت کشمیهنی «إصلاحه» آمده و در روایت کریمه «صلاحه» بدون الف به صورت مفرد به معنای شتر و ضمیر جمع به معنی مردم است.

۵۵۴۴ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِيسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ - قَالَ - فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا



فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَسْفَارِ فَتُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مَدَى قَالَ « أَرَنْ مَا نَهَرٌ - أَوْ أَنْهَرٌ - اللَّدْمُ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ ، وَالظُّفْرَ مَدَى الْحَبَشَةِ » .

ترجمه: رافع بن خدیج گفت: ما در سفری پیامبر صلی الله علیه وسلم را همراهی می کردیم. از شتران (غنیمت) شتری گریخت، مردی آنرا با تیر زد و متوقف ساخت. سپس آنحضرت فرمود: «این رندگان مانند رندگان وحشی هستند، اگر یکی از آنها چنین کند با آن همین گونه عمل کنید».

گفتم: ای رسول الله، ما در جنگ ها و سفرها می باشیم و می خواهیم که ذبح کنیم و کارداریم؟ آنحضرت فرمود: «بشتاب (یا بنگر) چه خون را می ریزد یا می ریزاند و نام الله برده شود، آنرا بخور، به جز ذبح با دندان و ناخن، زیرا دندان، استخوان است و ناخن کارد حبشیان است».

توضیح: نویسنده حدیث رافع بن خدیج را نقل کرده که قبلاً بر آن تذکر داده شده و در «باب ذبیحة المرأة» درباره این ترجمه بحث شده است. در این روایت گفته شده «ما أنههر الدم» یا «نههر» که شک راوی در آن است و صحیح آن «أنههر» با همزه است. اسماعیلی به تناقض این دو ترجمه اشاره کرده است.

اشاره شده تفاوتی بین این دو صورت نیست و هر دو متعدی به ذبح هستند. پاسخ داده شده کسانی که در داستان اول ذبح کردند، آنچه را که تقسیم نشده کشتند تا اختصاصی باشد ولی به خاطر تقسیم نشدن از خوردن محروم شدند تا تقسیم شود. و کسی که شتر را کشت قصد داشت منفعت آن برای صاحبش باقی بماند و دو طرف از هم جدا شدند.

ابن المنیر گفته با این ترجمه اشاره شده که ذبح غیر مالک در حالت تجاوز در داستان اول باطل است و ذبح غیر مالک در حالت اصلاح به خاطر جلوگیری از ضایع شدن منفعت برای مالک باطل نیست.^۱

^۱ - همان.



۳۸ - باب أَكَلِ الْمُضْطَرِّ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، وَقَالَ (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ) وَقَوْلُهُ (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا فَيُضْلِلُونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ
رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . وَقَالَ (فَكُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

باب: خوردن در حالت اضطرار و ناچاری

نظر به قول الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از پاکیزه هایی که به شما
روزی داده ایم بخورید و شکر الله را به جا آورید اگر شما فقط او را می پرستید. * بی گمان
الله مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام سربردن) نام غیر الله بر آن برده شده
باشد بر شما حرام کرده است، و هرکس که مجبور به خوردن آن شود بی آنکه علاقه مند و
تجاوزکار باشد، پس گناهی بر او نیست. همانا الله بخشنده و مهربان است.» [بقره: ۱۷۲ -
۱۷۳]

و نیز: «اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود و تمایلی به انجام گناه نداشته
باشد (اگر از منهیات مذکور بخورد) همانا الله بخشنده و مهربان است.» [مائده: ۳]
و نیز: «پس بخورید از آنچه نام الله بر آن برده شده است اگر شما به آیات او ایمان دارید.
* و شما را چه شده است که از گوشت حیوانی که نام الله بر آن برده شده است نمی خورید؟
حال آنکه الله آنچه را که بر شما حرام کرده - جز آنچه بدان ناچار شده اید - به تفصیل
برایتان بیان نموده است. و به راستی بسیاری (از مردم، دیگران را) بدون آگاهی و از روی هوی



و هوس گمراه می سازند. بی گمان پروردگارت به تجاوزکاران آگاه تر است. [بقره: ۱۱۸ – ۱۱۹]

و نیز: «بگو: در آنچه به من وحی شده است خوردن چیزی را بر خورنده ای حرام نمی یابم مگر اینکه حیوان مردار یا خونی جاری یا گوشت خوک باشد، که همه اینها ناپاک اند، یا حیوانی که (به هنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شده باشد. پس هرکس بر خوردن این محرمات ناچار گردد و به آن علاقه مند نباشد و تجاوز نکند، پس همانا پروردگارت بخشنده و مهربان است.» [انعام: ۱۴۵]

و نیز: و از روزی حلال و پاکیزه ای بخورید که الله به شما داده است، و شکر نعمت الله را به جای آورید اگر او را می پرستید. * الله فقط مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر الله (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده باشد بر شما حرام نموده است، ولی کسی که مجبور شود، در صورتی که علاقمند نبوده و متجاوز نباشد (بر وی ایرادی نیست) همانا الله آمرزنده مهربان است» [نحل: ۱۱۴ – ۱۱۵]

توضیح: عبارت «باب إذا أكل المضطر» یعنی کسی که از مردار (یا میتة) می خورد، به نظر می رسد اشاره به اختلاف در این موضوع دارد در دو حالت: یکی وقتی که حالت اضطرار وجود دارد و خوردن مباح است، دیگری میزان خوردن است. اکثر فقها گفته اند اضطرار یعنی رسیدن گرسنگی به حد مرگ یا بیماری منجر به آن. برخی از مالکی ها این مدت را سه روز دانسته اند. ابن ابی جمره گفته حکم آن به این دلیل است که مردار بسیار سمی است و اگر آدم از ابتدا بخورد، کشته می شود. پس باید اجازه داده شود تا به گرسنگی برسد که در بدن سم شدیدتری نسبت به مردار ایجاد شود و بعد مردار خوردن ضرری ندارد.

در تفسیر آیه «متجانف لإثم» قتاده گفته معنایش «متعدی» است. برخی گفته اند گناه آن است که بیش از حد نیاز بخورد که این گفته به دلیل اطلاق آیه ترجیح داده شده است. میزان خوردن تا حد سیر شدن نیست بلکه تا حد رفع گرسنگی است، چون سیر شدن و ماندن غذا برای غذاهای دیگر حرام است.

ابو عبیده در حدیث جابر در داستان عنبر گفته «اضطرتهم فكلوا» و «فأكلنا حتى سمنا» که قبلاً بحث مفصل درباره آن شده است.



عبارت «لَقَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» نقل از ابودرّ است. عبارت «غیر باغ» در خوردن مردار یعنی کسی که عصیان نمی‌کند، اکثر فقها گفته‌اند عصیان یعنی نافرمانی و حرام بودن خوردن مردار برای کسی است که از سفر برگشته. گفته شده راهش توبه و سپس خوردن است و برخی آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند.

عبارت «وَقَالَ فَمَن اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ» یعنی کسی که در گرسنگی شدید است (مخمصه) اما «غیر متجانب» یعنی کمی مایل.

عبارت «وَقَوْلُهُ: فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ» در روایت کریمه آیه بعدی تا «مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ» اضافه شده است. نسخه‌ای دارد «إِلَى بِالْمَعْتَدِينَ» که تناسب ذکر این موضوع را نشان می‌دهد. استفاده از اضطرار در اینجا توسط کسانی که خوردن مردار برای عصیان‌کننده را جایز دانسته‌اند به این معناست که آیات مطلق را مقید می‌کنند.

عبارت «وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا» در روایت کریمه تا آخر آیه یعنی «غفور رحیم» نقل شده است که وجه مناسبت آن با آیه «فَمَن اضْطُرَّ» روشن می‌شود. عبارت «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْرَاقًا» یعنی ابن عباس مسفوح (خون ریخته شده) را با مهراق (خون جاری شده) تفسیر کرده که در طرق طبری از علی بن ابی طلحه نقل شده است.

عبارت «وَقَوْلُهُ: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا» در اینجا برای کریمه و اصلیلی ثابت است و در نسخه الصغانی تا «خنزیر» آمده و سپس تا «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ادامه دارد. گفته شده بخاری این آیات را فقط برای ترجمه آورده و حدیثی در این باب نگفته که در آن شرط باشد. ممکن است این آیات را برای تهیه کتاب کنار هم قرار داده باشد.

گفته‌ام وجه دوم صحیح‌تر است و مرتبط‌ترین روایت برای این باب، حدیث جابر در داستان عنبر است. احتمال دارد بخاری قصد داشته راه دیگری را نشان دهد.

تفسیر آیات (۱۷۲ - ۱۷۳) سوره بقره:

(۱۷۲): پاکیزه یعنی خوردنی‌های حلال خوشمزه؛ پس آنچه را که ما برایتان حلال و گوارا قرار داده و بر شما حرام نکرده‌ایم، بخورید. و از غذاهایی که مردمان عهد جاهلیت و غیر آنان از پیش خود حرام گردانیده‌اند پرهیز نکنید. اگر تنها الله را



می‌پرستید پس از پاکیزگی‌ها بخورید و از تحریم‌های غیر الهی پروا نکنید و شکر آن را بجا آورید.

و الله متعال در آیات متعددی امر به شکر ذات اقدسش نموده است مثل این فرموده اوتعالی: ﴿هَذَا ذِكْرُنَا أَذْكُرْ لَكُمْ وَأَكْرُوا لِي وَلَتَ لَفُزُونِ﴾ [البقرة: ۱۵۲] «پس مرا یاد کنید تا [من نیز] شما را یاد کنم و مرا شکر بگزارید و از من ناسپاسی مکنید».

شکرگزاری نعمت‌های الهی به شکل‌های گوناگون باید ادا گردد مانند شکر زبانی، شکر قلبی و شکر عملی.

۱- **شکر زبانی:** سپاس و حمد الله تعالی در برابر هر نعمتی، هر چند خورد هم باشد و یادآوری روزانه از نعمت‌هایی که الله تعالی آن را برایت ارزانی داشته است.

۲- **شکر قلبی:** اعتراف به نعمت‌های الهی چه بر خود و چه بر دیگران، و الله تعالی را سزاوار دانستن شکر آن نعمت‌ها.

۳- **شکر عملی:** با عملی نمودن اوامر و نواهی الهی و دوری از محرمات و استفاده صحیح از نعمت و به کار نگرفتن استعدادها و نعمت‌های الهی در راه غیر صحیح، بلکه شکر نعمت همان دوری از محرمات است.

خلاصه انسان در همه حال بابت همه چیز باید شکرگزار پروردگار خود باشد، خصوصا به هنگام تندرستی، هنگام اعطاء و بخشش به دیگران، هنگام داشتن نعمت، هنگام مشاهده محرومیت دیگران و هنگام یادآوری نعمت.

از فواید شکرگزاری

۱. افزون شدن نعمت: الله متعال در این باره می‌فرماید: ﴿لَئِنْ كَفَرْتُمْ لَنِيْقَ كُتُوبُكُمْ﴾ [ابراهیم: ۷] «اگر شکر نعمت‌های مرا به جا آورید، من قطعا نعمت‌های شما را افزون می‌کنم و اگر کفران کنید، عذاب و مجازات من شدید است».

۲. رستگاری و سعادت: الله تعالی می‌فرماید: ﴿هَذَا ذِكْرُكُمْ آلَاءَ اللَّهِ لَلَّ كُتُوبُكُمْ﴾ [الأعراف: ۶۹] «پس نعمت‌های الله را یاد کنید تا شما رستگار شوید».



یعنی: در پرتو یادآوری نعمت الهی، حس شکرگزاری بنده برانگیخته می‌شود، در نتیجه در برابر فرمان اوتعالی تسلیم می‌شود و رستگار می‌گردد.

۳. رضایت و خشنودی الله متعال؛ طوریکه می‌فرماید: ﴿وَنَتَّكِرُ لِرَءَاكِبٍ﴾ [الزمر: ۷] «و اگر سپاس بگزارید، آن را برایتان می‌پسندد».

۴. سبب نجات از عذاب الهی: الله متعال می‌فرماید: ﴿مَنْ لَبَّىٰ أَلْبَ لَبِّ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَاعِدَتُمْ﴾ [النساء: ۱۴۷] «اگر سپاس گویند و ایمان آرید الله را با عذاب شما کاری نیست».

از فواید این آیه:

۱- فضیلت ایمان داری، زیرا الله تعالی مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و ایشانند که به سبب ایمانشان اهل خطاب الهی شده‌اند (ای مؤمنان).

۲- در این آیت امر به خوردن از پاک‌ها شده و امر به وجوب دلالت می‌کند، و این را می‌رساند که هرچیزی که سبب هلاکت انسان می‌شود و ضرر آن عاید حال وی می‌گردد، نباید از آن بخورد و استفاده کند.

۳- هر چیزی که خبیث و پلید است نباید خورده شود، چون حرام است.

۴- هر خوردنی و نوشیدنی که انسان از آن تناول می‌کند همه از رزق و روزی الله تعالی است، و انسان تنها به وسیله اسبابی که الله تعالی آن را برای او مهیا نموده رزق و روزی خود را بدست می‌آورد، چنانکه الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَمَلِكُمْ مِّنْ مَّ فَمَ آ ل﴾ [النحل: ۵۳] «و از نعمت هر آنچه دارید، از [جانب] الله است».

۵- به انسان امر شده که رزق را از الله تعالی بخواهد، چون رزق و روزی همه از جانب الله است پس باید تنها از او روزی خواست البته با استفاده از اسبابی که آن را مباح قرار داده است.

۶- وجوب شکر نمودن الله تعالی در برابر نعمت‌های بی‌حسابش. الله متعال می‌فرماید: ﴿وَأَكْرُوا لِي وَلَتَافُرُونَ﴾ [البقرة: ۱۵۲] «و مرا شکر بگزارید و از من ناسپاسی نکنید».



۷- شکر نمودن در ذات خود عبادتی است، و عبادت و بندگی الله تعالى توسط آن محقق می‌شود.

۸- وجوب اخلاص در عبادت برای الله تعالى چنانکه فرمود: ﴿إِنْ لُتُّمَ إِلَٰهُ تَبَّ دُونَهُ﴾. «...اگر تنها او را می‌پرستید».

۹- اثبات رحمت بیکران الله متعال بر بندگان از دو جهت: یکی وقتی آنها را به خوردن طيبات و پاکی‌ها دستور داد و به این ترتیب صحت و سلامتی جسمی آنها را تضمین کرد. دوم: وقتی فرمود: (آنچه به شما روزی دادیم) دلیل بر رحمت وسیع اوتعالی بر بندگان است، زیرا آنها را از رزق و روزی گوناگون و لذیذ مستفید ساخته است.

۱۰- در این آیه رد بر فرقه جبریه است؛ ﴿كُؤُوا﴾ «بخورید»، ﴿وَأَكْرُوا﴾ «شکر کنید» و ﴿تَبَّ دُونَهُ﴾ «می‌پرستید»، همه این صیغه‌ها بر افعال عباد دلالت دارد، پس این خود دلیل روشنی است بر اینکه بنده از خود افعال اختیاری دارد، لذا خطاب به او توجیه شده است و اگر انسان افعال اختیاری نمی‌داشت توجیه خطاب بسوی او معنایی نداشت، و ایجاد فعل از او غیر ممکن می‌بود، و در این صورت امر و دستور الله تعالى به او در امری می‌بود که خارج از توان و طاقت اوست. و الله تعالى با رحمت خود، هیچ کسی را بالاتر از توانش مکلف نمی‌سازد.

۱۱- تقبیح کسانی که پاکیزگی‌ها را بر خود حرام نمودند مانند اهل جاهلیت که (سائبه و وصیله و حام - شتران مشخصی) را بر خود حرام نمودند، و هر کسی امور مباح و حلال را بر خود حرام کند مانند اهل جاهلیت عمل نموده است. الله متعال می‌فرماید: ﴿قُلْ مَحَرَّمَ يَدَاةَ آلَ لَٰتٍ أَرْجَ لِیَادِهِۦٓ وَلَٰی حَبِّتٍ مَّ ۭ لَا رَزَقَ﴾ [الأعراف: ۳۲] «بگو: چه کسی آن زینت الله را که برای بندگانش پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟».

﴿۱۷۳﴾ این آیه، تحریم بعضی امور را منحصر می‌نماید از جمله: میتة (خودمرده)، خون، گوشت خوک و آنچه نام الله بر آن برده نشده است. و میتة یا مردار حیوانی را



گویند که روح آن بدون ذبح شرعی از بدنش جدا شده باشد. و مراد از میتة در این جا حیوان مردار خشکی است نه بحر. زیرا حیوانات بحر اعم از مرده و زنده حلال و پاک است. اما خون، خون حرامی است که در وقت ذبح می‌ریزد نه خونی که در رگ‌های حیوان بعد از ذبح آن حیوان باقی می‌ماند. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: «كُنَّا نَطْبُخُ الْبُرْمَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلُوهَا الصُّفْرَةُ مِنْ الدَّمِ فَتَأْكُلُ وَلَا تُنْكِرُهُ». «ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله گوشت را می‌پختیم و زردی خون موجود در داخل رگ‌های آن، بر سطح گوشت ظاهر می‌شد، و ما می‌خوردیم و آن را انکار نمی‌کردیم (از آن کراهیت نمی‌کردیم)». این اثر را قرطبی در تفسیر خود آورده و طبری نیز آن را از دو طریق؛ از قاسم نقل کرده است ولی عبارت (در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله) در روایت او نیست. اما گوشت خوک، تمام وجود خوک حرام است.

حکمت در تحریم گوشت خوک

خوک حیوانی است پلید، شهوتران، حریص و پرخور، که از نجاست و حتی فضولات خود و سایر خوک‌ها تغذیه می‌کند. قرآن گوشت این حیوان را تحریم و آن را نجس دانسته است. چه حکمتی می‌تواند در این حکم باشد؟

حکمت تحریم گوشت خوک و لمس آن: زیان‌های ناشی از مصرف گوشت خوک که تاکنون کشف شده، بسیارند. و کسی خبر ندارد که در آینده چه زیان‌های دیگری نیز کشف خواهد شد. نباید فراموش کنیم که آنچه درباره زیان‌های صحتی مصرف گوشت خوک گفته خواهد شد، برای مردم دنیا و مسلمانان که از لمس و خوردن گوشت آن خودداری می‌کردند، ناشناخته بود. بیماری‌هایی که توسط خوک به انسان منتقل می‌شود را می‌توان بشرح زیر دسته بندی کرد:

۱- اسهال خونی: در امعای خوک انگلهایی به نام بالانتی دیوم زندگی می‌کنند که از اهم منابع انتشار این بیماری در سرتاسر جهان است. این انگلها در مناطقی که خوک پرورش داده می‌شود، بصورت گسترده وجود دارد.



۲- **بیماری یرقان عفونی:** این بیماری از طریق آبهای آلوده به ادرار خوک، سگ یا موش به انسان منتقل می‌شود. اما منبع ابتلا به یرقان عفونی از نوع romona فقط خوک است.

۳- **انتامیب هیستولیتیک:** که انسان را به اسهال آمیبی مبتلا می‌نماید و خوک نقش ناقل این میکروب به انسان را ایفا می‌کند.

۴- **بیماری شبه باد سرخ:** نوعی بیماری است که حیوانات زیادی و از جمله خوک به آن مبتلا می‌گردند. و از طریق این حیوانات به گروه خاصی از انسان‌ها از قبیل، قصاب‌ها، دباغ‌ها، و ماهی فروشان منتقل می‌گردد. این بیماری در انسان به شکل لکه‌های سرخ و دردناک توام با سوزش شدید روی دست‌ها ظاهر می‌شود و همراه با تب و لرز و التهاب غدد بلغمی است.

بیماری‌هایی که تنها علت آنها خوردن گوشت خوک است:

۱- **کرم کدوی خوک:** طول این کرم ۲-۳ سانتی متر بوده و دارای آلت مکیدن و قلاب است. لارو این کرم سیستی سرک نام دارد و در عضلات و مغز خوک یافت می‌شود. انسان با خوردن گوشت و یا مغز خام خوک بدان مبتلا گشته دچار نارسائی‌هایی در دستگاه گوارش می‌گردد. این نارسائی‌ها به صورت کم اشتها، احساس درد ناشی از گرسنگی، شده ولی در کشورهای اسلامی که گوشت خوک مصرف نمی‌کنند، به ندرت دیده می‌شود.

۲- **تری شینوز:** که عبارت است از یک کرم ریز به طول ۳-۵ میلی متر و از طریق خوردن گوشت خوک خام یا نیم پز وارد بدن انسان می‌شود و زیان‌هایی بشرح زیر به بار می‌آورد:

- خراشیدن و التهاب جداره امعاء به دلیل حمله کرم ماده به آن که در نتیجه حالتی شبیه به مسمومیت ایجاد می‌نماید.

- پیدا شدن جوشها و دملهای پراکنده در تمام بدن

- مهمترین زیان این کرم تخم‌گذاری در عضلات انسان است که توام با درد شدید عضلات و سختی تنفس و ناتوانی در جویدن غذا و سخن گفتن است. و ممکن است



به دلیل فلج شدن عضلات تنفسی و یا قلب منجر به مرگ شود. که تاکنون درمانی برای این حالت بدست نیامده است. این بیماری در تمام دنیا بویژه در آمریکا، کانادا و اروپا شیوع دارد ولی در کشورهای اسلامی به دلیل حرام بودن مصرف گوشت خوک، بسیار نادر است

بیماری‌هایی که از جمله عوامل ابتلا به آنها گوشت خوک است: میزان چربی و اسید اوریک موجود در گوشت خوک خیلی زیاد است و بهمین دلیل در ابتلا به بیماری‌های بسیاری نقش دارد که از جمله آنها می‌توان بیماری‌های زیر را نام برد:

۱- تصلب شرایین ۲- دردهای مفصلی ۳- مسمومیت غذایی

منبع (طب در قرآن / ص ۱۴۶) تالیف دکتر عبدالحمید دیاب و دکتر احمد قرقوز). و آنچه که نام غیر الله در وقت ذبح کردن بر آن برده شده، مانند نام لات و عزی و غیره، حرام است.

و اگر کسی به خوردن این محرمات بخاطر حفظ جان یا به سبب گرسنگی شدید و یا بخاطر نبودن غذای حلال یا به سبب اکراه و اجبار از سوی دیگران مجبور به خوردن آن شود در صورتی که بیشتر از حد نیاز نخورد و از خوردن آن راه گریز هم نداشته باشد بر او گناهی نیست، زیرا الله متعال در وقت اضطرار به او اجازه خوردن آن را داده و او را به خاطر آن مؤاخذه نمی‌کند.

آری، الله متعال آمرزنده است در مورد کسانی که از روی ناچاری از چیزهای حرام می‌خورند، و به او مهربان است، زیرا امور حرام را در وقت ضرورت برای او حلال گردانیده است.

از فواید این آیه:

۱- تحریم حیوان و پرندۀ مرده، خون، گوشت خنزیر و آنچه نام غیر الله در وقت ذبح بر آن برده شده است.

۲- حلال و حرام قرار دادن چیزی است که به الله تعالی مربوط می‌باشد.



۳- در این آیه الله تعالی چهار صنف را حرام قرار داد، (مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر الله بر آن برده شده باشد) لیکن در آیه دیگر غیر از این صنف‌ها را نیز حرام قرار داد مانند (ما ذبح علی النصب- هر چه بر آستان بتان ذبح شود) همچنین پیامبر اکرم ﷺ از خوردن هر نوع حیوان درنده‌ای که دارای دندان‌های تیز شکاری و هر نوع پرنده‌ای که دارای چنگال‌ها و ناخن‌های خم شده و تیز شکاری باشد، نهی نموده است.^۱ همچنین پیامبر اکرم ﷺ در روز خیبر خرها را اهلی را حرام قرار داد و فرمود: «الله و رسولش خوردن گوشت خر اهلی را بر شما حرام کرده‌اند، پس آن را نخورید، چون کثیف است».^۲ پس تنها منحصر بودن چهار صنف در این آیه مقصود نیست.

۴- همه انواع خود مرده حرام است مگر ماهی و ملخ، به دلیل فرموده پیامبر ﷺ: «دو مردار و دو خون برایمان حلال شده است، مردار ملخ و ماهی و خون جگر و طحال حیوان».^۳

۵- تحریم آنچه برای غیر الله ذبح می‌گردد، اگرچه نام الله بر آن برده شود. مثلاً بگوید: بسم الله، الله اکبر، اللهم هذا للصنم. یا بگوید: هذا لقبر فلانی.

۶- شرک اگرچه نجاست معنوی است لیکن از شدت پلیدی و فساد عقیده انسان، و قوت خباثت معنوی مشرک، در امور محسوس وی نیز تأثیر می‌کند، اگرچه بدن وی در ظاهر نجس و ناپاک نیست.

۷- ضروریات محظورات را مباح می‌گرداند ولی به دو شرط اول: صدق در ضرورت بودن تناول حرام، به گونه‌ای که ضرر رفع نمی‌گردد مگر به خوردن آن. دوم: تناول حرام به اندازه رفع ضرر و خطر باشد. اما اگر رفع ضرر با غیر حرام امکان داشت پس تناول حرام برای مضطر جائز نیست.

۱- صحیح مسلم (۱۹۳۴).

۲- متفق علیه.

۳- مسند احمد (۵۷۲۳) و سنن بیهقی (۱۱۹۶) با تصحیح البانی در ارواء الغلیل (۲۵۲۶).



- ۸- اثبات رحمت الله تعالى بر بندگان، آن گاه که تناول حرام را در وقت اضطرار و ضرورت، تا وقت رفع ضرر و خطر مباح قرار داده است.
- ۹- هرکه حرام را بدون ضرورت بخورد گناه کار می گردد.
- ۱۰- استفاده از رخصت های سفر برای باغی و مسافری که برای گناه سفر می کند جایز نیست، و حق ندارد نماز را قصر کند و نه بر موزه مسح می تواند، و نه از میتة در وقت اضطرار می تواند بخورد، و نه در رمضان می تواند روزه را بخورد^۱.
- ۱۱- اثبات دو اسم الله تعالى (الغفور) (الرحیم) و آنچه از صفات را در بر می گیرد.
- ۱۲- برخی از اسمای الله تعالى متعدی بوده مشتمل بر اسم و صفت و اثر یا حکم می باشد. مثلاً در این آیه اسم غفور رحیم آمده که اثر و حکم این دو اسم این است که الله تعالى با رحمت خود خورنده حرام در وقت ضرورت را مورد مغفرت خود قرار می دهد.^۲

بیان کتاب تکرار و نبح.

^۱ - البته در این مسأله ی فقهی میان اهل علم و مذاهب اسلامی اختلاف است، و بسیاری از علما نیز اخذ به این رخصتها را برای تمام مسلمانان چه عادل و چه فاسق و گناه کار باشند با شرایط خود جایز می دانند. (مصحح)

^۲ - تفسیر کوثر.



۷۳ - الأضاحی

کتاب قربانی

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: عبارت «کتاب الأضاحی باب سنة الأضحية» مطابق ابوذر و نسفی است. سایرین هم بر مستحب بودن قربانی تأکید دارند. «أضاحی» جمع «أضحية» است و به روز عید قربان نیز گفته می‌شود. نام این روز از زمان شرعی آن گرفته شده است.

۱ - باب سُنَّةِ الْأَضْحِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ سُنَّتُهُ وَمَعْرُوفٌ .

باب: سنت قربانی عید اضحی

وابن عمر گفت: و این سنت و معروف است.

توضیح: ابن حزم گفته هیچ یک از صحابه نگفته‌اند که قربانی واجب است و جماعت بر مستحب بودن آن اتفاق دارند. در شافعی و جمهور، قربانی سنت مؤکد کفایی است و برخی از شافعی‌ها آن را فرض کفایی می‌دانند. از ابوحنیفه و مالک و دیگران هم روایت شده است که برای مقیم توانگر واجب است. برخی از فقها مانند ابو یوسف و أشهب با جماعت مخالفت کرده‌اند.

احمد گفته ترک قربانی با وجود توانایی مکروه است، عده‌ای واجب دانسته‌اند و محمد بن حسن گفته است این سنتی است که جایز ترک آن نیست. طحاوی گفته نظر صحیح همین است و هیچ دلیلی بر وجوب آن نیست.

نزدیک‌ترین چیزی که برای اثبات وجوب (قربانی) می‌توان به آن تمسک کرد، حدیث ابوهریره است که به صورت مرفوع نقل شده و می‌گوید: «هر کس توان مالی داشته باشد و قربانی نکند، به (عیدگاه) نزدیک نشود.» این حدیث را ابن‌ماجه و احمد روایت کرده‌اند و راویان آن ثقات (مورد اعتماد) هستند، اما در اینکه حدیث مرفوع است یا موقوف، اختلاف است و موقوف بودن آن نزدیک‌تر به صحت است، مانند نظر طحاوی و دیگران. با این حال، این حدیث صریح در وجوب نیست.



عبارت «ابن عمر گفت: این سنت و معروف است» توسط حماد بن سلمه در مصنفش با سند خوبی به ابن عمر وصل شده است، و برای ترمذی هم از طریق جبله بن سحیم روایت حسنی از مردی که از ابن عمر درباره قربانی پرسیده «آیا واجب است؟» نقل شده است که ابن عمر پاسخ داده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمانان پس از او قربانی کردند.» ترمذی می گوید عمل بر اساس این نظر نزد اهل علم این است که قربانی واجب نیست؛ ظاهراً این برداشت از آن است که ابن عمر نگفته است «بله واجب است» و چون فعل مجرد است، وجوب را اثبات نمی کند. گویا با عبارت «و مسلمانان» اشاره کرده که این عمل خاص پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، و ابن عمر بسیار دقت داشت به پیروی از رفتار پیامبر صلی الله علیه وسلم، بنابراین از نفی وجوب صریح خودداری کرده است.

از کسانی که وجوب را اثبات کرده اند، حدیث مخنف بن سلیم را نقل کرده اند که مرفوع است و می گوید «بر هر خانه ای واجب است که قربانی کند.» این حدیث را احمد و چهار امام دیگر با سند قوی روایت کرده اند، ولی این حدیث دلیل قاطعی بر وجوب مطلق ندارد، چون عبارت آن صریح نیست. در آن حدیث به «عتیره» هم اشاره شده و کسانی که وجوب قربانی را قبول دارند، آن را شامل وجوب می دانند.

از کسانی که عدم وجوب را اثبات کرده اند، به حدیث ابن عباس استناد شده که گفته «نحر (ذبح و قربانی) بر من واجب شده ولی بر شما واجب نشده است.» این حدیث ضعیف است، آن را احمد، ابو یعلی، طبری و دارقطنی روایت کرده اند و توسط حاکم تأیید شده است، ولی ضعف آن باعث تعجب شده است. طرق و راویان این حدیث در کتاب «الخصائص» بررسی شده است.

بخشی از مباحث وجوب قربانی بعداً در شرح حدیث براء در حدیث ابی برده بن نیار پس از بابها خواهد آمد.

سپس نویسنده حدیث براء و انس را در مورد کسی که پیش از نماز ذبح کرده و باید دوباره ذبح کند، ذکر کرده که شرح کامل آن بعد از بابها خواهد آمد.^۱

^۱ - همان.



۵۵۴۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ
أَوَّلَ مَا نَبُذَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ تُصَلِّيَ ثُمَّ تَرْجِعَ فَنَنْحَرُ ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا
، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدِمَهُ لِأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ التَّسْبُكِ فِي شَيْءٍ » . فَقَامَ أَبُو
بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنْ عِنْدِي جَذَعَةٌ . فَقَالَ « اذْبَحْهَا وَلَكِنْ تَجْزَى عَنْ أَحَدٍ
بَعْدَكَ » . قَالَ مَطْرَفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «
مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسِكَهُ ، وَأَصَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ » .

ترجمه از شعبی از براء رضی الله عنه روایت است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: نخستین کاری که این روزمان به آن آغاز می کنیم آن است که نماز می گزاریم، سپس باز می گردیم و ذبح می کنیم. پس کسی که این را بکند، همانا سنت ما را به جا آورده است و کسی که پیش از نماز عید ذبح کند همانا آن گوشتی است که به خانواده خود عرضه کرده است و از قربانی در آن چیزی نیست. ابو بردة بن نیار برخاست و او پیش از نماز ذبح کرده بود و گفت: من گوسفند شش ماهه ای دارم آن حضرت فرمود: آن را ذبح کن، ولی پس از تو قربانی همچو گوسفندی بر هیچ کس روا نیست.

مطرف از عامر از براء روایت کرده است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «کسی که پس از نماز (عید) ذبح کند، قربانی خود را تمام کرده است و به سنت مسلمانان رسیده است.»

توضیح: در سخن براء آمده: «اولین کاری که در این روزمان می کنیم این است که نماز می خوانیم، سپس برمی گردیم و قربانی می کنیم.»

در برخی روایتها آمده: «در این روز نماز می خوانیم» که در آن واژه «آن» حذف شده است. کرمانی بر این صورت توضیح داده و گفته: این مانند عبارت معروف «شنیدن از معیدی بهتر از دیدن اوست» است؛ یعنی در آن فعل به منزله ی مصدر به کار رفته. مراد از «سنت» در هر دو حدیث، شیوه و روش است نه «سنت» اصطلاحی که در مقابل واجب قرار دارد. «شیوه (الطريقة)» اعم است، چه برای وجوب و چه برای استحباب. پس اگر دلیلی بر وجوب نباشد، اصل بر استحباب است؛ و از همین رو در این ترجمه چنین آمده.

برخی که قائل به وجوب قربانی هستند به این دلیل استناد کرده اند که در احادیث امر به تکرار آمده است. ولی در پاسخ گفته شده: مقصود از آن، بیان شرط صحت قربانی مشروع



است؛ مانند اینکه کسی نماز نافله‌ی ضحی را پیش از طلوع خورشید بخواند و به او گفته شود: «وقتی خورشید طلوع کرد، نمازت را دوباره بخوان.»

در حدیث براء آمده: «و آن (ذبح پیش از نماز) چیزی از نسک نیست.» واژه «نسک» در زبان عربی گاه به معنای قربانی به کار می‌رود، گاه به‌طور خاص برای انواعی از خون‌های قربانی، و گاهی به معنای عبادت. مثلاً می‌گویند: فلانی «ناسک» است، یعنی عبادت‌پیشه. در این حدیث براء، هم به معنای سوم (عبادت) آمده و هم به معنای اول، آنجا که در روایتی دیگر آمده: «هر کس پیش از نماز قربانی کند، برای او نسکی نیست»، یعنی قربانی‌اش به عنوان قربانی عید قربان پذیرفته نیست.

«مطرف گفت» مقصود مطرف بن طریف با طای مهمله است، که وزنی مانند «عظیم» دارد. عامر همان «شعبی» است. روایت مطرف پیش‌تر در باب عیدین به‌صورت متصل آمده و پس از هشت باب دیگر نیز خواهد آمد.^۱

۵۵۴۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسْكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ» . **ترجمه:** از ایوب از محمد از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «کسی که پیش از نماز ذبح کند، همانا برای نفس خود ذبح کرده است و کسی که بعد از نماز ذبح کند، قربانی خود را تمام کرده است و سنت مسلمانان را دریافت است.»

توضیح: حافظ می‌گوید: «اسماعیل» مقصود اسماعیل بن عُثَیْه است، «ایوب» همان ایوب سختیانی و «محمد» محمد بن سیرین است. همه‌ی راویان این سند بصری (اهل بصره) هستند.

^۱ - فتح الباری.



۲ - باب قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَصْحَابِ بَيْنَ النَّاسِ

باب: تقسیم کردن امام، گوسفندان قربانی را میان مردم

توضیح: عبارت «باب تقسیم قربانی‌ها از سوی امام بین مردم» یعنی خود امام یا به دستور او این کار انجام شود.

۵۵۴۷ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذْعَةٌ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ جَذْعَةٌ . قَالَ « ضَحٌّ بِهَا » .

ترجمه: از عقبه بن عامر جهنی روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم گوسفندان قربانی را میان یاران خود تقسیم کرد و برای عقبه، بزغاله‌ی (شش ماده‌ای) رسید. گفتیم: ای رسول الله، برایم بزغاله‌ای رسیده است؟ فرمود: «آترا به عنوان قربانی) ذبح کن».

توضیح: «هشام» یعنی هشام دستاوی و «یحیی» همان یحیی بن ابی‌کثیر است. در روایت مسلم از طریق معاویه بن سلام از یحیی آمده: «بعجه بن عبدالله به من خبر داد»، که نام او با فتح باء و سکون عین و سپس جیم است، و نام پدر بزرگش بدر است. او تابعی شناخته‌شده‌ای است و در صحیح بخاری فقط همین حدیث را دارد. روایت مسلم باعث رفع نگرانی از تدلیس یحیی بن ابی‌کثیر شده است.

در همان روایت مسلم آمده که: «عقبه بن عامر این را به او خبر داد». در حدیث آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم قربانی‌هایی را بین اصحابش تقسیم کرد». در چهار باب بعد خواهد آمد که خود عقبه کار تقسیم را انجام داد. پیش‌تر در باب شرکت (در کتاب شرکت)، بخاری روایتی با عنوان «باب وکالت شریک به شریک در تقسیم» آورده که به همین اشاره دارد و در آنجا نیز همین روایت آمده است. همچنین اشاره شده که عقبه در آن گوسفندها سهمی داشت، چون از غنایم بودند، و پیامبر نیز سهمی داشت. با این حال، پیامبر او را وکیل در تقسیم قرار داد. پیش‌تر در آنجا وجهی دیگر برای این وکالت ذکر شد، اما این توجیه اخیر قوی‌تر است.

ابن المنیر گفته: ممکن است مقصود از اینکه قربانی‌ها را ضحایا نامیده، این باشد که بر اساس سرانجام آن‌هاست (یعنی سرانجام قربانی می‌شوند)، یا اینکه آن‌ها را برای قربانی معین کرده و سپس بین اصحاب تقسیم کرده تا هر کس نصیبش را ببرد. از این حدیث جواز



تقسیم گوشت قربانی بین ورثه استفاده می‌شود و این تقسیم بیع (معامله) محسوب نمی‌شود. این مسئله نزد مالکیه مورد اختلاف است. وی گفته: گمان نمی‌کنم بخاری با دقت نظرش قصدی جز همین معنا از این ترجمه داشته باشد؛ همین‌گونه گفته است.

در حدیث آمده: «پس سهم عقبه، یک جذعه^۱ شد» که با فتح جیم و ذال معجمه آمده و اشاره به سن خاصی از چهارپایان دارد. در مورد گوسفند، «جذع» کسی است که یک سال را کامل کرده. این قول جمهور است، و برخی گفته‌اند کمتر از یک سال.

در تعیین دقیق سن، اختلاف است: برخی گفته‌اند شش ماهه، برخی هشت ماهه و برخی ده ماهه. ترمذی از وکیع نقل کرده: شش یا هفت ماه. ابن الأعرابی گفته: از نژاد «شائین» در شش تا هفت ماهگی جذع می‌شود، و از نژاد «هرمین» در هشت تا ده ماهگی. وی گفته: گوسفند زودتر از بز به سن جذع می‌رسد. اما در مورد بز، جذع آن است که وارد سال دوم شده باشد، و در گاو آن که سه سال کامل داشته، و در شتر آن که وارد سال پنجم شده باشد. اندکی بعد در چهار باب بعد، مشخص خواهد شد که آن حیوان متعلق به بز بوده است.^۱

۲ - باب الْأَضْحِيَّةِ لِلْمَسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

باب: قربانی برای مسافر و زنان

توضیح: حافظ گفته است: «باب قربانی برای مسافر و زنان» اشاره دارد به اختلاف نظر در اینکه آیا بر مسافر یا زن واجب است یا نه. پیش‌تر اشاره‌ای به این اقوال شده. همچنین ممکن است به اختلاف در مباشرت زن به ذبح اشاره داشته باشد. از مالک نقل شده که مباشرت زن حائض در ذبح مکروه است.

۵۵۴۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتِ بِسَرْفٍ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ «مَا لَكَ أَنْفَسْتَ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «إِنْ هَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أَتَيْتُ بِلَحْمٍ بَقَرٍ، فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا صَحَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ زَوْاجِهِ بِالْبَقَرِ.

معنی کلمات:

- «سرف: محلی است در هشت یا نه میلی مکه در بین مکه و مدینه قرار دارد.

^۱ همان.



- أنفست: آیا به حیض در افتاده ای؟».

ترجمه: «عایشه می گوید: از مدینه به سوی مکه خارج شدیم، و جز احرام به حج احرام دیگری را در نظر نداشتیم (چون گمان می کردیم احرام به عمره در ماههای حج ممنوع است) وقتی که به سرف رسیدیم من به حالت حیض درآمدم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیش من آمد دید گریه می کنم، گفت: «چرا گریه می کنی مگر به حیض در افتاده ای؟» گفتم: بلی، گفت: «این عادتی است که الله آنرا در طبیعت دختران آدم قرار داده است، هر عمل و مناسکی که سایر حاجیان انجام می دهند شما هم آنرا انجام ده به جز طواف بیت و تا پاک می شوی طواف بیت مکن».

عایشه گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گاوی را برای زنانش قربانی کرد».

توضیح: «سفیان» همان ابن عیینه است، و «مُسَدَّد» از «سفیان ثوری» نشنیده. در روایت «علی بن عبدالله» از سفیان آمده: «شنیدم از عبدالرحمن بن قاسم»، و این روایت در کتاب حیض نیز آمده است.

در آن آمده: «بسرف» با فتح سین و کسر راء، مکانی معروف در بیرون مکه است. پرسید: «آیا نفاس دیده ای؟» اصیلی و دیگران آن را با ضم نون ضبط کرده اند (یعنی: حائض شده ای)، و فتح نیز جایز است. برخی گفته اند: «أنفست» در مورد حیض فقط با فتح، و در مورد نفاس هم با فتح و هم با ضم می آید.

در ادامه آمده: «چون به منی رسیدیم، گوشت گاوی براریم آورده شد». این روایت از طریق دیگر، در باب حج نیز به صورت مختصرتر آمده و شرح آن نیز آنجا بیان شد. و گفته شده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از طرف همسرانش گاو قربانی کرد»، که ظاهرش آن است که این ذبح به قصد قربانی بوده. ابن التین کوشیده این را تأویل کند تا با مذهبش سازگار شود و گفته: مقصود این است که در وقت قربانی ذبح شده، نه اینکه خود ذبح به نیت قربانی باشد. و اگر بر ظاهرش حمل شود، آن را تطوع (عمل مستحب) باید دانست، نه سنت مؤکده. اما این تأویل آشکارا دور از ظاهر حدیث است.

اکثر علما به استناد همین حدیث گفته اند که قربانی مرد برای خودش و خانواده اش کافی است، در حالی که حنفیه مخالفانند و طحاوی ادعا کرده که این حکم یا مخصوص است یا منسوخ، ولی دلیلی برای آن نیآورده.



قرطبی گفته: نقل نشده که پیامبر برای هر یک از همسرانش به طور جداگانه قربانی کرده باشد، با اینکه سال‌های زیادی قربانی کرده و همسران متعددی داشته؛ و اگر چنین کاری کرده بود، نقل آن طبیعی بود، همان گونه که جزئیات دیگر نقل شده است. مؤید این سخن آن است که مالک، ابن ماجه و ترمذی - و ترمذی آن را صحیح دانسته - از طریق عطا بن یسار نقل کرده‌اند: «از ابویوب پرسیدم: قربانی در زمان رسول الله چگونه بود؟ گفت: مردی یک گوسفند برای خود و خانواده‌اش قربانی می‌کرد؛ از آن می‌خوردند و به دیگران نیز می‌دادند، تا اینکه مردم به آنچه اکنون می‌بینی مبالغه کردند.»^۱

۴ - باب مَا يَشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

باب: اشتها به گوشت در روز عید قربان

توضیح: حافظ می‌گوید: «باب آنچه در روز عید قربان از گوشت میل می‌شود» یعنی بر اساس عادت لذت بردن از خوردن گوشت در آن روز. و الله فرموده: «تا نام الله را بر چهارپایانی که روزی‌شان کرده در روزهای مشخص ببرند.»

۵۵۴۹ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَعِدْ» . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ يَشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ . فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَلَا أَذَى أَبْلَغْتَ الرُّخْصَةَ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا ، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَتَوَزَّعُوا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوا .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز عید قربان گفت: «کسی که پیش از نماز قربانی کرده است باید بار دیگر قربانی کند». مردی برخاست و گفت: ای رسول الله، این روزی است که اشتها به گوشت می‌باشد - و از نیازمندی‌های همسایه‌های خود یاد کرد - و گفت: بزغاله‌ای دارم که گوشت آن از دو گوسفند بهتر است. آنحضرت به وی اجازه داد که آنرا قربانی کند. انس می‌گوید: من نمی‌دانم که این اجازه به جز از وی برای دیگری داده شده یا نه؟ سپس پیامبر الله صلی الله علیه

^۱ - فتح الباری.



وسلم به سوی دو قوچ رفت و آنها را ذبح کرد و سپس مردم به سوی گوسفندان رفتند و آنها را میان خود تقسیم کردند.

توضیح: در جمله‌ی: «حَدَّثَنَا صَدَقَهُ»، منظور از صدقه، صدقه بن فضل است، و «ابن علیه» همان اسماعیل بن ابراهیم بن مِقْسَم است.

در جمله‌ی: «فَقَامَ رَجُلٌ»، مقصود ابو برده بن نیار است، چنان که در حدیث براء آمده است.

در عبارت: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ»، در روایت «داوود بن أبی هند» از «شعبی» در صحیح مسلم آمده: «ای رسول الله! امروز روزی است که گوشت در آن مکروه است.» و در لفظی دیگر آمده: «مَقْرُوم» (با سکون قاف). عیاض گفته: ما این روایت را در مسلم از طریق قُرَسی و سیجری با لفظ «مکروه»، و از طریق عُدْری با لفظ «مَقْرُوم» روایت کرده ایم.

برخی روایت دوم (مَقْرُوم) را صحیح‌تر دانسته‌اند و گفته‌اند که معنایش این است که در آن روز گوشت خواستنی است؛ چون می‌گویند: قَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ یا قَرَمْتَهُ، یعنی به گوشت اشتیاق پیدا کردم؛ پس این تعبیر با روایت دیگر «روز اشتیاق به گوشت» هماهنگ است. عیاض می‌گوید: برخی از استادان ما گفته‌اند روایت صحیح، «اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ» با فتح حاء است، یعنی به معنای اشتیاق به گوشت؛ یعنی اگر قربانی نکردن باعث شود خانواده‌اش بدون گوشت بمانند تا دلتنگ شوند، این کار مکروه است.

استاد ابو عبدالله بن سلیمان گفته: منظور آن است که ذبح حیوانی که برای قربانی کافی نیست (و تنها گوشت آن مدنظر است)، مکروه است.

ابن العربی در این باره گفته: ضبط روایت با سکون حرف حاء (اللحم) غلط است، بلکه باید با تحریک باشد، و گفته شده: لَحِمَ الرَّجُلُ (با کسر حاء)، يَلْحَمُ (با فتح آن) یعنی اشتیاق به گوشت دارد.

قرطبی در کتاب المفهم می‌گوید: برخی خود را به تأویلی بی‌اساس مشغول کرده‌اند که بگویند: مقصود «اللحم» با تحریک است و هیچ معنایی هم ندارد، و این دیدگاه کسانی است که به سیاق حدیث توجه نکرده‌اند، چون این تأویل با سیاق روایت نمی‌خواند. چرا که نمی‌سزد کسی بگوید: «امروز گوشت مخالف سنت است و من تعجیل کردم تا برای خانواده‌ام غذا تهیه کنم!»



قرطبی ادامه می‌دهد: نزدیک‌ترین تأویل آن است که بگوییم: منظور از «اللحم فيه مکروه»، یعنی تأخیر در تهیه‌ی گوشت در آن روز مکروه است، ولی واژه‌ی «تأخیر» حذف شده چون از تعبیر «عجلت» (شتافتم) فهمیده می‌شود.

نووی می‌گوید: حافظ ابو موسی گفته منظور از این جمله آن است که «در این روز، طلب گوشت مکروه و دشوار است.» نووی می‌گوید: این معنا خوب است؛ یعنی فرد گوشت را از دوستان و همسایه‌ها گدایی نکند، بلکه خودش برای اهل اش ذبح کند تا بی‌نیاز شوند.

در روایت «منصور» از «شعبی» که پیش‌تر در باب عیدین گذشت، آمده: «دانستم امروز روز خوردن و آشامیدن است، پس خواستم گوسفند من اولین چیزی باشد که در خانه‌ام ذبح می‌شود.»

از این روایت روشن می‌شود که می‌توان بین دو روایت «اللحم مشتهی» و «اللحم مکروه» جمع کرد و این دو وصف متناقض نیستند، بلکه از دو جنبه هستند: از آن‌جا که عادت مردم به ذبح است، دل به آن متمایل می‌شود، پس «مشتهی» است؛ و از آن جهت که همگان بدان روی می‌آورند و فراوان می‌شود، «مکروه» نامیده شده است.

پس وقتی گفت «مشتهی»، مقصود آغاز روز است، و وقتی گفت «مکروه»، منظور حالت انتهایی و اشباع‌شده آن است.

بنابراین، شتاب کرد تا ذبحش در آغاز باشد و اهل و همسایگانش در حالت اشتیاق بهره‌مند شوند.

در روایت «فراس» از «شعبی» در صحیح مسلم آمده: «دایم گفت: ای رسول الله، برای فرزندم قربانی کرده‌ام.»

این جمله جای اشکال داشته، ولی به نظر می‌رسد مراد او این است که به خاطر همان دلیلی که برای خانواده و همسایگان ذکر کرد، برای فرزندش نیز ذبح کرده، و از آن‌جا که فرزند در این امر از دیگران اولی‌تر است، آن را برای او اختصاص داده، تا فرزندش نیازمند گوشت دیگران نباشد.

در جمله‌ی: «و ذکر جیرانه» (و از همسایگانش نیز یاد کرد)، در روایت «عاصم» در مسلم آمده: «من در ذبح خود شتاب کردم تا خانواده، همسایگان و اهل خانه‌ام را غذا دهیم.»



در جمله‌ی: «فَلَا أَدْرَى أَلْبَغَتْ الرِّخْصَةُ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا»، در حدیث «براء» که بعداً خواهد آمد، تصریح شده که این حکم خاص ابوبرده بوده، و بررسی آن خواهد آمد. گویا انس این مطلب را نشنیده بود. ابن عون از شعبی حدیث براء را نقل کرده، و از ابن سیرین حدیث انس را. او وقتی حدیث براء را نقل می‌کرد، در جمله‌ی «وَلَنْ تُجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (بعد از تو برای هیچ کس کافی نیست) می‌ایستاد، و سپس قول انس را نقل می‌کرد که گفته بود: «نمی‌دانم این رخصت به دیگران هم رسیده یا نه.» شاید انس از این جهت دچار تردید شده بود که بعداً برای غیر ابوبرده هم اثبات آن حکم آمده است، چنان که در ادامه روشن می‌شود. در جمله‌ی: «ثُمَّ انْكَفَأَ»، با مهموز بودن، یعنی بازگشت یا خم شد؛ مانند «كَفَأْتُ الْإِنَاءَ» یعنی ظرف را کج کردم. مراد این است که از محل خطبه به سوی محل ذبح بازگشت.

در جمله‌ی: «وَقَامَ النَّاسُ»، همین‌جا آمده، و در روایت بعدی در باب «کسی که پیش از نماز قربانی کند، باید آن را تکرار کند»، نیز آمده است. ابن‌التین به همین جمله برای این نظر تمسک کرده که قربانی پیش از امام، کفایت نمی‌کند؛ بررسی آن خواهد آمد.

در جمله‌ی: «إِلَى غَنِيمَةٍ» با غین معجمه و نون مشدد (تصغیر یافته)، آمده: «پس آن را تقسیم کردند یا گفت: جزعوها»؛ راوی در لفظ تردید دارد. صورت اول با «زای» از «توزیع» یعنی تقسیم کردن، صورت دوم با «جیم و زای» از «جَزَعٌ» یعنی بریدن.

مراد این نیست که پس از ذبح، گوشت‌ها را بین خود تقسیم کردند، بلکه مقصود تقسیم گوسفندان بوده؛ زیرا واژه‌ی «قطعه» گاهی به معنای «سهم» هم به کار می‌رود. بنابراین معنای هر دو صورت یکی است، گرچه ظاهر آن‌ها متفاوت باشد.^۱

۵ - باب مَنْ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

باب: کسی که گفت: ذبح باید در روز عید باشد

توضیح: در جمله‌ی: «باب مَنْ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ»، یعنی «باب کسی که گفت: عید قربان همان روز نحر است». ابن‌المنیر گفته: این را از اضافی «روز» به «نحر» گرفته که در روایت آمده: «آیا روز نحر نیست؟» و لام در «یوم النحر» برای جنس است، و مفهومش این است که نحر فقط در همین روز است.

^۱ - فتح الباری.



وی می گوید: طبق نظر جماعت (اکثر علما)، مقصود «نحر کامل» است، و «لام» برای افاده‌ی کمال می آید؛ مانند حدیث: «قوی کسی است که هنگام خشم خود را کنترل کند.» می گویم: اختصاص نحر به روز دهم (عید قربان) دیدگاه «حمید بن عبدالرحمن»، «محمد بن سیرین»، و «داود ظاهری» است، و از «سعید بن جبیر» و «ابو الشعثاء» نیز همین دیدگاه نقل شده، جز اینکه گفته اند در «منی» نحر تا سه روز جایز است. ممکن است به حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص استناد شود که در آن آمده: «به من فرمان داده شد که روز عید قربان را برای این امت عید قرار دهم.» ابن حبان آن را صحیح دانسته است.

قرطبی گفته: استناد به اضافه‌ی «نحر» به روز اول ضعیف است، چون الله فرموده: «تا نام الله را در روزهای معین بر آنچه از چهارپایان به آن‌ها روزی داده، ببرند.» و ممکن است مراد از «ایام نحر»، چهار روز یا سه روز باشد که هر یک نامی دارد: روز دهم: یوم الأضحی، یازدهم: یوم القرّ، دوازدهم: یوم النّفر الأوّل، سیزدهم: یوم النّفر الثانی. ابن التین گفته: منظور آن است که «روز نحر» روزی است که در همه سرزمین‌ها در آن قربانی انجام می شود.

و نیز گفته اند مراد این است که فقط در آن روز، قربانی رواست، چنان که قبلاً نیز از برخی این نقل آمد.

مالک افزود: دو روز بعد از آن نیز می توان قربانی کرد. شافعی روز چهارم (سیزدهم) را نیز افزود. برخی گفته اند تا ده روز می توان ذبح کرد، ولی گوینده آن ذکر نشده. و برخی دیگر تا پایان ماه ذی الحجه را مجاز دانسته اند؛ این نظر از «عمر بن عبدالعزیز»، «ابو سلمه بن عبدالرحمن» و «سلیمان بن یسار» نقل شده است.

و ابن حزم نیز همین دیدگاه را پذیرفته و به نبود نصّی (نوشته یا روایت صریحی) که زمان قربانی را محدود کند، استناد کرده است.

و روایت ابن ابی شیبّه از طریق ابوسلمه بن عبدالرحمن و سلیمان بن یسار را نقل کرده که گفتند از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چنین روایت کرده اند. او می گوید: این سند تا این دو نفر صحیح است، ولی چون حدیث مرسل است، پس کسی که به حدیث مرسل احتجاج می کند، باید به آن عمل کند.



می‌گوییم: از ابوامامه بن سهل در باب بعدی نیز چیزی در همین مورد خواهد آمد. سفیان ثوری، ابوحنیفه و احمد نیز همانند مالک این دیدگاه را دارند و اوزاعی نیز نظر شافعی را تأیید کرده است.

ابن بطلال به نقل از طحاوی می‌گوید: از صحابه غیر از این دو قول (سه یا چهار روز قربانی) قولی نقل نشده است. از قتاده نیز روایت شده که گفته: «شش روز پس از روز دهم قربانی جایز است.»

دلیل جمهور (اکثر فقها): روایتی از جبیر بن مطعم است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «تمام راه‌های منی محل نحر (قربانی) است و در تمام روزهای تشریق، قربانی جایز است.» احمد این روایت را نقل کرده اما در سند آن انقطاع وجود دارد. دارقطنی آن را متصل کرده و رجال سند آن ثقه‌اند. همه فقها اتفاق دارند که قربانی در شب هم جایز است، همان‌طور که در روز جایز است، جز در روایتی از مالک و احمد که چنین نیامده است.^۱

۵۵۵۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلَاثُ مَتَوَالِيَّاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا » . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ « أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ » . قُلْنَا بَلَى . قَالَ « أَيُّ بَلَدٍ هَذَا » . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ « أَلَيْسَ الْبَلَدُ » . قُلْنَا بَلَى . قَالَ « فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا » . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ « أَلَيْسَ يَوْمَ الثَّجَرِ » . قُلْنَا بَلَى . قَالَ « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَخْبِيْبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ ، وَتَسْتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَن يَبْلُغُهُ أَن يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مَن

^۱ - فتح الباری.



بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ - وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ - أَلَا هَلْ بَلَغْتُ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ .

ترجمه: ابوبکره - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «زمان به صورت اصلی اش مانند روزی که الله آسمانها و زمین را خلق کرد، برگشت. سال، دوازده ماه است که چهار ماه آن، از ماههای حرام اند و عبارت اند از ذوالقعدة، ذوالحجه و مُحَرَّم که پشت سر هم قرار دارند. و دیگری، ماه رجب قبیلهٔ مُضَرَّاست که بین جمادی (الثانی) و شعبان، می باشد. (و پرسید:) این، چه ماهی است؟ گفتیم: الله و رسولش بهتر می دانند. پس سکوت نمود تا جایی که ما گمان کردیم نام دیگری برایش می گذارد. آنگاه فرمود: «آیا این ماه ذوالحجه نیست؟» گفتیم: بلی. فرمود: «این، کدام شهر است؟» گفتیم: الله و رسولش بهتر می دانند. پس سکوت کرد تا جایی که گمان کردیم نام دیگری برایش بیان می کند. آنگاه فرمود: «مگر این شهر (مکه) نیست؟» گفتیم: بلی. سپس پرسید: «امروز، چه روزی است؟» گفتیم: الله و رسولش بهتر می دانند. پس سکوت نمود تا جایی که گمان کردیم نام دیگری برایش می گذارد. سپس فرمود: «آیا روز قربانی نیست؟» گفتیم: بلی. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «همانا جان و مال و آبرویتان بر شما مانند این روز و این شهر و این ماه، حرام است. و بزودی پروردگارتان را ملاقات می کنید و شما را از اعمالتان، خواهد پرسید. آگاه باشید که بعد از من، گمراه نشوید طوریکه بعضی از شما گردن بعضی دیگر را بزند. بدانید که فردِ حاضر باید به کسی که غائب است، برساند. شاید بعضی از کسانی که این سخنان به آنها می رسند از برخی که آنها را شنیده اند، بهتر دریابند. گواه باشید. آیا تبلیغ کردم؟».

توضیح: حدیث محمد (یعنی ابن سیرین) از ابن ابی بکره (عبدالرحمن) است. شرح این حدیث در کتاب «علم» و همچنین در باب «خطبه در ایام منی» از کتاب حج آمده، و در تفسیر سوره توبه نیز چیزی از آن ذکر شده است.

قوله: «ثلاث متوالات ... و رجب مضر» این روایت صحیح است و به ترتیب سه ماه متوالی از دو سال (ذی قعدة، ذی حجه، محرم) و سپس رجب از سال بعد را شامل می شود. بعضی افراد اشتباه کرده اند و رجب را حذف کرده و شوال را جایگزین آن دانسته اند، به این



بهانه که در این صورت چهار ماه حرام پشت سر هم خواهند بود، و این را مراد آیه «فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر» دانسته‌اند؛ این تین این مطلب را نقل کرده است.

عبارت: «قال وأحسبه» از ابن سیرین است، که ظاهراً در این لفظ شک داشته، اما در روایات دیگر اثبات شده است.

در نسخه کشمیه‌نی آمده: «فكان محمد إذا ذكره، ذكر». یعنی ابن سیرین وقتی آن را به یاد می‌آورد، ذکر می‌کرد.

عبارت: «أن يكون أوعى له من بعض من سمعه» اکثر نسخ با واو آمده که یعنی: او فهم و درک بیشتری نسبت به بعضی راویان دیگر دارد. اما در نسخه اصیلی و مستملی «أرعى» (با راء) آمده که از ریشه رعایت است. برخی از شارحان آن را ترجیح داده‌اند. صاحب «المطالع» آن را خطا دانسته است.

عبارت «قال ألا هل بلغت» گفتار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است، و ادامه حدیث است، ولی راوی آن را از سخن ابن سیرین جدا کرده است.^۱

۶ - باب الْأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

باب: روز عید قربان و ذبح در مصلی (عیدگاه)

توضیح: ابن بطال گفته: طبق نظر مالک، این سنت فقط برای امام است. مالک در روایتی از ابن وهب گفته است: امام این کار را انجام می‌دهد تا کسی پیش از او ذبح نکند. مهلب اضافه کرده: مردم پس از امام، با اطمینان قربانی می‌کنند و روش ذبح را از او می‌آموزند.

۵۵۵۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنَى مَنَحَرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که: وی در محلی که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - قربانی کرده بود، هدی خود را ذبح می‌کرد.

^۱ - همان.



۵۵۵۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی را در مصلا ذبح و نحر می کرد.

توضیح: مولف حدیث ابن عمر را از دو طریق آورده: یکی موقوف و دیگری مرفوع. در موقوف آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم در مصلی ذبح می کرد.» و برخی گفته‌اند روایت مرفوع مؤید موقوف است، چون در مرفوع به صراحت آمده که منظور از محل نحر، مصلی است.

ابن تین گفته: مالک بر این باور است که امام باید قربانی اش را در مصلی انجام دهد. یکی از اصحاب مالک، ابومصعب، با شدت بیشتری گفته: کسی که چنین نکند، امام قابل اقتدا نیست.

ابن العربی نیز نقل کرده که ابوحنیفه و مالک گفته‌اند: اگر امام قربانی می‌کند، کسی پیش از او ذبح نکند. سپس اضافه کرده: دلیلی برای این گفته نیافته‌ام.^۱

۷ - بَابُ فِي أَضْحِيَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ وَيَذْكُرُ سَمِئِينَ

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَّةَ بِالْمَدْيَنَةِ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ -

باب: قربانی پیامبر صلی الله علیه وسلم که دو قوچ شاخدار بودند و گفته شده است فربه بودند

و یحیی بن سعید گفت: از ابوامامه بن سهل شنیدم که می گفت: ما در مدینه، قربانی ها را فربه می کردیم و مسلمانان، قربانی ها را فربه می کردند.

توضیح: باب: قربانی پیامبر صلی الله علیه وسلم با دو قوچ شاخدار: یعنی دو قوچ که هر یک دارای شاخی سالم و معتدل بودند. «کبش» به قوچ بالغ گفته می‌شود. اختلاف هست که

^۱ - همان.



از چه سنی «کبش» گفته می‌شود، بعضی گفته‌اند: وقتی دوساله شود، و برخی گفته‌اند: چهار ساله.

قوله: «و یذكر سمینین» یعنی در برخی طرق حدیث آمده که آن دو قوچ چاق و فربه بودند. در روایتی از انس از طریق شعبه از قتاده چنین آمده. ابوعوانه این روایت را در صحیح خود از طریق حجاج بن محمد از شعبه نقل کرده ولی در آن لفظ «سمینین» نیامده، و همین روایت، روایت محفوظ (درست‌تر) از شعبه است.

روایت دیگری نیز وجود دارد: عبدالرزاق آن را در مصنف خود از ثوری از عبدالله بن محمد بن عقیل از ابی سلمه از عایشه یا ابوهزیره نقل کرده که: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم وقتی قصد قربانی داشت، دو قوچ بزرگ، چاق، شاخ‌دار، سفید، و اخته‌شده خریداری می‌کرد. یکی را برای خود و خانواده‌اش، و دیگری را برای امت خویش که به توحید و رسالت گواهی داده بودند، قربانی می‌کرد.»

ابن ماجه نیز این روایت را آورده، ولی در نسخه او به جای «سمینین»، «ثمینین» آمده است که نادرست است، و «سمینین» (چاق) درست‌تر است.

ابن عقیل (راوی حدیث) مورد اختلاف است. در سند او نیز اختلاف وجود دارد؛ برخی از راویان او را از طریق علی بن حسین از ابورافع نقل کرده‌اند، و برخی دیگر نه. احتمال دارد او دو طریق مختلف در نقل این حدیث داشته باشد. در هیچ‌کدام از روایات ابورافع، لفظ «سمینین» نیامده است.

ابوداود نیز روایتی از جابر آورده: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دو قوچ شاخ‌دار، سفید، اخته شده قربانی کرد.»

خطابی گفته: «موجوء» (با ضمه جیم و همزه) به معنای «اخته‌شده» است. «وجاء» همان خصی (بریدن بیضه‌ها) است. این حدیث نشان‌دهنده جواز خصی کردن برای قربانی است. برخی از علما این کار را به دلیل ناقص شدن عضو جایز ندانسته‌اند، ولی خصی کردن باعث خوش طعم شدن گوشت و از بین رفتن بوی بد آن می‌شود، پس عیب محسوب نمی‌شود.

ابن‌العربی می‌گوید: حدیث ابوسعید که ترمذی نقل کرده و می‌گوید «ضحی بکبش فحل» (قوچ سالم و کامل بدون بریدگی در بیضه‌ها) با حدیث «موجوءین» تناقض دارد. ولی احتمال دارد این دو در زمان‌های مختلف اتفاق افتاده باشند.



قوله: «و قال یحیی بن سعید...» یعنی یحیی بن سعید از ابوامامه بن سهل شنیده که می گفت: «ما در مدینه گوسفند قربانی را پروار می کردیم، و مسلمانان نیز چنین می کردند.» ابو نعیم این روایت را در مستخرج خود از طریق احمد بن حنبل نقل کرده که از عباد بن عوام شنیده بود که یحیی بن سعید (انصاری) چنین گفته: «مسلمانان یکی از گوسفندان را می خریدند، آن را چاق می کردند و در پایان ماه ذی الحجه ذبح می کردند.» احمد گفته: این حدیث عجیب است.

ابن تین می گوید: برخی از مالکیان، چاق کردن گوسفند قربانی را ناپسند می دانستند، چون آن را شبیه یهودیان می پنداشتند. اما داوودی می گوید: سخن ابوامامه درست تر است.^۱

۵۵۵۳ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ الثَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْحَى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضْحَى بِكَبْشَيْنِ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم دو قوچ قربانی می کرد، و من هم دو قوچ قربانی می کنم.

توضیح: «پیامبر صلی الله علیه وسلم با دو قوچ قربانی می کرد و من نیز با دو قوچ قربانی می کنم»؛ این عبارت در این روایت به این شکل آمده و گوینده آن انس بن مالک است، چنان که نسائی در روایتش تصریح کرده. این روایت مختصر است، و روایت ابوقلابه که در ادامه آمده، آن را توضیح می دهد. اما در این روایت اضافه است که انس گفته قربانی کردن با دو قوچ را از روی پیروی از پیامبر انجام می داده، و در آن نیز دلالتی بر استمرار بر این کار است. پس کسانی که گفته اند قربانی کردن با گوسفند بهتر از سایر حیوانات است، به این روایت استناد کرده اند.^۲

۵۵۵۴ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَكَفَّ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

^۱ - همان.

^۲ - همان.



فَذَبَحَهَا بِيَدِهِ - تَابِعَهُ وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمٌ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ -

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی دو قوچ شاخدار ابلق (سیاه و سفید) رفت و آنان را با دست خود ذبح کرد.

توضیح: در روایت ابوقلابه آمده: «(پیامبر صلی الله علیه وسلم) با دو قوچ شاخدار و املح (سفید آمیخته با رنگ دیگر) روبرو شد و آن دو را با دست خود ذبح کرد». املح (با «م» مهمله)، به حیوانی گفته می‌شود که در آن سیاهی و سفیدی با هم است و سفیدی غلبه دارد. و گفته شده که به آن «اغبر» (گردآلود یا مایل به غبار) نیز می‌گویند، این قول اصمعی است. خطابی افزوده: یعنی حیوانی که سفید است ولی در بین پشم‌هایش رگه‌هایی از سیاهی هست. و ابن اعرابی گفته: یعنی سفید خالص، و شافعی‌ها به همین استناد کرده‌اند برای برتری سفید در قربانی. و نیز گفته شده: یعنی حیوانی که چشم، دهان، پاها و زانوهایش سیاه باشد و بقیه سفید. این را ماوردی از عایشه نقل کرده و این روایت غریب است، و شاید مرادش همان حدیثی باشد که از عایشه آمده، ولی در آن توصیف «املح» نیامده است.

در علت انتخاب این ویژگی‌ها (شاخدار، املح) اختلاف است؛ گفته شده به دلیل زیبایی ظاهر آن بوده، و نیز گفته‌اند به خاطر چربی و گوشت فراوانش.

از این روایت استفاده شده برای ترجیح بیشتر بودن تعداد قربانی‌ها. از همین رو شافعی‌ها گفته‌اند: قربانی کردن با هفت گوسفند بهتر از یک شتر است، چون خون بیشتری ریخته می‌شود و پاداش هم به نسبت آن بیشتر است.

و نیز گفته‌اند: کسی که می‌خواهد بیش از یک قربانی بدهد، شتاب کند. و رویانی از شافعی‌ها گفته: مستحب است که قربانی‌ها را در ایام مختلف عید قربان تقسیم کند. نووی گفته: این کار برای نیازمندان آسان‌تر است، اما برخلاف سنت است - چنان‌که گفته - ولی حدیث دلالت دارد بر ترجیح قربانی کردن دو عدد (قوچ). ولی از آن لازم نمی‌آید که اگر کسی خواست بیشتر قربانی کند و روز اول دو عدد قربانی کرد و بقیه را در روزهای بعد، سنت را ترک کرده باشد.

و نیز دلالت دارد بر این‌که قربانی کردن حیوان نر بهتر از ماده است، و این نظر احمد است. از او نیز روایتی هست که گفته ماده بهتر است. رافعی از شافعی دو قول نقل کرده: یکی از نص او در کتاب بویطی که گفته نر بهتر است چون گوشتش لذیذتر است، و این قول



صحیح‌تر است؛ و قول دیگر این که ماده بهتر است. رافعی گفته: این اختلاف بیشتر در مورد جزای شکار است هنگام قیمت‌گذاری، زیرا ماده ارزش بیشتری دارد و به‌جای نر فدیة نمی‌شود، یا مقصود ماده‌ای است که هنوز زایمان نکرده است.

ابن‌العربی گفته: صحیح‌تر آن است که نرها در قربانی برتر از ماده‌ها هستند. و گفته شده که نر و ماده مساوی‌اند.

و از این حدیث استفاده می‌شود که قربانی کردن حیوان شاخ‌دار بهتر از بی‌شاخ است، اگرچه همه بر جواز قربانی با حیوان بی‌شاخ (أجم) اتفاق دارند. و درباره حیوانی که شاخش شکسته اختلاف است.

و نیز استحباب آن که کسی که قربانی می‌کند، خود مستقیماً آن را ذبح کند. و از این حدیث استفاده می‌شود مشروعیت توجه به ویژگی‌های خوب در قربانی از نظر رنگ و ظاهر.

ماوردی گفته: اگر زیبایی ظاهر با خوش طعمی گوشت جمع شوند، بهتر است، و اگر یکی از این دو باشد، گوشت خوب بر ظاهر خوب مقدم است.

بیشتر شافعی‌ها گفته‌اند: بهترین رنگ، سفید است، سپس زرد، بعد قهوه‌ای روشن، سپس دو رنگ، و در نهایت سیاه.

بقیه‌ی فواید حدیث انس در ادامه ابواب خواهد آمد.

این قول که: «پس پیامبر با دست خود آن دو را ذبح کرد»؛ در ادامه درباره‌اش بحث خواهد شد.

این قول که: «اسماعیل و حاتم بن وردان از ایوب، از محمد بن سیرین، از انس نقل کرده‌اند»؛ یعنی این دو برخلاف عبدالوهاب ثقفی، استاد ایوب را محمد بن سیرین دانسته‌اند، در حالی که عبدالوهاب گفته بود او ابو‌قلابه است.

اما حدیث اسماعیل (ابن علیّه) را مؤلف (بخاری) در چهار باب بعد در ضمن حدیثی آورده است، که نشان می‌دهد هر دو روایت صحیح‌اند، و چنین هم هست، چراکه اختلاف در سیاق آنهاست.

و اما حدیث حاتم بن وردان را مسلم از طریق او روایت کرده است.

این قول که: «وهیب از ایوب نیز همین را روایت کرده»؛ این گونه در نسخه ابی‌ذر آمده. اما سایر نسخه‌ها روایت وهیب را بر روایت‌های اسماعیل و حاتم مقدم داشته‌اند، و این کار



صحیح‌تر است؛ زیرا وهیب از ایوب روایت کرده، از ابوقلابه، و در این کار با عبدالوهاب ثقفی همراهی کرده است. اسماعیلی نیز آن را همین‌گونه وصل کرده است.

ابن‌تین گفته: بخاری ابتدا گفته «قال إسماعیل» و سپس گفته «تابعه وهیب»؛ چون «قال» را برای مذاکره به کار می‌بردند، و «تابعه» را برای روایت و تحمل حدیث. من (ابن حجر) می‌گویم: اگر این سخن اطلاق داشت، بخاری نباید طریق اسماعیل را در اصول خود ذکر می‌کرد، و تعلیق جازم فقط به مذاکره اختصاص نداشت. در حالی که کسی که گفته «بخاری این را فقط در مذاکره به کار می‌برد» دلیلی برای آن ندارد.^۱

۵۵۵۵ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَثُودٌ فَلَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «ضَحَّ أَنْتَ بِهِ» .

ترجمه: از عقبه بن عامر روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم برای وی گوسفندانی داد تا میان اصحاب آنحضرت برای قربانی (عید اضحی) تقسیم کند، بزغاله‌ای از آن باقی ماند، وی از آن به آنحضرت یاد کرد. فرمود: «آنها برای خود قربانی کن».

توضیح: «لیث از یزید»: یعنی یزید بن ابی حبیب، که مؤلف در کتاب شرکت او را تصریح کرده است.

گفتار او: «به او (عقبه) گوسفندانی داد»: این عبارت شامل هم گوسفند است و هم بز. گفتار او: «بر اصحابش» ممکن است ضمیر به پیامبر بازگردد، و ممکن است به عقبه. در هر صورت، احتمال دارد این گوسفندها مال پیامبر بوده‌اند و او امر کرده میان یارانش تقسیم شود، به قصد صدقه و تبرع. و احتمال دارد از غنائم یا فیه بوده باشند - قرطبی به همین جهت رفته، آن‌جا که گفته: شایسته است امام قربانی‌ها را بین کسانی که توان خرید آن را ندارند از بیت‌المال تقسیم کند.

ابن بطلال گفته: اگر میان اغنیا تقسیم شد، از فیه بوده، و اگر میان فقرا، پس از زکات بوده است.

^۱ - فتح الباری.



و بخاری در کتاب شرکت برای این حدیث چنین بابی زده: «باب قسمة الغنم والعدل فیها»: و گویی چنین فهمیده که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عقبه مقدار نصیب هر یک را معین کرده بوده و او را مأمور تقسیم عادلانه کرده، و گرنه اگر تمام کار را به رأی او می سپرد، کار سخت می شد، چون در مورد گوسفند، تقسیم جزء به جزء ممکن نیست.

اما تقسیم تعدادی (مثلاً هرکس یک رأس) نیاز به دقت دارد، چون مساوی بودن در ارزش گوسفندها مشکل است. من (ابن حجر) می گویم: احتمال دارد که پیامبر با آن گوسفندها از طرف آنان قربانی کرده باشد، و تقسیم در گوشت صورت گرفته باشد؛ پس در این صورت، تقسیم گوشت همان تقسیم اجزاء است - چنان که ابن المنیر پیش تر چنین توجیهی آورده بود. گفتار او: (فَبَقِيَ عَتُود) کلمه ی «عتود» با فتح حرف «عین» و ضمّ «تاء» خفیفه (یعنی غیر مشدده) آمده، و منظور از آن، بز نری است از نسل بز که قوی شده، به چرا رفته و یک سال از عمرش گذشته است. جمع آن «أعتدة» و «عتدان» است، و هنگام ادغام تاء در دال، گفته می شود: «عدان».

ابن بطال گفته: «عتود» به بز نری گفته می شود که پنج ماهه و در مرحله ی «جذع» (نوجوان) باشد، و این توضیح می دهد که مقصود از واژه ی «جذعة» در روایت دیگر از عقبه که پیش تر گذشت همین است، و این که آن حیوان از نوع بز بوده است.

ابن حزم ادعا کرده که «عتود» فقط به بز نر جوان اطلاق می شود، ولی برخی از شارحان با استناد به گفته ی صاحب کتاب «المحکم» با او مخالفت کرده اند که «عتود» به بزغاله ای گفته می شود که شکمش پر شده باشد (استکروش)، و نیز گفته اند: به حیوانی که به مرحله ی جفت گیری رسیده باشد، و هم گفته شده: حیوانی که به سن جذع رسیده باشد.

گفتار او: (فَقَالَ ضَحَّ بِهَا أَنْتَ) بییهقی در روایتی که از طریق یحیی بن بُکیر از لیث نقل کرده، افزوده: «و این کار برای هیچ کس پس از تو روا نیست».

و در باب بعدی، درباره ی این جمله بیشتر بحث خواهد شد، ان شاء الله.

از این حدیث، به جواز کفایت یک گوسفند برای قربانی استدلال شده. گویی مؤلف (بخاری) با آوردن حدیث عقبه در این باب - که موضوعش قربانی کردن دو قوچ توسط پیامبر است - خواسته بگوید این کار واجب نیست، بلکه انتخابی و از روی اختیار است؛ یعنی کسی



که فقط یک قربانی کند، کافی است، و کسی که بیشتر قربانی کند، کار نیکی کرده است. و بهترین حالت، پیروی از پیامبر در قربانی کردن دو قوچ است. اما کسانی که به میزان گوشت نظر دارند، مثل شافعی، گفته‌اند: شتر بهتر است، بعد گوسفند، سپس گاو. ابن العربی گفته: شافعی در این نظر با «أشهب» از مالکی‌ها موافق است. و هیچ چیزی بر فعل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم مقدم نیست. ولی می‌توان به گفته‌ی ابن عمر نیز استناد کرد - همان‌که پیش‌تر آمد - که می‌گفت: در محل نماز، شتر را نحر می‌کرد و گوسفند را ذبح. این سخن شامل همه حیوانات قربانی می‌شود. او (ابن العربی) گفته: این تعبیر عام است، ولی تمسک به عبارت صریح، یعنی "قوچ"، اولویت دارد.

من (ابن حجر) می‌گویم: بیهقی از حدیثی از ابن عمر نقل کرده که: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم گاهی در مدینه با شتر قربانی می‌کرد و اگر شتر نمی‌یافت، قوچ قربانی می‌کرد»: اگر این حدیث صحیح باشد، تصریحی است در محل اختلاف، اما در سند آن عبدالله بن نافع وجود دارد که درباره‌اش سخن گفته‌اند (ضعف دارد). و نیز در باب "کسی که از طرف دیگری قربانی کند"، حدیثی از عایشه خواهد آمد که پیامبر از طرف زنانش گاو قربانی کرد و نیز ثابت شده که در حدیث عروه از عایشه آمده: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دستور داد قوچی شاخ‌دار که قدم‌هایش، چشم‌هایش، و مواضع نشستن بدنش سیاه بود (و بقیه بدنش سفید)، آورده شد. آن را خواباند، سپس ذبح کرد و گفت: "بسم‌الله، اله‌ا! از محمد و خاندان محمد و امت محمد بپذیر"، سپس قربانی کرد.» این روایت را مسلم نقل کرده. خطابی گفته: مقصود از اینکه گفته شد «در سیاهی راه می‌رفت»، آن است که سم‌هایش و مواضع نشستن و اطراف چشمانش سیاه بوده و بقیه‌ی بدنش سفید.^۱

۸ - باب قول النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي بُرْدَةَ «ضَحَّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

باب: فرموده پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به ابوبرده: جذعه (بزغاله‌ی شش ماهه تا یک ساله) را قربانی کن (وقربانی جذع) پس از تو، هرگز بر کسی را روا نیست.

^۱ - فتح الباری.



توضیح: حافظ گفته است: «باب فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابو برده: "با بز نر جوان (جَذَع) قربانی کن و پس از تو برای هیچ کس کافی نخواهد بود."» این اشاره دارد به اینکه ضمیر «آن را ذبح کن» در روایت مربوط به همان بز نری است که صحابی در ابتدا گفت: «من بز نر جوانی در خانه دارم».

۵۵۵۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يَقَالُ لَهُ أَبُو بَرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « شَاتَكَ شَاةٌ لَحْمٍ » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ . قَالَ « اذْبَحْهَا وَلَكِنْ تَصْلَحُ لغيرِكَ » . ثُمَّ قَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ » . تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْرَاهِيمَ . وَتَابَعَهُ وَكَيْعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدَ عَنَّا قُتَيْبٍ . وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ . وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَّا قُتَيْبٌ . وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنَّا قُتَيْبٌ ، عَنَّا قُتَيْبٍ .

ترجمه: «براء بن عازب - رضی الله عنه - می گوید: داییم که به ابو برده معروف بود قبل از نماز عید، قربانی کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او گفت: گوسفندی را که سر بریده ای (قربانی محسوب نمی شود بلکه) گوسفند کباب و قصابی است، (داییم) گفت: ای رسول الله! من تنها یک بز دارم (که سن آن کمتر از سه سال است) پیامبر گفت: آن را قربانی کن! و این تنها برای شما جایز است و برای دیگران جایز نیست، سپس پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که قبل از نماز عید حیوانی را سر ببرد (به عنوان قربانی محسوب نیست) بلکه به عنوان حیوانی که برای قصابی و استفاده از گوشت آن ذبح می شود به حساب می آید، ولی کسی که قربانی خود را بعد از خواندن نماز عید سر ببرد برابر سنت و روش مسلمانان عمل کرده است».

توضیح: «مطرف برای ما حدیث گفت: «مطرف، پسر طریف است (با طای مهمله، وزن «عقیل»)، و «عامر» همان شعبی است.

این گفتار که: «دایم که نامش ابو برده بود، قربانی کرد» در روایت زبید از شعبی در آغاز باب قربانی چنین آمده: «ابو برده بن نیار» و این اسم با کسر نون، تخفیف یاء، و پایانش «راء» است. نامش «هانی» بود و پدر بزرگش «عمرو بن عبید» و از قبیله بَلَوِی و متحد انصار



بود. همچنین گفته شده اسمش «حارث بن عمرو» یا «مالک بن هُبیره» بوده، اما قول اول صحیح‌تر است.

ابن منده از طریق جابر جعفی از شعبی از براء نقل کرده که گفت: «اسم دایی‌ام 'قَلیل' بود، ولی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را 'کثیر' نامید و فرمود: "ای کثیر! قربانی ما پس از نماز است"» سپس تمام حدیث باب را ذکر کرد. (ولی جابر جعفی ضعیف است.)

ابو برده کسی است که در بیعت عقبه، بدر، و سایر جنگ‌ها شرکت داشت و تا سال دوم یا چهل‌وپنجم هجری زنده بود. و در صحیح بخاری، حدیثی نیز در باب حدود از او آمده است.

این گفتار که: «شَانَكْ شَاةُ لَحْمٍ»: یعنی گوسفند تو، فقط گوشت است و قربانی نیست؛ چنان که در روایت زبید آمده: «این فقط گوشتی است که به خانواده‌ات می‌دهی» و در باب «ذبح پس از نماز» نیز خواهد آمد.

و در روایت فراس نزد مسلم آمده: «این کاری است که تو آن را برای خانواده‌ات زود انجام داده‌ای.»

برخی اشکال کرده‌اند در اضافه «شَاةُ لَحْمٍ» (گوسفند گوشت)، چراکه اضافه‌ها دو نوع هستند: یا معنایی‌اند (مثل: خاتمِ حدید، یا با لام مثل غلامِ زید یا با فی مثل ضربِ الیوم که معنایش می‌شود ضرب فی الیوم)، یا لفظی‌اند (مثل ضاربِ زید، حسنِ الوجه). و هیچ‌یک از این پنج نوع بر «شَاةُ لَحْمٍ» قابل تطبیق نیست.

فاکهی گفته: آنچه به نظر می‌رسد این است که چون ابو برده گمان کرد گوسفندش قربانی است، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم با تعبیر «شَاةُ لَحْمٍ» در واقع گفت که این گوسفند، غیر از قربانی است.

این گفتار که: «إِنْ عِنْدِي دَاجِنًا»: «داجن» به حیوانی گفته می‌شود که به خانه‌ها انس گرفته و اهلی شده، و سن خاصی برای آن نیست. و چون این واژه برای حیوانات اهلی شده کاربرد پیدا کرده، معنای وصفی آن کم‌رنگ شده و برای نر و ماده به‌طور یکسان به کار می‌رود.

وَ الْجَذَعَةُ قَبْلًا معنا و تعریفش بیان شد، و در این روایت مشخص شده که از جنس بز است. و در روایت دیگری - که توضیح آن خواهد آمد - آمده: «در نزد ما بز ماده‌ی کوچکی



است» و در روایت دیگر آمده: «بز ماده‌ی شیرده». واژه‌ی «عَنَاق» با فتح عین و تخفیف نون، نزد اهل زبان، به ماده‌ی نوزاد بز گفته می‌شود. داوودی در گمان خود که گفته «عَنَاق» به بزى اطلاق می‌شود که آماده‌ی آبستنی است و هم به نر و هم به ماده گفته می‌شود، و نیز گفته «لبن» (شیرده) در روایت، نشانه‌ی ماده بودن آن است، دچار خطا شده است.

ابن التین گفته: داوودی در نقل زبان عرب و در تأویل حدیث، اشتباه کرده، چراکه معنای «عَنَاقِ لَبَن» این است که آن بز کوچک و شیرخوار است.

و در روایت طبرانی از طریق سهل بن ابی حثمه آمده است که: «ابو برده، قربانی خود را پیش از طلوع فجر ذبح کرد، پس آن را به اطلاع پیامبر صلی الله علیه وسلم رساند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: قربانی [صحیح] آن است که بعد از نماز [عید] ذبح شود. برو و قربانی کن. گفت: جز بز جوانی از معز چیزی ندارم...» ادامه‌ی حدیث آمده است.

می‌گوییم: شرح این موضوع در تعلیقاتی که مؤلف بعد از این روایت ذکر کرده، خواهد آمد. و در روایت دیگر اضافه شده: «او (این بز جوان) نزد من از دو گوسفند بهتر است.» و در روایت مسلم آمده: «بهتر از دو گوسفند گوشتی است.» یعنی از نظر گوشت و سود برای خورندگان، بهتر و چرب‌تر است.

به این اشکال شده که: چگونه یک قربانی بهتر از دو قربانی دیگر شمرده شده؟ حال آنکه آزاد کردن دو برده بهتر از آزاد کردن یک برده است، هرچند آن یکی برتر از آن دو باشد؟ پاسخ داده شده که: تفاوت بین قربانی و آزاد کردن در این است که در قربانی، فزونی گوشت خواسته می‌شود، پس یک حیوان چاق بهتر از دو حیوان لاغر است.

اما در عتق (آزاد کردن بردگان)، هدف تقرب به الله از طریق رهایی انسان‌هاست، پس آزاد کردن دو نفر بهتر است از یک نفر.

بله، اگر آن یک نفر، صفتی ویژه داشته باشد که او را برتر کند - مثل علم و فضائل نافع برای دیگران - برخی از محققان به صراحت گفته‌اند که او برتر است، زیرا نفعش عمومی است.

در روایت دیگر در انتهای باب آمده: «او بهتر از یک حیوان مسن است.» ابن التین از داوودی نقل کرده که «مسن» حیوانی است که دندان‌هایش به جای دندان افتاده، یعنی حیوانی بسیار پیر.



و اهل زبان گفته‌اند: «مُسین» همان حیوان «ثنی» است که دندان‌ش می‌افتد. این در شتر در شش‌سالگی و در حیوانات سه‌دار و حافردار در سه‌سالگی است.
ابن فارس گفته: هرگاه فرزند گوسفند وارد سال سوم شود، «ثنی» و «مُسین» نامیده می‌شود.

گفته‌ی راوی: «گفت آن را ذبح کن و برای غیر تو کافی نیست» در روایت فراس که در باب «کسی که پیش از امام ذبح کند» خواهد آمد، آمده: «آیا آن را ذبح کنم؟ گفت: آری، سپس برای هیچ‌کس دیگر کافی نیست.» و در روایت مسلم از همین طریق آمده: «و برای دیگران کفایت نخواهد کرد» و همچنین در روایت ابو جحیفه از براء که در پایان این باب است، آمده: «برای هیچ‌کس پس از تو کفایت نمی‌کند.»

و در حدیث سهل بن ابی حثمه آمده: «و این رخصت برای کسی جز تو نیست.» واژه‌ی «تُجْزَى» با فتح اول و بدون همزه، به معنای «کافی بودن» است، چنان‌که گفته می‌شود: فلان چیز برایم کافی بود = قضای حاجتم را کرد. و از این معناست (آیه): «و لا تجزى نفس عن نفس شیئا» یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند چیزی را از دیگری جبران کند.
ابن بری گفته: فقیهان گاهی «تُجْزَى» را با ضم و همزه به‌کار می‌برند، در حالی‌که مقصود «قضا»ست، و صحیح همان فتح اول و بدون همزه است.

ولی گفته شده: ضم با همزه هم به معنای «کفایت» جایز است، چنان‌که گفته می‌شود: «أجزأ عنک». و صاحب «الأساس» گفته: طایفه‌ی تمیم می‌گویند «الْبَدَنَةُ تُجْزَى عَنْ سَبْعَةِ» با ضم اول، و اهل حجاز با فتح اول می‌گویند. و هر دو قرائت در آیه (لا تجزى نفس عن نفس شیئاً) آمده، و این نقض است بر کسانی که ادعای اجماع بر فتح کرده‌اند.
در این حدیث، تخصیص ابو برده به پذیرفته شدن ذبح بز جوان در قربانی آمده. اما در چندین حدیث دیگر، همین مورد برای غیر از ابو برده نیز بیان شده است.
در حدیث عُقْبَةُ بن عامر - که پیش‌تر آمد - نیز آمده: «و رخصتی برای کسی بعد از تو نیست.»

بیهقی گفته: اگر این جمله (در حدیث عقبه) صحیح باشد، پس این هم رخصتی ویژه‌ی او بوده، همان‌طور که برای ابو برده بود.



می‌گوییم: جمع بین این دو مشکل است، چراکه هر دو تعبیر عموم دارند. پس هر کدام مقدم شود، دیگری منتفی می‌شود. و نزدیک‌ترین سخن این است که: هر دو در زمان واحد صادر شده‌اند، یا خصوصیت یکی با ظهور خصوصیت دیگری نسخ شده است، و این اشکالی ندارد، چراکه در سیاق حدیث، استمرار منع برای دیگران به صورت صریح نیامده.

ابن‌التین - و بعد از او قرطبی - این اشکال را این‌گونه پاسخ داده‌اند که ممکن است آن «عتود» (بز) از نظر سن به حدی رسیده بوده که قابل قبول باشد.

اما او این سخن را بر اساس حذف آن زیاده‌ای گفته که در آخر روایت آمده، و در صورت وجود آن زیاده، گفته‌اش صحیح نیست، بلکه مخالف با نظر اهل زبان درباره‌ی «عتود» نیز هست.

برخی از متأخران به سخن ابن‌التین تمسک کرده و آن زیاده را ضعیف شمرده‌اند، ولی این درست نیست، زیرا آن زیاده در منبعی صحیح آمده، یعنی نزد بیهقی از طریق عبدالله بوشنجی که از بزرگان حافظان و فقیهان و عالمان بود، که آن را از یحیی بن بُکیر از لیث نقل کرده‌اند، به همان سندی که بخاری آورده.

اما من این حدیث را در «المستفی للجوزقی» از دو طریق دیگر از یحیی بن بُکیر دیدم که آن زیاده در آن نیست. و همین سبب سخن بیهقی شده که گفت: «اگر آن زیاده محفوظ باشد...» گویا وقتی تفرد را دید، احتمال داد که اشتباهی پیش آمده باشد.

و برخی گفته‌اند که رخصت برای چهار یا پنج نفر ثابت شده است، اما جمع بین این موارد دشوار نیست، چون احادیثی که در این باره وارد شده‌اند، فقط در ماجرای ابو برده (در صحیحین) و عقبه بن عامر (در بیهقی) تصریح به نفی رخصت برای غیر کرده‌اند. اما سایر موارد:

- ابو داود و احمد (و ابن حبان تصحیح کرده) از حدیث زید بن خالد نقل کرده‌اند: پیامبر بز جوانی به او داد و فرمود: آن را قربانی کن. او گفت: این بز جوان است، آیا کافی است؟ فرمود: آری، و او هم آن را قربانی کرد.

- در صحیح ابن حبان و ابن ماجه از عباد بن تمیم از عُوَیمِر بن أَشقر آمده که پیش از نماز عید، قربانی خود را ذبح کرد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم به او دستور داد قربانی دیگری ذبح کند.



- در معجم اوسط طبرانی از ابن عباس آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به سعد بن ابی وقاص بز جوانی از معز داد و فرمود با آن قربانی کند.

- و نیز از عایشه در روایت حاکم (که سندش ضعیف است) و در روایات ابو یعلی و حاکم از ابو هریره آمده که مردی به پیامبر گفت: این بز جوان از گوسفند لاغر بهتر است. آیا آن را قربانی کنم؟ پیامبر فرمود: آری، چون آن بهتر است. (اما سندش ضعیف است).

و حقیقت آن است که بین این احادیث با احادیث ابو برده و عقبه منافاتی نیست، چراکه احتمال دارد در ابتدای امر این رخصت وجود داشته، سپس شرع مقرر کرد که بز جوان از معز کافی نیست، و فقط برای ابو برده و عقبه استثنا قائل شد.

و دلیل این است که برخی گمان کرده‌اند دیگران هم با ابو برده و عقبه در این رخصت شریک بوده‌اند، اما این شرکت فقط در اصل «اجزا» (کافی بودن) بوده نه در «منع برای دیگران».

برخی نیز عُمَیر بن أَشقر را به این فهرست افزوده‌اند، در حالی که در حدیث او فقط دستور به تکرار قربانی آمده، چون پیش از نماز قربانی کرده بود.

و آنچه ابن ماجه از ابو زید انصاری روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مردی از انصار فرمود: «آن را ذبح کن و برای کسی بعد از تو کافی نخواهد بود»، پس منظور همان ابو برده بن نيار است، چون او از انصار بود.

و همچنین آنچه ابو یعلی و طبرانی از ابو جحیفه روایت کرده‌اند که مردی پیش از نماز قربانی کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «این کافی نیست»، گفت: من بز جوانی دارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برای تو کافی است ولی برای دیگران نه».

پس فقط برای ابو برده و عقبه اجزا ثابت شده، و نفی اجزا از دیگران آمده، و اگر جمع پیش گفته دشوار باشد، حدیث ابو برده صحیح‌ترین سند را دارد. والله أعلم.

فاکاهی گفته است: شایسته است درباره‌ی اختصاص ابو برده به این حکم، دقت و بررسی شود تا راز آن کشف گردد.

در پاسخ گفته‌اند: ماوردی گفته است: در این باره دو وجه وجود دارد:

۱. این رخداده پیش از استقرار کامل شریعت بوده، پس استثناء شده است.
۲. این که از طاعت و اخلاص نیت او چیزی دانسته شده که او را از دیگران متمایز ساخته است.



می‌گوییم: وجه نخست محل تأمل است، زیرا اگر پیش از استقرار شریعت بود، نباید بعداً همین کار برای دیگران نیز واقع شود، در حالی که بنابر آنچه پیش‌تر گذشت، وقوع آن برای دیگران هم ثابت شده است.

از این حدیث برمی‌آید که «جذع» (حیوان یک‌ساله) از معز برای قربانی کافی نیست، و این قول جمهور علماست.

اما عطاء و شاگردش اوزاعی گفته‌اند که مطلقاً جایز است، و نیز این دیدگاه به عنوان یک وجه، از برخی شافعی‌ها نقل شده که رافعی آن را ذکر کرده است. نووی گفته: این قول نادر یا اشتباه است.

عیاض شگفت‌آورتر گفته و نقل اجماع کرده بر اینکه کافی نیست. گفته شده که این اجزا مخالف نص است، اما احتمال دارد که گوینده این اجزاء، آن را مقید به کسی دانسته که چیزی غیر از جذع نیافته باشد.

پس معنای نفی اجزا برای غیر کسی که اجازه داشته، ناظر به کسی است که حیوان مسن‌تری در اختیار داشته باشد.

اما درباره‌ی «جذع» از (ضأن)، ترمذی گفته: عمل علما از صحابه و غیر آنان بر این بوده است.

ولی از ابن عمر و زهری نقل شده که «جذع» چه از گوسفند باشد چه غیر آن، کافی نیست.

این را ابن منذر در کتاب «الأشراف» از ابن عمر نقل کرده، و ابن حزم نیز آن را گفته و آن را به گروهی از سلف نسبت داده، و در رد دیدگاه مخالف مفصل بحث کرده است.

و ممکن است این دیدگاه هم مقید به کسی باشد که حیوان مسن‌تر ندارد.

و در این باره حدیث جابر بن عبدالله صحیح است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «جز حیوان مسن ذبح نکنید، مگر آنکه دچار سختی شدید، در این صورت، جذع از گوسفند را ذبح کنید.» این حدیث را مسلم، ابو داود، نسائی و دیگران روایت کرده‌اند.

نووی نقل کرده که جمهور این حدیث را حمل بر استحباب کرده‌اند، یعنی توصیه شده که جز حیوان مسن ذبح نکنید، ولی اگر نتوانستید، جذع از گوسفند هم کافی است.

نووی گفته: در این حدیث، صراحتی در منع «جذع» از گوسفند وجود ندارد، و امت نیز بر این اجماع دارند که حدیث نباید بر ظاهرش حمل شود، زیرا:



جمهور قائل به جواز «جذع» از گوسفند در هر صورت (با یا بدون داشتن غیر آن) هستند. اما ابن عمر و زهری آن را مطلقاً منع کرده‌اند. بنابراین تأویل حدیث واجب است. می‌گوییم: احادیثی که پیش‌تر آمد، دلیل بر قول جمهورند، و نیز حدیث «امّ هلال بنت هلال» از پدرش که آن را از پیامبر نقل کرده: «جذع از گوسفند برای قربانی کافی است»، که ابن ماجه روایت کرده. و نیز حدیث مردی از بنی سُلیم به نام مُجاشع که پیامبر فرمود: «جذع همان کاری را می‌کند که ثنی (حیوان مسن‌تر) انجام می‌دهد»، که ابو داود و ابن ماجه آن را آورده‌اند، و نسائی هم از طریق دیگر، ولی بدون نام صحابی (فقط گفته: مردی از مُزَینه).

و نیز حدیث معاذ بن عبدالله بن حبیب از عقبه بن عامر که گفت: «ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم با جذع از گوسفند قربانی کردیم»، که نسائی با سند قوی روایت کرده. و نیز حدیث ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم: «بهترین قربانی، جذع از گوسفند است»، که ترمذی آورده، اگرچه سندش ضعیف است.

درباره‌ی سنّ جذع از گوسفند میان قائلان به کفایت (که جمهور هستند) اختلاف است: ۱. یک‌ساله و وارد سال دوم شده باشد (قول صحیح‌تر نزد شافعی‌ها و مشهور در زبان عربی).

۲. نیم‌ساله (قول برخی حنفیه و حنبله).

۳. هفت‌ماهه، از قول زعفرانی از حنفیه (در کتاب «هدایه» آمده).

۴. شش یا هفت‌ماهه (قول وکیع از ترمذی نقل شده).

۵. اگر از پدر و مادر جوان باشد، نیم‌ساله؛ اگر از پدر و مادر پیر باشد، هشت‌ماهه.

۶. ده‌ماهه.

۷. آن قدر بزرگ باشد که با حیوانات مسن اشتباه گرفته شود (ابن عربی این قول را باطل دانسته).

در «هدایه» آمده: اگر آن قدر بزرگ باشد که از دور بین حیوانات مسن اشتباه گرفته شود، کفایت می‌کند.

عبادی از شافعی‌ها گفته: اگر پیش از رسیدن به یک‌سالگی، دندان‌ش بیفتد (یعنی اجذع شود)، کفایت می‌کند، همان‌طور که رسیدن به بلوغ گاهی با سن است و گاهی با احتلام.



بغوی نیز گفته: «جذع» یا کسی است که سال را کامل کرده یا پیش از آن اجذع شده. والله أعلم.

قول پیامبر: "هرکس پیش از نماز عید قربانی کند، برای خودش ذبح کرده است" یعنی آن ذبح به عنوان قربانی پذیرفته نیست، بلکه صرفاً گوشت برای خوردن است. و "هرکس پس از نماز قربانی کند، مناسک خود را کامل کرده و سنت مسلمانان را پیروی کرده است". در این روایت، این کلام پس از داستان ابو برده نقل شده. اما در بیشتر روایات — چنان که در روایت زبید از شعبی خواهد آمد — آمده که این سخن در خطبه‌ی نماز عید بیان شد، و داستان ابو برده پیش از آن اتفاق افتاده بود.

و لفظش چنین است: «شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در خطبه می‌فرمود: نخستین کاری که امروز می‌کنیم، نماز است، سپس به ذبح می‌پردازیم. هرکس چنین کند، سنت ما را اجرا کرده است. ابو برده گفت: یا رسول الله! من پیش از نماز ذبح کرده‌ام...» و در روایتی دیگر در «کتاب عیدین» آمده که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از نماز عید قربانی خطبه خواند و فرمود: هرکس نماز ما را بخواند و مانند ما قربانی کند، مناسک را به‌جا آورده، و هرکس پیش از نماز ذبح کند، قربانی‌اش قربانی نیست...» پس ابو برده ماجرا را گفت...

و تفصیل حکم آن در باب «کسی که پیش از نماز قربانی کند باید تکرار کند» خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

از این حدیث استدلال شده که هرکس قصد قربانی دارد ولی حیوان را پیش از وقت شرعی ذبح کند، باید تکرار کند.

اما طحاوی این را رد کرده و گفته: اگر واجب بود، باید پیامبر او را ملزم به پرداخت قیمت حیوان نخست می‌کرد، ولی چون این گونه نشد، پس باز انجام دادن آن جنبه‌ی استحباب داشته است. و بنابراین، تکرار قربانی بر او واجب نبوده است.

درسها و اندرزها!!

حافظ در «الفتح» می‌نویسد: از فواید این حدیث — افزون بر موارد پیش گفته — این است

که:

^۱ - فتح الباری.



■ مرجع احکام شرعی، فقط پیامبر است.

■ پیامبر می‌تواند برخی از امت را به حکمی ویژه اختصاص دهد و دیگران را از آن منع کند، حتی اگر دلیلی ظاهری نباشد.

■ خطاب پیامبر به یک نفر، شامل همه‌ی مکلفین می‌شود، مگر آنکه دلیلی بر خصوصیت آن فرد بیاید. زیرا وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابو برده فرمود: «این حیوان را قربانی کن»، اگر تنها برای او مجاز بود، نیازی به گفتن «برای هیچ‌کس پس از تو کافی نیست» نبود. و ممکن است هدف از آن جمله، جلوگیری از قیاس دیگران به او در این حکم خاص بوده باشد، نه این که خود جمله به تنهایی دلالت بر عموم داشته باشد، و این احتمال قوی‌تری است. و به فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم: «به‌جایش حیوان دیگری قربانی کن» یا در لفظ دیگر: «تسک را تکرار کن»، و یا «با آن قربانی کن»، و دیگر عباراتی که صراحت در امر قربانی دارند، برای اثبات وجوب قربانی استدلال شده است.

■ اما قرطبی در کتاب «المفهم» گفته: هیچ‌یک از این‌ها دلیل بر وجوب قربانی نیست. هدف از این سخنان، تنها بیان چگونگی مشروعیت قربانی برای کسی است که می‌خواهد آن را انجام دهد، یا کسی که از روی اشتباه یا نادانی آن را پیش از وقت انجام داده، تا راه اصلاح و جبران برای او بیان شود. و این معنای جمله‌ی «برای هیچ‌کس بعد از تو کافی نیست» است، یعنی آن فرد به هدف تقرب و ثواب نمی‌رسد، چنان که در نماز نافله گفته می‌شود: بدون طهارت و پوشش، کافی نیست. برخی برای وجوب قربانی، به این استدلال کرده‌اند که قربانی از شریعت ابراهیم علیه‌السلام است، و ما مأمور به پیروی از او هستیم. ولی این استدلال نیز ناتمام است، چون ما هم اصل آن را می‌پذیریم، ولی برای اثبات وجوب، باید دلیلی بر وجوب آن در شریعت ابراهیم باشد، و این معلوم نیست. و داستان اسماعیل نیز دلالتی بر وجوب ندارد، چون امری اختصاصی بود. والله أعلم.

■ امام در خطبه‌ی نماز عید، احکام قربانی را برای مردم بیان می‌کند.



- قربانی کردن با یک گوسفند، برای مرد و خانواده‌اش کافی است. جمهور علما به این قائل‌اند، و قبلاً نیز به آن اشاره شد. اما ابو حنیفه و ثوری گفته‌اند: مکروه است.
 - خطابی گفته: قربانی با یک گوسفند برای دو نفر جایز نیست، و ادعا کرده که حدیث عایشه - که در باب «کسی که قربانی برای غیر انجام دهد» خواهد آمد - منسوخ است. ولی این مورد قابل خدشه است، چون نسخ با احتمال ثابت نمی‌شود. ابن‌ابی‌جرمه گفته: حتی اگر کاری با نیت خوب انجام شود، ولی مطابق با شرع نباشد، صحیح نیست.
 - خوردن گوشت در روز عید - غیر از گوشت قربانی - جایز است، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «این فقط گوشتی بود که به خانواده‌اش داده شد.»
 - از کرم پروردگار است که قربانی را برای بندگانش تشریع کرده، و در عین اینکه مردم از خوردن و ذخیره‌اش لذت می‌برند، الله پاداش ذبح را هم به آنان می‌دهد. اگر هم کسی صدقه دهد، پاداش می‌برد، و اگر ندهد، گناهی بر او نیست. انتهی
- راویانی مانند عبیده، وکیع، و حرث این داستان را از شعبی نقل کرده‌اند.
- عبیده - به صورت کوچک شده - همان «عبیده بن معتب» است. او این روایت را از شعبی از براء نقل کرده است. و منظور از «ابراهیم» در عبارت بالا، ابراهیم نخعی است، ولی روایت او منقطع است.
- عبیده فقط در همین موضع در صحیح بخاری آمده.
- و حرث (ابن ابی مطر، عمرو اسدی کوفی) نیز فقط در اینجا در بخاری آمده.
- ابو شیخ در کتاب «الأضاحی» از طریق سهل بن عثمان از وکیع از حرث از شعبی از براء روایت کرده که خاله‌ی او پرسید... در ادامه آمده: «در نزد من بز جوانی هست که از آن دیگر بهتر است».
- و این اشکال دارد بر دارقطنی در کتاب «الأفراد» که گفته بود: عبیدالله بن موسی به تنهایی این روایت را از حرث نقل کرده، در حالی که در نقل دیگر آمده: «در نزد من بز جوان و چاقی هست».



قول وی: (و عاصم و داوود از شعبی روایت کرده‌اند که گفت: نزد من بز ماده شیرده‌ای است) اما «عاصم» همان ابن سلیمان احوط است، و مسلم این روایت را با سند متصل از طریق عبدالواحد بن زیاد از او، از شعبی، از براء نقل کرده است به این لفظ: «رسول الله صلی الله علیه وسلم روز عید قربان برای ما خطبه‌ای ایراد کرد و فرمود: هیچ کس نباید قربانی کند مگر پس از نماز.» پس مردی گفت: «نزد من بز ماده‌ای است که شیر می‌دهد.» و در پایان روایت آمده است: «و بز یک‌ساله (جذعه) برای هیچ کس بعد از تو کفایت نمی‌کند.»

و اما «داوود» همان داوود بن ابی هند است، و مسلم نیز این روایت را از طریق هشیم از او، از شعبی، از براء، با این لفظ نقل کرده است: «دایی‌ام، ابو برده بن نیار، قبل از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم قربانی کند، خودش قربانی کرد - و در ادامه آمده - تا خانواده و همسایگانم را اطعام کنم. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: قربانی دیگری را جایگزین کن. او گفت: بز ماده‌ای شیرده دارم که از دو بز گوشتی بهتر است. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: این از دو قربانی تو بهتر است، اما بز یک‌ساله پس از تو برای هیچ کس کافی نیست.»

قول وی: (و زبید و فراس از شعبی نقل کردند: نزد من بز یک‌ساله است) اما روایت زبید - با زاء و باء و به صورت مصغر - را مؤلف (بخاری) در ابتدای باب «الاضاحی» با همین صورت نقل کرده است، و روایت «فراس» - با کسر فاء، تخفیف راء و در پایان حرف «س» مهمله - ابن یحیی است، که مؤلف آن را نیز در باب «کسی که پیش از نماز قربانی کرده، باید دوباره قربانی کند» نقل کرده است.

قول وی: (و ابوالاحوص از منصور روایت کرد: بز یک‌ساله) این عبارت با تنوین در هر دو واژه آمده، و روایت منصور - که همان ابن معتمر است - را مؤلف از همان طریق از او، از شعبی، از براء در باب عیدین نقل کرده است.

قول وی: (و ابن عون گفت) که همان عبدالله است: «بز شیرده یک‌ساله، بز شیرده»: یعنی او در روایت خود از شعبی از براء، هر دو لفظ عاصم و پیروانش و نیز لفظ منصور و



پیروانش را نقل کرده است. مؤلف روایت ابن عون را در کتاب «ایمان و نذرها» از طریق معاذ از ابن عون با همین الفاظ نقل کرده است.^۱

۵۵۵۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَبَدِلْهَا » . قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسَبَّةٍ . قَالَ « اجْعَلْهَا مَكَائِهَا ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » . وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ عَنَّا جَذَعَةٌ

ترجمه: از براء روایت است که گفت: ابوبرده پیش از نماز (عید) ذبح کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفت: «آنرا عوض کن» (گوسفندی دیگر قربانی کن). وی گفت: به جز جذعه ندارم. شعبه گفته است: می پندارم که ابوبرده گفت: آن جذعه از گوسفند کلانتر بهتر است. آنحضرت فرمود: «این را به جای آن قربانی کن و پس از تو این (جذعه) هیچ کسی را بسنده نیست».

توضیح: قول وی: (از سلمه) که همان ابن کهیل است، و احمد در روایتش از محمد بن جعفر، این سند را به طور صریح ذکر کرده، و «ابو جعیفه» همان صحابی معروف است. قول وی: (ابو برده ذبح کرد) که همان ابن نبار است که پیش تر نامش ذکر شد. قول وی: (آن را جایگزین کرد) با باء و فتح همزه، و پیش تر در روایت «به جای آن یکی دیگر ذبح کن» بیان شد.

قول وی: (شعبه گفت و گمان می کنم گفت: آن از یک گوسفند مسن بهتر است) در روایت «ابو عامر العقدی» از شعبه نزد مسلم، چنین آمده: «آن از یک گوسفند مسن بهتر است» و در آنجا تردیدی وجود ندارد.

قول وی: (آن را به جای آن قرار بده) یعنی آن را ذبح کن. از این امر کسانی که قائل به وجوب قربانی اند، برای اثبات وجوب استدلال کرده اند، ولی دلیلی بر وجوب در آن نیست؛ چون گرچه ظاهر امر وجوب را می رساند، اما قرینه ای که نشان می دهد قربانی اولی باطل

^۱ - همان.



شده، اقتضا دارد که امر دوم برای تحقق مقصود باشد، و این اعم است از این که اصل آن واجب باشد یا مستحب.

شافعی گفت: احتمال دارد که امر به تکرار قربانی برای وجوب باشد، و احتمال دارد که برای اشاره به این باشد که قربانی پیش از نماز، اصلاً قربانی محسوب نمی‌شود، پس دستور تکرار داد تا در شمار کسانی قرار گیرد که قربانی کرده‌اند.

و چون این احتمال هست، دلیل عدم وجوب را در حدیث ام سلمه یافتیم که در آن آمده: «وقتی دهه (ذی‌الحجه) داخل شد و یکی از شما خواست قربانی کند...» شافعی گفت: اگر قربانی واجب بود، اختیار را به خواستن فرد واگذار نمی‌کرد.

کسانی که قائل به وجوب‌اند، در پاسخ گفته‌اند که مشروط بودن به «اراده» مانع از وجوب نیست، همان‌طور که گفته شده: «کسی که خواست حج کند، توشه‌اش را زیاد بردارد» و این دلالت بر عدم وجوب حج نمی‌کند.

ولی اشکال این است که از این که آن عبارت دلالت بر عدم وجوب ندارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که صرف امر به تکرار، وجوب را اثبات می‌کند؛ زیرا احتمال دارد که این دستور صرفاً برای رسیدن به حالت کامل باشد، و این ظاهرتر است و الله داناتر است.

قول وی: (و حاتم بن وردان نیز گفت...) در باب قبل کسانی که این روایت را به صورت متصل نقل کرده‌اند، ذکر شد، ولی مسلم متن حدیث او را نقل نکرده، بلکه گفت: «به‌مانند حدیث آن دو» یعنی روایت اسماعیل بن علیّه از ایوب و روایت هشام از محمد بن سیرین.^۱

۹ - باب مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بَيِّدَهُ

باب: کسی که قربانی را با دست خود ذبح کند

توضیح: حافظ می‌گوید: قول وی: (باب کسی که خود قربانی را ذبح کند) یعنی آیا این کار شرط است یا صرفاً بهتر است؟

همه علما بر جواز وکالت برای کسی که قادر به ذبح است اتفاق دارند، ولی در نزد مالکیان روایتی هست که اگر شخص قادر باشد، نیابت کافی نیست.

^۱ - همان.



در نزد اکثر آنان، نیابت مکروه است، ولی مستحب است که شخص قربانی را ببیند و در آن حاضر باشد. همچنین مکروه است که نیابت به زن حائض یا کودک یا فرد کتابی (اهل کتاب) واگذار شود، و در بین این افراد، ترتیب فضیلت رعایت می‌شود.

۵۵۵۸ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

ترجمه: از انس روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم دو قوچ ابلق را قربانی کرد، و دیدم که پای خود را بر پهلوی شان نهاد، بسم الله و الله اکبر می گفت و آنها را با دست خود ذبح کرد.

توضیح: قول وی: (قربانی کرد) چنین است در روایت شعبه به صورت فعل ماضی، و در روایت ابو عوانه - که بعداً از قتاده می‌آید - نیز همین‌طور آمده. در روایت همام - که به زودی از قتاده می‌آید - چنین آمده: «همیشه قربانی می‌کرد» که دلالت بیشتری بر استمرار دارد.

قول وی: (با دو قوچ سفیدرنگ) در روایت ابو عوانه و روایت همام - هر دو از قتاده - اضافه شده است: «دارای شاخ» و این دو روایت بعداً خواهد آمد. و پیش‌تر در روایت ابو قلابه نیز چنین آمده بود.

قول وی: (دیدمش که پایش را روی پهلوی آن‌ها گذاشته بود) یعنی هنگام ذبح، پایش را بر پهلوی هر یک از آن دو قوچ گذاشت.

واژه «صفاح» به معنای کناره‌هاست، و مقصود، یک سمت صورت قربانی است. و چون دو قربانی بود، تشبیه به کار برده تا نشان دهد که این عمل را بر هر دو انجام داده، و این نوعی اضافه جمع بر مثنی برای تقسیم است.

قول وی: (نام الله را برد و تکبیر گفت) در روایت ابو عوانه آمده: «نام برد و تکبیر گفت»، که روایت اول به وضوح دلالت دارد بر این که این اعمال هنگام ذبح صورت گرفت.

و این حدیث علاوه بر مطالب پیشین، دلالت دارد بر مشروعیت گفتن نام الله هنگام ذبح، و پیش‌تر در باب ذبایح (کشتار حیوانات) بیان شد که برخی علما آن را در کیفیت ذبح شرط دانسته‌اند.



و همچنین دلالت دارد بر استحباب گفتن تکبیر همراه با نام الله، و استحباب گذاشتن پا بر سمت راست گردن قربانی هنگام خواباندن آن.

و همه علما متفق اند که قربانی باید بر پهلوی چپش خوابانده شود، و شخص پایش را بر سمت راست آن بگذارد، تا ذبح برای او که چاقو را با دست راست گرفته آسان تر باشد، و بتواند سر قربانی را با دست چپ نگه دارد.^۱

۱۰ - باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيْرَهُ

وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عَمَرٍ فِي بَدَنَتِهِ - وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتَهُ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ -

باب: کسی که قربانی دیگری را ذبح کرد

ابن عمر را مردی در ذبح کردن قربانی وی کمک کرد و ابوموسی به دختران خود امر کرد که با دستان خویش ذبح کنند

توضیح: قول وی: (باب کسی که قربانی را دیگران ذبح کنند): هدف از این عنوان این است که روشن شود آنچه پیش از آن آمده، شرط برای ذبح توسط شخص قربانی کننده نیست.

قول وی: (و أعان رجل ابن عمر فی بدنته) یعنی هنگام ذبح بدنه. این روایت را عبدالرزاق از ابن عیینه از عمرو بن دینار نقل کرده است که گفته: «دیدم ابن عمر در منا یک بدنه (شتر ماده) ذبح می کرد، در حالی که آن حیوان سالم، پربرکت و متعلق به خود بود و مردی با دستش ریسمان را به سر آن حیوان گرفته بود و ابن عمر با نیزه (یا چاقو) او را ذبح می کرد.»

ابن المنیر گفته: این روایت فقط از جهت اینکه کمک کردن هنگام ذبح مشروع است، با عنوان باب تناسب دارد. در روایتی مشابه که احمد آن را از یک مرد انصاری با سند صحیح نقل کرده، آمده است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم قربانی اش را خواباند و فرمود: به من در ذبح قربانی کمک کن.» و رجال سند این روایت معتبر هستند.

قول وی: (و ابو موسی به دخترانش دستور داد که خودشان قربانی کنند) این روایت را حاکم در «المستدرک» نقل کرده و ما هم در دو خبر از طریق مسیب بن رافع دیده ایم که

۱- همان.



سند هر دو صحیح است و مضمون آن این است که ابو موسی دخترانش را امر می کرد که خودشان قربانی شان را ذبح کنند.

ابن التین گفته: این روایت دلالت بر جواز ذبح زن برای قربانی خود دارد، ولی محمد از مالک کراهت این کار را نقل کرده است.

من می گویم: این موضوع قبلاً در باب ذبایح توضیح داده شده است. این روایت با عنوان باب تناقض دارد، ممکن است مقصود آن مربوط به باب قبل باشد یا منظور این است که اختیار ذبح با خود مضحی است، و طبق نظر اولیه شافعی، زن بهتر است ذبح قربانی اش را به دیگری واگذار کند و خودش مستقیم ذبح نکند.^۱

۵۵۵۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرْفٍ وَأَنَا أَيْكِي ، فَقَالَ « مَا لَكَ أَنْفَسْتَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَقْضَى مَا يَقْضَى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ » . وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در موضع سرف در مسیر مکه نزد آمد و من می گریستم. فرمود: «تو را چه شده است، آیا حیاض شده ای؟» گفتم: بله. فرمود: «این امری است که بر دختران آدم رقم زده شده است. به جا کن آنچه حاجیان به جا می کنند به جز آنکه خانه ای (کعبه) را طواف نکنی». و پیامبر صلی الله علیه وسلم از جانب زنان خود، گاوی قربانی کرد.

توضیح: روایت عایشه درباره عادت ماهیانه در سرف که در آن آمده: «این امر را الله بر دختران آدم واجب کرده است.» و در پایان آن آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به نیابت از زانش با گاو قربانی کرد.» و مسلم از جابر نقل کرده: «پیامبر در حج وداع به نیابت از زانش گاوی را ذبح کرد.»^۲

^۱ - همان.

^۲ - همان.



۱۱ - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

باب: ذبح پس از نماز (عید)

توضیح: حافظ می گوید: قول وی: (باب ذبح بعد از نماز) در این باب حدیث براء در داستان ابو برده ذکر شده که قبلاً شرح آن آمده و در ترجمه بعدی بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد.

۵۵۶۰ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ فَقَالَ « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدَّمُهُ لِأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ التَّسْكُكِ فِي شَيْءٍ » . فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتَ قَبْلَ أَنْ أَصَلِّيَ ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْتَتَرٍ . فَقَالَ « اجْعَلْهَا مَكَائِهَا ، وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » .

ترجمه: از براء رضی الله عنه روایت است که می گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که خطبه می خواند و فرمود: «نخستین چیزی که روز مان را با آن آغاز می کنیم آن است که نماز می گزاریم، سپس (از نماز) برمی گردیم (و قربانی را) ذبح می کنیم کسی که چنین کند، همانا سنت ما را دریافته است و کسی که (قربانی را قبل از نماز) ذبح کند، همان آن ذبح گوشتی است که بر خانواده‌ی خود عرضه کرده است و در آن از قربانی چیزی نیست».

سپس ابوبرده گفت: ای رسول الله، قبل از آنکه نماز بگرام، ذبح کردم و نزد من بزغاله‌ای است که از گوسفند کلانتر و بهتر است؟ آنحضرت فرمود: «این را به جای آن ذبح کن و هرگز پس از تو هیچ یک (بزغاله‌ای) بسنده نیست».

توضیح: حافظ گفته است: «و نخواهد کفایت کرد و ثواب کامل نخواهد شد» این شک در راوی است. معنای «توفی» یعنی کامل کردن ثواب. در روایت احمد از طریق یزید بن براء از پدرش آمده: «و نخواهد کفایت کرد» (بدون واو و بدون شک). «وفی» به معنای انجام دادن است، و به معنی «کفایت کردن» با فتح اول است.



۱۲ - بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

باب: کسی که پیش از نماز ذبح کند، دوباره ذبح کند

توضیح: قول وی: (باب کسی که قبل از نماز ذبح کند، باید دوباره ذبح کند) یعنی باید دوباره ذبح کند.

۵۵۶۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعَدَّ » . فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَذَرَهُ - وَعَتِدَى جَذَعَةً خَيْرَ مَنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا أَدْرَى بَلَّغَتِ الرُّخْصَةَ أَمْ لَا ، ثُمَّ ائْكُمَا إِلَى كَبْشَيْنِ - يَغْنَى فَذَبَحَهُمَا - ثُمَّ ائْكُمَا النَّاسَ إِلَى غَنِيمَةٍ فَذَبَحُوهَا .

ترجمه: «آنس - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که قبل از نماز عید حیوانی را ذبح کند، باید بعد از نماز عید مجدداً قربانی کند، مردی بلند شد و گفت: ای رسول الله! امروز روزی است که مردم در آن آرزوی گوشت دارند، آن مرد نیاز و اشتیاق همسایه های خود را به خوردن گوشت برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بیان کرد، چنین به نظر می رسید که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفته های او را تأیید می کند، آن مرد گفت: ای رسول الله! بزی دارم که عمر آن کمتر از سه سال است که به نزد من از دو گوسفند چاق بهتر است، پیامبر به او اجازه داد تا آن را قربانی کند. نمی دانم این اجازه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تنها خاص او بود، یا دیگران هم اجازه دارند که بز کمتر از سه سال را قربانی کنند».

توضیح: قول وی: (و هنه را ذکر کرد) «هنه» با فتح هاء و نون سبک، و بعد از آن هاء تأیید است، یعنی حاجتی از همسایگان به گوشت قربانی.

قول وی: (گویا پیامبر عذر او را پذیرفت) با تخفیف ذال عذر به معنی قبول عذر، ولی عمل او را کافی ندانست و دستور داد دوباره ذبح کند.

ابن دقیق العید گفته: این دلالت دارد بر اینکه اگر مأموریتها خلاف مقصود امر واقع شوند، جهل عذر نیست. تفاوت مأموریتها و نهیها این است که مأموریتها برای انجام مصالح هستند که فقط با عمل محقق می شوند، ولی نهیها برای ترک کارهای مفسده دارند که به خاطر جهل یا فراموشی می توان عذر آورد.



قول وی: (و نزد من بز یکساله است) این جمله به سخن مردی که راوی درباره او گفته «و حاجتی از همسایگانش ذکر کرد» مربوط است. معنایش این است که آن روز که گوشت لازم داشت و همسایگانش نیاز داشتند، او قبل از نماز ذبح کرد و گفت: «نزد من بز یکساله است.» بحث این موضوع قبلاً در سه باب پیش آمده است.^۱

۵۵۶۲ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سَفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ» .

ترجمه: رسول الله صلی علیه و سلم فرمودند: «کسی که قبل آنکه نماز بخواند ذبح نماید، یک قربانی دیگر را جایگزین آن نماید و اگر ذبح نکرده است آنگاه ذبح نماید.»

توضیح: حدیث جندب بن سفیان به صورت مختصر نقل شده، و پیش تر در باب ذبایح از طریق ابو عوانه از الاسود بن قیس آمده است که کامل تر است و آغازش این است: «ما همراه رسول الله صلی علیه وسلم قربانی کردیم، ولی برخی مردم قبل از نماز قربانی کردند.»

قوله: «ومن لم يذبح فليذبح» در روایت ابو عوانه آمده است: «ومن لم يذبح تا زمانی که نماز خواندیم، پس بر نام الله ذبح کند.»

و در روایت مسلم آمده است: «فليذبح بسم الله» یعنی باید ذبح را با گفتن «بسم الله» یا نام بردن (الله) انجام دهد. حرف جر (ب) به مفعول محذوف مربوط است که حال ضمیر در جمله «فليذبح» است. این نزدیک ترین و صحیح ترین معنایی است که نووی آن را تأیید کرده است. این معنا همچنین با آنچه در حدیث انس آمده که «وَسَمَّى وَكَبَّرَ» یعنی نام برد و تکبیر گفت، نیز تطابق دارد.

عیاض گفته است: احتمال دارد معنای آن این باشد که باید به نیت الله ذبح کند، زیرا حرف «ب» ممکن است به معنای «لام» باشد؛ همچنین ممکن است منظور این باشد که با نام الله ذبح کند، یا به برکت نام او، مانند عبارت «سر بر برکت الله»؛ و همچنین احتمال دارد مراد این باشد که ذبح را به سنت الله انجام دهد.

^۱ - همان.



در ادامه گفته شده: کراهت برخی در گفتن «به نام الله» این است که نام الله بر همه چیز اطلاق می‌شود و بنابراین این کراهت ضعیف است.

من عرض می‌کنم احتمال پنجم این است که معنای «بسم الله» اجازه مطلق برای ذبح است، زیرا در متن اشاره به ممنوعیت پیش از آن و اجازه بعد از آن وجود دارد؛ مانند وقتی که به کسی که اجازه می‌خواهد گفته می‌شود «بسم الله» یعنی وارد شو. این مطلب در جمله «فلذبح مکانها آخری» نیز به کار رفته است.

ابن دقیق العید گفته است: «لفظ «من» در «من ذبح» یک عموم شامل هر کسی است که پیش از نماز ذبح کند» و این جمله برای تأسیس یک قاعده است. اما وقتی عموم چنین عبارتی را بشنویم و در موارد نادر استفاده شده باشد، به ندرت دیده شده است، پس با تخصیص آن به کسانی که نذر قربانی کرده‌اند، تردید باقی است که این حکم برای کسانی است که قبلاً قربانی خاصی تعیین کرده‌اند یا برای آغاز قربانی بدون تعیین قبلی؟

اگر برای مورد اول باشد، برای کسانی که وجوب قربانی را قبول دارند مانند مالکی‌ها، حجت است؛ زیرا در مذهب مالکی قربانی واجب است با التزام زبان، نیت خرید و نیت ذبح. اگر برای مورد دوم باشد، برای کسانی که وجوب قربانی را مطلقاً قبول دارند حجت نیست، بلکه حکم به استحباب است.

این روایت برای کسانی که شرط کرده‌اند ذبح توسط امام پس از نماز و خطبه باشد، استدلال می‌شود؛ زیرا گفته «من ذبح قبل أن یصلی فلیذبح مکانها آخری» بعد از نماز و خطبه و ذبح امام صادر شده است، یعنی کسی که پیش از انجام این امور ذبح کند، باید دوباره ذبح کند و آن ذبح پذیرفته نیست.

ابن دقیق العید گفته این استدلال صحیح نیست، چون با قید «الصلاة» و حرف «ف» مخالف است.^۱

۵۵۶۳ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ « مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرَفَ » . فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا

۱- همان.



رَسُولُ اللَّهِ فَعَلْتُ . فَقَالَ « هُوَ شَيْءٌ عَجَلْتَهُ » . قَالَ فَإِنْ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسْتَتِينَ أَدْبَحُهَا قَالَ « نَعَمْ ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » . قَالَ عَامِرُ هِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتِهِ .

ترجمه: از براء رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی که نماز گزارد و فرمود: «کسی نماز ما را می گزارد و به قبله‌ی ما روی می آورد، باید ذبح نکند تا از نماز برگردد». ابوبرده بن نیار ایستاد و گفت: ای رسول الله، من (پیش از نماز ذبح) کردم. آنحضرت فرمود: «این چیزی است که در آن شتاب کرده‌ای». وی گفت: من بزغالهای دارم که از دو گوسفند بهتر است. آیا آنرا ذبح کنم؟ فرمود: «بله، پس از آن هیچ یک بعد از تو قبول نمی شود». عامر گفت: این بهترین دو قربانی اوست.

توضیح: حدیث براء، از طریق فراس بن یحیی از شعبی روایت شده که مباحث آن پیش‌تر آمده است.

قوله: «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا» یعنی کسی که دین اسلام دارد.
قوله: «فلا یذبح» یعنی قربانی نکند تا زمانی که نماز و خطبه تمام شود. شافعی‌ها این را قبول دارند که وقت شروع قربانی بعد از فراغت از نماز و خطبه است، زیرا نماز و خطبه هر دو در این عبادت مقصودند، و اندازه زمان نماز و خطبه را حداقل مقداری که پس از طلوع خورشید کفایت کند می‌دانند. اگر بعد از آن ذبح شود، قربانی صحیح است، چه امام نماز عید خوانده باشد یا نه، و چه امام قربانی کرده باشد یا نه. و در این مسئله اهل شهر، روستا و صحرا برابرند.

طحاوی از مالک و اوزاعی و شافعی نقل می‌کند که قربانی قبل از ذبح امام جایز نیست، و این نظر مالکی و اوزاعی است، نه شافعی.

قرطبی گفته ظاهر احادیث دلالت بر تعلق ذبح به نماز دارد، ولی چون شافعی گفته کسی که نماز عید بر او واجب نیست مخاطب به قربانی است، نماز را به وقت آن حمل کرده است. ابوحنیفه و لیث گفته‌اند ذبح قبل از نماز جایز نیست ولی بعد از نماز جایز است حتی اگر امام ذبح نکند، که این نظر بیشتر در شهرها رائج است. برای مردم روستا و صحرا وقت قربانی از طلوع فجر دوم است.

مالک گفته مردم روستا وقتی امام نزدیک‌ترین روستا ذبح کند، ذبح می‌کنند و اگر پیش از آن ذبح کنند کافی است. عطاء و ربیع گفته‌اند مردم روستا بعد از طلوع خورشید ذبح کنند.



احمد و اسحاق گفته‌اند پس از فراغ امام از نماز قربانی جایز است که نظر قوی برای شافعی‌هاست اگرچه بعضی ضعیفش می‌دانند. همچنین قول ثوری این است که بعد از نماز امام و قبل از خطبه یا در اثنای آن جایز است. شاید «حتی ینصرف» یعنی تا امام نماز را تمام کند، مطابق روایت‌های دیگر.

سخت‌ترین دلیل، حدیثی است که احمد از طریق یزید بن براء از پدرش روایت کرده که «ذبح فقط بعد نماز است» و حدیث جندب در مسلم که «هر کس قبل از نماز ذبح کند باید دوباره ذبح کند». ابن دقیق العید گفته این لفظ روشن‌تر است که فعل نماز شرط است. اگر ظاهراً آن را بپذیریم، قربانی کسی که نماز عید نخوانده پذیرفته نیست، و اگر کسی چنین عقیده‌ای داشته باشد، خوشبخت‌ترین مردم است بر اساس ظاهر این حدیث؛ در غیر این صورت باید از ظاهر خارج شد و بقیه موارد محل تحقیق است.

در صحیح مسلم در روایت دیگری آمده است «قبل أن یصلی أو یصلی» (با شک در یک حرف) که نووی گفته احتمالاً به علت شک راوی است، پس هر دو جمله حکم را به فعل نماز مربوط می‌کند.

من عرض می‌کنم در بخاری نیز حدیث جندب با لفظی مشابه روایت براء آمده است که خلاف برداشت صاحب العمدۀ است که آن را به لفظ مسلم ارجاع داده و گفته در آن فعل نماز شرط است؛ اما اصل ظاهر، تعیین وقت نماز است، و واضح‌تر این است که «قبل أن یصلی» و «قبل أن ینصرف» (صرف به معنی پایان نماز یا خطبه) باشد.

برخی از شافعیان ادعا کرده‌اند که معنای سخن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم: «هر کس پیش از نماز ذبح کرده، باید دیگری را به جای آن ذبح کند»، این است که مقصود ذبح قبل از مکانی است که این سخن در آن گفته شد، چرا که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم این سخن را با حاضران گفت، پس گویی فرموده است: «هر کس پیش از انجام این اعمال یعنی نماز و خطبه ذبح کرده، باید دوباره ذبح کند»، یعنی قربانی‌اش پذیرفته نیست. و روشن است که این توجیه، ایراد دارد.

طحاوی روایتی را از مسلم نقل کرده که از ابن جریج از ابی‌الزبیر از جابر است، با این مضمون که: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در روز قربانی (نحر) در مدینه نماز خواند، و مردانی قبل از او قربانی کردند، چون گمان کردند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ذبح کرده است. پس پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به ایشان امر کرد که دوباره قربانی کنند.»



حماد بن سلمه نیز همین روایت را از ابی الزبیر از جابر نقل کرده با این تعبیر: «مردی قبل از اینکه پیامبر نماز بخواند ذبح کرد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی کرد که کسی قبل از نماز ذبح کند»، و ابن حبان این روایت را صحیح دانسته است.

این روایت با سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث براء نیز تأیید می‌شود که فرمود: «اولین کاری که می‌کنیم این است که نماز می‌خوانیم، سپس برمی‌گردیم و ذبح می‌کنیم»، که نشان می‌دهد وقت ذبح پس از نماز است و نیازی به صبر تا ذبح امام نیست.

از جهت عقلی نیز این نظر تأیید می‌شود، زیرا اگر امام اصلاً ذبح نکند، این موجب نمی‌شود که مشروعیت ذبح برای مردم ساقط گردد، و اگر امام پیش از نماز ذبح کند، قربانی‌اش پذیرفته نمی‌شود؛ پس معلوم می‌شود که او و دیگر مردم از نظر زمان ذبح برابرند.

مهلب گفته است: کراهت ذبح پیش از امام برای این است که مردم به خاطر ذبح از نماز باز نمانند.

در روایت آمده: «ابو برده بن نیار برخاست و گفت: ای رسول الله! من این کار را کرده‌ام» یعنی پیش از نماز ذبح کرده‌ام. و در روایت مسلم از همین طریق آمده: «برای فرزندم ذبح کردم» که پیش‌تر توضیح داده شد.

جمله «او (قربانی دوم) بهتر از دو قربانی مسن است» در اینجا به صورت تشبیه آمده است که برای مبالغه است. در روایتی دیگر به صورت مفرد «از قربانی مسن» آمده که آن هم پیش‌تر توضیح داده شد.

جمله «قال عامر هی خیر نسیکه» نیز با تشبیه آمده، و در آن حقیقت و مجاز در یک لفظ جمع شده، زیرا «نسیکه» همان قربانی دومی است که از او پذیرفته شد، ولی اولی چون در وقت درست ذبح نشده بود، پذیرفته نشد. با این حال، بر اولی هم «نسیکه» اطلاق شده چون به نیت قربانی ذبح شده بود یا در وقت نسیکه تصور می‌شد. دومی بهتر بود چون از نظر شرعی پذیرفته شد، برخلاف اولی، هرچند نیت اولی خوب بود.

در روایت مسلم از همین طریق آمده: «آن را قربانی کن، زیرا بهترین قربانی توست». ابن تین از شیخ ابوالحسن یعنی ابن قسار نقل کرده که از نام‌گذاری آن به نسیکه، استدلال کرده است که فروش آن جایز نیست حتی اگر پیش از نماز ذبح شده باشد، ولی ضعف این استدلال پوشیده نیست.



۱۳ - باب وَضَعُ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

باب: نهادن پای بر پهلوی (حیوان) قربانی

توضیح: در باب «گذاشتن پا بر پهلوی قربانی»، حدیث انس آمده که پیامبر «پایش را بر پهلوی آن‌ها می‌گذاشت»، و این بحث قبلاً بیان شد.

۵۵۶۴ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتَيْهِمَا ، وَبَذَرَهُمَا بِيَدِهِ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم دو قوچ شاخدار ابلق قربانی می‌کرد و پای خود را بر پهلوی آنها می‌نهاد و آنان را با دست خویش ذبح می‌کرد.

توضیح: شرح حدیث گذشت.

۱۴ - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

باب: تکبیر به هنگام ذبح

توضیح: در باب «تکبیر گفتن هنگام ذبح»، باز هم حدیث انس آورده شده که قبلاً بررسی شده است.

۵۵۶۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا .

معنی کلمات:

- الْأَصْاحِي: جمع الْأُضْحِيَّة به معنی گوسفند یا شتر یا گاوی که در روز عید قربان سر بریده می‌شود .

- ضَحَّى بِ: قربانی کرد، سر برید .

- الْكَبْش: قوچ .

- أَمْلَح: خاکی رنگ، مخلوطی از رنگ سیاه و سفید که سفیدی آن بیشتر باشد .

- أَقْرَن: دارای شاخ .

- الصَّفَاح: گردن .



- الْأَغْبَرُ: خاکی .

ترجمه: «انس می گوید - رضی الله عنه :- پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دو قوچ را که هر دو سیاه و سفید و شاخدار بودند قربانی کرد و با دست خویش آنها را سر برید و بسم الله الرحمن الرحیم و الله اکبر گفت: و پایش را بر صورت آنها قرار داد».

توضیح: شرح آن گذشت.

۱۵ - باب إِذَا بَعَثَ بِهِدْيِهِ لِيَذْبَحَ لَمْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

باب: اگر کسی هدی (قربانی) خود را (به مکه) بفرستد تا در آنجا ذبح شود چیزی بر وی حرام نمی شود

توضیح: در باب «اگر کسی هدیه اش را برای ذبح بفرستد، بر او چیزی حرام نمی شود»، حدیث عایشه ذکر شده که مباحث آن در کتاب حج آمده است.

۵۵۶۶ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَيَجْلِسُ فِي الْمَعْمَرِ ، فَيُوصِي أَنْ ثَقُلَ بَدَنُهَا ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُعْرَمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ . قَالَ فَسَمِعْتُ تُصَنِّفُهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ .

ترجمه: از مسروق روایت است که گفت: وی نزد عائشه رضی الله عنها رفت و به او گفت: ای ام المؤمنین، اگر مردی قربانی خود را به کعبه می فرستد و خودش در شهر خود می نشیند و سفارش می کند که حیوان قربانی وی (برای تشخیص) قلاده زده شود آیا از همان روز همیشه در حالت احرام است تا مردم حلال شوند (از احرام برآیند).

آن مرد گفت: من صدای دست بر هم زدن عائشه را از پس پرده شنیدم، سپس عائشه گفت: من قلاده های قربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم را می بافتم و آنحضرت قربانی خود را به سوی کعبه می فرستاد، بر وی حرام نمی شود آنچه حلال است از مردان بر زنان شان، تا آنکه مردم (از حج) برمی گشتند.

توضیح: در اینجا احمد بن محمد (استاد راوی) همان مروزی است، و عبدالله، ابن مبارک، و اسماعیل، ابن ابی خالد است.



جمله «مردی هدیه‌اش را می‌فرستد» اشاره به زیاد بن ابی‌سفیان دارد، و این از ابن‌عباس و دیگران نقل شده است.

جمله «صدای کف زدن او را از پشت پرده شنیدم» یعنی از تعجب یا تأسف، یکی از دست‌هایش را بر دیگری زد. داوودی از این سخن عایشه «هدیه‌اش» استدلال کرده که حدیثی که می‌مونه نقل کرده و در آن آمده «هر کس قصد قربانی دارد، پس در دهه ذی‌الحجه از مو و ناخن خود چیزی نگیرد» منسوخ است یا توسط حدیث عایشه نسخ شده است.

ابن‌تین گفته‌نیازی به این نتیجه‌گیری نیست، چون عایشه فقط انکار کرد که کسی که هدیه‌اش را می‌فرستد، صرفاً به سبب ارسال آن مُحَرَّم شود، ولی به آنچه در دهه ذی‌الحجه مستحب است (اجتناب از کوتاه کردن مو و ناخن)، اشاره‌ای نکرد.

او سپس گفته: با این حال، عموم حدیث مطابق دیدگاه داوودی است، و شافعی از این حدیث برای جواز چنین کارهایی در دهه ذی‌الحجه استدلال کرده است.

و گفته: حدیث مورد اشاره را مسلم، ابو داود، ترمذی و نسائی روایت کرده‌اند.

من عرض می‌کنم: این حدیث از ام‌سلمه است نه می‌مونه، پس داوودی در نقل و در استدلال دچار اشتباه شده است، زیرا دلالت حدیث بر این که مضحی (قربانی‌دهنده) مانند مُحَرَّم نباید از مو و ناخن خود بگیرد، مانع از آن نیست که انجام چنین کاری برای غیر مُحَرَّم مستحب باشد. والله أعلم.^۱

۱۶ - بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا

باب: آنچه از گوشت قربانی خورده می‌شود و آنچه از آن توشه گرفته می‌شود

توضیح: در باب «چه مقدار از گوشت قربانی را می‌توان خورد» آمده است، بدون اینکه به محدودیتی مثل یک‌سوم یا نصف اشاره کند، بلکه منظور این است که هم می‌توان در سفر و هم در حضر از آن برداشت کرد.

محدودیت سه‌روزه برای خوردن گوشت قربانی یا منسوخ شده یا مربوط به یک علت خاص بوده است.^۲

^۱ - همان.

^۲ - همان.



۵۵۶۷ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمَرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ غَيْرُ مَرَّةٍ لُحُومَ الْهَدْيِ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه شنیده است که گفت: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم گوشت قربانی را که در مکه ذبح کرده بودیم تا به مدینه توشه‌ی غذای سفر می کردیم. وجابر غیر از این بار گفت: گوشت هدی (حیوان قربانی).

توضیح: جمله «گوشت قربانی‌ها» در عبارتی مشابه در باب «آنچه سلف از غذاها ذخیره می کردند» آمده است.

در ادامه آمده: «و بارها گفت: گوشت هدی»؛ راوی این سخن سفیان بن عیینه است، و ناقل آن علی بن عبدالله (ابن مدینی) است که گفته سفیان گاهی می گفت «گوشت قربانی» و گاهی می گفت «گوشت هدی».

در روایت کشمیهنی آمده: «و دیگری گفته است» که تصحیف (تحریف) است. و در باب مذکور از روایتی دیگر از سفیان آمده است: «گوشت هدی».

۵۵۶۸ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا ، فَقَدِمَ فَقَدِمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ . قَالَ وَهَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا . فَقَالَ أَخْرُوهُ لَا أَذُوقُهُ . قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتِيَ أَخِي قَتَادَةَ - وَكَانَ أَخَاهُ لَأُمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ .

ترجمه: از ابوسعید روایت است که گفت: باری وی (به هنگام عید اضحی) در سفر بود، سپس باز آمد، نزد وی گوشت آورده شد و گفتند: این از گوشت قربانی های ماست، ابوسعید خدری گفت: آنرا دور کنید، من از آن بر زبان نمی زنم.

(ابوسعید) می گوید: سپس برخاستم و برآمدم تا آنکه نزد برادر خود ابوقتاده رسیدم - و او از سوی مادر، برادر وی بود (در جنگ بدر شرکت کرده بود)، این موضوع را به وی گفتم: وی گفت: پس از رفتن به سفر امری نو آمده است (که نگهداری و خوردن گوشت قربانی به مدت زمانی اجازه می دهد).



توضیح: قوله: (حدثنا إسماعيل) یعنی اسماعیل بن ابی‌اویس است، و سلیمان، سلیمان بن بلال است، و یحیی بن سعید، انصاری است، و قاسم، قاسم بن محمد بن ابی‌بکر صدیق است، و ابن خباب (با حرف «خ» معجمه و دو حرف «ب» موحد که اولی مشدد است)، نامش عبدالله است.

تمام سلسلهٔ سند مدنی هستند، و در آن سه نفر از تابعین به‌صورت پی‌درپی آمده‌اند: یحیی، قاسم، و استاد او؛ و دو صحابی در این سند حضور دارند: ابو سعید و قتاده بن نعمان. قوله: (فقدم) یعنی از سفر برگشت. (فقدم) (با ضم قاف و تشدید دال مکسوره)، یعنی طعام را جلوی او نهادند.

قوله: (فقال أخروه) یعنی دستور داد آن را کنار ببرند.
(لا أذوقه) یعنی: از آن نخواهم خورد.

قوله: (قال ثم قمت فخرجت) در باب غزوه بدر از کتاب المغازی، این روایت از لیث از یحیی بن سعید با همین سند آمده، با این عبارت: «ابو سعید از سفر بازگشت و اهل خانه‌اش گوشتی از گوشت قربانی‌ها به او دادند، او گفت: من از آن نمی‌خورم تا اینکه بپرسم». قوله: (فخرجت حتی آتی أخی أبا قتادة، وکان أخواه لأمه) این عبارت در روایت ابوذر و همچنین در روایت‌های اصیلی و قابسی از ابوزید مروزی و ابی‌احمد جرجانی آمده، ولی اشتباه است.

باقی راویان چنین نقل کرده‌اند: «حتی آتی أخی قتادة» و این صحیح است. در روایت لیث نیز آمده است: «پس نزد برادر مادری‌اش، قتاده بن نعمان رفت». برخی که دقت نکرده‌اند پنداشته‌اند که در تمام نسخه‌ها «أبا قتادة» آمده، درحالی‌که این‌گونه نیست.

ابوعلی جیانی در کتابش بر اختلاف نسخه‌ها اشاره کرده، و پس از او عیاض و دیگران نیز. مادر ابو سعید و قتاده، «أنیسة» دختر ابی‌خارجة عمرو بن قیس بن مالک از بنی عدی بن نجار است، چنان‌که ابن سعد ذکر کرده.

قوله: (حدث بعدک أمر) لیث در روایت خود افزوده: «چیزی که قبلاً از آن نهی شده بود درباره خوردن گوشت قربانی پس از سه روز، منسوخ شد».

احمد نیز این روایت را از محمد بن اسحاق نقل کرده که گفته: پدرم و محمد بن علی بن حسین از عبدالله بن خباب چنین نقل کردند - با متن مفصل - که ابو سعید گفت: «پیامبر



صلی الله علیه وسلم ما را از خوردن گوشت قربانی بیش از سه روز نهی کرده بود. پس من به سفر رفتم و پس از چند روز از ایام قربانی به خانه بازگشتم. همسرم خورشتی که در آن گوشتی خشک شده از قربانی بود برایم آورد و گفت: این از قربانی های ماست. من گفتم: مگر پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را از آن نهی نکرده بود؟ او گفت: بلی، ولی بعداً برای مردم رخصت داده شد.

من سخنش را باور نکردم تا به نزد برادرم قتاده بن نعمان فرستادم. او گفت: بله، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای مسلمانان در این باره رخصت داد».

نسائی نیز این حدیث را از طریق زینب دختر کعب از ابو سعید نقل کرده و ابن حبان آن را تصحیح کرده، اما متن را وارونه کرده؛ یعنی راوی حدیث را ابو سعید و فردی که از خوردن امتناع کرده را قتاده بن نعمان قرار داده، در حالی که روایت صحیح در صحیحین خلاف آن است.

احمد نیز این روایت را از طریق دیگری آورده و در آن داستان از ابو قتاده نقل شده و او از قتاده بن نعمان درباره آن پرسیده، و آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع برخاست و فرمود: «من پیش تر شما را نهی کرده بودم از خوردن گوشت قربانی بیش از سه روز برای اینکه جای کافی داشته باشید. ولی اکنون آن را برایتان حلال کردم. پس از آن هرچقدر می خواهید بخورید». در این روایت، زمان رخصت خوردن مشخص شده که در حجة الوداع بوده است. و گویا ابو سعید این سخن را نشنیده بوده.

در این حدیث همچنین بیان شده که علت نهی قبلی برای ایجاد گشایش و دسترسی همگان به گوشت قربانی بود، مخصوصاً برای کسانی که قربانی نکرده بودند.^۱

۵۵۶۹ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَتِهِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادْخَرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعَيَّنُوا فِيهَا » .

۱- همان.



ترجمه: «سلمه بن اکوع - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر کس از شما قربانی کند نباید بیش از سه روز هیچ مقدار گوشتی از آن در خانه اش باقی بماند، سال بعد نیز مردم گفتند: ای رسول الله! امسال هم مانند سال گذشته عمل می کنیم؟، (یعنی بیش از سه روز گوشت قربانی را در منزل نگهداری نمی کنیم) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: از آن بخورید و به دیگران هم بدهید و مقداری هم ذخیره نمائید، سال گذشته (که گفتم نباید بیش از سه روز گوشت قربانی در منزل شما باقی باشد به خاطر این بود) که در آن سال مردم در تنگدستی و مشقت قرار داشتند، و خواستم که به فقرا کمک کنید».

توضیح: حدیث سلمه بن اکوع که از احادیث ثلاثی اوست.

قوله: (فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟) از این جمله فهمیده می شود که نهی از نگه داشتن گوشت در سال نهم هجری بوده، زیرا حدیث پیشین نشان می دهد که رخصت در سال دهم (حجة الوداع) داده شد.

ابن المنیر می گوید: مقصود آنان از سؤال «آیا مانند سال قبل عمل کنیم؟» با اینکه نهی دلالت بر استمرار دارد، این بود که فهمیده بودند آن نهی مربوط به علتی خاص بوده. پس چون احتمال عموم یا خصوص در نهی وجود داشت، سؤال کردند، و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنان را راهنمایی کرد که آن نهی فقط برای همان سال بوده و به خاطر علتی خاص.

قوله: "كلوا وأطعموا" برخی از این عبارت برای وجوب خوردن گوشت قربانی استدلال کرده اند، اما دلیلی بر وجوب نیست، زیرا این دستور پس از نهی آمده و معنای آن، اباحه است. همچنین از این حدیث استفاده شده که اگر عام بر سبب خاصی وارد شود، دلالت آن بر عموم ضعیف تر می شود، اما این به معنای انحصار حکم در سبب نیست.

قوله: (وادخروا) با حرف «د» مهمله آمده، و اصل آن از ریشه «ذخر» (با ذال معجمه) است که تاء افتعال به آن اضافه شده و سپس ادغام شده. مانند آیه "وَالذَّكْرَ بَعْدَ أُمَّةٍ". از اجازه در ادخار (ذخیره کردن) نیز جواز آن برداشت می شود، برخلاف کسانی که آن را مکروه دانسته اند. در روایت آمده: «برای خانواده اش به اندازه یک سال غذا ذخیره می کرد»؛ و در روایتی دیگر: «برای فردا چیزی ذخیره نمی کرد». هر دو روایت صحیح هستند: اولی در صحیحین، دومی در مسلم. و جمع میان آن ها این است که: برای خودش چیزی ذخیره نمی کرد ولی



برای خانواده‌اش ذخیره می‌نمود؛ یا اینکه بسته به شرایط بود: اگر مردم در نیاز بودند، ذخیره نمی‌کرد و اگر نیازی نبود، ذخیره می‌کرد.

قوله: (كان بالناس جهد) با فتح «ج»، به معنای مشقت و سختی به سبب قحطی سالانه است.

قوله: (فأردت أن تعینوا فیها) یعنی: خواستم در این سختی به دیگران کمک کنید. در روایت مسلم از محمد بن مثنی از ابی‌عاصم (شیخ بخاری) آمده: «خواستم آن را میان مردم پخش کنید».

و در روایت اسماعیلی از ابی یعلی از ابی‌خیثمه از ابی‌عاصم آمده: «خواستم آن را میان مردم تقسیم کنید: بخورید، اطعام کنید، و ذخیره نمایید».

عیاض می‌گوید: ضمیر «تعینوا فیها» به مشقت فهمیده‌شده از «جهد» یا به «شدت» یا به «سنه» باز می‌گردد، زیرا این‌ها سبب مشقت بودند. و «تقشوا فیهم» یعنی: در میان مردم نیازمند.

در کتاب المشارق آمده: روایت بخاری از نظر لفظی محکم‌تر است. در شرح مسلم آمده: روایت مسلم شبیه‌تر است.

من (ابن حجر) می‌گویم: چون مخرج حدیث یکی است و همه آن بر ابی‌عاصم می‌گردد که گاه این‌گونه گفته و گاه آن‌گونه، هر دو معنا صحیح است و ترجیحی میان آن‌ها نیست.^۱

۵۵۷۰ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بَثْثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ الضَّحِيثُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ ، فَتَقَدَّمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ « لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ » . وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

معنی کلمات:

- «ضَمِيَّة: گوسفندی است که قربانی شود».

^۱ - همان.



ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: ما گوشت گوسفند قربانی شده را نمک می زدیم و در مدینه (یعنی بعد از بازگشت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به مدینه که بیشتر از سه روز پس از قربانی طول می کشید) آنرا پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گذاشتیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: بیش از سه روز از گوشت قربانی نخورید. عایشه گوید: این نهی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به صورت حتمی و قطعی نبود (به نحوی که خوردن آن بعد از سه روز حرام باشد) ولی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می خواست ثروتمندان گوشت قربانی را به فقرا بدهند و آنرا ذخیره نکنند».

توضیح: قوله: (إسماعیل بن عبد الله) یعنی اسماعیل بن عبدالله بن ابی اویس، که حدیث ابو سعید را نیز از او نقل کرده است.

قوله: "حدثنی أخی" اشاره دارد به برادرش، ابوبکر عبدالحمید. سلیمان، سلیمان بن بلال است، و یحیی بن سعید، انصاری است.

پس اسماعیل در حدیث ابو سعید، مستقیماً از سلیمان بن بلال نقل می کند، ولی در این حدیث عایشه، از او با واسطه روایت می کند. و این گونه اختلاف در نقل های او در چندین حدیث تکرار شده، که دلالت دارد بر اینکه اسماعیل «تدلیس» نمی کرد.

قوله: (الصَّحِيحَةُ) با فتح ضاد و کسر حاء آمده است.

قوله: (نُملِّحُ منه) یعنی گوشت قربانی را نمک سود می کردیم. در روایت کشمیهنی آمده: "منها" یعنی از خود قربانی.

قوله: (فَنَقَدَمُ) با سکون قاف و فتح دال از ریشه «قدوم» است (یعنی به کسی تقدیم می کردیم). در روایتی دیگر با فتح قاف و تشدید دال آمده، یعنی «آن را پیش او می گذاشتیم» که این معنا قوی تر است.

قوله: (فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا) یعنی از آن نخورید. این جمله، نهی صریح از خوردن است. در روایت ترمذی از طریق عابس بن ربیعہ از عایشه آمده که: از او پرسیده شد: آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت قربانی نهی کرده بود؟ گفت: نه.

جمع میان این دو روایت این گونه است که: عایشه انکار نهی تحریمی کرده، نه مطلق نهی را. و این را جمله ای او در همین روایت تأیید می کند که گفت: "ولَيسَتْ بِعَزِيمَةٍ" یعنی: این نهی الزام آور نبود.



قوله: (ولیست بعزیمه، ولكن أراد أن نُطعم منه) یعنی: نهی الزام آور نبود، بلکه پیامبر می خواست ما از گوشت قربانی به دیگران بدهیم. (نُطعم، با ضم نون و سکون طاء یعنی: اطعام کنیم.) اسماعیلی بعد از ذکر این حدیث از علی بن عباس از بخاری تا جمله «بالمدينة»، گفته: گویا ادامه‌ی متن، گفتار یحیی بن سعید است. ولی من (ابن حجر) می‌گویم: بلکه این، بخشی از متن حدیث است، زیرا ابونعیم آن را از طریقی دیگر از بخاری به صورت کامل آورده. در کتاب «الأطعمة» نیز از طریق عابس بن ربیعہ آمده که گفت: از عایشه پرسیدم: آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را از خوردن گوشت قربانی بیش از سه روز نهی کرد؟ گفت: نه، فقط در سالی که مردم گرسنه بودند این کار را کرد تا ثروتمندان فقرا را اطعام کنند.

و در روایتی از طحاوی از همین طریق آمده: از او پرسیدم: آیا خوردن گوشت قربانی بیش از سه روز حرام شده بود؟ گفت: نه، ولی چون تعداد کسانی که قربانی کرده بودند کم بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را کرد تا آنان که قربانی کرده‌اند، کسانی را که نکرده‌اند، اطعام کنند.

و در روایت مسلم از عبدالله بن ابی بکر بن حزم از عمره آمده است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط به خاطر "ذافه" (مهمانان نیازمند) ما را نهی کرد. پس بخورید، صدقه دهید و ذخیره کنید.» آغاز روایت در مسلم چنین است: گروهی از بادیه‌نشینان در ایام قربانی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند، پس فرمود: «تا سه روز نگاه‌دارید، و بقیه را صدقه دهید.» بعداً که آن نیازمندی‌ها رفع شد، گفتند: «ای پیامبر الله! مردم از گوشت قربانی‌هایشان بهره می‌بردند.» فرمود: «من فقط به خاطر ذافه شما را نهی کردم، پس اکنون بخورید، صدقه دهید و ذخیره کنید.»

قوله: "الذَف" با دال مهمله و فاء مشدده به معنی آمدن شتاب‌زده است. "الذافه" کسانی هستند که از بیرون وارد شهر شده و نیازمندند. از این احادیث استفاده شده که مقدار خاصی برای اطعام تعیین نشده است. و برای کسی که قربانی می‌کند مستحب است که از آن بخورد، و بقیه را صدقه و هدیه کند.

از امام شافعی نقل شده: مستحب است گوشت قربانی به سه بخش تقسیم شود: یک بخش برای خوردن، یک بخش برای صدقه، و یک بخش برای هدیه؛ بر اساس این فرموده



پیامبر: «كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَطِعُوا». ابن عبدالبر می گوید: برخی دیگر گفته‌اند مستحب است نصف گوشت را بخورد و نصف دیگر را اطعام کند.

ابوالشیخ در کتاب «الأضاحی» از عطا بن یسار از ابوهریره روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که قربانی می کند، باید از قربانی خود بخورد.» راویان این حدیث ثقه هستند، اما ابوحاتم رازی گفته: روایت صحیح این است که این حدیث مرسل (یعنی با واسطه‌ی صحابی نقل نشده) است.

نووی گفته: مذهب جمهور علما این است که خوردن از قربانی واجب نیست، بلکه دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها برای اباحه است.

اما برخی از سلف ظاهر حدیث را گرفته‌اند و وجوب خوردن را پذیرفته‌اند، چنانکه ماوردی از ابوالطیب بن سلمه شافعی نقل کرده.

اما درباره صدقه دادن از گوشت قربانی، نظر صحیح آن است که صدقه از آن واجب است؛ و بهتر آن است که بیشتر قربانی صدقه داده شود.^۱

۵۵۷۱ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ .

ترجمه: از عمر بن خطاب - رضی الله عنه - روایت است که ایشان نماز عید قربان را قبل از ایراد خطبه اقامه نمود. سپس برای مردم، به ایراد خطبه پرداخت و فرمود: ای مردم! همانا رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شما را از روزه گرفتن این دو عید، منع فرمود. زیرا یکی از آندو، روز عید فطر است که شما روزه هایتان را افطار می کنید. و دیگری، روزی است که شما قربانی هایتان را می خورید.

توضیح: قوله: (عبدالله) یعنی عبدالله بن مبارک، و یونس، یونس بن یزید است. و ابوعبید، غلام آزادشده‌ی عبدالرحمن بن ازهر است، که پسر عموی عبدالرحمن بن عوف است. نام او سعد بن عبید بود.



قوله: (قد نهاکم عن صیام هذین العیدین) بحث مربوط به این حکم در پایان کتاب صیام گذشته است.

از این حدیث استفاده شده که اگر نهی شرعی مربوط به یک جهت باشد، عمل به آن جایز نیست؛ مثل روز عید که روزه گرفتن در آن مطلقاً ممنوع است، چون نماز و عبادت دیگری در آن روز وجود ندارد تا جهت دیگری برای فعل فراهم شود.

ولی در مواردی که دو جهت متفاوت وجود دارد، مثل نماز خواندن در خانه غصبی، یک جهت (عبادت) صحیح است گرچه فعل از جهت دیگر (غصب) حرام باشد. قوله: (قال أبو عبید) این جمله به سند قبلی متصل است.

قوله: (ثم شهدت العید) مشخص نشده که منظور عید فطر است یا قربان، ولی ظاهراً مراد عید قربان است؛ چون قبلاً حدیثی از عمر درباره آن نقل شد و "لام" در عبارت، برای عهد است.

قوله: (وكان ذلك يوم الجمعة) یعنی روز عید، مصادف با روز جمعه بود.

قوله: (قد اجتمع لكم فيه عيدان) یعنی روز عید قربان و روز جمعه هم‌زمان شده بودند.

قوله: (من أهل العوالی) عوالی، نام روستاهایی است در اطراف مدینه.

قوله: (فليتظر) یعنی باید صبر کند تا نماز جمعه را هم بخواند.

قوله: (ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له) برخی از این جمله برداشت کرده‌اند که اگر عید با جمعه مصادف شود، نماز جمعه از کسی که نماز عید خوانده، ساقط می‌شود، و این رأی امام احمد است.

در پاسخ گفته شده: این جمله (أذنت له) تصریح به ترک حضور در نماز جمعه ندارد.

همچنین، تعبیر "أهل العوالی" نشان می‌دهد که آنان به سبب دوری راه، از کسانی نبودند که جمعه بر آنان واجب باشد.

در اصل این مسأله حدیثی مرفوع (منسوب به پیامبر) نیز وارد شده است.

قوله: (ثم شهدت) یعنی در نماز عید حضور یافتیم، و سیاق روایت نشان می‌دهد که مقصود، عید قربان است. این برداشت با روایت عثمان نیز تأیید می‌شود. صریح‌تر از آن روایت عبدالرزاق است از معمر از زهری از ابو عبید که گفت: از علی شنیدم که گفت: "یوم الأضحی".



و نسائی از طریق غندر از معمر روایت کرده که گفت: در روز عید، علی را دیدم که نماز را قبل از خطبه آغاز کرد، بدون اذان و اقامه، سپس گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که... (و حدیث مرفوع را ذکر کرد).

قوله: «نهاکم أن تأكلوا لحوم نسککم فوق ثلاث» عبدالرزاق در روایت خود افزوده: «فلا تأکلوها بعدها» (پس بعد از آن نخورید).

قرطبی گفته: در اینکه سه روزی که خوردن در آن مجاز بود از چه روزی حساب می‌شود، اختلاف شده است:

- برخی گفته‌اند: از روز عید قربان آغاز می‌شود.
 - برخی گفته‌اند: از روزی که شخص قربانی کرده آغاز می‌شود، ولو آخرین روز باشد.
- از تعبیر "فوق ثلاث" ممکن است فهمیده شود که روز قربانی جزو سه روز نیست، بلکه از شب بعد حساب می‌شود.

ابن حجر می‌گوید: این برداشت را حدیث جابر تأیید می‌کند که گفت: «ما از گوشت قربانی بیش از سه روز در منی نمی‌خوریم.» و سه روز منی، برای کسانی که تا روز سیزدهم در منا می‌مانند، سه روز بعد از روز نحر است.

شافعی گفته: شاید علی از حکم نسخ‌شده خبر نداشته است. و دیگران گفته‌اند: شاید در زمانی که علی آن سخن را گفت، مردم نیازمند بودند؛ همانند آنچه در زمان پیامبر روی داد. ابن حزم با قاطعیت گفته: علی در زمانی در مدینه آن خطبه را ایراد کرد که عثمان در حال محاصره بود، و مردم بادیه به‌خاطر فتنه به مدینه پناه آورده بودند و دچار سختی شده بودند؛ پس به همین دلیل علی آن سخن را گفت.

گفتم: اینکه علی رضی الله عنه در حالی که عثمان در محاصره بود، این خطبه را ایراد کرد، طبری آن را از طریق لیث از عقیل از زهری در این حدیث نقل کرده و لفظ روایت این‌گونه است: «با علی نماز عید را خواندم در حالی که عثمان در محاصره بود.»

و اما روایت دیگر که حاوی رفع این حکم است، آن است که احمد و طبری نیز از طریق مخارق بن سلیم از علی رضی الله عنه روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من شما را از خوردن گوشت قربانی بیش از سه روز نهی کرده بودم، حالا هرچقدر خواستید ذخیره کنید.» سپس طحاوی میان این دو روایت جمع کرده است.



و همچنین در پاسخ به آنچه احمد از طریق ام سلیمان روایت کرده که گفته: «بر عایشه وارد شدم و درباره گوشت‌های قربانی از او پرسیدم، گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده بود، ولی سپس اجازه داد. پس از آن علی از سفر بازگشت و فاطمه برای او گوشتی از قربانی آورد. علی گفت: مگر ما را از آن نهی نکردند؟ فاطمه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داده است.»

در این روایت علی از حکم جدید (رخصت) آگاه بود، با این حال نهی از ذخیره کردن را در خطبه بیان کرد. راه جمع بین این روایات همان است که پیش‌تر گفته شد. شافعی در الرسالة به صراحت این موضوع را در پایان باب «علل حدیث» آورده و گفته: «اگر نیازمندان (الدافه) به شهری وارد شوند، نهی از نگهداری گوشت قربانی بیش از سه روز پابرجاست. ولی اگر چنین وضعی نباشد، خوردن، ذخیره کردن و صدقه دادن جایز است.» سپس گفته: ممکن است این نهی به طور کلی منسوخ شده باشد.

گفتم: دیدگاه دوم را بسیاری از متأخران شافعیان برگزیده‌اند. رافعی گفته: ظاهر این است که امروز در هیچ حالتی ذخیره کردن گوشت قربانی حرام نیست. نووی هم در شرح المذهب گفته: حکم صحیح و معروف این است که امروز نگهداری گوشت قربانی بیش از سه روز نه حرام است و نه مکروه.

او همچنین در شرح صحیح مسلم از جمهور علما نقل کرده که گفته‌اند این، نسخ سنت با سنت است.

و سخن درست همین است که نهی به طور مطلق نسخ شده است و دیگر نه حرمتی باقی مانده و نه کراهتی. بنابراین، امروزه ذخیره‌سازی گوشت قربانی بیش از سه روز و خوردن آن تا هر زمان که بخواهند، جایز است.

دلیل ترجیح این قول این است که اگر بگوییم حرام است، در این صورت اطعام واجب خواهد بود. اما نزد شافعیان، هیچ حقی غیر از زکات در مال واجب نیست. ابن عبدالبر نیز سخنی مشابه گفته و افزوده: هیچ اختلافی میان فقیهان نیست که خوردن گوشت قربانی پس از سه روز جایز است و نهی از آن منسوخ شده.

اما این سخن ابن عبدالبر مطلق و ناصحیح است؛ چراکه قرطبی گفته: حدیث سلمه و عایشه تصریح دارند که این نهی برای یک علت خاص بود، و زمانی که آن علت از میان رفت، حکم نیز زائل شد.



در نتیجه، اگر آن علت دوباره پیدا شود (مثل ورود فقرای زیاد به یک منطقه در ایام قربانی و نبود غذای کافی جز قربانی‌ها)، باز هم باید از نگهداری گوشت بیش از سه روز اجتناب شود.

گفتم: تعیین عدد «سه روز» در آن زمان، فقط به عنوان بیان یک حالت خاص بود. چراکه اگر نیاز غذایی فقط با توزیع همه قربانی‌ها برطرف می‌شد، حتی نگهداری برای یک شب نیز جایز نبود. رافعی از بعضی شافعیان نقل کرده که نهی برای علت خاصی بود، و وقتی علت زائل شد، حکم هم از بین رفت. اما برگشت حکم هنگام برگشت علت، الزامی نیست. گفتم: بعضی آن را بعید دانسته‌اند ولی چنین نیست، زیرا در آن زمان، فقر با گوشت قربانی برطرف می‌شد ولی امروز، با چیزهای دیگری هم می‌توان آن را پوشش داد. پس بازگشت حکم فقط در صورتی ممکن است که فقر تنها با قربانی برطرف شود که بسیار نادر است.

بیهقی از شافعی نقل کرده که گفته: نهی از خوردن گوشت قربانی بیش از سه روز، در اصل فقط برای تنزیه بوده است.

این نیز همانند آیه «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانَعَ» است. رافعی این احتمال را از ابوعلی طبری نیز نقل کرده و مهلب گفته: این سخن صحیح است چون عایشه گفته: «این یک دستور حتمی نبود.»

از این احادیث استفاده شده که نهی از خوردن گوشت بیش از سه روز، فقط برای صاحب قربانی بوده، نه کسی که هدیه گرفته یا صدقه دریافت کرده. زیرا جمله «از قربانی‌اش» این مفهوم را می‌رساند.

در حدیث زبیر بن عوام که احمد و ابویعلی نقل کرده‌اند آمده: گفتم: ای پیامبر الله، اگر مسلمانان از خوردن قربانی‌شان بیش از سه روز نهی شده‌اند، ما با گوشت‌هایی که به ما هدیه شده چه کنیم؟

فرمود: «اما آنچه به شما هدیه شده، خود دانید.»

این حدیث صریح در جواز خوردن هدیه است. و درباره صدقه، چون فقیر مالک آن می‌شود، آزادانه در آن تصرف می‌کند؛ چراکه هدف از صدقه، رساندن خیر به اوست و حاصل شده.



در ادامه آمده: عبارت «عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه» ظاهراً به سند قبلی برمی گردد، یعنی از طریق حبان بن موسی از ابن المبارک از معمر است. ابوالعباس طرقي در کتاب «الاطراف» و همچنین مزی این نظر را پذیرفته اند، اما ابونعیم در مستخرج از حسن بن سفیان از حبان بن موسی روایت یونس را کامل نقل کرده و سپس از یزید بن زریع از معمر نیز روایت کرده و گفته: این را بخاری پس از روایت ابن المبارک از یونس آورده است.

گفتم: بنابراین ممکن است روایت معمر تعلیق شده باشد، ولی قبلاً فواید آن توضیح داده شده. اسماعیلی هم آن را از حسن بن سفیان از حبان با سندش آورده و از ابن وهب از یونس و مالک نیز روایت کرده. سپس گفت: بخاری از معمر از زهري از ابو عبید نقل کرده، ولی متن را ذکر نکرده، یعنی سند را تا معمر متصل نکرده است.^۱

۵۵۷۲ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ .

ترجمه: ابوعبیده گفت: سپس با عثمان بن عفان در روز عید حاضر بوده ام، و آن روز مصادف با جمعه بود وی نماز عید را پیش از خطبه گزارد، سپس خطبه خواند و گفت: ای مردم، همانا این روزی است که برای شما دو عید جمع شده است (روز عید و روز جمعه) اگر کسانی از مردم عوالی (منطقه دور دست مدینه) بخواهند که پس از نماز عید به نماز جمعه انتظار بکشند، منتظر بمانند و کسانی که بخواهند به منازل خویش برگردند، همانا برایشان اجازه داده ام.

توضیح: گفته شد: «محمد بن عبدالرحیم» همان کسی است که به «صاعقه» معروف است، و پسر برادر ابن شهاب نیز «محمد بن عبدالله بن مسلم» نام دارد، و «سالم» همان «سالم بن عبدالله بن عمر» است.

^۱ - همان.



گفته شد: «از گوشت قربانی تا سه روز بخورید» یعنی فقط تا سه روز. در روایت مسلم از طریق معمر آمده است: «پیامبر از خوردن گوشت قربانی پس از سه روز نهی کرد». و در روایت دیگر از طریق نافع از ابن عمر آمده است: «هیچ کس از گوشت قربانی خود بیش از سه روز نخورد».

گفته شد: «و عبدالله» یعنی عبدالله بن عمر «با روغن غذا می‌خورد»، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

گفته شد: «حین ینفر من منی» این عبارت صحیح است. در نسخه کشمیه‌نی به اشتباه «تا» به جای «وقتی» آمده که معنا را خراب می‌کند؛ زیرا مراد آن است که ابن عمر پس از گذشت سه روز از ایام منی دیگر از گوشت قربانی نمی‌خورد و به جای آن با روغن غذا می‌خورد، تا به دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل کرده باشد. چنان که در پایان حدیث نیز آمده: «به دلیل گوشت قربانی».

به نظر می‌رسد که به ابن عمر هنوز اجازه مصرف بعد از سه روز نرسیده بود. بر اساس روایت کشمیه‌نی معنای حدیث برعکس می‌شود و به این معنا در می‌آید که «او با روغن غذا می‌خورد تا زمانی که کوچ کند، و وقتی کوچ می‌کرد، از غیر روغن استفاده می‌کرد»، که در آن صورت گوشت قربانی نیز شامل می‌شود.

و اما تعبیر «هدی» (قربانی حج) در حدیث، ممکن است به این معنا باشد که ابن عمر میان گوشت «هدی» و «أضحیه» در حکم مساوی می‌دانست، یا ممکن است گوشت أضحیه را به مناسبت اینکه در منی بود، به نام «هدی» خوانده باشد.^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌نویسد: در این احادیث فوایدی غیر از موارد پیشین وجود دارد؛ از جمله:

- نسخ حکم سنگین‌تر با حکم سبک‌تر؛ زیرا نهی از نگهداری گوشت قربانی بیش از سه روز، امری دشوار برای قربانی‌کنندگان بود، در حالی که اجازه نگهداری آن آسان‌تر است.
- در این مسئله، پاسخی است به کسانی که می‌گویند نسخ فقط از سبک‌تر به سنگین‌تر ممکن است؛ در حالی که ابن عربی برعکس این را گفت و ادعا کرد که اجازه

^۱ - فتح الباری.



نگهداری، با نهی نسخ شده است. در حالی که گفته شده: نگهداری در ابتدا بر اساس برائت اصلیه مباح بوده است، پس نهی از آن نسخ به حساب نمی‌آید. و اگر هم نسخ باشد، در آن صورت نسخ کتاب با سنت رخ داده است؛ زیرا در قرآن آمده: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا» (پس از آن بخورید و دیگران را نیز بخورانید) و بدون قید زمانی است. و می‌توان گفت این تخصیص است نه نسخ، و این دیدگاه قوی‌تر به نظر می‌رسد.

۵۵۷۳ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ . وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ .

ترجمه: ابوعبید گفت: سپس با علی بن ابی طالب (در نماز عید) حاضر بوده ام، نماز عید را پیش از خطبه خواند، سپس بر مردم خطبه خواند و گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم شما را منع کرده است که بیش از سه روز گوشت قربانی های خود را بخورید.

۵۵۷۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كَلُّوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا » . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالرَّيْتِ حِينَ يَنْفَرُ مِنْ مَنَى ، مِنْ أَجْلِ لَحْمِ الْهَدْيِ .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: تا سه روز از گوشت قربانی بخورید، (یعنی بعد از سه روز نباید، از آن خورده شود) ابن عمر وقتی که از منی به سوی مکه بر می گشت، نان را با روغن می خورد و از خوردن گوشت قربانی پرهیز می کرد».



۷۴ - کتاب الأشربة

کتاب: نوشیدنی ها

۱ - باب وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

باب: قول الله عزوجل: «ای مومنان! شراب، قمار، سنگ های نصب شده برای پرستش و بخت آزمائی به وسیله تیرها، پلید است از کردار شیطان. بنابراین، از آن دوری کنید تا باشد که رستگار شوید». [مائده: ۹۰]

توضیح: «کتاب الأشربة» (کتاب نوشیدنی ها) و آیهی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ» (همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، پلیدی اند...) این آیه به روایت ابی ذر آمده است و دیگر راویان تا کلمه «المفلحون» (رستگاران) ادامه داده اند.

در اینجا چهار حدیث در مورد تحریم شراب نقل شده؛ زیرا نوشیدنی ها شامل حلال و حرام اند، پس باید حکم هر یک مشخص شود و آداب مربوط به نوشیدن نیز بیان گردد. ابتدا با بیان نوشیدنی های حرام آغاز شده، چون تعدادشان نسبت به نوشیدنی های حلال کمتر است؛ و وقتی که نوشیدنی حرام شناخته شود، سایر نوشیدنی ها حلال خواهند بود. در تفسیر سوره مائده، زمان نزول این آیه را بررسی کردیم و مشخص شد که در سال فتح و پیش از فتح نازل شده است. سپس دیدیم که دمیاطی در سیره اش تصریح کرده که تحریم شراب در سال حدیبیه (سال ششم هجری) اتفاق افتاده است.

ابن اسحاق گفته که تحریم شراب در جریان بنی نضیر بوده که بعد از جنگ احد و در سال چهارم هجری روی داده، ولی این نظر جای تأمل دارد؛ چرا که انس - چنان که در حدیث بعدی می آید - روزی که شراب حرام شد ساقی بود، و وقتی که منادی اعلام تحریم کرد، او شراب ها را ریخت. اگر این ماجرا در سال چهارم بود، انس برای چنین کاری کوچک تر از آن سن بوده است.

ظاهراً مؤلف با ذکر آیه، خواسته است به علت نزول آن اشاره کند که در تفسیر سوره مائده نیز از زبان عمر، ابوهیریه و دیگران بیان شده است. نسائی و بیهقی با سند صحیح از ابن عباس نقل کرده اند: زمانی که تحریم شراب نازل شد، دو قبیله از انصار شراب نوشیدند. وقتی که مست شدند، برخی با برخی دیگر شوخی های تند و زننده کردند. وقتی به هوش



آمدند، آثار آن رفتارها را بر چهره و سر خود می‌دیدند و می‌گفتند: «این کار را برادرم فلانی با من کرده»، در حالی که دشمنی در میان نبود. سپس می‌گفتند: «به الله قسم، اگر برادرم نسبت به من رحم داشت، چنین نمی‌کرد». و این موجب دشمنی در دل‌هایشان شد. پس الله این آیه را نازل کرد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ... فَهَلْ أَنتُم مُّتَّهِنُونَ» (آیا باز نمی‌ایستید؟)

برخی افراد از روی وسواس گفتند: شراب نجس است، و فلانی که آن را خورده، کشته شده؛ پس چه می‌شود؟

در پاسخ، الله این آیه را نازل کرد:

«لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ... إِلَى الْمُحْسِنِينَ» (بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، در آنچه پیش از تحریم خورده‌اند، گناهی نیست...) این اضافه در حدیث انس در صحیح بخاری نیز آمده است (در تفسیر سوره مائده) و در حدیث براء بن عازب نیز در ترمذی آمده و صحیح دانسته شده، و در حدیث ابن عباس نزد احمد نیز آمده که: «وقتی شراب حرام شد، مردم گفتند: ای رسول الله! یاران ما که شراب نوشیده‌اند و مرده‌اند چه می‌شوند؟» و سند آن صحیح است.

در روایت بزار از جابر آمده که این سؤال را یهودیان مطرح کردند. در حدیث ابوهریره نیز (در تفسیر مائده) مشابه آن آمده و در پایان آن اضافه شده: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: اگر بر آنان حرام می‌شد، همان‌گونه که شما ترک کردید، آنان نیز ترک می‌کردند.» ابوبکر رازی در کتاب «احکام القرآن» گفت: تحریم شراب از همین آیه استفاده می‌شود؛ زیرا در آن، شراب را «رجس» (پلید) نامیده است.

و چون واژه «رجس» در آیه آمده است، این تعبیر معمولاً برای آن چیزی است که حرمتش مورد اجماع است، مانند گوشت خوک. و از تعبیر «از کارهای شیطان است» نیز فهمیده می‌شود که هر آن‌چه از اعمال شیطان باشد، خوردن و استفاده از آن حرام است. همچنین از فرمان «از آن دوری کنید» که به معنای وجوب است، نتیجه می‌گیریم که استفاده از آن حرام است.

همچنین آیه با وعده‌ی فلاح (رستگاری) برای کسانی که اجتناب می‌کنند، خاتمه می‌یابد. و اینکه نوشیدن آن موجب دشمنی و کینه میان مؤمنان می‌شود، و هر چیزی که سبب دشمنی گردد، حرام است.



و چون از یاد الله و نماز باز می‌دارد، و آیه با عبارت «آیا باز می‌ایستید؟» پایان یافته که معنایی دربردارنده‌ی نهی شدید دارد، عمر رضی‌الله‌عنه وقتی این آیه را شنید گفت: «باز ایستیم، باز ایستیم». طبری نیز همین معنا را ذکر کرده است.

طبرانی و ابن مردویه این را از طریق طلحه بن مصرف از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده‌اند (و حاکم نیز آن را صحیح دانسته است) که وقتی آیه تحریم شراب نازل شد، یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد هم رفتند و گفتند: «شراب حرام شد و آن را هم‌ردیف شرک قرار دادند». اشاره به آیه‌ای است که در آن شراب، قمار، بت‌ها و تیره‌های قرعه را از اعمال شیطان دانسته است. چون بت‌پرستی و استفاده از تیره‌های قرعه از اعمال مشرکان و از تزیینات شیطان بود، آن را نیز به شیطان نسبت دادند.

ابولیت سمرقندی می‌گوید: چون شراب به عنوان رجز از اعمال شیطان معرفی شد و امر به اجتناب از آن شد، در حکم و معنا هم‌ارز «اجتناب از بت‌ها» در آیه دیگر قرآن است. ابو جعفر نحاس نیز می‌گوید برخی با استناد به آیه «بگو پروردگارم فقط فواحش (گناهان زشت) را حرام کرده است... و گناه را» استدلال به حرمت شراب کرده‌اند، زیرا در آیه‌ای دیگر الله فرمود «در شراب و قمار گناهی بزرگ است»، پس وقتی الله گناه را حرام دانست، شراب نیز به طریق اولی حرام است.

و این که برخی گفته‌اند شراب به خودی خود «إثم» نام دارد، سندی در حدیث یا لغت برای آن یافت نشده است.

در زبان عربی، شراب مؤنث است، ولی برخی از اهل لغت چون ابوحاتم سجستانی و ابن قتیبه تذکیر آن را هم جایز دانسته‌اند. برخی نیز به آن «الخمرة» گفته‌اند (مانند جوهری).

ابن مالک در کتاب «المثلث» می‌گوید: «الخمرة» در لغت به معنای شراب است.

گفته‌اند علت نام‌گذاری شراب به «خمر» این است که عقل را می‌پوشاند، یا اینکه آن را می‌پوشانند تا بجوشد، یا چون می‌رسد و کامل می‌شود مانند خمیر که «اختمر» می‌شود. این معانی در شرح سخن عمر که گفت: «خمر آن است که عقل را می‌پوشاند» بیشتر توضیح داده خواهد شد.^۱

^۱ - فتح الباری.



۵۵۷۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ » .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - می گوید پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که در دنیا شراب بخورد و توبه ننماید در روز قیامت از لذت آن محروم خواهد شد».

توضیح: حدیثی از ابن عمر از طریق مالک از نافع روایت شده و از صحیح‌ترین اسناد است. در این حدیث آمده است: «کسی که در دنیا شراب بنوشد و از آن توبه نکند، در آخرت از نوشیدن آن محروم خواهد بود.» «حریمها» به معنای محروم شدن از لذت آن است. مسلم از قعنبی از مالک افزوده: «به او داده نمی‌شود». و نیز از طریق ایوب از نافع روایت شده: «اگر کسی بمیرد در حالی که به شراب معتاد بوده، در آخرت از نوشیدن آن محروم می‌شود.» در ابتدای همین حدیث هم آمده است: «هر مست‌کننده‌ای، شراب است و هر مست‌کننده‌ای حرام است.»

عبارت «ثم لم يتب منها» یعنی از نوشیدن آن توبه نکرده باشد. خطابی و بغوی می‌گویند: مقصود این است که او وارد بهشت نمی‌شود، زیرا شراب، نوشیدنی اهل بهشت است و وقتی از آن محروم شود، نشانه این است که وارد بهشت نمی‌شود. ابن عبدالبر نیز می‌گوید: این وعید شدیدی است و نشان‌دهنده‌ی محرومیت از ورود به بهشت است، چرا که الله فرموده است در بهشت نهرهایی از شراب وجود دارد که برای نوشندگان لذت‌بخش است.

اگر وارد بهشت شود در حالی که می‌دانسته شراب در آن هست ولی او محروم شده، موجب حزن می‌شود، در حالی که در بهشت حزن نیست. اگر هم نداند که در بهشت شراب هست یا نداند که محروم شده، در این صورت رنجی حس نمی‌کند.

برخی گفته‌اند که او اصلاً وارد بهشت نمی‌شود؛ ولی این دیدگاه ناپسندی است. اهل سنت معتقدند که او تحت مشیت الله است و اگر الله خواست، می‌بخشد. بنابراین، معنا چنین خواهد بود: جزای او این است که در آخرت از شراب محروم شود، مگر اینکه مشمول عفو الهی گردد.



ممکن است که وارد بهشت شود ولی شراب ننوشد یا حتی تمایلی به آن نداشته باشد، هرچند بداند آنجا هست.

این با حدیث ابوسعید نیز تأیید می‌شود: «کسی که در دنیا لباس حریر بپوشد، در آخرت آن را نمی‌پوشد؛ هرچند وارد بهشت شود.» (روایت از طیالسی، صحیح ابن حبان) و همچنین حدیث عبدالله بن عمرو: «کسی که در حال نوشیدن شراب بمیرد، الله نوشیدن شراب را در بهشت بر او حرام می‌کند.» (روایت احمد با سند حسن) عیاض در شرح ابن عبدالبر احتمال دیگری نیز می‌دهد: شاید مراد از «حرام شدن شراب بر او» این باشد که مدتی از ورود به بهشت بازداشته شود. و همچنین در حدیث دیگر آمده: «بوی بهشت را هم استشمام نخواهد کرد».

برخی گفته‌اند که شخص شاید در بهشت شراب ننوشد چون آن را به یاد نیاورد یا میلی به آن نداشته باشد، و این محرومیت به عنوان عقوبت حساب نشود بلکه نوعی کم‌بود در نعمت است، در مقایسه با کسانی که در درجات بالاتر بهشت هستند.

ابن العربی نیز گفته است: ظاهر این دو حدیث (شراب و حریر) این است که چنین شخصی در بهشت از آن‌ها محروم می‌شود، چرا که نعمتی را که وعده داده شده بود، پیش از موعده در دنیا مصرف کرده و بنابراین در زمان مقرر از آن محروم شده؛ مانند وارثی که اگر مورث خود را بکشد، از ارث محروم می‌شود.

و گروهی از صحابه و برخی از علما نیز همین نظر را داشته‌اند، و این مسئله محل احتمال و موضعی دشوار و مبهم است، و تنها خداوند می‌داند که حقیقت امر چگونه خواهد بود.

برخی از متأخران تفصیل داده‌اند بین کسی که شراب را با اعتقاد به حلال بودنش می‌نوشد (یعنی آن را حلال می‌داند)، که چنین فردی اصلاً وارد بهشت نخواهد شد و همین عدم ورود موجب محرومیت از شراب بهشتی می‌شود، و کسی که آن را با علم به حرام بودنش می‌نوشد، که در این صورت محل اختلاف است؛ ممکن است مدتی از شرب آن محروم بماند، حتی اگر در حال عذاب باشد، یا اینکه معنا این است که اگر مجازات شد، جزای او چنین خواهد بود؛ و الله داناتر است.

و در این حدیث آمده است که توبه گناهان کبیره را پاک می‌کند؛ در مورد توبه از کفر این مطلب قطعی است، اما درباره‌ی دیگر گناهان بین اهل سنت اختلاف است که آیا قطعیت دارد یا ظنی است.



نووی گفته است که: قوی تر این است که ظنی باشد.
و قرطبی گفته است: هر کس که شریعت را بررسی کند، به یقین درمی یابد که الله توبه‌ی صادقان را حتماً می پذیرد.

برای توبه‌ی صادقانه شریعی وجود دارد که در کتاب "الرقاق" بررسی خواهد شد. همچنین می توان از حدیث این باب برای اثبات صحت توبه از برخی گناهان و نه همه‌ی آن ها استدلال کرد؛ این موضوع نیز بعداً بررسی خواهد شد.

در این حدیث آمده که وعده‌ی عذاب شامل حال کسی می شود که شراب بخورد حتی اگر مست نشود، چون وعده‌ی عذاب در حدیث فقط بر اساس خوردن شراب داده شده، بدون اینکه مستی شرط شود. این در مورد شرابی است که از آب انگور تهیه می شود و بر آن اجماع وجود دارد، و همچنین در مورد سایر انواع مسکرات. اما آنچه از دیگر مایعات تهیه می شود و مست نمی کند، در آن نیز حکم همین است، مطابق نظر جمهور علما که شرح آن خواهد آمد. و از عبارت «ثم لم یتب منها» (سپس از آن توبه نکرد) برداشت می شود که توبه در طول عمر مشروع است مادامی که شخص به مرحله‌ی غرغره نرسیده است، زیرا "ثم" دلالت بر تأخیر دارد، و تعجیل در توبه شرط پذیرش آن نیست؛ و الله دانایتر است.^۱

فصل:

توبه‌ی من مودن از مام گناهان خورده‌ی زرگب اگشت و رجوع و عیاق الاصل ارف ال
جل و جل و الله، ع ل و ب ر ل ک ه ک ی از اوام ر ی می قطع ی التعلل ی حبس اب م ای رود
هم ل ل ا ن از ج ل ی ب ف ی ن و خ ی ت ی ن ا ع م ال ی ب م ش م ا ف ت ا ه س ب ل ب ف ال ح و ک ل ی ب ل ی
ل ی ا ف ت ی ه ک ل ن د ه در ف ی و آخر می گردد.

مفهوم توبه:

توبه در لغت اگشت و رجوع را گفته می شود.
و در طریح الحشی ع توبه عار س ل ت از ترک ا ر د ن گ ن ا ب ا ه ع ل ا ت ی ا ح ا ت
و ت ی آن، ل ا ه ا ر ن د ا م ت و ل ی م ل ی ب ر ف ل ر ا ط ی ق ص ر ی ر ی که در گ ن ت ه س و ر گ ف ت ا ه

^۱ - فتح الباری.



سَلَّمَ تَمْتَصِّي مَوْعِظَ رَعْدٍ مَوْعِدٍ بَطَّارِفِ الْغَنَاءِ، يَقِفُ اِيْنِ مَوْدِنِ اَنْفِ الْاَلْحَامِ دَادِنِ طَاعِ اَوَاعِمِ الْفَيْكِ!

حکم توبه:

امان و ویب هقل از غلامی متبوه و رجوعن م اودن از هنی اوع گنفاه واج اب ضروری مهشل دسل سب رخ ی آا قرآنی ر بطور لیل ک رن موده سل تکه از آن ج لم هی نی تکی م سل تکه خ دانی دقع ال در آن فرم اوده سل ات: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^۲.

"ای ملمان هگی آاز مرد و زنبه دگ اه خ اهلبه اهکی اد لی ادک اه سب لگ ار شی د".

دری نی هکی م خ دانی دقع الت م ام مرل ملان رب متبوه بی اگش ات از گنفاه ان ام فرم وده سل تکب ف ضی ت آن دلالت دارد.

هنی فرم وده سل ات: ﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾^۳.

"ولیک اه از لور و رگ لئان آمرزش بخ وای سب به دگ اه اوتبوه کی د".

ی عنی در م ورد گنفاه انس بقیه از خ دانی د مقار و آمرزش طل اب کی اد ودر م آورد گنفاه ان لآن دهنی بطرف وی رجوعن ملل د.

هنی فرم وده سل ات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾^۴.

"ای کس لیک هی ان آورد لی به دگ اه خ اهلبه های سلی نکفی د".

^۱ فهدا راغب ص: ۷۵.

^۲ سوره نور: ۳۱.

^۳ سوره هود: ۳.

^۴ سوره فتح م: ۸.



اضرار گناه و معصیت:

تنبیهن مودن از گناه انبیا طاری واجب و حق می میسر دگ گناه و معصیت طس ارار
بسیار خطین اک تب اه کفنه را در قبال دارد، طوی که ام اهل انقیل م: درکت اب کلا اداء
ولا دواء (خ و د طس رار گناه رل رش مرده سل تک به رخی آن ه اقرار نی ل لا د:

- محرومیت از غم و معصیت
- محرومیت از طاعا و عبادا
- احسان و خشنودگی بقیه های در دل
- برخورد و مواج مش دینا شرک ل
- احسان و ضعیف و سستی دین دن
- نبلا و دی غی ر بهرکت
- از حسرت داد و ستد غی ق ه اری و روگار
- احسان و ستلگی بقیه های در سینه
- عا د گفیت تب اگناه ان
- لالتی بپی جلگی گفنه گ ارن ز د خ داین د
- لالتی فو رو جلگی گفنه گ ارن ز د مردم
- لعنت گفنه ن عی ولا و ه اهل انب ر گفنه گ ارن
- قت و لالتی
- فلتی دن مه بر دل و مهت ح قش دن لعنت لاه
- ع دم اجبات دعاء
- مهت رش دلفس اد در شرکی بوح
- ازبی ن فیت ن عی و م ره لگی
- ازبی ن فیت ن شرم و عی ا



- فداءى ازوالنعم لاهى
- نازلش دنع ذاب لاهى
- لقرمش دنترس ورع ب درقل بگنگار
- فلى دن در دامشطان
- خنلمب د
- مواج مش دنع ذاب اخ روى.

فضائل توبه:

توبه بي اگشت ازگناه انصغیره يكى اره طوىك اى اك ام ار وويچ اهلاه ايب ار
مهل لاف مش م ار مى رود، هم للان داراي فضيلت بقع ددنى زميشل دكه از آن جلمه
برخى افضلى ل آن راهت وانبش مرد.

۱- خ داني دنع التوبه كهنگان را دويت دارد، طوىك فرموده سلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^۱.

"خ داني توبكاران و لكى رگان را دويت مى دارد. بقولونكس الى لاجك ار
توبه مى كند."

۲- توبه مب بفلح يك اهللى توبه كهنگان ده مى گردد، طوىك خ داني دنع الفرموده
سلت:

﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^۲.

"اى ملمان هگى از مرد و زن به درگاه خ اهللى كهنى ادله اى ادك اه سبتك ار
شى د."

^۱سوره توبه: ۲۲۲

^۲سوره نور: ۳۱



۳ حبیبہ از صفی اللہ پھر ان وم للہی نص للاحسنت، طویکہ التعلیٰ تبیاءہ میں ای
 اللہ را کرن مودہ فرم وودہ سلت: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا
 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتِ لِيْلِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^۱

"فگ لہک ہارورگ ارش دی پلارک وہ جی وہ گرش د آن را در ہ مکی اد وم میں ای
 بی ہوش گری دبہ زہی نفلک اد، قتی کبہ ہوش آم دگفت: ہارورگ ارک و ہزہی م ن
 ب مس ویت ویر می گردم وم نن خیتی ن ملل ان میت م"

ودرم اورد م اللہی فرم اودہ سلت ات: ﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ
 الْمُنَكِّرُونَ الْاَزْكَوُونَ السَّاجِدُونَ الْاَلَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَسَيِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^۲

"از ج لہ اوصاف لی ن ملل ان میں لاری ملل ان لی ان سلت اتک حبیبہ مکلف ادہ،
 ہوتی دہ سللرگ زارگری دہ، م ازگ زار، ہت وور دی دبہ کارنی کب از دانی ادہ ازک الار
 ب د وخلق طوقی ن خ دام ہیشن د، وم دب دبہ لی ن ملل ان"

مراتب توبہ:

تبہ مرتب م تحقی داردک ہ نی لیبی ان می گردد:

۱ حبیبہ ہا اگش تن مودن ازک ہیطرف لی م انک بزگتی ن وم لک تی ن ل اواع
 تبی ب مش مار می رود، طویکہ خ دانی دبقع الفرم اودہ سلت ات: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾^۳

۱ سورہ اعراف: ۱۴۳

۲ سورہ تبہ: ۱۱۲

۳ سورہ فالت: ۳۸



ب" هكس لایك هكفر وری دهل جگ و گپ ایلین تلف د ل" اهگ ثرلته سلس استب لئش ان
آمری ده مئش ود".

۲- حنپه بهی ازگشت ازکب لار.

۳- حنپه بهی ازگشت ازگناه انصغ لار.

شرایط توبه:

تنپه طویکه مویلب دارمش لی طیفی از داردک امتحق اقی هلتن آنه ۱۱ در مئی ات

قب لی تنپه ده م م ضروری مئیش د، وآنش لی طیع ار لاد از:

۱- اخ لص وکس ب ضای ال بقع الی غنی مظلور وه دفستپه هکلف ده انتپه ه اش
تنه اکس ب ضای دی ال بقع ال، نلی لش دنفه ه فو وگ ثرت ایشل دهن هک ادام ه ادف
تیگر، ملف دترس بهی م از حک م ی ا مردم، ی ا وخودن هلی و غیره.

۲- دامت وقلوی مئی ازگناه؛ می رلتنه ا احس اسن دامت سلتک ه لئش ان رلب تنپه اه
وادارس اچه واورا دیتپه ه اش ص ادق لئش ان می ده د.

۳- خود داری نمودن ی لب از حلیت اش دن ازگناه، طویک فعل ی ا عم الگناه
گریه ار ازت رکف رض ی ا وایی از وایی ته نیبش دلس فیه اوم خ اود داری
نمودن از آن گناه لی ن سلتک ب فعل ل آنفرض ی ا واج بف وراق دامن هلی د.

بطور یف الش خریکه ه درگ ثرلته ب اا و ص اف معقی اب اودنف اف ضلی ت ک اا
وص اح بض ابب ودن، ک اا ملاش ران هی داد، سش رطب ال لی ج اب م این هلی ات اا
ک اا ملاش رت ابی هن هلی د.

ی ا اگر لئش ان در فیک ی و احس الیه اا در وم ادرش درگ ثرلته خ اود را قصص ار
می هلس ت سبلی تقصیری رت رکن مودب ه خ دم ت و احس ان لئش انبش تبلا د.

ی ا اگر لئش ان در صله رح مئب اقل رب وخ وئش ان هلس خ و در ا قصص ر می هلس ت
سش رطس و متپه هلی ج اب مین هلی تلب الئش ان صله رح مین هلی د.



وگرچه میریت و اعمال گناه یار از فعل حرام بشوید شش رطف اوقی ج اب
مین جل تلتبی هکنف دفورا از آن عمل خود داری نجل د.

بطوریکه الشخری که درگفت مسود می خورد و شش راب م این فری دی الی اک
عم لنثر لیته اخ لقی رالاج ام می داد شش رطف اوقی ج اب مین جل تلتبی هکنف اده
آن عمل رت رکن جل د.

و شش خری که درگفت دروغ می گفت و در مال مردم و بلی ات لام ال یحی ل ات
می کرد شش رطف اوقی ج اب م این جل ات اه زود از دروغ و یحی ل ات ری از
نجل د، وگرت مسوط دروغ و فلی ب یق زهر م ال یق زهری ر ب هس ات آورد بشوید اس
بلی د آن ام وال ر ب هس اچ ل ش مت ردن جل د.

ام ب ر خ ل ف ش رطف و قش خری که ادعایتی به ران جل دی افعل حرام اجتذاب
نجل د و به لاج ام دادن عم لفرض و اواج ب ق دام نجل د سنبه آن م دار لاج ار
ن میبش د.

۴- عزم ق طاع در کائن دبر ع دم عود بطرف گناه.

هحتی بلی د در زم ان می ن آفیش د، و زم ان شخ صتی به دو زم ان سل ت:

لاف - زم ان خ اصبر رای ه ر لئ انک ه یار افراوس لی دن اج ال لئ ان سل ات،
یعنی سنبه بلی قبل افراوس لی دن مرگیش د، طوی که خ دانی دبقع الفرم و ده سل ت:

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
إِنِّي تُوبْتُ أَلَنْ﴾^۱

سنبه کس لای که گناه می کنند تا وقتی که مرگویی از ایشان دروس دم ایگی اد
کلف و ننبه هک رد م یقوت هس ت."



فی ۱۱۱۱۱ فرم ۱۱۱۱۱ اوده سل ۱۱۱۱۱ ات: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ (۸۴) فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ^۱.

"ولای [فگامی که عذاب ما را مشاهده کردی و پیگری ملتش اضبرای آن هلس اودی ن دادن تخ هلس تکه از ایپی از] دی اربن گش لقی ن ج اری ش ده و لّ جمل اتک اه نبل اوران هی انکر دهل د. ولای [فگامی که عذاب ما را مشاهده کردی و پیگری ملتش ان برای آن هلس و دی ن دادن تخ هلس تکه از ایپی از] دی اربن گش لقی ن ج اری ش ده و لّ جمل تکه نبل اوران هی انکر دهل د."

۲ - زم ان ع ابرایت ام لسل هاک همل اطل و عفلت اب از ط ارف مغ ارب سل ات، لذل ه ل الهمر ﴿فَرَمَوْا﴾: "لَا تَنْقَطِعُ الْحِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا"^۲.

"هجر ب ه ل ان می و ت ایلک متب ب ه ل ان می و، تبوب ه ل ان می و می اد ت ایلک هفلت اب از طرف مغ رب ربی د."

زم هک هفلت اب از طرف غروب طلوع ن می د، بس درواز تبوب ه می ادود م ایگ اردد لذل ه خ دانی دبقع الفرم اوده سل ات: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾^۳.

^۱ سوره غدر: ۸۴ - ۸۵

^۲ کسح (سن نبلو داود، ص: ۸۲) ب م: ۲۴۷۹.

^۳ سوره طاع: ۱۵۸



"روزی که راهی از شعله‌های رورگار [یعنی دلی ادکس ای که اقبل لی م ان فی اوردهی اغیری در لی م ان آوردن خوبه هستی اورده لی م ان آورفاشس اودن م ای بخش د".

۵۵۷۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى ثِيْلَةَ أُسْرَى بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدْحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ ، وَلَبِنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبْنَ ، فَقَالَ جَبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوْتَ أَمْسَكَ . تَابِعَهُ مَعْمَرُ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالتَّرْبُيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - گوید: در شب معراج در بیت المقدس دو پیاله شراب و شیر را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آوردند، پیامبر به آنها نگاه کرد و پیاله شیر را انتخاب نمود، جبرئیل گفت: سپاس الهی را که شما را به فطرت هدایت و راهنمایی نمود، اگر پیاله شراب را بر می داشتی امتت گمراه می شدند. (چون شیر سنبل خیر و برکت و سعادت است و شراب سنبل شر و فساد و غرور و هلاکت می باشد)».

توضیح: قوله: (یا ایلیاء) با کسر همزه، سکون یاء، کسر لام، و فتح یاء دیگر، با مد: اشاره به شهر "بیت المقدس" دارد. این ظاهر جمله نشان می دهد که آن واقعه زمانی رخ داد که پیامبر صلی الله علیه وسلم در بیت المقدس بود. اما در روایت دیگری از لیث (که اشاره خواهد شد) آمده است: «إلی إلیاء» یعنی «به سوی ایلیا»، و این صراحت ندارد که واقعه در آنجا اتفاق افتاده، بلکه ممکن است مقصود اشاره به شبی باشد که آن اتفاق افتاد، نه محل آن. و قبلاً در شرح حدیث معراج (قبل از هجرت به مدینه) به تفصیل درباره ی این واقعه توضیح داده شده است.

و در این حدیث آمده: «اگر شراب را می گرفتی، امت تو گمراه می شد» که همین جمله محور بحث ماست. ابن عبدالبر گفته: ممکن است پیامبر از شراب دوری کرد چون حس کرد که این نوشیدنی در آینده حرام خواهد شد، چرا که آن زمان هنوز حلال بود. و مانعی ندارد که دو چیز مباح، در حالی که هر دو در اصل مباح هستند، یکی شان بعدها حرام شود و دیگری همچنان حلال بماند.



من (شارح) می‌گویم: احتمال دارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن دوری کرد چون به طور طبیعی اهل نوشیدن شراب نبود، و همین طبیعت پاکش با آنچه بعدها به صورت حکم شرعی (تحریم شراب) نازل شد، هماهنگ بود و این هدایت و حفاظت الهی برای ایشان بود. و شیر را انتخاب کرد چون خوراکی آشنا، پاک، گوارا، و خوش‌عاقبت بود، بر خلاف شراب که در همه‌ی این موارد نقص دارد.

و مقصود از «فطرت» در اینجا، استقامت بر دین حق است.

در این حدیث، مشروع بودن حمد و شکر در هنگام رسیدن به امور پسندیده و نجات از آنچه بیمناک است، بیان شده است.

و عبارت «غوت أمتک» (امت تو گمراه می‌شد) ممکن است به شکل فال نیک بوده باشد، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از قبل آگاهی داشته که هر یک از این دو گزینه چه پیامدی دارد که این احتمال قوی‌تر است.

قوله: (تابعه معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر عن الزهري) یعنی همه این افراد این روایت را از طریق زهری نقل کرده‌اند. در غیر از روایت ابی‌ذر، نام زبیدی نیز در کنار این افراد ذکر شده است.

روایت معمر را خود مؤلف در داستان موسی از احادیث انبیا نقل کرده و در آن ذکر ایلیا نیامده، بلکه در آن آمده: «هرکدام را خواستی بنوش، پس من شیر را گرفتم و نوشیدم.» روایت ابن الهاد (یعنی یزید بن عبدالله بن أسامة بن الهاد لیشی) را نسائی، ابوعوانه و طبرانی در "اوسط" از طریق لیث از او از عبدالوهاب بن بخت از زهری نقل کرده‌اند. طبرانی گفته: این روایت را فقط ابن الهاد از عبدالوهاب روایت کرده. بنابراین در نسخه‌ی اصلی بین ابن الهاد و زهری، نام عبدالوهاب حذف شده است. البته ابن الهاد به‌طور مستقیم نیز از زهری روایت کرده، مانند آنچه در تفسیر سوره مائده آمده است که بخاری گفته: «یزید بن الهاد از زهری چنین گفته»، و احمد و دیگران نیز این را به‌صورت متصل نقل کرده‌اند.

روایت زبیدی را نسائی، ابن حبان و طبرانی در "مسند الشامیین" از طریق محمد بن حرب از او نقل کرده‌اند، ولی در آن هم ذکر ایلیا نیامده است.

روایت عثمان بن عمر را "تمام رازی" در فوایدش از طریق ابراهیم بن منذر از عمر بن عثمان از پدرش از زهری نقل کرده است.



و آنچه مزى در كتاب "الأطراف" از حاكم نقل کرده كه بخارى در عبارت «تابعه ابن الهاد و عثمان بن عمر عن الزهرى» مقصودش حديث ابن الهاد از عبدالوهاب، و حديث عثمان بن عمر بن فارس از يونس هر دو از زهرى بوده‌اند، بيان كننده دقت در نقل زنجيره‌ى روايات است.

گفتم: آن گونه كه حاكم پنداشته و مزى نيز در مورد «عثمان بن عمر» او را تأييد کرده، درست نيست؛ زيرا او گمان کرده كه عثمان بن عمر، همان عثمان بن عمر بن فارس، راوى از يونس بن يزيد است؛ در حالى كه اين گونه نيست. بلكه او عثمان بن عمر بن موسى بن عبدالله بن عمر التيمى است. و عثمان بن عمر بن فارس، پسرى به نام عمر كه از او روايت كند ندارد. در حالى كه اين «عمر» فرزند التيمى است، همان گونه كه من از كتاب "فوائد تمام" نقل كردم. وى مدنى (اهل مدينه) بوده است. عثمان دارمى نيز نقل کرده كه از يحيى بن معين در مورد «عمر بن عثمان بن عمر مدنى» پرسيدم كه از پدرش از زهرى روايت مى‌كرد؛ گفت: «نه او را مى‌شناسم و نه پدرش را».

گفتم: اما ديگران آن‌ها را شناخته‌اند. زبير بن بكار در كتاب "نسب" درباره عثمان مذكور گفته است كه او قاضى مدينه در زمان مروان بن محمد بود، سپس در زمان منصور نيز قاضى شد و در عراق همراه با او درگذشت. ابن حبان نيز در كتاب "الثقات" از او ياد کرده و دارقطنى بسيار از او ياد کرده است، به‌ويژه در كتاب "العلل"، زمانى كه درباره‌ى اختلاف روايات از زهرى سخن مى‌گويد، و غالباً روايت او از زهرى را ترجيح داده است. و الله داناست.^۱

۵۵۷۷ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ
بِهِ غَيْرِي قَالَ « مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الرِّئَاءُ ،
وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِحُمْسِينَ امْرَأَةً قِيمَهُنَّ
رَجُلٌ وَاحِدٌ » .



ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثی شنیده ام که به جز من کسی دیگر به شما نمی گوید، چنانکه آنحضرت فرمود: «از نشانه های قیامت آن است که: نادانی (در علم دین) پدید می آید و علم کم می شوند و زناکاری برملا می گردد و شراب نوشیده می شود و مردان کم می شوند و زنان زیاد می گردند تا آنکه از پنجاه زن یک مرد سرپرستی می کند.

توضیح: قوله: (هشام) منظور هشام دستوائی است.

قوله: (لا یحدثکم به غیری) - یعنی این حدیث را جز من کسی برای شما نقل نمی کند - گویا انس این حدیث را در اواخر عمرش نقل کرده و چنین سخن گفته، یا اینکه می دانسته که کسی جز او که این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده باشد، زنده نمانده است. قوله: (وتشرب الخمر) در نسخه کشمیهنی آمده است: «وشرب الخمر» با اضافه، اما روایت جماعت دیگر مناسب تر است برای هماهنگی (بین افعال).

قوله: (حتى یكون لخمسين) در روایت کشمیهنی آمده: «حتى یكون خمسون امرأة قیمة» رجل واحد» یعنی: «تا آنجا که پنجاه زن را یک مرد سرپرستی کند». شرح این حدیث به تفصیل در کتاب «العلم» گذشته است. مقصود این است که از نشانه های قیامت، زیاد شدن شراب خواری است، مانند سایر نشانه هایی که در حدیث آمده اند.^۱

۵۵۷۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » . قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ « وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

^۱ - همان.



ترجمه: «بوهریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که مرتکب زنا می شود اگر به هنگام ارتکاب زنا ایمان می داشت مرتکب زنا نمی شد، و کسی که شراب می نوشد اگر به هنگام نوشیدن آن ایمان داشته باشد، شراب نمی نوشد، و دزد به هنگام دزدی کردن چنانچه ایمان داشته باشد اقدام به دزدی نمی نماید، و در بعضی روایات آمده: کسی که مال با ارزشی را که مورد توجه مردم است با ظلم و غصب و غارت بگیرد اگر به هنگام غارت ایمان داشته باشد، دست به غارت نمی زند».

توضیح: این حدیث شریف نشان می دهد ایمان کامل آن است که شخص مؤمن را از کارهای نامشروع باز دارد و او را به انجام واجبات وادار نماید، و کسانی که تنها به استناد اینکه در محیط و خانواده ای اسلامی به وجود آمده اند و شناسنامه ای اسلامی دارند خود را مسلمان می دانند و ادّعیای ایمان می کنند ولی از انجام واجبات دوری می کنند، و ایمانشان آنان را از فساد و رذایل باز نمی دارد، نباید فریب ادّعا را بخورند بلکه باید بدانند ایمان واقعی که انسان را مستوجب کرم و رحمت الهی قرار می دهد مجموعه ای است از تصدیق به قلب و اقرار به زبان و انجام واجبات و کارهای نیک و پرهیز از کارهای بد، و هیچ کس با گفتن: من عالمم، و یا من قهرمانم، عالم و قهرمان نخواهد شد، بلکه لازم است در میدان عمل آن را ثابت کند).

حافظ ابن حجر می نویسد: حدیث ابوهریره: «زانی در حالی که زنا می کند، مؤمن نیست». در بسیاری از روایات آمده: «لا یزنی حین یزنی» بدون ذکر فاعل. برخی از شارحان، فاعل را «الرجل» یا «المؤمن» یا «الزانی» در نظر گرفته اند، اما این روایت احتمال سوم را مشخص می کند.

قوله: (ولا یشرّب الخمر حین یشرّبها وهو مؤمن) - یعنی کسی که شراب می نوشد، در همان لحظه مؤمن نیست - ابن بطال گفته: این شدیدترین تهدید درباره شرب خمر است. خوارج به این حدیث استناد کردند و کسی را که مرتکب گناه کبیره می شود، در حالی که از حرمت آن آگاه است و عمداً انجام می دهد، کافر دانستند. اما اهل سنت ایمان را در اینجا به «ایمان کامل» تفسیر کردند، چرا که گناه کار در مقایسه با کسی که گناه نمی کند، در مرتبه پایین تری از ایمان قرار دارد.



همچنین ممکن است مراد این باشد که چنین فردی عاقبت به جایی می‌رسد که ایمانش از بین می‌رود، همان‌طور که در حدیث عثمان آمده: «از شراب دوری کنید که آن مادر همه پلیدی‌هاست ... و ایمان و شراب در دل یک جا جمع نمی‌شوند، مگر اینکه یکی از آنها دیگری را بیرون می‌کند.» این حدیث را بی‌هقی به صورت مرفوع و موقوف آورده و ابن حبان آن را مرفوع صحیح دانسته است.

ابن بطلال گفته: بخاری این احادیث شدیدالحن در وعید را در این باب وارد کرده تا جایگزینی باشد برای حدیث ابن عمر: «کل مسکر حرام» (هر مسکری حرام است)، چون آن حدیث به صورت موقوف (یعنی قول صحابی) روایت شده، و به همین دلیل بخاری آن را در این باب نیاورده است. ولی این نظر قابل تأمل است، زیرا وعید نسبت به صرف تحریم شدت بیشتری دارد، و بخاری آنچه را که معنای حدیث ابن عمر را برساند، به‌زودی خواهد آورد.

قوله: (قال ابن شهاب) متصل به همان سند قبلی است.

قوله: (إن أبا بكر أخبره) - یعنی پدر عبدالملک که شیخ ابن شهاب (زهري) است، این خبر را به او داده.

قوله: (ثم يقول كان أبو بكر) - یعنی همان پسر (ابن عبدالرحمن) گفته: پدرش (ابو بکر) این جملات را در روایت ابوهریره افزوده است. این موضوع پیش‌تر در شرح حدیث در کتاب "المظالم" آمده و ادامه‌ی آن در "كتاب الحدود" خواهد آمد، إن شاء الله.^۱

۲ - باب الخمر من العنب

باب: شراب از انگور و غیره

توضیح: قوله: (باب الخمر من العنب و غیره) - عنوان باب در شرح ابن بطلال چنین آمده است، ولی واژه‌ی "و غیره" (و غیر از آن) را در هیچ یک از نسخه‌های صحیح بخاری یا مستخرج‌ها و شروح دیگر ندیده‌ام.

ابن المنیر گفته: مقصود بخاری از این عنوان، رد بر کوفیان است؛ چرا که آن‌ها بین شرابی که از انگور گرفته می‌شود و شراب‌های دیگر فرق گذاشتند و فقط شرابی را که مسکر باشد، حرام دانستند. آنان معتقد بودند که خمر فقط به عصیر انگور اطلاق می‌شود.

^۱ - فتح الباری.



او می‌گوید: اما استدلال بخاری به قول ابن عمر — که در این باب آورده: «شراب حرام شد در حالی که در مدینه چیزی از آن نبود» — قابل تأمل است. بلکه بیشتر نشان می‌دهد که خمر مخصوص انگور است؛ چون گفت: «در مدینه از آن چیزی نبود» در حالی که در آن زمان انواع نوشیدنی‌ها از غیر انگور وجود داشت. بنابراین، روشن می‌شود که آن نوشیدنی‌ها خمر محسوب نمی‌شدند. مگر اینکه بگوییم کلام ابن عمر در پاسخ به کسی است که می‌گفت خمر فقط از انگور است، و او گفته: خمر حرام شد در حالی که از خمر انگور در مدینه خبری نبود، بلکه نوشیدنی‌های آن روز بیشتر از خرما و نخل و غیره تهیه می‌شد، و صحابه با شنیدن تحریم خمر، آن‌ها را نیز حرام دانسته و بی‌درنگ ریختند.

گفتم: ممکن است منظور بخاری از این عنوان و عناوین بعدی، این باشد که واژه‌ی خمر به نوشیدنی‌هایی که از انگور گرفته شده‌اند اطلاق می‌شود، و نیز به نبیذی که از خرما یا عسل تهیه می‌شود نیز همین نام داده می‌شود. او برای هر یک از این‌ها بایی جداگانه قرار داده است و قصد نداشته که خمر را فقط به انگور محدود کند، و شواهد آن را در ادامه خواهد آورد.

همچنین ممکن است بخاری در عنوان اول، «حقیقت» را اراده کرده باشد و در عناوین بعدی، «مجاز» را، و قرینه‌ی کار او همین است.

در نهایت، بخاری قصد دارد موادی را که در احادیث معتبر به‌عنوان منشأ خمر آمده‌اند، معرفی کند. پس با انگور که بر آن اجماع است آغاز کرده، سپس به خرما و نخل اشاره کرده (با حدیث انس که معنای آن کاملاً روشن است)، و سپس به عسل، تا نشان دهد که این حکم فقط مختص خرما و نخل نیست. سپس بایی عام با عنوان «الخمر ما خامر العقل» (شراب چیزی است که عقل را می‌پوشاند) آورده، و خدا دانایتر است.

در این بخش اشاره‌ای هست به ضعف حدیثی که از ابوهریره روایت شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: «خمر از این دو درخت است: خرما و انگور.» یا اینکه مراد انحصار خمر در این دو نیست. آنچه بر تحریمش اجماع هست، عصیر انگور است که اگر بجوشد (شدید شود) خوردن کم و زیاد آن حرام است، به اجماع.

ابن قتیبه از گروهی از اهل کلام که از دین دور بودند نقل کرده که گفتند: نهی از خمر فقط برای کراهت است. این قولی است مطرود و نباید به آن توجه کرد.



ابوجعفر نحاس نیز از گروهی نقل کرده که گفته‌اند: «حرام چیزی است که بر حرمت آن اجماع باشد، و چیزی که در حرمتش اختلاف هست، حرام نیست.» و این قولی بسیار خطرناک است، زیرا بر اساس آن باید هر چیزی که در حرمتش اختلاف باشد را حلال دانست، حتی اگر اختلاف بی‌اساس باشد.

طحاوی در کتاب «اختلاف العلماء» از ابوحنیفه نقل می‌کند: خمر حرام است، چه کم باشد و چه زیاد، و مست‌کننده‌های دیگر حرام‌اند ولی نه به شدت خمر. نبیذ (نوشیدنی تخمیری) پخته‌شده از هر چیزی باشد، اشکالی ندارد، مگر اینکه مست‌کننده باشد. از ابویوسف نیز نقل است: نوشیدنی گرفته‌شده از هر چیزی اگر بجوشد، اشکالی ندارد مگر از کشمش و خرما.

محمد (ابن حسن شیبانی) گفته: آنچه زیادش مست می‌کند، من ترجیح می‌دهم آن را نوشتم، ولی آن را به‌صورت مطلق حرام نمی‌دانم. ثوری گفته: از نبیذ خرما و کشمش اگر بجوشد، کراهت دارم؛ ولی نبیذ غسل اشکالی ندارد.^۱

۵۵۷۹ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ - هُوَ ابْنُ مِغُولٍ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که می‌گوید: همانا شراب (انگور) حرام شد درحالی که در مدینه از آن چیزی موجود نبود.

توضیح: راوی حدیث حسن بن صباح است (که بزار است) و محمد بن سابق، از شیوخ بخاری است و گاهی با واسطه از او نقل می‌کند.

در این حدیث آمده است: "مالک به ما گفت" که منظور مالک بن مغول است. چون شیخ بخاری فقط گفت "مالک"، بخاری خودش او را مشخص کرد که با مالک بن انس اشتباه نشود.

اسماعیلی این حدیث را از محمد بن إسحاق صغانی از محمد بن سابق چنین روایت کرده: «از مالک بن مغول».

^۱ - همان.



در جمله «و در مدینه چیزی از آن نبود»، ممکن است ابن عمر براساس آنچه می دانسته این را گفته، یا به خاطر کمی آن در مدینه این گونه مبالغه کرده است. همانند وقتی می گویند: «فلانی هیچ نیست» (یعنی ارزش ندارد). این با گفته انس نیز تأیید می شود: «ما از خمر انگور جز اندکی نمی یافتیم».

ممکن است منظور ابن عمر از "چیزی از آن نبود در مدینه" این باشد که چیزی برای عصاره گیری نبود.

در تفسیر سوره مائده از ابن عمر آمده: «تحریم خمر نازل شد در حالی که در مدینه پنج نوع نوشیدنی وجود داشت که هیچ کدام از انگور نبود».

در حدیث سوم همین باب، عمر گفته: «تحریم خمر نازل شد در حالی که از پنج نوع (نوشیدنی) بود.» یعنی در کشورهای مختلف خمر از آن ها ساخته می شد، نه اینکه فقط در مدینه باشد. این نکته در دو باب بعدی روشن تر توضیح داده می شود.^۱

۵۵۸۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ الْبُتَّانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرَ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ - يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلاً ، وَعَامَّةً خَمْرَنَا الْبُسْرُ وَالْثَمَرُ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: شراب بر ما حرام گردانیده شده و به هنگام حرام شدن آن ما در مدینه شراب انگور نمی یافتیم مگر اندکی، و همه ی شرابهای ما از خرما ی خشک و تر ساخته بود.

توضیح: از یونس بن عبید بصری روایت شده که گفت: «بیشتر خمر ما از بسر (خرمای نارس) و تمر (خرمای رسیده) بود.» یعنی نبیذهایی که به خمر تبدیل می شدند، عمدتاً از این دو ساخته می شدند.

کرمانی گفته: منظور از "بسر و تمر" مجازاً نوشیدنی ای است که از آن ها ساخته می شد، مانند «انی ارانی أعصر خمرًا» (یوسف: ۳۶) که منظور از "عصر خمر"، فشردن انگور است. در حدیث انس که در باب بعدی می آید گفته شده: «خمر در آن زمان از بسر بود» که حذف در آن جمله واضح است.

۱- همان.



نسایی و حاکم از محارب بن دثار از جابر از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت کرده‌اند: «کشمش و خرما، خمر هستند» و سندش صحیح است. ظاهرش این است که حصر دارد، ولی منظورش تاکید و مبالغه است، و مربوط به آن زمان در مدینه است، همان گونه که در حدیث انس آمده.

برخی گفته‌اند مقصود انس پاسخ به کسانی است که خمر را فقط مخصوص انگور می‌دانستند. برخی دیگر گفته‌اند مقصود این است که تحریم شامل همه مست‌کننده‌ها می‌شود، نه فقط خمر انگور. این معنا قوی‌تر به نظر می‌رسد.^۱

۵۵۸۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعَنْبِ وَالْثَمَرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: عمر بر منبر ایستاد و گفت: «اما بعد: حکم تحریم خمر نازل شده در حالیکه خمر از پنج چیز گرفته می‌شود: انگور، خرما، عسل، گندم و جو، و خمر هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند».

توضیح: در این حدیث، یحیی بن سعید قطان از ابو حیان (یحیی بن سعید تیمی) از عامر شعبی نقل کرده: عمر بن خطاب بر منبر ایستاد و گفت: «اما بعد، تحریم خمر نازل شد...» این روایت خلاصه است، ولی بعداً با تفصیل بیشتری می‌آید.

ابن مالک گفته: این حدیث جواز حذف "فاء" در جواب "اما بعد" را می‌رساند. اما در واقع این نقل مسدود است و در نقل دیگر، جمله به صورت "خطبه‌ای خواند و گفت..." آمده که در آن "اما بعد" نیامده.

از این جا معلوم می‌شود که وجود یا عدم "فاء" در نقل‌ها از تفاوت راویان ناشی شده است.^۲

۱- همان.

۲- همان.



۳ - باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ التَّبَسُّرِ وَالتَّمْرِ

باب: فرود آمدن تحریم شراب و شراب از خرمای تر و خشک بود

توضیح: باب: «تحریم خمر نازل شد در حالی که آن از بسر و تمر بود»؛ یعنی خمر در آن زمان از این دو ساخته می‌شد.

در اینجا حدیث انس از طریق اسحاق بن ابی طلحه آمده که نسبت به روایت پیشین از ثابت، کامل‌تر است.

۵۵۸۲ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَى بَنٍ كَعْبٍ مِنْ فُضْيَخٍ زَهُوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا . فَأَهْرِقْتُهَا .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: من برای ابوعبیده و ابوطلحه و ابی بن کعب شرابی می نوشاندم که از خرمای تر و تازه تهیه شده بود. کسی نزدشان آمد و گفت: همانا شراب حرام گردیده است. ابوطلحه گفت: برخیز و شراب را بیرون بریز، من آنرا بیرون ریختم.

توضیح: انس می‌گوید: من شراب می‌دادم به ابوعبیده (ابن جراح)، و ابوطلحه (شوه‌رام سلیم، مادر انس)، و ابی بن کعب. در این روایت، فقط این سه نفر نام برده شده‌اند. ابوطلحه چون میزبان بود و داستان در خانه او رخ داد. ابوعبیده چون پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم او را با ابوطلحه برادر خواند (اخوت). ابی بن کعب نیز از بزرگان و عالمان انصار بود. در روایتی دیگر از عبدالعزیز بن صهیب از انس در تفسیر مائده آمده: «من به ابوطلحه و فلانی و فلانی شراب می‌دادم» (نام دو نفر مبهم). در روایت مسلم، یکی از آنها ابویوب ذکر شده.

در روایت دیگری از هشام از قتاده از انس آمده: «من به ابوطلحه، ابودجانه و سهیل بن بیضاء شراب می‌دادم.» ابودجانه همان سماک بن خرشه است.

در روایتی از احمد آمده: «من به ابوعبیده، ابی بن کعب، سهیل بن بیضاء و گروهی از صحابه در خانه ابوطلحه شراب می‌دادم.»

در روایت عبدالرزاق از معمر، ثابت و قتاده آمده که شمار آنها یازده نفر بود. از مجموعه روایت‌ها هفت نفر مشخص شده‌اند.



در روایت سلیمان تیمی از انس آمده: «من در حالی که بر قوم ایستاده بودم، به آن‌ها شراب می‌دادم، به عموزادگانم.» منظور از «عموزادگان» گروهی از قوم و خویشان مسن‌تر انس است، به همین دلیل از لفظ «عمومتی» استفاده شده، چون آن‌ها بزرگ‌تر از او و از انصار بودند.

از شگفتی‌هاست آنچه ابن مردویه در تفسیر خود از طریق عیسی بن طهمان از انس نقل کرده که گفته است: «ابوبکر و عمر در میان آنها بودند.» این نقل مورد انکار است با وجود سند پاک و صحیح، و به نظر من فقط یک اشتباه است.

ابو نعیم در «الحلیه» در شرح حال شعبه از حدیث عایشه نقل کرده که گفته: «ابوبکر خمر را بر خود حرام کرد و در جاهلیت و اسلام آن را نمی‌نوشید.» ممکن است اگر روایت محفوظ باشد، منظور این باشد که ابوبکر و عمر در آن روز به دیدار ابوطلحه رفته بودند ولی با آنها ننوشیدند.

سپس در کتاب البزار از طریق دیگری از انس نقل شده که گفته: «من ساقی جمعیت بودم، و در میان آن جمع مردی بود به نام ابوبکر. وقتی نوشید گفت: "زنده باد ای بکر" (شعری را خواند). سپس مردی از مسلمانان وارد شد و گفت: تحریم خمر نازل شده است.»

این ابوبکر، ابن شغوب نام داشت و برخی او را ابوبکر صدیق پنداشتند، اما چنین نیست. با این حال ذکر عمر نشان می‌دهد که وصف صدیق اشتباه نیست.

ما اکنون نام ده نفر را داریم، که پیش‌تر در شرح غزوه بدر از مغازی، ترجمه ابوبکر بن شغوب را ارائه کرده‌ام.

در کتاب «مکه» اثر فاکهی، از طریق روایت مرسل نیز مطالبی مشابه آمده است. در جمله «از فضیخ، زهو و تمر»: فضیخ با «فاء» و «ضاد» (با وزن سنگین) نامی است برای بسر وقتی که خشکیده و ریخته شده باشد. زهو نیز با فتح «ز» و سکون «ه» و سپس واو، یعنی بسرهایی که پیش از رسیدن، قرمز یا زرد شده‌اند.

فضیخ ممکن است مخلوطی از بسر و رطب باشد، یا مخلوطی از بسر و تمر، یا گاهی به تنها بسر یا تنها تمر اطلاق شود، همان‌گونه که در روایت آخر باب آمده است.

در روایت احمد از طریق قتاده از انس آمده است: «خمر آنها در آن زمان چیزی جز مخلوطی از بسر و تمر نبود.» و در مسلم از طریق قتاده از انس آمده: «من به آنها از ظرفی که مخلوطی از بسر و تمر داشت، می‌دادم.»



در جمله «پس مردی آمد»: نام او را نیافتم، اما در روایت حمید از انس در احمد بعد از جمله «من به آنها می‌دادم» آمده: «تا حدی که نوشیدنی آنها را فرا گرفت.» در ابن مردویه آمده: «تا اینکه نوشیدنی آنها را فرا گرفت.» و در روایت ابن ابی عاصم: «تا سرهایشان خم شد.» و در روایت «المظالم» از طریق ثابت از انس آمده: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم منادی فرستاد و او فریاد زد» و در مسلم از همین طریق آمده: «منادی فریاد می‌زد که خمر حرام شده است.»

در روایت سعید از قتاده از انس نیز جمله‌ای مشابه آمده با افزودن این جمله: «ابوطلحه گفت: بیرون برو و ببین این صدا چیست؟» در ادامه در تفسیر از طریق عبدالعزیز بن صهیب از انس آمده: «مردی آمد و پرسید آیا خبر را شنیده‌اید؟ گفتند: چه خبر است؟ گفت: خمر حرام شده است.»

این مرد ممکن است همان منادی باشد، یا ممکن است کسی باشد که منادی را شنیده و وارد جمع شده و خبر را گفته باشد.

ابن مردویه از طریق بکر بن عبدالله از انس نقل کرده: «وقتی خمر حرام شد و برخی از اصحاب من آن را در دست داشتند، با پای خود آن را لگد کردم و گفتم: تحریم خمر نازل شده است.» ممکن است انس برای اطمینان از مردی پرسیده باشد، ولی او این حدیث را از راه دیگر هم نقل کرده که مردی در در خانه ایستاده و تحریم را به آنها گفته است. و در وجه دیگری: «کسی از نزد پیامبر ما آمد و گفت: خمر حرام شده است. گفتیم: چه می‌گویی؟ گفت: همین الان از پیامبر شنیدم و از او آمدم.»

در جمله «ابوطلحه گفت: ای انس، بریز»: «هرقها» به فتح هاء، کسر راء و سکون قاف است، اصل آن «ارقها» بوده که همزه به هاء تبدیل شده است. این کلمه گاهی هم با همزه و هم با هاء استعمال می‌شود که نادر است. در روایت ثابت از انس آمده «ارقها» و در روایت عبدالعزیز بن صهیب آمده «فقالوا أرق هذه القلال یا أنس»، که ممکن است خطاب به ابوطلحه باشد و دیگران نیز این کار را پذیرفته‌اند.

در روایت دوم در همین باب، واژه «اکفئها» به معنای «ارقها» آمده که اصل آن «ایماله» است.

در «باب اجازه خبر الواحد» در روایت دیگری از مالک آمده: «برو به این ظرف‌ها و آنها را بشکن.» انس گفته: «من به سنگکوبی که داشتیم رفتم و پایین آن را زدم تا شکست.» این



با روایت‌های دیگر منافاتی ندارد بلکه جمع آن است که او هم ریخته و هم ظرف‌ها را شکسته، یا بعضی را ریخته و بعضی را شکسته است.

ابن عبد البر گفته است اسحاق بن ابی طلحه تنها کسی بود که درباره انس ذکر شکست داده است، و ثابت، عبدالعزیز بن صهیب، حمید و گروهی از ثقات حدیث کامل را از انس روایت کرده‌اند، بعضی با طول و برخی به اختصار، ولی فقط «ریختن» را ذکر کرده‌اند.

«مهراس» ظرفی است که از سنگ تراشیده شده، ممکن است بزرگ مانند حوض باشد یا کوچک باشد که با آن بتوان شکست، و احتمال دارد انس وسیله‌ای برای شکستن نداشته و یا با مهراس که برای کوبیدن استفاده می‌شده، ظرف را شکسته باشد و اسم مهراس را به آن وسیله اطلاق کرده باشد.

در روایت حمید از انس در احمد آمده: «سوگند به الله، آنها تا زمانی که نظر کردند و پرسیدند چیزی نگفتند.» در روایت عبدالعزیز بن صهیب در تفسیر آمده: «سوگند به الله، بعد از خبر مرد (منادی) نه پرسیدند و نه بازگشتند.» در «المظالم» آمده: «آن شراب در خیابان‌های مدینه جاری شد.» یعنی در کوچه‌ها، که اشاره به آن است که مسلمانانی که شراب داشتند، آن را ریختند تا آنجا که در کوچه‌ها جاری شد.

قرطبی گفته کسانی که گفته‌اند خمر ساخته شده از غیر انگور نجس نیست، این حدیث را دلیل گرفته‌اند چون پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نهی کرده از ریختن شراب در خیابان‌ها، پس اگر نجس بود، نمی‌گذاشت آن را بریزند تا در کوچه‌ها جاری شود.

پاسخ این است که هدف از ریختن، اشاعه تحریم بوده است، و اگر این تحریم مشهور شود اثر بیشتری دارد، و شاید این شراب فقط در خیابان‌های شیب‌دار ریخته شده که به مزارع، دره‌ها یا زمین‌های پایین دست جریان یافته و در آنجا جذب شده است، که این مطلب را ابن مردویه از حدیث جابر در داستان ریختن شراب با سند خوب نقل کرده که «تا آنجا جاری شد که در کف دره جمع شد.»

دفاع از نجاست شراب به اجماع و عموم حکم اجتناب از آن کافی است.^۱

^۱ - همان.



۵۵۸۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ - عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ - الْفَضِيخَ ، فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . فَقَالُوا أَكْفَيْتُهَا . فَكَفَّاتُهَا . قُلْتُ لِأَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ قَالَ رَطْبٌ وَبُسْرٌ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ . فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ . وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ .

ترجمه: از انس روایت است که گفت: بر گروهی ایستاده بودم که عموهای من بودند و من خردترین ایشان بودم و آنها را می نوشانیدم، یعنی فضیخ (شراب خرما). پس گفته شد: شراب حرام گردیده است. گفتند: ظروف شراب را واژگون کن، من واژگون کردم. به انس گفتم: چه نوع شراب بود؟ گفت: از خرمای تر و تازه. ابوبکر بن انس گفت: و شراب شان (فضیخ) بود، و انس از آن انکار نکرد. و بعضی یاران من گفته اند: از انس بن مالک شنیده اند که می گفت: در آن روز (تحریم)، شراب شان (فضیخ) بود.

توضیح: (قلت لأنس): گوینده این روایت، سلیمان تیمی پدر معتمر است. و جمله «پس ابوبکر بن انس گفت: خمر آنها...» را مسلم از این طریق به صورت «در آن روز» اضافه کرده است. همچنین جمله «انس آن را انکار نکرد» را مسلم با افزودن «آن» نقل کرده است. منظور این است که ابوبکر بن انس در نزد انس حضور داشت وقتی که انس به آنها خبر داد، و به نظر می رسد انس در آن زمان این اضافه را یا فراموش کرده یا برای اختصار ذکر نکرد، سپس فرزندش ابوبکر آن را ذکر کرد و انس آن را تأیید کرد. همچنین ثابت شده که انس خودش آن را نقل کرده است که بعداً خواهیم آورد.

جمله «و برخی از اصحابم برایم خبر دادند» نیز گفته سلیمان تیمی است و به سند ذکر شده متصل است. مسلم این مسیر را به طور جداگانه از محمد بن عبد الأعلى از معتمر بن سلیمان از پدرش نقل کرده که گفته است: «برخی از کسانی که همراه من بودند شنیدند انس می گوید: خمر آنها در آن روز...» بنابراین احتمال دارد انس در آن زمان این را گفته ولی سلیمان نشنیده، یا در مجلس دیگری گفته و مردی که خبر را به سلیمان داده آن را از انس حفظ کرده است. این مجهول احتمال دارد بکر بن عبدالله المزنی باشد، زیرا روایت او در انتهای باب به این معنا اشاره دارد.

همچنین احتمال دارد این مرد قتاده باشد که بعداً از طریق او روایتهایی از انس خواهد آمد به این مضمون: «و ما آن را در آن روز خمر می دانستیم.» این یکی از قوی ترین دلایل



است که «خمر» یک اسم جنس است برای هر چیزی که مست کننده باشد، چه از انگور باشد و چه از جوشانده کشمش، خرما، عسل یا چیز دیگر.

ادعای برخی که می گویند «خمر» حقیقتاً فقط آب انگور است و به دیگران مجاز گفته می شود، اگر در زبان پذیرفته شود، باعث می شود کسانی که چنین می گویند، مجبور شوند که استعمال یک لفظ در حقیقت و مجاز را بپذیرند، ولی کوفی ها چنین اعتقادی ندارند. از نظر شرع، خمر در همه موارد حقیقی است، چون حدیث «هر مست کننده ای خمر است» ثابت است. هر کس مدعی شود که بین حقیقت و مجاز در این لفظ جمع کرده، باید جواز مصرف آن را بپذیرد، و این چیزی است که ناگزیر به قبول آیند.^۱

۵۵۸۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَبُو مَعْشَرَ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالْثَمَرُ.

ترجمه: از سعید بن عبیدالله روایت است که بکر بن عبدالله گفت: انس بن مالک به ایشان گفت: همانا شراب حرام گردید و در آن روز شراب شان از خرمای تر و خشک بود. **توضیح:** قوله: (حدثنی یوسف) یعنی یوسف بن یزید، که همان "ابو معشر البراء" با تشدید «راء» است. بیشتر با کنیه اش معروف است تا نامش، و همچنین به او "القطان" گفته می شود، ولی شهرتش به "البراء" بیشتر است. دلیل این نام گذاری هم آن است که تیر را صاف و تراش می کرد. اهل بصره بود و در صحیح بخاری فقط همین حدیث و حدیث دیگری در کتاب "الطب" از او آمده، و هر دو در بخش متابعات اند (یعنی برای تأیید دیگر اسناد).

ابن معین و ابوداود او را تضعیف کرده اند، ولی "المقدمی" او را توثیق کرده است. اما «سعید بن عبیدالله» با تصغیر (یعنی به صورت «سَعِيد») اسم پدر بزرگش «جبیر» است، با جیم و باء موحده به صورت کوچک شده، پسر "حَبَّه" با حرف مهمله (یعنی "حاء") و تشدید در «باء» و احمد و ابن معین او را توثیق کرده اند.

حاکم از دارقطنی نقل کرده که او قوی نیست، و او نیز در صحیح بخاری فقط همین حدیث و حدیثی در کتاب "الجزیه" دارد.

^۱ - همان.



قوله: (أَنَّ الْخَمْرَ حَرَّمَ وَالْخَمْرُ يَوْمُذُ الْبُسْرِ) ابو معشر این روایت را به صورت مختصر آورده؛ ولی اسماعیلی آن را به صورت مفصل از طریق «روح بن عبادۀ» از «سعید بن عبیدالله» با همین سند نقل کرده، به این صورت: از انس که گفت: «وقتی تحریم شراب نازل شد، وارد خانه جمعی از اصحابم شدم، در حالی که شراب جلویشان بود، آن را با پایم زدم (بر زمین زدم) و گفتم: برخیزید که تحریم شراب نازل شده، و نوشیدنی آنان در آن زمان از بُسر (خرمای نارس) و تمر (خرمای رسیده) بود.»

و این کار انس ظاهراً پس از آن بود که از خانه بیرون رفت و صدای اعلان تحریم شراب را شنید، سپس بازگشت و آنان را خبر داد.

در روایت ابن ابی عاصم از طریق دیگری از انس آمده که: «پس آن نوشیدنی‌ها را ریختند، برخی وضو گرفتند و برخی غسل کردند، سپس از عطر امّ سلیم استفاده کرده نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آمدند، در حالی که او آیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...» را تلاوت می‌کرد.» از این حدیث برداشت شده که نوشیدن شراب تا پیش از تحریم، جایز بوده است.

برخی گفته‌اند: آنچه جایز بوده، اصل نوشیدن (نه مستی‌آور بودن) بوده، و نه حالت مستی و زوال عقل. این قول را ابونصر بن قشیری از قفال نقل کرده و با آن مخالفت کرده است.

امام نووی در شرح صحیح مسلم به شدت رد کرده و گفته: اینکه برخی بی‌اطلاعان می‌گویند که مستی از ابتدا حرام بوده، باطل و بی‌اساس است؛ زیرا الله در قرآن فرموده: «لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى» (به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستید)؛ این آیه نشان‌دهنده وجود مستی است تا حدی که انسان نداند چه می‌گوید. در این آیه فقط از نماز در حالت مستی نهی شده، نه از خود مستی.

و داستان حمزه و دو شتر که در مستی آن‌ها را کشت، نیز مؤید همین است و قبلاً شرح داده شد.

بر این اساس، در اینکه شراب اصلاً از ابتدا مباح بوده یا حکم شرعی مباح داشته و سپس نسخ شده، دو قول است. قول راجح همان اولی است (مباحث فطری و نه شرعی).^۱

^۱ - فتح الباری.



درسها و اندرزها!!

■ از این حدیث همچنین فهمیده می‌شود که هر چیزی که باعث زوال عقل شود، هر چند از غیر انگور تهیه شده باشد، نیز «خمر» محسوب می‌شود.

■ و اینکه هر چیزی اگر زیادش مست کند، کمش هم حرام است، چه از انگور باشد و چه از غیر آن. زیرا صحابه بدون پرس‌وجو تمام انواع مست‌کننده‌ها را ترک کردند، و این نشان از فهم آنان از عموم حکم داشت. اکثر صحابه و تابعین هم بر همین نظر بودند. اما حنفیه و پیروان کوفی آنان مخالفند. آنان گفته‌اند: شرابی که از انگور تهیه شده، چه کم و چه زیاد، حرام است مگر آنکه جوشانده شود (تفصیل آن در بابی جداگانه خواهد آمد). در این مورد اجماع هست که کم و زیاد شراب انگوری حرام است. علت تحریم کم آن هم این است که ممکن است انسان را به زیاد آن که مستی‌آور است، بکشاند. ولی آنان میان انگور و غیر انگور فرق گذاشتند و گفتند: در انگور کم و زیادش حرام است، ولی در غیر آن فقط مقدار مست‌کننده‌اش حرام است و کم آن جایز است. این در حالی است که علت در هر دو یکی است (یعنی زوال عقل).

■ قرطبی گفته: این از عالی‌ترین انواع قیاس است، چون فرع (مست‌کننده غیر انگور) در همه صفات با اصل (انگور) برابر است و با نصوص هم تطابق دارد. شافعی گفته: برخی گفتند خمر حرام است، و هر مسکری نیز حرام، ولی مستی از شراب فقط زمانی حرام است که مست کند، و اگر مست نکند، شارب آن حد نمی‌خورد. شافعی گفته: چطور با آنچه از پیامبر صلی الله علیه وسلم و عمر و علی نقل شده مخالفت کردی؟ هیچ‌کدام از صحابه هم چنین نگفتند. آن فرد گفت: ما هم از عمر روایت داریم، شافعی گفت: در سند آن مجهول هست، پس حجت نیست. بیهقی گفته: مراد، روایت «سعید بن ذی لحوه» است که از مشک عمر نوشید و عمر او را حد زد. گفت: «از مشک خودت خوردم!» عمر گفت: «تو را به‌خاطر مستی می‌زنم!» و سعید ناشناخته است، همان‌طور که بخاری و دیگران گفته‌اند. برخی هم او را «سعید بن ذی حدان» نامیده‌اند، که اشتباه است. بیهقی سپس احادیثی را درباره آمیختن



نبیذ با آب نقل کرده، از جمله از همام بن حارث از عمر که در سفر بود و به او نبیذ دادند. وقتی نوشید، چهره درهم کشید و گفت: «نبیذ قبیله طائف خیلی تند است.» سپس آب خواست، با آن مخلوط کرد و نوشید. این حدیث سند قوی دارد و بهترین حدیث در این موضوع است، ولی صریح در این نیست که آن نبیذ مست کننده بوده است؛ و اگر بود، ریختن آب آن را حلال نمی‌کرد. طحاوی هم پذیرفته که اگر شراب به حد تحریم برسد، ریختن آب آن را حلال نمی‌کند؛ پس روشن می‌شود که پیش از ریختن آب، حرام نبوده است. اگر هم به حد مستی نرسیده، در حلیت آن اختلافی نیست.

بییهقی می‌گوید: بهتر است که این گونه نوشیدنی‌ها را بر این حمل کنیم که از بیم شدید شدن و فساد، آب در آن ریختند، نه اینکه به حد مستی رسیده بودند و برای همین آب ریختند.

چون اگر مستی آور شده باشد، مخلوط کردن با آب، اثر آن را از بین نمی‌برد. همچنین ممکن است علت ریختن آب این بوده که آن نوشیدنی ترش یا سرکه‌ای شده بود. نافع گفته: عمر چهره‌اش را نه به‌خاطر مستی، بلکه به‌خاطر ترشی آن درهم کشید. عتبۀ بن فرقد گفته: آن نبیذ که عمر نوشید، سرکه شده بود.

نسائی هم این را با سند صحیح آورده، و اثرم از اوزاعی و عمری نقل کرده که عمر به‌خاطر شدت شیرینی نبیذ، آن را با آب آمیخت. ممکن است هر دو روایت درست باشد؛ یک‌بار از ترشی ناراحت شد و یک‌بار به‌خاطر شیرینی زیاد.

طحاوی برای مذهب خودشان به روایت نخعی از علقمه از ابن مسعود در تفسیر «کل مسکر حرام» استناد کرد، که گفته: «مقصود شربه‌ای^۱ است که مست کند».

اما این روایت ضعیف است، چون فقط حجاج بن أرطاة از حماد بن ابی سلیمان از نخعی آن را نقل کرده، و حجاج ضعیف و مدلس است.

بییهقی نقل می‌کند که وقتی این حدیث را برای ابن المبارک گفتند، گفت: این حدیث باطل است. همچنین بییهقی با سند صحیح از نخعی نقل کرده که گفته: اگر کسی از نوشیدنی مست شود، دیگر نباید به آن بازگردد. نسائی هم این را با سند صحیح آورده، و نیز از ابن

^۱ - نوشیدنی.



المبارک نقل کرده که گفته: هیچ رخصتی با سند صحیح در این زمینه نیافتم مگر همین قول نخعی.

نسائی و اثرم از طریق خالد بن سعد از ابی مسعود روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام طواف تشنه شد، نبیذی برایش آوردند، چهره‌اش را درهم کشید. پرسیدند: آیا حرام است؟ فرمود: نه. سپس فرمود: آب زمزم بیاورید، با آن مخلوط کرد و نوشید.

اثرم گفته: کوفیان به این حدیث استدلال کرده‌اند، ولی در آن حجتی برایشان نیست؛ چون همه متفق‌اند که نبیذ اگر بدون جوشاندن مستی‌آور شود، حرام است.

اگر بگویند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نوشید، یعنی او مسکر نوشید! و پناه بر الله از این نسبت. و اگر بگویند به‌خاطر ترشی آن چهره درهم کشید، باز هم در آن حجتی نیست، چون نبیذ غیر مست‌کننده حلال است.

من (شارح) می‌گویم: حدیث ابی مسعود را نسائی و احمد و عبدالرحمن بن مهدی و دیگران تضعیف کرده‌اند؛ زیرا تنها کسی که آن را با رفع نقل کرده، یحیی بن یمان است که ضعیف است. نسائی نیز از ابن المبارک نقل کرده که گفته: هیچ رخصتی با سند صحیح در این موضوع نیافتم جز از نخعی، آن هم به‌صورت قول خودش.

در حدیث براء آمده است: «اولین کاری که امروز انجام می‌دهیم این است که نماز می‌خوانیم، سپس باز می‌گردیم و قربانی می‌کنیم».

در برخی روایت‌ها آمده است: «در این روز، نماز می‌خوانیم... بدون ذکر «آن». کرمانی در شرح این جمله گفته: این جمله همانند جمله‌ی معروف است که می‌گویند: «شنیدن درباره موردی بهتر از دیدن اوست»، یعنی فعل در حکم مصدر گرفته شده است.

مراد از «سنت» در این دو حدیث، «روش و شیوه» است نه معنای اصطلاحی «سنت» که در برابر «وجوب» قرار دارد. و روش (طریقه) اعم است از اینکه واجب یا مستحب باشد.

پس اگر دلیلی بر وجوب وجود نداشته باشد، معنای استحباب باقی می‌ماند، و به همین جهت در این باب، حدیث آورده شده است.

برخی که به وجوب قائل‌اند، از این جمله استدلال کرده‌اند که در آن، دستور به اعاده آمده است. ولی در پاسخ گفته شده که مقصود، بیان شرط صحت قربانی مشروع است، مثل این است که به کسی که نماز نافله ضحی را پیش از طلوع آفتاب خوانده بگویند: وقتی آفتاب طلوع کرد، نمازت را تکرار کن.



در حدیث براء آمده: «و چیزی از نُسْک (قربانی) به حساب نمی‌آید»، و واژه‌ی «نُسْک» چند معنا دارد:

۱. قربانی
 ۲. نوع خاصی از خون‌هایی که ریخته می‌شود
 ۳. عبادت (که معنای عام‌تری دارد)؛ گفته می‌شود: فلانی ناسک است، یعنی عابد.
- در این حدیث، هر دو معنای اول و سوم به کار رفته است.
- در روایت دیگر آمده: «کسی که قبل از نماز ذبح کند، برای او قربانی محسوب نمی‌شود»، یعنی قربانی‌اش از نظر شرعی اعتبار ندارد.

۴ - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ

وَقَالَ مَعْنُ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ . وَقَالَ ابْنُ الدَّرَّاورِدِيِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لَا يُسْكِرُ ، لَا بَأْسَ بِهِ .

باب: شراب از عسل و آن بتع است

ومعنی گفت: از مالک بن انس در مورد فُقَاع پرسیدم. گفت: اگر مستی نیاورد در آن باکی نیست. و ابن دراوردی گفت: در این مورد از فقهاء سوال کردیم. گفتند: آنچه مستی نیاورد در آن باکی نیست.

۵۵۸۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ « كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می‌گوید پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر نوع نوشابه‌ای که مست کننده باشد حرام است».

توضیح: در حدیث آمده است: «در مورد بتع از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیده شد». در روایت شعیب از زهری (حدیث دوم در این باب) آمده: «بتع، نبیذ (نوشیدنی تخمیر شده) عسلی است که اهل یمن آن را می‌نوشیدند».

و در روایتی از ابوداود به نقل از الزبیدی از زهری، مانند همین آمده، که ظاهراً این توضیح از کلام عایشه است، اما احتمال دارد از کلام راوی بعد از او باشد.



در روایت معمر از زهری نزد احمد، همانند روایت مالک آمده، اما در پایان می‌افزاید: «بتع، نبیذ عسل است» که این جمله بیشتر به ادراج شباهت دارد (یعنی اضافه‌ای از راوی)، زیرا اغلب ادراج‌ها در پایان حدیث صورت می‌گیرند.

مسلم این روایت را از طریق معمر آورده ولی لفظ کامل آن را ذکر نکرده است. نام کسی که در حدیث عایشه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم سؤال کرده به‌صراحت ذکر نشده، ولی به‌گمان من، او ابوموسی اشعری است؛ زیرا در کتاب "المغازی" از طریق سعید بن ابی برده از پدرش آمده: «ابوموسی گفت: پیامبر الله مرا به یمن فرستاد، از او درباره نوشیدنی‌هایی که آنجا درست می‌شد پرسیدم. فرمود: چیست؟ گفتم: بتع و مزر. فرمود: هر نوشیدنی مست‌کننده‌ای حرام است.»

سعید بن ابی برده گفت: «به پدرم گفتم: بتع چیست؟ گفت: نبیذ عسل.» در مسلم روایت دیگری از سعید بن ابی برده هست که گفت: «ای رسول الله، ما در یمن دو نوع نوشیدنی درست می‌کردیم: بتع از عسل که تا وقتی تند می‌شد نگه می‌داشتیم، و مزر از جو و ذرت که تا تند می‌شد نگه می‌داشتیم.»

گفت: «و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم جامع‌الکلم و خاتم‌الکلام بود، پس فرمود: از هر چیز مست‌کننده نهی می‌کنم.»

در روایت ابوداود تصریح شده که تفسیر «بتع» از خود پیامبر است. لفظش چنین است: «از پیامبر درباره نوشیدنی‌ای از عسل پرسیدم، فرمود: آن بتع است. گفتم: و از جو و ذرت؟ فرمود: آن مزر است.»

سپس فرمود: «به قومت بگو که هر مست‌کننده‌ای حرام است.» ابو وهب جیشانی نیز درباره چیزی مشابه سؤال کرد، ولی نه دقیقاً همانند سوال ابوموسی.

در حدیث او که شافعی و ابوداود آن را روایت کرده‌اند، آمده که از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره «مزر» پرسید، و پیامبر فرمود: «هر مست‌کننده‌ای حرام است.» این روایت تفسیر جمله‌ی موجود در حدیث اصلی است که می‌گوید: «هر نوشیدنی‌ای که مست‌کند...»

و معنایش این نیست که فقط وقتی حرام است که شخص را مست کند، بلکه مقصود این است که اگر قابلیت مست‌کنندگی داشته باشد، خوردنش حرام است، حتی اگر مقدار نوشیده‌شده باعث مستی نشود.



از جمله‌ی سؤال فهمیده می‌شود که منظور پرسش درباره حکم «جنس بتع» است، نه درباره مقدار خاصی از آن که مستی‌آور باشد؛ زیرا اگر منظورش مقدار بود، می‌گفت: «چه مقدارش حلال است و چه مقدارش حرام؟»

و در زبان عرب معمول است که اگر درباره یک جنس سؤال کنند، می‌پرسند: «آیا این چیز مفید است یا مضر؟»

اما اگر درباره مقدار بپرسند، می‌گویند: «چقدر از آن گرفته می‌شود؟»^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌گوید: این حدیث دلالت دارد بر اینکه:

■ مفتی می‌تواند چیزی بیش از آنچه سؤال شده، پاسخ دهد اگر احساس کند پرسشگر به آن نیاز دارد.

■ این حدیث دلالت بر حرمت هر مست‌کننده‌ای دارد، خواه از آب انگور باشد یا غیر آن.

■ مازری می‌گوید: اجماع هست بر اینکه شیرهی انگور پیش از تخمیر شدن (شدت یافتن) حلال است، و اگر تخمیر شد و جوشید و کف کرد، کم و زیادش حرام است. و اگر به مرور خودش تبدیل به سرکه شد، حلال می‌شود. این تغییر در حکم نشان‌دهنده‌ی آن است که عامل تحریم، حالت مستی‌آور بودن است. پس نتیجه این که هر نوشیدنی‌ای که مستی‌آور باشد، خوردن کم و زیادش حرام است. و آنچه مازری به‌صورت استنباطی گفت، به‌صورت صریح نیز در برخی روایات آمده است. از جمله، ابوداود و نسائی با سند صحیح (و ابن حبان هم تصحیح کرده) از جابر روایت کرده‌اند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «آنچه زیادش مست کند، کمش هم حرام است.» و برای نسائی از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش همین روایت آمده و سندش نیز صحیح است.

و ابوداود نیز از عایشه به‌صورت مرفوع روایت کرده: «هر مست‌کننده‌ای حرام است، و اگر از آن، یک ظرف بزرگ مستی‌آور باشد، یک کف‌دست از آن نیز حرام است.»

^۱ - همان.



و ابن حبان و طحاوی از عامر بن سعد از پدرش از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده‌اند که فرمود: «شما را از کم آنچه زیادش مست می‌کند، نهی می‌کنم.» طحاوی نیز صحت این احادیث را پذیرفته، ولی در تأویل آن اختلاف کرده‌اند.

برخی گفته‌اند: منظور این است که «جنس» چیزی که مستی‌آور است، حرام است. برخی دیگر گفته‌اند: منظور این است که «آنچه موجب مستی می‌شود»، حرام است؛ چنان‌که قاتل، قاتل نامیده نمی‌شود مگر زمانی که کسی را بکشد. و مؤید این دیدگاه، حدیث ابن عباس است که به‌صورت مرفوع روایت کرده: «خمر، کم و زیادش حرام شد، و نیز مستی از هر نوشیدنی.»

من گفتم: این حدیث را نسائی نقل کرده و راویان آن مورد اعتمادند، ولی در پیوستگی و انقطاع و همچنین در مرفوع یا موقوف بودن آن اختلاف است. حتی اگر آن را صحیح بدانیم، امام احمد و دیگران روایت را با لفظ «المسکر» (با ضمه میم و سکون سین) صحیح‌تر می‌دانند نه «السكر» (با ضمه یا فتحه بر هر دو حرف). اگر فرض کنیم که این روایت ثابت باشد، باز هم حدیثی فرد و با لفظی محتمل است؛ پس چگونه می‌توان آن را در برابر احادیث فراوان و صحیح که دلالت بر حرمت دارند قرار داد؟

احادیثی از علی، ابن عمر، خوات بن جبیر و زید بن ثابت نیز آمده که در اسناد آن‌ها ضعف‌هایی وجود دارد، اما این احادیث قبل از تقویت کرده و شهرت بیشتری می‌بخشند.

ابوالمظفر بن سمانی که ابتدا حنفی بود و بعداً شافعی شد، گفته است: احادیث مربوط به حرمت مسکر به‌طور قطعی از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و نمی‌توان از آن‌ها عدول کرد یا با آن‌ها مخالفت نمود؛ چراکه این‌ها حجت‌های قاطع‌اند.

او گفت: کوفیان در این باب اشتباه کرده‌اند و به احادیثی ضعیف استناد کرده‌اند که هیچ تعارضی با احادیث صحیح ندارند. کسی که گمان کند پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشیدنی مست‌کننده مصرف کرده، دچار گناه بزرگی شده؛ زیرا آنچه ایشان نوشیده‌اند نوشیدنی شیرین بوده و مست‌کننده نبوده است.

تمامه بن حزن قُشیری روایت کرده که از عایشه درباره نبیذ (نوعی نوشیدنی) پرسید. عایشه خدمتکاری حبشی را فراخواند و گفت: از او بپرس، چون برای پیامبر نبیذ تهیه می‌کرد.



آن زن گفت: من شب‌ها در ظرفی نبیذ تهیه می‌کردم، آن را می‌بستم و آویزان می‌کردم و ایشان صبح از آن می‌نوشیدند. (مسلم نقل کرده است.)

حسن بصری نیز همین را از مادرش از عایشه نقل کرده است. سپس گفت: قیاس نبیذ با خمر به واسطه علت مستی و به هم ریختگی، از روشن‌ترین قیاس‌هاست؛ زیرا همان مفاسدی که در خمر وجود دارد، در نبیذ نیز هست. یکی از دلایل حرمت خمر این است که کم آن انسان را به مصرف زیاد آن سوق می‌دهد؛ این مسأله در نبیذ هم وجود دارد، چون هدف نهایی مست شدن است. هرچند نبیذ غلیظ و کدر و خمر لطیف و صاف است، ولی طبع انسانی به خاطر مستی آن را می‌پذیرد، همان‌طور که تلخی خمر را نیز برای رسیدن به مستی تحمل می‌کند.

وی گفت: به‌طور کلی، نصوصی که صراحتاً بر حرمت هرگونه مسکر دلالت دارند، از قیاس بی‌نیاز می‌کنند. والله اعلم.

عبدالله بن مبارک گفت: هیچ حدیث صحیحی از صحابه یا تابعین درباره حلال بودن نبیذی که زیادش مست‌کننده باشد، وجود ندارد مگر از ابراهیم نخعی. حدیث عایشه که می‌گوید «هر نوشیدنی که مست‌کننده باشد، حرام است» صحیح است.

اما در مورد آنچه ابن ابی شیبیه از طریق ابی وائل نقل کرده (که ما نزد ابن مسعود می‌رفتیم و او نبیذ قوی به ما می‌داد) یا از طریق علقمه (که با ابن مسعود غذا خوردیم و نبیذی قوی آوردند که سیرین تهیه کرده بود)، سه پاسخ وجود دارد:

۱. اگر ظاهر آن را بپذیریم، باز هم با احادیث صحیح درباره حرمت مسکر تعارض ندارد.

۲. از ابن مسعود روایت شده که هم کم و هم زیاد مسکر را حرام دانسته، پس روایتی که با این موافق باشد، مقدم است.

۳. احتمال دارد که منظور از «شده» در اینجا شدت شیرینی یا ترشی باشد، نه شدت مست‌کنندگی.

ابو جعفر نحاس از یحیی بن معین نقل کرده که حدیث عایشه («هر نوشیدنی مست‌کننده حرام است») صحیح‌ترین حدیث در این باب است. این، پاسخی است به کسانی که گفته‌اند ابن معین آن را ضعیف دانسته است. زَیْلَعی در کتاب «تخریج أحادیث الهدایه» نیز گفته که در هیچ‌یک از کتب حدیث چنین ضعفی از ابن معین ثبت نشده است.



چگونه ممکن است این حدیث را ضعیف دانست، در حالی که اسنادهای صحیح متعددی دارد؟ امام احمد گفته این حدیث از بیست صحابی نقل شده است. او بسیاری از آن‌ها را در کتاب "الأشربة" آورده است، از جمله:

- حدیث ابن عمر: «هر مسکری حرام است».
- حدیث عمر از طریق ابی یعلی.
- حدیث علی: «از آنچه مست کننده است، دوری کنید».
- حدیث ابن مسعود نزد ابن ماجه.
- حدیث انس، ابو سعید، الأشج، دیلم الحمیری، میمونه، ابن عباس، قیس بن سعد، نعمان بن بشیر، معاویه، وائل بن حجر، قره بن ایاس، عبدالله بن مغفل، ام سلمه، بریده، ابوهیره، عمرو بن شعیب، زید بن خطاب، الرسیم، ابی برده بن نیار، طلق بن علی، صحرابدی، ام حبیبیه، ضحاک بن نعمان، خوات بن جبیر.

در مجموع، اگر این احادیث را با احادیث ابن عمر، ابی موسی و عایشه ترکیب کنیم، تعداد شان بیش از ۳۰ صحابی می‌شود. بسیاری از این احادیث صحیح و مضمون آن‌ها این است که نوشیدنی مست کننده مطلقاً حرام است و باید از آن اجتناب کرد. و الله دانایتر است.

انس احتمال یا تأویلی را که طحاوی به آن متمایل شده بود رد کرد، چنان که احمد بن حنبل نقل می‌کند: «عبدالله بن ادريس به ما حدیث گفت، گفت شنیدم مختار بن قُلْفُل می‌گفت: از انس پرسیدم، گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از نوشیدن در ظرف‌های قیراندود (مَزْفَت) نهی فرمود و فرمود: هر چیز مست کننده‌ای حرام است.

گفتم: راست گفتی، مسکر (مست کننده) حرام است، اما یک یا دو جرعه از آن همراه غذا چگونه؟ گفت: هر چیزی که مقدار زیاد آن مست می‌کند، مقدار کم آن نیز حرام است.»

این سند صحیح است و بر شرط مسلم (صحیح مسلم) است؛ و صحابی از دیگرانی که پس از او آمده‌اند، به مقصود رسول‌الله آگاه‌تر است. به همین دلیل عبدالله بن مبارک آن سخن را گفت (یعنی به همین دلیل به این قاعده استدلال کرد)، و از جمله‌ی مطلق «هر مسکر حرام است» برای اثبات حرمت هر آن چه موجب مستی شود - ولو آنکه مشروب هم



نباشد - استدلال کرد؛ که در این صورت، موادی مانند حشیش (حشیش، یا هر ماده‌ی گیاهی مخدر) و مانند آن نیز داخل در این حکم می‌شوند.

و نووی و دیگران تصریح کرده‌اند که حشیش، مسکر است. برخی دیگر نیز آن را «مخدر» (بی‌حس‌کننده) دانسته‌اند، اما این نظر نوعی انکار آشکار است، چرا که این ماده در تجربه‌ی عینی همان آثاری را پدید می‌آورد که شراب پدید می‌آورد: شادی‌آوری، سرمستی، وابستگی، و فرو رفتن در مصرف آن.

و حتی اگر هم بپذیریم که مسکر نیست، باز هم در سنن ابوداود، نهی آمده درباره‌ی هر چیزی که مسکر یا مقتر (سست‌کننده، بی‌حس‌کننده) باشد؛ و "مقتر" با حرف فاء است. والله أعلم^۱.

۵۵۸۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْبَتِّعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرِبُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ » .

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - درباره شراب عسل که مردم یمن از آن می نوشیدند، پرسیدند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر شرابی که انسان را مست کند، حرام است».

۵۵۸۷ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَتَّبِدُوا فِي الدُّبَاءِ ، وَلَا فِي الْمَرْفَتِ » . وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحَقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: شربت را در کدو و ظروف قیراندود شده نریزید». و ابوهریره حنتم و نقیر را نبیذ پوست می گردانید.

توضیح: گفته: (و از زهری) - این روایت نیز از طریق شعب ابی ذر نقل شده و با همان سند پیشین متصل است. طبرانی آن را در مسند الشامیین نقل کرده و آن را به‌تنهایی



از طریق ابی زرعۀ دمشقی از ابی الیمان - که شیخ بخاری است - روایت کرده است. همچنین ابونعیم در مستخرج خود آن را از طبرانی نقل کرده است.

گفته: (و ابوهریره حنتم و نقیر را نیز به آن دو (یعنی دباء و مزفت) ملحق می‌کرد): این جمله از زهری است، و در روایت شعیب از او به صورت مرسل آمده است. مسلم و نسائی نیز از طریق ابن عیینه از زهری از ابی سلمه از ابوهریره چنین روایت کرده اند: «در دباء و مزفت نباید نبیذ درست کنید؛ سپس ابوهریره می‌گوید: «و از حناتم نیز دوری کنید».

و در روایتی که سهیل بن ابی صالح از پدرش از ابوهریره نقل کرده، آمده است: «از مزفت و حنتم و نقیر نهی شد»؛ و ابن سعد از طریق محمد بن عمرو بن علقمه از ابی سلمه از ابوهریره نیز همین را آورده و در آن «دباء» را نیز افزوده است.

و توضیح این ظروف پیش‌تر در شرح حدیث وفد عبدالقیس در ابتدای کتاب ایمان بیان شده است.

مسلم نیز از طریق زاذان نقل کرده که گفت: «از ابن عمر درباره ظروف پرسیدم و گفتم: به زبان خودتان به ما بگویید و به زبان ما تفسیر کنید.

گفت: رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم از حنتمه (ظرف سفالی بزرگ)، الدباء (کدوی خشک شده)، النقیر (چوب نخل تراشیده‌شده) و المزفت (ظرف قیراندوده‌شده) نهی کرد.» ابوداود طیالسی، ابن ابی عاصم، و طبرانی نیز از حدیث ابی بکر چنین آورده‌اند: «از دباء، نقیر، حنتم و مزفت نهی شد.

اما دباء: ما قبیله‌ی ثقیف در طائف آن را برمی‌داشتیم، خوشه‌های انگور را در آن خرد می‌کردیم و آن را دفن می‌کردیم و می‌گذاشتیم تا شروع به جوشیدن کند و سپس به اصطلاح بمیرد (تخمیر کامل شود).

اما نقیر: اهل یمامه پایه‌ی نخل را می‌تراشیدند، رطب و بُسر (خرمای نارس) را در آن له می‌کردند و می‌گذاشتند تا بجوشد و به اصطلاح بمیرد.

اما حنتم: کوزه‌هایی بود که شراب در آن به ما می‌رسید.

و اما مزفت: همین ظروفی است که با قیر پوشانده شده است.»

بیان نسخ (نسخ‌شدن) نهی از این ظروف، پس از سه باب دیگر خواهد آمد، ان شاء الله.

یادآوری: مهلب گفته است: وجه آوردن حدیث انس درباره نهی از نبیذ در ظروف معین، در ضمن ترجمه‌ای مربوط به خمر حاصل از عسل، این است که عسل تا زمانی که



نیبذ از آن درست نشده باشد، مست کننده نیست؛ و تا پیش از این مرحله، حلال است. پس اشاره شده است به پرهیز از برخی ظروفِ نیبذ، چرا که موجب تسریع در فرایند مست کنندگی می شود.^۱

۵ - باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

باب: آنچه درباره شراب آمده که شراب آن است که عقل را بپوشاند

توضیح: گفته: (باب آن چه درباره ی اینکه «خمر چیزی است که عقل را بپوشاند» آمده است) و این جا آن را به «شراب» مقید کرده است، و این مورد اتفاق است، و این ایراد وارد نیست که چرا چیزهایی غیر از شراب که مسکر هستند در نظر گرفته نشده، چون بحث در این است که آیا آن چیز خمر نامیده می شود یا نه.^۲

۵۵۸۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ الثِّمَمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِثْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَالِثُ وَأَبْوَابُ مِنَ أَبْوَابِ الرَّبِّ . قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عُمَرَ هَشْيٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ . قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ . وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعَنْبِ الرَّبِيبِ .

معنی کلمات:

- العَنْبُ : انگور .
- التَّمْرُ : خرما .
- الْجَنْطَةُ : گندم .
- الشَّعِيرُ : جو .
- خَامَرَ : مختل کرد .
- وَدِدْتُ : دوست داشتم .

^۱ - همان.

^۲ - همان.



- الْجَدُّ : منظور مسالهی چگونگی میراث بردن پدر بزرگ (جد پدری) همراه با برادران تنی یا ناتنی پدری می باشد، که در آن بین فقهاء اختلاف وجود دارد، برخی جد را مانند پدر قرار داده و برادران را با وجود او از ارث محروم می کنند، و برخی دیگر برادران را با جد شریک می کنند .

- الْكَالَةُ : کسی که هنگام فوتش نه پدر دارد و نه فرزند .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: عمر - رضی الله عنه - بر بالای منبر رسول الله سخنرانی کرد، گفت: آیه تحریم شراب بر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نازل شده است، شراب از پنج چیز تهیه می شود: انگور، خرما، گندم، جو و عسل. شراب آن است که باعث از بین رفتن عقل باشد، من آرزو داشتم که رسول الله از ما جدا نمی شد تا سه موضوع را برای ما روشن می کرد، اول: مسئله ارث جد با برادر (آیا «جد» پدر بزرگ در مسئله ارث برادر را حجب می کند یا برادر او را حجب می نماید یا با هم شریک می شوند؟). دوم: مسئله کالاله در ارث (آیا کالاله میتی است که اولاد و پدر نداشته باشد؟ یا عموزاده های بعید است؟ یا مقصود چیز دیگری است؟). مسئله سوم: ربا الفضل است، (چون ربا النسیئه متفق علیه اصحاب است)».

۵۵۸۹ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْحُمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خُمُسَةِ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْثَمَرِ وَالْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ .

ترجمه: از ابن عمر روایت است که عمر گفت: شراب از پنج چیز ساخته می شد، از کشمش و خرما و گندم و جو و عسل.

توضیح: گفته: (احمد بن ابی رجاء برایم حدیث گفت) - او ابوولید هروی است و نام پدرش عبدالله بن ایوب است. یحیی، همان ابن سعید قطان است، و ابوحنیان، یحیی بن سعید تیمی است.

گفته: (از شعبی) در روایت ابن علیه از ابوحنیان آمده: «شعبی برای ما حدیث گفت» و این را نسائی نیز روایت کرده است.

گفته: (عمر خطبه خواند) در روایت ابن ادریس از ابوحنیان به سند خودش آمده: «شنیدم عمر خطبه می خواند». این در تفسیر نیز آمده و در آن افزوده شده: «ای مردم».



گفته: (گفت: همانا تحریم خمر نازل شده است) در روایت مسدد از قطان آمده: «اما بعد» و در ابتدای کتاب اشربه نیز آمده است، و در روایت بیهقی از مسدد، این طور آمده: «پس الله را ستود و ستایش کرد».

گفته: (تحریم خمر نازل شد، در حالی که از پنج چیز ساخته می‌شد) این جمله حالیه است؛ یعنی تحریم خمر در حالی نازل شد که خمر از پنج چیز ساخته می‌شد. همچنین ممکن است جمله استینافی یا معطوف بر ماقبل باشد. مراد این است که خمر از این موارد ساخته می‌شد، نه اینکه آن ساخت، مختص به زمان نزول حکم باشد. وجه اول قوی‌تر است، چون در روایت مسلم آمده: «آگاه باشید که خمر در روزی که تحریم آن نازل شد، از پنج چیز بود.» هرچند در پایان باب از طریق دیگری آمده است: «خمر از پنج چیز ساخته می‌شود.»

گفته: (از انگور ...) این حدیث را صاحبان مسانید و ابواب، در احادیث مرفوع (منتسب به پیامبر) ذکر کرده‌اند، چون به حکم مرفوع است. چرا که صحابی‌ای که شاهد نزول آیه بوده، خبر داده است از سبب نزول آن، و عمر این سخن را در حضور صحابه‌ی بزرگ و دیگران بر منبر ایراد کرده و کسی از آن‌ها آن را انکار نکرده است. و مراد عمر از نزول تحریم خمر، آیه‌ای است که در ابتدای کتاب اشربه آمده: «یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر...» تا پایان آیه از سوره مائده.

پس عمر خواست متوجه کند که مقصود از «الخمر» در این آیه، مخصوص چیزی که از انگور گرفته شده نیست، بلکه آنچه از غیر انگور هم تهیه شده باشد را در بر می‌گیرد. و این، مطابق با حدیث پیشین انس است، چرا که دلالت دارد صحابه از تحریم خمر، تحریم هر مسکری را فهمیده‌اند، چه از انگور باشد یا غیر آن.

و آنچه عمر گفته به روشنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز روایت شده است؛ چنان که اصحاب سنن اربعه و ابن حبان (در دو سند مختلف) از شعبی نقل کرده‌اند که نعمان بن بشیر گفت: شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمود: «خمر از عصیر، زیب، خرما، گندم، جو و ذرت است، و من شما را از هر مسکری نهی می‌کنم» لفظ ابوداود و ابن حبان همین است.

و در ادامه آمده که نعمان بن بشیر این سخن را در کوفه برای مردم خطبه خواند. ابوداود از طریق دیگری از شعبی از نعمان روایت کرده با این لفظ: «همانا از انگور خمر به دست می‌آید، و از خرما نیز خمر حاصل می‌شود، و از عسل نیز خمر است، و از گندم نیز خمر است، و از جو نیز خمر است.»



این روایت را نیز اصحاب سنن از همین طریق آورده‌اند؛ اما روایت پیشین شامل «زیب» (کشمش) بود نه «عسل».

احمد (بن حنبل) نیز از حدیث انس، با سندی صحیح، چنین روایت کرده: «خمر از انگور و خرما و عسل به‌دست می‌آید.» و نیز از حدیث انس با سندی صحیح روایت کرده: «خمر از انگور و خرما و عسل و گندم و جو و ذرت به‌دست می‌آید.»

ابویعلی نیز این روایت را از همین طریق نقل کرده با این عبارت: «خمر در روزی که تحریم شد، حرام اعلام شد، و آن عبارت بود از...» سپس آن مواد را ذکر کرده و «ذرت» را نیز به آن افزوده است.

خلعی در کتاب فوائد از طریق خَلاَد بن سائب از پدرش، این روایت مرفوع را مانند روایت دوم نقل کرده، ولی در آن به‌جای «جو»، «زیب» آمده است. سند آن قابل قبول است و با آنچه پیش‌تر در تفسیر آمده مطابقت دارد؛ از جمله روایت ابن عمر: «تحریم خمر نازل شد، در حالی که در مدینه در آن زمان پنج نوع نوشیدنی وجود داشت و هیچ‌کدام از آن‌ها شراب انگور نبود.»

گفته: (الذُّرَّة) یعنی ذرت، که با ضم «ذال» و تخفیف «راء» آمده و از غلات معروف است. و پیش‌تر در حدیث ابوموسی در باب قبلی ذکر شده بود.

گفته: (و خمر آن چیزی است که عقل را بیوشاند) یعنی آن را بیوشاند یا با آن درآمیزد، به گونه‌ای که آن را از حالت عادی‌اش خارج کند؛ و این تعبیر، مجاز تشبیهی است.

«عقل» ابزار تشخیص است، پس آنچه آن را بیوشاند یا تغییر دهد، حرام است، زیرا در آن صورت، ادراکی که الله از بندگان خواسته تا به‌وسیله‌ی آن به وظایف خود عمل کنند، از بین می‌رود.

کرمانی گفته: این تعریف، تعریف لغوی است؛ اما طبق عرف، خمر فقط به چیزی اطلاق می‌شود که از عصیر انگور تهیه شده باشد. ولی در این نظر، جای تأمل است؛ زیرا عمر در مقام تعریف لغوی نیست، بلکه در مقام بیان حکم شرعی است. پس گویی گفته است: خمر، همان چیزی است که شرعاً تحریم شده، و آن چیزی است که عقل را می‌پوشاند.



علاوه بر این، در میان اهل لغت نیز اختلافی در این زمینه وجود دارد، چنان که پیش‌تر گفته شد. و حتی اگر بپذیریم که خمر در زبان عرب، فقط به آنچه از انگور گرفته شده اطلاق می‌شود، باز هم اعتبار با حقیقت شرعی است.

و احادیث متعددی دلالت دارند که مسکّر به‌دست آمده از غیر انگور نیز «خمر» نامیده می‌شود، و حقیقت شرعی بر حقیقت لغوی مقدم است.

در صحیح مسلم از ابوهریره روایت شده که گفت: «شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: خمر از این دو درخت است: نخل و انگور.»

و بی‌هقی گفته: مقصود حصر در این دو نیست، زیرا در حدیث عمر و غیر او ثابت شده که خمر از غیر این دو نیز تهیه می‌شود.

بلکه مقصود اشاره به این است که در شرع، خمر منحصر به متخذ از انگور نیست. من (ابن حجر) می‌گویم: طحاوی این احادیث را متعارض پنداشته؛ مانند حدیث ابوهریره که می‌گوید خمر از دو چیز است، و در مقابل، حدیث عمر و موافقانش که می‌گویند خمر از چیزهای دیگر نیز ساخته می‌شود.

همچنین حدیث ابن عمر که می‌گوید: «تحریم خمر نازل شد، در حالی که در مدینه چیزی از آن وجود نداشت»؛ و حدیث انس که پیش‌تر ذکر شد و الفاظ گوناگونی دارد: از جمله «خمر تحریم شد در حالی که نوشیدنی آن‌ها «فضیخ» بود»؛ و در لفظی دیگر: «ما آن را در آن روز خمر می‌دانستیم»؛ و در لفظی دیگر: «خمر، روزی که تحریم شد، همان بسر (خرمای نارس) و تمر (خرما) بود.»

بنابراین، وقتی میان صحابه در این مسئله اختلاف وجود داشته است... و در حالی که می‌بینیم همه‌ی امت اتفاق دارند که اگر عصیر انگور بجوشد و کف ببندد، خمر است، و هر کسی آن را حلال بداند کافر شمرده می‌شود، این امر نشان می‌دهد که آنان به حدیث ابوهریره عمل نکرده‌اند.

زیرا اگر به آن عمل کرده بودند، می‌بایست هر کس نبیذ خرما را حلال بداند نیز کافر دانسته شود.

پس این نشان می‌دهد که فقط عصیر انگور داخل در تعریف خمر بوده است.



ولی از این که کسی که نبیذ خرما را حلال می‌داند تکفیر نمی‌شود، لازم نمی‌آید که آن را «خمر» ننامند، چراکه ممکن است دو چیز در نام مشترک باشند ولی در برخی اوصاف تفاوت داشته باشند.

همچنین او (طحاوی) خودش موافق است که حکم نبیذ مست‌کننده‌ی خرما همانند مقدار اندک شراب انگور در حرمت است. پس اختلاف باقی‌مانده تنها در لفظ و نام‌گذاری است، نه در حکم.

و می‌توان میان حدیث ابوهریره و سایر احادیث جمع کرد؛ به این صورت که حدیث ابوهریره ناظر به غالب موارد است؛ یعنی بیشترین خمر از انگور و خرما تهیه می‌شود. و حدیث عمر و دیگران ناظر به شمردن همه‌ی آن چیزهایی است که در آن زمان خمر از آن‌ها تهیه می‌شد.

اما سخن ابن عمر (که می‌گویند در مدینه چیزی از شراب انگور نبود)، ناظر است به اثبات این که خمر فقط از انگور نیست، زیرا وقتی تحریم نازل شد، آنچه در میان مخاطبان تحریم وجود داشت، فقط از غیر انگور بود. یا این که نیت او مبالغه بوده، یعنی خواسته است بگوید در مدینه انگور خیلی کم بوده است، تا حدی که نسبت به فراوانی انواع دیگر، وجودش ناچیز به حساب می‌آمد.

راغب در کتاب مفردات القرآن گفته: خمر را بدین سبب «خمر» نامیده‌اند که عقل را می‌پوشاند. برخی گفته‌اند: خمر اسم هر مسکری است؛ برخی دیگر گفته‌اند فقط به آنچه از انگور تهیه شده اطلاق می‌شود؛ برخی نیز آن را شامل انگور و خرما دانسته‌اند؛ و بعضی گفته‌اند فقط به نوع خام آن (یعنی نپخته و تخمیرنشده) اطلاق می‌شود.

و او (راغب) ترجیح داده که هر چیزی که عقل را می‌پوشاند، حقیقتاً «خمر» نامیده می‌شود.

ابونصر بن قشیری در تفسیرش نیز گفته: خمر بدین سبب خمر نامیده شده که یا عقل را می‌پوشاند، یا به سبب «اختمار» (تخمیر) آن است. و دیگران از اهل لغت مانند ابوحنیفه دینوری، ابونصر جوهری نیز همین را گفته‌اند.

و از ابن‌الأعرابی نقل شده که گفته: خمر بدین سبب نامیده شده که آن را رها می‌کنند تا تخمیر شود، و تخمیر یعنی تغییر بوی آن.

و گفته شده که علت نام‌گذاری خمر، همان «پوشاندن عقل» است.



بله، این سیده در المحکم تصریح کرده که «خمر» در حقیقت فقط برای عصیر انگور است، و آنچه از غیر آن تهیه می‌شود، فقط به مجاز خمر نامیده می‌شود.

و صاحب الفائق درباره حدیث «از غُبیراء پرهیزید، که آن خمر جهانیان است» گفته: غُبیراء نبیدی است که اهل حبشه از ذرت تهیه می‌کردند،

و به دلیل گرد و غباری که در آن است، «غُبیراء» نامیده شده. و درباره‌ی تعبیر «خمر جهانیان» گفته: یعنی مانند خمر همه‌ی جهانیان است، فرقی با آن ندارد.

و من (ابن حجر) می‌گویم: تأویل او به این معنا، ارجح از آن نیست که گفته شود مقصود آن است که این، خمر اصلی جهانیان است.

و صاحب الهدایه از علمای حنفی گفته: خمر نزد ما چیزی است که از عصیر انگور استخراج شود، زمانی که بجوشد. و این همان معنایی است که نزد اهل لغت و اهل علم مشهور است.

او گفته: و گفته شده که خمر اسم هر مسکری است، به دلیل حدیث «هر مسکر، خمر است» و نیز «خمر از این دو درخت است» و به این دلیل که خمر عقل را می‌پوشاند، و این ویژگی در همه‌ی مسکرات هست.

اما ما (حنفیان) می‌گوییم که اهل لغت به اتفاق، خمر را مخصوص عصیر انگور می‌دانند، و به همین دلیل در استعمال آن نیز شهرت یافته است. و چون تحریم خمر قطعی است و تحریم دیگر مسکرات ظنی است، پس خمر را تنها به آنچه از انگور تهیه شده اختصاص می‌دهیم.

و گفته: علت نام‌گذاری آن به خمر، به دلیل تخمیر آن است، نه به سبب پوشاندن عقل. و این با خاص بودن اسم مخالفتی ندارد، چنان‌که واژه‌ی نجم از «ظههور» مشتق شده، ولی فقط به ثریا اطلاق می‌شود.

پاسخ به استدلال نخست آن است که از برخی اهل لغت نقل شده که غیر انگور نیز «خمر» نامیده می‌شود.

خطابی گفته: برخی ادعا کرده‌اند که عرب‌ها خمر را فقط برای شراب انگور به کار می‌برند؛ به آن‌ها گفته می‌شود: صحابه‌ای که غیر انگور را هم خمر نامیدند، از فصاحتی عرب بودند، و اگر این اسم صحیح نبود، آن را به کار نمی‌بردند.



ابن عبدالبر گفته: کوفیان گفتند خمر همان است که از انگور فشرده شود، به استناد آیه: (أعصر خمرًا)، ولی او گفته: این دلالتی بر انحصار ندارد.

اهل مدینه، همه‌ی حجازیان، و همه‌ی اهل حدیث گفته‌اند: هر چیز مست‌کننده‌ای، خمر است و حکم آن، حکم شراب انگور است.

یکی از دلایل ایشان آن است که وقتی آیه‌ی تحریم خمر نازل شد، صحابه که اهل زبان عرب بودند، فهمیدند که هر چیزی که خمر نامیده می‌شود در حکم تحریم داخل است، پس آنچه از خرما و رطب گرفته بودند را ریختند، و آن را به شراب انگور محدود نساختند. و اگر هم بپذیریم که این نام‌گذاری لغوی بوده، در صورتی که شرع، هر مسکری را «خمر» بنامد، این می‌شود حقیقت شرعی که بر حقیقت لغوی مقدم است.

و اما درباره‌ی تفاوت در شدت حرمت میان این مسکرات، باید گفت که اشتراک در حکم، مانع اشتراک در نام نیست؛ مثلاً «زنا» به کسی گفته می‌شود که زن بیگانه را وطی کرده، یا زن همسایه‌اش را، یا محارمش را - که هرکدام شدت بیشتری دارد - ولی همه با این نام خوانده می‌شوند.

و نیز، احکام فرعی نیاز به دلیل قطعی ندارند؛ پس این که تحریم خمر انگور قطعی است ولی تحریم مسکرات دیگر قطعی نیست، دلیل نمی‌شود که حرام نباشند، بلکه اگر تحریمشان با دلیل ظنی ثابت شود، باز هم حرام‌اند. و نیز نام‌گذاری آن‌ها به خمر جایز است. والله أعلم.

درباره موضوع سوم (در بحث خمر): اثبات نقل (روایت) از داناترین مردم به زبان عربی در مورد چیزی که خودش آن را نفی کرده، چگونه ممکن است؟ چگونه می‌توان پذیرفت که کسی بگوید: «خمر چیزی نیست که عقل را مخمور کند»، در حالی که عمر در حضور صحابه گفت: «الخمر ما خامر العقل» (خمر چیزی است که عقل را مخمور می‌سازد). گویا این شخص بر ادعای اجماع اهل زبان تکیه کرده و سخن عمر را مجاز دانسته است. اما اهل زبان در علت نام‌گذاری «خمر» اختلاف دارند: ابوبکر بن انباری گفته است: به آن «خمر» گفته‌اند چون با عقل درآمیزد (یعنی آن را درهم می‌آمیزد). مانند اینکه گفته می‌شود: «خامره الداء» یعنی بیماری با او درآمیخت.

گفته شده: چون خمر عقل را می‌پوشاند، به آن «خمر» گفته‌اند. مانند حدیث «خمرًا نیتکم» (ظرف‌های خود را بپوشانید). از همین ریشه است «خمار» که زن با آن صورت خود



را می پوشاند. این معنا خاص تر از معنای اول است، زیرا آمیختگی الزاماً به معنای پوشاندن نیست.

و گفته شده: «خمر» نامیده شده چون آن را می پوشانند تا برسد و آماده شود؛ مانند خمیر که می گویند «خمرت العجین» یعنی آن را گذاشتم تا برسد. همچنین در مورد فکر می گویند: «خمرت الرأی» یعنی گذاشتم تا پخته و روشن شود.

همچنین گفته شده: چون آن را می پوشانند تا بجوشد، به آن «خمر» گفته اند. چنان که در حدیث مختار بن فلفل آمده: «از انس پرسیدم: آیا خمر فقط از انگور است یا چیز دیگر هم شامل می شود؟ گفت: هر چیزی که مخمر شده باشد، خمر است.» ابن ابی شیبہ آن را با سند صحیح نقل کرده است. هیچ مانعی برای درستی تمام این اقوال وجود ندارد، چرا که از اهل زبان و آگاهان به لغت نقل شده اند.

ابن عبدالبر می گوید: همه ی این معانی در مورد خمر وجود دارد؛ چون گذاشته می شود تا برسد، و زمانی که نوشیده شود، با عقل درمی آمیزد و آن را می پوشاند.

قرطبی گفته است: احادیث نقل شده از انس و دیگران، با اینکه صحیح و فراوان اند، مذهب کوفیان را باطل می کند. آنان گفته اند خمر فقط چیزی است که از انگور گرفته شود و چیزی که از غیر انگور باشد، خمر نیست و نام خمر بر آن صدق نمی کند. این قول مخالف با زبان عرب و سنت صحیح و روش صحابه است؛ زیرا وقتی آیه تحریم خمر نازل شد، آنان فهمیدند که تمام مسکرات (مست کننده ها) تحریم شده اند، و بین شراب انگور و سایر انواع تفاوتی قائل نشدند. بلکه همه را مساوی دانستند و هر چیزی را که نوع آن مست کننده بود، حرام دانستند و در این امر درنگ نکردند و سؤال نکردند. هیچ ابهامی برایشان نبود، بلکه فوراً به نابود کردن آنچه از غیر انگور بود، اقدام کردند، و آن ها همان اهل زبان اند که قرآن به زبان آن ها نازل شده.

اگر در ذهن شان تردیدی وجود داشت، از ریختن آن خودداری می کردند تا روشن شود. اما وقتی چنین نکردند و بلافاصله آن را نابود کردند، معلوم شد که آنان تحریم را به صورت نص (صریح) فهمیدند. پس کسی که قائل به تفاوت باشد، راهی غیر از راه آنان می رود. افزون بر این، خطبه ی عمر نیز با همین معنا هماهنگ است؛ و او کسی است که الله حق را بر زبان و قلبش قرار داده بود، و صحابه و دیگران سخنان او را شنیدند و از هیچ کس انکار آن نقل نشده است.



پس زمانی که ثابت شد همه‌ی آن‌ها «خمر» نامیده می‌شوند، لازم می‌شود که اندک و بسیار آن حرام باشد، و احادیث صحیح نیز بر این دلالت دارند.

سپس آن احادیث را ذکر کرده و گفته است: اما احادیثی که مخالفان به آن استناد کرده اند، چیزی از آن‌ها صحیح نیست؛ چنان که عبدالله بن مبارک و احمد و دیگران گفته‌اند. و اگر فرضاً چیزی از آن‌ها صحیح باشد، مربوط به نقیع زیب یا تمر است، پیش از آنکه به مرحله مست‌کنندگی برسد، تا بین احادیث جمع شود.

من می‌گویم: چیزی شبیه آن نیز از پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شده، همان‌طور که در باب نقیع تمر خواهد آمد. و در حلیت، فرقی بین آن و عصاره‌ی انگور در ابتدای فشار دادن نیست؛ بلکه اختلاف در این است که اگر این دو شدید شوند (یعنی مست‌کننده شوند) آیا حکم متفاوتی دارند یا نه؟

برخی از شافعیان با کوفیان موافقت کرده‌اند که اسم خمر فقط به چیزی که از انگور تهیه شده اطلاق می‌شود، ولی در حکم با آن‌ها اختلاف کرده‌اند؛ آنان می‌گویند: مقدار اندک چیزی که مقدار زیادش مست‌کننده است، از هر نوع نوشیدنی، حرام است. رافعی گفته: بیشتر شافعیان معتقدند خمر به‌طور حقیقی بر شراب انگور و به‌طور مجازی بر غیر آن اطلاق می‌شود. اما ابن الرفعه با این نظر مخالفت کرده و از مزنی، ابن ابی‌هریره و بیشتر اصحاب نقل کرده که همه این‌ها «خمر» به معنای حقیقی هستند.

او گفته: قاضیان ابوالطیب و رویانی نیز همین نظر را از بیشتر اصحاب نقل کرده‌اند. ابن الرفعه اشاره کرده که نقلی که الرافعی به بیشتر اصحاب نسبت داده، فقط در سخن خود او آمده و کسی دیگر آن را نقل نکرده است. نووی نیز در "روضة الطالبین" آن را رد نکرده ولی در "تهذیب الأسماء" با آن مخالفت کرده، هرچند در شرح صحیح مسلم با آن هم‌نظر است. ابن منذر نیز از شافعی نقل کرده: که عمر، علی، سعید، ابن عمر، ابوموسی، ابوهریره، ابن عباس، عایشه، و از تابعین: سعید بن مسیب، عروه، حسن بصری، سعید بن جبیر و دیگران، و نیز مالک، اوزاعی، ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق و اکثر محدثان گفته‌اند: خمر هم از انگور و هم از غیر انگور است.

می‌توان این را چنین جمع کرد: کسانی که به غیر انگور «خمر» گفته‌اند، منظورشان حقیقت شرعی بوده، و کسانی که آن را نفی کرده‌اند، منظورشان حقیقت لغوی بوده است.



ابن عبدالبر در پاسخ گفته: حکم فقط به حقیقت شرعی تعلق می‌گیرد نه به حقیقت لغوی، والله اعلم.

و در باب "نزول تحریم خمر که از بُسر (خرمای نارس) تهیه می‌شد" گفته‌ام که اگر کسی بگوید: خمر فقط از انگور است و در غیر آن مجاز است، باید بپذیرد که لفظ واحد را هم برای حقیقت به کار ببرد و هم برای مجاز؛ چرا که صحابه وقتی تحریم خمر را شنیدند، هر چیزی که بر آن نام خمر اطلاق می‌شد - چه به صورت حقیقی و چه مجازی - نابود کردند. و اگر این را جایز ندانند، پس همه‌ی آن‌ها خمر حقیقی‌اند، و گریزی از این نیست. و اگر بپذیریم که خمر فقط برای آب انگور حقیقت دارد، این فقط از نظر زبان‌شناسی است؛ اما از نظر شرعی، همه‌ی مسکرات خمر واقعی هستند، به دلیل حدیث: «هر مست‌کننده‌ای، خمر است»؛ پس هر چیزی که مست‌کننده باشد، خمر است، و هر خمری چه اندک و چه زیاد، حرام است. و این مخالف قول کوفیان است، و توفیق با الله است.

در جمله‌ی: «وثلاث»، منظور سه چیز یا سه حکم است.

در جمله‌ی: «وددت»، یعنی آرزو داشتم. این آرزو از آن جهت بود که دور از خطای اجتهادی باشد، چون اگر نصی وجود داشته باشد، عمل به آن، به معنای درست و صحیح بودن کامل است، و دیگر خطر خطا وجود ندارد، حتی اگر بر خطای اجتهادی پاداشی هم باشد.

در جمله‌ی: «لم یفارقنا حتی یعهد إلینا عهداً»، در روایت مسلم آمده: «عهداً ینتهی إلیه»؛ یعنی پیامبر در این مسائل نصی از خود به جای نگذاشت، ولی درباره‌ی خمر آن قدر نص داشت که دیگر نیازی به چیز دیگری نبود، و لذا عمر با اطمینان در این باره خطبه خواند. در جمله‌ی: «الجد و الکلاله و أبواب من أبواب الربا»، مقصود از «جد» مقدار ارث اوست، که صحابه در این مورد اختلافات زیادی داشتند. در کتاب فرائض خواهد آمد که عمر در این مورد چند حکم متفاوت صادر کرده است.

«کلاله» نیز در همان کتاب توضیح داده خواهد شد.

درباره‌ی ربا، احتمالاً منظور «ربای فضل» است؛ چون درباره‌ی «ربای نسیئه»، صحابه همگی اتفاق نظر داشتند. گفتار عمر نشان می‌دهد که او در برخی از ابواب ربا نصی از پیامبر



داشت ولی در برخی دیگر نداشت، لذا آرزو داشت که درباره‌ی همه‌ی آن‌ها نصی وجود می‌داشت.

در جمله‌ی: «قلت یا أبا عمرو»، گوینده ابوحیان تیمی است، و ابوعمر و کنیه‌ی عامر شعبی است.

در جمله‌ی: «فشیء یصنع بالسند من الأرز»، اسماعیلی در روایتش افزوده: «به آن سادیه گفته می‌شود؛ نادان را صدا می‌زنند و اگر جرعه‌ای از آن بنوشد، بی‌هوش می‌شود.»
می‌گوییم: این نام (سادیه) را در کتاب «النهاية» و «صحاح الجوهری» نیافتیم، و هنوز دقیق آن را نمی‌دانیم. احتمال دارد واژه‌ای فارسی باشد. اگر عربی باشد، ممکن است واژه «شاذبه» (با شین و ذال معجم و باء) باشد. در «الصحاح» آمده: «الشاذب» یعنی کسی که از وطن خود دور شده، و شاید «شاذبه» مؤنث آن باشد، و چون خمر با عقل درآمیزد و عقل را از جایگاه خود دور می‌کند، به آن این نام داده‌اند.

در جمله‌ی: «ذاک لم یکن علی عهد النبى ﷺ»، یعنی تهیه خمر از برنج در زمان پیامبر نبوده است.

در روایت اسماعیلی آمده است: «این (حکم) در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، و اگر بود، قطعاً نهی می‌کرد. نمی‌بینی که ایشان همه نوشیدنی‌ها را شامل کرد و فرمود: «خمر، چیزی است که عقل را پوشش دهد (مست کند).»»

اسماعیلی گفت: این جمله‌ی آخر دلالت دارد بر اینکه این سخن: «الخمر ما خامر العقل» از سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم است.

خطابی گفت: عمر بن خطاب آن پنج نوع نوشیدنی را نام برد چون در زمان او نام‌هایشان مشهور بود، و همه‌ی آن‌ها به طور فراگیر در مدینه یافت نمی‌شدند؛ مثلاً گندم در مدینه کمیاب بود، و عسل حتی کمیاب‌تر. پس عمر چیزی را که در مدینه شناخته‌شده بود، نام برد و هر چیزی را که همانند آن‌ها باشد و از برنج یا غیره تهیه شود، اگر مست‌کننده باشد، خمر شمرده است.

این خود دلیلی است بر جواز نام‌گذاری (چیزی) به‌وسیله‌ی قیاس و اخذ آن از راه اشتقاق. ابن عربی این را رد کرد در پاسخ به کسی که می‌گفت: مراد از سخن پیامبر «هر مست کننده‌ای خمر است» یعنی مانند خمر است، زیرا حذف «مثل» در چنین مواردی شایع و شنیده شده است. او گفت: اصل، عدم تقدیر (یعنی فرض چیزی در جمله) است و به تقدیر



روی نمی‌آوریم مگر در صورت نیاز. اگر گفته شود: به آن نیاز داریم چون پیامبر برای بیان نام‌ها مبعوث نشده بود، می‌گوییم: بلکه بیان نام‌ها هم بخشی از احکام است برای کسی که آن‌ها را نمی‌داند، به‌ویژه برای اینکه وابستگی و تعلق خاطر به آن‌ها قطع شود.

او گفت: همچنین اگر «فصیح» (نوعی شراب) خمر نبود و منادی اعلام می‌کرد که خمر حرام است، مردم فوراً آن را نمی‌ریختند و نمی‌فهمیدند که این نیز مشمول عنوان خمر است، با اینکه آنان عرب‌های فصیح زبان بودند. اگر گفته شود: این نام‌گذاری از راه قیاس است، پاسخ این است که این در واقع اثبات یک واژه از زبان اهل آن است؛ چون صحابه عرب‌های فصیح بودند و از شریعت همان چیزی را فهمیدند که از زبان عربی و از زبان همان را که از شریعت می‌فهمیدند.

ابن حزم گفت: بعضی از کوفیان به حدیثی استدلال کردند که عبدالرزاق از ابن عمر با سند خوب نقل کرده است که گفت: «اما خمر، حرام است و راهی به‌سوی آن نیست، و اما سایر نوشیدنی‌ها، هر مست‌کننده‌ای حرام است.»

و پاسخ آن این است که از ابن عمر روایت شده است که گفت: «هر مست‌کننده‌ای خمر است.» پس نام‌گذاری خمر بر چیزی که از انگور تهیه شده، باعث انحصار اسم خمر در آن نمی‌شود. همچنین به حدیث دیگری از ابن عمر استدلال کردند که گفت: «خمر حرام شد، در حالی که در مدینه از آن چیزی نبود.» مرادش خمر تهیه‌شده از انگور است، نه اینکه غیر آن خمر نامیده نشود، چنان‌که در حدیث دیگرش آمده: «تحریم خمر نازل شد، در حالی که در مدینه پنج نوع نوشیدنی بود که همه را خمر می‌نامیدند، ولی هیچ‌کدام از آن‌ها خمر انگور نبود.»

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌گوید: از فوائد این حدیث: علاوه بر مطالب پیش گفته:

■ اعلام احکام از منبر برای شهرت آن‌ها میان شنوندگان، استفاده از عبارت «اما بعد»، هشدار دادن با نداء، اشاره به شرافت و ارزش عقل، آرزوی خیر، آرزوی تبیین احکام و حذف نکردن موارد، از جمله فوائد آن است.

حجاج همان ابن منهال است و حماد، ابن سلمه.



عبارت «عن أبی حیان مکان العنب الزیّب» به این معناست که حماد بن سلمه این حدیث را از ابی حیان نقل کرده، و به جای «انگور»، «کشمش» را ذکر کرده است. این روایت توسط علی بن عبدالعزیز بغوی در مسند خود از حجاج بن منهال چنین آورده شده، ولی در آن سوال پایانی ابی حیان و پاسخ شعبی ذکر نشده، و ابن ابی خيثمه هم همین روایت را از موسی بن اسماعیل از حماد بن سلمه آورده است.

در صحیح مسلم نیز همین روایت از علی بن مسهر و عیسی بن یونس از ابو حیان آمده که به جای انگور، کشمش ذکر شده، همان طور که حماد بن سلمه گفته است. بیهقی نیز گفته: ثوری هم این روایت را از ابو حیان چنین نقل کرده. همچنین نسائی نیز آن را از طریق محمد بن قیس از شعبی نقل کرده است. والله اعلم.^۱

۶ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيَسْمِيهِ بغير اسمِه

باب: آنچه در مورد کسی آمده که شراب را حلال می‌پندارد و آنرا به غیر اسم آن می

نامد

توضیح: در باب کسی که خمر را حلال بشمارد و آن را به نام دیگری بخواند، کرمانی گفت: این باب از جهت نوع نوشیدنی ذکر شده، و گرنه خمر به طور سماعی مؤنث است. گفتم: بلکه در برخی زبان‌ها به صورت مذکر نیز آمده است. کرمانی گفت: در برخی روایت‌ها آمده که آن را به نام دیگری می‌نامند.

ابن تین از داوودی نقل کرده: گویا منظور از «امت»، کسانی هستند که به ظاهر به پیامبر نسبت دارند ولی آنچه بر آنان حرام است را حلال می‌شمارند؛ پس اگر آن را آشکار کنند، کافرنده، و اگر پنهان کنند، منافق‌اند، و اگر آشکارا محرمات را مرتکب شوند و آن را سبک بشمارند، نزدیک به کفرند هرچند نام مسلمان بر خود دارند، زیرا الله کسی را که رحمتش بر او است، در آخرت عذاب نمی‌کند.

ابن المنیر گفت: عنوان این باب با حدیث مطابقت دارد جز در جمله «و آن را به نام دیگری می‌خواند»، و گویا با جمله «از امت من» استدلال کرده است؛ چراکه کسی که از

^۱ - همان.



امت محمدی است، بعید است خمر را بدون تأویل حلال بشمارد، و اگر عناد و لجاجت باشد، از امت بیرون است، زیرا حرمت خمر از ضروریات دین است.

او افزود: اگرچه در حدیثی دیگر تصریح به مقصود عنوان آمده، اما با شرط بخاری سازگار نبود، لذا به اشاره‌ای که در این روایت هست اکتفا شد.

حدیثی که اشاره شد: ابو داود از طریق مالک بن ابی مریم از ابو مالک اشعری از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده که فرمود: «گروهی از مردم خمر می‌نوشتند و آن را به نامی دیگر می‌خوانند»، و ابن حبان آن را صحیح دانسته است. و شواهد بسیار دارد: ابن ماجه از ابن محیرز از ثابت بن سیمط از عباد بن صامت، و احمد با لفظ: «گروهی از امت من خمر را حلال می‌شمارند.»

در نسائی روایت دیگری از ابن محیرز آمده که «از مردی از صحابه» نقل شده است. ابن ماجه از خالد بن معدان از ابو امامه آورده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «روزگار نمی‌گذرد مگر اینکه گروهی از امت من خمر را می‌نوشتند و آن را به نام دیگری می‌خوانند.»

و دارمی از قاسم از عایشه نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اولین چیزی که اسلام را واژگون می‌کند همان‌طور که ظرف واژگون می‌شود، واژگون شدن حکم خمر است.»

پرسیدند چگونه؟ فرمود: «آن را به نام دیگری می‌خوانند و حلال می‌شمارند.» ابن ابی عاصم نیز از عایشه و ابن وهب از سعید بن ابی هلال از محمد بن عبدالله روایت کرده اند که ابو مسلم خولانی به دیدار عایشه رفت و از سرما در شام پرسید. او گفت: ای مادر مؤمنان! مردم شام نوشیدنی‌ای دارند که آن را «الطلاء» می‌نامند. عایشه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم راست گفت، من خود از او شنیدم که فرمود: «گروهی از امت من خمر می‌نوشتند و آن را به نام دیگری می‌خوانند.» و بیهقی آن را نیز نقل کرده است.

ابو عییند گفت: در مورد خمر، آثار زیادی با نام‌های گوناگون آمده است. از جمله: «سُکَر» به فتح دو حرف، که عصاره خرماست وقتی بدون پختن جوشانده شود؛ «جُعَه» نوشیدنی جو؛ و «سِکِرَه» که خمر حبشه از ذرت است. او گفت: همه این نوشیدنی‌ها به نظر من کنایه از خمرند و مشمول حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم اند که فرمود: «خمر می‌نوشتند و آن را به نامی دیگر می‌نامند.»



و این سخن عمر که گفت: «الخمر ما خامر العقل»، مؤید آن است.^۱

۵۵۹۰ - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ - الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمْعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَغْنَى الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا . فَيُبَيِّثُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ ، وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

معنی کلمات:

- الحِر: فرج.
- المعازف: آلات لهو و لعب.
- علم: کوه یا قلعه ای آن.
- یروح: از روح، برگشتن به هنگام غروب به منزل.
- سارحه: گوسفند.
- فیبیهم: شب هنگام آنان را نابود می کند.
- ویضع العلم: کوه را بر آنان می کوبد.

ترجمه: ابوعامر اشعری - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «در میان امت من افرادی پیدا خواهند شد که زنا، ابریشم، شراب و آلات موسیقی را حلال می دانند. همچنین افرادی خواهند آمد که در قلّه کوه ها زندگی می کنند و هنگام شام که چوپان، گوسفندان آنها را به خانه می آورد، اگر مسکینی نزد آنان بیاید و از آنان، چیزی بخواهد، می گویند: فردا بیا. اما شب هنگام، الله آنها را هلاک می کند و کوه را بالای آنان، می اندازد. و گروهی دیگر را مسخ می کند و تا روز قیامت، به خوک و میمون، تبدیل می نماید».



توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «و هشام بن عمار گفت: صدقه بن خالد به ما حدیث کرد.» این عبارت در همه نسخه‌های صحیح بخاری از همه روایات وجود دارد، اگرچه در اسناد روایت‌ها تنوع هست، مانند روایت نسفی و حماد بن شاکر.

زرکشی در توضیح خود تعجب کرد و گفت: بیشتر راویان این حدیث را در بخاری به صورت معلق نقل کرده‌اند، اما ابو ذر این حدیث را از شیوخ خود با اسناد کامل روایت کرده و گفته است: «بخاری گفت: حسین بن ادریس به ما حدیث کرد، او گفت: هشام بن عمار به ما حدیث کرد.» پس طبق این روایت، حدیث صحیح است بر اساس شرط بخاری.

با این بیان، پاسخ به ادعای ابن حزم درباره انقطاع سند داده می‌شود. این گفته اشتباه است و ناشی از عدم دقت است، زیرا کسی که می‌گوید «حدثنا الحسين بن إدريس» همان عباس بن الفضل، شیخ ابو ذر است نه خود بخاری. حسین بن ادریس، با فتح حرف اول و تشدید راء، همان هروی معروف به «خرم» است و او از راویان پرکار است.

آنچه در روایت ابو ذر اتفاق افتاده، این است که او این حدیث را مستقیماً از روایت خود بدون واسطه بخاری به هشام استخراج کرده است؛ این روش معمول حفاظ است که اگر حدیثی در سلسله روایات کتابشان نقص یا انقطاعی داشت ولی در طریق دیگر سالم بود، روایت سالم را به جای روایت ناقص می‌آوردند.

ابو ذر به همین ترتیب حدیث را از سه تن از شیوخ خود از الفربری از بخاری روایت کرده که گفته است «و قال هشام بن عمار»، و پس از پایان متن گفت: «حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروی حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به.»

ادعای ابن حزم که اشاره کرده بود، قبلاً ابن الصلاح آن را در کتاب «علوم الحدیث» پاسخ داده است، گفته که تعلیق در برخی احادیث صحیح بخاری قطع اسناد نیست بلکه شبیه انقطاع است و این حکم شامل حدیث صحیح نمی‌شود.

ابن الصلاح همچنین به ردّ ادعای ابن حزم درباره حدیث «أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف» پرداخته و گفته که این حدیث صحیح و متصل به شرط صحیح است.

بخاری ممکن است در برخی موارد چنین تعلیق‌هایی بکند برای اینکه این حدیث را در جای دیگر هم به صورت متصل آورده است، یا دلایل دیگری که باعث نمی‌شود سند قطع شود.



ابن حزم در کتاب «المحلی» گفته است که ارتباط میان بخاری و صدقه بن خالد متصل نیست. ابن الصلاح نیز در جایی گفته که وقتی بخاری می‌گوید «قال فلان» و شیخی را از شیوخ خود نام می‌برد، این نوعی روایت معننه است. برخی از حفاظ گفته‌اند این کار به خاطر یادآوری از شیخ است و برخی گفته‌اند به خاطر نحوه روایت.

اما شیخ حافظ ابو الفضل گفته است که در صحیح بخاری احادیثی هست که بخاری از شیوخش با عبارت «قال فلان» روایت کرده و آن را در جای دیگری با واسطه کامل آورده است.

من می‌گویم بخاری احادیث را به چند صورت روایت کرده است: برخی را با ذکر شنوایی مستقیم از شیوخش، چه در خود صحیح و چه خارج از آن، که ممکن است برای جلوگیری از تکرار زیاد در چند باب باشد. برخی را با واسطه روایت کرده که دلیلش همان است. برخی را فقط در یک جا آورده که ممکن است به دلیل ضعف سند یا توقف روایت باشد. در اینجا (حدیث مورد نظر) هشام در نام صحابی دچار تردید شده که از طریق دیگر ثابت شده است این حدیث از عبد الرحمن بن غنم از ابو مالک است.

نکته اینکه ادعای اینکه بخاری این حدیث را بدون واسطه از هشام شنیده است بی‌اساس است؛ زیرا بخاری فقط به آنچه قابل قبول باشد اکتفا می‌کند.

ابن الصلاح گفته که «قال فلان» حکم اسناد معنعن را دارد که عَنْ عَنَنْه (قطع شدن) نیست، و بخاری مدلس نیست؛ پس این روایت متصل است. ابن منده نیز موافق است و گفته بخاری این گونه عبارت‌ها را با قصد تدلیس آورده اما هیچگاه تدلیس نکرده است. در واقع منظور ابن منده این است که این نوع روایت، شکل تدلیس دارد چون بین بخاری و راوی واسطه هست اما تدلیس واقعی نیست. شیخ خطیب گفته که عبارت «قال» نباید به معنای شنیدن از راوی قبلی گرفته شود مگر در مواردی که عادت راوی چنین باشد، مثلاً حجاج بن محمد الأعمور که معروف بود در موارد شنوایی از «قال» استفاده می‌کرد.

برای این دلیل، این روایت‌ها که بخاری با عبارت «قال» روایت کرده، صحیح است حتی اگر بخاری از آن شیخ به طور مستقیم شنیده باشد؛ به شرطی که روایت کامل از سوی دیگر باشد.



به همین دلیل، من در ابتدا به این نوع روایت‌ها توجه کردم و کتاب «تعليق التعليق» را نوشتم.

شیخ ما در شرح ترمذی گفته که حدیث هشام بن عمار به صورت متصل در «مستخرج الاسماعیلی» آمده است که: «حسن بن سفیان گفت: هشام بن عمار به ما حدیث کرد». همچنین طبرانی در «مسند الشامیین» از محمد بن یزید بن عبدالصمد نقل کرده که هشام بن عمار گفته است. ابوداود در سنن خود از عبدالوهاب بن نجده، بشر بن بکر، عبد الرحمن بن یزید بن جابر روایت کرده است. دو نکته قابل توجه است:

اول اینکه طبرانی این حدیث را در «المعجم الكبير» از موسی بن سهل الجونی و جعفر بن محمد الفریابی هر دو از هشام نقل کرده است. دوم اینکه ابو نعیم نیز این حدیث را در مستخرجه از روایت عبدان بن محمد المروزی و ابو بکر الباغندی هر دو از هشام آورده است.

ابن حبان نیز آن را در صحیح خود از حسین بن عبدالله القطان از هشام آورده است. و اما اینکه گفته شده ابوداود آن را به گونه‌ای نقل کرده که گویی عبارت مناقشه‌برانگیز «المعازف» (آلات موسیقی) در روایت ابوداود آمده، درست نیست. چون لفظ ابوداود در سندی که ذکر شده چنین است: «حدثنا عطية بن قيس، سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري يقول: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبتني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر...» و سپس گفته است کسانی را که حرام‌ها را حلال می‌دانند به میمون و خوک تبدیل خواهند کرد.

اسماعیلی این حدیث را از همین طریق از دحیم بن بشر بن بکر با این سند نقل کرده است که گفته: «يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». و گفته شده: «صدقه بن خالد» دمشقی، از موالی آل ابی سفیان است و در بخاری جز این حدیث و حدیث دیگر در مناقب ابوبکر روایت دیگری ندارد.

او از هشام بن عمار و زید بن واقد حدیث نقل کرده و همه او را مورد اعتماد می‌دانند. عبدالله بن احمد از پدرش گفته است صدقه ثقه است و از ولید بن مسلم هم قابل اعتمادتر است.



و شیخ ما، ابن الملقن، که پیروی از دیگران بود، گفت: «کاش ابن حزم حدیث صدقه را به عنوان سند بالا می برد، زیرا ابن جنید از یحیی بن معین روایت کرده که گفت: «او (صدقه بن خالد) چیزی نیست»، و مروزی نیز از احمد روایت کرده که گفته: «این (حدیث) صحیح نیست و مورد قبول نیست.»

اما این چیزی که شیخ گفته اشتباه است، زیرا یحیی و احمد این سخن را درباره صدقه بن عبدالله السمین گفته اند که قدیمی تر از صدقه بن خالد است و در دمشق بوده و از برخی از اساتیدش مانند زید بن واقد روایت می شده. اما درباره صدقه بن خالد، همانطور که گفته شد، قول احمد درباره او قبلاً ذکر شده است. همچنین از ابن معین نقل شده که گفته: «صدقه بن خالد نزد ابومسهر محبوب تر از الولید بن مسلم بود و او نزد من از یحیی بن حمزه محبوب تر است.»

معاویه بن صالح نیز از ابن معین نقل کرده که صدقه بن خالد مورد اعتماد است، و صدقه بن خالد تنها نیست بلکه به اصل او عبد الرحمن بن یزید بن جابر پیروی کرده است، همانطور که پیش تر گفته شد.

در جمله «حدثنا عطیه بن قیس» منظور عطیه بن قیس است که یک تابعی شام بوده و قوتش توسط ابوحاتم و دیگران تأیید شده، و در سال ۱۱۰ هجری درگذشته است. او در صحیح بخاری و شاگردش جز همین حدیث چیزی ندارد و تمام سندهایش شامیه است.

در جمله «عبد الرحمن بن غنم» - با فتح معجمه و سکون نون - او پسر کرب بن هانی است و درباره مصاحبتش اختلاف است. ابن سعد گفته پدر او از کسانی بود که همراه ابو موسی صحابه پیامبر شدند. ابن یونس گفته عبد الرحمن همراه پدرش هنگام آمدن بود، اما ابو زرعه الدمشقی و برخی دیگر از حفاظ شام گفته اند او پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیده ولی ملاقات نکرده، و ححیم را مقدم بر صناحه دانسته اند. ابن سعد هم گفته عمر او را برای فقه دادن به اهل شام فرستاد و او را وثیق دانسته اند. او در سال ۷۸ هجری درگذشت.

در سند اسماعیلی از اضافه عطیه بن قیس آمده: «ربیعہ الجرشى در میان مردم ایستاد و حدیثی طولانی بیان کرد، سپس عبد الرحمن بن غنم گفت: به خدا سوگند این را ابو عامر یا ابو مالک الأشعری به من گفت، و به الله سوگند دیگری گفت که شنیده است...» در روایت مالک بن ابی مریم آمده: «ما همراه عبد الرحمن بن غنم و ربیعہ جرشى بودیم و درباره شراب سخن گفتند...» و حدیث را نقل کردند.



در جمله «حدثنی أبو عامر أو أبو مالک الأشعری» اکثر حفاظ از هشام بن عمار این را با شک نقل کرده‌اند، همینطور در روایت بشر بن بکر در اسماعیلی آمده، ولی در ابوداود از طریق بشر بن بکر «حدثنی أبو مالک» بدون شک آمده و ابن حبان نیز از حسین بن عبدالله از هشام با همین سند به عبد الرحمن بن غنم نقل کرده که «او شنید ابو عامر و ابو مالک الأشعری می‌گویند...» و حدیث را آورده است. بنابراین شک در نام صحابی ضرری ندارد و قول ابن حزم که آن را نقد کرده رد شده است. جالب‌تر اینکه ابن بطال گفته علت اینکه بخاری نگفته «حدثنا هشام بن عمار» شک در نام صحابی بوده، که این نظر مورد پذیرش نیست و روایت صحیح همان است.

بخاری آن را در کتاب «التاریخ» از طریق ابراهیم بن عبد الحمید از کسی که از ابو مالک یا ابو عامر شنیده نقل کرده و گفته فقط ابو مالک الأشعری شناخته شده است. احمد، ابن ابی شیبہ و بخاری در «التاریخ» از طریق مالک بن ابی مریم از عبد الرحمن بن غنم از ابو مالک الأشعری از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را نقل کرده‌اند: «افرادی از امت من شراب می‌خوردند و به نام آن شراب نمی‌نامند، پس آوازخوانان و نوازندگان بر آنها غلبه می‌کنند.» بنابراین واضح شد شک درباره آن از عطیه بن قیس است چون مالک بن ابی مریم که همراه اوست شک نکرده است. و تأکید می‌شود که شک در نام صحابی در علوم حدیث مهم نیست و نباید به دلیل شک کسی حدیث را بالا برد. احتمال غالب این است که منظور ابو مالک الأشعری است که صحابی مشهور است.

در جمله «والله ما کذبنی» دلالت بر روایت جماعت دارد که منظور یک نفر است نه دو نفر.

در عبارت «یستحلون الحر» ابن ناصر آن را با حاء مهملة کسره و راء خفیفه ضبط کرده که به معنی «فرج» است و در اکثر روایات صحیح بخاری نیز همین است و عیاض و پیروانش چیز دیگری نگفته‌اند.

ابن التین گفته این کلمه در بخاری با معجمتین آمده است. ابن عربی گفته این تصحیف است و اصل آن «بالمهملتین» است که یعنی فرج و معنی «یستحلون الحر» یعنی زنا را حلال می‌دانند. ابن التین گفته منظور انجام فرج بدون حلال است اگرچه اهل زبان این واژه را به این معنا نگفته‌اند اما عوام آن را با کسره به همین معنا استفاده می‌کنند. عیاض در اینجا



تشدید راء را نقل کرده ولی تخفیف آن درست تر است. گفته شده اصل آن با یاء بعد راء بوده که حذف شده است.

ابو موسی در «ذیل الغریب» این کلمه را در (ح ر) آورده و گفته آن با تخفیف راء است و اصل آن «حرح» با کسره اول و تخفیف راء دوم است و جمع آن «أحراح» است. گفته شده بعضی راء را تشدید می کنند ولی خوب نیست. ابو داود این حدیث را در کتاب اللباس در باب «ما جاء فی الحر» نقل کرده که در روایت او با معجمتین و تشدید آمده و رجحان با مهملتین است، و این را از حدیث علی در «الزهد» ابن المبارک تأیید کرده است. در روایت داودی ابتدا با معجمتین آمده سپس گفته این محفوظ نیست چون بسیاری از صحابه این لباس را می پوشیدند.

ابن الاثیر گفته مشهور است روایت این حدیث با اِعجام (معجمتین) است که نوعی ابریشم است، و این که در روایت بخاری مهملتین آمده، شناخته شده است. ابن العربی گفته در روایت خز (ابریشم) با معجمتین و تشدید اختلاف است ولی حلال بودن آن قوی تر است و طبق اتفاق، در آن وعید یا عقوبتی نیست.

تذکر: این کلمه «یستحلون» در روایت های اسماعیلی و ابو نعیم از راه هشام نیامده بلکه در روایت آنها «یستحلون الحریر والخمر والمعازف» آمده است. ابن العربی گفته ممکن است منظور اعتقاد به حلال بودن آنها باشد یا به طور مجاز به معنی آسان گرفتن در مصرف آن مانند آسان گرفتن در حلال باشد. ما دیده و شنیده ایم کسانی این کار را انجام می دهند.

در جمله «والمعازف» به معنای آلات موسیقی است که جمع آن «معرفة» است و به فتح زای آن است. قرطبی از جوهری نقل کرده که معازف یعنی غنا و آلات بازی و سرگرمی است، در صحاح آمده که معازف یعنی آلات لهو، و گفته شده صدای سرگرمی است. در حواشی دیماطی آمده معازف دف و مانند آن است که به آن ضرب می زنند و به غنا نیز عزف می گویند. در روایت مالک بن ابی مریم آمده «تغدو علیهم القیان وتروح علیهم المعازف». در جمله «ولینزلن أقوام إلى جنب علم» به فتح هر دو کلمه است. «اعلام» جمع «علم» به معنی کوه بلند یا رأس کوه است.



قوله: (یروح علیهم) - این گونه در متن آمده که فاعل حذف شده است، و مقصود از فاعل «چوپان» است، به قرینه مقام، زیرا حیواناتی که صبح به چرا می‌روند (سارحه)، حتماً باید نگهبانی داشته باشند.

قوله: (بسارحه) - با دو حرف مهمله (س و ح)، یعنی چهارپایانی که صبح گاهان برای چرا بیرون می‌روند و عصرگاه بازمی‌گردند به محل خوگرفته خود.

در روایت اسماعیلی، واژه به صورت «سارحه» بدون «باء» در ابتدای آن آمده و حذف در آن نیست.

قوله: (یأتیهم لحاجة) - در این عبارت نیز فاعل حذف شده. کرمانی می‌گوید: تقدیر جمله چنین است: «آینده‌ای برای نیاز»، یا «چوپانی»، یا «نیازمندی»، یا «مردی». می‌گویم: در روایت اسماعیلی آمده است: «یأتیهم طالبٌ حاجة»، که یکی از تقدیرهای ممکن را مشخص می‌سازد.

قوله: (فیبیتهم الله) - یعنی الله آنان را شبانه نابود کند. واژه «البیات» به معنای حمله شبانه دشمن است.

قوله: (ویضع العلم) - یعنی آن (علم یا پرچم) را بر آنان قرار می‌دهد. ابن بطلال می‌گوید: اگر «علم» کوه باشد، آن را فرو می‌کوبد، و اگر بنایی باشد، آن را ویران می‌کند و امثال آن. ابن العربی در تفسیری شگفت‌انگیز، این واژه را با کسر عین و سکون لام (عِلْم) گرفته و گفته: مقصود از «وضع علم» یا از میان رفتن دانشمندان است، چنان که در حدیث عبدالله بن عمرو خواهد آمد، یا خوار کردن دانشمندان است با چیره کردن فاسقان بر آنان. قوله: (ویمسخ آخرین قرده و خنازیر إلى يوم القيامة) - یعنی از کسانی که در حادثه نابود سازی شبانه هلاک نشدند، یا از قومی دیگر غیر از آنان، افرادی مسخ خواهند شد.

آنچه احتمال اول را تقویت می‌کند، روایت اسماعیلی است که می‌گوید: «ویمسخ منهم آخرین». ابن العربی می‌گوید: این مسخ ممکن است به صورت واقعی باشد، چنان که برای امت‌های پیشین واقع شد، و ممکن است کنایه از دگرگونی اخلاق آنان باشد. می‌گویم: احتمال اول (مسخ حقیقی) به سیاق روایت نزدیک‌تر است.

در این حدیث، تهدید و وعید شدیدی نسبت به کسانی است که با تغییر نام حرام‌ها، آن‌ها را حلال جلوه می‌دهند. این تأکید می‌کند که احکام تابع علت‌ها هستند، نه اسم‌ها.



و علت تحریم خمر (شراب) همان «مستی آور بودن» آن است، پس هرگاه مست کنندگی وجود داشته باشد، حرمت نیز وجود دارد، حتی اگر نام آن تغییر کرده باشد. ابن العربی گفته: این اصل است در اینکه احکام شرعی به معنای اسمها تعلق می گیرد، نه صرف عنوان ظاهری یا لفظی، و این ردّ بر کسانی است که به ظاهر الفاظ اکتفا می کنند.^۱

۷ - باب الْإِتْبَازِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالْتَوْرِ

باب: نبیذ کردن (نوشابه‌ی غیر الکلی) در ظروف و ظرف سنگی

توضیح: قوله: (باب الإيتباز في الأوعية والتور) - منظور از این عنوان، آوردن خاص پس از عام است، زیرا «تور» از جمله ظرف هاست. «تور» با فتح «تاء»، ظرفی است که ممکن است سنگی یا مسی یا چوبی باشد. گفته اند: به آن «تور» گفته نمی شود مگر اینکه کوچک باشد. و گفته شده: ظرفی بزرگ مانند دیگ یا لگن یا مانند «إجانة» (ظرفی است با کسر همزه، تشدید جیم و نون بعد از الف، به معنای ظرف).^۲

۵۵۹۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَدْعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَرْسِهِ ، فَكَانَتْ أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ . قَالَتْ أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْقَعْتُ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ .

معنی کلمات:

- **أنقعت:** شراب درست کرد.
- **تور:** ظرف سنگی، مس و چوبی.

ترجمه: از ابواسید ساعدی - رضی الله عنه - روایت است که او رسول الله - صلی الله علیه وسلم - را به جشن عروسی اش دعوت نمود. و همسرش که همان عروس بود، آنان را پذیرایی می کرد. (گفتنی است که این ماجرا قبل از نزول حجاب بود). و (بعدها) می گفت: آیا می دانید که با چه چیزی از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پذیرایی کردم؟ چند عدد

^۱ - همان.
^۲ - فتح الباری.



خرما از شب گذشته، برایش در ظرفی که از سنگ ساخته شده بود، داخل آب گذاشته بودم (و با آنها از ایشان، پذیرایی نمودم).

توضیح: قوله: (أتی أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه) — در باب «الوليمة» این روایت آمده با لفظ «دعا النبی صلی الله علیه وسلم لعرسه»، و در روایتی دیگر از ابی حازم آمده: «دعا النبی صلی الله علیه وسلم وأصحابه». قوله: (قال أئدرون) — گوینده «سهل» است. و (ما سقت) — با فتح قاف و سکون تاء، و در نسخه کشمیهنی «قالت وسقیت» با سکون یاء و در پایان تاء، و نیز اختلاف است در «أنقعت» و «نقعت»؛ که «أنقعت» با همزه یک زبان است، و زبان دیگری آن را بدون همزه «نقعت» گفته‌اند.

در باب «الوليمة» آمده است: «بلت تمرات» یعنی چند خرما را در آب انداخت. قوله: (فی تور) — در باب «الوليمة» اضافه شده: «از سنگ»، و این به این دلیل افزوده شده که ممکن است از غیر آن هم باشد.

در روایتی از اشعث از ابی‌الزبیر از جابر آمده: «پیامبر برایش در مشک شراب (نقیع) می‌نذاختند، و اگر مشک نبود، در تور می‌نداختند»، و اشعث گفته: «تور از پوست درخت بود»، و ابن ابی‌شبیبه آن را روایت کرده است.

مصنف (یعنی بخاری) در عنوان، واژه «انتبأذ» را به کار برده که اشاره دارد به اینکه «نقیع» را «نبیذ» نیز می‌نامند. پس آنچه در احادیث به لفظ «نبیذ» آمده، حمل بر نقیع می‌شود.

و به‌زودی باب دیگری خواهد آورد: «باب نقیع التمر ما لم یسکر». مهلب گفته: «نقیع» تا وقتی نجوشیده و مست‌کننده نشده، حلال است، و اگر جوشیده و مست‌کننده شد، حرام می‌شود.

حنفیان شرط کرده‌اند که وقتی زبد (کف) بر سطح آن پدیدار شود، نشانه غلیان و حرمت است.

گفته‌اند: اگر شب آن را نقیع کنند و در روز بنوشند، یا بالعکس، نوشیدن آن اشکالی ندارد، چون غلیان ندارد.



در حدیث عائشه آمده (که مسلم نیز آن را آورده): «عائشه برای رسول خدا در مشک، نقیع می ساخت، بالای آن را می بست، و پیامبر شب می نوشید، و گاه شب می انداخت و صبح می نوشید».

در سنن ابی داود آمده که عائشه گفته: «صبح نقیع درست می کردم، عصر که افطار می کرد، آن را می نوشید، و اگر چیزی می ماند، آن را می ریختم و شب دوباره نقیع می ساختم، صبح که افطار می کرد، آن را می نوشید، و مشک را صبح و عصر می شستیم».

در حدیث عبدالله بن ذیلمی از پدرش آمده که گفتیم: «ای پیامبر الله، با زیب چه کنیم؟» فرمود: «شب برای شام تان نقیع درست کنید و صبح آن را برای صبحانه بنوشید». ابوداود و نسائی آن را روایت کرده اند. پس این احادیث، زمان نقیع را به شبانه روز محدود کرده اند.

اما در صحیح مسلم از ابن عباس آمده: «پیامبر شبها از زیب در مشک نقیع درست می کرد، صبح آن را در روز و شب می نوشید، و روز بعد عصر، یا می نوشید یا به خدمتکاران می داد، و اگر چیزی باقی می ماند، آن را می ریخت».

ابن منذر گفته: نوشیدن آن در مدت یادشده شیرین و گواراست. اما حالتی که ابن عباس ذکر کرده، ممکن است به حد غلیان برسد.

اما اینکه پیامبر آن را به خادمان داد، ممکن است اشاره به این باشد که هنوز مست کننده نشده، ولی نزدیک بوده که فاسد شود.

زیرا اگر مست کننده شده بود، نوشیدنش حرام می بود.

برخی به این حدیث برای جواز نوشیدن مقدار کمی از چیزی که زیادش مست می کند، استدلال کرده اند. ولی این حدیث دلالت ندارد، زیرا ثابت است که تغییر مختصری در مزه اش پیدا شد، مثل ترشی یا غیره، لذا آن را به خادمان دادند.

ابوداود نیز به این نکته اشاره کرده و پس از نقل حدیث گفت: «قوله: سقاه الخدم» یعنی فساد آن سریع پیش بینی شد.

پایان [سخن پیشین]. و احتمال دارد واژه «أو» (در عبارت: «سقاه الخدم أو أمر به فأهرق» = آن را به خادمان داد یا دستور ریختن آن را داد) برای تنويع باشد (نه برای شک و تردید). چون در حدیث آمده است: «آن را به خادمان داد یا دستور ریختن آن را داد»، یعنی



اگر در طعم آن فقط اندکی تغییر ظاهر شده باشد ولی هنوز شدت پیدا نکرده باشد، به خادمانش می‌داد؛ ولی اگر شدت یافته بود، دستور می‌داد آن را بریزند.

و نووی نیز به همین شکل به صورت قطعی چنین گفته است: این اختلاف به دو حالت بازمی‌گردد: اگر نشانه شدت و مستی در آن ظاهر شده بود، آن را می‌ریخت؛ و اگر ظاهر نشده بود، آن را به خادمان می‌داد تا مال هدر نرفته باشد. و این که خود پیامبر از نوشیدن آن صرف نظر می‌کرد، برای پرهیز و پاکدامنی بود.

و میان حدیث ابن عباس و عائشه جمع کرده‌اند به اینکه: نوشیدن نقیع در همان روز، مانع نوشیدن نقیع در بیش از یک روز نیست.

و ممکن است این اختلاف به تفاوت حال یا زمان بازگردد: به گونه‌ای که نوشیدن در یک روز برای حالتی باشد که مقدار نقیع کم است، و آن یکی برای زمانی که مقدار آن زیاد است و چیزی برای روز بعد باقی می‌ماند.

یا این که حالت اول مربوط به زمان گرمای شدید باشد که فساد در آن سریع‌تر رخ می‌دهد، و حالت دوم مربوط به زمان سرمای شدید که فساد در آن کندتر است.^۱

۸ - باب تَرْخِیصِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

باب: اجازه دادن پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشابه را در ظرف پس از آنکه آنرا منع کرده بود

توضیح: قوله: (باب ترخیص النبی ﷺ فی الأوعية والظروف بعد النهی) یعنی: «بابی درباره اجازه دادن پیامبر ﷺ در استفاده از ظرف‌ها پس از نهی ابتدایی».

در این باب پنج حدیث ذکر شده است:

۱. حدیث جابر، که عموم رخصت را می‌رساند.
۲. حدیث عبدالله بن عمرو، که استثنای مزفت (ظرف قیراندود) در آن آمده است.
۳. حدیث علی، که در آن نهی از دباء (کدوی خشک شده) و مزفت آمده.
۴. حدیث عائشه، همانند حدیث علی است.

^۱ - همان.



۵. حدیث عبدالله بن ابی اوفی، که در آن نهی از ظرف سبزگلی آمده است. و ظاهر عملکرد بخاری این است که عموم رخصت را مقید به آن موارد خاص در احادیث دیگر می‌داند (یعنی عموم اجازه دادن، در برخی ظروف همچنان مستثناست). و این موضوع محل اختلاف است: مالک بر همان مسلک بخاری رفته است (یعنی رخصت مشروط). شافعی، ثوری، و ابن حبیب مالکی گفته‌اند: استفاده از آن ظرف‌ها کراهت دارد اما حرام نیست. همه کوفیان گفته‌اند: استفاده از آن جایز است. و از احمد بن حنبل دو روایت مختلف نقل شده است.

طبری از عمر نقل کرده است که گفته: «نوشیدن از ظرف آهنین داغ که هرچه بسوزاند سوزانده و هرچه باقی بگذارد باقی بگذارد، برای من محبوب‌تر است از نوشیدن نبیذ در ظرف گلی».

و از ابن عباس نقل شده: «از نبیذی که در ظرف گلی تهیه شده نوشیده نمی‌شود، حتی اگر از غسل شیرین‌تر باشد». و از گروهی از صحابه نیز نهی در این باره نقل شده است. ابن بطال می‌گوید: نهی از استفاده از ظروف، به‌خاطر سدّ راه فساد و برای بستن درهای شبهه بوده است.

و زمانی که مردم گفتند: «چاره‌ای جز استفاده از ظرف‌ها نداریم»، پیامبر ﷺ فرمود: «در ظرف‌ها نقیع درست کنید، ولی هر چیز مست‌کننده‌ای حرام است». و حکم در این‌گونه موارد همانند دیگر امور مشابه است، یعنی: اگر چیزی نهی شده اما نه به‌خاطر ذاتش، بلکه برای جلوگیری از مفسده‌ای دیگر، در صورت ضرورت حکم آن برداشته می‌شود؛ مانند نهی از نشستن در راه‌ها.

اما وقتی مردم گفتند: چاره‌ای نداریم، پیامبر ﷺ فرمود: «پس حق راه را ادا کنید». خطابي می‌گوید: اکثر علما معتقدند که نهی نخستین، بعداً نسخ شده است. اما گروهی دیگر گفته‌اند: نهی از نقیع در آن ظروف همچنان پابرجاست؛ از جمله: ابن عمر، ابن عباس، و نیز مالک، احمد، و اسحاق – این‌گونه به‌صورت مطلق ذکر کرده‌اند. خطابي می‌گوید: نظر اول (نسخ نهی) صحیح‌تر است. و علت نهی آن بود که زمان زیادی از حلیت شراب نگذشته بود.



اما وقتی تحریم شراب رایج و معروف شد، اجازه نقیص در همه ظروف داده شد، به شرطی که مست کننده نباشد.

حازمی می گوید: کسی که از دیدگاه مالک حمایت می کند، می تواند بگوید: نهی، ابتدا شامل همه ظروف شد، سپس در مورد ظروف چرمی و کوزه های غیرقیراندود نسخ شد، و باقی ظروف همچنان در نهی باقی ماندند.

سپس حازمی حدیثی را از بریده (در صحیح مسلم) یادآوری می کند که پیامبر ﷺ فرمود: «شما را از نوشیدنی ها در غیر ظروف چرمی نهی کردم؛ پس اکنون در هر ظرفی بنوشید، به شرط آنکه مست کننده نباشد».

و نتیجه گیری این است که: ابتدا نهی به صورت عام صورت گرفت. سپس مردم از سختی این حکم شکایت کردند، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنان اجازه داد در ظروف چرمی بنوشند. سپس دوباره شکایت کردند که همه چنین ظرفی ندارند، پس به آن ها اجازه داد در هر ظرفی نقیص درست کنند، ولی همچنان حرمت مست کننده باقی ماند.^۱

۵۵۹۲ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بَدَّ لَنَا مِنْهَا . قَالَ « فَلَا إِذَا » . وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهَذَا .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است گفت: آنگاه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از نبیذ (نوشابه) در ظرف منع کرد، انصار گفتند: ما را از آن گزیری نیست. آنحضرت فرمود: «اگر چنین است، ممانعتی نیست».

توضیح: قوله: (سفیان) — منظور سفیان ثوری است. منصور، منظور منصور بن معتمر است.

قوله: (عن سالم) — در روایتی که بعداً می آید، مشخص شده که منظور سالم بن ابی الجعد است.

^۱ - همان.



و "الظروف" - با «ظاء» معجمه، جمع «ظرف» است با فتح حرف اول، و به معنای «ظرف و ظرف نگهدارنده» است.

گفته او: (نهی کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم از ظروف): در روایت مسلم از طریق ابو الزبیر از جابر آمده: «نهی کرد از دُبَاء (کدو خشک شده) و مَرَقَت (ظروف قیراندود)»؛ و گویا چون این طریق (روایت جابر از ابو الزبیر) بر شرط بخاری نبود، بخاری پس از آن، احادیث عبدالله بن عمرو، علی و عایشه را آورد که دلالت بر همین معنا دارند.

گفته او: (چاره‌ای از آن نداریم) در روایت حفری از ثوری نزد اسماعیلی آمده: «ما ظرفی نداریم». و در روایتی از احمد در ماجرای وفد عبد القیس آمده: «مردی از قوم گفت: ای رسول الله! مردم ظرف ندارند! فرمود: آن را بنوشید وقتی خوب شد، و وقتی بدبو و فاسد شد رهاش کنید.» و ابو یعلی آن را روایت کرده و ابن حبان تصحیحش کرده است از حدیث اشج عصری که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ایشان فرمود: «چرا چهره‌هایتان را دگرگون می‌بینم؟»

گفتند: ما در سرزمینی بد آب و هوا هستیم و از این نوشیدنی‌ها (نبیذها) استفاده می‌کردیم که گوشت را در شکممان هضم می‌کرد، ولی وقتی از ظروف نهیمان کردی، این است حالتی که در چهره ما می‌بینی.

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ظروف چیزی را حلال یا حرام نمی‌کنند، بلکه هر مسکری حرام است.

گفته او: «قَالَ «فَلَا إِذَا»» این جمله، پاسخ و نتیجه است؛ یعنی: اگر چنین باشد و شما ناچار از آن هستید، پس آن را رها نکنید (یعنی استفاده از ظروف را رها نکنید).

خلاصه اینکه:

نهی (از استفاده از ظروف خاص) در صورتی بوده که نیاز نباشد، یا وحی به سرعت نازل شده باشد، یا اینکه حکم این مسئله به رأی پیامبر صلی الله علیه وسلم واگذار شده باشد.

و این‌ها احتمالاتی هستند که بر کسانی وارد است که قاطعانه گفته‌اند این حدیث دلیل است بر اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم با اجتهاد خود حکم می‌کرد.

گفته او: (و گفت به من خلیفه) یعنی ابن خیاط، که نقطه بر خاء و بعد از آن یای مشدده است، و او از مشایخ بخاری است، و «یحیی بن سعید» همان قَطَّان است.



گفته او: (از عبدالله بن محمد) او جعفی است، نه ابوبکر بن ابی شیبه، هرچند او نیز عبدالله بن محمد نام دارد. زیرا تعبیر بخاری چنین است که سیاق (روایت) او مانند سیاق علی بن مدینی است مگر در واژه‌ای که با هم اختلاف داشتند، و سیاق ابن ابی شیبه مشابه سیاق علی نیست.

گفته او: (به این اسناد) یعنی به همین اسناد تا علی و متن، و اسماعیلی آن را از عمران بن موسی از عثمان بن ابی شیبه از جریر از اعمش روایت کرده، و گفته: با همین اسناد.

گفته او: (از ظروف) در این جمله حذف شده که تقدیرش چنین است: «نهی کرد از نبیذ درست کردن در ظروف»؛ و این در روایت زیاد بن فیاض از ابی عیاض که ابو داود آورده آمده است با لفظ: «در دَبَاء و حتم و نقیر نبیذ نسازید». تفاوت بین مشک‌های چرمی با دیگر ظروف در این است که در مشک، هوا از منافذ آن عبور می‌کند، پس فساد به‌سرعت در آن رخ نمی‌دهد، برخلاف ظروف سفالی یا سنگی که فساد زودتر در آن رخ می‌دهد.

همچنین اگر در مشک نبیذ ساخته شود و آن را ببندند، اگر تبدیل به مسکر شود پوست مشک را می‌ترکانند؛ پس اگر ترکیده نشده باشد، معلوم می‌شود که مسکر نشده. اما در ظروف دیگر چنین نشانه‌ای وجود ندارد، و ممکن است نبیذ در آن مسکر شود بدون آنکه معلوم شود. رخصت در بعضی ظروف و نه در برخی دیگر از جهت حفظ مال است، چرا که نهی از اسراف ثابت است، و ظروفی که نهی شده‌اند، سریع‌تر فاسد می‌شوند، اما آن‌هایی که اجازه داده شده، دیرتر فاسد می‌شوند.

ولی حدیث بریده ظاهر در تعمیم اجازه برای همه ظروف است، و مفید این معناست که: «مسکر را ننوشید». گویا امنیت در این است که نوشیدن از ظرف را به‌طور کل ترک کنیم تا وضعیت آن بررسی شود که آیا تغییر کرده یا نه؛ و این بررسی لازم نیست فقط از راه چشیدن باشد، بلکه با نشانه‌هایی دیگر مانند شدت جوش یا کف کردن نیز معلوم می‌شود.

گفته او: (گفتند: چاره‌ای از آن نداریم) در روایت زیاد بن فیاض آمده که گوینده این جمله یک اعرابی بوده است.^۱



۵۵۹۳ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءَ فَرَخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرَ الْمَرْفَتِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْأَوْعِيَةِ .

معنی کلمات:

- **الْأَسْقِيَةِ:** مشک، در این جا منظور ظروف غیر چرمی است مانند کوزه های قیراندود شده و ...

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - می گوید: وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ما را از ریختن شربت در ظرفهای کدو و قیراندود شده و کوزه و تنه درخت خرما منع نمود، به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتند: همه مردم دارای مشک نیستند تا شربت را در آن نگهداری نمایند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اجازه داد در کوزه هایی که قیراندود نباشد شربت بریزند».

توضیح: گفته او: (علی) یعنی علی بن مدینی، و سفیان همان ابن عبینه است.

گفته او: (از سلیمان) در روایت حمیدی از سفیان آمده: «سلیمان احوال به ما حدیث گفت»؛ و ابو نعیم نیز در «المستخرج» از طریق حمیدی همین گونه آورده است. گفته او: (از ابی عیاض عنسی) با نون، و «عیاض» با کسره بر ع و یای خفیف و پس از الف، «ضاد» معجمه. اسمش عمرو بن اسود است، و گفته شده قیس بن ثعلبه، که ابو نصر کلاباذی در رجال بخاری بر آن جزم دارد، و گویا تبع سخن بخاری از علی بن مدینی بوده است.

نسائی در کتاب «الکنی» گفته: ابو عیاض همان عمرو بن اسود العنسی است. سپس از طریق شریحیل بن عمرو از عمرو بن اسود حمصی (ابو عیاض) روایت کرده است. سپس روایت کرده از معاویه بن صالح از یحیی بن معین که گفت: عمرو بن اسود العنسی، کنیه اش ابو عیاض بود.

و از بخاری نقل شده که علی بن مدینی به او گفته: اگر اسم ابو عیاض، قیس بن ثعلبه نباشد، من نمی دانم (چه کسی است). و بخاری نقل کرده که دیگری گفته: او عمرو بن اسود



است. نسائی گفته: گفته شده کنیه عمرو بن اسود، ابو عبدالرحمن است. و حاکم ابو احمد در کتاب «الکنی» همان مطالب نسائی را آورده جز نقل یحیی بن معین.

و نقل کرده که وی از عمر و معاویه شنیده، و مجاهد، خالد بن معدان، و اوطاء بن منذر و دیگران از او روایت کرده‌اند. در روایت شرحبیل بن مسلم از عمرو بن اسود آمده که بر مجلسی گذشت و سلام کرد، و آنان گفتند: نزد ما بنشین ای ابا عیاض. و از طریق موسی بن کثیر از مجاهد آمده: ابو عیاض در خلافت معاویه برای ما حدیث گفت. و احمد در «الزهد» آورده که عمر از ابو عیاض تعریف کرده است.

ابو موسی در «ذیل الصحابة» او را ذکر کرده و به ابن ابی عاصم نسبت داده، و گمانم آن را از جهت درک صحابه بودن ذکر کرده، ولی برای او صحابی بودن ثابت نیست. ابن سعد گفته: او ثقة بود و کم حدیث می‌گفت. ابن عبدالبر گفته: همه اتفاق دارند که او از علمای ثقة بوده است.

و با این توضیحات، به نظر می‌رسد ابو عیاضی که مجاهد از او روایت کرده همان عمرو بن اسود شامی است، و قیس بن ثعلبه ابو عیاض دیگری است که کوفی است. ابن حبان او را در ثقات تابعین ذکر کرده و گفته: از عمر، علی، ابن مسعود و دیگران روایت کرده، و اهل کوفه از او روایت کرده‌اند.

و چون مزی ترجمه‌اش را کامل نیاورده و بین دو نفر خلط کرده، و نام او را کوچک کرده و گفته: عمیر بن اسود شامی عنسی، همراه عبادۀ بن صامت؛ که به نظر من غیر از آن است (یعنی دو نفر متفاوت‌اند). اگر چنین باشد، در صحیح بخاری فقط همین یک حدیث را دارد، و اگر چنان باشد که مزی گفته، پس در بخاری حدیثی دیگر دارد که در کتاب جهاد آمده از روایت خالد بن معدان از عمیر بن اسود از ام حرام بنت ملحان. و گویا دلیل اصلی‌اش این بوده که خالد بن معدان از عمرو بن اسود نیز روایت کرده است.

و ابن حبان در کتاب «ثقات» بین عمیر بن اسود که کنیه‌اش ابو عیاض بود، و عمیر بن اسودی که از عبادۀ بن صامت روایت کرده، فرق گذاشته، و گفته: هر دو نامشان عمیر به تصغیر است.

پس اگر ضبطش صحیح باشد، شاید به ابو عیاض، هم عمرو و هم عمیر گفته می‌شد، ولی او دیگری است، نه همان که از عبادۀ روایت کرده است. و الله أعلم.



گفته او: (از عبدالله بن عمرو) یعنی عبدالله بن عمرو بن عاص؛ همین طور در تمام نسخه های صحیح بخاری آمده. اما در برخی نسخه های صحیح مسلم، به صورت «عبدالله بن عمر» (با ضمّ عین) آمده که تصحیف است و ابو علی جیانی به آن تذکر داده است.

گفته او: (وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم از مشک ها نهی کرد) این گونه در این روایت آمده. و بخاری به دقت متوجه اشکال آن شد، چنان که پس از نقل حدیث، گفت: «عبدالله بن محمد برای من حدیث گفت، سفیان چنین گفت و گفت: از ظروف»؛ و این روایت صحیح تر است و همان است که اکثر شاگردان ابن عبینه (سفیان) از او روایت کرده اند، مانند احمد و حمیدی در مسندهایشان، و نیز ابو بکر بن ابی شیبّه و ابن ابی عمر در صحیح مسلم، و احمد بن عبده نزد اسماعیلی، و دیگران.

قاضی عیاض گفت: ذکر «أسقیه» (مشک ها) اشتباه راوی است، و صحیح آن «أوعیه» (ظروف) است.

زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز از مشک ها نهی نکرد، بلکه از ظروف خاصی نهی فرمود، و استفاده از مشک ها را برای ساخت نبیذ جایز دانست. و به ایشان گفته شد: همه مردم مشک ندارند، پس حضرت فرمود: هرچه مسکر (مست کننده) است، حرام است. همین طور در ماجرای وفد عبد القیس، هنگامی که پیامبر آنان را از ساخت نبیذ در دباء و... نهی کرد، گفتند: پس در چه چیزی بنوشیم؟ فرمود: در مشک های چرمی.

و ممکن است اصل روایت این طور بوده: «وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم از ساخت نبیذ جز در مشک ها نهی کرد»، ولی بخشی از روایت افتاده است.

و حمیدی پیش از او نیز گفته بود: شاید بخشی از متن روایت افتاده، و اصل آن چنین بوده: «وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم از نبیذ نهی کرد، جز در مشک ها».

ابن التین گفت: منظور این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم از ظروف نهی کرد، به جز مشک ها؛ و این سخن عجیب است، و آنچه حمیدی گفته به واقع نزدیک تر است، زیرا حذف ابزار استثناء و مستثنی منه و فقط باقی گذاشتن مستثنا (در روایت) درست نیست، مگر اینکه بپذیریم آنچه حمیدی گفته صحیح است و بخشی از روایت از قلم راوی افتاده.

کرمانی گفت: ممکن است مقصود این باشد که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسئله نبیذ از کوزه ها نهی کرد به سبب مشک ها چنین فرمود.



و آمدن "عن" به عنوان سببیه (یعنی به سبب) رایج است؛ مانند «يُسْمَنُونَ عَنِ الْأَكْلِ» یعنی به سبب خوردن چاق می شوند.

و مانند آیه: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا» یعنی به سبب آن (درخت).

من (ابن حجر) می گویم: آنچه در اینجا آمده، خالی از اشکال نیست. و به نظر من نه اشتباهی در روایت هست و نه افتادگی ای؛ زیرا «سِقَاء» (مشک) به هر چیزی که از آن نوشیده می شود گفته می شود، پس تعبیر «نهی کرد از مشک ها» به معنای نهی از ظروف است، زیرا مقصود از ظروف، چیزهایی است که از آن مایعات نوشیده می شود. و اینکه در عرف، واژه «سِقَاء» مختص مشک چرمی است، یک عرف زبانی است.

ابن السکیت گفته: «سِقَاء» برای شیر و آب به کار می رود، و «وُطْب» با واو برای شیر به طور خاص، و «نَحْي» با کسر نون و سکون حرف وسط برای روغن (سمن)، و «قِرْبَة» برای آب.

بنابراین، هر کسی که قیاس در زبان را جایز بداند، مانعی برای آنچه سفیان (ابن عیینه) کرده، نمی بیند. پس گویا او دو لفظ را معادل می دانسته و گاهی این طور روایت می کرده و گاهی آن طور. از همین رو بخاری آن را اشتباه به حساب نیاورده است.

گفته او: (پس برایشان در کوزه غیر مزَقَّت رخصت داد): در روایت ابن ابی عمر آمده: «پس رخصت داد»؛ و این هر دو (ارخص و رخص) لغتاً جایز است. در روایت ابن ابی شیبیه آمده: «پس در بعضی از آن ها اجازه داد». و این دلالت دارد بر اینکه رخصت دفعتاً واحده نبوده، بلکه ابتدا نهی از نبیذ جز در مشک بود، و وقتی شکایت کردند، در برخی ظروف اجازه داده شد، سپس بعد از آن، رخصت عمومی صادر شد.

ولی کسی که می گوید این رخصت عمومی بعداً صادر شد، باید ثابت کند که حدیث بریده - که دلالت بر رخصت عمومی دارد - متأخر از حدیث عبدالله بن عمرو است.

گفته او: (عبدالله بن محمد برای من حدیث گفت) یعنی عبدالله بن محمد جعفی، نه ابوبکر بن ابی شیبیه، هرچند او نیز عبدالله بن محمد است. زیرا بیان بخاری نشان می دهد که سیاق او مثل سیاق علی بن مدینی است، جز در یک لفظ که اختلاف دارند؛ و سیاق ابن ابی شیبیه مشابه علی نیست.



گفته او: (به این اسناد) یعنی با این سند تا علی و متن. و اسماعیلی نیز آن را از عمران بن موسی از عثمان بن ابی شیبہ از جریر از اعمش روایت کرده و گفت: با همین اسناد. گفته او: (از ظروف) در این عبارت حذف وجود دارد؛ و تقدیر آن چنین است: «نهی کرد از نبیذ در ظروف». و در روایت زیاد بن فیاض از ابو عیاض، که ابو داود نقل کرده، آمده: «در دباء، حنتم و نقیر نبیذ درست نکنید».

تفاوت بین مشک‌های چرمی و دیگر ظروف در این است که در مشک‌ها هوا از منافذ آن عبور می‌کند، پس فساد سریع در آن رخ نمی‌دهد، اما ظروفی مثل کوزه و غیره، سریع‌تر فاسد می‌شوند و از ساخت نبیذ در آن‌ها نهی شده است.

همچنین، اگر در مشک نبیذ ساخته شود و بسته شود، در صورت تبدیل شدن به مسکر، پوست را پاره می‌کند؛ پس اگر نپاره باشد، مسکر نیست. ولی در ظروف دیگر چنین نشانه‌ای نیست و ممکن است نبیذ مسکر شود بدون آن که کسی بفهمد.

و رخصت در بعضی ظروف به جهت محافظت از مال است، زیرا نهی از اسراف و تبذیر ثابت است.

و ظروفی که نهی شده‌اند زود فاسد می‌شوند، برخلاف ظروفی که استفاده‌شان مجاز دانسته شده، زیرا دیرتر فاسد می‌شوند.

اما حدیث بریده به وضوح شامل تمام ظروف است و مفید این معناست که: «مسکر نوشید»؛ و گویی اطمینان از سلامت نوشیدنی از طریق پرهیز از نوشیدن مستقیم از ظرف بوده، تا وضعیت آن بررسی شود که آیا فاسد و مست‌کننده شده یا نه.

و این بررسی لازم نیست فقط با چشیدن باشد، بلکه می‌تواند با نشانه‌هایی مثل جوشیدن زیاد یا کف کردن و غیره انجام شود.

گفته او: (گفتند: چاره‌ای نداریم) در روایت زیاد بن فیاض آمده که گوینده این سخن یک اعرابی بوده است.^۱

۵۵۹۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الثَّمِيمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَهَى الثَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمَرْفَتِ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا .

۱- همان.



ترجمه: «علی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از ریختن شربت در کدو، و ظرف قیراندود شده منع می کرد».

توضیح: گفته او: (سلیمان برای من حدیث گفت) یعنی سلیمان الاعمش، و «ابراهیم التیمی» همان ابراهیم بن یزید بن شریک است. گفته او: (از دباء و مزفت) در روایت مالک بن عمیر از علی، که ابو داود نقل کرده، این موارد نیز اضافه شده: «حنتم و نقیر»^۱.

۵۵۹۵ - حَدَّثَنِي عَثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يَنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَتَّبِعَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمَزْفَتِ . قُلْتُ أَمَا ذَكَرْتَ الْجَرَّ وَالْحَنَمَ قَالَ إِنَّمَا أَحَدُثُكَ مَا سَمِعْتُ ، أَفَأَحَدُثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ .

ترجمه: «ابراهیم می گوید: به اسود گفتم آیا از عایشه ام المؤمنین درباره ظروفی که مکروه است شربت در آنها ریخته شود، سؤال کرده ای؟ گفت: بلی، به او گفتم: ای ام المؤمنین! پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از چه ظروفی نهی می کرد که شربت در آنها ریخته شود؟ گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ما اهل بیت را از ریختن شربت در کدو، و ظروف قیراندود شده منع می کرد. ابراهیم گوید: از اسود پرسیدم: آیا عایشه درباره کوزه های عادی و کوزه های سبز روغنی چیزی نگفت؟ اسود جواب داد: من چیزی را که از عایشه - رضی الله عنها - شنیدم برای شما بیان کردم، مگر می خواهی چیزی را که نشنیده ام برای بگویم؟!».

توضیح: گفته او: (عثمان برای من حدیث گفت) یعنی عثمان بن ابی شیبه، و «جریر» همان جریر بن عبدالحمید است.

گفته او: (از ابراهیم) یعنی ابراهیم نخعی.

گفته او: (به اسود گفتم) یعنی اسود بن یزید نخعی، دایی ابراهیم راوی است.

^۱ - همان.



گفتارش: (عم نهی النبی صلی الله علیه وسلم أن یتنبذ فیہ) یعنی از من درباره چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده است پرس. «عما» در اصل «عن ما» بوده که در هم ادغام شده و معمولاً حرف «میم» در آن کشیده نمی‌شود. در روایت اسماعیلی آمده است: «ما نهی» که «عن» از آن حذف شده است.

گفتارش: (أهل البيت) منصوب است یا به عنوان اختصاص یا به عنوان بدل از ضمیر آمده است.

گفتارش: (أما ذکر) گوینده آن ابراهیم است، و مقصود از «قال» نیز اسود است. واژه «أفحدث» در نسخه بیشتر راویان با نون آمده و در نسخه کشمیهنی با «أفأحدث» (مفرد). این جمله نیز به صورت استفهام انکاری است. در روایت اسماعیلی آمده: «أفأحدثک ما لم أسمع». ابراهیم درباره دو ظرف پرسش کرد، چون روایت مشهور از نهی در چهار ظرف حکایت دارد. احتمالاً به همین دلیل بود که نهی فقط به اهل بیت محدود شد؛ زیرا دو ظرف دباء و مزفت نزد آنان موجود بوده است.^۱

۵۵۹۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ. قُلْتُ أَتَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا .

ترجمه: از عبدالله بن ابی اوفی روایت است که می گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از نبیذ در سبوی سبز منع کرد. گفتم: آیا در سبوی سفید بنوشیم؟ گفت: نخیر.

توضیح: گفتارش: (حدثنا عبدالواحد) یعنی ابن زیاد، و شیبانی همان ابواسحاق سلیمان بن فیروز است. در روایت اسماعیلی آمده: «حدثني سليمان الشيباني». گفتارش: (عن الجر الأخضر) در روایت اسماعیلی آمده: «عن نبیذ الجر الأخضر». گفتارش: (قلت) گوینده آن شیبانی است.

گفتارش: (قال لا) یعنی حکم این ظرف همانند ظرف سبز است. این نشان می‌دهد که صفت «سبز بودن» دلیل اصلی نهی نبوده است، بلکه چون آن زمان این نوع ظرف رایج بود، فقط برای اشاره به مورد متداول ذکر شده است.

^۱ - همان.



ابن عبدالبر گفته است: این جمله پاسخ به یک پرسش بوده است. مثلاً از پیامبر پرسیده اند: «آیا در ظرف سبز نیز نهی شده؟» فرموده: آری، «نهی شده». راوی نیز این پاسخ را به صورت مطلق نقل کرده است.

ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می کند که آن حضرت از نبیذ در «جر» نهی کرده است، و گفته شده «جر» هر چیزی است که از گل ساخته شده باشد. در روایت شافعی از ابن ابی اوفی آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از نبیذ در جر سبز، سفید و سرخ نهی فرمود.» اگر این روایت صحیح باشد، روایت نخست، خلاصه گویی کرده است.

روایت ابن عبدالبر را مسلم، ابوداود و دیگران نیز نقل کرده اند. خطابی می گوید: علت نهی، رنگ ظروف نبوده بلکه به دلیل خاصیت سریع فاسد شدن آنهاست که ممکن است شراب گونه شوند، پیش از آنکه کسی متوجه آن شود. بنابراین نهی از این ظروف صادر شد. اما پس از آن که رخصت داده شد، اجازه ی انتباز در ظروف داده شد به شرط آنکه نوشیدنی مست کننده نباشد.

ابن ابی شیبیه از طرق مختلف نقل کرده است که برخی صحابه مانند ابن مسعود، از نبیذ در جر سبز استفاده می کردند. همچنین از معقل بن یسار و دیگر صحابه نقل مشابهی وجود دارد.

گروهی از علما نهی را فقط به جر سبز اختصاص داده اند، چنان که مسلم از ابوهریره نقل کرده است. نووی نیز همین دیدگاه را از بسیاری از اهل لغت، محدثین و فقیهان نقل کرده و آن را صحیح ترین نظر دانسته است.

برخی گفته اند این ظروف از مصر آورده می شد و داخلی قیراندود (مقیر) داشته است. این روایت را ابن ابی شیبیه از انس و عائشه نیز با توضیح بیشتری نقل کرده است.

همچنین از عطاء نقل شده که این ظروف از گل، خون و مو ساخته می شد. در روایت مسلم از ابن عباس آمده که «جر» هر چیزی است که از گل ساخته شده باشد. ابن عمر نیز آن را به همین صورت تفسیر کرده و این معنا را از سعید بن جبیر و ابوسلمه بن عبدالرحمن نیز نقل کرده اند.^۱

^۱ - همان.



۹ - باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

باب: نوشابه‌ی خرما تا آنکه مستی نیاورد

۵۵۹۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتْ أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعُرُوسُ . فَقَالَتْ مَا تَذَرُونَنِي مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْقَعْتُ لَهُ ثَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ .

ترجمه: از سهل بن سعد ساعدی روایت است که می گوید: ابواسید ساعدی، پیامبر صلی الله علیه وسلم را به عروسی خود دعوت کرد، در آن روز زن وی میهمانان را خدمت می کرد و او عروس بود. زن وی گفت: آیا می دانید که چه نوشابه‌ای به رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده کرده ام؟ شبانگاه دانه های خرما را در طرف چوبینی در آب برای وی خیس کردم.

توضیح: گفتارش: (باب نقیع التمر ما لم یسکر) در این باب حدیث سهل بن سعد در داستان زن ابی اسید نقل شده که در آن آمده: «چند عدد خرما را خیس کرد» (نقیع التمر). این حدیث قبلاً در باب‌های ولائم نیز ذکر شده است. منظور از این عنوان این است که نقیع خرما (آب‌نبات) مادامی که مست‌کننده نباشد، اشکالی ندارد.

حدیثی که ابن ابی شیبہ از عبدالرحمن بن معقل و دیگران نقل کرده که کراهت نقیع زبیب را بیان می کند، ناظر بر حالتی است که نوشیدنی تغییر حالت یافته و نزدیک به مست‌کننده شده باشد.

یا اینکه گوینده آن خواسته جلو انحرافات را بگیرد، همان‌گونه که از عبیده سلمانی نقل شده: «مردم نوشیدنی‌هایی ساختند که من نمی‌دانم داخلشان چیست؛ من فقط آب و شیر می نوشم».

گرچه در این حدیث صراحتی درباره مست‌کنندگی نیست، ولی در عنوان باب شرط عدم مست‌کنندگی آمده؛ احتمالاً از این جهت که زمانی که در حدیث آمده، یعنی از شب تا وسط



روز، نوشیدنی هنوز فاسد نمی‌شود. یا این که پیامبر فقط به شرط غیر مست‌کنندگی اجازه استفاده داده‌اند. والله أعلم.^۱